ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا القرآن

# نجم الأنوار

پښتو شرح د

# نور الأنوار



افادات


مولانا نعیم احمد

استاذ جامعہ خیر المدارس ملتان


۱


حنفی شافعی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

کفایت دینی کتب خانہ

کفایت اللہ ابن صدیق

واٹس ایپ گروپ ٹیلی گرام چینل

اس گروپ میں کتابیں اہل السنۃ والجماعت، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دیوبند، علماء حق کے عقائد کے مطابق ہوں گی مختلف زبانوں میں اسلامی کتابیں پشتو عربی اردو فارسی جیسے تفسیریں، فتاویٰ درسی کتب خارجی کتب وغیرہ۔

کفایت اللہ ابن صدیق

easypaisa

+923052488551

+923247442395

مالکی حنبلی



مکتبہ رحمانیہ

محلہ جنگی قصہ خوانی پشاور

0316-9400041

0302-6209815



کفایت دینی کتب خانہ ٹیلی گرام چینل

https://t.me/kafayat2395

حقوق الطبع محفوظة بحق الناشر

نام کتاب: نجم الانوار شرح نور الانوار

اول

ناشر: ابو هلال "عبدالخالق" خَرِيْجُ الْجَامِعَة إِمْدَادُ الْعُلُوْمِ

ملحق المدارس العالمية (ایم ای اسلامیات)

سنہ طباعت: ۲۰۲۰

تعداد: ۱۰۰۰

مطبع: رحمانیه محله جکي نزد قصه خواني پشاور

مہتمم: الحاج شہزادہ صاحب

بسم اللہ الرحمن الرحیم
کفایت دینی کتب خانہ
حنفی شافعی
مالکی حنبلی
کفایت اللہ ابن صدیق
واٹس ایپ گروپ ٹیلی گرام چینل
اس گروپ میں کتابیں اہل السنۃ والجماعت، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دیوبند، علماء حق کے عقائد کے مطابق ہوں گی مختلف زبانوں میں اسلامی کتابیں پشتو عربی اردو فارسی جیسے تفسیریں، فتاویٰ درسی کتب خارجی کتب وغیرہ۔
کفایت اللہ ابن صدیق
easypaisa
+923052488551
+923247442395

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

# فهرست دمضامينو


| شماره | مضامين | صفحه |
|---|---|---|
| ۱، | مقدمه د مترجم | ۵ |
| ۲، | مقد د مه شارح | ۷ |
| ۳، | دماتن حالات | ۱۳ |
| ۴، | د صاحب نور الانوار دزندګۍ حالات | ۱۴ |
| ۵، | مقدمه دنور الانوار | ۱۵ |
| ۶، | اصول دشريعت دري دي | ۳۰ |
| ۷، | د کتاب الله تعريف | ۳۹ |
| ۸، | دمتواتر تعريف او اقسام | ۴۵ |
| ۹، | دخاص تعريف | ۶۳ |
| ۱۰، | د امر تعريف | ۱۰۶ |
| ۱۱، | د اسم فاعل مباحث | ۱۴۲ |
| ۱۲، | د ادا او قضاء احکام | ۱۷۵ |
| ۱۳، | د مامور به مباحث | ۲۰۵ |
| ۱۴، | اقسام د مامور به | ۲۴۴ |
| ۱۵، | د نهي بيان | ۲۸۸ |
| ۱۶، | په نهي او نفي کي فرق | ۲۹۰ |
| ۱۷، | دعام تعريف | ۳۱۹ |
| ۱۸، | په عام مخصوص منه البعض کي مذاهب ثلاثه | ۳۳۹ |
| ۱۹، | عموم په دوه قسمه دي لفظي او معنوي | ۳۵۸ |
| ۲۰، | د مشترک تعريف | ۴۰۷ |
| ۲۱، | د مؤول تعريف | ۴۱۳ |
| ۲۲، | دتقسيم ثالث د اقسامو بيان | ۴۵۸ |
| ۲۳، | د حقيقت تعريف | ۴۵۸ |


کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

# مقدمة المترجم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله الواحد العلي المتعال، الوالي الواجد الغني، المنزه عن كل عيب، الذي لا سمي ولا وزير ولا شبيه ولا نظير له، المقتدر بالخلق و المتصرف بالمشيئة والتقدير ليس كمثله شئ وهو السميع البصير، له الرفعة والحمد والثناء.، والعلو الذي لا تحيط بجلاله العقول والأفهام ، والصلاة والسلام علي اكرم الخلائق المبعوث بالملة البيضاء والحنفية السمحاء الذي ليلها كنهارها اما بعد:

اصول فقه په اسلامي علومو کي يو داسي علم دي په کوم کي چي د دلائل شرعيه (کتاب ، سنت، اجماع، قياس) په ذريعه د مسائلو داستخراج نه بحث کيږي، اود کوم سره چي د حلالو او حرامو داحکامو معلومولو تعلق دی، دا تمام امور ددي علم په اهميت دلالت کوي بلکه علم اصول فقه دعلوم اسلاميه منهج او اساس او دائرة المعارف دي.

په علم اصول فقه کي ډير کتابونه ليکلي شوي دي مګر رئيس الفقهاء ابو البرکات حافظ الدين نسفي عبدالله بن احمد بن محمود کوم چي په فقه او اصول فقه کي دمجتهدانه شان مالك وو. د "المنار" په نوم يو بي نظير او شاندار کتاب ليکلي دي کوم چي په اصل کي دفخر الاسلام بزدوي او دشمس الائمه شرخسي داصولو تلخيص دي. په دي کتاب شروح هم دکافي حده پوري ليکلي شوي دي، ليکن پدي شروحو کي په هر لحاظ کامل ترينه شرح د ملا جيون نور الانوار دی. اود نور الانوار يو خپل شان او شوکت دي چي په اعلي ترين انداز يي د صاحب المنار مجمل اغراض تشريح کړي دي . بيا ددي کتاب مشکلات صاحب د نجم الانوار شرح نور الانوار په بهترين اسلوب حل کړي دي .د مولانا موصوف شرح چي زما د نظر نه تيره شوه. نو دا راته مناسب نه بلکه ضروري ښکاره شوه چي د پښتنو ديارہ يي په پښتو ترجمه کړم او ددي کتاب دقران ايتونو او احاديث مبارکه يو مختصر تخريج هم وکړم چي علماؤ ته د مصادرو او مراجعو په مراجعه کي څه مشکل پاتي نشي او په دي وجه دکتاب افاديت دوچند شي. نو پدي سلسله کي مي د الله نه مدد اوغوښتلو اوپه کار مي شروع وکړله. ددی کتاب رومبني او لوي خصوصيت دادی چی پدي کی د علم فقه تمام بلکه اکثر اصول او فروع جزئيات او کليات قارئينو او متعلمينو ته په اسهل ترين انداز کي پيش کړی شوي دي.

د ددين اسلام دخدمت په سلسله کی زما بعض نور اثار هم منظر عام ته راغلي دي کوم چی په لاندينو کرخو کي مذکور دي

۱- پښتو ترجمه د تفسير بيان القران د مولانا اشرف علي تهانوي

۲- ترجمه تفسير مظهري ۳- ترجمه سنن ابی داود

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

معارف الصالحين شرح رياض الصالحين

رجمه مسند امام ابي حنيفه ۷-ترجمه موطاء امام مالك

سرجمه مؤطاء امام محمد ۸-ترجمه مفتاح التلخيص

ترجمه سراج التهذيب ۱۰-ترجمه فضائل اعمال د ابو عبدالله مغربي

۱ ترجمه وتشريح رياض الصالحين ۱۲ اسلامي اداب پښتو

الخصائص المرغوبة پښتو ،د ۲۰۰۰ احاديثونه منتخب شوي مجموعه،

پښتو ترجمه د توضيح العقائد شرح شرح العقائد

- تيسير السراجي شرح د ـــراجي ۱۲ - التيسير الضروري شرح مختصر القدوري

تفهيمات شرح د مختارات وغيره ۱۸-اغراض دمراح الارواح

- تنوير البركات شرح تلخيص ۲۰_نجم الانوار شرح نور الانوار

**ملاص:** داهل علمو ورونو اوخويندويه خدمت کی يومتواضعانه گذارش اوخواست کوم کچري ب تحرير کی چاته څه پوختګي اوکمال او فوائد معلوم شي دا به محض دالله تعالي فضل کرم اووددی دنسبت حقدار به ژه نه بلکه زما مشايخ وي. او کچري په دي کی چاته معنوي يا لفظي ي اوخطاء په نظر را شي نو دا به زما کمزوري او دشيطان دطرفه لغزش وي . اووددی دنسبت اران به زما استاذان نه وي بلکه زه به يم. دالله تبارك وتعالي درضا اود اجر عظيم دحصول په طر دی ما په هغي باندی اګاه کړي چی په اننده ايډيشن کی درست کړی شي او دبدو ردو بت اودتنقيدونو هدف مي ونه ګرځوي

**اخوکي:** دالله تعالي نه دا دعا غواړم چی دی مات ګوډ ناقص عمل ته دمقبوليت درجه ورکړي تمام انسانيت زنانه اونارينه دپاره دا مجموعه دهدايت ذريعه وګرځوي . اووددی تحرير اجر و ب دی الله ذو الجلال والاکرام تمامو صالحو مسلمانانوته اوخصوصا ماته او زما مور پلار ته او مشائخوته ورسوي. وماتوفيقي الا بالله العلي الکريم وبالاجابة جدير وهو حسبنا ونعم ير عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ابوهلال عبد الخالق

فروري 2020

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# مقدمه د شارح

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ مَنَّ عَلٰى هٰذِهِ الْاُمَّةِ بِاَنْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَبِاَنْ جَعَلَ مِنْهُمْ طَائِفَةً مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ قَائِمِيْنَ عَلَى الْحَقِّ اَظَاهِرِيْنَ عَلٰى غَيْرِهِمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِلْعٰلَمِيْنَ هَادِيًا، اَمَّا بَعْدُ:

**ترجمه** : .... اصول فقه په اسلامي علومو کي يو داسي علم دي دکوم په ذريعه چه داخذ او استنباط هغه اصول او ضوابط معلوميږي دکوم په مدد چه دقيامت پوري دراتلونکو حوادثو او وقائعو شرعي حکم معلوميدي شي او ددي علم په ذريعه د دلائل شرعيه (کتاب . سنت. اجماع. قياس)نه دشرعي حکم راويستلو مهارت پيدا کيږي. علم اصول فقه ته په علوم شرعيه کي هغه مقام حاصل دي کوم مقام چه په بدن انساني کي قلب ته حاصل دي ځکه چه په همدي باندي داحکام شرعيه او فرعيه دارمدار دي او ددي په مدد په فقه کي د ادله تفصيليه نه داحکام مستنبط کولو ملکه کامليږي، بيا ددي دپاسه دا خبره ده چه دا علم داجتهاد په شرائطو کي رئيس شرط دي بلکه دا وينا به بي خايه نه وي چه علم اصول فقه يو داسي ضروري علم دي چه حاصلول يې په متکلم او فقيه باندي هم لازم دي او په مفسر او محدث هم لازم وي او داسي به ولي نه وي هر کله چه په دي کي دمختلفو علومو لب لباب او نچور موندلي شي. چنانچه داصول دين او دعلم کلام دمباحثو يوه غير معمولي حصه په دي کي موجود ده او په دي کي دعلم لغت مباحث رئيسيه موجود دي لکه دلالات دالفاظو. عموم خصوص. اطلاق او تقيد وغيره لکه چه په دي علم کي دحديث او علم حديث خلاصه هم مذکور ده او په دي کي دقران نچور هم موجود دي او دا دعلم مناظره په مباحث مقصوده مشتمل دي. او دعلم منطق او فلسفه بنيادي مسائلو چه تصورات او تصديقات دي په دي کي موجود دي دعلم مفقه داکثر مسائلو خو به څه اوايو چه په دي کي تفسير دايتونو هم موجود دي او تشريح داحاديثو هم موجود ده.

**وفيه الكثير والكثير**: پس بلا شك او شبه دا وينا به درست وي چه علم اصول فقه دعلوم اسلاميه منهج او اساس او دائرة المعارف الصغراء دي . شيخ امام عبدالعزيز بن احمد البخاري رحمة الله عليه فرمائي "الولاه لبقية لطائف علوم الدين كامنة الاثار ونجوم سماء الفقه والحكمة مطموسة النوار لاتدخل ميامنه تحت الحصاء ولا تدرك محاسنه بالاستقصاء (كشف الاسرار ۱/۱۶)

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

يعني كه علم اصول فقه نه وي نو د ديني علم لطائف او خوبياني به پتي پاتي شوي وي او دفقه او حكمت داسمان ستوري به بي نوره پاتي شوي وو ددي بي شميره بوكات دي چه په محاسنو يې احاطه نشي كيدي. دتمامو احكامو سرچشمه كتاب الله او سنت رسول صلي الله عليه وسلم دي ليكن ددينه دمسائلو داستخراج دپاره داسي اصول او قواعدو ته ضرورت وو دكومو دلالتدي دهري يوي واقعي شرعي حكم دقران او سنت په رنړا كي معلومول ممكن وي او هيڅ يوه جديد نه جديد واقعه دشريعت د دائري نه بهر پاتي نشي. چنانچه علم اصول فقهي پخپله لمن كي د داسي قواعدو او ضوابطو بيش بها سرمايه محفوظ كړي ده دكومي په وجه چه بلا تكلف په پوره قوت سره دا دعوي كيدي شي چه ددي قواعدو او ضوابطو په رنړا كي دقيامته پوري راتلونكو واقعاتو او حوادثو شرعي حكم معلوميدي شي. الغرض قران او حديث يو نور دي او ددي نور نه دهدايت دلاري موندلو دپاره چه كوم بصيرت ته ضرورت دي ددي داستعمالولو دپاره اصول فقه يو معتبره واسطه ده. داصول فقه په ذريعه په اسرارو دشريعت داطلاع او داحكامو په مداركو واقفيت او دمسائل فقهيه په ماخذاتو علم حاصليږي داصول فقه نه بغير محض فروع فقهيه لوستلو سره ډير كرته دطالب علم په ذهن كي د تناقض اشكال پيدا كيږي ليكن كله چه فروع فقهيه داصول فقهي سره يو ځاي اولوستلي شي نو بيا دا اشكال باقي نه پاتي كيږي. علامه قرافي ليكلي دي "فان كل فقه لم يخرج علي القواعد فليس بشيء " (الذخيره :۵/۱) يعني هر هغه فقه چه دتخريج په قواعدو بنا نه وي هغي لره اعتبار نشته.

تدوين داصول فقه: لكه څرنگه چه ديو عمارت بنياد پومبي اچولي كيږي او تعمير وربانديي وروسته شروع كيږي دارنگي قواعد اصوليه اول موجود شوي وو نو ددي په بنياد اصول فقه روسته مدون كړي شو چنانچه دصحابه كرامو په دور كي بلكه په دور نبوي كي چه څرنگه فقه موجود وه نو دارنگي د قواعد اصوليه نشونما اغاز هم شوي وو

**مثال**.....دقران كريم په سورة بقره كي د متوفي عنها زوجها (چه دكومي بنځي خاوند وفات شوي وي) عدت څلور مياشتي او لس ورځي بيان كړي شوی دی چنانچه ارشاد الهي دي "والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهروعشرا "په دي ايت كي تعميم دي چه متوفي عنها زوجها حامله وي او كه غير حامله وي او په سورة طلاق كي دحامله بنځي عدت وجه دحمل بيان كړي شوي ده چنانچه ارشاد الهي دي "واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن" كله چه دعبدالله بن مسعود رضي الله عنه نه دهغه بنځي دعدت باره كي تپوس اوكړي شو چه متوفي عنها زوجها هم وي او حامله هم وي نو ويي فرمائيل ددي عدت وضع دحمل ده اودا يي هم اوفرمائيل "اشهد ان سورة النساء الصغراء نزلت بعد سورة النساء الكبري" يعني زه ددي خبري

كفايت ديني كتب خانه ټيلي گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

ګواهي ورکوم چه ورڅکي سورة النساء (سورة الطلاق) دسورة النساء الکبري (سورة بقري) نه پس نازل شوی دی دلته عبدالله بن مسعود رضي الله عنه داصول فقه يوه قاعده بيان کړه چه روسته نازليدونکي حکم داولني نازل شوي حکم دپاره ناسخ وي او همدارنګي نور ډير مثالونه په حديث او تفسير او فقه کي موجود دي دکومو نه چه په واضح طور سره دا معلوميږي چه دصحابه کرامو په دور کي دقواعد اصوليه د نشونما اغاز شوي وو ليکن هغه قواعد اصوليه باقاعده مدون شوي نه وو او نه صحابه کرامو ته ددي ضرورت وو ددي وجه داده چه دصحابه کرامو تربيت په خالص عربي ماحول کي شوي وو او هغوئ په قدرتي طور دفصاحت او بلاغت ماهرين وو او دهغوئ سره قدرتي علم وو او دبي مثاله تربيت نبوي په برکت دوئ ته داسي استعدادي ملکه حاصل شوي وه دکومي په وجه چه هغوئ ته په لسان دنبوت دنجوم هدايت خطاب ملاؤ شوي وو . نو په دي وجه هغوئ ته دقران او سنت نه داحکام شرعيه په مستنبط کولو کي کوم مشکل نه پيښيدو دوئ ته چه به کله کومه مسئله پيښيده نو په کتاب الله کي به يي دهغي حکم لټولو نو که په کتاب الله کي به ورته ددي حکم ملاؤ نشو نو په سنت رسول کي به يي لټولو او که په سنت رسول کي به هم ملاؤ نشو نو بيا به يي اجتهاد کولو لکه چه په حديث دمعاذ رضي الله عنه کي راغلي دي يو خل عمر رضي الله عنه ابو موسي اشعري رضي الله عنه ته اوليکل "القضاء فريضة محكمة اوسنة متبعة ثم قال اللفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس بكتاب ولا سنة فاعرف الاشباه والامثال وقس الامور عند ذلك" يعني قضاء يوه محکمه فريضه ده يا هغه قضاء هغه سنت دي چي اتباع يي کولي شي . او بيا يي اوفرمائيل کومه چي ستا په زړه کي راپيدا شي او ددي حکم په کتاب الله او سنت رسول کي نه وي نو ددي امثال اونظائر اوګوره او بيا ورباندي دا مسئله قياس کړه ، غرض داچي دتابعينو ددور پوري معامله همداسي راروانه وه

(۲)..... کله چه داسلامي فتوحاتو دائره وسيع شوه او دارشاد الهي "اذا جاء نصرالله والفتح" ظهور شروع شو نو عرب او عجم په کثرت سره په اسلام کي داخليدل شروع شول او دعربو دعجمو سره په معاملاتو او معاشرت کي غرض دا چه په هر څيز کي اختيلاط شروع شو نو په دغه وخت کي په مقدسي ژبي "لغت عربي" کي تغير شروع شو ددي د اسلوب او دکتاب او سنت د نصوصو نه د شارع د اصل مقصد په پيژندلو کي اشکالات پيدا کيدل په ذهنونو کي شروع شول خو بيا هم دعربيت دتحفظ او بقاء دپاره کتاب او سنت رسول کوم چه ددين اساس دي ددي دحفاظت دپاره علوم لغويه لکه نحو صرف وغيره ايجاد شول

۳ دغه وخت کي اهل استنباط مجتهدينو دداسي قواعدو او ضوابطو وضع کولو ضرورت محسوس کړو په کومو کي چه د ادله شرعيه نه داحکامو داستنباط او استخراج دپاره اساس او بنياد اوګرځولي شي او ددي په مدد سره دجديدو پيښيدونکو حوادثو او واقعاتو باره کي د اسلام

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

رهنمائي معلوميدل اسان شي او ددي په ذريعه د شريعت فروعو او مقاصدو پوهيدل ميسرشي.

۴... دتولو نه مخکي چه چا ددي اصولو قواعدو او ضوابطو تدوين کړي دي هغه امام ابو حنيفه، نعمان بن ثابت رحمة الله عليه دي لکه څرنګه چه دفقهي بنياد ايخودل دهغه کردار دي دارنګي داصول فقه د تدوين شرف هم دهغه دشاګردانو اختصاص دي، چنانچه نواب صديق حسن خان مرحوم هم ددي طريقي حقيقت اعتراف کړي دي دارنګي موفق بن احمد کردري او دعهد اول نورو اصولينو په دي خبره اتفاق کړي دي چه داصول فقه موجد اول امام ابو حنيفه رحمة الله عليه دي، بلکه شيخ محمد حضري المفتش بوزارة المعارف ومدرس تاريخ الاسلامي بالجامعة مصريه پخپل کتاب تاريخ التشريع الاسلامي صفحه ۲۳۰ کي ددي خبري تصريح کړي ده چه امام ابو يوسف او امام محمد په اصول فقه کي کتابونه تصنيف کړي دي،يقينا چه رئيس اذکيا الامة سيدنا الامام الشافعي قدس سره، قيمتي تحرير په نوم د "الرسالة" کومه چه په حقيقت کي دده دکتاب الام مقدمه ده په اصول فقه کي دمعرکي کتاب دي خو بيا هم ددي علم د تدوين شرف احنافو ته حاصل دي ځومره حده پوري چه مانه معلومه ده ۷۵زيات حساسي اصول دوئ وضع کړي دي او دمأخذ اربعه نه دمسائلو داستخراج عظيم کار ددي سرمايي نه اخستلي شوی دی . او دا چه مشهور شوی دی چه مدون اول داصول فقه امام شافعي دي غلطه خبره ده ديته مغالطه عامة الورود وئيلي شي

۵... هر کله چه اهل اصول ديته اوکتل چه په اصول فقه د ادله نه داحکامو استنباط ته رسائي کول مقصود دي نو دلته څلورو څيزونو ته کتل پکار دي اول حکم، دويم دليل، دريم استنباط. څلورم مستنبط او په دي وجه هغوئ بحث په څلورو ابوابو کي مرتب کړو

۱... احکام. يعني فرضيت ،وجوب، حرمت، کراهت، ندب، اباحت، حسن، قبح، اداء، قضاء، صحت، فساد وغيره

۲... ادله. يعني کتاب الله، سنت رسول، اجماع، قياس

۳... داستنباط کولو طريقي يعني عبارة النص، اشارة النص، دلالة النص، اقتضاء النص وغيره

۴... مستنبط ، يعني مجتهدين

۵... مګر په دي وخت کي داصولينو په اصطلاحاتو او دبحث په طريقي اتفاق نه وو چنانچه دغه وخت کي په اصول فقه کي دتاليف او تصنيف دوه طريقي موجود وي، اول طريقه دمتکلمينو، دويم طريقه داحنافو

طريقه دمتکلمينو :په کومو کي چه شوافع مالکيان، او معتزله هم شامل دي، دا ده چه هغوئ دعلم کلام په طرز قواعد او ضوابط مقرروي او بيا عقلا او نقلا ددي دثابتولو کوشش کوي برابره خبره ده چه دا قواعد ددوئ دمسائل فرعيه سره مطابق راشي او که مخالف ثابت شي خو ددي سره هغوئ ښکونه دير کم ذکر کوي

طريقه داحنافو :داده چه هغوئ دفروع مذهبيه مطابق قواعد او ضوابط مقرروي او که کومه مسئله

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

فقهيه ددوئ دمقرر کړو اصولو خلاف ثابت شي نو هغوئ دي وخت کي خپلي قاعدي ته داسي شکل ورکوي کومه چه ددي مسئلي سره مطابق شوي وي ګويا کي هغوئ داسي قواعد مقرر کړل دکومو باره کي چه يې دا اوګنړل چه دهغوئ امام به ددي مطابق دمسائلو تخريج کړي وي او همداوجه ده چه مونږ وينو چه داحنافو داصول فقه په کتابونو کي دفروع فقهيه ذکر زيات دي

۷ ... دمتکلمينو په طريقه ديرو زياتو متقدمينو کتابونه ليکلي دي مګر په دي کتابونو کي زمونږ دعلم مطابق دتولو نه لوي درې کتابونه دي، اول امام ابو الحسن، محمد بن علي البصري المعتزلي، الشافعي المتوفي ۴۲۳کتاب المعتمد ليکلي دي. ۲ ابو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن جويني نيشاپوري شافعي المعروف به امام الحرمين به المتوفي ۴۸۷هجري کتاب البرهان ليکلي دي (۳) ابو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي المتوفي ۵۰۵هجري کتاب المستصفي ليکلي دي. راقم په دي کتابونو کي صرف د المستصفي مطالعه کړي ده بيا ددوئ نه پس دوه عالمان راغلل په کومو کي چه هر يو پخپلو کتابونو کي ددي درې کتابونو تلخيص اوکړو. اول امام فخرالدين محمد بن عمر رازي شافعي متوفي ۶۰۶هجري پخپل کتاب المحصول کي ددي تلخيص اوکړو. ۲ ابو الحسن علي بن ابو علي المعروف به صيف الدين الامدي الشافعي المتوفي ۵۳۱هجري پخپل کتاب "الاحکام" کي ددي تلخيص اوکړو بيا ددي دوه کتابونو په اختصار متعدد کتابونه اوليکلي شول چې څه د المحصول اختصار دوه کسانو اوکړو. ۱ تاج الدين محمد بن الحسن الارموي المتوفي ۶۰۲ پخپل کتاب التحصيل کي د المحصول اختصار اوکړو ۲ محمود بن ابي بکر الارموي المتوفي ۶۸۲ هجري پخپل کتاب التحصيل کي د المحصول اختصار اوکړو او د کتاب الاحکام اختصار ابو عمرو عثمان بن عمر المعروف به علامه ابن حاجب صاحب د کافيه او شافيه متوفي ۶۴۶ هجري پخپل کتاب منتهي السئول والامل في علمي الاصول والجدل کي اوکړو. او دا ټول مختصرات د متکلمينو په طريقه تاليف کړي شول (۸) او داحنافو په طريقه په متقدمينو او متاخرينو کي نويو عالمانو چه خوانان وو کتابونه تاليف کړل چنانچه په متقدمينو کي داحنافو نه امام ابوبکر احمد بن علي المعروف بالجصاص المتوفي ۳۷۰هجري يو رساله اوليکله او امام ابو زيد عبيدالله بن عمر بن عيسي الدبوسي المتوفي ۴۳۰هجري تاسيس النظر تصنيف کړو او شمس الائمه محمد بن احمد سرخسي متوفي ۴۸۳ اصول فقه تصنيف کړو او امام ابو الحسن عبيدالله بن الحسين الکرخي المتوفي ۳۴۰ هجري مختصر کرخي تصنيف کړو او فخر الاسلام علي بن محمد البزدوي المتوفي ۴۸۳ کنز الاصول الي معرفة الاصول معروف به اصول بزدوي تصنيف کړو خو په دوئ تولو کي عمده کتاب همدا دی ۹ ... د متاخرينو د حنفو کي بعضي علماو داسي کتابونه تاليف کړل کوم چه طريقه ... د متکلمينو دواړو جامع وي چنانچه مظفر الدين احمد بن علي ... هجري ۶۹۴ هجري ... د البزدوي والاحکام تاليف کړو ...

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

الشريعة عبيدالله بن مسعود البخاري الحنفي المتوفي ۷۴۷هجري تنقيح الاصول اوليکل په کوم کي چه هغوی دعلامه فخر الاسلام کنز الاصول او دامام رازي المحصول او دمختصر دابن حاجب په تلخيص دالتوضيح په نوم شرح اوليکله بيا په التوضيح سعد الملة والدين مسعود بن عمر تفتازاني شافعي متوفي ۷۰۲هجري يوه حاشيه په نوم دالتلويح اوليکله او کمال الدين بن محمد بن عبدالواحد الشهير به ابن الهمام الحنفي المتوفي ۸۶۱التحرير اوليکلو.

(۱۰) ددينه پس متعددو علماؤ داصول بزدوي تلخيص او اختصار اوکړو چنانچه عبدالله بن احمد المعروف به حافظ الدين نصفي المتوفي ۷۱۰هجري په "المنار" کي دبزدوي داصولو اختصار اوکړو او بيا يې پخپله دکشف الاسرار په نوم په دي باندي شرح اوليکله او امام ابو عبدالله حسام الدين محمد بن محمد بن عمر اخسيکثي متوفي ۶۴۲هجري په منتخب الحسامي کي داصول بزدوي تلخيص اوکړو او بعضي علماؤ داصول بزدوي دتسهيل دپاره کتابونه اوليکل لکه نظام الدين الشاشي اصول شاشي اوليکله ددينه پس دکتب سابقه شروحات اوليکلي شول چنانچه داصول بزدوي دتولو نه بهترين شرح علاء الدين عبدالعزيز بن احمد بن محمد البخاري المتوفي ۷۳۰هجري په نوم دکشف الاسرار اوليکله او دنسفي دتولو نه بشکلي شرح شيخ احمد بن ابو سعيد المعروف به ملاجيون المتوفي ۱۱۳۰هجري په نوم دالتحقيق اوليکله او په متاخرينو کي دهر چانه زيات دقيق محب الله بن عبدالشکور بهاري صاحب دسلم العلوم المتوفي ۱۱۱۹هجري مسلم الثبوت اوليکلو ياد ساتئ چه اصول فقه په دوه قسمه ده اولني هغه قسم دي په کوم کي چه دالفاظ او معاني په اعتبار سره دخاص ، عام ، ظاهر ، نص ، عبارة النص وغيره مباحث ذکر کيږي (۲) هغه قسم دي په کوم کي چه "اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ، اليقين لايزول بالشك العادة محكمة" پشان چه کوم قواعد او ضوابط ذکر کولي شي ، داولني قسم نه په قواعد اصوليه تعبير کيږي او د دويم قسم نه په قواعد فقيه تعبير کولي شي خو ددي دواړو په مينځ کي دفرق کولو يو څو وجوهات دي

(۱) ..... دماخذ په اعتبار سره دقواعد اصوليه (علم اصول فقه ماخذ دري څيزونه دي اول علم کلام، دويم عربيت، دريم داحکام شرعيه صورتونه څکه چه دقواعد فقهيه ماخذ ادله شرعيه او دشرعيت مقاصد عامه او ددي مماثل احکام دي

(۲) دتعلق په اعتبار سره چه دقواعد اصوليه تعلق ادله تشريعيه سره دي او د قواعد فقهيه تعلق دمکلفينو دافعالو سره دي ددي وضاحت دادی هر کله چه موضوع دمسئلي مبنا، تعلق د دليل شرعي يا ددي دنوع يا ددي دجزء سره وي او د مسئلي محمول شرعي حکم وي نو دا قاعده به اصوليه وي لکه "النهي يدل على التحريم" قاعده اصوليه ده څکه چه ددي دموضوع "النهي" تعلق دهر هغه دليل سره دي په کوم کي چه نهي وي او ددي محمول تحريم دي کوم چه حکم شرعي

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دي او کله چه دمسئلي موضوع فعل دمکلف وي او ددي محمول حکم شرعي وي نو دا قاعده به فقهيه وي لکه "العادة محكمة" قاعده فقهيه ده خکه چه ددي موضوع (العادة) فعل دمکلف دي او ددي محمول (محكمة) حکم شرعي دي.

(۳) .... داستعمال په اعتبار سره قواعد اصوليه لره داحکامو په دلائلو کي او داحکامو دمستنبط کولو دپاره استعماليږي مگر قواعد فقهيه په ابواب فقهيه کي شيندلي شوی دی او خواره واره دي او مسائل منتشره دحکم واحده لاندي ضبط کولو دپاره استعماليږي.

(۴) دمستفيد په اعتبار سره دقواعد اصوليه نه صرف مجتهد مستفيد کيږي خکه چه هغه د ادله شرعيه نه داحکامو مستنبط کولو په وخت کي دا استعمالوي کله چه دقواعد فقهيه نه مجتهد هم مستفيد کيږي نوقاضي او مفتي هم مستفيد کيږي اومعلم اومتعلم هم مستفيد کيږي

(۵) قواعد اصوليه چونکه داحکامو داستنباط دپاره اساس او بنياد دي نو په دي وجه دا په وجود کي په فروع فقهيه مقدم وي او قواعد فقهيه چونکه ثابت شوو احکامو لره مربوط او منضبط کولو دپاره پکار راځي نو په دي وجه دا په وجود کي دفروع فقهيه نه مؤخر وي

(۶) .... قواعد اصوليه په نتيجه ورکولو کي په قواعد فقهيه موقوف نه وي ليکن قواعد فقهيه په نتيجه ورکولو کي په قواعد اصوليه موقوف دي "فافهم" دا هم په ذهن کي اوساتئ چه په تاسيس النظر اصول کرخي او اصول سرخسي کي قواعد فقهيه بيان کړي شوي دي مگر په اصول بزدوي او اصول شاشي، منار، حسامي وغيره کي قواعد اصوليه بيان کړي شوی دی "فتلك عشرة كاملة"

## دماتن حالات:

**نوم او نسب** دمنار دمؤلف نوم عبدالله بن احمد بن محمود دي او کنيه يي ابو البرکات او لقب يي حافظ الدين نسفي دي "نسف په مضافاتو دترکستان کي ديو مقام نوم دي. ابوالبرکات نسفي دخپلي زماني امام او په بي نظير علماؤ کي شميرلي کيږي په فقه او اصول فقه کي دمجتهدانه شان مالك وو او په حديث او متعلقاتو دحديث کي يي هم پوره عبور لرلو

**اساتذه** دده په استاذانو کي محمد بن عبدالستار کردي. حميد الدين الضرير. او بدرالدين خواهرزاده په خصوصي طور قابل ذکر دي

**تصانيف** دمنار نه علاوه په مختلفو فنونو کي دموصوف نور هم مستند او معتبر تصانيف موجود دي چه يو يکي مدارك التنزيل او حقائق التاويل. کنز الدقائق. وافي. او ددي شرح کافي او عمده عقيده اهل سنت والجماعت ريات مشهور دي. دده د تصانيفو دمقبوليت اندازه ددينه لګولي شي چه دده په کتابونو کي اکثر دشلو صديو نه دعربو عجمو په درس ګاهونو کي داخل دي

**دمنار تعارف** په اصول فقه کي دا مختصر کتاب "المنار" په اصل کي دفخر الاسلام بزدوي او دشمس الائمه شرخسي داصولو تلخيص دي په کومو کي چه داصول بزدوي د ترتيب او تعبير زياته

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

پابندي شوي ده پخپله ماتن هم ددي متن يو مبسوط شرح ليکلي ده چه نوم يې کشف الاسرار في شرح منار دي دا انتهائي جامع او مدلل شرح ده په کتب رجال کي دده دولادت تاريخ نه دي معلوم البته په ۷۱۰ هجري کي په بغداد کي وفات شوی دی رحمة الله تعالي وعليه نفعنا بعلومه امين واضح دي وي چه دعقائد النسفي مصنف بل څوک دي دهغه نوم ابو حفص عمر نسفي دي چه ولادت يې په ۴۲۱هجري کي شوی دی او په ۵۳۷هجري کي وفات شوی دی

## د صاحب نورالانوار دزندګۍ حالات

**نوم او نسب:** دنور الانوار شرح منار دمؤلف نوم شيخ احمد بن ابو سعيد دي مګر عام خلق يې دشيخ جيون يا ملاجيون په نوم پيژني دده د نسب سلسله داولني خليفه سيدنا صديق اکبر رضي الله عنه سره يوخاي کيږي دده داسلاقو اصل وطن مکه مکرمه ده بيا يې خاندان هندوستان ته منتقل شو او ده لکنو په مضافاتو کي په ضلع رائي بريلي کي اميتي کلي کي اوسيدل اختيار کړل او هم دلته په ۱۰۴۷ هجري کي دده ولادت اوشو

**تحصيل دعلومو:** موصوف په انتهاني کم عمرۍ کي دکلام پاک حفظ اوکړو بيا ددينه پس دنورو علومو دتحصيل دپاره مختلفو ښارونو او علاقو ته په سفر لاړل او دفتح پور علاقي په کوره مقام کي يې دملا لطف الله کوردي نه سند دفراغت حاصل کړو. دسلطان عالم ګير علم دوستئ او قدردانئ کشش اخر ملاجيون هم سلطاني دربار ته رابنکلو د ظاهري او باطني کمالاتو نه په متاثر کيدو سره عالم ګير بادشاه دده ډير تعظيم اوکړو او دده په شاګردانو کي داخل شو سلطان به پخپله او دده خوي شاعلم وغيره هميشه دده د ادب او احترام لحاظ ساتلو دملاجيون حافظه انتهائي قوي وه چه د درسي کتابونو عبارتونه او دصفحاتو شميري ورته په يادو يادي وي او کله کله به يې اوږدي اوږدي قصيدي اورولي د ۵۸کالو په عمر کي يې زيارت دکعبي نصيب شو او هم ددي سفر په دوران کي په مدينه کي د قيام په دوران کي تول په دوه مياشتو او اوه ورځو کي دنور الانوار پشان اهم او رفيع کتاب تصنيف کړو ددينه علاوه هم دموصوف متعدد تصانيف موجود دي چه يو په هغوئ کي التفسيرات الاحمديه في بيان الايات الشرعيه زيات مشهور او داهل علم په نظر کي ډير مقبوليت لري په ۱۱۳۰ هجري کي په دار السلطنت دهلي کي وفات شو اوپخپل پيدائشي کلي کي اميتهي کي خاورو ته اوسپارلي شو نورالله مرقده

کفایت دینی کتب خانه ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

## مقدمه د نور الانوار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ اُصُوْلَ الْفِقْهِ مَبْنِيًّا لِلشَّرَائِعِ وَالْاَحْكَامِ وَاَسَاسًا لِعِلْمِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَصَيَّرَهَا مُوَثَّقَةً بِالْبَرَاهِيْنِ وَالدَّلَائِلِ وَمُوَشَّحَةً بِالْحُلِيِّ وَالشَّمَائِلِ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ اَجْرٰى هٰذِهِ الرُّسُوْمَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَاَيَّدَ الْعُلَمَاءَ بِالْاٰيِ الْمَتِيْنِ وَ رَفَعَ دَرَجَاتِهِمْ فِيْ اَعْلٰى عِلِّيِّيْنَ وَشَهِدَ لَهُمْ بِالْفَلَاحِ وَالْيَقِيْنِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهِ الْهَادِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ وَتَابِعِيْهِمْ وَتَبَعِهِمْ مِنَ الْاَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ.

**ترجمه** : .... تمام تعريفونه خاص دي دالله تعالي دپارهدي، هغه، هغه ذات دي چاچه اصول فقه لره دشرائعو او احكامو دپاره بنياد او دحلالو او دحرامو دعلم دپاره اساس گرځولي دی او شرائع او احكام يې په دلائل عقليه او نقليه مستحكم كړي دي، او درود او سلام دي وي زمونږ په سردار محمد صلي الله عليه وسلم باندي چاچه دشريعت رسم دقيامته پوري جاري كړي دي ، او علماء دشريعت يې په مضبوط تائيد سره قوي كړي دي او دجنت په اعلي درجو كي يې د دوئ درجات لوړ كړي دي او ددوئ دايمان او فلاح شهادت يې وركړي دي او درسول الله صلي الله عليه وسلم په اهل بيت او صحابه كرامو دي درود او سلام وي څوك چه دخلقو دپاره دنيغي لاري خودونكي او پخپله هدايت يافته وو او ددوئ په هغه تابعينو او تبع تابعينو دي هم سلام وي څوك چه دمجتهدينو دجملي نه وو.

**تشريح** (۱).....دحمد لغوي معني تعريف كول دي او اصطلاحي معني يې "هوالثناء باللسان علي الجميل الاختياري نعمة كان اوغيرها" دحمد او مدح او شكر مينځ كي فرق او ددي تفصيل تاسو په سابقه كتابونو كي لوستلي دي "الله" دهغه ذات دپاره علَم دي څوك چه واجب الوجود دي او تمام صفات كماليه لره جامع دي "جعل" په معني دصير متعدي دي مفعولينو ته چه اول مفعول اصول الفقه دي او دويم مفعول مبني دي، داصول فقه حد لقبي او حد اضافي تاسو په مقدمه كي لوستلي دي "شرائع" دشريعت جمع ده شريعت هغي مرغوبي طريقي ته ونيلي شي كوم چه الله تعالي وضع كړي دي دلته دشرائع نه مراد عقائد مشروعه دي "احكام" جمع دحكم ده حكم دالله تعالي هغه خطاب دي كوم چه دمكلف په افعالو پوري اقتضاء يا تخيرا متعلق وي يعني په خطاب سره طلب دفعل وي لكه اقيموا الصلاة او يا دخطاب نه عدم دفعل مطلوب وي لكه "لاتقربوا الزنا" او يا به

كفايت ديني كتب خانه ټيلي گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

فعل او عدم فعل کې اختيار وي لکه اذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض، او کله کله دالله تعالي په خطاب په ثابت شوو څيزونو هم دحکم اطلاق کيږي دلته داحکام نه همدا معني (وجوب، حرمت) مراد ده احکام اګر چه دشرائع لاندي داخل دي ليکن داهتمام په خاطر يي دشرائع نه پس احکام لفظ ذکر کړو "اساس" بنياد ته وئيلي شي او موثقة مصدر توثيق دي محکم کول او درست کولو ته وئيلي شي "براهين" جمع دبرهان ده برهان هغه دليل ته وئيلي شي کوم چه دمقدمات يقينيه نه مرکب وي دلائل د دليل جمع ده او دليل هغه معلوم تصديقي دي کوم چه مجهول تصديقي ته رسول کوي دبراهين نه پس يي دلائل ذکر کړي دي او دا ذکر کول داسي دي څرنګه چه دخاص نه پس دعام ذکر کيږي، دا هم وئيلي شوی دی چه دبراهين نه دلائل عقليه مراد دي او د دلائل لفظ نه نقلي دلائل مراد دي "موشحة" ددي مصدر توشيح دي ارائش کولو ته وئيلي شي "حلي" دحاء په ضمي او دلام په کسري سره او دياء په تشديد سره دي دحلية جمع ده دسرو يا سپينو زرو زيوراتو ته وئيلي شي "شمائل" دشملة جمع ده عادت ، خصلت ته وئيلي شي، ممکن ده چه دحلي نه مراد دلائل شرعيه عقليه وي او دشمائل نه مراد دلائل شرعيه نقليه وي "صلوة" دصلوة لفظ باره کي په نبراس او تهذيب کي تفصيل تير شوی دی هلته يي کتلي شئ "سيدنا" ددي لفظ جمع اسياد او سادة راځي په معني دسردار دا لفظ نبي کريم صلي الله عليه وسلم دخپل ځان دپاره هم استعمال کړی دی لکه چه ارشاد دي "انا سيد ولد ادم" او دخپل ځان نه يي علاوه دبل چا دپاره هم استعمال کړي دي لکه چه ارشاد دي "سيدالشهداء حمزة" دمسلمانانو په عرف کي چه دفاطمه داولاد نه او ددي دنسل نه کوم خلق پيدا شوی دی هغوئ ته سيد وئيلي شي "محمد" محمد او احمد درسول الله صلي الله عليه وسلم اسماء ګرامي دي "رسوم" نه مراد رسوم دشرعي وي يعني شرعي طريقي او د "يوم الدين" نه مراد يوم الجزاء ده يعني دقيامت ورځ "ايد العلماء" يعني تائيد او تقويت يي کړي دي دعلماؤ "متين" معني مرتفع، مستحکم، مضبوط "اعلي عليين" يعني اعلي حصه دجنت، سدرة المنتهي، دعرش عظيم ښئ او ګسه خپه، او د "اله" لفظ او داصحاب لفظ تحقيق هم تاسو لوستلي دي، صحابي هغه چاته وئيلي شي چاچه دايمان په حالت کي درسول الله صلي الله عليه وسلم سره ملاقات کړي وي، شارح دنور الانوار ملاجيون دخپل کتاب اغاذ دتسميه او تحميد نه کړي دي ځکه چه په داسي کولو کي دکلام پاک اتباع هم ده او دحديث پاک اقتداء هم ده او داسلافو اتباع هم ده

**********

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

فَلَمَّا كَانَ كِتَابُ الْمَنَارِ اَوْجَزُ كُتُبِ الْاُصُوْلِ مَتْنًا وَعِبَارَةً وَاَشْمَلَهَا نُكَتًا وَدِرَايَةً وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِحَلِّهٖ اَحَدٌ مِّنَ الشُّرَّاحِ الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالزَّمَانِ وَلَمْ يُعْصَمُوْا عَنِ النِّسْيَانِ فَاِنَّ بَعْضَ الشُّرُوْحِ مُخْتَصَرَةٌ مُخِلَّةٌ لِفَهْمِ الْمَطَالِبِ وَ بَعْضُهَا مُطَوَّلَةٌ مُمِلَّةٌ فِيْ دَرْكِ الْمَآرِبِ وَقَدِيْمًا كَانَ يَخْتَلِجُ فِيْ قَلْبِيْ اَنْ اَشْرَحَهٗ شَرْحًا يَنْحَلُّ مِنْهُ مُغْلَقَاتُهٗ وَ يُوْضِحُ مُشْكِلَاتِهٖ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْاِعْتِرَاضِ وَالْجَوَابِ وَلَا ذِكْرًا لِمَا صَدَرَ مِنْهُمْ مِنَ الْخَلَلِ وَالْاِضْطِرَابِ وَلَمْ يَتَّفِقْ لِيْ ذٰلِكَ اِلٰى مُدَّةٍ لِكَثْرَةِ الْمَشَاغِلِ وَضِيْقِ الْمَحَامِلِ فَاِذَا اَنَا وَصَلْتُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَالْبَلَدِ الْمُكَرَّمَةِ فَقَرَأَ عَلَى الْكِتَابِ الْمَذْكُوْرِ بَعْضُ الْخُلَّانِيْ وَخَلُصَ اِخْوَانِيْ مِنَ الْخُطَبَاءِ الْمُعَظَّمَةِ لِلْحَرَمِ الشَّرِيْفِ وَالْمَسْجِدِ الْمُنِيْفِ فَاَكْثَرُوْا بِهٰذَا الْاَمْرِ الْعَظِيْمِ وَحَكَّمُوْا عَلَيَّ جَبْرًا وَلَمْ يَتْرُكُوْا لِيْ عُذْرًا فَشَرَعْتُ فِيْ اِسْعَافِ مَاْمُوْلِهِمْ وَاِنْجَاحِ مَسْؤُلِهِمْ عَلٰى حَسْبِ مَا كَانَ مُسْتَحْضَرًا لِيْ فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ تَوَجُّهٍ اِلٰى مَا قِيْلَ اَوْ يُقَالُ وَسَمَّيْتُهٗ بِكِتَابِ نُوْرُ الْاَنْوَارِ فِيْ شَرْحِ الْمَنَارِ وَاللّٰهُ الْمُوَفِّقُ فِي الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ وَهُوَ حَسْبِيْ لِلسَّعَادَةِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمَسْؤُوْلُ عَنْهُ اَنْ يَّجْعَلَهٗ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ.

**ترجمه** .... دحمد او صلوة نه پس چونکه "المنار" کتاب داصول فقه په کتابونو کي دمتن او عبارت په لحاظ انتهائي مختصر او دنکتو درایت په اعتبار انتهائي جامع وو او په مذکوره شارحینو کي چه مونږ کوم ذکر کړل یو کس هم په صحیح طور سره د کتاب په حل کولو کي مشغول شوي نه دي او که مشغول شوي هم وي نو د غلبیدو او سهوه کیدو نه محفوظ نه دي پاتي شوي ځکه چه بعضي شروحات داختصار په وجه په فهم دمطالبو کي مخل ثابت شوی دی او بعضي شروحات دانتهائي طوالت په وجه په مقصد باندي په پوهیدو کي سترې کونکي ثابت شوی دی خو دډیر مخکي نه زما په زړه کي دا سوچ پیدا شوي وو چه زه به په دي کتاب یو داسي شرح لیکم چه دهغي په سبب به ددي کتاب تمام پیچیده مسائل حل کیږي او اعتراض او جواب ته د تعرض کولو نه بغیر او دسابقه شارحینو او متقدمینو نه دصادر شوي خلل او اضطراب ذکر کولو نه بغیر ددي کتاب مشکل مباحث واضح کړم لیکن دمشاغلو دکثرت او دمواقعو دتنګئ په وجه تر یوي زماني پوري ماته دا موقعه مصاعد نه شوه چنانچه کله زه مدیني منوري ته لاړم نو زما په وړاندي په حرم شریف او مسجد نبوي کي بعضي احبابو او مخلصینو مذکوره کتاب اولوستلو او هغوئ زما نه دمذکوره کتاب دشرح لیکلو خواهش اوکړو او زه یي دومره مجبور کړم چه زما یي هیڅ عذر پرینخودو. پس ما ددوئ د ارمانونو پوره کولو دپاره او دمطالباتو منلو دپاره اعتراض او جواب ته دتعرض کولو نه بغیر په هغه انداز شروع شوم کوم انداز چه زما په ذهن کي پروت وو او ما وربانديي

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نور الانوار في شرح المنار نوم کيخودو بس الله تعالي دشروع کولو او اختتام ته درسيدو توفيق ورکونکي دي او خاص هغه زما دنيك بختئ او رهنمائي دپاره کافي دي او دهغه په بارگاه کي زما دا دعا ده چه هغه دي دي کتاب لره دخپل کريم ذات دپاره خاص کړي او دالله دمشيت او رضا نه بغير خو هيڅ حرکت ممکن نه دي او نه کوم زور دچا چليدي شي هغه انتهائي لوړ شان والا او لوړي مرتبي والادي

**تشريح** بعد او قبل لفظ دظرف زمان او مکان دواړو دپاره استعماليږي ددي مزيد تحقيق به مو دنحو په کتابونو کي لوستلي وي منار دنور الانوار دمتن نوم دي په اوجز وجوه سره اسم تفضيل دي په معني دانتهائي مختصر او بليغ کلام، متن په لغت کي شا، لوړ، او سخت ځاي ته وئيلي شي او په عرف کي متن مجازا هغه مختصر کتاب ته وئيلي شي کوم چه شرحي ته محتاج وي "نکتا" مفرد يي نکتة دي هغي مشکلي مسئلي ته وئيلي شي کومه چه په دقيق نظر سره حاصليږي "مملة" داملال نه ماخوذ دي په غم کي اچولو ته وائي او ستړي کول "مارب" مفرد يي مارب دي معني حاجت، مطلب "خلال" مفرد يي خليل دي په معني دربښتوني دوست، مخلص دوست، "المنيف" عالي، لوړ، "افتراح" يعني غوښتل طلب کول "خطب" امر عظيم "اسعاف" ضرورت پوره کول "انجاح" بامراد کيدل، کامياب کيدل، او د "فلما کان" نه ملاجيون دنور الانوار وجه دتاليف بيانوي کومه چه دترجمي نه واضح ده

**********

قَالَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ مَاتَيَمَّنَ بِالتَّسْمِيَةِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا اِلَى اَلصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ فَتَفْسِيْرُ قَوْلِهِ "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ" وَاضِحٌ وَاَمَّا اَلْهِدَايَةَ فَكَمَا قِيْلَ اَلدَّلَالَةُ اَلْمُوْصِلَةُ اِلَى اَلْمَطْلُوْبِ او اَلدَّلَالَةُ عَلٰى مَا يُوْصِلُ اِلَى اَلْمَطْلُوْبِ وَ اِجْتَمَعُوْا عَلٰى اَنَّهُ اِذَا نُسِبَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى يُرَادُ بِهِ الْاَوَّل وَاِذَا نسب اِلَى الرسول او الْقُرْآن يرادبه الثَّانِيْ وقالوا اَيْضًا اَنَّهُ اِذَا عُدِّيَ اِلَى الْمَفْعُوْل الثَّانِيْ بلا واسطة يُرَادُ بِهِ الْاَوَّل و اِذَا عُدِّيَ اِلَيْهِ بِوَاسِطَةِ اِلَى او اللام يُرَادُ بِهِ الثانی.

**ترجمه** .... په بسم الله باندي دبرکت حاصلولو نه پس صاحب دمنار وائي چه تمام تعريفونه دالله تعالي دپاره دي او هغه هغه ذات دي چاچه مونږ ته نيغه لار خودلي ده دمصنف دقول "الحمدلله" تفسير واضح دي پاتي شوه دهدايت خبره نو لکه څرنګه چه وئيلي شوی دی داسي رهنمائي کومه چه مطلوب ته رسونکي وي يا هغه څيز ته رهنمائي کول کومه چه مطلوب ته رسول کولي شي (داد هدايت مفهوم دي) علماؤ په دي خبره اتفاق کړي دي چه کله دهدايت نسبت الله تعلي ته اوشي نو

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ددينه به رومبئ معني مراد وي او چه کله يې نسبت رسول يا قران ته اوشي نو ددينه به دويمه معني مراد وي، او علماؤ دا هم وئيلي دي هدايت چه مفعول ثاني ته بغير دواسطي نه متعدي کړي شي نو ددينه به رومبئ معني مراد وي او کله چه په واسطه دلام يا الي متعدي کړي شي نو بيا به دويمه معني مراد وي.

**تشريح**..... دشارح په قول "قال المصنف بعد ما تيمن بالتسمية" کي دي خبري ته اشاره ده چه تسميه په متن کي داخل ده او دتسميه نه دتيمن او برکت حاصلولو دپاره تسميه په مقصود مقدم ذکر کړي شوي ده خکه چه ما به التيمن (په کوم چه برکت حاصل کړي شي) په ماله التيمن (چه دکوم څيز دپاره برکت حاصل کړي شي) مقدم وي.

"فتفسير قوله الحمدلله" شارح اوفرمائيل چه دالحمدلله تفسير واضح دي ددي تشريح په نبراس او التهذيب کي کتلي شئ "هدانا" هدا فعل ماضي دي دهدايت نه ماخوذ دي او دهدايت په معني کي دوه اقوال دي، اول دهدايت معني داسي رهنمائي کول دي چه مقصود ته رسول اوکړي يعني ايصال الي المطلوب. دويم دهدايت معني هغه لاري او هغه څيز ته رهنمائي کول کوم چه مقصود ته رسول کوي يعني اراءة الطريق په دي دواړو معنو کي فرق دادی چه دايصال الي المطلوب نه پس گمراه کيدل ناممکن دي او وصول لازم دي او د اراءة الطريق نه پس گمراه کيدل ممکن دي او وصول لازم نه دي.

"اجمعوا" الخ، چونکه هدايت لفظ په دوه معنو کي مشترک دي او دمشترک په مختلفو معانيو کي يوه معني علي سبيل التعين مراد کولو دپاره کومي قريني موجود کيدو ته ضرورت وي نو ددي دپاره دلته ملاجيون دوه قرائن بيانوي، اول کله چه هدايت لفظ الله ته منسوب شي نو اولئ معني به مراد وي او کله چه رسول يا قران ته منسوب وي نو دويمه معني به مراد وي.

**دوويم**..... دکشاف په حاشيه کي علامه تفتازاني دا ضابطه ليکلي ده چه هدايت لفظ دوه مفعولو ته متعدي کيږي او مفعول اول ته هميشه بغير دواسطي متعدي کيږي مگر مفعول ثاني ته کله بغير دواسطي متعدي کيږي او کله په واسطي دلام يا الي متعدي کيږي که هدايت لفظ مفعول ثاني ته بغير دواسطي متعدي شي نو دهدايت معني به ايصال الي المطلوب وي لکه "اهدنا الصراط المستقيم" کي صراط مستقيم مفعول ثاني دي او "اهد" صيغه دامر ده ديته بغير دواسطي متعدي شوی دی او که په واسطه دلام ي الي متعدي شي نو د اراءة الطريق معني به مراد وي ،مثال ددي چه په واسطه دلام متعدي شوي وي "ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم" دا مفعول ثاني دي او مفعول اول الناس لفظ مقدر دي تقدير دعبارت داسي دي "ان هذا القران يهدي الناس للتي هي اقوم" پس په دي ايت کي هدايت لفظ مفعول ثاني ته په واسطه دلام متعدي دي او مثال د

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

لكن الله يهدي من يشاء الي صراط المستقيم" په دي ايت کي صراط مستقيم مفعول
م ته چه يهدي په واسطه دالي متعدي شوی دی.

**********

ظر إلى أَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِهِ الأَوَّل وَإِنْ نَظَرَ إِلَى أَنَّهُ مَنْسُوبٌ بِوَاسِطَةٍ
فِي فَإِمَّا أَنْ يُقَدَّرَ هَدَانَا رُسُلَهُ أَوْ يُقَال كَلِمَةُ إِلَى مُزِيْدَةٌ لِلتَّاكِيْدِ وَالتَّقْوِيَةِ وبِالْجُمْلَةِ لَا
نْ تَحَمُّلٍ.

... که دلته دي خبري ته اوکتلي شي چه "هدي" لفظ الله ته منسوب دي نو بيا ددينه
، مراد کول مناسب دي او که دي خبري ته نظر اوکړي شي چه هدايت دالي په واسطه
نو بيا به ورنه دويمه معني مراد کول مناسب دي نو يا خو به "هدانا رسله" مقدر منلي
ه وئيلي شي چه الي کلمه دتاکيد او تقويت دپاره زائده ده حاصل دادی چه دا تاويل
الي نه دي.

وههنا ان نظر الخ، ملاجيون په دي عبارت کي په متن دوارد شوي يو اعتراض جواب
ل داعتراض حاصل واوري چه په متن کي په "الحمدلله الذي هدانا" عبارت کي د
عل ضمير مستتر دي چه الله ته راجع دي او په سابق کي تير شوی دی هدايت که الله ته
نو په دي صورت کي يي معني ايصال الي المطلوب وي او دا هم بيانولي شي چه
مفعول ثاني ته که دالي په واسطه متعدي وي نو بيا به دهدايت نه د اراءة الطريق معني
ي، پس په متن کي دهدايت الله ته منسوب کيدل ددي خبري تقاضا کوي چه دهدايت
الي المطلوب معني مراد وي او مفعول ثاني صراط مستقيم ته دالي په واسطه متعدي
خبري تقاضا کوي چه دلته دهدايت نه اراءة الطريق معني مراد ده او دا مقرر شوي خبره
خت کي دواړه معاني مراد کيدي نشي غرض دا چه په دواړو تقاضو کي تدافع دي
در" الخ، شارح ددي اعتراض دوه جوابونه کړي دي اولني جواب دادی چه دهدا فاعل
ي بلکه ددي فاعل رسله مقدر دي او تقدير دعبارت داسي دي "الحمدلله الذي هدانا
صراط المستقيم" په دي صورت کي دهدايت نسبت رسول ته کيږي نه چه الله ته او
سبت کولو تقاضا داده چه دهدايت نه به اراءة الطريق معني مراد وي پس هر کله چه
سبت کولو تقاضا هم اراءة الطريق ده او دالي په واسطه دمتعدي کيدو تقاضا هم اراءة
بيا به هيڅ اشکال نه واقع کيږي ددي دويم جواب دادی چه دهدا فاعل خو الله لفظ دي
صرف دتاکيد او تقويت دپاره زائد راوړلي شوی دی يعني الي لفظ زائد دي ددي په

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

واسطه باندي هدايت متعدي شوي نه دي پس هر کله چه الي لفظ زائد دي نو په متن کي هدايت لفظ خپل مفعول ثاني ته بلا واسطه متعدي شوی دی او مخکي تير شوی دی چه هدايت لفظ که مفعول ثاني ته بغير دواسطي متعدي وي نو بيا به دهدايت نه ايصال الي المطلوب معني مراد وي پس هر کله چه الله ته نسبت کول هم دايصال الي المطلوب تقاضا کوي او مفعول ثاني ته بلا واسطه متعدي کيدل ددي معني تقاضا کوي نو بيا به هيڅ اشکال نه واقع کيږي.

"وبالجملة" الخ، ملاجيون په دي عبارت کي واني چه دواړه جوابات دتکلفاتو نه خالي نه دي خکه چه په اولني جواب کي د رسله فاعل مقدر منل دي او حال دادی چه مقدر منل خلاف اصل دي او په دويم جواب کي الي زائد گرځيلدي دی حال دادی چه کوم لفظ لره زائد منل هم خلاف اصل دي.

**********

وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ هُوَالصِّرَاطُ الَّذِيْ يَكُوْنُ عَلَى الشَّارِعِ الْعَامِ وَيَسْلُكُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّكُوْنَ مِنْهُ اِلْتِفَاتٌ اِلٰى شَعْبِ الْيَمِيْنِ وَالشِّمَالِ وَهُوَ الَّذِيْ يَكُوْنُ مُعْتَدِلًا بَيْنَ اَلْاِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيْطِ وَهٰذَا صَادِقٌ عَلٰى شَرِيْعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ اَلْاِفْرَاطِ فِيْ دِيْنِ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالتَّفْرِيْطِ الَّذِيْ فِيْ دِيْنِ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلٰى عَقَائِدِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَاِنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ وَبَيْنَ الرَّفْضِ وَالْخُرُوْجِ وَبَيْنَ التَّشْبِيْهِ وَالتَّعْطِيْلِ الَّذِيْ فِيْ غَيْرِهَا وَعَلٰى طَرِيْقِ سُلُوْكِ جَامِعٍ بَيْنَ الْمَحَبَّةِ وَالْعَقْلِ فَلَا يَكُوْنُ عِشْقًا مَحْضًا مُفْضِيًا اِلَى الْجَذْبِ وَلَا عَقْلًا اَلَى الْاِلْحَادِ وَالْفَلْسَفَةِ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ وَفِيْهِ تَلْمِيْحٌ اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى: اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ.

**ترجمه** .... او صراط مستقيم هغه لار ده کومه چه په شاهراه يعني لويه لاره باندي خي او په دي باندي هر کس روان وي بغير ددينه چه بني او گس طرف ته متوجه نشي او دا دافراط او تفريط په مينځ کي درمياني لاره ده او دا صراط مستقيم دمحمد صلي الله عليه وسلم په شريعت باندي صادقيږي خکه چه درسول پاک صلي الله عليه وسلم شريعت دهغه افراط نه پاک دي کوم چه په دين دموسي عليه السلام کي وو او دهغه تفريط نه پاک دي کوم چه په دين دعيسي عليه السلام کي وو دا شريعت ددواړو په مينځ کي دي داهل سنت والجماعت په عقائدو صادق کيږي خکه چه ددوئ عقائد دفرقه جبريه او فرقه قدريه د عقائدو بين بين دي او دروافضو او خوارجو عقائدو بين بين دي او فرقه مشبه او معطله دعقائدو بين بين دي او دصراط مستقيم اطلاق په هغه طريقه دسلوک باندي هم کيدي شي کومه چه محبت او عقل دواړو لره جامع ده پس دا خو نه محض عشق دي کوم چه جذب ته رسول کوي او نه محض عقل دي کوم چه بي دينئ او بد دينئ ته رسول کوي نعوذ بالله منه، دماتن په اقوالو کي دباري تعالي په قول "اهدنا الصراط المستقيم" کي دينه اشاره ده

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

**تشریح** والصراط المستقیم، الخ، په دي عبارت کي ملاجیون اولا دصراط مستقیم معني اوثانیا ددي مصداق متعین کوي چنانچه فرمائي صراط مستقیم هغه واضح او کولاؤ لاري ته ونیلي شي په کوم کي چه هیڅ قسم کوږوالي نه وي او انسان اخوا دیخوا بي لاري کیدو نه بغیر په اسانئ سره په دي باندي تیریدل کولي شي او هغه دافراط او تفریط نه پاکه او معتدله وي

"وهذا صادق"ملاجیون په دي عبارت کي دصراط مستقیم دري مصداقات بیان کړي دي.

**اولني مصداق:** دصراط مستقیم مصداق درسول پاك صلي الله علیه وسلم شریعت مطهره دي ځکه چه شریعت محمدیه په دین موسوي کي دومندلي شوي افراط او په دین عیسوي کي دومندلي شوي تفریط نه پاکه معتدله لاره ده لکه چه دموسي علیه السلام په دین کي افراط یعني دحد نه زیاته سختي وه مثلا دطهارت او پاکوالي حاصلولو دپاره به نجسي شوي کپړي کټ کول ضروري وو او په زکات کي څلورمه حصه مال ادا کول فرض وو او دهغوئ په نزد توبه هم دا وه چه مرتکب دګناه دي قتل کړي شي او که چا به کومه ګناه اوکړه نو دالله طرفه به دهغه دکور په دروازه باندي لیکلي کیده په قتل کي په قاتل باندي قصاص فرض وو او دمقتول اولیاؤ ته د دیت اخستلو یا دمعافئ کولو اختیار حاصل نه وو او په دین موسوي کي دحائضه ښځي سره په کور کي داوسیدو اجازت نه وو غرض دا چه دموسي علیه السلام امت په احکام شاقه مکلف کړي شوي وو.

او دعیسي علیه السلام په دین کي تفریط یعني دحد نه زیاته نرمي وه مثلا شراب حلال وو. دخنزیر غوښه او مرداره حلاله وه، دمشرکانو ښځو سره نکاح کول جائز وو، او په قتل عمد کي قصاص واجب نه وو، بلکه دمقتول په اولیاؤ معافي کول واجب وو، او جامه به دنجاست رسیدو باوجود هم ناپاکه نه ګڼلي کیده او دحائضو سره جماع کول هم جائز وو غرض داچه د عیسيٰ علیه السلام په دین کي دحد نه زیاته نرمي وه او په شریعت محمدي کي چونکه نه دحد نه زیاته سختي ده او نه دحد نه زیاته نرمي ده بلکه په دي کي اعتدال او میانه روي ده نو په دي وجه دصراط مستقیم مصداق درسول پاك صلي الله علیه وسلم شریعت ګرځولي شوی دی.

**دویم مصداق:** دارنګي دصراط مستقیم مصداق داهل سنت والجماعت عقائد دي کوم چه دجبریه او قدریه دعقائدو په مینځ کي وي او دروافضو او خوارجو په مینځ کي وي او دفرقه معطله او فرقه مشبه دعقائدو په مینځ کي اعتدال والاعقائد دي.

ددي تفصیل دادی چه دفرقه قدریه په عقائدو کي افراط دي دقدریه عقدیه داده چه بنده دخپلو افعالو کاسب هم دي او خالق هم دي او حال دادی چه دقران کریم په ایت "والله خلقکم وما تعملون" کي دبنده دخپلو افعالو دخالق کیدو تردید شوی دی او دفرقه جبریه په عقائدو کي تفریط دي دجبریه عقیده داده چه بنده جماد محض دي نه یي په کسب قدرت حاصل دي او نه یي په خلق قدرت حاصل دي یعني بنده نه کوم فعل پیدا کولي شي او نه یي کسب کولي شي ددي دواړو په

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

خلاف داهل سنت واجماعت عقيده داده چه دبنده دپاره قدرت خالقه ثابت نه دي البته قدرت كاسبه ورله ثابت دي يعني بنده اگر چه كوم څيز لره نشي پيدا كولي ليكن كسب يي كولي شي پس دجبريه او قدريه دعقائدو په نسبت داهل سنت والجماعت په عقائدو كي چونكه اعتدال دي نو په دي وجه دصراط مستقيم مصداق داهل سنت والجماعت عقائد اوگرخولي شو

دروافضو په عقائدو كي افراط دي ځكه چه اكثر صحابه كرام يي پريخودلي دي او دشيخينو (ابوبكر او عمر) دامامت نه يي انكار كړي دي او دمسح علي الخفين دجواز نه يي انكار كړي دي او امير معاويه رضي الله عنه او دهغه دملگرو پشان كي تنقيص كوي او بد يي يادوي پس دوئ دعلي رضي الله عنه په محبت او مودت كي دافراد او غلو نه كار اخستلي دي

او خوارجو دعلي رضي الله عنه په محبت كي دتفريط نه كار اخستلي دي ځكه چه دوئ دعلي رضي الله عنه دصحيح طريقي نه وتلي دي دوئ دعلي رضي الله عنه سره جنگ كړي دي او درسول پاك صلي الله عليه وسلم زومانو ته يي كنځل كړي دي او دهغو ئ پشان كي يي گستاخي كړي ده ددي په خلاف داهل سنت والجماعت په دي باندي يقين قائم دي چه تمام صحابه كرام عدول دامت او خيار دامت دي، دشيخينو امامت او خلافت يي هم تسليم كړي دي او درسول پاك صلي الله عليه وسلم دزومانو سره يي محبت هم شته او حق يي گنړلي دي.

دارنگي دفرقه مشبه خلقو الله تعالي لره دمخلوق سره مشابه گرځولي دي او دالله دپاره يي جسم او جهات ثابت كړي دي او فرقه معطله والاوائي چه الله معطل او بيكار دي لكه چه حكماؤ وئيلي دي الله تعالي نه عقل اول صادر شو بيا عقل ثاني صادر شو بيا عقل ثالث صادر شو تردي چه عقل عاشر صادر شو، نو اوس نظام لره عقول عشره چلوي او الله تعالي بيكار معطل دي (نعوذبالله منه) ددوئ په خلاف داهل سنت والجماعت عقيده داده چه الله تعالي دجهت او جسم نه منزه دي او دتمام مخلوقاتو تندي دهغه په قبضه او قدرت كي دي.

**دريم مصداق**.....دصراط مستقيم هغه طريقه دسلوك ده كومه چه محبت او عقل لره جامع ده، خپل ځان لره دافعال ذميمه نه پاكول او باطن لره دردي اخلاقو نه پاكولو ته طريقه دسلوك وئيلي دي يعني په طريقه دسلوك كي محبت او عشق هم كار فرمادي او عقل هم په دي كي دخيل دي نه په دي كي صرف محض دعشق دخل دي او نه يكي محض دعقل دخل دي ځكه چه دعشق نه بغير عقل انسان لره مجذوب گرځوي او محض عقل بغير دعشق نه انسان لره ملحد كوي او دخلاف عقل امورو نه مثلا دعذاب قبر نه يي منكر كوي پس په محبت او عقل دواړو دمشتمل كيدو په وجه په طريقه دسلوك كي چونكه اعتدال دي نو په دي وجه صراط مستقيم مصداق سلوك درست اوگرخولي شول

"وفيه تلميح".....شارح وائي چه دماتن په كلام "الحمدللذي هدانا الي الصراط المستقيم" كي

كفايت دينى كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

دباري تعالي قول "اهدنا الصراط مستقيم "ته اشاره ده او تلميح دي ته وئيلي شي چې ديو کلام په مينځ کې داسې الفاظ ذکر کړي شي په کومو کې چه کومي قصي يا شعر يا قران کوم ايت ته اشاره شوې وي

**********

وَالصَّلٰوةُ عَلٰى مَنْ اُخْتُصَّ بِالْخُلُقِ الْعَظِيْمِ فَتَفْسِيْرُ الصَّلٰوةِ وَاضِحٌ وَقَوْلُهُ عَلٰى مَنْ اُخْتُصَّ كِنَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْبِيْهًا عَلٰى اَنَّ كَوْنَهُ مُخْتَصًّا بِالْخُلُقِ الْعَظِيْمِ مِمَّا تَقَرَّرَ فِي الْاَذْهَانِ حَتّٰى لَا يَنْتَقِلُ الذِّهْنُ مِنْ هٰذَا الْوَصْفِ اِلٰى غَيْرِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَالْخُلُقُ هُوَ مَلَكَةٌ يُصْدَرُ عَنْهَا الْاَفْعَالُ بِسُهُوْلَةٍ وَالْخُلُقُ الْعَظِيْمُ لَهٗ عَلٰى مَا قَالَتْ عَائِشَةُ هُوَ الْقُرْاٰنُ يَعْنِيْ اَنَّ الْعَمَلَ بِالْقُرْاٰنِ كَانَ جِبِلَّةً لَهٗ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ وَقِيْلَ هُوَ الْجُوْدُ بِالْكَوْنَيْنِ وَالتَّوَجُّهُ اِلٰى خَالِقِهِمَا وَقِيْلَ هُوَ مَا اَشَارَ اِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَام بِقَوْلِهٖ صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَاَحْسِنْ اِلٰى مَنْ اَسَاءَ اِلَيْكَ وَالْاَصَحُّ اَنَّ الْخُلُقَ الْعَظِيْمَ هُوَ السُّلُوْكُ اِلٰى مَا يَرْضٰى عَنْهُ اللّٰهُ تَعَالٰى ، وَالْخُلُقُ جَمِيْعاً وَهٰذَا غَرِيْبٌ جِدًّا وَهُوَ تَلْمِيْحٌ اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى :وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ وَهُوَ اِنْ لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْاِخْتِصَاصِ لٰكِنْ لَمَّا كَانَ فِيْ مَحَلِّ الْمَدْحِ اِخْتَصَّ بِهٖ .

**ترجمه**..... درود او سلام دي وي په هغه ذات چا پوري چه خلق عظيم مختص دي، دصلوة تفسير واضح دي او دمصنف قول "علي من اختص" دنبي کريم صلي الله عليه وسلم ذات نه کنايه ده تردي چه په دي خبره تنبيه اوکړي شي چه په رسول پاک صلي الله عليه وسلم پوري دخلق عظيم مختص کيدل دي دهغه څيزونو دجملي نه دي کوم چه ذهنونو ته راغلي وي تردي چه ددي وصف نه علاوه نورو ته ذهن نه منتقل کيږي او خلق عظيم ددې مهارت او صلاحيت نوم دي په کوم سره چه افعال په اسانئ صادر کيږي، او رسول پاک صلي الله عليه وسلم خلق عظيم په قول دعائشه رضي الله عنها سراسر قران دي يعني بغير دتکلف نه عمل کول دنبي کريم صلي الله عليه وسلم فطرت ګرځيدلي وو. وئيلي شوی دی چه دنبي کريم صلي الله عليه وسلم خلق عظيم په دنيا او اخرت کې سخاوت کول دي او ددي دواړو خالق طرف ته متوجه کيدل دي، وئيلي شوی دی درسول الله دخلق عظيم نه مراد هغه څيز دي کوم ته چه هغه پخپله اشاره کړي ده چه "څوک تاسره تعلق ختموي او ته ورسره تعلق قائموي او چه څوک په تا باندي ظلم کوي او ته ورته معافي کوي او څوک چه تاسره بد سلوکي کوي او ته دهغه سره ښه سلوک کوي، ليکن زياته صحيح خبره داده چه خلق عظيم په هغې لاري دتلو نوم دي په کومي باندي دتلو چه الله تعالي او مخلوق راضي کيږي او دا خبره انتهائي نادره ده. او دماتن دا قول چه دباري تعالي قول "وانك لعلي خلق عظيم" ته په دي کې اشاره ده او دباري تعالي قول اګر چه په اختصاص باندي دلالت نه کوي ليکن دا په محل دمدح کې

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دي نو په دي وجه رسول الله صلي الله عليه وسلم پوري دا وصف مختص شو

**تشريح**..... ملاجيون وائي چه صلوة تفسير واضح دي كه وضاحت كول مو مطلوب وي نو زمونږ كتاب نبراس التهذيب كتبلي شئ

"وقوله علي من " الخ، شارح وائي چه دماتن په عبارت كي "من اختص بالخلق العظيم" كي باء په مختص داخل ده نه چه په مختص به باندي يعني خلق عظيم مختص دي او "من اختص" يعني درسول الله صلي الله عليه وسلم ذات والاصفات مختص به دي مطلب دادی چه دخلق عظيم وصف په رسول الله پوري خاص دي يعني په خلق عظيم باندي صرف رسول الله متصف دي او دهغه نه علاوه بل څوك په هغي باندي متصف شوي نه دي او نه به متصف شي

**فائده**..... دلته باء په مختص به باندي داخل منل يعني خلق عظيم مختص به گرځول درست نه دي ځكه چه په دي صورت كي خلق عظيم مختص به ده او ذات درسول الله صلي الله عليه وسلم مختص دي مطلب به دا وي چه رسول الله په خلق عظيم باندي مختص دي يعني صرف دهغه په ذات مبارك كي دخلق عظيم وصف موندلي شي او دهغه نه علاوه په بل چا كي نشي موندلي حال دادی چه دا قول سراسر غلط دي بلكه حقيقت دادی چه دنبي كريم صلي الله عليه وسلم په ذات كي دخلق عظيم سره سره نور هم بي شميره بشكلي صفات موندلي شي، الغرض، خلق عظيم درسول الله امتيازي وصف دي او په دي كي ورسره بل هيڅوك شريك نه دي. "من اختص كناية"الخ، شارح وائي چه دماتن عبارت "من اختص بالخلق عظيم " درسول الله صلي الله عليه وسلم دذات گرامي نه كنايه ده يعني دمن اختص نه ذات درسول پاك صلي الله عليه وسلم مراد دي

"تنبيها" الخ، ملا جيون وائي چه ماتن درسول الله صلي الله عليه وسلم اسم گرامي صراحتا نه دي ذكر كړي ددي دپاره چه خلقو ته دا معلومه شي چه دخلق عظيم په رسول الله پوري مختص كيدل دخلقو په ذهنونو كي داسي كلك شوی دی چه دوصف بيطنولو نه پس ذهن پخپله درسول الله ذات طرف ته منتقل كيږي او بل كوم انسان ته نه منتقل كيږي پس هر كله چه په خلق عظيم وصف سره درسول الله نه علاوه بل چاته ذهن نه منتقل كيږي نو صراحتا درسول الله صلي الله عليه وسلم اسم گرامي ذكر كولو ته ضرورت پاتي نشو

"والخلق" الخ، دلته شارح دخلق تعريف ذكر كوي حاصل يي دادی چه خلق هغه ملكي او كيفيت راسخه او مهارت او صلاحيت ته وئيلي شي دكوم نه چه افعال په سهولت صادريږي او كه دا كيفيت په نفس كي راسخ نه وي نو ديته حالي وئيلي شي لكه دشرمندگئ په وخت كي دچا په مخ باندي سرخي راتلل يو وختي حالي څيز دي

"والخلق عظيم" الخ، دلته شارح په دي عبارت كي درسول الله دخلق عظيم مصداق بيانوي او په

كفايت دينى كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

دي کې دعلماؤ يو څو اقوال دي.

(۱)..... دعائشه رضي الله عنها بيان دي فرماني چه درسول الله صلي الله عليه وسلم خلق عظيم په قران باندي عمل کول دي او بغير دتکلف نه په قران عمل کول دهغوئ فطرت او عادت گرځيدلي دي حاصل دادی چه څه به په قران کي وو رسول الله به وربانديي عمل کولو او په څه چه به رسول الله عمل کولو هغه به په قران کي وو الغرض عمل بالقران په رسول الله صلي الله عليه وسلم پوري مختص دي.

(۲)..... درسول الله خلق عظيم په دنيا او اخرت کي سخاوت او انابت الي الله دي رسول الله صلي الله عليه وسلم په دنيا کي دعلم او دين او مال سخاوت کړي دي او په اخرت کي به انشاء الله په شفاعت او حوض کوثر کي سخاوت کوي.

(۳) درسول الله دخلق عظيم نه مراد هغه څيز دي کوم چه هغه پخپله ژبه فرمائيلي وي يعني "صل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن الي من اساء اليك" حاصل دادی چه دتعلقاتو قطع کونکي سره تعلق ساتلو او ظالم ته معافي کولو او د بد سلوکي کونکي سره ښائسته سلوک کولو نوم خلق عظيم دي.

(۴)..... په قول دشارح صحيح خبره داده چه خلق عظيم په هغي لاري دتلو نوم دي په کومي باندي دتلو چه خالق او مخلوق راضي کيږي ليکن دا خبره انتهائي نايابه ده اوس چه څوک په دي باندي متصف وي هغه به قابل دمدح وي

"وهذا تلميح" الخ، شارح فرمائي چه دماتن په قول "علي من اختص بالخلق عظيم" کي دباري تعالي ارشاد "وانك لعلي خلق عظيم" ته اشاره ده.

"وهو ان لم يدل" الخ، دا عبارت ديو مقدر سوال جواب دي تقرير دسوال دادی چه ستاسو دا قول چه دماتن قول "علي من اختص بالخلق عظيم" سره "انك لعلي خلق عظيم" ته تلميح ده دا قول درست نه دي ځکه چه په متن کي خو وئيلي شوی دی چه خلق عظيم په ذات درسول الله پوري مختص دي يعني په متن کي داختصاص دعوي شوي ده مګر دباري تعالي قول "وانك لعلي خلق عظيم" خو د رسول الله په خلق عظيم متصف کيدو دلالت کوي ليکن په مختص کيدو دلالت نه کوي غرض دا چه په متن کي دعوي داختصاص شوي ده او دالله تعالي قول خو په اتصاف دلالت کوي او په اختصاص يې نه کوي نو بيا دماتن قول دباري تعالي دي قول طرف ته څرنګه تلميح کولي شي ددي جواب دادی چه دباري تعالي قول "انك لعلي خلق عظيم" په مقام دمح کي واقع دي يعني کله چه مشرکانو دمکي رسول الله صلي الله عليه وسلم ته دليونې نسبت اوکړو نو الله تعالي په سياهي او قلم او ليکلي شوو څيزونو قسم اوکړو او وې فرمائيل "ماانت بنعمت ربك بمجنون" وان

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

لك لاجرا غير ممنون" وانك لعلي خلق عظيم".

بهر حال په دي جملو کي الله تعالي خپل رسول ته تسلي ورکړي ده او په دي کي يې دخپل رسول مدح کړي ده او په خاص طور دچا مدح چه په داسي خوبئ باندي وکړي شي کومه چه دممدوح نه علاوه په بل چا کي موجود نه وي پس په خلق عظيم سره په خاص طور سره درسول الله مدح کول دي دا ددي خبري دليل دي چه خلق عظيم په رسول الله پوري مختص دي پس هر کله چه په قريني دمقام دمدحي سره دا خبره معلومه شوه چه دباري تعالي قول "وانك لعلي خلق عظيم" هم په ذات درسالت پوري دخلق عظيم په مختص کيدو دلالت کوي نو دماتن قول بلاتکلف دباري تعالي قول ته تلميح کونکي دي خکه چه اوس دماتن قول او دباري تعالي قول دواړه په ذات درسالت پوري دخلق عظيم په مختص کيدو دلالت کوي.

**********

وَعَلٰى اٰلِهِ الَّذِيْنَ قَامُوْا بِنُصْرَةِ الدِّيْنِ الْقَوِيْمِ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ عَلٰى مَنْ اُخْتُصَّ وَالْاَوْلٰى اَهْلُ بَيْتِهٖ اَوْ عِتْرَتِهٖ اَوْ كُلُّ مُؤْمِنٍ تَقِيٍّ وَهُوَ الْاَنْسَبُ هٰهُنَا لِاَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِذِكْرِ الْاَصْحَابِ فِي الصَّلٰوةِ فَكَانَ الْاَوْلٰى هُوَ التَّعْمِيْمُ وَ الدِّيْنُ هُوَ وَضْعٌ اِلٰهِيٌّ سَائِقٌ لِذَوِي الْعُقُوْلِ بِاخْتِيَارِهِمِ الْمَحْمُوْدِ اِلَى الْخَيْرِ بِالذَّاتِ وَهُوَ يَشْمَلُ الْعَقَائِدَ وَالْاَعْمَالَ وَيُطْلَقُ عَلٰى كُلِّ دِيْنٍ، وَ الْاِسْلَامُ هُوَ الدِّيْنُ الْمَخْصُوْصُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعَلَّ فِيْ وَصْفِهٖ بِالْقَوِيْمِ اِشَارَةً اِلَيْهِ لِاَنَّ دِيْنَ الْاِسْلَامِ هُوَ الْمَوْصُوْفُ بِالْاِسْتِقَامَةِ.

**ترجمه** .... او درسول الله صلي الله عليه وسلم په ال کي دي په هغه خلقو درود او سلام وي چاچه دمضبوط دين مدد کولو ته ملاترلي وه دا عبارت دماتن په قول "علي من اختص" باندي عطف دي او دال نه مراد دنبي کريم صلي الله عليه وسلم اهل بيت دي او يا ورنه مراد دهغه اولاد دي او يا ورنه هر متقي مومن مراد دي او دلته همدا معني زياته مناسب ده خکه چه مصنف دصلوة په موقعه کي داصحابو په ذکر کولو پسي نه دي ورپسي شوي لهذا عام مفهوم مراد کول ډير بهتر دي او دين يوقانون الهي دي کوم چه ذي عقل خلقو لره ددوئ دقابل قدر او اختيار او قدرت په ذريعه خير بالذات طرف ته رسوي خو دين عقائدو او اعمالو دواړو ته شامل دي او په هر دين يې اطلاق کيږي ليکن اسلام هغه دين دي کوم چه درسول الله صلي الله عليه وسلم دپاره خاص دي البته ددين په صفت کي په قويم صفت راوړلو کي دديته اشاره ده. خکه چه صرف اسلامي دين په استقامت او داعتدال په صفت متصف دي

**تشريح** "عطف"، شارح واني وعلي اله،متن په علي من اختص بالخلق عظيم باندي عطف دي "والال الخ" په دي عبارت کي ملاجيون دال مصداق متعين کوي حاصل يې دادی چه دنبي دال په

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مصداق کي دري احتمالات دي، اول دنبي دال نه مراد دنبي کريم صلي الله عليه وسلم اهل بيت دي يعني دهغه ازواج مطهرات ورنه مراد دي، دويم يا ددينه درسول الله صلي الله عليه وسلم اولاد مراد دي. دريم او يا ددينه ال دنبي مراد دي چه هر مومن متقي دي ليکن دلته هر متقي مومن مراد کول زيات مناسب دي ځکه چه ماتن د درود او سلام په موقعه دصحابه کرامو ذکر نه دي کړي او حال دادی چه صحابه کرام هم د درود و سلام مستحقين دي پس دنبي دال نه داسي عام مفهوم مراد کول زيات بهتر دي کوم چه اهل بيتو او تولو صحابوو ته شامل وي.

والدين الخ، دلته ملاجيون د دين تعريف ذکر کوي حاصل يې دادی چه "الدين هو وضع الهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود الي الخير بالذات" دخير بالذات نه مراد رضا الهي ده يا ديدار الهي دي ځکه چه بالذات او بلا واسطه رضا او دهغه ديدار خير دي په دي حالت کي به ددين تعريف داسي وي چه دين يو داسي قانون دي کوم چه دالله تعالي دطرف نه وضع شوی دی او کوم چه ذوي العقول ددوئ دقدرت او اختيار په ذريعه رضا الهي يا ديدار الهي ته رسوي حاصل دادی چه قانون الهي اختيارل او په دي باندي عمل کول دالله د خوشحالولو او دهغه د ديدار سبب دي.

وهو يشمل الخ، ملاجيون وائي چه دين عقائد او اعمالو دواړو ته شامل دي او په هر دين يې اطلاق کيږي لکه دين موسوي او دين عيسوي ليکن اسلام هغه دين دي کوم چه درسول الله صلي الله عليه وسلم پوري خاص دي غرض دا چه دين عام دي او اسلام خاص دي.

ولعل في وصفه بالقويم، الخ، دلته شارح جواب ديوسوال مقدره کوي سوال دادی کله چه ددين اطلاق په هر دين باندي کيږي نو دماتن دقول "وعلي اله الذين قاموا بنصرة الدين" مطلب به دا وي چه درسول الله صلي الله عليه وسلم ال دهر دين مددګاران دي او حال دادی چه معامله داسي نه ده بلکه ال رسول صرف دمحمد صلي الله عليه وسلم ددين مدد ګاران دي نو شارح ددي جواب کوي او وائي چه ماتن چه ددين صفت قويم ذکر کړي دي او دقويم معني مستقيم او معتدل ده او دا خبره مخکي تيره شوي ده چه په اعتدال او استقامت صرف اسلام دين موصوف دي او که داسي نه وي نو په نورو دينونو کي افراد دي يا تفريط دي پس دين لره دماتن په قويم صفت موصوف کولو کي دي خبري ته اشاره ده چه په متن کي ددين نه مراد اسلام دي او شريعت محمدي دي او کله چه په متن کي ددين نه اسلام مراد دي نو ال رسول والا به دهر دين نصرت کونکي نه لازميږي.

**********

ثُمَّ اِعْلَمْ اَنَّ اُصُوْلَ الْفِقْهِ لَهُ حَدٌّ اِضَافِيٌّ وَحَدٌّ لَقَبِيٌّ وَغَايَةٌ وَمَوْضُوْعٌ وَلَمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ طَوَيْنَاهُ عَلَى غَرِّهٖ وَلٰكِنْ لَا بُدَّ هٰهُنَا مِنْ اَنْ يُّعْلَمَ اَنَّ عِلْمَ اُصُوْلُ الْفِقْهِ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ اِثْبَاتِ الْاَدِلَّةِ لِلْاَحْكَامِ فَمَوْضُوْعُهُ عَلَى الْمُخْتَارِ هُوَ الْاَدِلَّةُ وَالْاَحْكَام جَمِيْعاً اَلْاَوَّل مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مُثْبَتٌ.

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

**ترجمه** :.... بيا ښه غور اوکړئ چه داصول فقه يو تعريف اضافي دي او بل تعريف يې لقبي دي او يو يې غرض دي او يوه يې موضوع ده چونکه ماتن ددي څيزونو ذکر نه دي کړې نو په دي وجه يې مونږ هم نه ذکر کوو ليکن دلته دومره خبره ياد ساتئ چه اصول فقه يو داسې علم دي په کوم کې چه دشرعيه دلائلو نه داحکامو ثابتولو متعلق بحث کيږي چنانچه ددي موضوع بنا په قول مختار د دلائلو او احکامو مجموعه ده. اول خو په دي لحاظ سره چه دا مثبت دي او دويم په دي لحاظ سره چه مثبت دي

**تشريح**..... ثم اعلم الخ، ملاجيون وائي دهر يو فن دکتاب شروع کولو دپاره دهغه فن تعريف. غرض، او موضوع بيانول ضروري دي او پيش نظر کتاب نورالانوار چونکه داصول فقه سره تعلق لري نو داصول فقه دوه تعريفونه دي يو تعريف يې اضافي دي او دويم تعريف يې لقبي دي او يو يې غرض دي او يوه يې موضوع ده پس ماتن يعني صاحب دمنار چونکه دا څيزونه نه دي ذکر کړي نو په دي وجه يې مونږ هم ذکر اونکړو ليکن ددي مبادياتو تذکره په مقدمه کې تيره شوې ده هلته يې کتلې شئ.

ولکن لابد الخ، يعني دلته دومره خبره په ذهن کې اوساتئ چه اصول فقه يو داسې علم دي په کوم کې چه د ادله داحکامو دمثبت کيدو متعلق بحث کيږي يعني په دي کې دهغه څيز نه بحث کيږي چه دلائل داحکامو دپاره مثبت دي او احکام د ادله نه څرنګه ثابتيږي ددينه په دي علم کې بحث کيږي

"فموضوعه" الخ، داصول فقه دموضوع باره کې دري اقوال دي اول صرف دلائل ددي علم موضوع ده دويم صرف احکام ددي علم موضوع ده. دريم د دلائلو احکامو مجموعه ددي علم موضوع ده په دي اقوالو کې دريم قول مختار دي ليکن په دي باندي دا اعتراض راځي هر کله چه داصول فقه موضوع مجموعه د دلائلو او احکامو ده نو بيا خو په موضوع کې تعدد راغي يعني داصول فقه دوه موضوعات شول چه يو دلائل دي او دويم احکام دي او چونکه تعدد دموضوع دلالت کوي په تعدد دعلم باندي نو په دي وجه باندي به اصول فقه د دوه علمونو نوم شي او حال دادی چه دا خبره غلطه ده ددي اعتراض جواب دادی چه تعدد دموضوع په تعدد دعلم په هغه وخت کې دلالت کوي کله چه دموضوع په مينځ کې ذات په اعتبار سره تغاير وي او حال دادی چه دلته د دلائلو او حکامو په مينځ کې ذات په اعتبار سره اتحاد دي اګر چه فرق اعتباري دي او ددي دواړو په مينځ کې ذات په اعتبار سره اتحاد په داسې شان دي چه دلته په موضوع کې اثبات ملحوظ دي او اثبات مصدر دي او مصدر کله دفاعل په معني راځي او کله دمفعول په معني راځي پس په دلائلو کې اثبات مثبت دي يعني دفاعل په معني کې معتبر دي او په احکامو کې مثبت دي يعني دمفعول په معني معتبر دي يعني دلائل ثابتونکي دي او احکام ددينه ثابتولي شي پس هر کله چه اثبات په دواړو کې ملحوظ دي نو دوئ دواړه متحد بالذات شول اګر چه فرق پکې اعتبار دي او هر کله چه دلائل او

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

احکام دواړه متحد بالذات دي نو تعدد دموضوع نه لازميږي او هر کله چه تعدد دموضوع نه لازميږي نو تعدد دعلم هم لازم نشو

**********

## اصول دشريعت دري دي

وَالْمُصَنِّفُ ذَكَرَ اَحْوَالَ الْاَدِلَّةِ فِيْ صَدْرِ الْكِتَابِ وَاَحْوَالَ الْاَحْكَامِ فِيْ اٰخِرِهٖ بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْهَا فَقَالَ اِعْلَمْ اَنَّ اُصُوْلَ الشَّرْعِ ثَلَاثَةٌ وَالْاُصُوْلُ جَمْعُ اَصْلٍ وَهُوَ مَايَبْتَنِيْ عَلَيْهِ غَيْرُهٗ وَالْمُرَادُ بِهَا هٰهُنَا الْاَدِلَّةُ وَالشَّرْعُ اِنْ كَانَ بِمَعْنَى الشَّارِعِ فَاللَّامُ فِيْهِ لِلْعَهْدِ اَيِ الْاَدِلَّةِ الَّتِيْ نَصَبَهَا الشَّارِعُ دَلِيْلًا وَاِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَشْرُوْعِ فَاللَّامُ فِيْهِ لِلْجِنْسِ اَيْ اَدِلَّةِ الْاَحْكَامِ الْمَشْرُوْعَةِ وَالْاَوْلٰى اَنْ يَّكُوْنَ الشَّرْعُ اِسْمًا لِلدِّيْنِ فَلَا يَحْتَاجُ اِلَى التَّاْوِيْلِ وَاِنَّمَا لَمْ يَقُلْ اُصُوْلُ الْفِقْهِ لِاَنَّ هٰذِهِ الْاُصُوْلَ كَمَا اَنَّهَا اُصُوْلُ الْفِقْهِ فَكَذَالِكَ هِيَ اُصُوْلُ الْكَلَامِ اَيْضًا.

مصنف چه هر کله دکتاب په اوله حصه کي دکتاب احوال او په اخري حصه کي داحکامو احوال ذکر کړل نو وېي فرمائيل چه په دي خبره ښه خان پوهه کړئ چه دشريعت اصول دري دي. اصول داصل جمع ده او اصل داسي شي وي په کوم چه دبل څيز بنياد ايخودلي شي خو دلته داصول نه دلائل مراد دي او شرع لفظ اګر چه دشارع په معني ده خو په دي کي الف لام عهدي دي يعني هغه دلائل مراد دي کومو ته چه شارع د دليل حيثيت ورکړي دي او که شرع دمشروع په معني شي نو په دي کي به الف لام دجنس دپاره وي يعني دلائل داحکام مشروعه خو بهتره داده چه شرع ددين اصل وګرځي تردي چه هيڅ قسم تاويل کولو ته ضرورت پاتي نشي او مصنف اصول فقه ذکر نکړل ځکه چه دا اصول څرنګه چه دفقي اصول دي نو دارنګي دعلم کلام اصول هم دي

**تشريح** "والمصنف ذكر"الخ، ملاجيون وائي بنا په مذهب مختار داصول فقه موضوع دوه څيزونه دي اول دلائل او دويم احکام او د ټولو نه مخکي چونکه دموضوع احوال ذکر کولي شي نو په دي وجه ماتن په اول دکتاب کي د دلائلو احوال ذکر کړل او بيا ددي دذکر کولو نه پس يې دکتاب په اخر کي د احکامو حالات بيان کړل

"فقال اعلم ان اصول الشرع"الخ، چنانچه ماتن اوفرمائيل داسلامي شريعت اصول دري دي

والاصول، الخ، شارح داصول لفظ تحقيق کوي او فرمائي چه اصول جمع داصل ده او داصل لغوي معني بنياد دي ليکن دلته داصول نه دلائل مراد دي او قرينه په دي باندي سياق دي يعني راتلونکي عبارت په دي باندي قرينه ده ځکه چه کتاب او سنت او اجماع د امت دلائل وي او د دلائل مراد کولو دويمه وجه دا هم ده چه دعلم مسائل په دلائلو باندي بند وي

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

"والشرع ان كان" الخ، شارح د "الشرع" لفظ تحقيق كوي حاصل يې دادی چه په الشرع لفظ كي دري احتمالات دي، اول شرع مصدر دي دشارع اسم فاعل په معني دي لكه چه عدل دعادل په معني دي، او په الشرع كي الف لام دعهد دپاره دي او معهود نبي كريم صلي الله عليه وسلم دي دعبارت مطلب به دا وي يعني هغه دلائل كومو لره چه شارع عليه السلام دليل ګرځولي وي الشرع مصدر دي او دالمشروع اسم مفعول په معني دي او الف لام دجنس دپاره دي حاصل دمعني به دا وي چه دلائل داحكام مشروع دري دي

"والاولي" الخ، ملاجيون وائي بهتره داده چه دلته الشرع په مصدري معني نه وي بلكه ددين اسم جامد وي او الف لام دعهد دپاره شو نو په دي صورت كي به د الشرع نه دين قويم يعني زمونږ دپيغمبر صلي الله عليه وسلم دين مراد شي او مطلب به دا وي چه دلائل دشريعت دري دي ددي دريم احتمال دبهترو الي وجه داده چه په سابقه دواړو احتمالونو كي مصدر لره په معني دفاعل او يا په معني دمفعول اخستلو كي ارتكاب دمجاز ته ضرورت راځي او الشرع چه ددين اسم جامد اوګرځولي شي نو په دي صورت كي هيڅ قسم تاويل ته ضرورت نه پاتي كيږي او كلام لره چونكه دمجاز وغيره دتاويل نه محفوظ ساتل بهتر دي په نسبت دهغه كلام په كوم كي چه دمجاز تاويل ته ضرورت راشي نو په دي وجه دريم احتمال بهتر دي

"وانما لم يقل" الخ، صاحب دنور الانوار وائي ماتن داصول فقه په څاي اصول شرع په دي وجه فرمائيلي دي كتاب او سنت او اجماع چه څرنګه داصول فقه دلائل دي نو دارنګي دعلم كلام اصول هم دي او شرع لفظ احكام نظريه يعني علم كلام او احكام عمليه يعني اصول فقه دواړو ته شامل دي او فقه دمتاخرينو په نزد صرف احكام عمليه ته شامل دي نه چه احكام نظريه يعني علم كلام ته نو په دي وجه مصنف داصول الشرع په څاي اصول الفقه اووئيل دلته دا شبه كيدي شوه چه كتاب او سنت او اجماع په خاص طور سره دفقه اصول دي نه چه دعلم كلام او حال دادی چه دا قول غلط دي او دا څكه څرنګه چه دا دري واړه دفقه اصول دي نو دارنګي په علم كلام اصول هم دي نو ددي وهم دختمولو دپاره مصنف اصول الشرع لفظ اوفرمائيلو او اصول الفقه يې اونه وئيل

**********

اَلْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَاِجْمَاعُ الْاُمَّةِ بَدَلٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ اَوْ بَيَانٌ لَهٗ وَالْمُرَادُ مِنَ الْكِتَابِ بَعْضُ الْكِتَابِ وَهِيَ مِقْدَارُ خَمْسِ مِائَةِ اٰيَةٍ لِاَنَّهٗ اَصْلُ الشَّرْعِ وَالْبَاقِيْ قِصَصٌ وَنَحْوِهَا وَ هٰكَذَا اَلْمُرَادُ مِنَ السُّنَّةِ بَعْضُهَا وَهِيَ مِقْدَارُ ثَلَاثَةِ اٰلَافٍ عَلٰى مَا قَالُوْا وَالْمُرَادُ بِاِجْمَاعِ الْاُمَّةِ اِجْمَاعُ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشَرَفِهَا وَكَرَامَتِهَا سَوَاءٌ كَانَ اِجْمَاعُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ اَوِ اِجْمَاعُ عِتْرَةِ الرَّسُوْلِ اَوِ اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ اَوْ نَحْوِهِمْ.

كتاب او سنت او اجماع دامت ده دا عبارت بدل دي دثلاثة نه او يا بيان دي ددي دپاره او دكتاب نه

كفايت دينى كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

دکتاب بعضي حصه مراد ده او هغه مقدار دپنځه سوه ایتونو دي څکه چه همدا مقدار په قران کې بنیاد دشریعت اسلامیه دي او باقي قران قصص او امثال وغیره دي، همدارنګي دسنت نه دسنت بعضي حصه مراد ده او دا حصه په قول دعلماء کرامو تقریبا دري زره احادیثو مقدار دي، او دنبي کریم صلي الله علیه وسلم دامت دعزت او شرافت په وجه داجماع نه مراد دامت اجماع ده برابره خبره ده چه دا اجماع داهل مدینه وي او که دخاندان درسالت وي او که دصحابه کرامو وي او که ددوی پشان دنورو خلقو وي

**تشریح**..."بدل من الثلاثة" الخ، شارح واني چه دمتن عبارت "الکتاب والسنة واجماع الامة" لفظ دثلاثة نه بدل دي او یا ددي دپاره عطف بیان دي په دي دواړو صورتونو کي به ترجمه داسي وي اصول دشریعت اسلامیه دري دي یعني کتاب، سنت، او اجماع دامت

"والمراد" الخ، ددي خبري خیال ساتي چه دکتاب نه مراد پوره قران نه دي بلکه دقران پاك هغه پنځه سوه ایتونه مراد دي په کومو چه داحکامو بنیاد پروت دي او ددي پنځه سوه ایتونو نه علاوه باقي ایتونه دقران په قصص او امثال مشتمل دي، دارنګي دسنت نه مراد داحادیثو تمامه ذخیره نه ده بلکه هغه دري زره احادیث ورنه مراد دي دکومو سره چه داحکام شرعیه تعلق دي، او دامت داجماع نه مراد دنبي کریم صلي الله علیه وسلم دامت اجماع ده او دامت نه مراد هم مطلق امت نه دي بلکه دامت صالح مجتهدینو اجماع مراد ده او ددي سبب ددي امت شرافت او عزت دي یعني ددي امت دعزت او شرافت په وجه صرف ددي امت اجماع معتبر ده او په سابقه امتونو کي دهیڅ یو امت اجماع لره اعتبار نه دي ورکړي شوي

سواء کان الخ. شارح وایي چي په امت لفظ کي دي ته اشاره ده چي د امت محمدي دمجتهدینو اجماع معتبره ده چي برابره ده چي د صحابه کرامو دزماني اجماع وي اوکه د اهل مدینه وي ، درسالت دخاندان سره دمتعلق خلقو وي اوکه د تابعینو وي اوکه د هري زماني دخلقو وي

**********

وَالْاَصْلُ الرَّابِعُ اَلْقِيَاسُ اَيِ الْاَصْلُ الرَّابِعُ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ هُوَ اَلْقِيَاسُ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْ هٰذِهِ الْاُصُوْلِ الثَّلٰثَةِ وَ كَانَ يَنْبَغِيْ اَنْ يُقَيِّدَهُ بِهٰذَا الْقَيْدِ كَمَا قَيَّدَهُ فَخْرُ الْاِسْلَامِ وَغَيْرُهُ لِيُخْرِجَ الْقِيَاسَ الشِّبْهِيَ وَالْعَقْلِيَ وَلٰكِنَّهُ اِكْتَفٰى بِالشُّهْرَةِ فَنَظِيْرُ الْقِيَاسِ الْمُسْتَنْبَطِ مِنَ الْكِتَابِ قِيَاسُ حُرْمَةِ اللِّوَاطَةِ عَلٰى حُرْمَةِ الْوَاطِيْ فِيْ حَالَةِ الْحَيْضِ بِعِلَّةِ الْاَذٰى الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى : وَ لَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ وَ نَظِيْرُ الْقِيَاسِ الْمُسْتَنْبَطِ مِنَ السُّنَّةِ قِيَاسُ حُرْمَةِ تَفَاضُلِ الْجَصِّ وَالنَّوْرَةِ بِعِلَّةِ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ عَلٰى حُرْمَةِ الْاَشْيَاءِ السِّتَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ : اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرُ

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مَثَلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبٰوا و نَظِيْرُ الْقِيَاسِ الْمُسْتَنْبَطِ مِنَ الْإِجْمَاعِ بِعِلَّةِ الْجُزْئِيَّةِ وَالْبَعْضِيَّةِ.

او څلورم دليل قياس دي يعني د دري واړه دلائلو نه پس داحكام شرعيه څلورم دليل قياس دي هغه قياس كوم چه ددي دري واړو دلائلو نه ماخوذ وي. مناسب خو دا وه چه مصنف القياس په داسي قيد مقيد كړي وي په كوم قيد چه فخرالاسلام بزدوي او دهغه نه علاوه نورو مصنفينو مقيد كړي دي ددي دپاره چه قياس شبهي او قياس عقلي دقياس دتعريف نه خارج شي ليكن مصنف په شهرت اكتفا كړي ده پس دهغه قياس يو نظير كوم چه دكتاب الهي نه ماخوذ وي دادي په وجه په حرمت دوطي په حالت دحيض كي قياس كول دي په حرمت د لواطت كوم چه دالله تعالي دقول "ولاتقربوهن حتي يطهرن" نه مستفاد دي او دهغه قياس نظير كوم چه دسنت نبوي نه ماخوذ دي په وجه دعلت دقدر او جنس حرمت دتفاضل دجص او نورو دي چه دا يې قياس كړي دي په هغه اشياء سته كوم چه دنبي كريم صلي الله عليه وسلم دقول "الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربوا" نه مستفاد دي. او دهغه قياس نظير كوم چه داجماع دامت نه ماخوذ وي علت دجزئيت او بعزيت په وجه دمزنيه دمور په حرمت دخپلي موطوني وينځي دمور حرمت قياس كول دي كوم چه داجماع نه مستفاد دي

**تشريح** ملاحيون دمذكوره دري دلائلو نه پس داحكام شرعيه څلورم دليل قياس ذكركوي او دقياس نه مراد قياس شرعي دي او دديسه مراد هغه قياس دي كوم چه دمذكوره دري واړه دلائلو نه ماخوذ او مستنبط وي

"وكان ينبغي ان يقيده" الخ: شارح دلته په مصنف باندي يو اعتراض نقل كوي او په "لكن اكتفى بالشهرة" عبارت كي ددي جواب ذكر كوي اعتراض دادي چه دقياس څلور قسمونه دي. اول **قياس شرعي** دويم قياس لغوي. دريم قياس شبهي. څلورم قياس عقلي

قياس شرعي دسه وئيلي شي كوم چه دكتاب الله يا حديث رسول يا اجماع نه ماخوذ وي

**قياس لغوي:** هغه قياس دي. په كوم كي چه دبيو سره دخاي نه بل طرف ته دعلت مشتركه په وجه متعدي كول دي لكه چه خمر لفظ دمخامره عقل دعلت په وجه دتمامو حرامو اشياؤ دپاره استعمالبري

**قياس شبهي** دسه وئيلي شي چه دعلت په مسكلت في الصورت به وجه حكم دبيو صورت نه بل صورت ته متعدي كيږي لكه چه يو كس دقعده خير به حده فرضيت داستدلال كولو په حال كي اووائي چه قعده خر خوكه به شكل و صورت كي دقعده اولي پس ده قعده اولي فرض به ده

كفايت ديني كتب خانه ټيلي گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

لهذا قعده اخر به هم فرض نه وي

**قياس عقلي**..... ديو څو داسي مقدماتو نه مرکب وي دکومو دتسليمولو نه پس چه ديو بل قول تسليمول لازميږي لکه "العالم متغيروکل متغير حادث" دتسليمولو نه پس دعالم حادث تسليمول لازميږي، پس هر کله چه دقياس څلور قسمونه دي او دلته صرف يو قسم يعني شرعي قياس مراد دي نو دقياس دباقي دري وارو قسمونو دپاره دقياس دتعريف نه دخارجولو دپاره په متن کي په عبارت "المستنبط من هذه الاصول الثلاثة" په قيد مقيد کول پکار وو، لکه چه فخر الاسلام بزدوي او نورو مصنفينو هم مقيد کړي دي.

لکنه اکتفي الخ، دمصنف صاحب منار دطرفه شارح د عذر بيانولو په طريقه فرمائي چه مصنف په شهرت باندي په اکتفاء کولو سره قياس لره په مذکوره قيد نه دي مقيد کړي يعني تول خلق په دي خبره خبردار دي چه داصول فقه په کتابونو کي دقياس نه شراعي قياس مراد دي او بل کوم قياس ورنه مراد نه دي لهذا ددي قيد ذکر کول او نه ذکر کول دواړه يو برابر دي چنانچه دلته دقياس په لفظ سره قياس شرعي ته ذهن منتقل کيږي او بل کوم قياس ته نه منتقل کيږي.

"فنظير القياس"الخ، چونه دقياس نه شرعي قياس مراد دي او قياس شرعي خو هغه وي کوم چه داصول ثلاثه نه ماخوذ وي نو په دي وجه شارح د دي دري وارو نظائر بيانوي چنانچه دهغه قياس نظير کوم چه دکتاب الله نه ماخوذ وي دادی چه په حالت دحيض کي جماع کولو حرمت په نص دکتاب "يسئلونك عن المحيض قل هو اذي فاعتزلوا النساء في المحيض فلا تقربوهن حتي يطهرن" (البقره) نه ثابت دي.....ددي ايت نه معلومه شوه چه په حالت دحيض کي دجماع دحرمت علت اذي يعني ګندګي ده او دا علت په لواطت کي هم موجود دي. ځکه چه محل دلواطت يعني دبر دفرث او نجاست غليظه محل دي، پس هر کله چه په لواطت اوپه حالت دحيض کي په جماع کولو دواړو کي علت اذي او ګندي شريك دي نو په حالت دحيض کي په جماع کولو په حرمت باندي په قياس کولو سره به لواطت هم حرام وي

غرض دا چه په حالت دحيض کي دجماع حرمت په نص دکتاب ثابت دي او حرمت دلواطت په قياس ثابت دي، او دهغه قياس نظير کوم چه دحديث نه ماخوذ وي دادی چه په حديث کي دشپږو څيزونو په بيع کي دتفاضل حرمت ثابت دي او هغه شپږ څيزونه دادي، غنم، وربشي، کجوري، مالګه، سره زر، سپين زر او داحنافو په نزد دحرمت علت قدر او جنس دي کوم چه درسول الله دقول "الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربوٰ" نه مستفاد دي،او دا علت چونکه په جس او نوره کي هم موجود دي لهذا په قدر او جنس يعني په علت دربوي کي دشرکت په وجه دجس او نوره په بيع کي هم تفاضل حرام دي نو په دي شان سره دجس او نوره په بيع کي دتفاضل حرمت دمذکوره څيزونو په بيع

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کې دتفاضل په حرمت قیاس کړې شوی دی ، حاصل دادی چه په شپږو څیزونو کې دتفاضل حرمت خو په حدیث ثابت دي مګر په جس او نوره کې دتفاضل حرمت قیاس ثابت دي، او دهغه قیاس نظیر کوم چه داجماع نه ماخوذ وي دادی چه دجماع په نتیجه کې بچې پیدا کیږي او دا بچې چونکه دواطي او موطوءه دواړو جزء وي نو په دي وجه دواطي او موطوني په مینځ کې ددي ماشوم په واسطه جزئیت او اتحاد پیدا کیږي یعني موطوءه به دواطي جزء ي او واطي به دموطوني جزء وي او ددي جزئیت او اتحاد په وجه دواطي اصول او فروع به په موطوءه باندي حرام وي او دموطوني اصول او فروع به په باطي باندي حرام وي ځکه چه په یو انسان باندي خپل جزء حرام دي، بهر حال دموطوءه وینځي مور په واطي باندي دجزئیت او بعضیت دعلت په وجه حرامه ده او دا علت چونکه دمزنیه په مور کې هم موندلې شي یعني دمزنیه مور هم چونکه دزاني جزء ګرځیدلې ده نو په دي وجه دمزنیه مور هم دموطوءه وینځي دمور په حرمت باندي قیاس کیږي او په زاني باندي به حرامیږي حاصل دا شو چه دموطوءه وینځي دمور حرمت په اجماع ثابت دي او دمزنیه دمور حرمت په قیاس ثابت دي

**********

وَاِنَّمَا اَوْرَدَ بِهٰذَا النَّمَطِ وَلَمْ يَقُلْ اَنَّ اُصُوْلَ الشَّرْعِ اَرْبَعَةٌ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَاِجْمَاعُ الْاُمَّةِ وَالْقِيَاسُ لِيَكُوْنَ تَنْبِيْهًا عَلَى ان الْاُصُوْلَ قَطْعِيَّةٌ وَالْقِيَاسُ ظَنِّيٌّ وَهٰذَا بِاِعْتِبَارِ الْاَغْلَبِ وَالْاَكْثَرِ وَاِلَّا فَالْعَامُّ الْمَخْصُوْصُ مِنْهُ الْبَعْضُ و خَبَرُ الْوَاحِدِ ظَنِّيٌّ وَالْقِيَاسُ بِعِلَّةٍ مَنْصُوْصَةٍ قَطْعِيٌّ وَلِاَنَّهُ لَمَّا قَالَ وَالْاَصْلُ كَانَ رَدًّا عَلَى مُنْكِرِيِ الْقِيَاسِ قَصْدًا و صَرِيْحًا وَلِمَا قَالَ الرَّابِعُ كَانَ دَالًّا عَلٰى اَنَّ مَرْتَبَتَهُ بَعْدَ الْاُصُوْلِ الثَّلَاثَةِ فَمَا دَامَ كَانَ الْحُكْمُ مَوْجُوْدًا فِي وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ لَمْ يُحْتَجْ اِلَى الْقِيَاسِ ثُمَّ لَا بَاْسَ اَنْ يَّكُوْنَ هٰذِهِ الْاُصُوْلُ فُرُوْعًا لِشَيْءٍ اٰخَرَ لِاَنَّهَا كُلَّهَا اُصُوْلٌ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْحُكْمِ فَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فَرْعٌ لِلتَّصْدِيْقِ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْاِجْمَاعُ لِلدَّاعِيْ وَالْقِيَاسُ فَرْعٌ لِلثَّلٰثَةِ .

**ترجمه** ... مصنف اصول په دي طرز بیان کړل او دا یې اونه وئیل چه اصول دشریعت څلور دي، کتاب، سنت، اجماع، او قیاس دا ددي دپاره چه په دي خبره تنبیه اوشي چه اولني دري اصول قطعي او یقیني دي او قیاس ظني دي او دا داکثریت او اغلبیت په اعتبار سره دي ورنه بیا خو عام مخصوص منه البعض او خبر واحد هم ظني دي او دعلت منصوصه په بنا قیاس قطعي دي او په دي وجه چه کله مصنف والاصل اووئیل نو په منکرینو دقیاس یې صراحتا رد اوکړو او چه کله یې الرابعه اووئیل نو په دي خبره دلالت اوشو چه قیاس په مرتبه کې داصول ثلاثه نه روسته دي پس تر کومه پوري چه په دي دري واړو کې دکوم یو حکم موجود وي نو قیاس ته به ضرورت نه وي او بیا په دي کې څه مضایقه نشته چه دا اصول دکوم بل شي دپاره فروع شي ځکه چه دا ټول په نسبت

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دحکم اصول دي چنانچه کتاب الله او سنت دتصديق بالله او دتصديق بالرسول فروع دي او اجماع د داعي فرع ده او قياس د دري واړو فرع ده

**تشريح** "وانما اورد"الخ، شارح رحمة الله عليه په دي عبارت کي يو اعتراض سره دجواب نه ذکر کوي اعتراض دادی هرکله چه قياس هم اصل دي لکه چه دمصنف دعبارت "الاصل الرابع القياس" نه معلوميږي نو بيا دي لره مصنف په مذکوره طرز ولي بيان نکړو يعني د ادري اول ولي ذکر کړل او قياس يي وړسي ولي ذکر کړو او داسي يي ولي اونه وئيل چه اصول دشريعت اسلامي څلور دي ، کتاب سنت. اجماع. او قياس ملاجيون ددي اشکال دوه جوابونه ذکر کړي دي

"ليكون تنبيها" الخ، دا اولني جواب دي چه مصنف په دي باندي تنبيه ورکول غواړي چه اصول ثلاثه قطعي دي او يقيني دي او اصل رابع يعني قياس ظني او غير يقيني دي که دا څلور واړه اصول په يو خاي بيان شوي وي او داسي وئيلي شوي وي چ اصول دشريعت اسلاميه څلور دي، کتاب، سنت، اجماع. او قياس نو بيا ددي څلورو واړو مفيد ديقين کيدلو يا مفيد دظن کيدلوکي مساوات لازميدو حال دادی چه په مفيد ديقين کيدو کي يا په مفيد دظن کيدو کي دا څلور واړه اصول يو برابر نه وي بلکه اولني دري اصول مفيد ديقين دي او قياس مفيد دظن دي پس ددي مقصد پيش نظر ماتن مذکوره طرز اختيار کړو

"وهذا بالاعتبار الاغلب" الخ، دلته مصنف رحمة الله عليه يوه عمده فائده بيانوي او هغه داده چه داصول ثلاثه يقيني کيدل او دقياس ظني کيدل داغلب او اکثر په اعتبار سره دي يعيني اکثر داسي کيږي ورنه دکتاب الله عام مخصوص منه البعض او خبر واحد ظني وي او قياس چه بنياد يي په علت منصوصه دي دا قطعي وي حاصل دادی چه اولني دري اصول بالعموم مفيد ديقين دي مگر کله کله ددي خلاف هم کيږي او قياس بالعموم مفيد دظن دي مگر کله ددي په خلاف مفيد ديقين هم وي

"ولكنه لما قال"الخ، دلته مصنف رحمة الله عليه دويم جواب ذکر کوي چه ماتن په مستقل طور په "والاصل" وئيلو سره دقياس په منکرينو رد اوکړ منکرين دقياس هغه څوك دي چه وائي قياس دليل شرعي نه دي دلته يي په هغوی صراحتا رد اوکړو کچري مصنف اصول الشرع اربعة وئيلي وي نو په دي طريقه دمنکرينو دقياس ضمني تردید کيدو مگر صراحتا تردید نه کيدو پس دصريح تردید دپاره يي دا طرز اختيار کړو

" ولما قال" الخ، کله چي مصنف رحمة الله عليه الرابع ووئيل نو ددينه دا معلومه شوه چي د قياس مرتبه د اصول ثلاثه نه وروسته ده چنانچه څو پوري کوم حکم په اصول ثلاثه کي موجود وي نو هغه وخته پوري به قياس ته رجوع کول پکار نه وي

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

"ثم لا باس ان يكون" الخ. دلته د يو اعتراض جواب كوي اعتراض دادی چې كتاب الله او سنت او اجماع او قياس باندې اطلاق كول درست نه دي ځكه چې په دوئ كې هر يو دبل فرع دة ، چنانچه كتاب الله فرع ده يعني د الله دوجود نه بغير د كتاب الله وجود ممكن نه وو پس الله اصل شو او كتاب يې فرعه شوه دارنګې سنت درسول فرعه ده او اجماع دداعي يعني د علت متبته فرعه ده او قياس ددي دري واړو فرعه ده پس هركله چې دا څلور واړو د نورو اشياؤ فروع دي نو په دوئ به د اصول اطلاق كول څنګه صحيح شي؟ ددي جواب دادی چې اصل او فروع دواړه اضافي اشياء دي يعني يو شي په يو اعتبار سره اصل او په بل اعتبار سره فرعه كيدي شي لكه چې يو كس دخپل خوي په اعتبار اصل وي او د پلار په اعتبار فرعه وي نو په دي شان سره كتاب او سنت او اجماع او قياس په نسبت د نورو احكامو اصول دي او په اعتراض كي دمذكوره اشياؤ په نسبت فروع دي او دبو شي په يو اعتبار سره اصل كيدو كي او په بل اعتبار سره فرعه كيدو هيڅ مضائقه نشته.

**********

وَوَجْهُ الْحَصْرِ فِيْ هٰذِهِ الْاَرْبَعِ اَنَّ الْمُسْتَدِلَّ لَا يَخْلُوْ اِمَّا اَنْ يَتَمَسَّكَ بِالْوَحْيِ اَوْ غَيْرِهٖ وَالْوَحْيُ اِمَّا مَتْلُوٌّ وَهُوَ الْكِتَابُ اَوْ غَيْرُ مَتْلُوٍّ وَهُوَ السُّنَّةُ وَغَيْرُ الْوَحْيِ اِنْ كَانَ قَوْلَ الْكُلِّ فَالْاِجْمَاعُ وَاِلَّا فَاَلْقِيَاسُ وَاَمَّا شَرَائِعُ مَنْ قَبْلَنَا فَمُلْحَقَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَتَعَامُلِ النَّاسِ مُلْحِقٌ بِالْاِجْمَاعِ وَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ فِيْمَا يَعْقِلُ مُلْحِقٌ بِالْقِيَاسِ وَفِيْمَا لَا يَعْقِلُ مُلْحِقٌ بِالسُّنَّةِ وَالْاِسْتِحْسَانِ وَنَحْوُهُ مُلْحِقٌ بِالْقِيَاسِ.

**ترجمه**..... او په دي څلورو قسمونو كي دانحصار وجه داده چه ددي پيش كونكي به د دوه حالتو نه خالي نه وي يا خو به په وحي استدلال كوي او يا به په غير وحي كه په وحي استدلال كوي نو يا به وحي متلو وي او يا به غير متلو وي كه متلو وي نو دا خو كتاب دي او كه غير متلو وي نو دا سنت دي او كه په غير وحي استدلال كوي كچري دا دتمامو مجتهدينو قول وي نو اجماع ده او كه دبعضو وي نو قياس دي او زمونږ دشريعت نه مخكي چه شريعتونه دكتاب او سنت سره ملحق دي نو په تعامل دخلقو كي په اجماع پوري ملحق دي او قول دصحابي چه معقول وي دقياس سره او هغه قول كوم چه غير معقول وي دسنت سره ملحق دي او استحسان دي او دارنګې نور دليلونه دقياس سره ملحق دي.

**تشريح**..... "ووجه الحصر" الخ، شارح په دي عبارت كي داصول فقه اصول په اربع كي وجه دمنحصر كيدو باندي دليل پيش كوي او هغه دادی چه استدلال پيش كونكي به د دوه حالتو نه خالي نه وي يا خو به دوحي نه استدلال كوي او يا به دغير وحي نه كه دوحي نه استدلال كوي نو دا به هم د دوه حالتو نه خالي نه وي يا به وحي متلو وي او يا به غير متلو وي كه متلو وي نو دا كتاب الله دي او كه غير متلو وي نو دا سنت رسول دي او كه دغير وحي نه استدلال پيش كوي نو دا به هم

كفايت دينى كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

د دوه حالاتو نه خالي نه وي يا خو به دي ديوي زماني دتمامو مجتهدينو قول پيش كوي او يا به دبعضي مجتهدينو قول پيش كوي كه اولني وي نو اجماع ده او دويم قياس دي.

"واما شرائع من قبلنا" الخ، دلته شارح ديو سوال جواب كوي سوال دادی چه اصول په څلورو كي منحصر كول درست نه دي او دا څكه لكه څرنگه چه په مذكوره اصولو حكم صادريږي دارنگي په سابقه شريعتونو هم حكم ثابتيږي لكه دباري تعالي قول "وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص" په دي ايت كي دذكر شوي قصاص حكم داسي دي لكه څرنگه چه په يهودو لازم دي نو دارنگي په مونږ هم لازم دي پس هر كله چه په شرائع سابقه هم حكم ثابتيږي نو اصول په څلورو كي منحصر كول باطل شول. ددي جواب دادی په مونږ باندي دشرائع سابقه ثابتونكي حكم په هغه وخت كي لازم دي كله چه دي لره الله تعالي او دهغه رسول بغير دانكار نه بيان كړي او كه الله تعالي او دهغه رسول سابقه شريعت بيان كړي نه وي او يا خو يي بيان كړي وي ليكن دبيانولو نه پس يي صراحتا انكار كړي وي (مثلا داسي يي وئيلي وي "لاتفعلوا مثل ذلك" يعني تاسو ددي پشان عمل مه كوئ) يا يي دلالة انكار كړي وي (مثلا ديو حكم بيانولو نه پس يي داسي وئيلي وي چه دا ددوئ دظلم جزا ده لكه ارشاد دباري تعالي دي "وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ماحملت ظهورهما او الحوايا وما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم" يعني مونږ په يهودو حرام كړي وو نوكانو والاخاروي او په غواو او گډو كي حرام كړي وو مونږ په دوئ باندي چربي مگر كومه چه په شا پوري انختلي وي او يا په كولمو پوري او يا كومه چه انختلي وي په هډوكي پوري دا مونږ دوئ ته سزا وركړي ده ددوئ دشرارت) نو دشرائع سابقه احكام په مونږ باندي لازم نه دي او كله چه شرائع سابقه لره الله تعالي بغير دانكار نه بيان كړي نو دي صورت كي شرائع سابقه دكتاب الله سره ملحق كيږي او كه رسول يي بغير دانكار نه بيان كړي نو دسنت سره ملحق كيږي او كله چه شرائع سابقه دكتاب الله يا سنت رسول سره ملحق شي نو شرائع سابقه مستقلا دليل نه گرځي تردي چه دي شرائع سابقه پنځه موصول مقرر كړي شول او په څلورو كي حصر باطل شي يعني په څلورو كي حصر نه باطليږي.

**سوال:** ..... لكه څرنگه چه حكم دمذكوره څلورو اصولو ثابتيږي دارنگي دخلقو په تعامل باندي هم ثابتيږي پس اصول دشريعت ددي څلورو په څاي پنځه شول نو دصاحب منار انحصار په څلورو كي باطل شو.

**جواب** ..... دخلقو تعامل داجماع سره ملحق دي

**سوال:** ..... لكه څرنگه چه شرعي حكم په اصول اربعه مذكوره ثابتيږي دارنگي دصحابي په قول هم

كفايت ديني كتب خانه ټيلي گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

ثابتيږي لهذا اصول دشريعت اسلاميه په څلورو کي منحصر کول غلط شول.

**جواب**..... ددي جواب دادی چه دصحابي قول مدرك بالقياس دي يعني که دصحابي قول دعقل او قياس سره مطابق وي نو دا به دقياس سره ملحق وي او که غير مدرك بالقياس وي يعني دقياس او عقل سره مطابق نه وي نو دا به دسنت سره ملحق وي خکه که صحابي خلاف عقل يا خلاف قياس کوم حکم بيان کړو نو دا گمان به کولي شي چه هغه به دا حکم درسول الله صلي الله عليه وسلم نه اوريدلي وي اگر چه منسوب کړي يي ورته نه وي پس قول دصحابي چه کله دقياس يا سنت سره لاحق شي نو اصول په څلورو کي منحصر کول هم درست شول.

**سوال**..... شرعي حکم چه لکه څرنگه په اصول اربعه مذکوره ثابتيږي دارنگي په استحسان هم ثابتيږي او استحسان هغه خفي قياس دي کوم چه په ظاهري قياس سره معارض وي، بهر حال استحسان يو شرعي حجت دي او کله چه استحسان شرعي حجت دي نو اصول په څلورو کي منحصر کول درست نه شول

**جواب**..... ددي جواب دادی چه استحسان دقياس سره لاحق دي خکه چه استحسان دقياس خفي دويم نوم دي پس هر کله چه اُستحسان په قياس سره ملحق دي نو حصر د اصولوپه څلورو کي درست شو.

**********

## دکتاب الله تعريف

ثُمَّ فَصْلُ الْمُصَنِّفُ الْأُصُوْلُ الاَرْبَعَةُ فَقَدَمَ الْكِتَابِ وَقَالَ اَمَّا الْكِتَاب فَالْقُرْآنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَهٰذَا تَعْرِيْفٌ لِكُلِّ الْكِتَابِ وَلَلَّامُ فِيْهِ لِلْعَهْدِ وَالْمَعْهُوْدُ هُوَ الْكِتَابُ السَّابِقُ ذِكْرُهُ الَّذِيْ كَانَ مُضَافًا اِلَيْهِ لِلْبَعْضِ وَالْقُرْآنُ اِنْ كَانَ عَلَمًا كَمَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ فَهُوَ تَعْرِيْفٌ لَفْظِيٌّ وَاِبْتِدَاءُ التَّعْرِيْفِ الْحَقِيْقِيِّ مِنْ قَوْلِهِ اَلْمُنَزَّلِ اِلٰى اٰخِرِهِ وَاِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَقْرُوْءِ او بِمَعْنَى الْمَقْرُوْنِ فَهُوَ جِنْسٌ لَهُ وَمَا بَعْدَهُ فَصْلٌ بِلَا تَكَلُّفٍ فَبِالْمُنَزَّلِ اِحْتِرَازٌ عَنِ الْكِتَابِ الْغَيْرِ السَّمَاوِيَّةِ اَلْمُنَزَّلِ يَجُوْز اَنْ يُقْرَأَ بِالتَّخْفِيْفِ اَيْ اَلْمُنَزَّلِ دَفْعَةً وَاحِدَةً لِاَنَّ الْقُرْاٰنَ نَزَلَ دَفْعَةً وَاحِدَةً مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا اَوَّلًا ثُمَّ نَزَلَ نَجْمًا نَجْمًا وَايَةً ايَةً بِحَسْبِ الْمَصَالِحِ و الْحَوَائِجِ اِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَام اَوْ لِاَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَفْعَةً وَاحِدَةً فِيْ كُلِّ شَهْرِ رَمَضَان جُمْلَةً وَيَجُوْزُ اَنْ يُقْرَأَ بِالتَّشْدِيْدِ لِاَنَّ نُزُوْلَهُ فِي الْوَاقِعِ كَانَ بِدَفْعَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي مُدَّةِ النُّبُوَّةِ.

**ترجمه** بيا مصنف دا اصول اربعه جدا جدا بيان کړل چنانچه دکتاب بحث يي مقدم کړو او

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وي فرمائيل چه کتاب هغه قران دي کوم چه په رسول الله صلي الله عليه وسلم نازل شوی دی دا تعريف دکل کتاب دي الف لام په دي کي دعهد دپاره دي او معهود هغه کتاب دي کوم چه دبعض مضاف اليه کيدو سره مخکي ذکر کړي شوی دی او که قران علم اوګرځي لکه څرنګه چه مشهوره ده نو دا تعريف به لفظي شي او دحقيقي تعريف ابتداء به دماتن په قول "المنزل الي اخره" سره وي، او که قران دمقرو يا مقرون په معني وي نو دا به ددي دپاره جنس وي او ددي مابعد به بغير دتکلف نه فصل شي پس په المنزل سره غيراسماني کتابونه خارج شول او همدارنګي په دي کي د هغه کتابونو نه هم احتراز دي کوم چه په باقي رسولانو نازل شوی دی ، او المنزل په تخفيف سره لوستل جائز دي يعني په يوځاي نازل کړي شوي ځکه چه قران ابتداء دلوح محفوظ نه اسمان ددنيا ته ټول په يوځل نازل شوی دی بيا لږ لږ او ايت ايت دضرورتونو او مصلحتونو مطابق راليږلي شوی دی . يا دا چه درمضان په هره مياشت کي يو ځل په رسول الله ټول نازليدو ، او که المنزل په تشديد سره اولوستلي شي نو هم جائز دي ځکه چه دقران نزول په حقيقت کي په زمانه دنبوت کي ډيري پيري شوی دی .

**تشريح**..... "ثم فصل " الخ، شارح وائي چه ماتن اصول اربعه لره اجمالا بيانولو نه پس تفصيلا بيانول او کتاب الله چونکه په تمامو اصولو اصل دي نو په دي وجه ذکر دکتاب الله او ددي دمتعلقه مباحثو بيان مقدم کوي.

"واما الکتاب"الخ، دلته ماتن دکتاب الله تعريف ذکر کوي چه کتاب هغه قران دي کوم چه په رسول الله صلي الله عليه وسلم نازل شوی دی او په مصاحفو کي ليکلي شوی دی او درسول الله صلي الله عليه وسلم نه په تواتر سره بغير دکومي شبهي نه منقول دي.

"وهذا تعريف لکل الکتاب "الخ، په دي عبارت کي شارح ديو سوال جواب ورکول غواړي سوال دادی چه معرّف (چه دکوم څيز تعريف مقصود وي) دکتاب يو مخصوص حصه ده يعني پنځه سوه ايتونه دي ځکه چه په اصول اربعه کي يواصل ددي کتاب يوه حصه ده نه چه پوره کتاب او ماتن چه کوم تعريف ذکر کړي دي هغه په پوره کتاب صادقيږي. پس مذکوره تعريف چونکه دمقصودي حصي نه علاوه په کتاب الله کي په مذکوره قصصو او امثالو هم صادقيږي نو په دي وجه دکتاب تعريف د دخول دغير نه مانع پاتي نشو ددي جواب دادی چه تعريف خو دکل کتاب دي مګر په الکتاب کي الف لام دعهد خارجي دپاره دي او معهود هغه کتاب دي کوم چه دبعض لفظ مضاف اليه کيدو سره مقدم ذکر کړي شوی دی چنانچه مخکي تير شول "والمراد بالکتاب بعض الکتاب وهو مقدار خمس مائة اية" پس دلته په مقام دتعريف کي دالکتاب دالف لام په وجه بعض الکتاب ته اشاره ده په کوم پوري چه احکام دشريعت متعلق وي نو اوس لفظ دالکتاب قصص او امثالو ته شامل نه دي بلکه صرف هغه پنځه سوه ايتونو ته شامل دي کوم چه په شريعت اسلاميه دپاره اصل

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دي پس هر کله چه الکتاب لفظ همدي پنځه سوه ایتونو ته شامل دي نو د دخول دغیر نه مانع نه کیدو اشکال نه واقع کیږي حاصل دکلام دادی چه تعریف خو دکل کتاب دي مګر په دي کي الف لام دعهد خارجي دپاره دي نو په دي وجه بعض الکتاب مراد دي چه هغه پنځه سوه ایتونه دي کوم چه دشرعي احکامو دپاره اصل دي.

"والقران ان کان علما" الخ، شارح وائي چه په القران کي دوه احتمالونه دي یو احتمال دادی چه القران دي دکتاب الهي دپاره علم وي دویم دا چه لفظ القران مصدر شي نو که القران علم اوګرځولي شي لکه څرنګه چه مشهوره ده نو دالقران په ذریعه به دکتاب تعریف لفظي وي او د المنزل علي الرسول نه به دحقیقي تعریف ابتداء وي او که دا مصدر شي نو دقرء مصدر به وي یا به دقرن مصدر وي په اول صورت کي دمقرو په معني دي او په دویم صورت کي دمقرون په معني دي په اولني صورت کي وجه دتسمیه داده چه قران پاك چونکه ډیر ښه لوستلي شي نو ځکه دیته قران وئیلي شوی دی او په دویم صورت کي وجه دتسمیه داده چه دقران پاك ایتونه چونکه یو دبل سره مقترن او جوخت دي نو ځکه ورته قران وئیلي شوی دی.

فهو جنس له، الخ، ددي مقام نه شارح فوائد دقیوداتو بیانول غواړي او هغه دادی چه القران دمعرف کتاب دپاره جنس دي ځکه چه القران لفظ هر لوستلي کیدونکي څیز یا هر مقرون او متصل څیز ته شامل دي برابره خبره ده چه هغه کتاب الله وي او که ددینه علاوه وي او المنزل لفظ فصل اول دي کوم چه دغیر اسماني کتابونو نه احتراز کوي او علي الرسول کي الف لام دعهد خارجي دپاره دي او مراد محمد صلي الله علیه وسلم دي پس ددي قید په وجه دقران پاك نه علاوه نور اسماني کتابونه خارج شول

"ان یجوز"الخ، ملاجیون وائي چه المنزل د "ز" په تخفیف او تشدید دواړو حالتونو کي لوستل جائز دي دتخفیف په صورت کي دانزال نه ماخوذ دي او دتشدید په صورت کي دتنزیل نه ماخوذ دي (انزال په یوځاي نازلول او تنزیل تدریجي نازلولو ته وئیلي شي) دالمنزل (مخفف) لوستلو وجه داده چه قران پاك دلوح محفوظ نه اسمان ددنیا ته په یوځاي رالیږلي شوی دی . دویمه وجه داده چه په ټول کال کي به څومره قران نازلیدو په رمضان کي به دتجدید په طور ټول په یوځاي نازل شول او دمنزل (بالتشدید) لوستلو وجه داده چه قران پاك دمصلحتونو او ضرورتونو مطابق لږ لږ په پوره موده دنبوت کي رالیږلي شوی دی . پس هر کله چه قران دفعةً واحدةً هم رالیږلي شوی دی او تدریجا هم لیږلي شوی دی نو نزول دقران دبیانولو دپاره المنزل په تخفیف او تشدید دواړو سره لوستل جائز دي

**********

اَلْمَكْتُوْبُ فِي الْمَصَاحِفِ صِفَةٌ ثَانِيَةٌ لِلْقُرْاٰنِ و مَعْنَي الْمَكْتُوْبِ اَلْمُثْبَتُ لِاَنَّ الْمَكْتُوْبَ فِي الْحَقِيْقَةِ هُوَ

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

النُّقُوْشِ دُوْنَ اللَّفْظِ وَالْمَعْنٰى وَاِنَّمَا هُمَا مُثْبَتَانِ فِي الْمَصَاحِفِ فَاللَّفْظُ مُثْبَتٌ حَقِيْقَةً وَالْمَعْنٰى مُثْبَتٌ تَقْدِيْرًا وَاللَّامُ فِي الْمَصَاحِفِ لِلْجِنْسِ وَلَا يَضُرُّ تَعْمِيْمُهُ لِغَيْرِ الْقُرْاٰنِ لِاَنَّ الْقَيْدَ الْاَخِيْرَ يُخْرِجُهُ ، اَوْ لِلْعَهْدِ وَالْمَعْهُوْدُ هُوَ مَصَاحِفُ الْقُرَّآءِ السَّبْعَةِ وَهُوَ مُتَعَارَفٌ بَيْنَ النَّاسِ لَا يَحْتَاجُ اِلٰى اَنْ يُّعَرَّفَ فَيُقَالُ هُوَ مَا كُتِبَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ حَتّٰى يَلْزَمُ اَلدَّوْرُ وَيُحْتَرَزُ بِهٰذَا الْقَيْدِ عَمَّا نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ دُوْنَ حُكْمِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْا هُمَا نَكَالًا مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ، وَعَنْ قِرَاءَةِ اُبَيٍّ وَنَحْوِهٖ مِمَّا لَمْ يُكْتَبْ فِي الْمَصَاحِفِ السَّبْعَةِ.

**ترجمه**..... په مصاحف کي ليکلي شوی دی ، دا دقران دويم صفت دي او مکتوب په معني دصفت دي ځکه چه مکتوب په حقيقت کي نقوش وي نه چه لفظ البته معني لفظ او معني دواړه په مصاحف کي نسبت دي پس لفظ حقيقتا مثبت دي او معني تقديرا مثبت دي ، او په المصاحف کي الف لام دجنس دپاره دي او ددي غير قران ته شاملیدل مضر نه دي. ځکه چه اخري قيد دي لره خارجوي، يا الف لام دعهد دپاره دي او د قراء سبعه مصاحف معهود دي ، په عامو خلقو کي همدا مشهوره ده ددوئ تعريف کولو ته ضرورت نشته چه داسي اووئيلي شي مصحف هغه شي دي په کوم کي چه قران اوليکلي شي تردي چه دور لازم شي او په دي قيد به دهغه ايتونو نه احتراز راشي چه حکم يي نه دي منسوخ شوي او تلاوت يي منسوخ شوی دی لکه دباري تعالي قول "الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم" او د ابئ په قرائت کي او دده پشان په نورو قرائتونو کي چه مصاحف نه وي ليکلي شوي (دا ايت دهغه قبيلي نه دي)

**تشريح**..... ملاجيون وائي چه دمتن عبارت "المكتوب في المصاحف" دقران دويم صفت دي.

"اعني المكتوب المثبت" الخ، دلته ديو مقدر سوال جواب دي سوال دادی چه قران دلفظ او معني نوم دي لکه چه په راتلونکي متن دعبارت "وهو اثم للنظم والمعني جميعاً" نه معلوميږي او دا منلي شوي خبره ده چه مکتوب نه لفظ وي او نه معني وي ځکه چه دلفظ تعلق دژبي سره وي او دمعني تعلق دقلب سره وي بلکه نقوش مکتوب کيږي او همدا نقوش معرض دتحرير ته راځي پس هر کله چه قران دلفظ او معني نوم دي او دا دواړه نه مکتوب کيږي نو ګويا کي قران نه مکتوب کيږي او کله چه قران نه مکتوب کيږي نو بيا "المكتوب في المصاحف" لره دقران صفت ګرځول څرنګه درست کيدي شي ددي سوال جواب دادی چه المكتوب لفظ دمثبت (ثابت شوي) په معني دي اوس به ترجمه داسي وي چه قران په مصاحف کي ثابت شوی دی او دا هم منلي شوي خبره ده چه لفظ او معني اګر چه مکتوب نه وي ليکن په مصاحب کي مثبت وي البته فرق صرف دومره دي چه لفظ

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

حقيقتا مثبت وي اومعني تقديرا مثبت وي ځکه چه نقوش چونکه بلا واسطه په لفظ دلالت کوي او په معني دلفظ په واسطه دلالت کوي نو په همدي وجه لفظ کوم چه نقوش ته قريب دي حقيقتا مثبت دي او معني چه دنقوش نه بعيد تر ده تقديرا مثبت ده.

"واللام في المصاحف" الخ، ملاجيون وائي چه په المصاحف کي الف لام يا خو دجنس دپاره دي او يا عهدي خارجي دي په اولني صورت کي المصاحف لفظ قران او غير قران ټولو ته شامل دي او تعريف د دخول دغير نه مانع نه دي ځکه چه دالف لام جنسي کيدو په صورت کي المصاحف دقراء سبعه مصاحفو ته هم شاملږي او دقراء سبعه نه علاوه مصاحفو ته هم شاملږي او حال دادی چه قران خو صرف دقراء سبعه دمصاحفو نوم دي او دقراء سبعه دمصاحفو نه علاوه مصاحف قران نه دي، او په دويم صورت کي (يعني کله چه الف لام دعهدي خارجي دپاره شي، دور لازميږي دور په داسي شان لازميږي چه دقران په تعريف کي المصاحف لفظ مذکور دي لهذا دقران قران کيدل په مصاحف باندي موقوف شول او چه کله دا سوال اوکړي شي چه مصاحف څه شي دي نو ونيلي به شي ما کتب فيه القران يعني په کوم کي چه قران ليکلي شوي وي نو دمصحف په تاليف کي چونکه قران لفظ مذکور دي نو په دي وجه به مصحف په قران باندي موقوف وي پس قران په مصحف موقوف شو او مصحف په قران موقوف شو او دور همديته ونيلي شي. ددي جواب دادی چه دالف لام جنسي مراد کولو په صورت کي دالمصاحف غير قران ته شامل کيدل مضر نه دي ځکه چه اخري قيد "المنقول عنه نقلا متواترا" غير قران ته (يعني په قراء سبعه دمصاحفو نه علاوه مصاحفو لره) دقران کيدو نه خارجوي او دالف لام عهدي خارجي مراد کولو په صورت کي دمصاحف نه دقراء سبعه (نافع مدني، ابن کثير، عبدالله مکي، ابوعمرو بصري، ابن عامر دمشقي، عاصم کوفي، حمزه کوفي، کسائي علي کوفي) مصاحف مراد دي او دقراء سبعه نه صاحف چونکه په خلقو کي مشهور دي نو په دي وجه مصحف تعريف ته محتاج نه دي او مصحف چه کله تعريف ته محتاج نه دي نو دور هم نه لازميږي ځکه چه دور به هغه وخت کي لازميږي کله چه په ما کتب فيه القران سره دقران تاليف اوکړي شي.

"ويحترز بهذا القيد" الخ، شارح المکتوب في المصاحف قيد فائدي ذکر کولو سره فرمائي چه په دي قيد هغه ايتونه دقران کيدو نه خارج شول دکومو چه تلاوت منسوخ شوی دی مګر حکم يې منسوخ نه دي لکه "الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما نکالا من الله" خکه چه دا په مصاحف کي مکتوب نه دي دارنګې په قضا درمضان کي قرائت دابئ بن کعب "فعدة من ايام اخر متتابعات" کي متتابعات او په کفاره ديمين کي دعبدالله بن مسعود قرائت "فصيام ثلاثة ايام متتابعات" کي متتابعات چونکه په مصاحف سبعه کي مکتوب نه دي نو په دي وجه په دواړو مقاماتو کي متتابعات لفظ دقران کيدو نه خارجيږي

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

**********

اَلْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ صِفَةٌ لِلْقُرْاٰنِ اَيِ اَلْمَنْقُوْلُ عَنِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامِ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ فِيْ نَقْلِهِ، وَ اِحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ مُتَوَاتِرًا عَمَّا نُقِلَ بِطَرِيْقِ الْاٰحَادِ كَقِرَاءَةِ اُبَيٍّ فِيْ قَضَاءِ رَمَضَانَ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ وَعَمَّا نُقِلَ بِطَرِيْقِ الشُّهْرَةِ كَقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فِيْ حَدِّ السَّرِقَةِ فَاقْطَعُوْا اَيْمَانَهُمَا وَفِيْ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَقَوْلُهُ بِلَا شُبْهَةٍ تَاْكِيْدٌ عَلٰى مَذْهَبِ الْجُمْهُوْرِ لِاَنَّ كُلَّ مَا يَكُوْنُ بِلَا شُبْهَةٍ مُتَوَاتِرًا يَكُوْنُ بِلَا شُبْهَةٍ وَعِنْدَ الْخَصَّافِ هُوَ اِحْتِرَازٌ عَنِ الْمَشْهُوْرِ، لِاَنَّ الْمَشْهُوْرَ عِنْدَهُ قِسْمٌ مِنَ الْمُتَوَاتِرِ لٰكِنْ مَعَ شُبْهَةٍ وَهٰذَا كُلُّهُ عَلٰى اَنَّ تَقْدِيْرَ اَنْ يَّكُوْنَ اللَّامُ فِي الْمَصَاحِفِ لِلْجِنْسِ وَاَمَّا اِذَا كَانَ لِلْعَهْدِ فَتَخْرُجُ الْقِرَاءَةُ الْغَيْرُ الْمُتَوَاتِرَةُ كُلُّهَا بِقَوْلِهِ فِي الْمَصَاحِفِ وَ يَكُوْنُ قَوْلُهُ اَلْمَنْقُوْلُ عَنْهُ اِلٰى اٰخِرِهِ بَيَانًا لِلْوَاقِعِ وَقِيْلَ قَوْلُهُ بِلَا شُبْهَةٍ اِحْتِرَازٌ عَنِ التَّسْمِيَةِ لِاَنَّ فِيْهَا شُبْهَةً اِذَا لَمْ يَكْفُرْ جَاحِدُهَا وَلَمْ يَجُزِ الْاِكْتِفَاءُ بِهَا فِي الصَّلٰوةِ وَلَمْ تُحْرِمْ تِلَاوَتُهَا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَ الْاَصَحُّ اَنَّهَا مِنَ الْقُرْاٰنِ، وَاِنَّمَا لَمْ يَكْفُرْ جَاحِدُهَا لِوُجُوْدِ الشُّبْهَةِ، وَاِنَّمَا لَمْ يَجُزِ الْاِكْتِفَاءُ بِهَا فِي الصَّلٰوةِ لِعَدَمِ كَوْنِهَا اٰيَةً تَامَّةً عِنْدَ الْبَعْضِ وَاِنَّمَا يَجُوْزُ التِّلَاوَةُ لِلْجُنُبِ وَاُخْتَيْهِ بِقَصْدِ التَّبَرُّكِ لَا بِقَصْدِ التِّلَاوَةِ.

**ترجمه**..... چه دنبي كريم صلي الله عليه وسلم نه بغير دكومي شبهي په تواتر سره منقول دي دا دقران دريم صفت دي يعني چه درسول الله نه په تواتر سره منقول دي او ددي په نقل كيدو كي كومه شبه هم نشته په متواتر قيد لگولو سره دهغه ايتونو نه احتراز دي كوم چه په طريقي داحاد منقول دي لكه درمضان دقضا په سلسله كي قرائت دابيّ بن كعب "فعدة من ايام اخر متتابعات" او دارنگي دهغه ايتونو نه احتراز دي كوم چه په طريقي دشهرت منقول دي لكه په حد دسرقه كي قرائت د عبدالله بن مسعود رضي الله عنه "فاقطعوا ايمانهما" او په كفاره ديمين كي فصيام ثلاثة ايام متتابعات، او دماتن قول بلا شبهة دجمهورو دمسلك په بنا دتاكيد دپاره دي ځكه چه كوم څيز متواتر وي هغه بلا شبه وي او دخصاف په نزد دا قيد دمشهور نه داحتراز دپاره دي ځكه چه دخصاف په نزد مشهور دمتواتر يو قسم دي ليكن سره دشبهي دا تمامي خبري په هغه صورت كي دي كله چه دالمصاحف الف لام دجنس دپاره اومنلي شي ليكن چه دعهد دپاره اومنلي شي نو تمام غير متواتر قرائتونه دماتن دقول په المصاحف قيد سره خارجيږي، او المنقول عنه الي اخره به دواقع بيان وي، او وئيلي شوى دى چه دماتن قول "بلا شبهة" دتسميه نه داحتراز دپاره دي ځكه چه په قران كي دتسميه دقران نه كيدو باره كي شبه ده همدا وجه ده چه ددي منكر ته كافر نشي

كفايت ديني كتب خانه ټيلي گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

وئيلي او مونځ کي په دي باندي اکتفاء کول جائز نه دي او همدارنګي دجنب او حائضي او په نفاس کي دمبتلا ښځي دپاره ددي تلاوت حرام نه دي. زياته صحيح خبره ده چه تسميه دقران حصه ده او ددي منکر کافر نه وي ځکه چه شبه موجود ده او په مونځ کي په دي باندي اکتفاء کول په دي وجه جائز نه دي چه دا دبعضو په نزد پوره ايت نه دي او دجنب او حائزي او نفاس والا ښځي دپاره دتبرک په اراده ددي ونيل جائز دي او دتلاوت په اراده جائز نه دي

**تشريح** "المنقول عنه"الخ، دا دقران دريم صفت دي يعني قران يو داسي کلام دي کوم چه درسول الله صلي الله عليه وسلم نه په تواتر سره نقل کړي شوي وي او ددي په نقل کولو کي کومه شبه نه وي

## دمتواتر تعريف:

متواتر ديته وئيلي شي چه راويان يي په هره زمانه کي دومره ډير وي چه عادةً په دروغو ددوی اتفاق کول محال وي

"واحترز" الخ، بهر حال صاحب دمنار په تعريف کي متواتر قيد لګولو سره هغه ايتونه دقران دحصي کيدو نه خارج کړل کوم چه په طريقه داحاد منقول دي لکه په قضا درمضان کي چه قرائت دابي بن کعب رضي الله عنه دي "فعدة من ايام اخر متتابعات" کي متتابعات لفظ په وجه دمنقول کيدو په طريقي داحاد سره دقران کيدو نه خارج دي او ددي قيد په ذريعه يي هغه ايتونه اوويستل کوم چه په طريقه دشهرت منقول دي لکه چه دسرقي دعهد په سلسله کي قرائت دعبدالله بن مسعود کي "فاقطعوا ايمانهما" کي ايمانهما لفظ او په کفاره ديمين کي په "فصيام ثلاثة ايام متتابعات" کي متتابعات لفظ په وجه دمنقول کيدو په طريقي دشهرت سره دقران کيدو نه خارج دي

"وقوله بلا شبهة "الخ، شارح وائي چه دماتن قول بلا شبهة دجمهورو په نزد دنقلا متواترا دپاره تاکيد دي ځکه چه کوم څيز په تواتر سره منقول وي دهغي په ثبوت کي کوم شک نه پاتي کيږي

"فعندالخصاف" الخ، ليکن دامام خصاف قول دي چه په بلا شبهة قيد سره خبر مشهور دقران کيدو نه خارجيږي ځکه چه دخصاف په نزد خبري مشهور دخبر متواتر يو قسم دي ليکن په دي باندي شبه ده او خبر متواتر دشبهي نه پاک او بالاتر وي پس په بلا شبهة قيد لګولو سره خبر مشهور دقران کيدو نه خارج کړي شو

"وهذا كله " الخ، ملاجيون وائي په نقلا متواتر قيد سره غير متواتر قرائتونه اخراج په هغه صورت کي کيږي کله چه په المصاحف کي الف لام دجنس دپاره وي ليکن که الف لام عهد خارجي وي او دمصاحف نه مراد مصاحف دقراء سبعه وي نو بيا تمام غير متواتر قرائتونه په المصاحف قيد سره خارجيږي ځکه چه غير متواتر قرائتونه که په طريقي داحاد منقول وي او که په طريقي دشهرت

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

منقول وي خو په مصحفو دقراء سبعه کي مکتوب نه دي. پس دالف لام دعهد خارجي کيدو په صورت کي چه کله تمام غير متواتر قرائتونه په المصاحف قيد سره دقران کيدو نه خارج شول نو دماتن قول المنقول عنه الخ، به قيد احترازي نه وي بلکه قيد اتفاقي به وي او بيا دواقع به وي "وقيل قوله بلا شبهة" الخ. دبعضي علماؤ قول دي چه ماتن دخپل قول بلا شبهة په ذريعه دتسميه نه احتراز کړي دي خکه چه دتسميه دقران نه کيدل مشتبه دي او همدا وجه ده کچري څوک ددينه انکار اوکړي چه تسميه دقران جزء نه دي نو دي به کافر نه وي حالانکه منکر دقران کافر کيږي پس معلومه شوه چه تسميه جزء دقران نه دي او همدارنګي په مونځ کي هم صرف دتسميه په تلاوت اکتفاء کول جائز نه دي پس کچري قطعا تسميه دقران جزء وي نو په دي به په مونځ کي اکتفا کول جائز وو او همدارنګي دجنب انسان حائضه ښځه او نفاس کي مبتلا ښځي دپاره دتسميه تلاوت کول جائز دي او حال دا دي چه ددوئ دپاره دقران تلاوت کول جائز نه دي ددينه هم معلومه شوه چه تسميه جزء دقران نه دي خکه چه کچري دا جزء دقران وي نو ددي تلاوت به دمذکورينو دپاره جائز وو ، صاحب د نورالانوار وائي زياته صحيح خبره داده چه تسميه جزء دقران دي دسورتونو په مينځ کي دجدائي راوستلو دپاره نازل کړي شوی دی . پاتي شوه دا خبره چه تسميه کله جزء دقران دي نو بيا ددي منکر ولي نه کافر کيږي ددي جواب دادی چه امام مالك چونکه ددينه انکار کوي چه تسميه دقران جزء نه دي نو ددده داختلاف په وجه تسميه جزء دقران کيدل مشکوك او مشتبه شول او دکوم څيز چه په قران کيدو کي شبه وي دهغي منکر کافر نه دي لهذا که څوك انکار اوکړي چه تسميه جزء دقران نه دي نو کافر به نه وي

پاتي شوه دا خبره چه کله تسميه دقران نه ده نو بيا په دي باندي په مونځ کي اکتفاء کول ولي جائز نه دي ددي جواب دا دي چه تسميه دبعضي علماؤ په نزد چونکه پوره ايت نه دي لکه دام سلمه رضي الله عنها قول دي چه رسول الله صلي الله عليه وسلم فاتحه اولوستله او بسم الله الرحمٰن الرحيم، الحمدلله رب العالمين، يي يو ايت شمار کړو نو په دي وجه په مونځ کي صرف په تسميه اکتفاء کول جائز نه دي خکه چه دمونځ دجواز دپاره کم از کم يو پوره ايت لوستل ضروري دي پاتي شو جنب او حائضه او نفاسه دپاره دتسميه دتلاوت جائز کيدل نو ددي جواب دادی چه ددوئ دپاره دتبرك په اراده ددي لوستل جائز دي او دتلاوت په اراده جائز نه دي

**********

وَهُوَ اِسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنٰى جَمِيْعاً تَمْهِيْدٌ لِتَقْسِيْمِهِ بَعْدَ بَيَانِ تَعْرِيْفِهِ يَعْنِيْ ان الْقُرْاٰن اسم لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنٰى جَمِيْعاً لا اَنَّهُ اِسْمٌ لِلنَّظْمِ فَقَطْ كَمَا يُنْبِئُ تَعْرِيْفُهُ بِالْاِنْزَالِ وَالْكِتَابَةِ وَالنَّقْلِ وَلَا اَنَّهُ اِسْمٌ لِلْمَعْنٰى فَقَطْ كَمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ تَجْوِيْزِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ لِلْقِرَاءَةِ الْفَارِسِيَّةِ فِي الصَّلٰوةِ مَعَ الْقُدْرَةِ

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395



عَلَى النَّظْمِ الْعَرَبِيِّ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ الْاَوْصَافَ الْمَذْكُوْرَةَ جَارِيَةٌ فِي الْمَعْنٰى تَقْدِيْرًا وَ جَوَازُ الصَّلٰوةِ بِالْفَارِسِيَّةِ إِنَّمَا هُوَ لِعُذْرٍ حُكْمِيٍّ وَهُوَ اَنَّ حَالَةَ الصَّلٰوةِ حَالَةُ الْمُنَاجَاةِ مَعَ اللهِ تَعَالٰى وَالنَّظْمُ الْعَرَبِيُّ مُعْجِزٌ بَلِيْغٌ فَلَعَلَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ اَوْ لِاَنَّهُ إِنْ إِشْتَغَلَ بِالْعَرَبِيِّ يَنْتَقِلُ الذِّهْنُ مِنْهُ إِلٰى حُسْنِ الْبَلَاغَةِ وَالْبَرَاعَةِ ، وَيَتَلَذَّذُ بِالْاِنْجَاءِ وَالْفَوَاصِلِ وَلَمْ يَخْلِصِ الْحُضُوْرَ مَعَ اللهِ تَعَالٰى بَلْ يَكُوْنُ هٰذَا النَّظْمُ حِجَابًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالٰى وَكَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ مُسْتَغْرَقًا فِي بَحْرِ التَّوْحِيْدِ وَالْمُشَاهَدَةِ لَا يَلْتَفِتُ اِلَّا اِلَى الذَّاتِ فَلَا طعن عَلَيْهِ فِي اَنَّهُ كَيْفَ يُجَوِّزُ الْقِرَاءَةَ بِالْفَارِسِيِّ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْعَرَبِيِّ الْمُنَزَّلِ وَاَمَّا فِي مَا سِوَى الصَّلٰوةِ فَهُوَ يُرَاعِيْ جَانِبَهُمَا جَمِيْعًا .

**ترجمه**..... او قران دنظم او معني دمجموعي نوم دي دا دقران دتعريف دبيان نه پس دقران دتقسيم تمهيد دي يعني قران دنظم او معني دمجموعي نوم دي نه صرف دنظم نوم دي لکه دانزال پشان، دکتابت او نقل په ذريعه ددي تعريف کول ددي خبري خبر ورکوي. او نه صرف دمعني نوم دي لکه چه امام ابو حنيفه په نظم عربي دقدرت باوجود په مونځ کي په فارسي ژبه قرائت لوستل جائز ګرځولو وهم پيدا کيږي او دا وهم ځکه پيدا کيږي چه اوصاف مقدوره تقديرا په معني کي هم جاري وي او په فارسي ژبه کي په قرائت دمونځ جائز کيدل ديو حکمي عذر په وجه دي او هغه عذر دادی چه دمونځ حالت دالله تعالي سره دراز او نياز حالت دي او دالله تعالي سره دده حضور خالص نشي پاتي کيدي بلکه دا عربي دده دمونځ او دالله په مينځ کي دحجاب په شکل ظاهريږي او امام ابو حنيفه چونکه دتوحيد او مشاهدي په سمندر کي ډوب وو نو په دي وجه يي دذات الهي نه بغير بل طرف ته التفات نه کولو پس په هغه باندي دا طعن کيدو چه هغه په عربي ژبه کوم چه منزل من الله ده دقدرت لرلو باوجود په فارسئ کي قرائت دقران څرنګه جائز ګرځولي دي او دمونځ نه علاوه په نورو حالتونو کي امام صاحب دنظم او معني دواړو رعايت کوي

**تشريح**..... "وهو اسم" الخ، صاحب دمنار چونکه وړاندي تقسيم دقران بيانوي نو په دي وجه په طور دتمهيددا بيانوي چه قران دکوم څيز نوم دي په دي باره کي دعلماؤ اقوال دري دي، اول قران صرف دنظم نوم دي يعني دالفاظو نوم دي. دويم قران صرف دمعني نوم دي، دريم قران دنظم او معني دواړو دمجموعي نوم دي دماتن او شارح دواړو په نزد همدا دريم قول راجح دي داولني قول دليل دادی چه په ماقبل کي دقران په تعريف کي دري صفات ذکر شول، اول المنزل علي الرسول، دويم المکتوب في المصاحف، دريم المنقول عنه نقلا متواترا او دلته دا خبره منلي شوي ده چه انزال په کتابت او نقل سره او نظم او لفظ متصف وي مګر معني متصف نه وي پس دقران په تعريف کي ددي صفاتو ذکر کول په دي خبره دلالت کوي چه قران دالفاظو نوم دي او دکوم کلام په قران کيدو

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کي معني لره څه دخل نشته

داولني قول دويم دليل دادی الله تعالي فرمائيلي دي "ان انزلناه قرانا عربيا" يعني قران مونږ په عربي ژبه نازل کړي دي پس په عربيت او غير عربيت تعلق دالفاظو سره وي دمعني سره نه وي خکه چه دمعني قدري مشترك په تولو ژبو کي يوشان وي پس ددي ايت نه هم معلومه شوه چه قران صرف دالفاظو نوم دي او معني لره دکوم کلام په قران کيدو کي څه دخل نشته

د دويم قول دليل دادی چه په مونځ کي قرائت دقران فرض دي او امام ابو حنيفه رحمة الله عليه په عربي عبارت لوستلو دقدرت باوجود په مونځ کي قرائت په فارسئ جائز ګرځولي دي او دا هم ظاهره ده چه په فارسي ژبه کي او قرائت دقران کي دقران معني موجود کيدي شي ليکن الفاظ موجود نشي کيدي پس دقرائت بالفارسي په جواز سره دا ثابته شوه چه قران صرف دمعني نوم دي دالفاظو نوم نه دي.

ددي دويم قول دويم دليل دادی الله تعالي فرمائيلي دي "وانه لفي زبر الاولين" يعني دا قران په مخکنو کتابونو کي موجود دي او سابقه تمام کتابونه چونکه غير عربي وو نو په دي وجه په سابقه کتابونو کي دقران دموجود کيدل دمعني په اعتبار سره کيدي شي او دالفاظو په اعتبار سره نشي کيدي ددي ايت نه هم معلوميږي چه قران صرف دمعني نوم دي او دالفاظو نوم نه دي

د دريم قول دليل دسابقه دواړو اقوالو دلائل دي چنانچه داولني قول د دلائلو نه دقران نظم کيدل ثابت شو او د دويم قول د دلائلو نه دمعني قران کيدل ثابت شول پس د دواړو قسمو دلائلو نه قران دنظم او معني دمجموعي کيدل ثابتيږي

"وذلك لان "الخ، پاتي شو دقول اول دقائلينو دا خبره چه انزال په کتابت او نقل سره صرف الفاظ متصف وي معني نه وي ددي جواب دادی چه انزال وغيره مذکوره اوصاف چه څرنګه په الفاظو کي جاري کيږي نو دارنګي دالفاظو په واسطه په معني کي هم جاري کيږي يعني دالفاظو په واسطه معني هم منزل مکتوب او منقول وي پس هر کله چه دالفاظو په واسطه معني هم منزل او مقتول شوه نو دقران تعريف دلفظ او معني په مجموعي باندي ثابتيږي نه چه صرف په الفاظو او کله چه دقران تعريف دنظم او معني په مجموعي صادقيږي نو ددواړو دمجموعي نوم به قران وي

"وجواز الصلوة " الخ، دقول ثاني دقائلينو دا قول چه دامام ابو حنيفه په عربي عبارت دقران په لوستلو دقدرت باوجود په فارسي ژبه کي په مونځ کي قرائت کول جائز ګرځول ددي خبري دليل دي چه قران نوم دمعني دي نه چه دالفاظو ددي جواب ظاهر دي چه امام ابو حنيفه په عربئ باندي دقدرت باوجود په فارسي ژبه کي په مونځ کي دقرائت اجازت ورکول ديو مصلحت په وجه دي ا هغه مصلحت دادی چه دمونځ حالت الله تعالي سره دراز او دنياز خبرو کولو حالت وي او عربي عبارت خو معجز او بليغ وي نو په دي وجه ډيره ممکن ده چه يو مونځ کونکي په داسي حالت کي

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

داسي کامل عربي عبارت رانوړلي شي نو دده دپاره په فارسي ژبه دقرائت کولو اجازت ورکړي شوی دی ... او یا هغه مصلحت دادی کچرې مونځ کونکي په مونځ کي دعربي الفاظو قرائت شروع کړي نو دده ذهن به دمونځ نه دعربي الفاظو بلاغت او فصاحت ته منتقل شي او دمسجع او مخفي عبارتونه جملو نه به لطف اخلي او په دي شان سره به يې په الله تعالي سره حضور قلبي پاتي نشي بلکه دا عربي الفاظ به ددي مونځ او دالله تعالي په مينځ کي دحجاب په شکل ظاهر شي او امام ابو حنيفه چونکه دتوحيد او مشاهدي او په درياب کي ډوب وو نو په دي وجه هغه دباري تعالي دذات نه علاوه بل طرف ته التفات نه کولو پس دده داجازت ورکولو په وجه دا نه لازميږي چه قران صرف دمعني نوم دي همدا وجه ده چه دمونځ نه علاوه په نورو تمامو حالتونو کي امام صاحب هم د لفظ او معني دواړو رعايت کوي چنانچه دامام صاحب قول دي دجنب او حائضي دپاره په فارسي ژبه قرائت دقران کول او په فارسي ترجمه شوي قران مسح کول جائز دي او که دامام صاحب په نزد صرف دمعني نوم وي نو امام صاحب به جنب او حائضي ته په فارسئ کي دقران دقرائت کولو اجازت نه وو ورکړي او دخلقو دپاره به يې په فارسي ترجمه شوي قران مسح کول جائز نه وو گرځولي غرض دا چه امام صاحب په مونځ کي عربي نظم رکن غير لازم گرځولي دي ليکن دمونځ نه بهر عربي نظم يې لازمي رکن گرځولي دي.

**فائده** ... په درمختار کي دي چه امام صاحب دصاحبينو قول ته رجوع کړي ده او په عربئ باندي دقدرت لرلو باوجود په مونځ کي په فارسي ژبه کي دقرائت قران دعدم جواز قائل شوی دی

**********

وَإِنَّمَا أُطْلِقَ النَّظْمَ مَكَانَ اللَّفْظِ رِعَايَةً لِلْأَدَبِ لِأَنَّ النَّظْمَ فِي اللُّغَةِ جَمْعُ اللُّؤْلُؤِ فِي السِّلْكِ وَاللَّفْظُ هُوَ رَمْيٌ وَإِنْ كَانَ النَّظْمُ يُطْلَقُ فِي الْعُرْفِ عَلَى الشِّعْرِ أَيْضًا وَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ النَّظْمَ إِشَارَةٌ إِلَى كَلَامِ اللَّفْظِيْ وَ الْمَعْنٰى إِلَى الْكَلَامِ النَّفْسِيْ وَلٰكِنِ الْمَعْنٰى الَّذِيْ هُوَ تَرْجَمَةُ النَّظْمِ حَادِثٌ كَالنَّظْمِ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ قِصَّةِ يُوْسُفَ وَ إِخْوَتِهِ وَ عَنْ قِصَّةِ فِرْعَوْنَ وَغَرْقِهِ مَثَلًا وَ كُلُّ ذٰلِكَ حَادِثٌ ثُمَّ هُوَ دَالٌّ عَلَى أَمْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَنَهْيِهِ وَحُكْمِهِ وَخَبَرِهِ وَهُوَ قَدِيْمٌ بِلَا رَيْبٍ عِنْدَنَا فَتَنَبَّهْ لَهُ.

**ترجمه** ... ماتن د ادب د خيال ساتلوپه وجه دلفظ په ځاي نظم لفظ استعمال کړي دي ځکه چه نظم په لغت کي په تار کي دملغلرو پيرلو ته وئيلي شي او لفظ په لغت کي دغورځولو په معني دي اگر چه دنظم صرف په شير هم اطلاق کيږي خو په دي پوهيدل پکار دي چه که نظم سره لفظي کلام ته او په معني نفسي کلام ته اشاره وي ليکن کومه معني چه دنظم ترجمه وي هغه هم دنظم پشان حادث دي ځکه چه دا ديوسف او دهغه دروڼو او دفرعون او دهغه دتباه کيدو دقصو نوم دي او دا تولي قصي حادث دي بيا نظم دقران په الله تعالي په امر او نهي او دهغه په حکم او خبر دلالت

جلد اول 4

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کونکي دي او دا زمونږ په نزد يقينا قديم دي نه پوهه شئ

**تشريح** "وانما اطلق النظم" الخ. دلته ديوسوال جواب دي

سوال دادی چه لفظ او نظم دواړه مترادف الفاظ دي مگر لفظ په نسبت دنظم زيات مشهور دي خو په عبارت کي دمشهور لفظ استعمال فسيح وي لهذا ماتن لره دنظم په خاي لفظ استعمالول پکار وو ددي جواب دادی چه نظم په لغت کي په مزي کي دملغلرو پيرلو دپاره استعماليږي کومه چه يوه ښکلي معني ده او لفظ په معني دغورځولو دي کومه چه يوه بده معني ده پس ماتن دقران په ادب کولو سره دلفظ په خاي نظم لفظ استعمال کړي دي او په اشعارو کي هم چونکه په تار کي دملغلرو پيرلو پشان کلمات او الفاظ باقاعده مرتب وي نو په دي وجه په عرف کي دنظم استعمال په اشعارو پوري خاص شو اگر چه دا بدي معني طرف ته اشاره کوي خکه چه په قران کي دشعراء په باره کي مذمت راغلي دي لکه چه ارشاد الهي دي "والشعراء يتبعهم الغاون"

"وينبغي ان يعلم" الخ. شارح واني چه دمتن په عبارت کي دنظم نه لفظي کلام ته اشاره ده او دمعني نه نفسي کلام ته اشاره ده دکلام نفسي نه مراد هغه قديمي صفت دي کوم چه دالله تعالي په ذات پوري قائم دي او دسکوت او گونگي توب سره منافي دي په دي باندي لفظي کلام په طور د دلالت عقليه دلالت کوي

"ولكن المعني" الخ، دي خبري ته خيال ساتئ چه لفظ او معني د دوه څيزونو دپاره استعماليږي اول کلام نفسي دويم دنظم ترجمه يعني دکلام نفسي نه هم په معني تعبير کيږي او دنظم په ترجمه هم دمعني اطلاق کيږي ليکن هغه معني په کومي چه کلام نفسي ته اشاره کيږي داهل سنت والجماعت په نزد قديم ده خکه چه کلام نفسي دالله تعالي صفت دي او زمونږ په نزد تمام صفات دباري تعالي قديم دي اوهغه معني کومه چه دنظم ترجمه وي هغه داسي حادثه ده څرنگه چه نظم او کلام لفظي حادث دي خکه چه ترجمه دنظم مثلا ديوسف او دهغه درونړو قصه دفرعون او دهغه دتباه کيدو قصي او ددوئ پشان نورو ډيرو قصو باندي مشتمل مضامين دي او دا ټول حادث دي پس معلومه شوه چه دنظم ترجمه هم دنظم پشان حادثه ده

مگر دومره خبره ضرور ده چه قراني نظم دالله تعالي په امر او نهي او خبر دلالت کوي او دا تمامو امورو زمونږ په نزد قديم دي يعني نظم دقران چه دالله تعالي په کوم امر او نهي دلالت کوي هغه امر او نهي قديم دي لکه چه ذات دالله تعالي څرنگه قديم دي.

جلد اول 4

**********

وَاِنَّمَا تُعْرَفُ اَحْكَامُ الشَّرْعِ بِمَعْرِفَةِ اَقْسَامِهَا شُرُوعٌ فِي تَقْسِيْمَاتِهِ اَيْ اِنَّمَا تُعْرَفُ اَحْكَامُ الشَّرْعِ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ بِمَعْرِفَةِ تَقْسِيْمَاتِ النَّظْمِ وَالْمَعْنٰى فَالْاَقْسَامُ بِمَعْنَى التَّقْسِيْمَاتِ لِاَنَّ هٰهُنَا تَقْسِيْمَاتٍ مُتَعَدِّدَةٌ وَ تَحْتَ كُلِّ تَقْسِيْمٍ اَقْسَامُ تَقْسِيْمٍ اٰخَرَ وَاِنَّمَا قَالَ اَقْسَامُهَا وَلَمْ يَقُلْ اَقْسَامُهُ

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تَنْبِيهًا عَلَى اَنَّ مَنْشَأَ التَّقْسِيْمِ هُوَ النَّظْمُ وَالْمَعْنٰى جَمِيْعًا فَبَعْضُهُمْ عَلَى اَنَّ التَّقْسِيْمَاتُ الثَّلَاثَةُ الْاَوَّلُ لِلنَّظْمِ وَالرَّابِعُ لِلْمَعْنٰى وَبَعْضُهُمْ عَلَى اَنَّ الدَّلَالَةَ وَالْاِقْتِضَاءَ لِلْمَعْنٰى وَالْبَوَاقِيْ لِلنَّظْمِ وَالْاَصَحُّ اَنَّهُ فِيْ كُلٍّ يُرَاعِي النَّظْمَ مَعَ دَلَالَتِهِ عَلَى الْمَعْنٰى.

**ترجمه** دنظم او معني داقسامو په معرفت دشرعي داحكامو معرفت كيږي دلته دنظم دال علي المعني تقسيمات شروع كيږي يعني دحلالو او حرامو داحكامو معرفت دنظم او معني دتقسيماتو په معرفت باندي كيږي پس اقسام دتقسيماتو په معني دي خكه چه دلته يو څو تقسيمات دي او دهر تقسيم لاندي ډير قسمونه دي داسي نه ده چه ټول قسمونه متباين بذاتها دي بلكه ديو قسم اقسام دبل قسم داقسامو سره جمع كيږي او مصنف اقسامهما اووئيل او اقسامه يي اونه وئيل خكه چه په دي خبره تنبيه اوشي چه دتقسيم منشاء دنظم او معني مجموعه ده چنانچه بعضي علماء په دي قائم دي چه اولني دري تقسيمونه دنظم دي او څلورم تقسيم دمعني دي او بعضي په دي قائم دي چه دلالت او اقتضاء دمعني قسمونه دي او باقي دنظم قسمونه دي مگر زيات او صحيح داده چه په هر قسم كي نظم داسي ملحوظ دي چه دي به په معني هم دلالت كوي

**تشريح** په متن كي داقسامو نه مراد تقسيمات دي خكه چه تمام اقسام پخپل مينخ كي متباين نه دي بلكه دلته يو څو تقسيمات دي او دهر تقسيم لاندي ډير قسمونه دي او ديو تقسيم اقسام دبل تقسيم داقسامو سره جمع كيدي شي. مطلب دعبارت دادی چه دحلالو او حرامو وغيره احكام چه كوم دقران نه ثابت دي دهغوئ معرفت چونكه دنظم او معني دتقسيماتو په معرفت موقوف دي نو په دي وجه دټولو نه مخكي ددي تقسيماتو معرفت ضروري دي چنانچه مصنف به اول مذكوره تقسيمات ذكر كوي او بيا به احكام دشريعت بيانوي

"وانما قال" الخ. باقي پاتي شوه دا خبره چه مصنف په تثنيه ضمير سره اقسامهما خكه ذكر كړل چه په دي خبره باندي تنبيه اوشي چه مقسم دنظم او معني دواړو مجموعه ده نه چه صرف دنظم مقسم دي او نه صرف په معني مقسم دي چنانچه بعضي علماء داصول ددي خبري قائل دي چه داولنو دري تقسيماتو مقسم صرف نظم دي او دځلورم تقسيم مقسم صرف معني دي او بعضي ددي قائل دي چه دشلو اقسامو نه صرف دوه قسمونه يعني دلالة النص او اقتضاء النص دمعني سره تعلق لري او باقي دنظم اقسام دي ليكن په قول دشارح په هر قسم كي نظم داسي ملحوظ دي چه دي به په معني دلالت كوي يعني په ټولو تقسيماتو كي نظم او معني دواړه ملحوظ دي.

**********

وَذٰلِكَ اَرْبَعَةٌ اَيِ الْمَذْكُوْرُ فِيْمَا قَبْلُ وَهُوَ التَّقْسِيْمَاتُ ، اَرْبَعَةٌ تَقْسِيْمَاتٍ وَتَحْتَ كُلِّ تَقْسِيْمٍ مِنْهَا اَقْسَامٌ عَدِيْدَةٌ كَمَا سَيَأْتِيْ وَذٰلِكَ لِاَنَّ الْبَحْثَ فِيْهِ اِمَّا اَنْ تَكُوْنَ عَنِ الْمَعْنٰى وَهُوَ التَّقْسِيْمُ الرَّابِعُ اَوْ

كفايت دينى كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

عَنِ اللَّفْظِ فَاَمَّا بِحَسْبِ اِسْتِعْمَالِهٖ وَهُوَ التَّقْسِيْمُ الثَّالِثُ او بِحَسْبِ دَلَالَتِهٖ فَاِنْ اِعْتَبَرَ فِيْهَا الظُّهُوْرَ والْخِفَا فَهُوَ الثَّانِيْ وَاِلَّا فَهُوَ الْاَوَّلُ.

**ترجمه** او هغه څلور دي يعني ماقبل کي مذکوره تقسيمات څلور دي او په دوئ کي دهر تقسيم لاندي دير قسمونه دي لکه چه روستو به هم راشي او ددي وجه داده چه په کتاب کي به يا خو دمعني نه بحث کيږي او هغه څلورم تقسيم دي او يا به دلفظ نه بحث کيږي بيا به لفظي دلفظ د بحث داستعمال په لحاظ سره وي او دا دريم تقسيم دي او يا به دلالت په لحاظ سره وي نو بيا که په دي کي ظهور او خفاء لره اعتبار وي نو دا به دويم قسم وي او که نه وي نو اولني قسم به وي

**تشريح** "المذکور فيماقبل" الخ، ددي عبارت نه دشارح مقصد جواب کول دي سوال دادی چه دذلك مشار اليه الاقسام دي او اقسام دجمع کيدو په وجه دواحد مؤنث په حکم کي دي او واحد مؤنث ته داشاري کولو په وجه تلك راخي ذلك نه راخي لهذا ماتن لره پکار وو چه تلك اربعة يي ونيلي وي ددي جواب دادی چه دذلك مشار اليه المذکور فيماقبل لفظ دي او دا مفرد مذکر دي او دمفرد مذکر دپاره ذلك راخي تلك نه راخي خکه يي دلته ذلك لفظ راوړي دي بهر حال ماقبل کي چه دکومو تقسيماتو ذکر شوي دي هغه تقسيمات څلور دي او دهر تقسيم لاندي دير قسمونه دي او دڅلورو تقسيماتو په مينځ کي دليل دحصر دادی چه په کتاب الله کي به بحث صرف دمعني نه کيږي يا به صرف دلفظ نه کيږي که اول وي نو دا تقسيم رابع دي او که دويم وي نو لفظي بحث به دلفظ داستعمال في المعني په لحاظ سره وي يا به د دلالت علي المعني په لحاظ سره وي که اول وي نو دا تقسيم ثالث دي او که ثاني وي نو په دي کي به يا ظهور او خفا دمعني لره اعتبار وي او يا به نه وي که اول وي نو دا تقسيم ثاني دي او که ثاني وي نو دا تقسيم اول دي

**********

اَلْاَوَّلُ فِيْ وُجُوْهِ النَّظْمِ صِيْغَةً وَلُغَةً يَعْنِيْ اَنَّ التَّقْسِيْمَ الْاَوَّلَ فِيْ طُرُقِ النَّظْمِ مِنْ حَيْثُ الصِّيْغَةِ واللُّغَةُ والطُّرُقِ هِيَ الْاَنْوَاعُ والْاَصْنَافُ والصِّيْغَةِ هِيَ الْهَيْأَةُ واللُّغَةُ وَاِنْ كَانَ يَشْمِلُ الْمَادَّةَ و الْهَيْأَةَ كِلَيْهِمَا ولٰكِنْ اُرِيْدَ بِهِمَا هٰهُنَا الْمَادَّةَ لِلْمُقَابَلَةِ فَهُمَا مِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوْعِ كِنَايَةٌ عَنِ الْوَضْعِ فَكَاَنَّهٗ قَالَ الْاَوَّلُ فِيْ اَنْوَاعِ النَّظْمِ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعِ اَيْ مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ وُضِعَ لِمَعْنًى واحدٍ اَوْ اَكْثَرَ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عن اِسْتِعْمَالِهٖ وظُهُوْرِهٖ ، وَاِنَّمَا قَدَّمَ الصِّيْغَةَ عَلَى اللُّغَةِ لِاَنَّ لِلْعُمُوْمِ والْخُصُوْصِ زِيَادَةُ تَعَلُّقٍ بِالصِّيْغَةِ فِي الْاَغْلَبِ وَهِيَ اَرْبَعَةٌ اَلْخَاصُّ وَالْعَامُ والْمُشْتَرَكُ والْمُؤَوَّلُ ، لِاَنَّ اللَّفْظَ اِمَّا اَنْ يَدُلَّ عَلَى معنًى واحدٍ اَوْ اَكْثَرَ فَاِنْ كَانَ الْاَوَّلَ فَاِمَّا اَنْ يَدُلَّ عَلَى الْاِنْفِرَادِ عن الْاِنْفِرَادِ فَهُوَ الْخَاصُّ اَوْ اَنْ يَدُلَّ مع الْاِشْتِرَاكِ بَعْدَ الْاِنْفِرَادِ فَهُوَ الْعَامُّ فَاِنْ كَانَ الثَّانِيْ فَاِمَّا اَنْ يَتَرَجَّحَ اَحَدُ مَعَانِيْهِ بِالتَّاْوِيْلِ فَهُوَ الْمُؤَوَّلُ وَاِلَّا فَهُوَ

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

الْمُشْتَرَكَ فَالْمُؤَوَّلُ فِي الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَقْسَامِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ صِيغَةً وَلُغَةً وَإِنْ كَانَ مَدْلُولُ فِعْلِ فَالتَّاوِيلُ الَّذِي مِنْ شَأْنِ الْمُجْتَهِدِ.

**ترجمه** تقسیم اول دصیغي او لغت په لحاظ دنظم دقسمونو په بیان کي دي یعني اولني تقسیم دصیغي او لغت په اعتبار دنظم دقسمونو په بیان کي دي دترق معني انواع او اقسام دي او صیغه دهیئت نوم دي او لغت اګر چه ماده او هیئت دواړو ته شامل وي لیکن دلته دمقابلي په وجه ماده مراد ده پس صیغه او لغت دواړه په مجموعي طور د وضع نه کنایه دي ګویا کي مصنف داسي اوونیل چه اولني تقسیم دوضع په لحاظ سره دنظم په اقسامو کي دي یعني په دي لحاظ سره چه نظم دیوي یا دیوي نه زیاتو معنو دپاره وضع کړي شوي وي په نظر سره ددي استعمال او ظهور دمعني ته او په لغت باندي صیغه خکه مقدم کړي شوي ده چه بالعموم خاص او عام کیدو تعلق یې اکثر دصیغي سره وي او دا قسمونه ځلور دي. خاص. عام. مشترک. مؤل. خکه چه یو لفظ به یا په یوه معني دلالت کوي او یا به په ډیرو دلالت کوي که اول وي نو یا خو به بغیر دشرکت نه په منفرده معني دلالت کوي او یا به دغیر دشرکت سره دلالت کوي که اول وي نو دا خاص دي او که ثاني وي نو عام دي او که دیو نه په زیاتو معنو دلالت کوي نو ددي هم دوه صورتونه دي یا خو به ددي په معانیو کي کومه معني دتاویل په ذریعه راجع وي او یا به نه وي که اول وي نو دیته مؤل ونیلي شي او که ثاني وي نو مشترک ورته ونیلي شي . پس مؤل په حقیقت کي دهغه مشترک په قسمونو کي یو قسم دي کوم چه دصیغي او لغت په دواړو لحظونو دلالت کوي اګر چه مؤل دهغه فعل دتاویل مفعول دي کوم چه دمجتهد شان نه دي

**تشریح** الاول الخ. په متن کي چه وجوه لفظ راغلي دي دا په معني دانواع او اقسام دي او صیغه لفظ هغه خاص شکل دي کوم چه دحروفو او حرکاتو دسکناتو دترتیب نه حاصلیږي او لغت اګر چه ماده او هیئت دواړو ته شامل وي لیکن دلته ورنه صرف ماده مراد ده خکه چه لغت لفظ په دي مقام کي دصیغي په مقابل کي واقع شوي دي او دصیغي نه هیئت مراد دي نو په تقابلي طور به دلغت نه ماده مراد ده. او دهیئت او مادي دواړو نه کنایت وضع مراد ده نو ګویا کي لکه چه ماتن داسي ونیلي وي چه اولني تقسیم دوضعي به اعتبار سره دنظم دقسمونو په بیان کي دي یعني په قطع دنظر سره داستعمال او ظهور په معني نه نظم به یا دیوي معني دپاره وضع شوي وي یا به دیوي نه دزیاتو دپاره وضع شوي وي او بیا په دي اعتبار سره چه لفظ دکومي خاصي معني دپاره وضع کړي شوي وي او یا به دعامي معني دپاره وضع کړي شوي وي

"وانما قدم الصيغة" الخ. دلته چونکه دخاص او عام بیان مقدم کول مقصود دي او دعموم او خصوص زیات تعلق بالعموم دصیغي سره وي نه چه دمادي سره لکه په رجل کي خصوص او په رجال کي عموم دصیغي نه حاصلیږي نه چه دمادي نه خکه چه ماده. ر. ج. ل. په دواړو کي یو شان

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دي پس چونکه دلته دخاص او عام دبيان تقديم مقصود دي او خصوص او عموم دصيغې سره متعلق وي نه چه دلغت او مادي سره نو په دي وجه په متن کي صيغه مقدم کړي شوي ده.

"وهي اربعة" صاحب دمنار واني دوضع په اعتبار سره دنظم څلور قسمونه دي اول خاص، دويم عام، دريم مشترك، څلورم مؤول په دي څلورو کي وجه دحصر داده چه لفظ به يا دوضع په اعتبار سره په يوه معني دلالت کوي او يا به ديوي نه په زياتو معانيو دلالت کوي که دوضع په اعتبار سره په يوه معني دلالت کوي نو دا به هم د دوه حالاتو نه خالي نه وي يا خو به علي الانفراد په يوه معني دلالت کوي يعني بغير دشرکت دغير نه او يا به په يوه معني دغير په شمول سره دلالت کوي کچري په يوه معني انفرادا بغير دشرکت دغير نه دلالت کوي نو دا خاص شو او که د افرادو په مينځ کي په اشتراکي طور په يوه معني دلالت کوي نو دا عام شو او کچري دويم وي يعني لفظ دوضع په اعتبار سره ديوي نه په زياتو معانيو دلالت کوي نو ددي هم دوه صورتونه دي يا خو به ددي په معانيو کې کومه معني دتاويل په ذريعه راجح وي يا به نه وي کچري راجحوي نو ديته مؤول وئيلي شي او که راجح نه وي نو ديته مشترك وئيلي شي

"فالمؤول في الحقيقة" الخ. دلته جواب کي يو سوال ورکول مقصود دي سوال دادی چه مؤول دتاويل دفعل مفعول دي او تاويل کول دمجتهد کار دي مؤل لره دوجي په اعتبار سره دنظم قسم ګرځول څرنګه درست کيدي شي؟ ددي جواب دادی چه مؤول اګر چه دفعل دتاويل مفعول دي ليکن في الحقيقت مؤول دمشترك اسم دي او مشترك دوضعي په اعتبار سره دنظم قسم دي او ديو شي دقسم قسم چونکه ددي څيز هم قسم وي نو په دي وجه مؤول په واسطه دمشترك په اعتبار دوضعي دنظم قسم جوړيږي لهذا دي لره دنظم قسم ګرځول درست دي.

**********

والثَّانِيْ فِيْ وُجُوْهِ البيان بذٰلِكَ النَّظْمِ اَيْ التَّقْسِيْمُ الثَّانِيْ فِيْ طُرُقِ ظُهُوْرِ الْمَعْنٰى وخِفَائِهِ بذٰلِكَ النَّظْمِ الْمَذْكُوْرِ فِي التَّقْسِيْمِ الْاَوَّلِ مِنَ الْخَاصِ وَالْعَامِ اَيْ كَيْفَ يَظْهَرُ الْمَعْنٰى مِنَ النَّظْمِ مَسُوْقًا او غَيْرُ مَسُوقٍ مُحْتَمِلًا لِلتَّاوِيْلِ اَوَّلًا وَ كَيْفَ يَخْفٰى الْمَعْنٰى مِنَ اللَّفْظِ خِفَاءً سَهْلًا او كَامِلًا وَهِيَ اَرْبَعَةٌ اَيْضًا الظَّاهِر وَالنَّصُّ وَ الْمُفَسَّرُ وَ الْمُحْكَمُ لِاَنَّهُ اِنْ ظَهَرَ مَعْنَاهُ ، وَاِمَّا اَنْ يَحْتَمِلَ التَّاوِيْلَ اَوَّلًا فَاِنَّ اِحْتَمَلَهُ فَاِنَّ كَانَ ظُهُوْرُ مَعْنَاهُ بِمُجَرَّدِ الصِّيْغَةِ فَهُوَ الظَّاهِرُ وَاِلَّا فَهُوَ النَّصُّ وَاِنْ لَمْ يَحْتَمِلْهُ فَاِنَّ قَبِلَ النَّسْخَ فَهُوَ الْمُفَسَّر وَاِلَّا فَهُوَ الْمُحْكَمُ فهٰذِهِ الْاَحْكَام كلها بَعْضُهَا اَوْلٰى مِنْ بَعْضُهَا فَيُوْجَدُ الْاَعْلٰى فِي الْاَدْنٰى وَلَا تَبَايُنَ بَيْنَهُمَا وَاِنَّمَا التَّبَايُنُ بِحَسْبِ الْاِعْتِبَارِ بِخِلَافِ الْخَاصِّ مَعَ الْعَامِ و الْمُشْتَرَكُ فَاِنَّهُمَا مُتَقَابِلَةٌ بِنَفْسِهَا فَلِهٰذَا لَمْ يَذْكُرِ الْمُقَابِلَ فِي التَّقْسِيْمِ الْاَوَّل و ذَكَرَ فِي الثَّانِيْ فَقَطْ فَقَالَ ولهٰذِهِ الْاَرْبَعَةِ اَرْبَعَةٌ

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تقابلها اَيْ لهٰذِهِ الْاَقْسَامِ الْاَرْبَعَةِ لِلظُّهُوْرِ اَقْسَامٌ اَرْبَعَةٌ اُخَرُ تقابِلُها فِي الْخِفَاءِ فَكَمَا ان فِي الْاَوَّلِ بَعْضُهَا اَوْلٰى مِنْ بَعْضٍ فِي الظُّهُوْرِ كذٰلِكَ فِي الْمُقَابِلِ بَعْضُهَا اولٰى مِنْ بَعْضٍ فِي الْخِفَاءِ فَيُوْجَدُ الْاَدْنٰى فِي الْاَعْلٰى وَهِيَ الْخَفِيُّ و الْمُشْكِلُ و الْمُجْمَلُ وَ الْمُتَشَابِهُ لِاَنَّهُ اِنْ خَفِيَ مَعْنَاهُ فَاِنَّ يَّكُوْنَ خِفَاءُهُ لِعَارِضٍ غير الصِّيْغَةِ فَهُوَ الْخَفِيُّ اَوْ لِنَفْسِ الصِّيْغَةِ فَاِنَّ اَمْكَنَ اِدْرَاكُهُ بِالتَّأَمُّلِ فَهُوَ الْمُشْكِلُ وَاِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَاِنْ كَانَ الْبَيَانُ مَرْجُوًّا مِنْ جَانِبِ الْمُتَكَلِّمِ فَهُوَ الْمُجْمَلُ وَاِلَّا فَهُوَ الْمُتَشَابِهُ فَهٰذَا التَّقْسِيْمُ وكذٰلِكَ التَّقْسِيْمُ الرَّابِعُ يَتَعَلَّقُ بِالْكَلَامِ كَمَا ان التَّقْسِيْمَ الْاَوَّلَ وَالثَّالِثُ يَتَعَلَّقُ بِالْكَلِمَةِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ.

**ترجمه**..... دويم تقسيم هم ددي نظم داقسامو په بيان کي دي يعني دويم تقسيم کوم چه په اولني تقسيم يعني خاص او عام کي مذکور دي دظهور دمعني او دخفا دمعني په اقسامو کي دي يعني دنظم معني په حالت دسياق کي يا غير سياق کي څرنګه ظاهريږي دتاويل احتمال به لري او که نه به لري او معني به دنظم نه څرنګه پتيږي ډيره به پته وي او که لږه او دا قسمونه هم څلور دي. ظاهر. نص، مفسر، محکم او دا خکه کچري دنظم معني ظاهره وي نو دا به دتاويل احتمال لري يا به يې نه لري پس کچري دتاويل احتمال لري نو ددي به هم دوه صورتونه وي پس کچري نظم نسخ قبلوي نو دا مفسر دي او که نه نو محکم دي دا تمام قسمونه بعضي دبعضو نه اولي دي لهذا ادني قسم به په اعلي قسم کي موندلي شي او په دي څلورو واړو قسمونو کي به کورني تباين نه وي. صرف اعتباري تباين به وي مګر په خلاف دخاص کله چه دا دعامو مشترک سره وي نو بيا به په دوئ کي حقيقي تباين وي او همدا وجه ده چه مصنف په اولني تقسيم کي دمتقابل ذکر نه دي کړي صرف په ثاني کي يې ذکر کړي دي چنانچه وېي فرمائيل ددي څلورو قسمونو دپاره او څلور قسمونه هغه وي کوم چه ددي مقابل وي يعني دظهور دڅلورو قسمونو دپاره نور څلور قسمونه دي کوم چه په خفا کي ددوئ مقابل دي پس لکه څرنګه چه په تقسيم اول کي بعضي اقسام دبعضو نه په ظهور کي اولي دي نو دارنګي ددي دمقابل په قسمونو کي بعضي اقسام دبعضو نه په خفا کي اولي دي چنانچه ادني به په اعلي کي موندلي شي او هغه قسمونه دا دي خفي، مشکل. مجمل او متشابه، او دا خکه کچري دنظم معني خفي وي نو ددي خفا به دصيغي نه علاوه دکوم عارض په وجه وي نو ديته خفي وئيلي شي او يا به دنفس صيغي په وجه وي نو که ددي ادراک په مامل سره ممکن وي نو دېته مشکل وئيلي شي او که ممکن نه وي نو که دمتکلم دطرفه دصراحت اميد وي نو ديته مجمل وئيلي شي او که نه دصراحت اميد نه وي نو دا متشابه دي پس دا تقسيم او څلورم تقسيم دکلام سره تعلق لري لکه چه اولني تقسيم او دريم تقسيم دکلمي سره تعلق لري لکه چه ظاهره ده

**تشريح**..... "والثاني". الخ، دلته ماتن دکتاب الله دنظم دويم تقسيم بيانوي حاصل دمتن دادی چه دکتاب الله دنظم دويم تقسيم دمعني دظهور په اعتبار سره دي يعني په دي اعتبار سره وي چه

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دلفظ معني به يا ظاهره وي يا به پته وي پس که ظاهره وي نو په حالت دسياق يا غير سياق کي به دتاويل او تخصيص احتمال لرلو يا نه لرلو په حال کي به وي او که معني يې پته وي نو دا به څرنګه پتوالي وي لږ پتوالي به وي او که دکاملي درجي پتوالي به وي.

"بذلك النظم" وئيلو سره ماتن دا اوخودل چه ددي دويم تقسيم منشاء هم هغه ده کومه چه دتقسيم اول منشاء وه يعني نظم دال علي المعني د تمامو تقسيماتو منشاء ده بهرحال دمعني دظهور په اعتبار سره دلفظ څلور قسمونه دي ، اول ظاهر ، دويم نص، دريم مفسر ،څلورم محکم.

په دي څلورو کي دليل په وجه دحصر دادی يو لفظ معني ظاهره وي نو د دوه حالاتو نه به خالي نه وي يا خو به دتاويل او تخصيص احتمال لري او يا به يې نه لري که دتاويل او تخصيص احتمال لري نو بيا به ددوه حالاتو نه خالي نه وي خکه چه يا خو به دمعني ظهور صرف په صيغه وي او يا به په صيغي سره دمعني ظهور نه وي بلکه لفظ به ددي دبيان دپاره راوړلي شوي وي کچري دمعني ظهور په صيغه شوي وي نو دا ظاهر دي او که صرف په صيغه نه وي نو دا نص دي او که دلفظ معني دتاويل او تخصيص احتمال نه لري نو دا به هم د دوه حالاتو نه خاي نه وي يا خو به يې درسول الله په زمانه کي نسخ قبول کړي وي او به يې نه وي که اول وي نو دا مفسر دي او که دويم وي نو محکم دي.

"فهذه الاقسام" الخ، شارح وائي چه ددي څلورو اقسامو په مينځ کي حقيقي تباين نشته بلکه اعتباري تباين دي ددي په خلاف دتقسيم اول په اقسامو کي حقيقي تباين موجود دي او په ظاهر نص وغيره کي په داسي شان سره اعتباري تباين دي چه په ظاهر کي عدم سوق دکلام معتبر دي او په نص کي سوق دکلام معتبر دي په مفسر کي قبول دنسخ لره اعتبار دي او په محکم کي عدم قبول دنسخ لره اعتبار دي او حقيقي تباين خکه موجود نه دي چه محکم په ظهور کي دمفسر نه اقوي دي او مفسر دنص نه اقوي دي او نص دظاهر نه اقوي دي، چنانچه ظاهر په نص کي موجود دي او نص په مفسر کي موجود دي او مفسر په محکم کي موندلي شي نو کله چه دوه قسمونه جمع شي په دوئ کي به حقيقي تباين نه وي پس چونکه دتقسيم اول په اقسامو خاص عام وغيره کي حقيقي تباين او تقابل موجود دي نو خکه مصنف ددي مقابل قسمونه ذکر نکړل او دتقسيم ثاني په اقسامو کي چونکه حقيقي تباين او تقابل نشته او نه موندلي کيږي يعني دا اقسام بذاتها متقابل نه دي نو خکه يې ددي دمقابل قسمونو ذکر اوکړو چنانچه ويې فرمائيل دظهور په اعتبار سره دنظم مذکوره څلورو قسمونو دپاره څلور نور قسمونه دي کوم چه په خفا کي ددي مقابل دي پس لکه څرنګه چه په اول کي دظهور په اعتبار سره بعضي دبعضي نه قوي دي نو دارنګې ددي په مقابل قسمونو کي هم دخفا په اعتبار سره بعضي دبعضو نه قوي دي.

"وهي الخفي" الخ، هغه څلور قسمونه دادی اول خفي، دويم مشکل، دريم مجمل، څلورم متشابه "لانه ان خفي " الخ، وجه دحصر باندي دليل دادی که دیو لفظ معني خفي وي نو ددي خفا به خاص

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دصيغي په وجه وي يا به دصيغي نه علاوه دکوم بل عارض په وجه وي کچري دمعني خفا دنفسي صيغي نه علاوه دکوم بل عارض په وجه وي نو دا خفي دي او که خفا دمعني دنفس صيغي په وجه وي نو ددي دوه صورتونه دي په سياق او سباق کي په غور کولو سره به ددي دمعني ادراك ممکن وي او يا به نه وي که اول وي نو مشکل دي او که دويم وي نو بيا په دي کي دوه صورتونه دي يا خو به دمتکلم د جانب نه ددي دبيان توقع وي او يا به نه وي که اول وي نو مجمل دي او که ثاني وي متشابه دي

"وهذا التقسيم" الخ، شارح وائي چه تقسيم ثاني او تقسيم رابع دواړه دکلام سره داسي تعلق لري لکه چه تقسيم اول او تقسيم ثالث په اعتبار دظاهر دکلمي سره تعلق لري، تقسيم ثاني او رابع خو خکه دکلام سره تعلق لري چه دتقسيم ثاني په ذريعه ظهور مراد وي او دتقسيم رابع په ذريعه په مراد اطلاع حاصليږي او ظهور دمراد او وقوف علي المراد دواړه دکلام سره مطابق وي نو په دي وجه دتقسيم ثاني او رابع دواړو تعلق دکلام سره راغي، تقسيم اول او ثالث خکه دکلمي سره تعلق لري چه تقسيم اول دوضع په اعتبار سره وي اووضع متعين کولو دمعني ته وئيلي شي چه دلفظ دپاره وي او دا تعين مفرد دي او دريم تقسيم دلفظ داستعمال په اعتبار سره دي او دلفظ استعمال هم مفرد دي پس په دواړو کي مفرده معني ملحوظ ده او مفرده معني دکلمي وي نه چه دکلام نو خکه تقسيم اول او ثالث دواړو تعلق دکلمي سره راغي او دکلام سره راغي

**********

وَالثَّالِثُ فِيْ وُجُوْهِ اِسْتِعْمَالِ ذٰلِكَ النَّظْمِ اَيِ التَّقْسِيْمِ الثَّالِثُ فِيْ طُرُقِ اِسْتِعْمَالِ ذٰلِكَ النَّظْمِ الْمَذْكُوْرِ سَابِقًا مِنْ اَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ فِي مَعْنَاهُ الْمَوْضُوْعُ لَهُ اَوْ غَيْرِهِ اَوْ اُسْتُعْمِلَ مَعَ اِنْكِشَافِ مَعْنَاهُ او استتاره وَهِيَ اَرْبَعَةٌ اَيْضًا الْحَقِيْقَةُ و الْمَجَازُ و الصَّرِيْحُ و الْكِنَايَةُ لِاَنَّهُ اِنْ اُسْتُعْمِلَ فِي مَعْنَاهُ الْمَوْضُوْعُ لَهُ فَهُوَ حَقِيْقَةٌ او فِي غَيْرِ الْمَوْضُوْعِ لَهُ فَهُوَ مَجَازٌ ثُمَّ كُلٌّ مِنْهُمَا اِنْ اُسْتُعْمِلَ بِانْكِشَافِ مَعْنَاهُ فَهُوَ الصَّرِيْحُ وَاِلَّا فَهُوَ الْكِنَايَةُ فَالصَّرِيْحُ والْكِنَايَةُ يَجْتَمِعَانِ مَعَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ وَلِذَا قَالَ فَخْرُ الْاِسْلَامِ وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ فِيْ وُجُوْهِ اِسْتِعْمَالِ ذٰلِكَ النَّظْمِ وجِرْيَانِهِ فِيْ بَابِ الْبيان فَجَعَلَ الْحَقِيْقَةَ وَالْمَجَازَ رَاجِعًا اِلَى الْاِسْتِعْمَالِ والصَّرِيْحُ والْكِنَايَةُ رَاجِعًا اِلَى الْجِرْيَانِ وجَعَلَ صَاحِبُ التَّوْضِيْحِ كُلٌّ من الصَّرِيْحِ والْكِنَايَةِ قِسْمًا مِنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ.

**ترجمه** او دنظم داستعمال په اقسامو کي دريم قسم يعني په ماقبل کي دذکر شوو دنظم په اقسامو کي دلته داستعمال اقسام بيانوي يعني چه لفظ پخپله معني موضوع له کي مستعمل دي او که په غير موضوع له کي مستعمل دي يا پخپله معني کي دوضاحت سره مستعمل دي او دوضاحت نه بغير دمستور کيدو په وضاحت سره مستعمل دي پس دا قسمونه هم څلور دي.

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

حقیقت، مجاز، صریح، کنایه، او دا څکه کچري لفظ پخپله معني موضوع له کي مستعمل وي نو دا حقیقت دي او که په غیر موضوع له کي مستعمل وي نو دا مجاز دي بیا په دوئ دواړو کي هر یو په وضاحت سره مستعمل وي نو دا صریح دي او که دوضاحت نه بغیر مستعمل وي نو دا کنایه ده بیا په صریح او کنایه کي هر یو دحقیقت او مجاز سره جمع کیدي شي او په همدي وجه فخر الاسلام ونیلي دي چه دریم تقسیم دمعني دبیان په باب کي ددغه نظم داستعمال او دجاري کیدو په اقسامو کي دي پس فخرالاسلام حقیقت او مجاز لره استعمال طرف ته راجع کړي دي او صریح او کنایه یې جریان ته راجع کړي دي او صاحب دتوضیح په صریح او کنایه کي هر یو لره دحقیقت او مجاز قسم ګرځولي دي

**تشریح** "والثالث" الخ، دلته ماتن دکتاب الله دنظم دریم تقسیم بیانوي. حاصل دکلام دادی چه دلفظ دال علي المعني دریم تقسیم داستعمال اللفظ في المعني په اعتبار سره دي یعني په دي اعتبار سره چه دا لفظ په معني موضوع له کي مستعمل دي او که په غیر موضوع له کي؟ داسي مستعمل دي چه معني یي واضحه ده او که مستوره ده؟ بهر حال داستعمال اللفظ في المعني په اعتبار سره دلفظ څلور قسمونه دي اول حقیقت، دویم مجاز، دریم صریح، څلورم کنایه

"لانه ان استعمل " الخ، دلیل دحصر دادی چه لفظ به پخپله معني موضوع له کي مستعمل وي یا به په غیر موضوع له کي مستعمل وي په وجه دعلاقي اولني حقیقت دي او دویم مجاز دي بیا به په دوئ کي هر یو یا خو په داسي طریقه مستعمل وي چه معني به یي واضحه وي او یا به په داسي طریقه مستعمل وي چه معني به یي واضحه نه وي بلکه مستوره به وي اولني صریح دي او دویم کنایه ده. ددي خبري خیال ساتئ چه لفظ داستعمال نه مخکي نه حقیقت وي او نه مجاز وي نه صریح وي او نه کنایه وي بلکه دیولفظ حقیقت یا مجاز، صریح یا کنایه کیدل داستعمال په وجه وي "فالصریح والکنایة یجتمعان"الخ، لیکن یاد ساتئ چه مذکوره اقسام، حقیقت مجاز، صریح، کنایه، په مینځ کي تباین او اختلاف نشته بلکه صریح او کنایه دحقیقت سره جمع کیږي او دمجاز سره هم جمع کیږي نو چونکه صریح او کنایه حقیقت او مجاز کي هر یو دبل سره جمع کیدي شي همدا وجه ده چه فخرالاسلام ونیلي دي چه دا یو تقسیم نه دي بلکه دوه تقسیمونه دي چنانچه حقیقت او مجاز داستعمال اللفظ في المعني په اعتبار سره دي دلفظ دوه قسمونه دي او صریح او کنایه دمعني د بیان او ظهور په اعتبار سره دوه قسمونه دي چونکه دیو تقسیم اقسام دبل تقسیم داقسامو سره جمع کیږي لهذا دصریح او کنایه په حقیقت او مجاز سره په جمع کیدو کي هیڅ حرج نشته

**سوال** په دي صورت کي خو به بیا دقران پنځه تقسیمات شي او په ماقبل کي چه په څلورو تقسیماتو کي حصر بیان شوي وو هغه به باطل شي

**جواب** په ماقبل کي بیان شوي حصر استقراني دي عقلي نه دي. دصدرالشریعت صاحب

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

التوضيح مذهب دادی چه صريح او کنايه دحقيقت او مجاز قسيم نه دي بلکه دحقيقت او مجاز دوه قسمونه دي يعني داستعمال اللفظ في المعني په اعتبار سره اولا دلفظ دوه قسمونه دي اول حقيقت او دويم مجاز بيابه دوئ کي دهر يو دوه دوه قسمونه دي چه صريح او کنايه دي. او دا خبره هم منلي شوي ده چه ديو تقسيم داقسامو په مينځ کي تباين وي او داقسامو دمقسم په مينځ کي تباين نه وي پس حقيقت او مجاز چونکه دمقسم حيثيت لري او صريح او کنايه ددي اقسام دي نو په دي وجه دصريح او کنايه دحقيقت او مجاز سره په جمع کيدو کي کوم حرج نشته

**********

وَالرَّابِعُ فِيْ مَعْرِفَةِ وُجُوْهِ الْوُقُوْفِ عَلَى الْمُرَادِ اَيِ اَلتَّقْسِيْمِ اَلرَّابِعُ فِيْ مَعْرِفَةِ طُرُقِ وُقُوْفِ الْمُجْتَهِدِ عَلَى مُرَادِ لِلنَّظْمِ وَهُوَ وَاِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ مِنْ صِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ لٰكِنَّهُ يَؤُلُ اِلٰى حَالِ الْمَعْنٰى بِوَاسِطَةِ اللَّفْظِ وَلِذَا قِيْلَ اَنَّ هٰذَا التَّقْسِيْمُ لِلْمَعْنٰى دُوْنَ اللَّفْظِ ((وَهِيَ اَرْبَعَةٌ اَيْضًا الْاِسْتِدْلَالُ بِعِبَارَةِ النَّصِ وَبِاِشَارَتِهِ وَبِدَلَالَتِهِ وَبِاِقْتِضَائِهِ )) لِاَنَّ الْمُسْتَدِلَّ بِالنَّظْمِ اِنْ كَانَ مَسُوْقًا فَهُوَ عِبَارَةُ النَّصِ وَاِلَّا فَاِشَارَةُ النَّصِ وَاِنْ لَمْ يَسْتَدِلْ بِالنَّظْمِ بَلْ بِالْمَعْنٰى فَاِنْ كَانَ مَفْهُوْمًا مِنْهُ بِحَسَبِ اللُّغَةِ فَهُوَ دَلَالَةُ النَّصِ وَاِلَّا فَاِنْ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ صِحَّةُ النَّظْمِ شَرْعًا اَوْ عَقْلًا فَهُوَ اِقْتِضَاءُ النَّصِ وَاِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنَ الْاِسْتِدْلَالَاتِ الْفَاسِدَةِ عَلٰى مَا سَيَجِيْئُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

**ترجمه** او څلورم تقسيم په مراد باندي دخبريدو د طريقو په معرفت کي دي. يعني څلورم تقسيم دنظم په مراد دمجتهد دخبريدو دطريقو په معرفت کي او واقف کيدو کي دي او په دي باندي واقف کيدل اګر چه ظاهرا دمجتهد په صفاتو کي دي ليکن هغه دمعني حال ته راجع دي او دمعني په واسطه لفظ ته راجع دي به همدي وجه ويلي شوي دي چه دا تقسيم دمعني دي او دلفظ نه دي او دا قسمونه هم څلور دي. اول استدلال بعبارة النص. دويم استدلال باشارة النص. دريم استدلال بدلالة النص. څلورم استدلال باقتضاء النص. ددي وجه داده کچيري استدلال کونکي دنظم نه استدلال کوي نو که نظم دمعني په قصد راوړلي شوي وي نو دا به عبارة النص وي او که نه وي نو اشارة النص دي او که دنظم نه استدلال نه کوي بلکه دمعني نه يې کوي پس کچيري دغه معني ددي نظم نه دلغت په اعتبار مفهوم کيږي نو دا دلالة النص دي او که داسي نه وي او په دي معني باندي دنظم صحت شرعا يا عقلا موقوف وي نو دا اقتضاء النص دي او که په دي معني دنظم صحت موقوف نه وي نو دا استدلالات فاسده دي چه ذکر به يې انشاء الله موږ اوکړو

**تشريح** "والرابع" الخ. ددي خاي نه مصنف دکتاب الله دنظم څلورم تقسيم بيانوي او دتقسيم نه مخکي يوه نکته په ذهن کي اوساتئ. نکته داده چه په عبارة النص. اشارة النص وغيره کي

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

س نه مراد هغه لفظ دي کوم چه په معني دلالت کوي او دلته دنص نه هغه څيز مراد نه دي کوم چه
قسيم ثاني کي دظاهر په مقابل کي ذکر شوي دي او دمعني نه مراد دادی کوم چه په عبارة
س. اشارة النص. دلالت النص، او اقتضاء النص سره ثابتيږي دمتن دعبارت حاصل دادی .
ورم تقسيم دنظم په مراد او دلفظ نه په ثابت شوو احکامو دمجتهد دواقف کيدو دطريقو بيان
يعني دا تقسيم په دي اعتبار سره دي چه مجتهد دنظم او لفظ په مراد څرنګه واقف کيږي
وه وان کان" الخ،.....**سوال**څلورم تقسيم لره دکتاب الله په تقسيماتو کي شميرل غلط دي ځکه چه
ناب تقسيمات هغه دي کوم چه دنظم او معني تقسيمات دي او څلورم تقسيم دوقوف تقسيم دي
واقف کيدل دمجتهد صفت دي پس هر کله چه وقوف دمجتهد صفت دي او څلورم تقسيم دوقوف
عتبار سره دي نو بيا به څلورم تقسيم دکتاب الله په تقسيماتو کي شميرل څرنګه درست شي؟
**اب**:.....مراد ددي خبري چه په نظم واقف کيدل اګر چه په ظاهري طور دمجتهد صفت دي ليکن
دمعني حال ته راجع دي يعني مجتهد به ديته ګوري چه معني او مراد څرنګه ثابت دي يعني
ظ په دي معني باندي په طريقه دعبارة النص دلالت کوي او که په طريقه داشارة النص او که په
يقه د دلالة النص او که په طريقه داقتضاء النص سره، بهر حال دمجتهد علم او وقوف چونکه
فظ او معني دواړو نه مستفاد دي نو په دي وجه به دا څلورم تقسيم هم په حقيقت کي دنظم او
ني وي ليکن په دي تقسيم کي چونکه معني اصل او لفظ تابع ده نو په دي وجه يي دا تقسيم
عني تقسيم اوګرځولو او دلفظ تقسيم يي اونه ګرځولو.

هي اربعة" ددي تقسيم لاندي هم څلور قسمونه دي اول استدلال بعبارة النص، دويم استدلال
شارة النص، دريم استدلال بدلالة النص، څلورم استدلال باقتضاء النص، ددي څلورو په مينځ کي
يل دحصر دادی مستدل چه دنظم نه استدلال کوي يا به دمعني نه استدلال کوي او يا به دنظم نه
تدلال کوي نو ددي دوه صورتونه دي يا خو به دا نظم ددي معني دپاره قصدا راوړلي شوي وي يا
نه وي که اول وي نو دا استدلال بعبارة النص دي او که دويم وي نو دا استدلال باشارة النص دي او
ه مستدل دمعني نه استدلال کوي نو ددي هم دوه صورتونه دي يا خو به دا معني دلفظ نه دلغت
اعتبار معلوميږي او يا به نه معلوميږي که اول وي نو دا استدلال بدلالة النص دي او که دغه
عني دلفظ نه دلغت په اعتبار سره نه معلوميږي نو ددي هم دوه صورتونه دي يا خو به په دي معني
ندي دنظم صحت شرعا يا عقلا موقوف وي او يا به نه وي کچري موقوف وي نو دا استدلال
بارة النص دي او که موقوف نه وي نو دا داستدلالات فاسده دقبيلي نه دي چه ذکر به يي انشاء
نه په ائينده کي راشي.

****************

(و بَعْدَ مَعْرِفَةِ هٰذِهِ الْاَقْسَامِ قِسْمٌ خَامِسٌ يَشْمِلُ الْكُلَّ)) اَيْ بَعْدَ مَعْرِفَةِ هٰذِهِ الْاَقْسَامِ

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

الْعِشْرِيْنِ الْحَاصِلَةِ مِنَ التَّقْسِيْمَاتِ الْاَرْبَعَةِ قِسْمٌ خَامِسٌ يَشْمِلُ كُلًّا مِنَ الْعِشْرِيْنِ ((وَهُوَ اَرْبَعَةُ اَنْوَاعٍ مَعْرِفَةُ مَوَاضِعِهَا و مَعَانِيْهَا وتَرْتِيْبِهَا واَحْكَامِهَا)) اَيْ هٰذَا التَّقْسِيْمُ اَرْبَعَةُ اَقْسَامٍ اَيْضًا، مَعْرِفَةُ مَوَاضِعِهَا و اَيْ مَاْخَذُ اِشْتِقَاقِ هٰذِهِ الْاَقْسَامِ وَهُوَ اَنَّ اللَّفْظَ الْخَاصَّ مُشْتَقٌّ مِنَ الْخُصُوْصِ وَهُوَ الْاِنْفِرَادُ وَاِنْ الْعَامَّ مُشْتَقٌّ مِنَ الْعُمُوْمِ وَالشُّمُوْلِ وَقِسْ عَلَيْهِ و مَعَانِيْهَا المفهومات الْاِصْطِلَاحِيَّةُ وَهِيَ اَنَّ الْخَاصَّ فِي الْاِصْطِلَاحِ لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ عَلَى الْاِنْفِرَادِ وَالْعَامُّ مَا اِنْتَظَمَ جَمْعًا مِنَ الْمُسَمَّيَاتِ وتَرْتِيْبِهَا اَيْ مَعْرِفَةُ اَنَّ اَيُّهَا يُقَدَّمُ عِنْدَ التَّعَارُضِ مَثَلًا اِذَا تَعَارَضَ النُّصُوْصُ وَالظَّاهِرُ يُقَدَّمُ النَّصُّ عَلَى الظَّاهِرِ واَحْكَامِهَا اَيْ اَنَّ اَيُّهَا قَطْعِيٌّ وَاَيُّهَا ظَنِّيٌّ وَاَيُّهَا وَاجِبٌ التَّوَقُّفِ فَالْخَاصُّ قَطْعِيٌّ وَالْعَامُّ الْمَخْصُوْصُ ظَنِّيٌّ وَالْمُتَشَابِهُ وَاجِبٌ التَّوَقُّفِ فَاِذَا ضَرَبْتَ هٰذِهِ الْاَقْسَامَ فِي الْعِشْرِيْنِ تَصِيْرُ الْاَقْسَامُ ثَمَانِيْنَ والتَّقْسِيْمَاتُ خَمْسَةٌ وَهٰذَا التَّقْسِيْمُ الْخَامِسُ لَيْسَ فِي الْوَاقِعِ تَقْسِيْمًا لِلْقُرْاٰنِ بَلْ تَقْسِيْمٌ لِاَسَامِي اَقْسَامِ الْقُرْاٰنِ وَمَوْقُوْفٌ عَلَيْهِ لِتَحْقِيْقِهَا وَلِهٰذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْجُمْهُوْرُ وَاِنَّمَا هُوَ اِخْتِرَاعُ فَخْرُ الْاِسْلَامِ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ ولٰكِنْ فَخْرُ الْاِسْلَامِ لَمَّا ذَكَرَ هٰذَا التَّقْسِيْمَ فِي اَوَّلِ الْكِتَابِ سَلَكَ فِي اِخْرِهِ عَلَى سُنَنِهِ فَذَكَرَ كُلًّا مِنَ الْمَوَاضِعِ و الْمَعَانِيْ وَالتَّرْتِيْبَ وَالْاَحْكَامَ فِيْ كُلِّ مِنَ الْاَقْسَامِ والْمُصَنِّفُ اِنَّمَا ذَكَرَ الْمَعَانِيْ وَالْاَحْكَامَ فَقَطْ ولَمْ يَذْكُرِ الْمَوَاضِعَ اَصْلًا وَذَكَرَ التَّرْتِيْبَ فِيْ بَعْضِ الْاَقْسَامِ فَقَطْ.

**ترجمه** او ددي اقسامو دمعرفت نه پس پنځم قسم دي کوم چه ټولو ته شامل دي يعني دشلو قسمونو دمعرفت نه پس کوم چه دتقسيمات اربعه نه حاصل شوي دي يو بل پنځم قسم دي کوم چه په دي شلو قسمونو کي هر يو ته شامل دي او دا هم ځلور دي ددي اقسام دمواضعو معرفت دي. ددوئ دمعاني معرفت دي ددوئ دترتيب معرفت دي. او ددوئ داحکامو معرفت دي ، يعني دا تقسيم هم په ځلورو ځيزونو مشتمل دي ددئ داقسامو معرفت يعني ددي اقسامو داشتقاق دماخذ معرفت دي او هغه دادی چه خاص لفظ دخصوص نه مشتق دي او دا منفرد او يواځي کيدل دي، او عام لفظ دعموم نه مشتق دي او دا شاملیدونکي کيدل دي او په دي باندي باقي نور دوه قسمونه هم قياس کړه، او ددوئ دمعاني نه اصطلاحي مفهومات مراد دي او هغه دادی چه په اصطلاح کي خاص يو داسي لفظ دي کوم چه په انفرادي طور دمعني معلومولو دپاره وضع کړي شوي دي او عام يو داسي لفظ دي کوم چه ډيرو افرادو کي شامل دي او ددوئ ترتيب يعني ددي خبري معرفت چه دتعارض په وخت کي به کوم يو مقدم کولي شي مثلا کله چه په نص او ظاهر کي تعارض راشي نو نص به په ظاهر مقدم کولي شي او ددوئ داحکامو مطلب دادی چه دکوم يو حکم قطعي دي او کوم يو ظني دي کوم يو واجب التوقف دي پس خاص قلعي دي او عام ظني دي او متشابه واجب التوقف دي پس هر کله

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کي دليل د حصر هم بيان کړي دي نو اوس چه کله تقسيمات پنځه شول نو بيا خو د تقسيماتو څلورو کيدو دعوي او د دوئ حصر باطل شو

**جواب** دا پنځم تقسيم په حقيقت کي د قران تقسيم نه دي نو په دي وجه د تقسيماتو د څلورو کيدو دعوي او په څلورو کي حصر هم درست شو همدا وجه ده چه جمهورو علماؤ د دي ذکر نه دي کړي دا صرف د فخر الاسلام ذهني اختراع ده چه پيروي يې ماتن کړي ده

"ولكن فخر الاسلام" الخ، دومره خبره ده چه فخر الاسلام چه څرنګه دا تقسيم د کتاب په اول کي ذکر کړي دي نو په همدي طريقه د کتاب تر اخري حصي پوري چليدلي دي او په ماخذاتو د اشتقاق او معاني او ترتيب او احکامو کي يې هر يو لره مذکوره شلو اقسامو کي په هر يو کي ذکر کړي دي پاتي شوه د ماتن خبره نو هغه صرف معانيو او احکام بالاستيعاب ذکر کړي دي او ماخذ د اشتقاق ذکر خو يې بالکل پريخودلي دي او د ترتيب ذکر يې په بعضي اقسامو کي کړي دي او په بعضو کي يې پريخودلي دي

**********

## د خاص تعريف

ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ اَجْمَالِ التَّقْسِيْمِ شَرَعَ فِيْ بَيَانِ تَفَاصِيْلِ الْاَقْسَامِ فَقَالَ: اَمَّا الْخَاصُّ فَكُلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ عَلَى الْاِنْفِرَادِ فَقَوْلُهُ كُلُّ لَفْظٍ بِمَنْزِلَةِ الْجِنْسِ لِكُلِّ الْفَاظِ وَالْبَاقِيْ كَالْفَصْلِ فَقَوْلُهُ وُضِعَ لِمَعْنًى يَخْرُجُ الْمُهْمَلُ وَقَوْلُهُ مَعْلُوْمٌ اِنْ كَانَ مَعْنَاهُ مَعْلُوْمَ الْمُرَادِ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمُشْتَرَكُ لِاَنَّهُ غَيْرُ مَعْلُوْمِ الْمُرَادِ وَاِنْ كَانَ مَعْنَاهُ مَعْلُوْمَ الْبَيَانِ لَمْ يَخْرُجِ الْمُشْتَرَكُ مِنْهُ وَيَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى الْاِنْفِرَادِ لِاَنَّ مَعْنَاهُ حِ اَنْ يَّكُوْنَ الْمَعْنٰى مُنْفَرِدًا عَنِ الْاِنْفِرَادِ وَعَنْ مَعْنًى آخَرَ فَيَخْرُجُ عَنْهُ الْمُشْتَرَكُ وَالْعَامُّ جَمِيْعًا.

**ترجمه** بيا چه کله مصنف د تقسيم د اجمالي بيان نه فارغ شو نو د اقسامو تفصيلات يې شروع کړل چنانچه وايي فرمائيل چه خاص هر هغه لفظ دي کوم چه په انفرادي طور د کومي معاني د پاره وضع کړي شوي وي د مصنف قول "کل لفظ" د تمامو الفاظو د پاره د جنس په مرتبه کي دي او باقي قيودات د فصل په مرتبه کي دي چنانچه "وضع لمعني" قيد باندي يې "معني" لره خارج کړل او د معلوم معني که معلوم المراد وي نو په دي قيد يې مشترک خارج کړو خکه چه مشترک معلوم المراد نه دي او که د دي معني معلوم البيان وي نو بيا به مشترک په دي قيد خارج نه وي او د ماتن قول "علي الانفراد" سره به خارجيږي خکه چه د دي معني به په دي وخت کي دا وي چه د خاص معنى افراد او د نورو معنو نه منفرد ده پس د خاص وئيلو سره مشترک او عام ټول خارج شول

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

**تشریح** "ثم لم فرغ " الخ، مصنف چه کله داجمالي بیان داقسامو نه فارغ شو نو اوس داقسامو تفصیلات بیانوي چنانچه دتولو نه مخکي دخاص تعریف ذکر کوي

**دخاص تعریف** خاص هر هغه لفظ دي کوم چه په انفرادي طور دکومي معني دپاره وضع کړي شوي وي یعني دداسي یواځي معني دپاره وضع کړي شوي وي کومه چه سامع ته معلومه وي

"فقوله کل لفظ" الخ، شارح ددي مقام نه دخاص په تعریف کي دذکر شوو قیوداتو فوائد ذکر کوي حاصل دکلام دادی چه دماتن قول کل لفظ جنس دي کوم چه تمامو الفاظو ته شامل دي برابره خبره ده چه مهمل وي او که ذومعني وي او "وضع لمعني" فصل اول دي کوم چه مهملاتو لره دخاص دتعریف نه خارجوي خکه چه مهمل دکومي معني دپاره موضوع نه وي او دماتن قول "معلوم" دویم فصل دي او دا خکه کړي دده معني معلوم المراد وي نو بیا به حاصل دتعریف دا وي چه خاص هر هغه لفظ دي کوم چه دداسي معني دپاره وضع کړي شوي وي چه مراد یې معلوم وي نو په دي معلوم قید باندي دخاص دتعریف نه مشترک خارجیږي نو په دي وجه مشترک دداسي معني دپاره موضوع وي دکوم چه مراد معلوم نه وي او که دمعلوم نه معني معلوم البیان وي نو بیا به دخاص تعریف دا وي چه خاص هر هغه لفظ دي کوم چه د داسي معني دپاره وضع کړي شوي وي چه دا معني به دلفظ نه واضح او ظاهره وي نو دمعلوم قید په ذکر کولو سره بیا مشترک خاص دتعریف نه نه خارجیږي خکه چه مشترک لفظ دکومو معاني دپاره موضوع وي هغه تمام معاني دلفظ نه ظاهر او واضح وي البته دریم فصل یعني "علي الانفراد" قید په ذریعه مشترک دخاص دتعریف نه خارجیږي خکه چه د علي الانفراد مطلب دادی چه خاص دکومي معني دپاوه وضع کړي شوي دي دا معني دافرادو نه هم منفرد وي او دنورو معانیو نه هم منفرد وي پس دخاص معني چونکه دنورو معانیو نه منفرد وي یعني خاص صرف یوي معني ته شامل وي او بلي معني ته شامل نه وي خو مشترک دنورو معانیو نه منفرد نه وي بلکه دیوي نه زیاتو معانیو نه شامل وي نو په دي وجه علي الانفراد قید ذکر کولو سره مشترک دخاص دتعریف نه خارجیږي. او دخاص معني چونکه دافرادو نه هم منفرد وي یعني دخاص معني ډیرو افرادو ته شامل نه وي مګر عام دافرادو نه منفرد نه وي بلکه دده دلالتي ډیر افراد وي نو په دي وجه د "علي الانفراد" قید په ذریعه دخاص دتعریف نه عام هم خارج شو حاصل دکلام دادی کچري دمعلوم لفظ معني معلوم المراد وي نو بیا به دمعلوم قید په ذریعه مشترک دخاص دتعریف نه خارجیږي او دعلي الانفراد قید په ذریعه صرف عام خارجیږي او که دمعلوم نه معلوم البیان مراد وي نو بیا ددي قید په ذریعه مشترک دخاص دتعریف نه نه خارجیږي بلکه مشترک او عام دواړه په علي الانفراد قید دخاص دتعریف نه خارجیږي

**********

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّفْظَ هٰهُنَا دُوْنَ النَّظْمِ جَرْيًا عَلَى الْاَصْلِ وَلَاَنَّ الظَّاهِرَ اَنَّ هٰذِهِ الْاَقْسَامَ لَيْسَتْ مُخْتَصَّةً بِالْكِتَابِ بَلْ يَجْرِيْ فِيْ جَمِيْعِ كَلِمَاتِ الْعَرَبِ وَاِنَّمَا ذَكَرَ النَّظْمَ فِي التَّقْسِيْمَاتِ رِعَايَةً لِلْاَدَبِ لِاَنَّ النَّظْمَ فِي الْاَصْلِ جَمْعُ اللُّؤْلُؤِ فِي السِّلْكِ بِخِلَافِ اللَّفْظِ فَاِنَّهُ فِي اللُّغَةِ الرَّمْيُ وَاَمَّا ذِكْرُ كَلِمَةِ كُلٍّ فَاِنْ كَانَ مُسْتَنْكَرًا فِي التَّعْرِيْفَاتِ فِيْ اِصْطِلَاحِ الْمَنْطِقِ وَلٰكِنِ الْقَصْدُ هٰهُنَا لِبَيَانِ الْاِطِّرَادِ وَالضَّبْطِ وَهُوَ اِنَّمَا يَحْصُلُ بِلَفْظِ كُلٍّ.

**ترجمه** او مصنف دلته لفظ ذکر کړي نظم يې نه دي ذکر کړي داصل په لحاظ کولو سره او په دي وجه چه دا ظاهره ده چه دا د کتاب داقسامو سره مختص نه دي بلکه په تمامو کلماتو دعربو کې جاري دي، او دنظم دتقسيماتو ذکر يې د ادب په خاطر کړي دي خکه چه په لغت کې دنظم معنې په تار کې دملغلرو پيرلو دي په خلاف دنظم خکه چه ددې معنې دغورخولو دي او دکل کلمې ذکر دمنطق داصطلاح کې اګر چه بد دي ليکن دلته دتعريف دجامع او مانع ګرځولو دپاره دي او دا فائده په کل سره حاصليږي

**تشريح** په دي عبارت کې دوه اعتراضات سره دجواباتو ذکر شوي دي

"وانما ذکر اللفظ" الخ، دا عبارت داعتراض جواب دي. اعتراض دادی چه خاص په تعريف کې ماتن لفظ ذکر کړي دي او حال دادی چه په تقسيماتو کې يې دلفظ په خاي نظم ذکر کړي وو

**اولنی جواب** دلفظ ذکر اصل دي پس داصل درعايت کولو په وجه يې لفظ ذکر کړي دي

**دويم جواب** دا په اقسامو دکتاب الله پورې مختص نه دي بلکه په تمامو کلماتو دعربو او عجمو کې جاري دي پس کله چه دا په اقسامو دکتاب الله پورې مختص نه دي نو د ادب په خاطر دنظم ذکر کول هم ضروري نه دي مګر چونکه دتقسيماتو دتمهيد په موقعه "وهو اسم للنظم والمعني" په کتاب الله پورې خاص دي خکه يې هلته دادب په وجه نظم ذکر کړي دي خکه چه په لغت کې دنظم معنې په مزي کې دملغلرو پيرلو دي چه يوه شه معنې ده او دلفظ معنې غورځول دي کومه چه يوه بده معنې ده

وانما ذکر کلمة کل "الخ، دا عبارت هم دبل مقدر اعتراض جواب دي

**سوال** اعتراض دادی چه دخاص دتعريف کولو په موقعه ماتن کل کلمه ذکر کړي ده او کل کلمه د افرادو داحاطې ډپاره راوړي نه چه دبيان دماهيت ډپاره او حال دادی تعريفات دماهيت په ذريعه کيږي دافرادو په ذريعه نه کيږي پس دتعريف په مقام کې کل کلمه ذکر کول درست نه دي

**جواب** په تعريفاتو کې کل کلمه ذکر کول دمنطقيانو په اصطلاح کې اګر چه بهتر نه دي مګر په تعريف کې دجامعيت پيدا کولو ډپاره کل لفظ استعمال ضروري دي او دجامعيت ډپاره داصوليانو په نزد کل کلمه ذکر کول احسن دي. او دا هم کيدي شي چه يو څيز په يو اصطلاح کې احسن وي او

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

په بله اصطلاح کي غير احسن وي پس دخاص په تعريف کي دکل کلمي په ذکر کولو سره په اهل اصول کوم اعتراض نه وارديږي

**********

(( وَهُوَ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ خُصُوْصُ الْجِنْسِ او خُصُوْصُ النَّوْعِ او خُصُوْصُ العين)) تَقْسِيْمٌ لِلْخَاصِ بَعْدَ بَيَانِ تَعْرِيْفِهِ اَيْ الْخُصُوْصِ الَّذِيْ يُفْهَمُ فِيْ ضِمْنِ الْخَاصِ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ خُصُوْصُ الْجِنْسِ بِاَنْ يَّكُوْنَ جِنْسُهُ خَاصًّا بِحَسْبِ الْمَعْنٰى وَاِنْ يَّكُوْنَ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ مُتَعَدِّدًا او خُصُوْصُ النَّوْعِ عَلٰى هٰذِهِ الْوَتِيْرَةِ او خُصُوْصُ الْعَيْنِ اَيْ الشَّخْصُ الْمُعَيَّنُ وَهٰذَا اَخَصُّ الْخَاصِّ وَالْجِنْسِ عِنْدَهُمْ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مَقُوْلٍ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ مُخْتَلِفِيْنَ بِالْاَغْرَاضِ دُوْنَ الْحَقَائِقِ كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ الْمَنْطِقِيُّوْنَ وَالنَّوْعُ عِنْدَهُمْ كُلِّيٌ مَقُوْلٌ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ مُتَّفِقِيْنَ بِالْاَغْرَاضِ دُوْنَ الْحَقَائِقِ كَمَا رَأْيُ الْمَنْطِقِيِّيْنَ جِنْسٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ كَمَا يَظْهَرُ عن الْاَمْثِلَةِ الَّتِيْ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ.

**ترجمه**..... او خاص به خاص الجنس وي يا به خاص النوع وي او يا به خاص العين وي، خاص دتعريف دبيانولو نه پس ددي دتقسيم بيان دي يعني هغه خصوص کوم چه دخاص په ضمن کي ښکاري ياخو دا خصوص الجنس دي په داسي شان سره چه دمعني په اعتبار سره ددي جنس خاص وي اګر که مصداق يي متعدد وي او يا خصوص النوع دي په همدي طريقه يا خصوص العين دي يعني چه شخص معين دي، او دا خص الخاص دي او داهل اصول په نزد جنس يو داسي کلي نوم دي کوم چه په کثيرين مختلفين بالاغراض باندي محمول وي نه چه په حقائقو باندي لکه چه دمنطقيانو مذهب دي او داصوليانو په نزد نوع يو داسي کلي دي کوم چه په کثيرين متفقين بالاغراض باندي محمول وي نه چه په حقائقو باندي لکه څرنګه چه دمنطقيانو خيال دي، پس اهل اصول داغراضو نه بحث کوي او دحقائقو نه بحث نه کوي، پس ډير کرته دمنطقيانو په نزد چه کوم څيز نوع وي هغه دفقهاؤ په نزد جنس وي لکه چه دهغه مثالونو نه ظاهريږي کوم چه ماتن پخپله ذکر کړي دي.

**تشريح**..... شارح وائي چه په "وهو اما ان يكون" کي د هو ضمير مرجع هغه خصوص دي په کوم باندي چه په ماقبل کي مذکور خاص لفظ دلالت کوي او دضمير راجع کولو دپاره دمرجع ضمنا مذکور کيدل هم کافي دي او دمرجع صراحتا مذکور کيدل ضروري نه دي په دي عبارت سره مصنف دخاص دتعريف نه پس دخاص تقسيم شروع کوي فرمائي دخصوص دري قسمونه دي، اول خصوص الجنس يعني چه دمعني په اعتبار سره ددي جنس خاص وي اګر که مصداق يي متعدد وي ، دويم خصوص النوع يعني دمعني په اعتبار ددي نوع خاص وي اګر که مصداق يي متعدد وي ، دريم خصوص العين يعني چه شخص معين وي دي دريم قسم ته اخص الخاص وئيلي شي

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

"والجنس عندهم" الخ، شارح وائي چه داصوليانو او منطقيانو په مينځ کي دجنس او نوع په تعريف کي څه قدري اختلاف دي او وجه داختلاف داده چه اصوليان داغراض او مقاصدو نه بحث کوي او منطقيان دحقائقو نه بحث کوي پس داصوليانو په نزد به دجنس او نوع تعريف دا وي چه جنس هغه کلي دي کوم چه په داسي ډيرو افرادو محمول وي چه غرضونه يې جدا جدا وي او نوع هغه کلي دي کوم چه په داسي ډيرو افرادو محمول وي دکومو چه غرض يو وي، او دمنطقيانو په نزد جنس هغه کلي دي کوم چه په داسي ډيرو افرادو محمول وي دکومو چه حقيقت جدا جدا وي او نوع هغه کلي دي کوم چه په داسي ډيرو افرادو محمول وي دکومو چه حقيقت يو وي، داختلاف وجه ډير کرته داسي وي چه دمنطقيانو په نزد يو ځيز نوع وي مګر داصوليانو په نزد هغه ځيز جنس وي مثلا انسان دمنطقيانو په نزد نوع دي او داصوليانو په نزد جنس دي.

**********

كَالْإِنْسَانِ وَرَجُلٌ وَزَيْدٌ فَالْإِنْسَانُ نَظِيْرُ خَاصِ الْجِنْسِ فَإِنَّهُ مَقُوْلٌ عَلَى كَثِيْرِيْنَ مختلفين بِالْأَغْرَاضِ فَإِنَّ تَحْتَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ وَالْغَرَضُ مِنْ خِلْقَةِ الرَّجُلِ هُوَ كَوْنُهُ نَبِيًّا وَإِمَامًا وَشَاهِدًا فِي الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ وَمُقِيْمًا لِلْجُمُعَةِ وَالْأَعْيَادِ وَنَحْوِهٖ وَالْغَرَضُ مِنَ الْمَرْأَةِ كَوْنُهَا مُسْتَفْرَشَةً آنِيَةً بِالْوَلَدِ مُدَبِّرَةً لِحَوَائِجِ الْبَيْتِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَالرَّجُلُ نَظِيْرُ خَاصِ النَّوْعِ مَقُوْلٌ عَلَى كَثِيْرِيْنَ مُتَّفِقِيْنَ بِالْأَغْرَاضِ فَإِنَّ أَفْرَادَ الرَّجُلِ كُلَّهُمْ سَوَاءٌ فِي الْغَرَضِ وَزَيْدٌ نَظِيْرُ خَاصِ الْعَيْنِ فَإِنَّهُ شَخْصٌ مُعَيَّنٌ لَا يَحْتَمِلُ الشَّرِكَةَ إِلَّا بِتَعَدُّدِ الْأَوْضَاعِ.

**ترجمه**..... لکه انسان، سړي، او زيد، انسان دخاص الجنس نظير دي څکه چه دا په داسي ډيرو افرادو محمول وي دچا چه غرضونه جدا جدا وي څکه چه دده لاندي سړي او ښځه وي دسړي دپيدا کولو غرض دا دي چه دي به نبي وي امام به وي، په حدود او قصاص کي به ګواهي ورکونکي وي. جمعه او عيدين او ددي پشان نورو احکامو قائمونکي به وي، او دښځي دپيدائش مقصد دادی چه دا به دنارينه دپاره فراش وي بچي پيدا کونکي به وي او دکور کارونو ته به ترتيب ورکونکي وي. پس رجل دخاص النوع نظير دي څکه چه دا په داسي افرادو محمول دي دکومو چه غرض يو وي څکه چه دسړي افراد ټول په غرض کي يو شان دي او زيد دخاص الجنس نظير دي څکه چه دا معين شخص دي دشرکت احتمال نه لري مګر په تعدد داوضاع سره.

**تشريح**..... "كالانسان" الخ، دلته مصنف دمذکوره دري قسمونو (خاص الجنس، خاص النوع، او خاص الفرد) مثالونه بيانوي انسان دخاص الجنس مثال دي څکه چه انسان يو داسي کلي دي کوم چه په مختلف بالاغراض ډيرو کسانو باندي محمول وي چنانچه دانسان لاندي سړي او ښځه وي او دهر يو دپيدائش مقصد جدا جدا دي دسړي دپيدا کولو غرض دا دي چه دي به نبي وي امام به وي. په حدود او قصاص کي به ګواهي ورکونکي وي. جمعه او عيدين او ددي پشان نورو احکامو

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

قائمونکي به وي، او دښخي ډيډائش مقصد دادی چه دا به دنارينه ډپاره فراش وي بچي پيدا کونکي به وي او دکور کارونو ته به ترتيب ورکونکي وي، پس رجل دخاص النوع مثال دي ځکه چه رجل يو داسي کلي دي کوم چه په کثيرين متفقين، بالاغراض باندي محمول وي چنانچه دسړي تمام افراد په غرض کي مساوي او برابر دي، زيد دخاص العين مثال دي ځکه چه زيد يو معين شخص دي په دي کي ديوي وضعي په اعتبار سره دشرکت احتمال نشته مګر دوضع دتعدد په اعتبار سره په دي کي دشرکت احتمال شته په داسي شان سره چه دا د دوه کسانو نوم وي.

**********

ولَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عن تَعْرِيْفِ الْخَاصِ وتَقْسِيْمِهِ شَرَعَ فِيْ بَيَانِ حُكْمِهِ فَقَالَ: ((وحُكْمُهُ اَنْ يَتَنَاوَلَ الْمَخْصُوْصَ قطعا)) اَيْ اَثَرُهُ الْمُرَتَّبُ عَلَيْهِ اَنْ يَتَنَاوَلَ الْمَخْصُوْص الَّذِيْ هُوَ مَدْلُوْلُهُ قَطْعًا بِحَيْثُ يَقْطَعُ اِحْتِمَالُ الْغَيْرِ فَاِذَا قُلْنَا زَيْدٌ عَالِمٌ فَزَيْدٌ خَاصٌ لَا يَحْتَمِلُ غيره اِحْتِمَالًا نَاشِيًا عَنْ دَلِيْلٍ وعَالِمٌ اَيْضًا خَاصٌ لَمْ يَحْتَمِلْ غَيْرَهُ كَذٰلِكَ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْكَلِمَتَيْنِ يَتَنَاوَلُ مَدْلُوْلَهُ قَطْعًا فَثَبَتَ مِن مَجْمُوعِ الْكَلَامِ قَطْعِيَّةُ الْحُكْمِ بِعَالِمٍ عَلَى زَيْدٍ بِهٰذِهِ الْوَاسِطَةِ.

**ترجمه**:... او هرکله چي ماتن دخاص د تعريف او تقسيم نه فارغ شو نو اوس دخاص حکم شروع کول غواړي فرمايي چي دخاص حکم دادی چي شامل به وي خپل مخصوص ته په قطعي طور سره ، يعني چي په خاص باندي کوم اثر مرتب دي هغه دادی چي خاص به خپل مخصوص لره کوم چي د خاص مدلول هم دي په قطعي طور سره شامل وي ، په داسي حالت کي چي احتمال دغير به پکي نه وي پس هرکله چي مونږ زيد عالم ووئيل نو زيد خاص دي دخپل ځان نه علاوه دبل چا احتمال نه لري او احتمال هم داسي چي د بل دليل نه ناشي وي او عالم هم خاص دی دا هم د بل چا احتمال نه لري پس په دواړو کلماتو کي هر يو خپل مدلول ته په قطعي شان سره شامل دی، نو په دي واسطي سره حکم په عالم کيدو د زيد باندي په قطعيت سره وشو.

**تشريح**:... "ولما فرغ " الخ، مصنف د خاص دتعريف او حکم نه په فارغيدو سره د خاص حکم بيانول غواړي.

"اي اثره" الخ، حکم هغه اثر ته وئيلي شي کوم چي په کوم شي مرتب وي لکه چي وئيلي شي "حکم اداء الصلوٰة سقوط الواجب عن ذمة المكلف في الدنيا وحصول الثواب في الاخرة" ددي مطلب دادی هغه اثر کوم چي د مونځ په ادا کولو مرتب دي په دنيا کي دمکلف د ذمي نه د يو واجب ساقطول دي اوپه اخرت کي د ثواب حاصليدل دي.

"وحكمه" الخ،بهر حال د خاص حکم يعني د خاص اثر دادی چي خاص خپل مخصوص ته په قطعي

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

طور شامل وی، په داسي شان چي د غير احتمال پکي نه وي چنانچه مونږ زيد عالم وايو نو په دي
کي زيد خاص دی د غير احتمال نه لري او احتمال هم داسي چي د کوم دليل په بنياد وي او عالم هم
خاص دی کوم چي بلکل همدارنګي د غير احتمال نه لري چي د دليل نه مستفاد وي . غرض دا چي
په دي دواړو کلماتو کي هره يوه خپل مدل او معني ته په قطعي طور شامل دی او هرکله چي داسي
دا نو د مجموعه کلام نه به د زيد د عالم کيدو حکم په قطعي طور ثابت وي

**فائده**..... احتمال په دوه قسمه دي اول : ناشي من دليل يعني کوم چي د دليل په وجه پيدا شوی وي
، دويم ناشي من غير الدليل او دا هغه احتمال دی کوم چي د کوم دليل په بنياد نه وي مثلا که يو
ديوال بلکل په درست حالت کي وي نو په دي کي هيڅ قسم چاود او تيت والي نه وي نو ددي د
پريوتو احتمال به ناشي من غير الدليل وي اوکه ديوال ددي برعکس وي نو بيا به يې د پريوتو
احتمال ناشي من دليل وي.

**********

((ولا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ لِكَوْنِهِ بَيِّناً)) هٰذَا حُكْمٌ اٰخَرٌ مَقُوْمٌ لِلْحُكْمِ الْاَوَّلِ ، و كَاَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ وَلٰكِنَّ الْاَوَّلَ لِبَيَانِ الْمَذْهَبِ وَالثَّانِيْ لِنَفْيِ قَوْلِ الْخَصْمِ وَلِتَمْهِيْدِ التَّعْرِيْفَاتِ الْاٰتِيَةِ اَيْ لَا يَتَحَقَّقُ الْخَاصُ بَيَانَ التَّفْسِيْرِ لِكَوْنِهِ بَيِّنًا بِنَفْسِهِ فَهُوَ مُقَابِلٌ لِلْمُجْمَلِ حَيْثُ يَحْتَاجُ اِلٰى بَيَانِ الْمُجْمَلُ وتَفْسِيْرُهُ، وَاَمَّا بَيَانُ التَّقْرِيْرِ وَالتَّغْيِيْرِ فَيَحْتَمِلُهُ الْخَاصُ لِاَنَّهُ لَا يُنَافِي الْقَطْعِيَّةَ فَاِنَّ بَيَانَ التَّقْرِيْرِ يُزِيْلُ الْاِحْتِمَالَ النَّاشِيْ بِلَا دَلِيْلٍ فَيَكُوْنُ مُحْكَمًا كَمَا يُقَالُ جَاءَنِيْ زَيْدٌ زَيْدٌ و بَيَانُ التَّغْيِيْرِ يَحْتَمِلُهُ كُلُّ كَلَامٍ قَطْعِيًّا كَانَ او ظَنِّيًّا كَمَا يُقَالُ اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ و هٰكَذَا بَيَانُ التَّبْدِيْلِ يَحْتَمِلُهُ الْخَاصُ اَيْضًا.

**ترجمه**..... او هغه بذات خود دواضح کيدو په وجه دوضاحت احتمال نه لري، دا دويم حکم دسابقه
حکم دپاره مقوي دي ګويا کي دواړه متحد دي ليکن اول دمذهب بيانولو دپاره او ثاني دمخالف
دقول دنفي او دراتلونکو تفريعي مسائلو دتمهيد دپاره دي يعني خاص دبيان تفسير احتمال نه
لري ځکه چه دا پخپله واضح دي چنانچه خاص دمجمل مقابل دي يا په داسي شان سره چه مجمل
داجمال کونکي دتفسير او توضيح ته حاجت لري پاتي شو بيان تقرير او تغير نو دا خو د خاص
احتمال لري ځکه چه دوئ دواړه دقطعي کيدو سره منافي نه دي ځکه چه بيان تقرير دهغه احتمال
زائل کول دي کوم چه د دليل نه بغير پيدا شوي وي پس خاص به محکم وي لکه چه ونيلي شي
"جاءني زيد زيد" او دبيان تغير خو هر کله احتمال لري قطعي وي او که ظني وي لکه چه ونيلي شي
"انتِ طالق ان دخلت الدار" او دارنګي خاص دبيان تبديل احتمال هم لري

**تشريح**..... "ولايحتمل" الخ، مصنف وائي چه دخاص دويم حکم دادی چه دا پخپله دواضح کيدو

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

په وجه دکوم تفسيري بيان احتمال نه لري او دا دويم حکم داولني حکم دپاره مقوي دي ګويا کې دواړه حکمونه پخپل مينځ کې متحد او متلازم دي خکه چه دخاص خپل مخصوص يعني مدلول ته شاملیدل په قطعي طور دي دا قول دي خبري لره مستلزم دي چه دي به دبيان تفسيري احتمال نه لري او دخاص دبيان تفسير احتمال نه لرل دي خبري لره مستلزم دي چه دي به خپل مدلول ته په قطعي طور شامل وي مګر فرق صرف دومره دي چه اولني حکم يعني "ان يتاول المخصوص قطعاً" دحنفي مذهب بيانولو دپاره دي خکه چه داحنافو علماؤ په نزد دخاص حکم قطعي دي او خاص خپل مدلول ته په قطعي طور شامل دي او دويم حکم يعني "لايحتمل البيان" دخصم يعني دامام شافعي دقول دنفي دپاره دي خکه چه دهغه په نزد خاص دبيان تفسير احتمال لري

"فهو مقابل" الخ، خاص چونکه دتفسيري او توضيحي بيان احتمال نه لري نو په دي وجه به خاص دمجمل مقابل وي خکه چه مجمل تفسيري او توضيحي بيان ته محتاج وي.

"واما بيان التقرير" الخ، دبيان تفسير نه علاوه دري قسمه نوربيانونه دي. اول بيان تقرير. دويم بيان تغير. دريم بيان تبديل. اګر چه دبيان تفسير احتمال نه لري ليکن دبيان تقرير او بيان تغير او بيان تبديل احتمال لري خکه چه دا دري واړه بيانات دقطعي او يقيني کيدو سره منافي نه دي ددي وجه داده چه بيان تقرير بغير د دليل نه پيداکيدونکي احتمال لره ختموي پس هر چرته چه خاص دبيان تقرير سره لاحق وي دي به دبيان تقرير نه پس محکم کيږي لکه په "جاءني زيد زيد" کې چه کله زيد دزيد ثاني نه مخکې دا احتمال هم لري چه زيد به نه وي راغلي بلکه ورور به يې راغلي وي او دزيد د ورور نه به مجازا په زيد باندي تعبير شوي وي مګر دزيد ثاني دذکر نه پس دا احتمال ختميږي او د زيد راتګ قوي کيږي.

پاتي شو بيان تغير نو دبيان تغير احتمال خو هر يو کلام لري برابره خبره ده چه کلام قطعي وي او که ظني وي لکه په "ان طالق ان دخلت الدار" کې ان دخلت الدار بغير دطالق نه فوري طلاق واقع کوي مګر ان دخلت الدار دا حکم متغير کړو او فوري طلاق واقع کول يې بند کړو او تنجيز يې په تعلق بدل کړو دارنګې بيان تبديل يعني دنسخ احتمال هم هر يو کلام لري

**********

((فَلَا يَجُوْزُ اِلْحَاقُ التَّعْدِيْل بِاَمْرِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْد عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْضِ)) شُرُوْعٌ فِي تَعْرِيْفَاتٍ مختلَفٍ فِيْهَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ عَلٰى مَا ذَكَرَ مِنْ حُكْمِ الْخَاصِ يَعْنِيْ اِذَا كَانَ الْخَاصُ لَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ لِكَوْنِهِ بَيِّنًا بِنَفْسِهِ لَا يَجُوْزُ اِلْحَاقُ تَعْدِيْلِ الْاَرْكَانِ وَهُوَ الطَّمَانِيْنَةِ فِي الرُّكُوْعِ وَالْجَلْسَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِاَمْرِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْد وَهُوَ قَوْلُهِ تَعَالٰى: وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْضِ كَمَا اَلْحَقَهُ بِهِ اَبُوْ يُوْسُف والشَّافِعِي رَحِمَهُمَا اللهُ وَبَيَانُهُ اَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللهُ يَقُوْلُ تَعْدِيْل الْاَرْكَان فِي الرُّكُوْعِ

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وَالسُّجُوْدِ فَرْضٌ لِحَدِيْثِ اَعْرَابِيٍّ خَفَّفَ فِي الصَّلٰوةِ فَقَالَ لَهُ قُمْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ هٰكَذَا قَالَهُ ثَلَاثًا وَنَحْنُ نَقُوْلُ اِنَّ قَوْلَهُ تَعَالٰى وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا خَاصٌّ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ لِاَنَّ الرُّكُوْعَ هُوَ الْاِنْحِنَاءُ عَنِ الْقِيَامِ وَالسُّجُوْدُ وَهُوَ وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْاَرْضِ وَالْخَاصُّ لَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ حَتّٰى يُقَالَ اَنَّ الْحَدِيْثَ لَحِقَ بَيَانًا لِلنَّصِّ الْمُطْلَقِ فَلَا يَكُوْنُ اِلَّا نَسْخًا وَهُوَ لَا يَجُوْزُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَيَنْبَغِيْ اَنْ تُرَاعِيَ مَنْزِلَةَ كُلٍّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَمَا ثَبَتَ بِالْكِتَابِ يَكُوْنُ فَرْضًا لِاَنَّهُ قَطْعِيٌّ وَمَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ يَكُوْنُ وَاجِبًا لِاَنَّهُ ظَنِّيٌ.

**ترجمه** پس تعديل دارکانو درکوع او سجدي په امر سره په فرضو پوري لاحق کول جائز نه دي دلته يو څو فروعي مسائل شروع کيږي کوم چه زمونږ او دامام شافعي په مينځ کي اختلافي دي دخاص په مذکوره حکم کي. يعني کله چه خاص بذات خود دواضح کيدو په وجه دکوم بيان او وضاحت احتمال نه لري نو تعديل دارکان يعني په رکوع او سجده کي او درکوع نه پس په قومه کي او ددواړو سجدو په مينځ کي په جلسه کي مطمئن کيدل درکوع او سجدي دامر يعني دباري تعالي په قول "واركعوا واسجدوا" سره دفرض په طور لاحق کول جائز نه دي لکه چه امام ابو يوسف او امام شافعي ملحق کړي دي ددي بيان دادی امام شافعي فرمائي چه په رکوع او سجده کي تعديل دارکانو داعرابي دحديث په وجه فرض دي (حديث دادي) يو اعرابي په مونځ کي جلتي کوله نو رسوله الله صلي الله عليه وسلم ورته اوفرمائيل پاڅه او مونځ اوکړه ځکه چه تا مونځ نه دي کړي دارنګي دا کلمات يې ورته دري پيري اوفرمائيل. موږ وايو دباري تعالي قول "واركعوا واسجدوا" خاص دي کوم چه ديوي معلومي معني دپاره وضع شوي دي ځکه چه رکوع دقيام دحالت نه دبيتيدلو نوم دي او سجده په زمکي دتللو ايخودلو نوم دي او خاص دبيان احتمال نه لري چه دا اوونيلي چه حديث دمطلق نص دپاره بيان واقع شوي دي پس دا حديث به نه وي مګر نسخ او نسخ په خبر واحد جائز نه دي لهذا مناسب داده چه په کتاب او سنت کي دهر يو دمرتبي رعايت اوکړي شي پس هغه شي دکوم ثبوت چه په کتاب فرض شوي وي ځکه چه کتاب قطعي دي او چه دکوم څيز ثبوت په سنت ثابت شوي وي هغه به واجب وي ځکه چه سنت ظني دي

**تشريح** "فلايجوز الحاق" الخ، دلته مصنف دهغه فروعي مسائلو بيان شروع کوي کوم چه دخاص دمذکوره حکم "لايحتمل البيان لكونه بينا" په بنا داحنافو او شوافعو په مينځ کي مختلف فيه دي چنانچه دخاص په دي حکم "لايحتمل البيان لكونه بينا" باندي دا اولني تفريعي مسئله ده چه تعديل دارکانو دطرفينو په نزد واجب دي فرض نه دي او دامام ابو يوسف دشافعي په نزد درکوع او سجدي پشان تعديل دارکانو هم فرض دي دامام ابو يوسف او امام شافعي دليل حديث داعرابي دي، حديث داعرابي دادی چه خلاد بن رافع اعرابي مسجد ته راغي او نبي کريم صلي الله

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

علیه وسلم دمسجد په یو ګوټ کې موجود وو اعرابي دارکانو دتعدیل نه بغیر په جلتئ جلتئ مونځ اوکړو او رسول الله صلي الله علیه وسلم ته یې سلام اوکړو رسول الله ورته دسلام جواب ورکړو او ویې فرمائیل « اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ )) یعني واپس لاړ شه او دوباره مونځ اوکړه خکه چه تا مونځ نه دي کړي نو خلاد بن رافع دوباره مونځ ادا کړو او بیا درسول الله په خدمت کې سلام عرض کړو رسول الله ورته دجواب ورکولو نه پس اوفرمائیل « اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ )) نو مذکوره اعرابي په دریم خل یا د دریم خل نه پس اووئیل " عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ " اي دالله رسوله مونځ راته اوښایه نو رسول الله ورته په یو اوږد حدیث کې اوفرمائیل " ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا [1] " یعني بیا داطمینان سره رکوع اوکړه، بیا سر پورته کړه تردي چه سیده اودریږي، بیا په اطمینان سره سجده اوکړه . بیا چه دسجدي نه سر پورته کړي په اطمینان سره کینه، بیا په اطمینان سره دویمه سجده اوکړه بیا چه سر پورته کړي نو نیغ اودریږه او پخپل تمام مونځ کې همدا طریقه استعمالوه .

---

[1] - رواه غير واحد من اهل السنن والمسانيد والصحاح رواه البخاري في الجامع الصحيح برقم :٦٢٥١ باب استواء الظهر في الركوع، و رواه ابوداود برقم: ٨٥٦ باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع وابن ماجة باب اتمام الصلاة برقم: ١٠٦٠ والبيهقي في شعب الايمان وابن حجر في بلوغ المرام. نذكر الحديث بتمامه بحسب ما رواه البخاري علي ما يلي:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ فِي الْأَخِيرِ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا.

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

**الفرض** دا حديث په فرضيت دتعديل دارکانو دلالت کوي خکه چه رسول الله صلي الله عليه وسلم دارکانو دتعديل په فوت کيدو باندي « ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ )) اوفرمانيل يعني دارکانو دتعديل په فوت کيدو يي دمونځ نفي اوکړه او دمونځ نفي په ترک دفرضيت باندي کيږي نه چه په ترک دواجب يا سنت پس ثابته شوه چه تعديل دارکانو فرض دي

"ونحن نقول" الخ، دطرفينو دطرفه دليل او ددوئ د دليل جواب دادی چه دباري تعالي قول "واركعوا واسجدوا" يو خاص لفظ دي کوم چه ديوي خاصي معني دپاره وضع شوي دي خکه چه درکوع معني الانحناء عن القيام" ده يعني دقيام دحالت نه دتيتيدلو او دسجدي معني وضع الجبهة علي الارض يعني په زمکي دتندي لګولو

**الفرض** په دي ايت کي دمطلق رکوع او مطلق سجدي حکم دي او داطمينان په شرط باندي مشروط نه دي اوس ددي حديث په وجه که تعديل دارکانو فرض اوګرځولي شي نو ددي دوه صورتونه کيدي شي اول دا چه مذکوره ايت به مجمل ګرځولي شي تردي چه دا حديث يي بيان اوګرځولي شي او يا دا چه دا حديث دقران دايت دپاره ناسخ اوګرځولي شي خو زمونږ په نزد خاص چونکه بين بنفسه دي او دتفسير او توضيح احتمال نه لري نو په دي وجه حديث داعرابي لره دباري تعالي دقول "واركعوا واسجدوا" دپاره بيان تفسير نشو ګرځولي او دا حديث دقراني ايت دپاره ناسخ هم نشي کيدي خکه چه حديث داعرابي خبر واحد دي او په خبر واحد دکتاب الله منسوخ کول جائز نه دي لهذا په بنا دحديث داعرابي تعديل دارکانو فرض ګرځول غلط او باطل دي.

"فينبغي ان تراعي" الخ، اوس مناسب داده چه په کتاب او سنت کي دهر يو دمرتبي رعايت اوکړي شي خکه چه په دلائلو کي اصل اعمال دي اهمال نه دي لهذا رکوع او سجده چه په کتاب ثابته ده دا دي فرض اوګرځولي شي خکه چه کتاب الله قطعي دليل دي او په قطعي دليل چه کوم شي ثابت شي هغه فرض وي نو په دي وجه به رکوع او سجده دواړه فرض وي او تعديل دارکانو چه په خبرواحد ثابت دي دادی واجب اوګرځولي شي خکه چه خبر واحد ظني الثبوت دي او کوم شي چه په ظني دليل ثابت وي هغه فرض نه وي بلکه واجب وي نو په دي وجه به تعديل دارکانو فرض نه وي بلکه واجب به وي

**********

وَبَطَلَ شَرْطُ الْوَلَاءِ و التَّرْتِيبِ و التَّسْمِيَةِ والنِّيَّةِ فِي اٰيَةِ الْوُضُوْءِ، هٰذَا تَفْرِيْعٌ ثَانٍ عَلَيْهِ ، وَعَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ فَلَا يَجُوْزُ يَعْنِيْ اِذَا كَانَ الْخَاصُّ لَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ فَبَطَلَ شَرْطُ الْوَلَاءِ كَمَا شَرَطَهُ مَالِكٌ وشَرْطُ التَّرْتِيْبِ والنِّيَّةِ كَمَا شَرَطَهُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللّٰهُ وَشَرْطُ التَّسْمِيَةِ كَمَا شَرَطَهُ اَهْلُ الظَّوَاهِرِ فِي اٰيَةِ الْوُضُوْءِ وَهُوَ

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

قَوْلُهُ تَعَالٰى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، (۱) اَلْاٰيَةَ وَبَيَانُ ذٰلِكَ اَنَّ مَالِكًا يَقُوْلُ اَنَّ الْوَلَاءَ فَرْضٌ فِي الْوُضُوْءِ وَهُوَ اَنْ يَّغْسِلَ الْاَعْضَاءَ فِي الْوُضُوْءِ مُتَتَابِعًا مُتَوَالِيًا بِحَيْثُ لَمْ يَجِفِ الْعُضْوُ الْاَوَّلُ لِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُ الظَّوَاهِرِ يَقُوْلُوْنَ اَنَّ التَّسْمِيَةَ فَرْضٌ فِي الْوُضُوْءِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ وَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَقُوْلُ اَنَّ التَّرْتِيْبَ وَالنِّيَّةَ فِي الْوُضُوْءِ فَرْضٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يُقْبِلُ اللّٰهُ صَلَاةَ اِمْرَءٍ حَتّٰى يَضَعَ الطُّهُوْرَ فِيْ مَوَاضِعِهِ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثُمَّ يَدَيْهِ اَلْحَدِيْث، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَالْوُضُوْءُ اَيْضًا عَمَلٌ فَلَا يَصِحُّ بِدُوْنِ النِّيَّةِ وَنَحْنُ نَقُوْلُ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَمَرَنَا فِي الْوُضُوْءِ بِالْغَسْلِ وَالْمَسْحِ وَهُمَا خَاصَّانِ وُضِعَا لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ وَهُوَ الْاِسَالَةُ وَالْاِصَابَةُ فَاشْتِرَاطُ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ كَمَا شَرَطَهَا الْمُخَالِفُوْنَ لَا يَكُوْنُ بَيَانًا لِلْخَاصِّ لِكَوْنِهِ بَيَانًا بِنَفْسِهِ فَلَا يَكُوْنُ اِلَّا نَسْخًا وَهُوَ لَا يَصِحُّ بِاَخْبَارِ الْاٰحَادِ اَنْ تُرَاعِيَ مَنْزِلَةَ كُلِّ وَاجِبٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَمَا ثَبَتَ بِالْكِتَابِ يَكُوْنُ فَرْضًا وَمَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ يَنْبَغِيْ اَنْ يَّكُوْنَ وَاجِبًا كَمَا فِي الصَّلٰوةِ لٰكِنْ لَا فِي الْوُضُوْءِ بِالْاِجْمَاعِ لِاَنَّ الْوَاجِبَ كَالْفَرْضِ فِي حَقِّ الْعَمَلِ وَهُوَ لَا يَلِيْقُ اِلَّا بِالْعِبَادَاتِ الْمَقْصُوْدَةِ فَنَزَلْنَا عَنِ الْوُجُوْبِ اِلَى السُّنَّتِيَّةِ وَقُلْنَا بِسُنَّتِيَّةِ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ فِي الْوُضُوْءِ.

**ترجمه** او په ایت دوضوء کي به ولاء. ترتیب، تسمیه، او دنیت شرط کیدل باطل شي. دخاص په حکم دا دویمه تفریع ده او دماتن په قول "فلایجوز" باندي عطف ده یعني کله چه خاص دبیان احتمال نه لري نو په ایت دوضوء کي یعني دباري تعالي په ارشاد "فاغسلوا وجوهکم" الایه، کي دولاء شرط لګول چه ځرنګه امام مالك شرط ګرځولي دي او دنیت شرط لګول لکه چه امام شافعي شرط ګرځولي دي او دتسمیه شرط لګول لکه چه اصحاب ظواهرو شرط ګرځولي دي دا ټول شرائط به باطل شي، ددي بیان دادی چه امام مالك فرمائي په اودس کي مسلسل داعضاء وینځ فرض دي او ولاء دیته وائي چه متوضي په اودس کي اغضاؤ لره مسلسل یو دبل نه پس داسي اووینځي چه مخکني لاوچ شوي نه وي او بل اووینځي خکه چه رسول الله صلي الله علیه وسلم په دي باندي مداومت کړي دي، او اصحاب ظواهر وائي چه په اودس کي بسم الله ونیل فرض دي خکه چه رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمائیلي دي دهغه چا اودس نه کیږي چه بسم الله یي نه وي ونیلي. امام شافعي وائي چه په اودس کي نیت او ترتیب فرض دي خکه چه ارشاد نبوي دي الله تعالي تر هغه وخته پوري دهیڅا اودس نه قبلوي تر څو چه هغه اودس پخپلو مواقعو کي نه وي کړي پس خپل

---

۱: المائدة ۶.

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مخونه اووينځئ او خپل لاسونه اووينځئ ارشاد نبوي دي چه د اعمال مدار په نيتونو باندي دي او اودس هم يو عمل دي لهذا دنيت نه بغير به اودس صحيح نه وي، مونږ وايو چه الله تعالي مونږ ته په اودس کي د اندامونو وينځو او مسحي حکم کړي دي او دا دواړه خاص دي دمعلومي معني دپاره وضع کړي شوي دي او هغه داوبو بهيول دي او د لوند لاس رانبکل دي بيا دي تولو امورو لره شرط ګرځول لکه چه زمونږ مخالفينو شرط ګرځولي دي دخاص دپاره بيان نشي کيدي خکه چه خاص خو پخپله واضح دي پس دا به احاديثولره دايت دپاره بيان ګرځول نه وي مګر نسخ به وي او نسخ په اخبار احاد صحيح نه ده. اخري خبره داده چه په کتاب او سنت کي دي دهر يو مرتبي لحاظ اوساتلي شي پس کوم څيز چه په کتاب ثابت وي هغه دي فرض شي او کوم څيز چه په سنت ثابت وي نو دا دي واجب شي خو چه په مونځ کي وي مګر په اودس کي بالاتفاق واجب نه وي خکه چه دعمل په حق کي واجب دفرضو پشان دي او واجب دعباداتو مقصوده سره لاتق دي پس مونږ د وجوب نه په نزل کول سره سنتيت ته راغلو او په اودس کي ددي تولو امورو دسنت کيدو قائل اوګرځيدو

**تشريح** "وبطل شرط الاء" الخ، په دي عبارت کي ماتن دخاص په حکم ثاني دويمه تفريع بيانوي او دا عبارت په سابقه متن "لايجوز" باندي معطوف دي او ددي مسئلي تفصيل دادی چه امام مالک په نزد يه اودس کي ولاء يعني پرله پسي مسلسل اعضاء وينځل شرط دي په داسي شان سره چه مخکني اندام اوچ شوي نه وي او بل اووينځي دليل ددي دادی چه رسول الله صلي الله عليه وسلم مداومت او مواظبت کړي دي . مګر دا صحاب ظواهر په نزد په اودس کي بسم الله وئيل فرض دي دليل ددي دا حديث دي "لاوضوء لمن لم يسم" يعني دبسم الله وئيلو نه بغير اودس نه کيږي امام شافعي وائي چه په اودس کي ترتيب او نيت فرض دي امام شافعي د ترتيب په فرض کيدو په دي حديث استدلال کوي "لايقبل الله صلات امراء حتي يضع الطهور في مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه" يعني الله تعالي دهغه وخته پوري دچا اودس نه قبلوي چه څو پوري اودس يې پخپلو مواقعو کي کړي نه وي چنانچه حبل محوله اووينځي او بيا لاسونه. په دي حديث کي ثم لفظ په ترتيب دلالت کوي. او دنيت به فرض کيدو په "انما الاعمال بالنيات" باندي استدلال کوي استدلال دا شو چه دحديث مطلب دادی صحت د عملونو موقوف دي په نيتونو او اودس هم يو عمل دي لهذا صحت داودس هم موقوف دي به نيت سره دي او هر کله چه اودس په نيت موقوف وي نو په اودس کي دنيت فرض کيدل ثابت شول

"ونحن نقول" الخ، هر کله چه دا څيزونه زمونږ په نزد سنت ده نو دليل زمونږ دادی چه په ايت دوضوء کي "اذا قمتم الي الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الي الكعبين" لفظ داغسلوا او امسحوا خاص دي کوم چه دمعلومي معني دپاره وضع

کفایت دینی کتب خانه ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

شوي دي خکه چه غسل په معني دبهيولو داوبو دي او دمسح معني ـ لوند لاس رانښکل دي غرض دا چه په دي ايت کي دمطلق غسق او دمطلق مسح حکم دي او په دي کي دولاء ، ترتيب. نيت. تسميه، شرط نه دي لګيدلي که دمذکوره احاديثو په بنا مذکوره ځيزونه فرض کړي شي نو ددي به دوه صورتونه وي، اول احاديث به دايت دپاره بيان دتفسير وي ليکن دا غلط کار دي خکه چه خاص پخپله دواضح کيدو په وجه بيان داحتمال نه لري. دويم صورت دادی که دا احاديث دايت دپاره ناسخ اوګرځولي شي نو دا هم ممکن نه ده خکه چه کتاب الله په اخبار احادوا منسوخ کول درست نه دي لهذا ددي احاديثو په بنا په اودس کي دنيت ولاء ترتيب او تسميه شرط کيدل نه لازميږي او ددوئ دقول بطلان لازميږي

"غايته ان تراعي" الخ، اخري خبره داده چه په کتاب او سنت کي دهر يو دمرتبي رعايت پکار دي او کوم ځيز چه په کتاب الله ثابت وي يعني غسل او مسح دا دي فرض اوګرځولي شي خکه چه کتاب الله قطعي دليل دي او په قطعي دليل فرض ثابتيږي او کوم ځيز چه په اخبار احاد ثابت وي يعني ولاء، تسميه، ترتيب، او نيت نو مناسبه دا وه چه په اودس کي دي دا امور واجب ګرځولي شوي وي لکه چه تعديل دارکانو په خبر واحد دثابت کيدو په وجه په مونځ کي واجب ګرځولي شوي دي مګر چونکه په اودس کي بالاتفاق کوم واجب نه وي نو په دي وجه مونږ دوجوب نه تنزل اوکړو او دمذکوره امورو په مسنون کيدو قائل شو.

"لان الواجب کالفرض" پاتي شوه دا خبره چه په اودس کي واجب ولي نشته نو ددي جواب دادی چه دعمل په لحاظ سره واجب دفرضو سره برابر وي خکه چه ځرنګه فرض ادا کونکي مستحق دثواب او تاريك يي مستحق دعذاب وي دارنګي واجب ادا کونکي هم مستحق دثواب او تارك يي مستحق دعقاب وي خو واجب دعباداتو مقصوده سره لاتق وي او وضوء عبادت غير مقصوده دي لهذا په دي کي به واجب نه وي.

**********

وَالطَّهَارَةُ فِيْ اٰيَةِ الطَّوَافِ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهِ الْوَلَاءُ و تَفْرِيْعٌ ثالث عَلَيْهِ اَيْ اِذَا كَانَ الْخَاصُّ بَيِّنًا بِنَفْسِهِ لايَحْتَمِلُ الْبَيَانَ فَبَطَلَ شَرْطُ الطَّهَارَةِ فِيْ اٰيَةِ الطَّوَافِ وَهِيَ قَوْلِهِ تَعَالٰى :وَالْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ فَاِنَّ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ يَقُوْلُ اَنَّ طَوَافُ الْبَيْتِ لَا يَجُوْزُ بِدُوْنِ الطَّهَارَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلٰوةٌ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَام اَلَا لَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ مُحْدَثٌ وَلَا عُرْيَانٌ وَنَحْنُ نَقُوْلُ اَنَّ الطَّوَافَ لَفْظٌ خَاصٌ مَعْنَاهُ مَعْلُوْمٌ وَهُوَ الدَّوَرَانُ حَولَ الْبَيْتِ فَاشْتِرَاطُ الطَّهَارَةِ فِيْهِ لَا يَكُوْنُ بَيَانًا لَه لِكَوْنِهِ بَيِّنًا بِنَفْسِهِ بَلْ يَكُوْنُ نَسْخًا وَهُوَ لَا يَجُوْزُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ غَايَتُهَا اَنْ تَكُوْن وَاجِبَةٌ يَنْقُصُ بِتَرْكِهَا الطَّوَافُ

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

فَيُجْبَرُ بِالدَّمِ فِي الطَّوَافِ الزِّيَارَةِ وبِالصَّدَقَةِ فِي غَيْرِهِ وَاَمَّا زِيَادَةُ كَوْنِهِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ وَابْتِدَاءُهُ مِنَ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ فَلَعَلَّهُ ثَبَتَ بِالْخَبَرِ الْمَشْهُوْرِ وَهِيَ جَائِزٌ بِالْاِتِّفَاقِ.

**ترجمه** او طهارت په ایت دطواف کي دا عبارت دماتن په قول "الولاء" باندي معطوف دي او دخاص په حکم دریمه تفریع ده یعني کله چه خاص پخپله واضح دي دبیان احتمال نه لري نو په ایت دطواف یعني دباري تعالي په قول "والیطوفوا بالبیت العتیق" کي دطهارت شرط لګول باطلیږي. امام شافعي وائي چه دبیت الله طواف بغیر دطهارت نه جائز نه دي خکه چه رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمائیلي دي دبیت الله طواف مونځ دي او ارشاد نبوي دي چه خبردار هیڅ یو داسي کس دي دبیت الله طواف اونکړي څوک چه بي اودسه وي او یا برینډ وي. مونږ وایو لفظ دطواف خاص دي چه معني یي معلومه ده او هغه دبیت الله نه ګیر چاپیر چکر لګول دي پس په دي کي دطهارت شرط کیدل دخاص دپاره بیان نه دي خکه چه هغه خو پخپله واضح دي بلکه نسخ به وي او نسخ په خبر واحد جائز نه دي په طهارت کي زیات نه زیات واجب به شي ، او ددي په ترک به طواف ناقص شي پس دا نقصان به په طواف زیارت کي په دم پوره ګولي شي او دطواف زیارت نه به په علاوه کي به په صدقه پوره کولي شي او په طواف کي داوه چکرونو قید اضافه کول او طواف دحجر اسود نه شروع کول ممکن ده چه په خبر واحد ثابت وي او دا بالاتفاق جائز دي

**تشریح** "والطهارة" الخ. په دي عبارت کي دخاص په حکم ،چه خاص بین بنفسه وي او دبیان تفسیر احتمال نه لري باندي دریمه تفریع ده ددي تفصیل دادی دامام شافعي په نزد دکعبي دطواف دپاره اودس شرط دي بغیر د اودس نه طواف کول درست نه دي او په دي باندي امام شافعي د دوه حدیثونو نه استدلال کړي دي اولني حدیث دادی "عن ابن عباس ان النبي صلي الله علیه وسلم قال الطواف حول البیت مثل الصلوة الا انکم تتکلمون فیه فمن تکلم فیه فلا یتکلم الا بخیر" یعني دبیت الله طواف دمونځ پشان دي صرف دومره خبره ده چه په طواف کي تاسو خبري کوئ نو څوک په طواف کي خبري کوي نبي خبري دي کوي په دي حدیث کي طواف دمونځ پشان ګرځولي شوي وو او په مونځ کي خو طهارت شرط دي او دطواف دپاره هم اودس کول شرط شو دویم حدیث دادی "الاء لایطوفن بالبیت محدث ولاعریان" یعني خبردار هیڅوک دي بغیر د اودسه او په برینډ حالت کي دبیت الله طواف نه کوي په دي حدیث کي هم په دي خبره تاکید دي چه دطواف دپاره اودس ضروري دي

"ونحن نقول" الخ، زمونږ دلیل دادی چه په ایت دطواف "والیطوفوا بالبیت العتیق" کي طواف یو خاص لفظ دي کوم چه په معني د الدوران حول الکعبه دي یعني په دي ایت کي دمطلق طواف حکم

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

شوي دي او د اودس وغيره کوم قيد پکي نه دي راغلي پس اوس دمذکوره احاديثو په وجه دطواف دپاره داودس شرط کولو دوه صورتونه کيدي شي يو صورت به دا وي چه مذکوره احاديث ددې ايت دپاره بيان دتفسير اوګرځولي شي او دا قول اوکړي شي چه دا ايت مجمل دي او دا احاديث ددي دپاره بيان دتفسير دي دويم دا چه دمذکوره احاديثو په وجه ايت منسوخ اوګرځولي شي مګر دا دواړه خبره غلطي دي اولني قول خو ځکه غلط دي چه طواف يو خاص لفظ دي او خاص پخپله دواضح کيدو په وجه دبيان تفسير احتمال نه لري او دويم قول ځکه غلط دي چه دا دواړه احاديث داخبار احاد نه دي او په اخبار احاد کتاب الله منسوخ کيدي نشي

غايتها الخ، البته په دواړو (ايت او حديث) کي تطبيق داسي کيدي شي چه دايت په وجه صرف طواف کول فرض شي او د اودس فرضيت او شرطيت جائز نشي زيات نه زيات دا وئيلي کيدي شي چه دمذکوره احاديثو په وجه دطواف دپاره اودس واجب دي ددي په ترک کولو په طواف کي نقصان راځي کوم چه په طواف زيارت کي د دم (چيلئ ګډ په ذبح کولو سره پوره کيدي شي) او دطواف زيارت نه علاوه په قدوم وغيره کي دشوي نقصان ازاله په صدقه کيدي شي

"واما زيادة کونه سبعة اشواط" الخ، دا عبارت ديو سوال جواب دي

**سوال**..... دا دي چه په ايت کي مطلقا طواف مذکور دي او د اوه چکرونو ذکر نشته او نه په دي کي دحجر اسود نه دطواف شروع کولو ذکر راغلي دي او حال دادی چه داحنافو په نزد دا دواړه ځيزونه شرط دي لهذا کتاب الله، واليطوفوا بالبيت بالعتيق باندي زيادت کيدل لازميږي پس هر کله چه تاسو په کتاب الله زيادت اوکړو داوه عدد او حجر اسود نه ابتداء کول څرنګه شرط کولي شئ او شوافع په کتاب الله باندي په زيادت کولو سره اودس ولي نشي شرط کولي

**جواب**..... په طواف کي اوه عدد او دحجر اسود نه ابتداء ممکن ده چه په خبر مشهور ثابت وي او په خبر مشهور په کتاب الله زيادت کول بالاتفاق جائز دي په دي وجه د اوه عدد او دحجر اسود نه دطواف شروع کولو شرط کيدل درست دي ليکن دخبر واحد په وجه اودس شرط ګرځول غلط او بديهي البطلان دي والله اعلم

**********

والتَّاوِيْل بِالْاَظْهَارِ فِيْ اٰيَةِ التَّرَبُّصِ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ شَرْطُ الْوَلَاءِ وَتَفْرِيْعٌ رَابِعٌ عَلَيْهِ اَيْ اِذَا كَانَ الْخَاصُّ بَيِّنًا بِنَفْسِهٖ لَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ فَبَطَلَ تَاوِيْلُ الْقُرُوْءِ بِالْاَظْهَارِ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى: وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ، وَبَيَانُهٗ اَنَّ قَوْلَهٗ تَعَالٰى قُرُوْٓءٍ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ فَاَوَّلَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ بِالْاَظْهَارِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ عَلٰى اَنَّ اللَّامَ لِلْوَقْتِ اَيْ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِوَقْتِ عِدَّتِهِنَّ وَهُوَ الطُّهْرُ لِاَنَّ

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

الطَّلَاقَ لَمْ يَشْرَعْ إِلَّا فِي الطُّهْرِ بِالْإِجْمَاعِ، وَأَوَّلَهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ بِالْحَيْضِ بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ تَعَالٰى ثَلَاثَةَ لِأَنَّهُ خَاصٌّ لَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ وَالطَّلَاقُ لَمْ يُشْرَعْ إِلَّا فِي الطُّهْرِ فَإِذَا طَلَّقَهَا فِي الطُّهْرِ وَ كَانَتِ الْعِدَّةُ أَيْضًا هِيَ الطُّهْرُ فَلَا يَخْلُوْ إِمَّا أَنْ يَحْتَسِبَ ذٰلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْعِدَّةِ أَوْلَا فَإِنْ أَحْتُسِبَ مِنْهَا كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَكُوْنُ قَرْأَيْنِ وَبَعْضًا مِنَ الثَّالِثِ لِأَنَّ بَعْضًا مِنْهُ قَدْ مَضٰى وَإِنْ لَمْ يَحْتَسِبْ مِنْهَا يَؤْخَذُ ثُلُثَ آخِرِ مَا سِوٰى هٰذَا الْقُرْءِ يَكُوْنُ ثَلَاثًا وَبَعْضًا وَعَلٰى كُلِّ تَقْدِيْرٍ يَبْطُلُ مُوْجِبُ الْخَاصِّ الَّذِيْ هُوَ ثَلَاثَةٌ وَأَمَّا إِنْ كَانَتِ الْعِدَّةُ هِيَ الْحَيْضُ وَالطَّلَاقُ وَالطُّهْرُ لَمْ يَلْزَمْ شَيْءٌ مِنَ الْمَحْذُوْرَيْنِ بَلْ تُعَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ بَعْدَ مَضِيِّ الطُّهْرِ الَّذِيْ وَقَعَ فِيْهِ الطَّلَاقُ.

**ترجمه** او په ايت دتربث کي د "قروء" تاويل په طهر باطليږي دا عبارت دماتن په قول "لقط الولاء" معطوف دي. اودا د خاص په حکم څلورمه تفريع ده يعني هر کله چه خاص پخپله واضحه وي او دبيان احتمال نه لري نو دباري تعالي دقول "والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء تاويل په طهور کول باطل دي اوددي تفصيل دادی چه دالله تعالي قول قروء دطهر او حيض په معني کي مشترک دي پس امام شافعي دباري تعالي دقول "فطلقوهن لعدتهن" په وجه دقروء تاويل په طهر کړي دي په وجه ددي چه لام دوخت دپاره راځي يعني دوئ ته ددوئ دعدت په وخت کي طلاق ورکړئ او هغه طهر دي خکه چه بالاجماع طلاق نه دي مشروع کړي شوي مګر په طهر او امام ابو حنيفه دباري تعالي دقول "ثلاثة" د دلالت په وجه دقروء تاويل په حيض سره کړي دي خکه چه ثلاثه خاص لفظ دي دکمي او زياتي احتمال نه لري او طلاق نه دي مشروع کړي شوي مګر په طهر پس هر کله چه څوک خپلي ښځي ته په طهر کي طلاق ورکوي او عدت هم طهر وي نو دا به د دوه حالتو نه خالي نه وي يا خو به دا طهر په عدت کي شميرلي کيږي يا به نه شميرلي کيږي پس که دا په عدت کي شمار شي لکه چه دامام شافعي مذهب دي نو بيا دعدت دوران دوه طهرونه کامل او د دريم څه حصه راځي خکه چه د دريم طهر څه حصه تيره شوي ده او که دا طهر په عدت کي شمار نشي او ددينه علاوه نور دري طهرونه واخستلي شي نو بيا به په عدت موده دري طهرونه کامل او څه حصه دځلورم راشي په هر صورت کي ددي خاص موجب چه ثلاثة دي باطليږي او که عدت په حيضونو کي او طلاق په طهر کي وي نو په مذکوره دواړو نقصانونو کي يو هم نه لازميږي بلکه دکوم طهر دتيريدو نه پس چه طلاق واقع شوي دي دهغي نه پس به دري حيضونه شمارلي شي

**تشريح** "والتاويل بالاطهار" الخ، دا عبارت دخاص په حکم څلورمه تفريع ده او په شرط الولاء باندي عطوف ده او دلته د خاص دحکم نه مراد "ان يتناول المخصوص قطعا" دي نه چه "لايحتمل

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

البيان" لكه چه شارح سهو شوي دي. اننده راتلونكي څلور نور مسائل دخاص په اولني حكم "الخ يتناول المخصوص قطعاً" باندي متفرع دي

"وبيانه الخ" داولني مسئلي تفصيل دادی چه مطلقه مدخول بها ذات الحيض غير حاملي عادز زمونږ په نږد دري حيضونه دي او دشوافعو په نږد دري طهرونه دي د دواړو مستدل دباري تعالى دا قول دي "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " يعني مطلقات مدخول بها ذات الاقراء غير حامله نبخي دخپل خان دري قروء بند ساتي او قروء لفظ دحيض او طهر په معنې كې مشترك دي مګر امام شافعي فرماني چه په مذكوره ايت كي دقروء نه مراد طهر دي او احناف وائي چه دقروء نه مراد حيض دي لقوله تعالى الخ، امام شافعي دقروء نه دطهر مراد كولو دپاره دايت "اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" نه استدلال كوي چه په لعدتهن كي لام دوخت دپاره دي يعني دي نبخو ته دعدت په وخت كي طلاق وركړو پس دايت نه معلوميږي چه دعدت او طلاق وخت يو دي او دطلاق باره كي دټولو اتفاق دي چه په طهر كي مشروع شوي دي نو دعدت وخت به هم طهر وي او كله چه دعدت دپاره وخت طهر مقرر شو نو په ايت والمطلقات الخ. كي دقروء نه مراد طهر دي او حيض ورنه مراد نه دي

"واوله ابو حنيفة" الخ، امام ابو حنيفه دقروء نه په حيض مراد كولو په لفظ دثلاثة استدلال كوي په داسي شان سره چه ثلاثة لفظ خاص دي كوم چه دمعلومي معني دري دپاره وضع شوي دي او دخاص حكم دادی چه هغه خپل مخصوص يعني مدلول ته قطعي شامل وي او په دي كي دكمي او زياتي ګنجائش نه وي او ددي په موجب او مدلول په قطعي طور عمل كول واجب وي او ددي په موجب عمل كول واجب په هغه وخت كي ممكن وي كله چه دقروء نه مراد حيضونه واخستلي شي نه چه طهور خكه چه دطهر دمراد كولو په صورت كي په ثلاثة بغير دكمي او زياتي نه عمل نشي كيدي خكه چه طلاق په طهور كي مشروع شوي دي پس كه څوك په طهر كي طلاق وركړي او عدت هم طهر وي لكه چه امام شافعي فرمائي نو ددي دوه صورتونه دي يو دادی چه په كوم طهر كي طلاق واقع شوي وي دا هم په عدت كي شمار كړي شي. دويم دادی چه دا پكي شمار نكړي شي په اولني صورت كي به دعدت زمانه څه دپاسه دوه طهرونه راشي بهر حال په دي صورت كي دري طهرونه نه پوره كيږي بلكه د دريو نه څه كميږي خكه چه په كوم طهر كي طلاق واقع شوي دي دهغه خو څه حصه ضرور تيره شوي ده او چه په كوم طهر كي طلاق واقع شوي وي دا پكي اونه شميرلي شوي بلكه ددينه علاوه نور دري طهرونه واخستلي شي نو دعدت زمانه به دري پوره طهرونه او څه حصه دځلورم راشي بهر حال په دي صورت كي هم دري نه پوره كيږي بلكه په دريو باندي څه قدري زياتيږي

كفايت دينى كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

حاصل دادی چه دقروء نه دطهر مراد کولو په صورت کي ثلاثة لفظ چه خاص دي ددي په موجب عمل نه راځي بلکه ددي موجب باطلیږي او حال دادی چه دخاص په موجب عمل کول په قطعي طور واجب وي او ددي باطلول درست نه دي او که دخروج نه حیض مراد کړي شي لکه چه احناف یې مراد کوي نو بیا په مذکوره دواړو نقصانونو کي یو هم نه لازمیږي یعني د دریو په عدد کي نه کمي راځي او نه زیاتي بلکه چه په کوم طهر کي طلاق واقع شوي وي دهغي دتیریدو نه پس به پوره دري حیضونه شمارلي شي لهذا په مذکوره ایت کي دقروء نه مراد حیض دي نه چه طهر

**********

وقد قِيلَ اَنَّ هٰذَا الْاِلْزَامُ عَلَى الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللّٰهُ يُمْكِنُ اَن يُّسْتَنْبَطَ مِن لَفْظِ قُرُوْءٍ بِدُوْنِ مُلَاحَظَةِ قَوْلِهٖ ثَلَاثَ لِاَنَّهٗ جَمْعٌ وَاَقَلُّهٗ ثَلَاثَ وَهٰذَا فَاسِدٌ لِاَنَّ الْجَمْعَ يَجُوْزُ اَن يُّذْكَرَ وَيُرَادُ بِهٖ مَا دُوْنَ الثَّلَاثِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى :اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ، بِخِلَافِ اَسْمَاءِ الْعَدَدِ فَاِنَّهَا نَصٌّ فِي مَدْلُوْلَاتِهَا وَاَمَّا قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فَمَعْنَاهَا لِاَجْلِ عِدَّتِهِنَّ اَيْ طَلِّقُوْهُنَّ بِحَيْثُ يُمْكِنُ اِحْصَاءُ عِدَّتِهِنَّ بِاَن يَّكُوْنَ فِي طُهْرٍ لَاوَطْيَ فِيْهِ لِاَنَّهٗ يُعْلَمُ حِيْنَئِذٍ انها غير حامل فتعتد بثلاث حِيَضٍ بِلَا شُبْهَةٍ وَلَا تُطَلِّقُوْا فِي طُهْرٍ وُطِيَ فِيْهِ لِاَنَّهٗ لم يعلم حِيْنَئِذٍ اَنَّهَا حَامِلٌ تَعْتَدُّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ او غَيْرُ حَامِلٍ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ وَكَذَا لَا تُطَلِّقُوْا فِي الْحَيْضِ لِاَنَّ هٰذَا الْحَيْضَ لَمْ يُعْتَبَرْ عِنْدَنَا وَلَا الطُّهْرُ الَّذِيْ يَلِيْهِ فَيَنْبَغِيْ اَن يُّحْتَسَبَ فِيْهِ ثَلَاثَ حِيَضٍ اُخَرَ فَتَطُوْلُ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا بِلَا تَقْرِيْبٍ.

**ترجمه**..... او وئیلي شوي دي چه په امام شافعي باندي دباري تعالي دقول "ثلاثة" دلحاظ کولو بغیر دقروء لفظ نه استنباط کول هم ممکن دي ځکه چه قروء جمع ده او اقل دجمع دري دي او دا فاسد دي ځکه چه ممکن ده چه جمع ذکر کړي شي او ددینه د دریو نه کم مراد وي لکه دالله تعالي په قول "الحج اشهر معلومات" کي هم داسي دي خو په خلاف داسماء عدد ځکه چه دا پخپل مدلول کي نص وي پاتي شو دالله تعالي قول "فطلقوهن لعدتهن" نو ددي معني لاجل عدتهن ده یعني تاسو به دوئ ته داسي طلاق ورکوئ چه عدت شمیرل یې ممکن وي او دهغي طریقه داده چه طلاق په داسي طهر کي وي په کوم کي چه جماع نه وي شوي ځکه چه په دي وخت کي به دا معلومیږي چه بښځه غیر حامله ده نو لهذا بغیر دشبهي نه به دري حیضونه تیر شي او طلاق په داسي طهر کي مه ورکوئ په کوم کي چه جماع شوي وي ځکه چه هغه وخت کي دا ښکي معلومیدي چه بښځه حامله ده په وضع دحمل به عدت تیروي او که غیر حامله ده په حیضونو به عدت تیروي دارنګي دحیض په حالت کي هم طلاق مه ورکوئ ځکه چه دا زمونږ په نزد غیر معتبر دي او نه هغه طهر معتبر دي کوم چه په دي حیض پسي وي پس مناسب ده چه دري پوره حیضونه ورپسي اوشمارئ او په دي صورت

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کي به په ښځي خامخا عدت اوږدیږي

**تشریح** "وقیل " الخ، ملاجیون وائي دبعضي علماؤ خیال دي چه دقروء نه مراد حیضونو متعین کولو کي دامام شافعي په خلاقو چه څرنګه دثلاثة لفظ نه استدلال شوي دي دارنګي دثلاثة لفظ دلحاظ کولو نه بغیر قروء جمع صیغي نه هم استدلال کول ممکن دي یا په داسي شان سره چه قروء لفظ جمع ده او دجمع اطلاق کم از کم په دریو کي وي او دا خبره مخکي تیره شوي ده چه په حیضونو دعدت تیرولو په صورت کي په دریو عمل کیدي شي او د طهرونو په صورت کي په دریو عمل نشي کیدي بلکه په دریو کي به څه کمي راځي او یابه څه زیاتي راځي "وهذا فاسد" الخ، شارح وائي چه دا استدلال باطل دي او دا خکه لکه څرنګه چه دقروء اطلاق په دریو کیږي دارنګي په دریو نه په کم هم کیږي لکه دباري تعالي په قول "الحج اشهر معلومات" کي اشهر دشهر جمع ده او ددینه مراد شوال ، ذي قعد ، او ذي الحجي لس ورځي دي ددي ایت نه معلومه شوه چه دجمع اطلاق د دریو نه په کمه باندي هم کیږي هر کله چه خبره داسي ده نو قروء چه صیغه دجمع ده ددینه په طهر استدلال کول دامام شافعي دپاره څرنګه درست کیدي شي په خلاف داسماء عدد خکه چه هغوئ پخپلو مدلولاتو کي نص وي او په هغي کي دکمي زیاتي راتلو امکان نه وي نو په دي وجه دثلاثة لفظ نه استدلال کول درست دي

"و اما قوله تعالي فطلقوهن لعدتهن" الخ، په دي عبارت کي دامام شافعي داستدلال جواب دي حاصل دجواب دادی چه په "لعدتهن" کي لام دوخت دپاره نه دي بلکه داجل او علت دپاره دي اي لاجل عدتهن اوس به حاصل دمعني دا وي چه دوئ ته ددوئ دعدت په خیال کولو سره طلاق ورکوئ او په داسي طریقه ورته طلاق ورکوئ چه عدت شمارل یي ممکن وي ددي صورت دادی چه په داسي طهر کي ورته طلاق ورکړئ په کوم کي چه جماع نه وي شوي خکه چه دي وخت کي دا معلومیږي چه ښځه غیر حامله ده او عدت یي بلاشبه دري حیضونه دي او په داسي طهر کي طلاق مه ورکوئ په کوم کي چه جماع شوي وي خکه چه دغه وخت کي دا نشي معلومیدي چه دا ښځه حامله ده او عدت به په وضع دحمل تیروي او که غیر حامله ده چه عدت په حیضونو تیر کړي او دارنګي دحیض په حالت کي هم طلاق مه ورکوئ خکه چه دي وخت کي زمونږ په نزد نه خو دا په عدت کي شمیرلي کیږي او نه په دي پسي راتلونکي طهر په عدت کي شمارلي کیږي بلکه مزید نور دري حیضونه به شمیرلي کیږي او په دي صورت کي به ضرور عدت اوږدیږي او ددي په سبب به دا په پریشانئ کي مبتلا کیږي

**********

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ثُمَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا وَمِنَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ فِي هٰذَا الْمَقَامِ قَرَائِنُ تُسْتَنْبَطُ مِنْ نَفْسِ الْآيَةِ بِوُجُوهٍ مُتَعَدِّدَةٍ قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي التَّفْسِيْرَاتِ الْاَحْمَدِيَّةِ بِالْبَسْطِ وَالتَّفْصِيْلِ فَطَالِعْهَا اِنْ شِئْتَ.

**ترجمه** بيا زمونږ اود امام شافعي دپاره په دي مقام کي ډير قرائن دي کوم چي په متعددو وجوهاتو باندي دايت نه پيدا کيږي . ما دا وجوهات په په تفصيل سره په تفسير احمدي کي ذکر کړي دي که ستا خواهش وي نو هلته يې کتلی شي

**تشريح** ملا جيون وايي چي دقروء په مراد متعين کولو کي د احنافو او شوافعو سره داسي دلائل موجود دي کوم چي پخپله ددي ايت "والمطلقات" نه مستنبط کيږي کوم چي د کافي بسط او شرح سره ما په تفسير احمدي کي ذکر کړي دي

**********

ثُمَّ اَنَّ الْمُصَنِّفَ ذَكَرَ هٰهُنَا تَفْرِيْعَاتِ الْخَاصِ عَلَى مَذْهَبِهِ سَبْعَ تَفْرِيْعَاتٍ اَرْبَعٌ مِنْهَا مَاتَمَّ الْاٰنَ وَثَلَاثٌ مِنْهَا مَا سَيَجِيْئُ وَاَوْرَدَ بَيْنَ هٰذِهِ الْاَرْبَعَةِ وَالثَّلَاثَةِ بِاعْتِرَاضَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ عَلَيْنَا مَعَ جَوَابِهِمَا عَلٰى سَبِيْلِ الْجُمْلِ الْمُعْتَرِضَةِ فَقَالَ ((وَمُحَلِّلِيَّةِ الزَّوْجِ الثَّانِيْ بِحَدِيْثِ الْعُسَيْلَةِ لَا بِقَوْلِهِ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ)) وَهُوَ جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ يَرِدُ عَلَيْنَا مِنْ جَوَابِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ وَ تَقْرِيْرُ السُّؤَالِ لَا بُدَّ فِيْهِ مِنْ تَمْهِيْدِ مُقَدِّمَةٍ وَهِيَ اَنَّ الزَّوْجَ اِنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهٗ ثَلَاثًا وَنَكَحَتْ زَوْجًا اٰخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الثَّانِيْ وَنَكَحَهَا الزَّوْجُ الْاَوَّلُ يَمْلِكُ الزَّوْجُ الْاَوَّلُ مَرَّةً اُخْرٰى ثَلَاثَ تَطْلِيْقَاتٍ مُسْتَقِلَّةٍ بِالْاِتِّفَاقِ وَاِنْ طَلَّقَ مَا دُوْنَ الثَّلَاثِ مِنْ وَاحِدٍ اَوْ ثِنْتَيْنِ وَنَكَحَتْ زَوْجًا اٰخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الثَّانِيْ وَنَكَحَتِ الزَّوْجَ الْاَوَّلَ فَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللهُ يَمْلِكُ الزَّوْجُ الْاَوَّلُ حِيْنَئِذٍ مَا بَقِيَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ اَوْ وَاحِدٍ يَعْنِيْ اِنْ طَلَّقَهَا سَابِقًا وَاحِدًا فَيَمْلِكُ اِلَّا اَنْ يُطَلِّقَهَا اِثْنَيْنِ وَتَصِيْرُ مُغَلَّظَةً وَ اِنْ طَلَّقَهَا سَابِقًا اِثْنَيْنِ يَمْلِكُ الْاٰنَ اَنْ تُطَلِّقَهَا وَاحِدًا لَا غَيْرُ وَعِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَبِيْ يُوْسُفَ رحمهما الله يَمْلِكُ الزَّوْجُ الْاَوَّلُ ان تُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا وَيَكُوْنُ مَا مَضٰى مِنَ الطَّلْقَةِ وَالطَّلْقَتَيْنِ هَدْرًا لِاَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيْ يَكُوْنُ مُحَلِّلًا اِيَّاهَا لِلزَّوْجِ الْاَوَّلِ بحيل جَدِيْدٍ وينهدم مَا مَضٰى مِنَ الطَّلْقَةِ وَالطَّلْقَتَيْنِ وَالطَّلْقَاتِ.

**ترجمه** بيا دلته مصنف پخپل مذهب دخاص په تفريعاتو کي اومه تفريع ذکرکوي په دي کي خو څلور هغه وي چه دلته پوره شوي او دري نوري به عنقريب راشي خو ددي دريو او څلورو په مينځ کي په طور دجمله معترضه دامام شافعي په مونږ باندي دوه اعتراضونه ذکر شول او دهغي جوابات اوشول چنانچه مصنف وائي زوج ثاني محلل کيدل دحديث دعسيله نه ثابت دي نه چه دباري

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تعالي دقول "حتي تنكح زوجا غيره" دا عبارت جواب ديو سوال مقدره دي كوم چه دامام شافعي دطرف نه په مونږ باندي واردیږي دسوال دتقریر دپاره په طور دتمهید یوه مقدمه ضروري ده او هغه داده خاوند كه خپلي ښځي ته طلاق ورکړي او بيا دا ښځه دبل سړي سره نكاح اوكړي بيا دويم خاوند هم دیته طلاق ورکړي بيا دا دوباره دمخكني خاوند سره نكاح اوكړي نو رومبي خاوند به دويم خل بالاتفاق مستقلا د دري طلاقونو مالك كيږي او كه دا په دري طلاقونو كي د دريو نه كم يو يا دوه طلاقه ورکړي وي او دده طلاقي كړي ښځي دبل خاوند سره نكاح اوكړه او بيا ورته دويم خاوند هم طلاق ورکړل او ددينه پس بيا درومبي خاوند سره نكاح اوكړي نو دي وخت كي به رومبي خاوند دامام محمد او امام شافعي په نزد دمابقي دوه يا يو مالك كيږي يعني كه ده مخكي يو طلاق ورکړي وي نو اوس به د دوو مالك كيږي پس ښځه به مغلظه شوي او كه دوه طلاقه يي ورکړي وي نو اوس به دي ديو طلاق مالك وي، مګر دشيخينو په نږد اولني خاوند ديته د دري طلاقو ورکولو اختيار لري او ددي مالك دي او اولني يو يا دوه طلاقونه يي باطل شول خكه چه دويم خاوند درومبي خاوند دپاره ددي ښځي په جديد حل سره حلالونكي دي او اولني يو يا دوه طلاقونه يي باطليږي

**تشریح**... "ثم ان المصنف " الخ، ملاجيون وائي ماتن دخاص په حكم اوه تفريعات بيان كړي دي په دي كي خو څلور تفريعات په پوره تفصيل سره په ماقبل كي ذكر شول او دري روسته راروان دي ليكن ددي دري او څلورو په مينځ كي په طور دجمله معترضه دامام شافعي دطرفه په احناف دوارد شوو دوه اعتراضونو جوابات ذكر كوي

"وتقرير سوال لابدفيه من تمهيد" الخ، داولني اعتراض دپاره په طور دتمهيد يوه مقدمه پيش كوو او هغه داده كچري يو خاوند خپلي ښځي ته دري طلاقه ورکړي او هغه دعدت تيرولو نه پس د دويم خاوند سره نكاح اوكړي او دويم خاوند ورته هم دجماع كولو نه پس طلاق ورکړي او بيا دا دعدت تيرولو نه پس د رومبي خاوند سره نكاح اوكړي نو په دي صورت كي به بالاتفاق اولني خاوند دوباره د دري طلاقونو ورکولو حقدار جوړيږي او كه يو خاوند خپلي ښځي ته د دريو نه كم يعني يو يا دوه طلاقونه ورکړي او دا ښځه عدت تيرولو نه پس د بل چا سره نكاح اوكړي بيا ورته دويم خاوند هم دجماع نه پس طلاق ورکړي او دعدت تيرولو نه پس دوباره دمخكني خاوند سره نكاح اوكړي نو په دي صورت كي دامام محمد او امام شافعي په نزد رومبني خاوند ته دمابقي يعني يو يا دوه طلاقو ورکولو حق حاصل دي يعني كه مخكي يي يو طلاق ورکړي وو نو اوس به دي د دوو مالك كيږي او ددي دوو نه پس به ښځه مغلظه كيږي او كه مخكي يي دوه ورکړي وو نو اوس به ديو حقدار وي او ديو طلاق ورکولو په صورت كي به ښځه مغلظه شي مګر دشيخينو په نزد به خاوند دپوره دري طلاقو حقدار وي او چه مخكي يي يو يا دوه طلاقه ورکړي وي هغه به كالعدم

كفايت ديني كتب خانه ټيلي ګرام چينل
https://t.me/kafayat2395

دي او هيڅ اعتبار به ورلره نه وي حکه چه دويم خاوند دي ښځي لره دمخکني خاوند دپاره په جديد حل سره حلالونکي جوړيږي او ددينه مخکني طلاقونه به يې کالعدم ګڼلي کيږي

**********

وَافْتَرَضَ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ بِاَنَّ الْمُتَمَسَّكَ فِي هٰذَا الْبَابِ هُوَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ وَكَلِمَةُ حَتّٰى لَفْظٌ خَاصٌّ وُضِعَ لِمَعْنَى الْغَايَةِ وَالنِّهَايَةِ فِيْهِ اَنَّ النِّكَاحَ الزَّوْجَ الثَّانِيَ غَايَةٌ لِلْحُرْمَةِ الْغَلِيْظَةِ الثَّابِتَةِ بِالطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ وَلَا تَاْثِيْرَ لِلْغَايَةِ فِيْمَا بَعْدَهَا فَلَمْ يُفْهَمْ اَنَّ بَعْدَ النِّكَاحِ يَحْدُثُ حِلٌّ جَدِيْدٌ لِلزَّوْجِ الْاَوَّلِ فَفِيْ هٰذَا اِبْطَالُ مُوْجِبِ الْخَاصِّ الَّذِيْ هُوَ حَتّٰى فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ الثَّانِيْ مُحَلِّلًا فِيْمَا وُجِدَ فِيْهِ الْمُغَيَّا وَهُوَ الطَّلْقَاتُ الثَّلَاثُ فَفِيْمَا لَمْ يُوْجَدِ الْمُغَيَّا وَهُوَ دُوْنَ الثَّلَاثِ الْاُوْلٰى اَنْ لَا يَكُوْنَ مُحَلِّلًا فَلَا يَكُوْنُ الزَّوْجُ الثَّانِيْ مُحَلِّلًا اِيَّاهَا لِلزَّوْجِ الْاَوَّلِ بِحِلٍّ جَدِيْدٍ.

**ترجمه** دشيخينو په قول امام شافعي دا اعتراض کړي دي چه په دي باره کي دالله تعالي قول فان طلقها فلاتحل له من بعد حتي تنكها زوجا غيره" حجت دي او حتي کلمه خاص لفظ دي کوم چه دغايه او انتهاء دمعني دپاره وضع کړي شوي دي پس دا به ګڼلي شي چه ددويم خاوند نکاح ددي حرمت غليظه انتهاء ده کوم چه په دري طلاقونو ثابت شوي دي او په مابعد کي دغايه تاثير نه وي پس دا خبره نه معلوميږي چه دنکاح نه پس درومبي خاوند دپاره کوم جديد حلت پيدا شوي دي او که نه، پس په دي کي دخاص يعني دحتي د موجب باطليدل دي، پس هر کله چه دويم خاوند په هغه څيز کي محلل نشوپه کوم کي چه مغيا موجوذ ده يعني دري طلاقونو کي خو مغيا موجود نه ده يعني د دريو نه کم په درجه اولي محلل نه دي پس دويم خاوند به درومبي خاوند دپاره په جديد حل سره ددي ښځي حلالونکي نه وي

**تشريح** واعتراض عليه دشيخينو په قول دامام شافعي دوارد کړي اعتراض حاصل دادی چه دشيخينو دا قول چه دويم خاوند ښځي لره درومبي خاوند دپاره په جديد حل سره حلالوي يعني درومبي خاوند دپاره دسره نوي حلت پيداکوي ددوئ داقول غلط او باطل دي ځکه چه دښځي دحلالولو په سلسله کي دشيخينو مستدل دا ايت "فان طلقها فلاتحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره" دي ددي ايت مطلب دادی کچري څوک خپلي ښځي ته دريم طلاق ورکړي نو دا ښځه به د دريم طلاق نه پس ددي خاوند دپاره حلاله نه پاتي کيږي يعني حرمت غليظه به ثابت شي تر څو چه دي ښځي دبل خاوند سره نکاح نه وي کړي يعني دويم خاوند سره دنکاح کولو نه پس حرمت غليظه ختميږي په دي ايت کي حتي کلمه يوخاص لفظ دي کوم چه ديوي معلومي معني دپاره چه غايت او انتهاء ده وضع شوي دي يعني حتي کلمه په دي خبره دلالت کوي چه زما ماقبل زما په

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مابعد منتهي دي او زما مابعد زما دماقبل دپاره انتهاء ده، يعني دحتي نه چه مخکي کوم څيز ثابتيږي هغه دحتي په مابعد څيز باندي ختميږي يعني دحتي ماقبل دمابعد دپاره غايه او انتهاء ده ياد ساتئ چه غايه خو په ماقبل کي ميسروي چه دي لره ختموي ليکن په مابعد کي ميسرنه وي يعني دکوم نوي څيز په پيداکولو کي ددي اثر نه وي پس دحتي کلمه معني دايت په موجب داده چه دزوج ثاني سره دنکاح کولو نه مخکي د دري طلاقو په وجه دثابت شوي حرمت غليظه دپاره غايه او انتهاء ده يعني دړومبي خاوند د دري طلاقو د ورکولو په وجه چه کوم حرمت غليظه ثابت شوي دي د دويم خاوندسره دنکاح کولو په وجه دغه حرمت ختم شو. گوياکي حتي کلمه صرف په دي باندي دلالت کوي چه ددويم خاوند سره نکاح کول د دري طلاقو په وجه ثابت شوي حرمت غليظه ختموي ليکن په دي خبره قطعا دلالت نه کوي چه دويم خاوند ډړومبي دپاره دسره نوي محلل دي او ددي دپاره حلت پيدا کوي، پس دشيخينو دا قول چه زوج ثاني دزوج اول دپاره جديد حل پيدا کوي خاص دي، يعني دحتي کلمه موجب او مقتضي لره باطلوي اوسببا چه په کوم صورت کي مغيا موجود ده يعني د دري طلاقو په وجه حرمت غليظه موجود دي يعني په دي صورت کي دويم خاوند ډړومبي دپاره محلل بحل جديد نه گرځي پس ثابته شوه چه دويم خاوند ډړومبي دپاره دښځي باره کي په حل جديد سره حلالونکي نه دي او دشيخينو قول باطل او غلط دي.

**********

فَيَقُوْلُ الْمُصَنِّفُ فِي جَوَابِهٖ مِنْ جَانِبِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ اَنَّ كَوْنُ الزَّوْجِ الثَّانِيْ مُحَلِّلًا اِيَّاهَا لِلزَّوْجِ الْاَوَّلِ اِنَّمَا نُثْبِتُهٗ مِنْ حَدِيْثِ الْعُسَيْلَةِ لَا بِقَوْلِهٖ حَتّٰى تَنْكِحَ كَمَا زَعَمْتُمْ وَبَيَانُهٗ اَنَّ اِمْرَأَةَ رِفَاعَةَ جَاءَتْ اِلَى الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَتْ اَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِيْ ثَلَاثًا فَنَكَحْتُ بَعْدَهٗ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَمَا وَجَدْتُهٗ اِلَّا كَهُدْبَةٍ ثَوْبِيْ هٰذَا تَعْنِيْ وَجَدْتُهٗ عَنِيْنًا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تَعُوْدِيْ اِلٰى رِفَاعَةَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَا حَتّٰى تذوقي مِنْ عُسَيْلَتِهٖ وَيَذُوْقُ هُوَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ فَهٰذَا الْحَدِيْثُ مَسُوْقٌ لِبَيَانِ اَنَّهٗ يَشْتَرِطُ وَطْيُ الزَّوْجِ الثَّانِيْ اَيْضًا وَلَا يَكْفِيْ مُجَرَّدُ النِّكَاحِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ الْاٰيَةِ وَهٰذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَهٰذَا حَدِيْثٌ مَشْهُوْرٌ قَبِلَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَيْضًا لِاَجْلِ اِشْتِرَاطِ الوطي والزيادة بمثله عَلَى الْكِتَابِ جَائِزٌ بِالْاِتِّفَاقِ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ كَمَا اَنَّهٗ يَدُلُّ عَلَى اِشْتِرَاطِ الْوَطْيِ بِعِبَارَةِ النَّصِّ فَكَذَا يَدُلُّ عَلَى مُحَلِّلِيَّةِ الزَّوْجِ الثَّانِيْ بِاِشَارَةِ النَّصِّ وَذٰلِكَ لِاَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهَا اَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تَعُوْدِيْ اِلٰى رِفَاعَةَ وَلَمْ يَقُلْ اَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تَنْتَهِيْ حُرْمَتُكِ وَالْعَوْدُ هُوَ الرُّجُوْعُ اِلَى الْحَالَةِ الْاُوْلٰى وَفِي الْحَالَةِ الْاُوْلٰى كَانَ الْحِلُّ ثَابِتًا لَهَا فَاِذَا عَادَتِ الْحَالَةُ الْاُوْلٰى عَادَ الْحِلُّ وَتَجَدَّدَ بِاسْتِقْلَالِهٖ وَاِذَا ثَبَتَ بِهٰذَا النَّصِّ الْحِلُّ فِيْمَا عَدَمَ فِيْهِ الْحِلُّ وَهُوَ

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

الطَّلَقَاتُ الثَّلَاثُ مُطْلَقًا فَفِيْمَا كَانَ الْحِلُّ نَاقِصًا وَهُوَ مَا دُوْنَ الثَّلَاثِ اوفى آن يَّكُوْنَ الزَّوْجُ الثَّانِيْ مُتَيَقِّنًا لِلْحِلِّ النَّاقِصِ بِالطَّرِيْقِ الْاَكْمَلِ .

**ترجمه** پس مصنف دامام ابو حنيفه دطرفه دمذكوره اعتراض جواب كوي او هغه دادی چه دزوج اول دپاره دزوج ثاني ديوي ښخي حلالونكي كيدلو لره مونږ په حديث دعسيله ثابتوو نه چه دباري تعالي په قول "حتي تنكح" باندي لكه چه تاسو گمان كړي دي، ددي تفصيل دادی چه يو خل درفاعه قرضي ښځه د نبي كريم صلي الله عليه وسلم په خدمت حاضره شوه او عرض يي اوكړو چه رفاعه ماته دري طلاقونه راكړل نو ما دعبدالرحمن بن زبير سره نكاح اوكړه پس ما هغه لره اونه موندلو مگر د خپلي لوڼتي د فلو (زوندو) پشان يعني نامرد وو، پس نبي كريم صلي الله عليه وسلم اوفرمائيل ايا ته رفاعه ته واپس كيدل غواړي؟ هغي اووئيل هو پس نبي كريم صلي الله عليه وسلم اوفرمائيل ته دهغه وخته پوري رفاعه ته واپس كيدی نشي چي څو پوري دي د عبد الرحمن دشهدو مزه نه وي څكلي ، پس دا حديث ددي خبري بيانولو دپاره راوړلي شوي دي چي دذويم خاوند سره جماع كول هم شرط دي او محض نكاح لكه چي د ايت نه معلوميږي كافي نه ده، دا حديث مشهور دي د وطي داشتراط دپاره امام شافعي قبول كړی دی او ددي پشان په مشهور حديث په كتاب الله زيادت كول بالاتفاق جائز دي لكه څرنگه چه دا حديث په طريقه دعبارت النص دحلالي دپاره دجماع په شرط كيدو دلالت كوي دارنگي په طريقه داشارة النص دزوج اول دپاره دزوج ثاني په محلل كيدو هم دلالت كوي او دا خكه چي نبي كريم صلي الله عليه وسلم دي ښخي ته فرمائيلي وو چي ايا ته رفاعه ته واپس كيدل غواړی؟ او دا يي نه دي فرمائيلي چه ايا ته غواړي چه حرمت ختم شي، عود وئيلي شي اولني حالت ته گرځيدل چه په اولني حالت كي ددي ښخي دپاره حلت ثابت وو پس كله چه اولني حالت ته گرځي نو حلت به هم واپس كيږي او يو مستقل جديد حلت به پيدا كيږي او هر كله چه ددي نص نه په هغه صورت كي حلت ثابت شو په كوم كي چه حلت معدوم دي نو هغه د دري طلاقونو صورت دي نو په كوم صورت كي چه حلت ناقص دي هغه د دريو نه كم دي دا به په درجه اولي زوج ثاني لره په مكمل طريقه حلت ناقصه پوره كونكي وي

**تشريح** "فيقول المصنف " الخ، ماتن دشيخينو دطرفه جواب وركوي چه مونږ دزوج اول دپاره دزوج ثاني محلل كيدل دحديث دعسيله نه ثابتوي نه چه دباري تعالي دقول حتي تنكح نه مگر كه د "حتي تنكح " نه دزوج ثاني دزوج اول دپاره محلل كيدل بحل جديد ثابتيدلي نو ستا اعتراض به درست وي ليكن كله چه مونږ دا د حتي تنكح نه نه ثابتوو بلكه دحديث دعسيله نه يي ثابتوو نو ستاسو اعتراض "چه زوج ثاني لره دزوج اول دپاره دمحلل منلو په صورت كي دكتاب الله خاص يعني حتي كلمي په موجب او مقتضي باطل كيدل لازميږي، نه واقع كيږي

"وبيانه" الخ. دعسيله د حديث ددي تفصيل دادی چه يو خل درفاعه قرضي ښځه د نبي كريم

كفايت دينى كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

صلي الله عليه وسلم په خدمت حاضره شوه او عرض يي اوکړو چه رفاعه ماته دري طلاقونه راکړل او ما دعدت تيرولو نه پس دعبدالرحمن بن زبير سره نکاح اوکړه پس ما هغه لره اونه موندلو مګر د خپلي لوڅتي د فلو (زوندو) پشان يعني نامرد وو، پس نبي کريم صلي الله عليه وسلم اوفرمائيل ايا ته رفاعه ته واپس کيدل غواړي؟ هغي اووئيل هو، پس نبي کريم صلي الله عليه وسلم اوفرمائيل ته دهغه وخته پوري رفاعه ته واپس کيدی نشي چي څو پوري تا د عبد الرحمٰن زائقه او مزه نه وي څکلي ، (۱) يعني دجماع لذت او حلاوت دي نه وي حاصل کړی، دا حديث ددي خبري بيانولو دپاره راليږلي شوي دي چه دحلالي دپاره دزوج ثاني جماع کول شرط دي او صرف نکاح لکه چه دظاهر دايت نه معلوميږي دحلالي دپاره کافي نه ده ، او دا حديث مشهور دي امام شافعي هم دحلالي دپاره د جماع د شرط ګرځولو دپاره قبول کړي دي ، او ددي پشان په مشهور حديث په کتاب الله زيادت کول بالاتفاق جائز دي لکه څرنګه چه دا حديث په طريقه دعبارت النص دحلالي دپاره دجماع په شرط کيدو دلالت کوي دارنګي په طريقه داشارة النص دزوج اول دپاره دزوج ثاني په محلل کيدو هم دلالت کوي او هغه داده چه رسول الله صلي الله عليه وسلم دي ښځي ته فرمائيلي وو "اتريدين ان تعودي الي رفاعة" خو دا يي نه دي فرمائيلي اتريدين ان تنتهي حرمتك يعني ايا ته غواړي چه ستا حرمت ختم شي.

بهر حال رسول الله صلي الله عليه وسلم "ان تعودي" لفظ استعمال کړي دي او تعودي دعود نه ماخوذدي او دعود معني الرجوع الي الحالة الاولي ده يعني رومبي حالت ته واپس کيدل او په رومبي حالت کي يعني درفاعه سره داوسيدو په حالت کي ددي ښځي دپاره حلت ثابت وو لهذا کله چه دا ښځه خپل رومبي حالت ته واپس شي نو حلت به يي هم واپس شي او يو نوي مستقل حلت به پيدا شي نو دارنګي ددي حديث نه په طريقه داشارة النص معلومه شوه چه زوج ثاني دمطلقه مغلظه په باره کي دزوج اول دپاره حلالونکي دي او دده دپاره مستقل محلل دي.

"واذا ثبت بهذا" الخ، کله چه ددي حديث په ذريعه په هغه صورت کي په کوم کي چه حلت بالکل

---

۱- اخرجه مسنده الشامين باب شعيب عن الزهري عن عروة بن الزبير برقم ۳۰۸۲ باسناده بالمتن التالي عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم وأنا جالسة عنده وأبو بكر فقالت يا رسول الله إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإن ما معه يا رسول إلا مثل هذه الهدبة وأخذت هدبة من [ص ۱۹۵] جلبابها قالت فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له فقال خالد يا أبا بكر ألا تنه هذه عما تجهر به عند رسول الله صلي الله عليه وسلم قالت ما يزيد رسول الله صلي الله عليه وسلم على التبسم فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق من عسيلتك وتذوقي من عسيلته ) فكانت سنة بعد.

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

معدوم وو يعني دزوج اول د دري طلاقو په ورکولو په صورت کي دزوج ثاني محلل کيدل بحل جديد ثابت شو نو په کوم صورت کي چه بالکل معدوم شوي نه وي بلکه حلت په ناقصه درجه کي موجود وي يعني دزوج اول د دريو نه دکمو طلاقونو ورکولو په صورت کي نو په دي صورت کي زوج ثاني داول دپاره په درجه اولي ددي حلت ناقصه پوره کونکي دي خکه چه دمعدوم دموجودولو په نسبت ناقص څيز مکمل کول اسان وي.

**********

ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ ((وَ بُطْلَانُ الْعِصْمَةِ عِنِ الْمَسْرُوْقِ بِقَوْلِهِ جَزَاءً لَا بِقَوْلِهِ فَاقْطَعُوْا)) وَهٰذَا اَيْضًا جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ يَرِدُ عَلَيْنَا مِنْ جَانِبِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَتَقْرِيْرُ السُّؤَالِ هٰهُنَا اَيْضًا لَا بُدَّ فِيْهِ مِنْ تَمْهِيْدِ مُقَدِّمَةٍ وَهِيَ اَنَّ السَّارِقَ اِذَا سَرَقَ شَيْئًا مِنْ اَحَدٍ وَقَطَعَ يَدَهُ فِيْهَا فَاِنْ كَانَ الْمَسْرُوْقُ مَوْجُوْدًا فِيْ يَدِ السَّارِقِ يَرُدُّ اِلَى الْمَالِكِ بِالْاِتِّفَاقِ وَاِنْ كَانَ هَالِكًا فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ هَلَكَ بِنَفْسِهٖ اَوِ اسْتَهْلَكَهُ وَعِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ فَقَطْ اِلَّا عِنْدَ الْاِسْتِهْلَاكِ فِيْ رِوَايَةٍ وَذٰلِكَ لِاَنَّهُ حِيْنَ اَرَادَ السَّارِقُ السَّرِقَةَ يَبْطُلُ قُبَيْلَ السَّرِقَةِ عِصْمَةُ الْمَالِ الْمَسْرُوْقِ مِنْ يَدِ الْمَالِكِ حَتّٰى يَصِيْرَ فِيْ حَقِّهٖ مِنْ جُمْلَةِ مَا لَا يَتَقَوَّمُ وَتَتَحَوَّلُ عِصْمَتُهُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْ ضَمَانِ الْمَالِ وَاِنَّمَا يَجِبُ الرَّدُّ اِذَا كَانَ مَوْجُوْدًا اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَبْطُلْ مِلْكُهُ وَاِنْ زَالَتْ عِصْمَتُهُ فَلِبَقَاءِ الصُّوْرَةِ قُلْنَا بِوُجُوْبِ رَدِّ الْمَالِ وَلِزَوَالِ الْمَعْنٰى قُلْنَا بِعَدَمِ ضَمَانِهٖ.

**ترجمه** بيا مصنف اوفرمائيل چه دپټ کړي شوي (غلاکړي شوي) مال نه عصمت او حفاظت باطليدل دباري تعالي دقول جزاء نه ثابت دي نه چه دباري تعالي دقول "فاقطعوا" نه دا عبارت هم ډيو سوال مقدره جواب دي کوم چه دامام شافعي دطرف نه په مونږ واردېږي او دلته هم په طور دتمهيد يوه مقدمه ضروري ده او هغه داده چه کله يو غل دچا کوم څيز پټ کړي او په دي غلا کي يې لاس کټ کړي شي نو که غلا کړي شوي څيز دده سره موجود وي دا به بالاتفاق مالك ته واپس کولې شي او که ضايع شوي وي نو دامام شافعي په نزد په غل باندي ضمان واجب دي برابره خبره ده چه څيز پخپله ضايع شوي وي او که ده په اختياري طور ضايع کړي وي، ليکن دامام ابو حنيفه په نزد ضمان نه واجبيږي مګر په يو روايت کي دضايع کولو په صورت کي واجبيږي او دا خکه کله چه غل دغلا اراده کوي نو دغلا دوخت نه لږ مخکي دمسروقه مال عصمت او حفاظت دمالك دلاس نه باطل شي تردي چه دغه څيز دمالك په لاس کي دغير متقوم څيزونو نه اوګرځي او ددي مال عصمت الله تعالي ته منتقل شي او الله تعالي دضمان نه مستغني دي البته دمسروقه مال واپس کول به هغه وخت کي واجب وي کله چه مال موجود وي خکه چه په دي حالت کي يې دمالك ملکيت

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

باطل شوي نه دي اگر چه حفاظت يې زائل شوي دي پس دظاهري صورت په لحاظ کولو سره مونږ دمال واپس کولو دواجب کيدو قائل شوي يو او دباطني معنې په لحاظ کولو سره دضمان دوجوب قائل نه يو گرځيدلي

**تشريح** "قال المصنف " الخ، په دي عبارت کي ماتن دامام شافعي دطرفه په مونږ د وارد شوي دويم اعتياض جواب کوي مگر ددي اعتراض بيانولو نه مخکي په طور دتمهيد يوه مقدمه بيانول ضروري دي

**مقدمه**..... مقدمه داده چه غل دچا مال پټ کړي نو ددي غل لاس به ددي غلا په سزا کي کټ کولې شي نو که دا مسروقه مال دغل سره موجود وي نو دا به په اتفاق دعلماؤ مالك ته واپس کولې شي او که دمسروقه مال دغل په لاس کي ضايع شوي وي نو دامام شافعي په نزد په غل باندي دمسروقه مال تاوان واجب دي برابره خبره ده چه پخپله ضايع شوي وي او که ده ضايع کړي وي ليکن دامام ابوحنيفه نه حسن بن زياد روايت نقل کوي چه که مال پخپله ضايع شوي وي نو په غل باندي تاوان نشته او که غل ضايع کړي وي نو بيا به ضمان واجب وي

"وذلك لانه" الخ، شارح وائي چه دظاهرالروايت مطابق مطلقا دضمان دعدم وجوب دليل عقلي دي او هغه دادی چه عصمت دمال مسروقه صفت دي پس دغلا نه مخکي دبنده او دمالك حق ته په نظر کولو سره دي مال ته عصمت ثابت دي يعني دا مال دغلا نه لږ مخکي دمالك يعني دبنده دحق په وجه محترم وو تردي پوري که دا مال چا هلاك کړي وي نو دمالك دپاره په هغه باندي تاوان واجب وو ليکن کله چه غل دغلاکولو اراده اوکړه نو دپټولو نه لږ مخکي دمسروقه مال عصمت او حفاظت ذمه داري دمالك دلاس نه باطله شوه تردي چه دا مال دهغه په حق کي دغير متقوم خيزونو دقبيلي نه اوگرځيدو او ددي مال دعصمت او حفاظت ذمه داري الله تعالي ته منتقل شوه گويا کي دغلا نه لږ مخکي دا مال دالله دحق په وجه محترم شو لهذا دغلا جنايت دالله په حق کي اومونږلي شو او الله تعالي خو دمالي تاوان نه مستغني دي يعني هغه ددي خبري نه بي پرواه دي چه دهغه دپاره په چا باندي تاوان واجب کړي شي

پس دمسروقه مال دهلاکيدو يا پخپله دهلاکولو نه پس په غل باندي دالله تعالي دپاره تاوان څکه نه دي واجب چه دا غلا دالله تعالي په حق کي اومونږلي شوه او الله تعالي دمالي تاوان نه بي پرواه دي او دبنده دپاره به څکه واجب نه وي چه دا مال دبنده په حق کي غير متقوم شو او دغير متقوم څيز تاوان واجب نه وي لهذا کله چه په غل باندي نه دالله دپاره تاوان واجب کولې شي اونه دبنده يعني دمالك دپاره نو ددينه ثابته شوه چه په غل باندي به بالکل تاوان واجب نه وي برابره خبره ده چه پخپله يې هلاك کړي وي او که په غير اختياري طور هلاك شوي وي

**فائده**..... دشريعت په اصطلاح کي عصمت ديته وئيلې شي چه يو مال په داسي طريقه محترم وو چه

کفایت دینی کتب خانه ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دمالك نه غير دبل چا په دي كي تصرف كول حرام او ناجائز وي.

"وانما يجب الرد" الخ، دا عبارت هم په يو سوال مقدره جواب دي.

**سوال** دادي چه مسروقه مال چه كله دمالك په حق كي غير متقوم شو او ددي دعصمت او حفاظت ذمه داري دمالك نه الله ته منتقله شوه نو كله چه دا مال دغل سره موجود وي هغه وخت كي به هم ددي مال واپس كول مالك ته واجب نه دي او حال دادی چه تاسو په دغه وخت كي واپس كول ضروري ګرځوئ؟

**جواب** دادي دمسروقه مال نه اګر چه دعصمت او حفاظت ذمه واري زائل شوي ده ليكن دهغه ملكيت باطل شوي نه دي پس ظاهري عصمت يعني دمالك دملكيت په لحاظ كولو سره مونږ اوونيل كه مال موجود وي نو واپس كول يي ضروري دي او دباطني معني په لحاظ يعني چه الله تعالي ته يي عصمت منتقل شوي دي ددي منتقل كيدو په وجه مونږ اوونيل چه دضايع شوي مال غل ذمه وار نه دي پخپله يي ضايع كړي وي او كه غير اختياري طور باندي ضايع شوي وي.

**********

وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ بِاَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ فِي هٰذَا الْبَابِ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا ، وَالْقَطْعُ لَفْظٌ خَاصٌّ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ وَهُوَ الْاِبَانَةُ عَنِ الرَّسْغِ وَلَا دَلَالَةَ لَهٗ عَلٰى تَحَوُّلِ الْعِصْمَةِ عَنِ الْمَالِكِ اِلَى اللهِ تَعَالٰى فَالْقَوْلُ بِبُطْلَانِ الْعِصْمَةِ زِيَادَةٌ عَلٰى خَاصِّ الْكِتَابِ.

**ترجمه** او داحنافو په دي قول امام شافعي دا اعتراض كړي دي چه په دي باب كي منصوص عليه دباري تعالي دا قول دي "والسارقه والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا" او قطع لفظ خاص دي چه دمعلومي معني دپاره وضع شوي دي او هغه معني دمړوند نه جدا كول دي او دباري تعالي دقول فاقطعوا دپاره دمالك نه الله طرف ته عصمت په منتقل كيدو دلالت نه كوي پس دعصمت په باطل كيدو قائل كيدل دكتاب الله په خاص زيادت دي.

**تشريح** واعترض عليه الخ. دامام شافعي داعتراض حاصل دادی چه دمسروقه مال دتاوان په واجب كيدو كي قطع يو خاص لفظ دي چه دمعلومي معني دپاره وضع شوي دي او دغه معني دمړوند سره لاس پريكول دي او په ماقبل كي تير شوي دي چه دخاص حكم دادی چه خپل مخصوص يعني مدلول ته په قطعي طور شامل وي او په دي كي دكمي او زياتي احتمال نه وي غرض دا چه قطع لفظ په دي خبره قطعا دلالت نه كوي چه دمسروقه مال عصمت او حفاظت دمالك نه پورته شوي دي او الله ته منتقل شوي دي پس داحنافو دا قول چه دمسروقه مال عصمت او حفاظت دمالك نه جداكيږي او الله ته منتقل كيږي دكتاب الله دخاص په حكم زيادت كول دي او حال دادی چه ددوئ په نزد خاص په حكم كي كمي يا زيادت كول جائز نه دي

كفايت ديني كتب خانه ټيلي ګرام چينل
https://t.me/kafayat2395

**********

فَاَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِاَنَّ بُطْلَانَ الْعِصْمَةِ عَنِ الْمَالِ الْمَسْرُوْقِ وَاِزَالَتَهَا مِنَ الْمِلْكِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اِنَّمَا ثَبَتَتْ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى جَزَآءً بِمَا كَسَبَا لا بِقَوْلِهٖ فَاقْطَعُوْا وَذٰلِكَ لِاَنَّ الْجَزَاءَ اِذَا وَقَعَ مُطْلَقًا فِيْ مَعْرَضِ الْعُقُوْبَاتِ يُرَادُ بِهٖ مَا يَجِبُ حَقًّا لِلّٰهِ تَعَالٰى وَاِذَا وَقَعَتِ الْجِنَايَةُ فِيْ عِصْمَتِهٖ وَحِفْظِهٖ وَاِذَا كَانَ كَذٰلِكَ فَقَدْ شَرَعَ جَزَاءُهُ جَزَاءً كَامِلًا وَهُوَ الْقَطْعُ وَلَا يَحْتَاجُ اِلٰى ضَمَانِ الْمَالِ غَايَتُهُ اَنَّهُ اِذَا كَانَ الْمَالُ مَوْجُوْدًا فِيْ يَدِهٖ يُرَدُّ اِلَيْهِ لِاَجْلِ الضَّرُوْرَةِ وَلِاَنَّ جَزَاءً يَجِيْءُ بِمَعْنًى كَافٍ فَيَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْقَطْعَ هُوَ كَافٍ لِهٰذِهِ الْجِنَايَةِ وَلَا يَحْتَاجُ اِلٰى جَزَاءٍ اٰخَرَ حَتّٰى يَجِبُ الضَّمَانُ هٰذَا نُبْذٌ مِمَّا ذَكَرْتُهُ فِي التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِيِّ وَكَفَاكَ هٰذَا.

**ترجمه**..... پس مصنف دامام ابو حنيفه دطرفه دا جواب کړي دي چه دمسروقه مال دحفاظت ذمه داري باطل کيدل او ددي دمالك نه لري کيدل او الله ته منتقل کيدل مونږ دالله تعالي په قول جزاء بماکسبا باندي ثابتوو نه چه دالله تعالي په قول فاقطعوا باندي او ددي وجه داده چه جزاء کله دسزاګانو په موقعه دکوم قيد نه بغير واقع شي نو ددينه مراد هغه څيز وي کوم چه دالله تعالي دحق په طور واجب وي او جزاء دالله حق جوړيدو سره په هغه وخت کي راځي کله چه جرم دالله په عصمت او حفاظت کي واقع شو او هر کله چه خبره داسي ده نو دغل سزا کامل مشروع شوه او هغه قطع ديد ده او الله دمالي تاوان محتاج نه دي زيات نه زيات کله چه مسروقه مال دغل په لاس کي وي نو دظاهري صورت په وجه دي لره مالك ته واپس کولي شي او ددي دپاره جزاء دکفي په معني راځي پس جزاء لفظ په دي باندي دلالت کوي چه قطع د يد ددي جرم دپاره کافي ده او د دويمي سزا ضرورت نشته تردي پوري چه تاوان واجب شي دا لږ شان حصه دهغه مضمون ده کومه چه ما په تفسير احميد کي ذکر کړي ده او ستا دپاره هم دومره کافي ده.

**تشريح**..... فاجاب المصنف الخ، ماتن دامام ابو حنيفه دطرفه دمذکوره اعتراض جواب کولو په حال کي وائي چه دمسروقه مال نه دعصمت او حفاظت دذمه وارئ دمالك نه لري کيدل او الله تعالي ته منتقل کيدل مونږ دباري تعالي دقول فاقطعوا نه نه ثابتوو بلکه دباري تعالي دقول جزاء بما کسبا نه يې ثابتوو پس چونکه مونږ دعصمت زوال دفاقطعوا نه نه ثابتوو نو په دي وجه دخاص موجب لره باطلولو او د خاص په حکم دزياتي کولو اعتراض نه لازميږي.

وذلك لانه الخ، په جزاء بما کسبا باندي زوال دعصمت ثابتولو دپاره ملاجيون دوه وجوهات بيان کړي دي يوه وجه داده جزاء لفظ چه کله دسزا ګانو په موقعه مطلقا بغير دکوم قيد نه واقع شي نو ددينه مراد هغه جزاء وي کومه چه دالله دحق په طور واجب وي يعني دا بياخالص دالله حق ګرځي او

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

د جزاء الله حق جوړيدل هله واجب کيږي، کله چه جرم دالله دعصمت او حفاظت لاندي واقع شوي وي، پس چونکه دلته هم جزاء لفظ دسزا په موقعه مطلق واقع شوي دي لهذا دا سزا قطع ديد دالله دحق په جوړيدو سره واجب کيږي او دا سزا به دالله دحق په جوړيدو سره هله واقع کيږي کله چه سرق دالله په عصمت کي واقع شوي وي ، پس معلومه شوه چه دمسروقه مال نه عصمت او حفاظت دمالك نه په لري کيدو سره الله ته منتقل شوي دي او دغلا جرم دالله په عصمت او حفاظت کي واقع شوي دي بيا چه کوم جرم دالله په عصمت کي واقع شي دا کامل جرم دي او دکامل جرم سزا هم کامله وي نو په دي وجه دسرق دفعل سزا په کاملیدو سره مشروع شوي ده يعني قطع د يد دغل دپاره کامله سزا ده او هر کله چه دا کامله سزا ده نو په ده باندي به دتاوان واجب کيدو ته ضرورت نه وي همدارنګي الله تعالي چونکه بي نيازه دي نو په دي وجه مالي تاوان ته محتاج نه دي او په دي وجه په غل باندي هم کوم مالي تاوان نه واجب کيږي.

غايته الخ، مګر دومره خبره ضرور ده په مسروقه مال دغل په لاس کي موجود وي نو دا مالك ته دظاهري ملك په وجه واپس کول واجب وي.

ولان جزاء الخ، يعني په جزاء بما کسبا باندي دعصمت دزوال ثابتولو دويمه وجه داده چه جزاء لفظ دکفي په معني راځي لهذا ددينه معلومه شوه چه قطع د يد دغل دجرم دپاره کافي سزا ده او هر کله چه دا دغل دپاره کافي سزا ده نو دتاوان وغيره بلي کومي سزا ته ضرورت نشته بهر حال زمونږه مستدل جزاء بما کسبا دي او دامام شافعي اعتراض په فاقطعوا باندي دي پس په کوم چه اعتراض دي هغه زمونږ مستدل نه دي اوکوم چه زمونږ مستدل دي په هغي اعتراض نشته.

"هذا نبذ" الخ، ملاجيون وائي ما چه څه ذکر کړل دا دهغه مضمون حاصل دي او خلاصه ده کوم چه ما په تفسير احمدي کي بيان کړي دي.

**********

ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ هٰذَا الْبَيَانِ اَلتَّفْرِيْعَاتُ الثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَى الْحُكْمِ فَقَالَ ولذٰلِكَ صَحَّ اِيْقَاعُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْخُلْعِ اَيْ وَلِاَجْلِ اَنَّ مَدْلُوْلَ الْخَاصِّ قَطْعِيٌّ وَاجِبُ الْاِتِّبَاعِ صَحَّ عِنْدَنَا اِيْقَاعُ الطَّلَاقِ عَلَى الْمَرْاَةِ بَعْدَ مَا خَلَعَهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَبَيَانُهُ اَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَقُوْلُ ان الْخُلْعَ فَسْخٌ لِلنِّكَاحِ فَلَا يَبْقَى النِّكَاحُ بَعْدَهُ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ فَلَا يَصِحُّ الطَّلَاقُ بَعْدَهُ وَعِنْدَنَا هُوَ طَلَاقٌ يَصِحُّ اِيْقَاعُ الطَّلَاقِ الاٰخِرِ بَعْدَهُ عَمَلًا بِقَوْلِ تُعَالٰى فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ وَذٰلِكَ لِاَنَّ اللّٰهَ تعالىٰ قَالَ اَوَّلًا : اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ، اَلطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ اِثْنَانِ اَوِ الطَّلَاقُ الشَّرْعِيُّ مَرَّةٌ بَعْدَ مَرَّةٍ بِالتَّفْرِيْقِ دُوْنَ الْجَمْعِ فَبَعْدَ ذٰلِكَ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ اِمَّا اِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَيْ مُرَاجَعَةٌ بِحُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ اَوْ تَسْرِيْحٌ

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بِإِحْسَانٍ اَيْ تَخْلِيصٌ عَلَى الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ بَعْدَ ذٰلِكَ مَسْئَلَةُ الْخُلْعِ فَقَالَ فَإِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ اَيْ فَإِنْ ظَنَنْتُمْ اَيُّهَا الْحُكَّامُ اَنْ لَا يُقِيمَا اَيِ الزَّوْجَانِ حُدُودَ اللّٰهِ بِحُسْنِ
الْمُعَاشَرَةِ وَالْمُرُوَّةِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتِ الْمَرْاَةُ وَخَلَصَتْهَا مِنَ الزَّوْجِ فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ فَعُلِمَ اَنَّ
فِعْلَ الْمَرْاَةِ فِي الْخُلْعِ هُوَ الْاِبْتِدَاءُ فَفِعْلُ الزَّوْجِ هُوَ مَا كَانَ مَذْكُورًا سَابِقًا اَعْنِي الطَّلَاقَ لَا الْفَسْخَ لِاَنَّ
الْفَسْخَ يَقُومُ بِالطَّرَفَيْنِ لَا بِزَوْجٍ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فَفِيهِ اَنَّ الزَّوْجَ الْمَرْاَةَ ثَالِثًا فَلَا تَحِلُّ الْمَرْاَةُ لِلزَّوْجِ مِنْ بَعْدِ الثَّالِثِ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَوَطِئَهَا
وَطَلَّقَهَا فَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَقُولُ الْخُلْعُ فِيمَا بَيْنَهُمَا جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ لِاَنَّهُ فَسْخٌ لَا يَصِحُّ الطَّلَاقُ بَعْدَهُ
وَنَحْنُ نَقُولُ اَنَّ الْفَاءَ لَفْظٌ خَاصٌّ وُضِعَ لِمَعْنًى مَخْصُوصٍ وَهُوَ التَّعْقِيبُ وَقَدْ عَقَّبَ هٰذَا الطَّلَاقَ
بِالْاِبْتِدَاءِ فَيَنْبَغِي اَنْ يَقَعَ بَعْدَ الْخُلْعِ وَهُوَ اَيْضًا طَلَاقٌ اَيْتُهُ اَنَّهُ يَلْزَمُ اَنْ تَكُونَ الطَّلَاقُ اَرْبَعَةً اِثْنَتَانِ
فِي تَعَالِي الطَّلَاقِ مَرَّتَانِ وَالثَّالِثَةُ الْخُلْعُ وَالرَّابِعَةُ هِيَ هٰذِهِ وَلٰكِنَّهُ لَا بَاْسَ بِهِ فَاِنَّ الْخُلْعَ لَيْسَ طَلَاقًا
مُسْتَقِلًّا عَلٰى حِدَةٍ بَلْ مُنْدَرِجٌ فِي الطَّلْقَتَيْنِ وَكَاَنَّهُ قِيلَ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ سَوَاءٌ كَانَتَا رَجْعِيَّتَيْنِ فَحِينَئِذٍ
يَجِبُ اِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ اَوْ كَانَتَا فِي ضِمْنِ الْخُلْعِ تَكُونُ بَائِنَةً فَاِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ
الْمَذْكُورَتَيْنِ فِيمَا قَبْلُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ اَلْاٰيَةَ.

**ترجمه** او په همدي وجه دخلع نه پس طلاق ورکول درست دي. يعني په دي وجه چه خاص
صدلول قطعي او واجب الاتباع دي نو خکه زمونږ په نزد دښځي سره دخلع دمعاملي کولو نه پس په
هغي باندي طلاق واقع کول صحيح دي په خلاف دامام شافعي خکه چه امام شافعي وائي خلع
نکاح لره فسخ کول دي لهذا دخلع نه پس نکاح باقي نه پاتي کيږي او خلع طلاق نه دي لهذا دخلع
نه پس طلاق ورکول هم درست نه دي مګر زمونږ په نزد خلع طلاق دي ددينه پس دويم طلاق واقع
کول دالله تعالي په فرمان "فان طلقها فلا تحل له من بعد" باندي دعمل کولو په غرض صحيح دي
او دا خکه چه الله تعالي اول فرمانيلي دي "الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسريح باحسان"
يعني رجعي طلاق دوه دي يا شرعي طلاق ديو نه پس چه يو يو جدا جدا کړي په يو خاي نه وي. بيا
ددينه پس په خاوند باندي واجب وي چه يا خو به دحسن سلوک سره رجعت کوي او يا به يې په
بکلي طريقه يعني په طريقي دکمال رخصتوي بيا ددينه پس الله تعالي دخلع مسئله بيان کړي ده
چنانچه فرمائي "فان خفتم الا يقيما حدود الله فلاجناح عليهما في ما افتدت به" يعني اي
مسلمانانو حاکمانو کچري ښخه او خاوند دالله تعالي دليږلي حسن سلوک او موافقت موافق احکام

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ښځي قائمولي نو په دي دواړو صورتونو کي څه ګناه نشته چه ښځه او خاوند ته مال ورکړي او خپل خان ورنه خلاص کړي او دمال په بدل کي ورته خاوند طلاق ورکړي پس معلومه شوه چه په خلع کي ډبخي فديه ورکول (جائز دي) او دخاوند فعل هغه دي کوم چه په ماقبل کي ذکر شو يعني طلاق نه چه فسخ، ځکه چه فسخ په طرفينو قائميږي نه چه صرف په خاوند بيا ددينه پس الله تعالي فرمائيلي دي "فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره" يعني که خاوند ښځي ته په دريم خل طلاق ورکړل نو دا ښځه به دخاوند دپاره د دريم طلاق نه پس حلاله نه وي ترڅو پورې چه دي ښځي دبل خاوند سره نکاح نه وي کړي او بيا ورته هغه طلاق نه وي ورکړي. پس امام شافعي فرمائي چه "فان طلقها" الايه دباري تعالي دقول "الطلاق مرتان" سره مربوط دي ددي دپاره چه دا دريم طلاق شي او د دواړو په مينځ کي خلع په طور دجمله معترضه ده ځکه چه خلع فسخ دي ددينه پس طلاق ورکول صحيح نه دي مونږ وايو چه په "فان طلقها" کي "ف" لفظ خاص دي ديوي مخصوصي معني دپاره وضع شوي دي او هغه معني تعقيب دي او دا طلاق خو دافتداء نه پس راوړلي شوي دي پس مناسب داده دخلع نه پس دي طلاق واقع شي او خلع هم طلاق دي لهذا زيات نه زيات به دا لازم شي چه طلاقونه به څلور شي، دباري تعالي په قول "الطلاق مرتان" کي دريمه خلع ده او څلورم همدا دي ليکن په دي کي هيڅ حرج نشته ځکه چه خلع مستقلا علي حده طلاق نه دي بلکه دا په دوه طلاقو کي داخل ده لکه چه داسي وئيلي شوي وي طلاقونه دوه دي برابره خبره ده چه دواړه رجعي وي نو بيا په دي وخت کي په حسن سلوك سره واپس کيدل دي او يا په ښکلي طريقي سره رخصتول واجب دي يا به دواړه دخلع په ضمن کي وي نو په دي صورت کي به ښځه طلاق واقع کيږي پس کچري دهغه دوه طلاقو نه پس کوم چه په ماقبل کي ذکر شول خاوند ښځه ته طلاق ورکړي نو دا ښځه به دده دپاره حلاله نه وي تر څو چه ورسره بل خاوند نکاح نه وي کړي

**تشريح** "ثم ذكر المصنف" الخ، سره دجوابه د دوه اعتراضونو ذکر کولو نه پس ماتن دخاص په اوه تفريعاتو کي باقي پاتي دري تفريعات ذکر کوي

"ولذلك صح ايقاع" الخ. ماتن په عبارت کي دخاص په اولني حکم "ان يتناول المخصوص قطعاً" باندي دويمه تفريع ذکر کول غواړي او مجموعي طور په تفريعات پنځه شي ددي تفصيل دادی چه خلع زمونږ په نزد طلاق دي او دامام شافعي په نزد فسخ دنکاح دي ثمره داختلاف داده ۱ که يو کس خپلي ښځي ته طلاق ورکړل او خلع يې ورسره اوکړه نو اوس به دا کس دامام شافعي په نزد بغير دحلالي نه ددي ښځي سره نکاح کولي شي او زمونږ په نزد ددې دپاره بغير دحلالي نه نکاح کول جائز نه دي

۲ همدارنګي چونکه زمونږ په نزد خلع طلاق دي لهذا دخلع نه پس به طلاق واقع کول درست وي

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

او دامام شافعي په نږد خلع طلاق نه دي بلکه فسخ دي لهذا دهغه په نږد به دخلع نه پس طلاق واقع کول درست نه دي

"وذلك لان الله تعالي" الخ، د دوارو اهل علمو دمستدل تقرير دادی چه په مسئله دطلاق کې الله تعالي اولافرمائيلي وو "الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان" يعني رجعي طلاق دوه پيرو پوري وي يا شرعي طلاق دوه خله دي په جدا جدا کولو سره نه چه په يو خاي د دوه پيرو داستعمالولو نه پس په خاوند باندي واجب دي چه يا خو به دي بښځي سره موافق د دستور دشريعت دخان سره اوساتي او يا دي دي لره په بنکلي انداز کي رخصت کړي يعني طلاق دي ورکړي او رجعت دي نه کوي تردي چه هغه خپل عدت تير کړي او دده دنکاح نه بهر شي بيا ددينه پس الله تعالي مسئله دخلع بيان کړي ده چنانچه فرمائي "فان خفتم ان لايقيما حدودالله فلاجناح عليهما فيما افتدت به" يعني اي مسلمانانو حاکمانو کچري تاسو سره ددي خبري ويره وي چه دوئ دواړه به دالله حدود ړپه باره دحقوقو دزوجيت کې، قائم نکړي شي نو په دوئ څه گناه نشته په دي خبره کې چه بښځه ورته مالي بدله ورکړي او دده نه خلاصي حاصل کړي او خاوند مال واخلي او دينه طلاق ورکړي، ددي ايت نه معلومه شوه چه په خلع کي دبښځي فديه ورکول دي او دخاوند فعل هغه دي کوم چه په ماقبل کي ذکر شو يعني په مال اخستلو طلاق ورکول، فسخ کول دخاوند فعل نه دي ځکه چه دفسخ تعلق دطرفينو سره دي يواځي په خاوند فسخ نه واقع کيږي، بيا الله تعالي فرمائيلي دي "فان طلقها فلاتحل له من بعد حتي تنكح زوجاً غيره" يعني که خاوند بښځي ته په دريم ځل طلاق ورکړل نو اوس به دا بښځه ددي اولني خاوند دپاره دهغه وخته پوري حلاله نه وي تر څو چه هغي ددويم خاوند سره نکاح نه وي کړي.

**دامام شافعي دليل:** امام شافعي فرمائي چه ايت "فان طلقها فلاتحل له" د ايت "الطلاق مرتان" سره مربوط دي او په فان طلقها کي دطلاقو ذکر دي پاتي شوه خلع نو دا خوبه طور دجمله معترضه په مينځ کي بيان شوي ده ځکه چه خلع فسخ دنکاح وي او دنکاح نه پس طلاق صحيح نه وي پس چونکه خلع فسخ دنکاح ده او دفسخ نه پس طلاق ورکول درست نه دي نو په دي وجه فان طلقها د الطلاق مرتان سره مربوط کړي شو او دا جمله معترضه اوگرځولي شوه.

**دليل داحنافو** ليکن مونږ وايو چه په "فان طلقها " کي "ف" يوخاص لفظ دي کوم چه دمعلومي معني يعني تعقيب دپاره وضع شوي دي، يعني ف په دي خبره دلالت کوي چه زما ما بعد زما په ماقبل مرتب دي، پس چونکه ف چه يو خاص لفظ دي دا خپل مدلول ته په قطعي طور شاملږي يعني د ف مابعد بغي دکوم فصل نه پخپل ماقبل مرتب کيږي او د ف ماقبل خلع ده نو گويا کي دريم طلاق په خلع مرتب کيږي او په خلع د دريم طلاق دمرتب کيدو مطلب دادی چه دخلع نه پس

کفایت دینی کتب خانه ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

طلاق واقع کيدي شي او دخلع نه پس په هغي وخت کي طلاق واقع کيدي شي کله چه خلع هم طلاق وي لکه چه مخکي تير شول چه دطلاق نه پس طلاق واقع کيدي شي او دفسخ نه پس طلاق نشي واقع کيدي پس ثابته شوه چه خلع طلاق دي نه چه فسخ دنکاح دي

"غايته انه يلزم" الخ، په دي صورت کي زيات نه زيات دا اعتراض کيدي شي چه خلع لره دطلاق ورځولو په صورت کي طلاقونه څلور کيږي دوه په الطلاق مرتان کي دريم خلع او څلورم په "فان طلقها" کي حالانکه طلاق دري مشروع دي ليکن زمونږ دطرفه ددي جواب دادی چه خلع خو طلاق دي مګر مستقل او جدا طلاق نه دي بلکه په الطلاق مرتان کي داخل دي ګويا کي داسي اووئيلي شول چه طلاقونه دوه دي برابره خبره ده چه دواړه رجعي دي او که دخلع په ضمن کي وي که رجعي وي نو ياخو دي دا ښخه دشرعي دستور مطابق اوساتي او يا دي دشريعت موافق دي لره رخصت کړي او که دخلع په ضمن کي وي نو بيا خو دا بائنه کيږي پس که دمذکوره دوه طلاقو نه پس دريم طلاق ورکړي نو دا ښخه به دده دپاره هغه وخته پوري حلاله نه وي ترڅو چه يي دبل خاوند سره نکاح نه وي کړي ددي جواب نه پس دطلاقو دځلور کيدو اعتراض نه واقع کيږي

**********

وَعَلَى التَّقْرِيْرِ اِنْدَفَعَ مَا قِيْلَ اَنَّهُ يَلْزَمُ اَنْ تَكُوْنَ الطَّلَاقُ الَّذِيْ بَعْدَ الْخُلْعِ فَقَطْ حكمه عدم الحِلِّ لا الَّذِيْ لَيْسَ كَذٰلِكَ وَاَنَّهُ يَلْزَمُ اَنْ لَا يَكُوْنَ الْخُلْعُ اِلَّا بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ عَمَلًا بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَاِنْ خِفْتُمْ" وَلٰكِنْ يَرُدُّ اَنَّ هٰذَا كُلُّهٗ اِنَّمَا يَصِحُّ اِذَا كَانَ التَّشْرِيْعُ بِالْاِحْسَانِ اِشَارَةً اِلَى تَرْكِ الْمُرَاجَعَةِ كَمَا حَرَّرْتُ وَاَمَّا اِذَا كَانَ اِشَارَةً اِلَى الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ عَلٰى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهٗ قَالَ هُوَ الطَّلَاقُ الثَّالِثُ فَحِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ قَوْلُهٗ تَعَالٰى "فَاِنْ طَلَّقَهَا" بَيَانًا لِذٰلِكَ وَلَا تَعَلُّقَ لَهٗ بِمَسْاَلَةِ الْخُلْعِ اَصْلًا فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى اَنَّ بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ اِمَّا اِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ بِالْمُرَاجَعَةِ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ بِالطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ فَاِنْ اَثَرَ التَّسْرِيْحِ بِالْاِحْسَانِ فَطَلَّقَهَا ثَالِثَةً تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ اِلَّا بَعْدَ هٰذَا خُلَاصَةُ مَا قَالُوْا وَالْبَسْطُ فِي التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِيِّ.

**ترجمه** په دي تقرير دا اعتراض دفع شو چه ددينه دا لازميږي چه کوم طلاق دخلع نه پس وي دهغي حکم صرف عدم حل شو او چه کوم طلاق داسي نه وي دهغي دا حکم نه دي او دا هم لازميږي چه خلع نه وي مګر د دوه طلاقو نه پس تردي چه دباري تعالي په قول "فان خفتم" باندي عمل اوکړي شي ليکن دا به بتمامه په هغه وخت کي صحيح وي کله چه په تصريح بالاحسان سره ترک دمراجعت ته اشاره وي لکه چه ما ليکلي دي او کله چه دريم طلاق ته اشاره وي لکه چه درسول الله صلي الله عليه وسلم نه مروي دي فرمانيل يي تسريح بالاحسان دريم طلاق دي دي نو په دي وخت کي به دالله تعالي قول فان طلقها دتسريح بالاحسان بيان وي او دخلع دمسئلي سره به يي تعلق

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

پاتي نشي پس معني به دا وي چه د دوه خله طلاق ورکولو نه پس یاخو په حسن سلوك سره واپس کول پکار دي او یا په نیکي طریقي سره رخصت ورکول پکار دي پس که خاوند په تسریح بالاحسان باندي په ترجیح ورکولو سره دي ښځي ته دریم طلاق ورکړو نو ددینه پس به دا دده دپاره حلاله نه وي دا دعلماء کرامو اقوالو خلاصه ده او ددینه زیات تفصیل په تفسیر احمدي کي دي.

**تشریح** ... "وعلي هذا التقریر " الخ، ملا جیون وائي چه زمونږ په مذکوره جواب (چه خلع مستقل طلاق نه دي دوه اعتراضات دفع شول چنانچه اولني اعتراض دادی چه په فان طلقها کي "ف" دتعقیب دپاره ده او ددي مابعد په ماقبل مرتب دي ددینه دا نه لازمیږي که دریم طلاق دخلع نه پس وي نو بیا خو عدم حل یعني حرمت غلیظه ثابتیږي او که د دریم طلاق نه پس نه وي بلکه د دوه رجعي طلاقو نه پس وي نو په دي به حرمت غلیظه نه ثابتیږي او حال دادی چه دا قول غلط دي.

"وانه یلزم" الخ ، دویم اعتراض دادی دخلع دمسئلي بیانولو دپاره الله تعالي فرمائیلي دي "فان خفتم ان لایقیما حدودالله" الایه، نو په ان خفتم کي "ف" هم چونکه ف د تعقیب دپاره ده نو په دي وجه دخلع ترتب هم پخپل ماقبل یعني الطلاق مرتان باندي دي او ددینه دا لازمیږي چه خلع صرف د دوه طلاقو نه پس کیدي شي ابتداء خلع نه کیږي حال دادی چه دا قول باطل دي او دا ځکه څرنګه چه خلع د دوه طلاقو نه پس کیدي شي دارنګي ابتداء هم کیدي شي په مذکوره جواب باندي رومبي اعتراض دفع شو چه چونکه خلع مستقل طلاق نه دي بلکه په الطلاق مرتان والا دوه طلاقونو کي داخل دي لهذا عدم حل یعني حرمت غلیظه به د دریم طلاق حکم وي کوم چه د دوه طلاقو نه پس ورکړي شوي وي دا دوه طلاقونه برابره خبره ده که رجعي وي او که د خلع په ضمن کي وي پس هر کله چه خلع مستقل طلاق نه دي نو عدم حل یعني حرمت غلیظه په خاص طور سره دهغه طلاق حکم نه ګرځي کوم چه دخلع نه پس واقع شوي وي او دویم اعتراض په داسي شان سره دفع شو چه چونکه خلع مستقل طلاق نه دي بلکه د الطلاق مرتان په ضمن کي داخل دي پس چه خلع مستقل طلاق نه دي بلکه په سابقه دوه طلاقونو کي داخل دي نو بیا خو په چا باندي ددي مرتب کیدو هډوسوال نه پیدا کیږي بلکه دا ابتداء هم کیدي شي.

"ولکن یرد ان هذا کله " الخ، دلته شارح دا بیانول غواړي چه داحنافو په نزد دخلع طلاق کیدل او دخلع نه پس طلاق واقع کیدلو صحیح کیدل په هغه وخت کي صحیح کیږي کله چه په ایت کي په تسریح بالاحسان سره ترك دمراجعت ته اشاره وي لکه چه ماقبل کي بیان شول لیکن که په تسریح بالاحسان سره دریم طلاق ته اشاره وي لکه چه دحدیث نه معلومیږي چه یو کس د دریم طلاق باره کي تپوس اوکړو نو رسول الله صلي الله علیه وسلم ورته اوفرمائیل تسریح بالاحسان پخپله دریم طلاق دي نو په دي صورت کي به فان طلقها د تسریح بالاحسان بیان نه وي بلکه فان طلقها به هم ددي تسریح بالاحسان د دریم طلاق مباح کیدو بیان دي.

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

او دخلع دمسئلي سره به ددي څه تعلق نه وي او دايت معني به دا وي چه د دوه خله طلاق ورکولو نه پس يا خو په حسن سلوک سره ددي ساتل پکار دي چه رجعت اوکړي او يا دي په نيکي طريقي سره په دريم طلاق دي لره رخصت کړي پس که خاوند په تسريح بالاحسان ترجيح ورکولو سره دي ښځي نه دريم طلاق ورکړو نو ددينه پس دده دپاره دا ښځه حلاله نه پاتي کيږي شارح وائي چه دا دعلماؤ واقوالو خلاصه ده او مزيد تفصيل ددي مسئلي زما په کتاب تفسير احمدي کي کتلي شي.

**********

وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ فِي الْمُفَوَّضَةِ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ صَحَّ اِيْقَاعُ الطَّلَاقِ وَتَفْرِيْعٌ عَلٰى حُكْمِ الْخَاصِّ اَيْ لِاَجْلِ اَنَّ الْعَمَلَ بِالْخَاصِّ وَاجِبٌ وَلَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ تَاخِيْرٍ اِلَى الْوَطْيِ فِي الْمُفَوَّضَةِ وَهُوَ اِنْ كَانَ بِكَسْرِ الْوَاوِ فَالْمَعْنٰى : اَلَّتِيْ فَوَّضَتْ نَفْسَهَا بِلَا مَهْرٍ ، وَاِنْ كَانَ بِفَتْحِ الْوَاوِ فَالْمَعْنٰى : اَلَّتِيْ فَوَّضَهَا وَلِيُّهَا بِلَا مَهْرٍ وَهُوَ الْاَصَحُّ لِاَنَّ الْاَوْلٰى لَا تَصْلُحُ مَحَلًّا لِلْخِلَافِ اِذْ لَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَتَحْقِيْقُهُ اَنَّ الْمَرْاَةَ اَلَّتِيْ فَوَّضَهَا وَلِيُّهَا بِلَا مَهْرٍ او عَلٰى اَنْ لَا مَهْرَ لَهَا لَا يَجِبُ الْمَهْرُ لَهَا ، عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ اِلَّا بِالْوَطْيِ فَلَوْ مَاتَ اَحَدُهُمَا قَبْلَ الْوَطْيِ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ لَهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَعِنْدَنَا يَجِبُ كَمَالُ مَهْرُ الْمِثْلِ عِنْدَ الْعَقْدِ فِي الذِّمَّةِ وَيَجِبُ اَدَاءُهُ عِنْدَ الْوَطْيِ وَالْمَوْتِ عَمَلًا بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى " "وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا " فَقَوْلُهٗ اَنْ تَبْتَغُوْا بَدَلٌ مِنْ وَرَآءَ ذٰلِكُمْ ، فَالْبَاءُ لَفْظٌ خَاصٌّ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ وَهُوَ الْاِلْصَاقُ وَقِيْلَ الْاِبْتِغَاءُ لَفْظٌ خَاصٌّ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ وَهُوَ الطَّلَبُ وَعَلٰى كُلٍّ تَقْدِيْرٍ يُوْجِبُ اَنْ يَّكُوْنَ اِبْتِغَاءُ الْبُضْعِ مُلْصَقًا بِالْمَهْرِ ذِكْرًا فَاِنْ لَمْ يَذْكُرْ فِي اللَّفْظِ فَلَا اَقَلَّ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ مُلْصَقًا فِي الْوُجُوْبِ عَلَى الذِّمَّةِ وَلٰكِنْ يَشْتَرِطُ اَنْ يَّكُوْنَ الْاِبْتِغَاءُ صَحِيْحًا حَتّٰى لَوْ كَانَ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ يَجِبُ التَّرَاخِيْ اِلَى الْوَطْيِ بِالْاِجْمَاعِ وَكَذَا لَوْ كَانَ هٰذَا الْاِبْتِغَاءُ لَا بِطَرِيْقِ النِّكَاحِ بَلْ بِطَرِيْقِ الْاِجَارَةِ وَالْمُتْعَةِ او بِطَرِيْقِ الزِّنَا لَا يَحِلُّ ذٰلِكَ الْفِعْلُ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ اَصْلًا وَاِلَيْهِ يُشِيْرُ قَوْلُهٗ تَعَالٰى " مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ " وَفِي هٰذَا الْمَقَامِ اِعْتِرَاضَاتٌ دَقِيْقَةٌ بَيَّنْتُهَا فِي حَاشِيَةِ التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِيِّ .

**ترجمه**..... او په مفوضه کي په نفس عقد سره مهر مثل واجب دي دا جمله دماتن په قول صح ايقاع الطلاق باندي معطوف ده او دخاص په حکم معطوف ده يعني په دي وجه چه په خاص باندي عمل کول واجب دي او خاص دبيان احتمال نه لري په مفوضه کي دجماع پوري دتاخير کولو نه بغير صرف په عهد باندي مهر مثل واجب کيږي. او مفوضه لفظ که دواو په کسري سره وي نو معني به

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

يي هغه ښځه وي چاچه خپل خان خاوند ته بغير دمهر نه سپارلي وي او که په فتحي دواو سره وي نو معني به يي دا وي هغه ښځه دچا ولي چه دي لره بغير دمهر نه سپارلي وي او همدا زيات صحيح قول دي خکه چه په اولني صورت کي دمحل داختلاف جوړيدو صلاحيت نه لري خکه چه دامام شافعي په نزد ددي نکاح صحيح نه دي، ددي مسئلي تحقيق دادی چه هغه ښځه کومي لره چه خپل ولي بغير دمهر نه چاته سپارلي وي او يايي په دي شرط ورکړي وي چه ددي دپاره هيڅ قسم مهر نشته نو دداسي ښځي دپاره دامام شافعي په نزد مهر نه واجبيږي مګر په جماع کولو سره پس کچري په زوجينو کي کوم کس دجماع کولو نه مخکي وفات شو نو ددي دپاره به مهر نه وي خو زمونږ په نزد خاص دعقد په وخت دخاوند په ذمه پوره مهر مثل واجب کيږي او دجماع او دمړ ني په وخت کي ددي ادا کول واجب کيږي تردي چه په "واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم" باندي عمل اوشي، پس دباري تعالي قول د " ان تبتغوا وراء ذلكم" نه بدل دي يا په تقدير دلام سره ددي دپاره مفعول له دي يعني ستاسو دپاره دمحرماتو نه علاوه ټولي ښځي حلالي کړي شوي دي تردي چه تاسو دوی لره دخپل مال په بدل کي طلب کړئ پس "ب" يو داسي خاص لفظ دي کوم چه دمعني معلومي يعني الصاق دپاره وضع شوي دي، دبعضي علماؤ قول دي چه ابتغاء يو خاص لفظ دي کوم چه دمعلومي معني يعني طلب دپاره وضع شوي دي او بناء په هر صورت دي خبري لره واجب کوي چه دزنانه شرمګاه طلب کول په زباني ګفتګو دمهر سره يوخاي شوي وي پس که په لفظونو مهر ذکر نشي نو کم از کم په ذمه خو يې واجب کيږي، ليکن په دي شرط سره چه طلب کول يي صحيح وي تردي پوري که د فاسد نکاح په ذريعه ددي طلب اوشي نو بالاجماع دجماع کولو پوري به ددي مؤخر کول واجب وي اوهمدارنګي کچري دا طلب په طريقه دنکاح نه وي بلکه په طريقه داجاري يا متعي يا په طريقه دزنا وي نو دا فعل به حلال نه وي او نه به چرته هيڅ کله مال واجب شي او همدي ته دالله تعالي په قول "محصنين غير مسافحين" کي اشاره ده په دي مقام کي نور هم ډير مشکل اعتراضات شته کوم چه ما د تفسير احمدي په حاشيه کي ذکر کړي دي

**تشريح** په "وجب مهر المثل" الخ، ماتن په دي عبارت کي دخاص په اولني حکم يعني "ان يتناول المخصوص قطعا" باندي دريمه تفريع ذکر کوي حاصل يي دادی چه چونکه خاص خپل مدلول ته په قطعي طور شامل وي نو په دي وجه احناف وائي چه مهر مثل صرف په عقد باندي واجب کيږي او دمهر مثل مؤخر کول به دجماع پوري ضروري نه وي

"وهو ان كان" الخ ، په متن کي ذکر شوي مفوضه لفظ په کسري د واو او په فتحي د واو دواړو سره کيدي شي، د "بکسر الواو" په صورت کي مطلب دا جوړيږي چه هغه ښځه چاچه خپل خان بغير دمهر نه سپارلي وي او د بفتح الواو په صورت کي دا مطلب جوړيږي چه کومي ښځي سره خپل

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ولي بغير دمهر نه سپارلي وي شارح وائي چه دلته دا دويم احتمال زيات صحيح دي خکه چه اولني صورت زمونږ او دامام شافعي په مينځ کي محل داختلاف نشي کيدي خکه چه دامام شافعي په نزد بغير دولي نه چونکه نکاح درست نه وي نو په دي وجه به مهر هم واجب نه وي او کله چه دامام شافعي په نزد مهر واجب نشو نو زمونږه او دامام شافعي په مينځ کي صرف په عقد يا دجماع په وجه په مهر کي اختلاف څرنګه کيدي شي؟

حاصل دکلام دادی چه دمهر دواجب کيدو په وخت کي اختلاف هله کيدي شي کله چه نکاح صحيح وي او حال دادی چه مفوضه بکسر الواو په صورت کي دامام شافعي په نزد نکاح درست نه وي پس ثابته شوه چه مفوضه بفتح الواو لوستل زيات صحيح دي

"وتحقيقه" الخ، ددي مسئلي تحقيق دادی چه کومي ښځي لره خپل ولي بغير دمهر نه په نکاح ورکړي وي او يايي په دي شرط په نکاح ورکړي وي چه ددي دپاره به هيڅ مهر نه وي نو دامام شافعي په نزد به دداسي ښځي مهر صرف په عقد نه واجب کيږي بلکه په جماع کولو به واجب کيږي چنانچه که په زوجينو کي يو کس دجماع نه مخکي وفات شي نو دامام شافعي په نزد به په خاوند باندي مهر واجب نه وي او زمونږ په نزد دداسي ښځي مهر صرف په عقد واجب کيږي په جماع نه واجب کيږي او يا به په مرګ داحد زوجين واجب کيږي

"عملا بقوله تعالي واحل لكم" الخ، په دي مسئله کي زمونږه مستدل ايت کريمه "احل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم" دي په دي ايت کي ان تبتغوا . د . وراء ذلکم نه بدل دي يا په تقدير دلام واحل دپاره مفعول له دي دبدل کيدو په صورت کي به ترجمه داسي وي ستاسو دپاره دمحرماتو نه علاوه تولي ښځي حلالي کړي شوي دي تردي چه تاسو دوئ دخپلو مالونو په بدل کي طلب کړئ په دي ايت کي په باموالكم کي "ب" يوخاص لفظ دي چه دمعلومي معني الصاق دپاره وضع کړي شوي دي او بعضي علماؤ وئيلي دي چه ابتغاء يوخاص لفظ دي کوم چه دمعلومي معني يعني طلب دپاره وضع کړي شوي دي بهرحال د "ب" دمعني درعايت کولو په حال کي مطلب دادی چه ابتغاء دبضع يعني عقددنکاح د زباني ګفتګو سره يوخاي شوي وي يعني دايجاب او قبول په وخت کي مهر ذکر کول پکار دي او که په زباني ګفتګو کي ابتغاء دبضع دمهر سره ملصق نه وي نو کم از کم دخاوند په ذمه په واجب کيدو کي طلب د بضع سره مهر يوخاي شوي وي تر دي چه د "ب" په مدلول يعني الصاق باندي عمل اوکړي شي او دا خکه کله چه ابتغاء دبضع نه په زباني ګفتګو کي دمال سره ملصق وي او نه ابتغاء دبضع په وجوب في الضمه کي دمهر سره ملصق وي نو بيا خو بطلان دموجب ددي لازميږي او دا جائز نه دي

"ولكن يشترط" الخ، ددي خبري خيال ساتئ چه دمفوضه په حق کي په خاوند باندي صرف په عقد سره دمهر وجوب په هغه وخت کي راځي کله چه نکاح صحيح وي ليکن کچري دنکاح فاسد په

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ذريعه طلب دبضع شوي وي نو وجوب دمهر به بالاجماع دجماع پوري مؤخر وي او که دا طلب دبضع دنکاح په طور نه وي بلکه داجاري يا زنا يا متعي په طور وي نو نه به دا فعل حلال وي او نه به مال واجب وي او دطلب صحيح کيدو ته دباري تعالي په قول "محصنين غير مسافحين" کې اشاره ده په داسي شان سره چه داحصان معني به وي نفس لره په حرام کي دواقع کولو نه بچ کولوي. پس داحصان په قيد سره فاسده نکاح خارج شوه ځکه چه فاسده نکاح شرعا ممنوع ده او دمسافح معني زاني ده پس په غير مسافحين قيد سره اجاره او زنا په طريقه دبضع طلب کول خارج شول

**********

وَ كَانَ الْمَهْرُ مُقَدَّرًا شَرْعًا غَيْرُ مُضَافٍ إِلَى الْعَبْدِ عَطْفٌ عَلَى مَا سَبَقَ وَتَفْرِيْعٌ عَلَى حُكْمِ الْخَاصِ اَيْ وَلِاَجْلِ اَنَّ الْعَمَلَ بِالْخَاصِ وَاجِبٌ وَلَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ كَانَ الْمَهْرُ مُقَدَّرًا مِنْ جَانِبِ الشَّارِعِ غَيْرُ مُضَافٍ تَقْدِيْرُهُ إِلَى الْعِبَادِ وَبَيَانُهُ اَنَّ تَقْدِيْرَ الْمَهْرِ عِنْدَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ مُفَوَّضٌ إِلَى رَأْيِ الْعِبَادِ وَاِخْتِيَارِهِمْ فَكُلُّ مَا يَصْلِحُ ثَمَنًا يَصْلِحُ مَهْرًا عِنْدَهُ وَعِنْدَنَا وَاِنْ كَانَ لَا يُقَدَّرُ فِي جَانِبِ الْاَكْثَرِ وَلٰكِنْ يُقَدَّرُ فِي جَانِبِ الْاَقَلِّ وَهُوَ اَنْ لَا يَكُوْنَ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالٰى: قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ اَزْوَاجِهِمْ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ اَيْ قَدْ عَلِمْنَا مَا قَدَّرْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ اَزْوَاجِهِمْ وَهُوَ الْمَهْرُ فَالْفَرْضُ لَفْظٌ خَاصٌ وُضِعَ لِمَعْنَي التَّقْدِيْرِ وَكَذٰلِكَ ضَمِيْرُ الْمُتَكَلِّمِ خَاصٌ عَلَى مَا قَالُوْا وَ كَذَا الْاِسْنَادُ خَاصٌ عِنْدَ صَاحِبِ التَّوْضِيْحِ فَعُلِمَ اَنَّ الْمَهْرَ مُقَدَّرٌ فِي عِلْمِ اللهِ تَعَالٰى وَقَدْ بَيَّنَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ لَا مَهْرَ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ كَذَا نُقِيْسُهُ عَلَى قَطْعِ الْيَدِ لِاَنَّهُ اَيْضًا عِوَضُ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَالتَّقْدِيْرُ خَاصٌّ وَاِنْ الْمُقَدَّرُ مُجْمَلٌ مُحْتَاجٌ إِلَى الْبَيَانِ وَهٰذَا فِي اِصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ وَاَمَّا فِي اللُّغَةِ فَهُوَ حَقِيْقَةٌ فِي الْاِيْجَابِ وَالْقَطْعِ وَبِهٰذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ اَنَّ الْفَرْضَ هٰهُنَا بِمَعْنَى الْاِيْجَابِ بِقَرِيْنَةِ تَعْدِيَتِهِ بِعَلٰى وَعَطْفُ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ عَلَى اَزْوَاجِهِمْ لِاَنَّ الْمَهْرَ لَا يَقْدِرُ فِي حَقِّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَيَكُوْنُ الْمُرَادُ بِهِ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَهُوَ وَاجِبٌ فِي حَقِّ الْاَزْوَاجِ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانِهِمْ جَمِيْعاً قُلْنَا تَعْدِيَتُهُ بِعَلٰى اِنَّمَا هُوَ لِتَضْمِيْنِ مَعْنَى الْاِيْجَابِ وَعَطْفٌ عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ بِتَقْدِيْرِ فَرَضْنَا ثَانٍ اَيْ وَمَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانِهِمْ عَلٰى اَنْ يَّكُوْنَ هٰذَا بِمَعْنَى اَوْجَبْنَا وَالْاَوَّلُ بِمَعْنَى قَدَّرْنَا هٰكَذَا قَالُوْا.

**ترجمه**..... او مهر په شرعي طور مقدر دي بنده ته منسوب نه دي، دا جمله هم په سابقه جملي معطوف ده او دخاص په حکم تفريع ده يعني په وجه ددي چه په خاص باندي عمل کول واجب دي او

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دبيان احتمال نه لري نو مهر به دشارع دطرفه مقدر وي، او بندګانو ته ددي مقدر کول نه منسوب کيږي، ددي تفصيل دادی چه دامام شافعي په نزد مهر مقرروړ دبندګانو رائي ته سپارلي شوي دي لهذا دهغوئ په نزد هر هغه څيز کوم چه دکوم څيز قيمت دجوړيدو صلاحيت لري هغه دمهر دجوړيدو صلاحيت هم لري مګر زمونږ په نزد اګر چه په اکثر جانب کي مهر مقدر نه وي ليکن په جانب اقل کي مقدر وي او هغه دادی چه مهر به کم از کم دلسو درهمو نه کم نه وي تر دي چه دباري تعالي په قول "قد علمنا ما فرضنا عليه في ازواجهم ومامملكت ايمانهم" باندي عمل ممکن شي يعني مونږ ته معلومه ده مونږ چه په سړو باندي ددوئ دښخو حق مقرر کړي دي هغه خق مهر دي پس فرض يو خاص لفظ دي کوم چه دتقدير دمعني دپاره وضع شوي دي دارنګي دعلماؤ دقول مطابق متکلم ضمير هم خاص دي او دارنګي دصاحب توضيح په نزد اسناد هم خاص دي پس دا خبره معلومه شوه چه مهر دالله په علم کي مقرر دي کوم چه رسول الله صلي الله عليه وسلم پخپل قول "لامهر اقل من عشرة دراهم" سره بيان کړي دي، دارنګي مونږ دا حکم دقطع په يد قياس کوو خکه چه لاس کټ کول دغل هم دلسو درهمو عوض دي پس تقدير خاص دي اګر چه مقدر مجمل دي او دبيان محتاج دي دا خو دفقهاؤ اصطلاح ده ليکن په لغت کي دقطع او ايجاب په معني کي حقيقت دي همدا وجه ده چه امام شافعي وائي چه فرض دلته دايجاب په معني دي او قرينه په دي باندي دفرض لفظ په علي متعدي کيدل دي او ماملکت ايمانهم په ازواجهم باندي عطف دي خکه چه مهر د ماملکت ايمانهم په حق کي مقدر نه وي لهذا ددينه به نفقه او لباس مراد وي او دا دازواجو او ماملکت ايمانهم دټولو په حق کي واجب دي مونږ په جواب کي وايو فرض لفظ په علي متعدي کيدل په وجه دتضمين دايجاب دمعني دي او اوماملکت ايمانهم عطف کيدل . دويم فرضنا مقدر منل دي يعني وما فرضنا غليهم في ماملکت ايمانهم، په وجه ددي چه دا د اوجبنا په معني دي او اولني دقدرنا په معني دي علماء داحنافو همداسي وئيلي دي

**تشريح**..... داعبارت په سابقه جمله "صح ايقاع الطلاق" باندي معطوف ده او دا دخاص په اولني حکم "ان يتناول المخصوص قطعاً" باندي څلورمه تفريع ده حاصل يي دادی چه خاص چونکه خپل مدلول ته په قطعي طور شامل وي او په دي باندي عمل کول واجب وي نو په دي وجه دمهر مقدار دشارع يعني دالله تعالي دطرف نه مقدر دي او ددي په تقدير او تعين کي دبندګانو څه دخل نشته

"بيانه " الخ، ددي مسئلي تفصيل دادی چه دمهر په زيات مقدار باندي دټولو علماؤ اتفاق دي چه دا من جانب شارع مقرر نه دي ليکن په اخري کم مقدار کي اختلاف دي چه دا کم مقدار من جانب الشارع مقدر دي او که نه دي دامام شافعي په نزد دمهر اخري درجه کم مقدار دبندګانو رائي ته مفوض دي بندګان چه کم مقدار مقرر کړي هم هغه به مهر وي په اسلامي شريعت کي دمهر اخري کم مقدار مقرر نه دي چنانچه دامام شافعي په نزد هر هغه څيز کوم چه دکوم څيز ثمن جوړيدي شي هغه

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

په عقد دنکاح کي مهر هم جوړيدي شي ګويا کي دامام شافعي په نزد نکاح يو عقد دمعاوضې دي نهذا دمعاوضې په عقد کي چه کوم څيز دثمن جوړيدو صلاحيت لري هغه په عقد دنکاح کي مهر مقرر کيدي شي ليکن زمونږ په نزد دشارع دجانب نه دمهر اقل مقدار مقرر دي او دبندګانو په رانې موقوف نه دي او دغه اقل مقدار لس درهم دي ددينه چه کم وي هغه به شرعا مهر نه ګرځلي کيږي

"عملا بقوله تعالى" الخ. په دي سلسله کي داحنافو دليل دباري تعالي دا قول دي "قد علمنا ماقرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم" يعني مونږ ته معلومه ده څه چه مونږ په سړو باندې ددوئ دښځو حقونه مقرر کړي وي او ددوئ دوينځو حقونه مقرر کړي وي ددي ايت نه وجه داستدلال داده چه فرض يو خاص لفظ دي کوم چه دمعني معلومي تعين او تقدير دپاره وضع شوې دي او په دي خبره دليل دادی چه دفرض استعمال غالبا شرعا دتقدير په معني وي ګويا کي فرض لفظ دتقدير په معني کي حقيقت عرفيه دي بهر حال فرض لفظ خاص دي کوم چه دمعني معلومي يعني تقدير او مقرر کولو دمعني دپاره وضع کړي شوي دي او په قول دبعضي علماؤ ضمير دمتکلم هم خاص دي او په نزد دصاحب التوضيح اسناد هم خاص دي مطلب به دا وي چه الله تعالي فرمائيلي دي مونږ چه په سړو باندې ددوئ دښځو په حق کي څه مقرر کړي دي يعني مهر مو معلوم کړي دي. ددينه دا خبره معلومه شوه چه مهر دالله تعالي په علم کي مقدر او مقرر دي ليکن دا معلومه نه ده چه هغه څومره دي ګويا کي فرض په معني دتقدير سره خاص دي مګر مقدر کړي شوي مقدار مجمل دي او مجمل چونکه محتاج وي بيان ته نو په دي وجه رسول الله صلي الله عليه وسلم ددي دوضاحت او تفسير کولو په حال کي فرمائيلي دي "لا مهر اقل من عشرة دراهم".

"وكذا نقيسه" الخ، قياس هم ددي خبري تقاضا کوي چه مهر دي کم از کم لس درهمه وي خکه چه اسلامي شريعت دمال په غلا کولو دغل دپاره دلاس کټ کولو سزا مقرر کړي ده ګويا کي ديو لاس يعني يو اندام عوض يې لس درهم مقرر کړي دي او بضع يعني دښځي شرمګاه هم يو اندام دي لهذا ددي عوض هم لس درهمه کيدل پکار دي

"وهذا في اصطلاح الفقهاء" الخ، ملاجيون وائي فرض په معني دتقدير کيدل دفقهاؤ اصطلاح ده او که نه نو په لغت کي دفرض حقيقي معني ايجاب (واجب کيدل) دي او دقطع معني يې ده په همدي وجه امام شافعي وائي چه دلته په ايت ما فرضنا کي دفرض معني ايجاب دي او دفرض په معني دايجاب کيدو دوه قريني موجودي دي يو خو دادی چه فرضنا لفظ په علي متعدي شوي دي خکه چه کله په علي متعدي کيږي نو معني يې ايجاب وي دويمه قرينه داده چه ماملكت په ازواجهم عطف دي او دا خکه هر کله چه ماملكت ايمانهم په ازواجهم معطوف دي نو د مافرضنا نه به مراد مهر نه وي خکه چه مهر دوينځو په حق کي ددوئ په مالکانو مقدر او مقرر نه دي لهذا ددينه به مراد نفقه او لباس وي نفقه او لباس دښځو او وينځو ټولو په حق کي واجب وي پس دماملكت

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ايمانهم عطف كيدل په ازواجهم په دي دلالت كوي چه دمافرضنا نه نفقه او لباس مراد دي پس هر كله چه ددينه نفقه او لباس مراد دي نو فرض په معني دتقدير كيدل به مهر نه وي بلكه فرض به په معني دايجاب نفقه وي بهر حال هر كله چه فرض په معني دايجاب دي نو دا ايت به دنفقي او دلباس دايجاب په بيان كي وي نه چه دمهر دتقدير په بيان كي. لهذا دمهر داقل مقدار په مقرروللو كي دا ايت داحنافو دپاره مستدل نشو.

"قلنا" الخ، داحنافو دطرفه داولي قريني جواب دادی چه فرضنا لفظ په علي متعدي كيدل دايجاب معني لره دمتضمن كيدو په وجه دي، دتضمين نه پس به تقدير دعبارت داسي وي "مافرضنا موجباً عليهم" او دقرينه ثانيه جواب دادی چه دماملكت ايمانهم عطف كيدل په ازواجهم باندي دي دا ددويم فرضنا مقدر منلو په صورت كي وي تقدير دعبارت به داسي وي "قد علمنا مافرضنا عليهم في ازواجهم وما فرضنا عليهم في ماملكت ايمانهم" اولني فرضنا دقدرنا په معني دي او دويم فرضنا داوجبنا په معني دي اوس به مطلب ددي دا وي مونږ ته معلومه ده چه كوم مهر مونږ په خاوندانو دښځو په حق كي مقرر كړي دي اوكومه نفقه او لباس چه مونږ په دوئ باندي ددوئ دوينځو دپاره مقرر كړي دي دا واجب دي.

"هكذا قالوا" الخ، احنافو او علماؤ هم داسي وئيلي دي چونكه دتضمين اعتكاف او دويم فرضنا مقدر منل تكلفات دي پس ددي تكلفاتو په وجه مذكوره جواب يې خپل خان ته نه دي منسوب كړي او احنافو علماؤ ته يې منسوب كړي دي

**********

ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ دَلَائِلَ كُلِّ مِنَ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ فَقَالَ: عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ وَإِنْ تَبْتَغُوْا بِأَمْوَالِكُمْ ، و قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ ،فَقَوْلُهُ عَمَلًا تَعْلِيْلٌ لِقَوْلِهِ صَحَّ الخ، عَلَى طَرِيْقِ اللَّفِ وَالنَّشْرِ الْمُرَتَّبِ فَقَوْلُهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ نَاظِرَةٌ إِلَى الْمَسْئَلَةِ الْأُوْلٰى وَقَوْلُهُ تَعَالٰى اَنْ تَبْتَغُوْا بِأَمْوَالِكُمْ نَاظِرٌ إِلَى الْمَسْئَلَةِ الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ نَاظِرٌ إِلَى الْمَسْئَلَةِ الثالثة، وَقَدْ بَيَّنْتُ كُلَّ ذٰلِكَ بِالتَّفْصِيْلِ تَحْتَ كُلِّ مَسْئَلَةٍ فَتَأَمَّلْ.

**ترجمه** ..... پس مصنف په دري مسائلوي كي د هري يوي مسئلي دپاره دلائل بيان كړل دپاره ددي چي د الله تعالي په قول "فان طلقها فلا تحل له"او" وان تبتغوا باموالكم" اوپه" وقد علمنا ما فرضنا عليهم" باندي عمل اوشي، پس دماتن قول عملا دهغه دقول صح ايقاع الطلاق دپاره په طريقي د لف نشر مرتب باندي علت دی. پس دده قول فان طلقها د اولي مسئلي په اعتبار دي اودِ الله تعالي قول ان تبتغوا باموالكم دمسئله ثانيه په اعتبار سره دي، او دده قول قد علمنا ما فرضنا

كفايت دينى كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

عليهم د مسئله ثالثه په اعتبار دی ما په دوئ کي هر يو په تفصيل سره د هري مسئلي لاندي بيان کړی دی ښه يي حفظ کړه.

**تشريح**..... صاحب دمنار د امام شافعي دطرفه د وارد شوي اعتراض او دجواباتو کولو نه پس درې تفريعي مسائل ذکر کړي دي او بيا يي ددي دري وارو تفريعي مسائلو دلائل بيان کړي دي فرمائي چي فان طلقها د اولي مسئلي صحّ ايقاع الطلاق بعد الخلع دپاره دليل دي، اود الله تعالي قول ان تبتغوا باموالكم دمسئله ثانيه وجب مهر المثل دپاره دليل دي. او دده قول قد علمنا ما فرضنا عليهم د مسئله ثالثه كان المهر مقدرا شرعا دپاره دليل دی ، شارح هر دليل د هري مسئلي لاندي په تفصيل سره بيان کړی دی شارح وايي چي ماتن دا دلائل په طريقه د لف نشر مرتب سره ذکر کړي دي يعني ددلائلو ترتيب د مسائلو دترتيب سره بلکل موافق دی

**********

## دامر تعريف

ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ تَعْرِيْفِ الْخَاصِ وَحُكْمِهِ و تَفْرِيْعَاتِهِ اَرَادَ اَنْ يُبَيِّنَ بَعْضَ اَنْوَاعِهِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي الشَّرِيْعَةِ كَثِيْرًا وَهُوَ الْاَمْرُ وَالنَّهْيُ فَقَالَ: ((وَمِنْهُ الْاَمْرُ وَهُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لِغَيْرِهِ عَلَى سَبِيْلِ الْاِسْتِعْلَاءِ اِفْعَلْ)) اَيْ مِنَ الْخَاصِ اَلْاَمْرُ يَعْنِيْ مُسَمَّى الْاَمْرِ لَا لَفْظُهُ لِاَنَّهُ يصدَّق عَلَيْهِ اَنَّهُ لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ وَهُوَ الطَّلَبُ عَلَى الْوُجُوْبِ وَالْقَوْلُ مَصْدَرٌ يُرَادُ بِهِ الْمَقُوْلُ لِاَنَّ الْاَمْرَ مِنْ اَقْسَامِ الْاَلْفَاظِ وَهُوَ جِنْسٌ يَشْمِلُ عَلَى كُلِّ لَفْظٍ ،و قَوْلُهُ عَلَى سَبِيْلِ الْاِسْتِعْلَاءِ يَخْرُجُ بِهِ الْاِلْتِمَاسُ وَالدُّعَاءُ وَبَقِيَ فِيْهِ النَّهْيُ دَخِلًا فَخَرَجَ بِقَوْلِهِ اِفْعَلْ ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ اِفْعَلْ كُلُّ مَا كَانَ مُشْتَقًّا مِنَ الْمُضَارِعِ عَلَى هٰذِهِ الطَّرِيْقَةِ سَوَاءٌ كَانَ حَاضِرًا او غَائِبًا او مُتَكَلِّمًا مَعْرُوْفًا او مَجْهُوْلًا ولٰكِنْ بِشَرْطِ اَنْ يَّكُوْنَ الْمَقْصُوْدُ مِنْهُ اِيْجَابُ الْفِعْلِ وَيَعُدُّ الْقَائِلُ نَفْسَهُ عَالِيًا سَوَاءٌ كَانَ عَالِيًا فِي الْوَاقِعِ اَوْلَا ، وَلِهٰذَا نُسِبَ اِلَى سُوْءِ الْاَدَبِ اِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِيًا وَبِهَا ذَكَرْنَا اِنْدَفَعَ مَا قِيْلَ اِنْ اُرِيْدَ بِهِ اِصْطِلَاحُ الْعَرَبِيَّةِ ، فَلَا حَاجَةَ اِلَى قَوْلُهُ عَلَى سَبِيْلِ الْاِسْتِعْلَاءِ لِاَنَّ الْاِلْتِمَاسَ وَالدُّعَاءَ اَيْضًا اَمْرٌ عِنْدَهُمْ وَاِنْ اُرِيْدَ بِهِ اِصْطِلَاحُ الْاُصُوْلُ فَيُصَدَّقُ عَلَى مَا اُرِيْدَ بِهِ التَّهْدِيْدُ وَالتَّعْجِيْزُ لِاَنَّهُ اَيْضًا عَلَى سَبِيْلِ الْاِسْتِعْلَاءِ وَذٰلِكَ لِاَنَّا نَتَكَلَّمُ عَلَى اِصْطِلَاحِ الْاُصُوْلُ وَلَيْسَ الْمَقْصُوْدُ مُجَرَّدُ الْاِسْتِعْلَاءِ بَلْ اِلْزَامُ الْفِعْلِ وَذَا لَا يُصَدَّقُ اِلَّا عَلَى الْوُجُوْبُ بِخِلَافِ التَّهْدِيْدِ وَالتَّعْجِيْزِ وَنَحْوِهِمَا.

**ترجمه** .... بيا چه هر كله مصنف دخاص دتعريف، او ددي دحكم، او ددي دتفريعي مسائلو نه

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

فارغ شو نو ددي دهغه بعضي قسمونو دبيانولو اراده يي اوکړه کوم چه په شريعت کي په کثرت سره استعمالیږي، او هغه امر او نهي دی نو وئي فرمائيل او دخاص په اقسامو کي يو قسم امر دی او هغه قول دقائل دی خپل غير ته "افعل" په داسي حال کي چه دخان نه ئي لوړاوګڼي ، يعني دخاص دقبيلي نه امر دی، ددينه مراد مسمي دامر دی نه چه لفظ دامر . خکه چه دا په مسمي دامر صادقيږي خکه چه هغه يو داسي لفظ دی کوم چه دمعني معلوميږي . په طور دوجوب دطلب دکوم څيز دپاره ، او قول مصدر دي چه مراد ورنه مقول دي، خکه چه امر د الفاظو داقسامو نه دی، او قول لفظ جنس دی، تمام الفاظو ته شامل دی،او دمصنف دا قول "علي سبيل الاستعلاء" سره التماس او دعا خارجيږي. خو نهي پکي داخل پاتي کيږي،او هغه د ماتن په قول افعل سره خارج شوه، او دده دقول افعل نه مراد هر هغه لفظ دی کوم چه دمضارع نه په داسي طريقه مشتق وي برابره خبره ده چه امر حاضر وي او که غائب وي يا امر متکلم وي معروف وي او که مجهول وي ، ليکن شرط دادی چه ددينه به مقصود واجبول دفعل وي، او قائل به خپل خان لوي ګڼي اوخه چې مونږ ذکر کړل په دی هغه اعتراض دفعه کيږي کچري ددي نه اصطلاح د عربي مراد شي نو بيا علي سبيل الاستعلاء ته ضرورت نه وو. خکه چه ددوئ په نزد التماس او دعا هم امر دی، او که دامر نه مراد اصطلاح دوصوليانو نه پاتي کيږي نو امر به په هغه کلماتوهم صادقيږي دکومو نه چه تهديد او تعجيز مراد وي، خکه چه دا هم علي سبيل الاستعلاء وي، او دا خکه چه مونږ داصوليانو په اصطلاح کلام کوواو دلته محض استعلاء مقصود نه ده بلکه خير لازمول مقصود دی او دا نه اوقيږي مګر په وجوب په خلاف دتهديد او تعجيزاو يا په خلاف دهغه کوم چې ددوئ په شان وي

**تشريح** " ثم لما فرغ" الخ. ملا احمد جيون واني مصنف رحمة الله عليه چې کله دخاص دتعريف او خاص دحکم او دخاص دتقريعي مسائلو نه فارغ شو نو وېې غوښتل چه دخاص بعضي هغه اقسام هم بيان کړي دکومو استعمال چه په کثرت سره زيات کيږي او هغه بعضي اقسام امر اونهي ده

"وهو قول الخ" دامر تعريف دا ونيل دي کس دي بل کس ته "افعل" په داسي شان سره چه خپل خان لوړي مرتبي والا اوګڼي. شارح واني چه دخاص يو قسم امر دی ليکن دامر نه مراد الف، ميم، را مجموعه نه ده بلکه مسمي دامر او مصداق دامر مراد دی لکه اضرب، انصر، اشرب وغيره

"لانه يصدق الخ" دامر نه په مسمي دامر مراد کولو څه دليل دی ددي دليل دادی چه دخاص تعريف "لفظ وضع لمعني معلوم" په مسمي دامر صادقيږي او امر لفظ په "الف، ميم، را" مجموعه باندي صادقيږي خکه چه معني معلوم الطلب علي سبيل الوجوب په طور دوجوب دکوم څيز دطلب وي. و په طلب علي الوجوب لفظ دامر الف، ميم، را مجموعه دلالت نه کوي بلکه په

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مسمي دامر دلالت کوي لکه اشرب. طلب شرب علي الوجوب باندي او انصر په طلب دنصرت علي الوجوب باندي دلالت کوي

"والقول مصدر" الخ. ملاجيون دلته په والقول مصدر سره ديو سوال مصدره جواب کوي سوال دادی چه په تعريف کي په "وهو قول القائل" کي هو ضمير امر ته راجع دی او دامر نه مراد مسمي دامر دی او مسمي دامر چونکه خاص دقبيلي نه دی او خاص دلفظ قسم دی نو په دی وجه مسمي دامر هم دلفظ قسم شو او هر کله چه مسمي دامر لفظ دی نو په دي به دقول حمل کول درست نه دی خکه چه مقول خو لفظ وي قول نه وي نو شارح ددي جواب کوي او وائي چه دماتن په قول کي مصدر لفظ راغلي دی مگر ددينه مراد مقول اسم مفعول دی پس هر کله چه دقول نه مقول اسم تفضيل مراد دی او دمقول حمل په لفظ درست دی نو لهذا مذکوره اعتراض به دلته په هيڅ صورت نه واردیږي

"وهو جنس" الخ ملاجيون دامر دقيوداتو فوائدو ذکر کولو په حال کي اووئيل چه قول القائل داسي جنس دی کوم چه تمامو الفاظو ته شامل دی او علي سبيل الاستعلاء فصل اول دی دکوم نه چه دالتماس او دعا تعريف خارج دی خکه چه په التماس کي طلب دفعل مع التساوي وي او په دعا کي طلب دفعل مع الخضوع وي او په امر کي طلب دفعل مع الاستعلاء وي نو دماتن په قول کي افعل قيد سره نهي هم دامر دتعريف نه خارجه شوه خکه چه په نهي کي قائل دخپل غير نه علي سبيل الاستعلاء لاتفعل وائي افعل نه وائي

"والمراد بقوله افعل"الخ.....دلته ماتن ديو سوال مقدره جواب ورکوي سوال دادی چه دماتن بيان کړي تعريف خپلو تمامو افرادو لره جامع نه دی خکه چه په مذکوره تعريف کي دقائل قول چونکه افعل دی (کومه چه دمخاطب صيغه ده) نو په دی وجه دا تعريف نه امر غائب ته شامل دی او نه متکلم ته خکه چه په امر غائب کي قول دقائل ليفعل وي او دامر په متکلم کي لافعل لنفعل وي حالانکه امر غائب او امر دمتکلم هم امر وي، ددي جواب دادی چه دماتن په قول افعل سره په خاص طور دافعل صيغه مراد نه ده بلکه ددينه هر هغه لفظ مراد دی کوم چه دمضارع نه دامر جوړولو په معروفه طريقه مشتق وي برابره خبره ده چه هغه امر حاضر وي او که غائب وي او که متکلم وي معروف وي او که مجهول وي ليکن شرط به دا وي چه دهر يو نه به دقائل مقصود واجب کول وي او قائل به خپل خان ته به دوئ شماروي برابره خبره ده چه په حقيقت کي لوي وي اوکنه وي اوهمدا وجه ده کله چه قائل لوي نوي او افعل لفظ اووائي نو ديته بي ادبي اوګستاخي وئيلي شي

"وبما ذكرنا اندفع" الخ. ملاجيون وائي "ولكن بشرط ان يكون المقصود منه ايجاب الفعل" شارح په دي عبارت دفع داعتراض کوي کوم چه دشارح دتلويح دطرف نه اعتراض شوي دی صاحب دتلويح وئيلي دي چه دامر نه ستا څه مراد دي؟ داهل عرب اصطلاح مراد ده او که د

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اصولیانو اصطلاح مراد ده؟ که دعربو اصطلاح دي مراد وي نو بیا خو په تعریف کي علي سبیل الاصطلاح قید ته ضرورت نشته خکه چه داهل عرب په نزد التماس او دعا هم امر دی حال دادی چه په دواړو کي استعلاء نه موندلي کیږي یعني داهل عرب داصطلاح مراد کولو په سورت کي دامر تعریف خپلو افرادو لره جامع نه دی التماس او دعا ته شامل نه دی لهذا ددي تعریف دجامع کرځولو دپاره علي سبیل الاستعلاء قید ختمول پکار دی او که د اصولیانو اصطلاح دی مراد وي نو بیا خو دا تعریف په تهدید لکه "اعملوا ماشئتم" او په تعجیز لکه "فاتوا بسورة من مثله" باندي هم صادقیږي خکه چه په دوئ دواړو کي هم امر استعلاء موندلي شي او حالانکه دوئ دواړه حقیقتا په امر کي شامل نه وي غرض دا چه داصولیانو داصطلاح په مراد کولو کي دامر تعریف د دخول دغیر نه مانع نه دی نو ملاجیون ددي سوال جواب اوکړو چه زمونږ مراد داصولیانو اصطلاح ده لیکن په امر کي محض استعلاء نه وي بلکه داستعلاء سره فعل لازمول مقصود وي او فعل لازمول په امر کي موندلي شي په تهدید او تعجیز کي نه موندلي کیږي په امر کي خو خکه موندلي کیږي چه دامر موجب وجوب دی یعني دامر په ذریعه امر په بل باندي فعل لازموي او واجب کوي او په تهدید او تعجیز کي فعل لره طلب کول مقصود نه وي نو په بل چا باندي فعل لازمول خو لري خبره ده بلکه په تهدید کي محض دهمکي ورکول او په تعجیز کي مخاطب لره ددینه عاجز خودل مقصود وي الغرض دامر په تعریف کي ایجاب دفعل مقصود وي چه شرط ملحوظ دی او ددي شرط په بنا تهدید او تعجیز دامر نه خارج شي او دامر تعریف د دخول دغیر نه مانع شي نو په دی شان سره به دصاحب تلویح رحمة الله علیه کړي اعتراض په اسانئ سره مندفع شي.

**********

((وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيْغَةٍ لَازِمَةٍ)) بَيَّانٌ لِكَوْنِ الْاَمْرِ خَاصًّا يَعْنِيْ يَخْتَصُّ مُرَادُ الْاَمْرِ وَهُوَ الْوُجُوْبُ بِصِيْغَةٍ لَازِمَةٍ لِلْمُرَادِ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ بَيَانُ الْاِخْتِصَاصِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ اَيْ لَا يَكُوْنُ الْاَمْرُ اِلَّا لِلْوُجُوْبِ وَلَا يَثْبُتُ الْوُجُوْبُ اِلَّا مِنَ الْاَمْرِ دُوْنَ الْفِعْلِ فَيَكُوْنُ نَفْيًا لِلْاِشْتِرَاكِ وَالتَّرَادُفِ جَمِيْعاً وَذٰلِكَ بِاَنْ يُقَالَ اَنَّ دُخُوْلَ الْبَاءِ هٰهُنَا عَلَى الْمُخْتَصِّ عَلَى طَرِيْقَةِ قَوْلِهِمْ خَصَصْتُ فُلَانًا بِالذِّكْرِ فَتَكُوْنُ الصِّيْغَةُ مُخْتَصَّةً بِالْوُجُوْبِ دُوْنَ الْاِبَاحَةِ وَالنَّدْبِ وَهٰذَا نَفْيٌ لِلْاِشْتِرَاكِ وَيَكُوْنُ مَعْنٰى قَوْلِهِ لَازِمَةٍ اَنَّ الصِّيْغَةَ لَازِمَةٌ لِلْمُرَادِ وَلَا تُنْفَكُّ عَنْهُ وَلَا يَكُوْنُ الْمُرَادُ مَفْهُوْمًا مِنْ غَيْرِ الصِّيْغَةِ وَهُوَ الْفِعْلُ وَهٰذَا نَفْيُ التَّرَادُفِ.

**ترجمه** .....اود امر مراد په صیغه لازمه افعل، پوري مختص وي په دی عبارت کي د امر د خاص کیدو بیان دی یعني د امر مراد وجوب دی دا په داسي صیغي پوري مختص دی کومه چي مراد لره لازموي، ددي قول نه دمصنف مقصد د طرفینو اختصاص لره بیانول دي یعني امر صرف دوجوب دپاره وي او وجوب صرف په امر ثابتیږي نه چي په فعل سره پس په دي اشتراك او ترادف دواړو به

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نفي کيږي او دابه په داسي شان سره وئيل شي چي دلته "ب" ددوئ په قول "خصصت فلا
بالذکر" په طريقه په مختص داخليږي پس صيغه د امر په وجوب پوري مختص شوه په اباحت
ندب پوري خاص نه ده او همدا د اشتراك نفي ده اود مصنف دقول لازمة معني به دا شي چي صيغه
د امر مراد لره لازمونکي ده اود مراد نه نه جدا کيږي او مراد د صيغي نه علاوه يعني دفعل نه
مفهوم کيږي نو همدا دترادف نفي شوه.

**تشريح**..... "يخص مراده" الخ.....دعبارت حل کولو نه مخکي دمصنف يو څو اصطلاحات په طور دتمهيد په ذهن کي کينوئ

۱ .يعني چه دال متعدد وي او مدلول يو وي لکه اسد ، غضنفر، ليث يو څو الفاظ دي او دال دي او ددي معني او مدلول يو دی چه شيردی.

۲ .اشتراك، يعني چه دال لفظ يو وي او معني مدلول متعدد وي لکه "قروء" يو دی او دا په طهر باندي دلالت کوي او په حيض باندي هم ،نو معني اومدلول زيات شو او لفظ يو دی په اولنۍ صورت کي خو لفظ په معني پوري مختص دی ليکن معني په لفظ پوري مختص نه دی، ديته الفاظ مترادفه وئيلي شي او په دويم صورت کي معني په لفظ پوري مختص ده ليکن لفظ په معني پوري مختص نه دی او ديته مشترك وئيلي شي. او کله کله دجانبينو نه اختصاص وي يعني لفظ په معني پوري مختص وي او معني په لفظ پوري خاص وي لکه متباينه الفاظ مثلا انسان او فرس به واخلو انسان په حيوان ناطق پوري مختص دی او حيوان ناطق په انسان پوري مختص دی او فرس په حيوان ناهق پوري مختص دی او حيوان ناحق په فرس پوري مختص دي.

**حاصل دمتن**: د تمهيد نه پس شارح دماتن مقصد بيانوي چه دماتن مقصد په صيغي دامر او ددي دمراد يعني دوجود په مينځ کي اختصاص لره ثابتول دي يعني ددي خبري ثابتول مقصود دي چه صيغه دامرصرف دوجوب دپاره ده داباحت اوندب دپاره نه ده او وجوب به صرف په صيغه دامر ثابتيږي دنبي کريم صلي الله عليه وسلم په فعل سره به نه ثابتيږي، او په جانبينو پوري ددي اختصاص ثابتولو مقصد داشتراك او ترادف دمذاهبو نفي کول دي يعني ددي مذهب نفي کول دي چه صيغه دامر دوجوب او اباحت او ندب دري واړو دپاه راځي يعني د دريو واړو په مينځ کي مشترك ده او ددي نفي کول هم مقصود دي چه وجوب په صيغه دامر او په فعل دنبي کريم صلي الله عليه وسلم دواړو سره ثابتيږي په دي متن کي اشتراك او ترادف دنفي دپاره په جانبينو پوري داختصاص ثابتولو دپاره شارح دنور الانوار دوه تقريرونه کړي دي.

"وذلك بأن يقال" الخ.....داولني تقرير حاصل دادی چه دمتن په عبارت "ويخص مراده بصيغة لازمة" کي "ب" په مختص داخل ده لکه چه دعربو مقوله ده "خصصت فلاناً بالذکر" په دي مقوله کي با په مختص داخل ده مطلب دادی چه ما ذکر لره په فلاني پوري خاص کړي دی دارنګي دلته

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

هم با په مختص باندي داخل ده او دکلام مطلب دادی چه صیغه دامر په وجوب پوري خاص ده يعني صيغه دامر صرف په وجوب دلالت کوي په اباحت او ندب دلالت نه کوي پس په دي شان سره داشتراك نفي اوشوه او دماتن دقول "لازمة" معني به دا وي چه مراد دصيغي دامر يعني دوجوب دپاره لازم دی يعني وجوب ملزوم دی او صيغه دامر لازم ده او ملزوم بغير دلازم نه نشي موندلي يعني وجوب به دصيغي دامر سره موندلي شي پس مراد يعني وجوب دصيغي دامر نه علاوه په فعل دنبي كريم صلي الله عليه وسلم سره ثابت او مفهوم نشو پس هر كله چه صيغه دامر دوجوب دپاره لازم ده او وجوب دصيغي دامر نه علاوه دفعل دنبي كريم صلي الله عليه وسلم نه نه مفهوم كيږي نو دصيغي دامر او دفعل دنبي كريم صلي الله عليه وسلم په مينځ كي دترادف نفي اوشوه

**********

أَوْ يُقَالُ اَنَّ الْبَاءَ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمُخْتَصِّ بِهِ كَمَا هُوَ اَصْلُهَا اَيْ لَا يُفْهَمُ هٰذَا الْمُرَادُ بِغَيْرِ الصِّيْغَةِ وَهُوَ الْفِعْلُ فَيَكُوْنُ هُوَ نَفْيًا لِلتَّرَادُفِ لِاَنَّ الْمَلْزُوْمَ لَا يُوْجَدُ بِدُوْنِ اللَّازِمِ فَلَا يُفْهَمُ نَفْيُ الْاِشْتِرَاكِ قَطْ فَيَنْبَغِيْ اَنْ يُحْمَلَ اللَّازِمَ عَلَى اللَّازِمِ الْمُسَاوِيْ اَيْ لَا يُوْجَدُ الْمُرَادُ بِدُوْنِ الصِّيْغَةِ وَلَا الصِّيْغَةِ بِدُوْنِ الْمُرَادِ فَقَدْ فُهِمَ حِيْنَئِذٍ نَفْيُ التَّرَادُفِ وَالْاِشْتِرَاكِ جَمِيْعاً كِنَايَةً.

**ترجمه**..... يا دي ووئيلي شي چي "ب" په مختص داخل ده لکه چرنګه چه ددي اصل متن دي يعني دا دصيغي دمراد نه علاوه دي يعني فعل نه نه مفهوم کيږي پس دا به دترادف نفي وي. پس دمصنف قول لازمة که په اعم محمول وي نو دا به دترادف نفي وي ځکه چه ملزوم بغير دلازم نه نه موندلي کيږي پس نفي داشتراك به بالکل نه مفهوم کيږي. چنانچه مناسب داده چه لازم لره په مساوي لازم به محمول کړي شي يعني مراد به بغير د صيغي نه نه موندلي کيږي او صيغه به بغير دمراد نه نه موندلي کيږي پس دي وخت کي به دترادف او اشتراك دواړو نفي کناية مفهوم کيږي.

**تشريح**..... "اويقال" الخ، د دويم تقرير حاصل دادی چه ب په مختص لازمه وي لکه څرنګه چه ددي اصل دي (۱) ددي اصل همدا دي چه دا به په مختص به داخليږي يعني مراد دامر (وجوب) مختص دي او صيغه دامر مختص به ده مطلب دا چه وجوب په صيغي دامر پوري مختص دي يعني وجوب صرف دصيغي دامرنه معلوميږي او ددي نه علاوه دنبي عليه السلام دفعل نه نه معلوميږي پس دارنګي صيغه دامر او فعل دنبي عليه السلام په مينځ کي دترادف نفي راغله. بيا که دماتن قول لازمة نه مراد لازم عام وي يعني صيغه دامر عام لازم وي او وجوب ملزوم وي نو په دي به هم دترادف نفي کيږي ځکه چه عام لازم بغير دملزوم نه نه موندلي کيږي مګر ملزوم بغير دعام لازم نه نشي موندلي کيدي پس وجوب چه ملزوم دي يعني بغير دعام لازم نه او بغير دصيغي دامر نه نه موندلي کيږي يعني وجوب دصيغي نه علاوه دنبي عليه السلام دفعل نه نه معلوميږي اګر چه صيغه دعام

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

لازم کیدو په وجه بغیر دوجوب یعني ملزوم نه موندلي کیږي پس هر کله چه وجوب دنبي علیه السلام دفعل نه مفهوم نه وي او صیغه بغیر دوجوب نه اوموندلي شي نو دترادف نفي به اوشي لیکن داشتراك نفي بالکل نه کیږي او که دلازم نه مراد لازم مساوي وي یعني صیغه دامر لازم او جوب ملزوم شي او په دواړو کي مساوات وي نو دترادف او اشتراد دواړو نفي به کنایة وي خکه چه مساوي لازم بغیر دملزوم نه نه موندلي کیږي او ملزوم بغیر دمساوي لازم نه نه موندلي کیږي پس وجوب بغیر دصیغي دامر نه نشي راتلي یعني وجوب صرف دامر دصیغي نه مفهوم کیږي او دنبي علیه السلام دفعل نه نه مفهوم کیږي نو په دي طریقه به دترادف نفي راشي او صیغه دامر هم بغیر دوجوب نه نه موندلي کیږي یعني دامر دصیغي نه به صرف وجوب معلومیږي اباحت او ندب وغیره به نه معلومیږي نو په دي طریقه به داشتراك نفي اوشي بهر حال عام لازم مراد کولو په صورت کي صرف دترادف نفي راځي او داشتراك نفي نه کیږي او دمساوي لازم دمراد کولو په صورت کي مترادف او اشتراك دواړو نفي راځي پس دلازم نه مساوي لازم مراد کول زیات بهتر دي

**********

ثُمَّ صَرَّحَ بَعْدَ ذٰلِكَ بِنَفْيِ التَّرَادُفِ قَصْدًا فَقَالَ حَتّٰى لَا يَكُوْنَ الْفِعْلُ مُوْجِبًا اَيْ اِذَا كَانَ الْمُرَادُ مَخْصُوْصًا بِالصِّيْغَةِ لَا يَكُوْنُ فِعْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ مُوْجِبًا عَلَى الْاُمَّةِ مِنْ غَيْرِ مُوَاظَبَتِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامِ خِلَافًا لِبَعْضِ اصحاب الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللّٰهُ فَاِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ مُوْجِبٌ اِمَّا لِاَنَّهُ اَمْرٌ وَكُلُّ اَمْرٍ لِلْوُجُوْبِ وَاَمَّا لِاَنَّهُ مُشَارِكٌ لِلْاَمْرِ الْقَوْلِيِّ فِي حُكْمِ الْوُجُوْبِ وَهٰذَا الْخِلَافُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فِيْ كُلِّ مَا لَمْ يَكُنْ سَهْوًا مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَلَا طَبْعًا لَهٗ وَلَا مَخْصُوْصًا بِهٖ وَاِلَّا فَعَدَمُ كَوْنِهٖ مُوْجِبًا بِالْاِتِّفَاقِ.

**ترجمه** بیامصنف ددینه پس قصدا دترادف نفي کړي ده چنانچه فرمائي فعل چه کله موجب نه وي یعني کله چه مراد (وجوب) په صیغي دامر پوري مختص وي نو بغیر دمواظبت نه دنبي علیه السلام فعل به په امت موجب نه وي په خلاف دبعضي شوافعو خکه چه هغوی وائي چه دنبي علیه السلام فعل هم موجب دي یا خو په دي وجه چه دهغه فعل امر دي او هر یو امر دوجوب دپاره وي او یا په دي وجه چه دنبي علیه السلام دفعل حکم په وجوب کي دامر قولي سره مشارك دي او دا اختلاف زمونږه او ددوی په مینځ کي په هر هغه فعل کي دي په کوم چه دنبي علیه السلام نه دسهوي په طور نه وي صادر کړي او نه درسول الله صلي الله علیه وسلم طبعي فعل وي او نه دهغه په ذات پوري مختص وي او که نه نو دنبي علیه السلام دفعل موجب نه کیدل اتفاقي دي

**تشریح** "ثم صرح" الخ، ملاجیون وائي فاضل مصنف دترادف او اشتراك کنایة منفي کولو نه پس ددي خاي نه بالقصد صراحة دمترادف نفي کول غواړي چنانچه فرمائي هر کله چه وجوب په صیغي دامر پوري مختص دي نو نفس دفعل دنبي علیه السلام به وجوب نه ثابتیږي

کفایت دینی لائبریری خانپور شاخ گرالف جدید
https://t.me/kafayat2395

فائده: دشارح دعبارت نه معلوميږي چه دنبي عليه السلام فعل د مواظبت سره موجب وي حال دادی چه دا قول هم درست نه دي ځکه چه اعتکاف درسول الله د مواظبت کولو نه باوجود سنت مؤکده دي مګر که درسول الله دمواظبت سره خلق دهغه په ترک انکار اوکړي نو دا فعل به بلاشبه موجب وي ليکن په دي صورت کي هم په فعل وجوب نه ثابتيږي بلکه دترک نه په انکار کولو سره وجوب ثابتيږي ځکه چه دکوم فعل په ترک انکارکول ګويا کي ددي فعل په کولو امر کول دي او امر سره خو وجوب ثابتيږي لهذا دترک نه په انکار کولو وجوب ثابت شو بهر حال دنبي عليه السلام دفعل نه وجوب نه ثابتيږي

"خلافا للبعض" الخ، بعضي شوافع په دي باره کي واني دامر دصيغي پشان درسول الله فعل موجب دي يعني لکه څرنګه چه دامر دصيغي نه وجوب معلوميږي دارنګې درسول الله دفعل نه هم وجوب معلوميږي

"اما لانه" الخ ، اصحاب الشافعي په دي باره کي علي سبيل التردد دوه دلائل پيش کړي دي چنانچه يو دليل خو په دي دوو کي دادی چه هغوئ علي سبيل ترقي واني چه درسول الله صلي الله عليه وسلم فعل هم امر دي ځکه چه امر په دوه قسمه دي اول قولي. دويم فعلي او هر امر دوجوب دپاره وي لهذا دنبي عليه السلام دقول پشان دهغه فعل سره هم وجوب ثابتيږي

"واما لانه مشترك" الخ، دويم دليل دادی چه بعضي شوافع علي سبيل التنزل واني چه فعل خو دامر قسم نه دي ليکن دوجوب په فائدي ورکولو کي دامر پشان دي پس هر کله چه دنبي عليه السلام فعل په موجب کيدو کي دامر پشان دي او دامر سره مشترك دي نو دقولي امر پشان دهغه په فعل به هم وجوب ثابتيږي

"وهذا الخلاف بيننا" الخ، ددي خبري حاصل ستي چه زمونږه او دشوافعو په مينځ کي دا اختلاف په هغه وخت کي دي کله چه فعل د دري قسمه افعالو نه نه وي اول هغه فعل دي چه دنبي عليه السلام نه سهوا صادر شوی وي لکه رلات . دويم هغه فعل دي کوم چه نبي عليه السلام طبعا کړي وي لکه خوړل څکل وغيره. دريم هغه فعل دي چه دنبي عليه السلام په ذات پوري مختص وي لکه دځلورو ښځو نه زيات ښځي کول او دتهجد مونځ. پس کچرې کوم فعل دنبي عليه السلام نه سهوا ثابت شوی وي او يا دهغه طبعي فعل وي او يا هغه په ذات پوري مخصوص وي نو دا فعل به بالاتفاق موجب نه وي يعني په دي فعل به نه زمونږ په نزد وجوب ثابتيږي او نه به دشوافعو په نزد ثابتيږي

**********

لِلْمَنْعِ عَنِ الْوِصَالِ وَخَبَرُ النَّفْيِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ حَتّٰى لَا يَكُوْنَ الْفِعْلُ مُوْجِبًا وَحُجَّةً لَنَا اَيْ لِمَنْعِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَصْحَابَهُ عَنْ صَوْمِ الْوِصَالِ وَخَبَرُ النَّفْيِ يَعْنِيْ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ واصل فواصل اصحابه

کتابیں کتب خانہ کے لئے مگر امیجز
https://t.me/kafayat2395

فَاَفْكَرَ عَلَيْهِمُ الْمُوَافَقَةَ فِي وِصَالِ الصَّوْمِ فَقَالَ اَيُّكُمْ مِثْلِيْ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَيُسْقِيْنِيْ يَعْنِيْ اَنْتُمْ لَا تَسْتَطِيْعُوْنَ الصِّيَامَ مُتَوَالِيَةً اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَلِيْ قُوَّةٌ رُوْحَانِيَّةٌ مِنْ عِنْدَ اللهِ تَعَالٰى اُطْعَمُ عِنْدَهٗ وَاُسْقٰى مِنْ شَرَابِ الْمَحَبَّةِ كَمَا قَالَ قَائِلٌ: شعر:

وَذِكْرُكَ لِلْمُشْتَاقِ خَيْرُ شَرَابٍ وَكُلُّ شَرَابٍ دُوْنَهٗ كَسَرَابٍ

وَلِهٰذَا تَرٰى الْاُمَّةَ الْمُجَاهِدِيْنَ يُفْطِرُوْنَ بِشُرْبِ قَطْرَةٍ فِيْ اَرْبَعِيْنَاتٍ لِيَخْرُجَ عَنْ حَدِّ الْكَرَاهَةِ وَهٰذَا فِيْ صَوْمِ الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ سَوَاءٌ، وَرُوِيَ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُصَلِّيْ بِاَصْحَابِهٖ اِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعُوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهٗ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى اِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ قَالُوْا رَاَيْنَاكَ اَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ قَالَ اِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَخْبَرَنِيْ اِنَّ فِيْهِمَا قَذَرًا اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ اِذَا رَاٰى فِيْ نَعْلَيْهِ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا هٰذِهٖ تَسْكَاتُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ.

**ترجمه** او په وجه ددي چه دمسلسل روژو نيولو او پيزار ويستلو نه منع راغلي ده دا عبارت د "حتى لايكون الفعل موجباً" سره متعلق دي او زمونږ دپاره دليل دي څكه چه رسول الله صلي الله عليه وسلم خپل صحابه كرام بغير دافطار كولو دمسلسل روژو نيولو نه او (په مونځ كي دناپاكئ ليدو نه بغير) دپيزار ويستلو نه منع فرمائيلي ده يو روايت كي راغلي دي چه رسول الله صلي الله عليه وسلم په مينځ كي دروژو ماتولو نه بغير روژي اونيولي نو صحابه كرامو هم دغه شان روژي نيول شروع كړل پس رسول الله صلي الله عليه وسلم په روژو نيولو كي بغير دافطار نه دخپل موافقت باره كي منع اوفرمائيله او دا يي اوفرمائيل چه زما پشان په تاسو كي څوك دي ماته خو زما رب خوراك څښاك راكوي يعني تاسو دشپي او ورځي دپرله پسي روژو نيولو طاقت نشئ لرلئ او ماته دالله پاك دطرفه يو روحاني قوت راكړي شوي دي دهغه دطرف نه ماته خوراك رارسيږي او زما سيرابي كيږي دالله پاك دمحبت په شرابو لكه چه چا وئيلي وي ديو عاشق دپاره هم ستا ياد بهترين شراب دي او ستا دياد نه علاوه هر يو شراب دهوكه ده ددغه ممانعت په سبب تاسو مجاهده كونكي علماء او صوفيان وينئ چه دخپلو چيلو په ورځو كي يو څاځكي څاځكي اوبه څكي او روژه ماتوي ددي دپاره چه روژه يي دكراهت دحد نه بهر شي او كراهت په فرضي او نفلي دواړو روژو كي يو شان وي روايت دي چه رسول الله صلي الله عليه وسلم يو ځل پخپلو صحابه كرامو سره مونځ ادا كولو چه يو دم نبي كريم صلي الله عليه وسلم خپل پيزار اوويستل نو صحابه كرامو هم خپل پيزار ويستل شروع كړل كله چه مونځ پوره شو نو رسول الله صلي الله عليه وسلم اوفرمائيل څه خبره وه چه تاسو يي پيزار ويستلو ته اماده كړئ صحابه كرامو عرض اوكړو چه مونږ ته په پيزار ويستلو اوليدي نبي كريم صلي الله عليه وسلم اوفرمائيل ماته جبرائيل عليه السلام خبر راكړو چه ستا په

كفايت ديني كتب خانه ټيلي گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

بدرد کي نجاست دي کله چه په تاسو کي څوک مسجد ته راشي نو هغه نره پکار دي چه په پيزار کي
بي نجاست وي ويي مړي او په پيزار کي دي مونځ اداکړي دا دامام ابو حنيفه رحمه الله دلائل دي
تشريح په دي عبارت کي دنبي عليه السلام دفعل دنه موجب کيدلو په باره کي دامام ابو حنيفه
دلائل مذکور دي، اول دليل يي دادی چه نبي عليه السلام مسلسل بغير دافطار نه شپه او ورځ
مسلسل روژي اونيولي دا روايت دابوهريره رضي الله عنه نه مروي دي چه دوئ ته يي اوکتل نو
صحابه کرامو هم دغه شان روژي نيول شروع کړي نو رسول الله صلي الله عليه وسلم صحابه کرام
دمسلسل روژو نيولو نه چه بغير دافطار نه وي منع کړل په دي موقعه يو صحابي عرض اوکړو چه
اي دالله رسوله تاسو خو بلا افطار مسلسل روژي نيسئ نبي عليه السلام چه دا واوريدل نو ويي
فرمائيل په تاسو کي څوک زما پشان دي په ما خو زما رب خوراک کوي يعني الله تعالي په ما داسي
فيض نازلوي چه ماته نه دلوږي احساس کيږي او نه دتندي او ماته الله پاک دعبادت کولو طاقت
راکوي حاصل دا چه په تاسو کي دمسلسل بغير دافطار نه دروژو نيولو قوت نشته البته ماته دالله
تعالي دطرف نه يو روحاني قوت رارسيږي او په قرب الهي کي ماته روحاني غضاء هم راکړي
کيږي او د محبت الهي دشرابو نه هم زما سيرابي کيږي لکه چه چا ونيلي وي ديو عاشق ديارہ هم
ستا ياد بهترين شراب دي او ستا دياد نه علاوه هر يو شراب دهوکه ده. دا مضمون دجگر ابادي
دي، چونکه نبي عليه السلام دصوم وصال نه منع فرمائيلي ده ددي وجي نه علماء کرام او صوفيان
پخپلو چيلو کي داوبو په يو څاڅکي روژه ماتوي ددي ديارہ چه ددوئ روژه دکراهت نه بهر شي
دافطار نه بغير دروژو نيولو حکم په نفلي اوفرضي کي يو شان دي اوګوره صاحب دشريعت رسول
الله صلي الله عليه وسلم پخپله په صوم وصال عمل کړي دي ليکن چه کله ورته صحابه کرامو اوکتل
او دده عمل يي شروع کړلو نو هغوئ يي ددينه منع کړل نو کچري دنبي عليه السلام فعل موجب وي
او ددوئ دقول پشان دفعل نه هم وجوب ثابتيدلي نو بيا به يي صحابه کرام دصوم وصال نه نه وو
منع کړي پخپله په دي عمل کول او صحابه کرام ورنه منع کول ددي خبري دليل دي چه فعل دنبي
عليه السلام موجب نه دي

دويم دليل دادي: دابو سعيد خدري رضي الله عنه نه روايت دي چه يو ځل نبي کريم صلي الله عليه
وسلم خپلو صحابه کرامو ته امامت ورکولو چه يو دم يي خپل پيزار اوويستل صحابه کرامو چه
ورته اوکتل نو دوئ هم دا عمل شروع کړو کله چه رسول الله صلي الله عليه وسلم مونځ پوره کړو نو
ويي فرمائيل تاسو ولي خپل پيزارونه اوويستل صحابه کرامو عرض اوکړو اي دالله رسوله تاسوته
چه مو اوکتل نو مونږ هم پيزارونه اوويستل رسول الله صلي الله عليه وسلم اوفرمائيل ماته خو
جبرائيل عليه السلام خبر راکړو چه په پيزار کي دي نجاست دي. واورئ کله چه څوک په تاسو کي
جماعت ته راشي نو خپل پيزار دي اوګوري که نجس وي نو بيا دي دي لره اومړي او دپيزار سره دي
مونځ کوي اوګورئ کوم عمل چه پخپله رسول الله صلي الله عليه وسلم کړي دي دهغي نه يي

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

صحابه کرام منع کړل معلومه شوه چه فعل درسول الله صلي الله عليه وسلم باندي وجوب نه ثابتيږي
ليکن ددي دواړو خبرو په باره کي دا دنيلي کيدي شي چه صوم وصال هم په رسول الله پوري خاص
وو او دجبرائيل عليه السلام خبر ورکول او په مونځ کي پيزار ويستل دا هم په رسول الله پوري خاص
دي ماقبل کي دا خبره تيره شوي ده چه کوم فعل په رسول الله پوري خاص وي هغه بالاتفاق موجب نه
دي پس هر کله چه دا دواړه افعال درسول الله په ذات پوري دخاص کيدو په وجه غير موجب شول نو
ددينه استدلال کول دامام صاحب دپاره صحيح نشول

**********

اَمَّا الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ قَالَ تَارَةً عَلٰى سَبِيْلِ التَّنَزُّلِ اَنَّ الْفِعْلَ لِلْوُجُوْبِ كَالْاَمْرِ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَغَلَ عَنْ اَرْبَعِ صَلَوٰةٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَضَاهُنَّ مُرَتَّبَةً وَقَالَ صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِيْ اُصَلِّيْ فَجَعَلَ مُتَابَعَةَ اَفْعَالِهٖ لَازِمَةً لِاُمَّتِهٖ فَاَجَابَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهٖ وَالْوُجُوْبُ اُسْتُفِيْدَ بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِيْ لَا بِالْفِعْلِ اِذْ لَوْ كَانَ الْفِعْلُ مُوْجِبًا لَاتَّبَعُوْهُ بِمُجَرَّدِ الْفِعْلِ وَلَمْ يَحْتَاجُوْا اِلٰى هٰذَا الْقَوْلِ اَصْلًا.

**ترجمه**..... امام شافعي رحمه الله کله په طريقي دتنزل سره داسي وائي چه فعل دامر پشان دوجوب دپاره دي خکه چه رسول الله دخندق په ورځ څلور مونځونه په وخت باندي ادا نکړي شول او بيا يې دڅلورو واړو مونځونو قضا اوفرمائيله په ترتيب سره او ويي فرمائيل تاسو هم خپل مونځونه په هغه طريقه ادا کړئ په کومه چه مو زه ليدلي يم چه ادا کوم يي پس رسول الله صلي الله عليه وسلم دخپلو افعالو مطابعت دامت دپاره لازمي ګرځولي دي بيا دامام شافعي ددي استدلال جواب مصنف پخپل دي قول باندي کړي دي چه وجوب خو مستفاد دي دقول دنبي عليه السلام نه چه "صلوا کما رئيتموني اصلي" او دفعل نه يي نه دي مستفاد ددي وجه داده که فعل موجب وي نو په صرف ليدلو دفعل سره صحابه کرامو دنبي عليه السلام اتباع کړي وه او دي فرمان ته به ضرورت نه و پاتي شوي.

**تشريح**..... بعضي شوافعو دنبي عليه السلام دفعل په موجب کيدو باندي دوه دلائل پيش کړي دي مصنف دا دلائل ذکر کړي دي داول دليل حاصل دادی چه دنبي عليه السلام فعل دنبي عليه السلام امر نه دي ليکن دامر پشان مفيد دوجوب دي او دا خکه کله چه نبي عليه السلام په غزوه خندق کي دخندق کنستلو په وجه څلور مونځونه ماسپخين، مازيګر، مابنام ، ماخوستن پخپل وخت ادا نکړي شول نو ددينه پس يي په ترتيب سره ددغه څلورو مونځونو قضا راوړله او صحابه کرامو ته يي اوفرمائيل چه تاسو هم دغه شان قضا راوړئ لکه څرنګه چه مو زه په قضا راوړلو اوليدم يعني په قضاشوو مونځونو کي هم دترتيب لحاظ اوکړئ اوګورئ نبي عليه السلام په دي فرمان کي دخپلو افعالو اتباع پخپل امت لازمي اوګرځوله نو که فعل دنبي عليه السلام جوب نه وي نو دخپل

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

فعل اتباع به يې په امت لازمه کړي نه وه پس دامت دپاره دخپل فعل داتباع لزوم ددي خبري بنکاره دليل دي چه په فعل دنبي عليه السلام هم وجوب ثابتيږي فاضل مصنف اوفرمائيل چه په قضاشود مونخونو کي دترتيب وجوب دنبي عليه الالم دفعل نه نه دي ثابت . بلکه دفعل دنبي عليه السلام صلوا کما رايتموني اصلي نه ثابت دي. وجه داده که چرته فعل دنبي عليه السلام موجب وي نو صحابه کرامو به محض په فعل ليدلو سره اتباع کوله او دسره به دغه فرمان نبوي ته محتاج شوي نه وي پس دفعل نه پس دنبي عليه السلام فرمان "صلوا کما رايتموني اصلي" ددي خبري دليل دي چه په فعل وجوب نه ثابتيږي بلکه په قول باندي ثابتيږي.

**********

وَقَالَ تَارَةً عَلَى سَبِيْلِ التَّرَقِّيْ اِنَّ الْفِعْلَ قِسْمٌ مِنَ الْاَمْرِ لِاَنَّ الْاَمْرَ نَوْعَانِ قَوْلٌ وَفِعْلٌ لِاَنَّهُ اَطْلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَفْظَ الْاَمْرِ عَلَى الْفِعْلِ فِيْ قَوْلِهٖ وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ اَيْ فِعْلُهٗ لِاَنَّ الْقَوْلَ لَا يُوْصَفُ بِالرَّشِيْدِ وَاِنَّمَا يُوْصَفُ بِالسَّدِيْدِ فَاَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِقَوْلِهٖ وَ سُمِّيَ الْفِعْلَ بِهٖ لِاَنَّهُ سَبَبُهٗ اَيْ سُمِّيَ الْفِعْلَ بِلَفْظِ الْاَمْرِ لِاَنَّ الْاَمْرَ سَبَبٌ لِلْفِعْلِ فَيَكُوْنُ مِنْ بَابِ الْمَجَازِ وَاِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْحَقِيْقَةِ.

**ترجمه**..... او کله په طريقه دترقئ داسي وايئ چه فعل دامر يو قسم دي ځکه چه امر په دوه قسمه دي اول قولي دويم فعلي ځکه چه الله تعالي پخپل قول "وما امرفرعون برشيد" کي دامر اطلاق په فعل باندي کړي دي يعني دفرعون فعل درست نه دي ځکه چه قول په رشيد صفت نشي موصوف کيدي بلکه په سديد موصوف کيږي پس دامام شافعي داستدلال جواب مصنف پخپل دي قول سره کړي دي چه فعل لره په امر باندي ځکه موسوم کولي شي چه امر دفعل سبب دي يعني فعل په امر لفظ ځکه موسوم کړي شوي دي چه امر دفعل سبب دي پس دا به دمجاز دقبيلي نه شي او حال دادی چه بحث په حقيقت کي دي.

**تشريح**..... "وقال تارة" الخ، دبعضي اصحاب شافعي د دويم دليل حاصل هغوئ په ترقئ کولو سره وائي چه امر په دوه قسمه دي اول قولي دي، دويم فعلي ګويا کي فعل امر دي او امر دوجوب دپاره راځي لهذا فعل به هم دوجوب دپاره وي او دليل په دي باندي دباري تعالي قول دي "وما امرفرعون برشيد" په دي ايت کي دامر لفظ اطلاق په فعل باندي شوي دي معني به يې دا وي چه دفرعون کار درست نه دي حاصل دکلام دا شو چه په ايت کي دامر فرعون نه مراد فعل دفرعون دي اوپه فعل باندي دامر اطلاق شوي دي او په مذکوره ايت کي دامر نه دفعل په مراد کولو دليل دادی چه په ايت کي امر فرعون په رشيد متصف شوي دي او حال دادی چه قول په رشيد نه متصف کيږي بلکه په سديد متصف کيږي البته فعل په رشيد متصف کيږي پس په ايت کي رشيدلفظ په دي دلالت کوي چه دامر نه مراد فعل دي او کله چه دامر نه مراد فعل وي نومعلومه شوه چه فعل هم دامر

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

يو قسم دي او امر خو دوجوب دپاره وي لهذا فعل هم دوجوب دپاره وي
"فاجاب المصنف" مصنف دامام شافعي ددي استدلال نه دجواب ورکولو په حال کي فرمائي چه په دي ايت کي دامر نه مراد فعل دي ليکن امر ته فعل مجازا وئيلي شوي دي ځکه چه امر دفعل سبب وي گويا کي په ذکر دسبب مسبب مراد کړي شوي دي او دسبب اطلاق په مسبب باندي جائز دي لهذا دا به دمجاز دقبيلي نه وي يعني فعل ته مجازا امر وئيلي شوي دي مگر دلته خو بحث په حقيقت کي دي او امر په حقيقت کي صرف قول دي يعني قول امر حقيقي دي او دفعل امر کيدل مجاز دي نو په دي وجه دايت نه استدلال کول درست نه دي

**********

وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ نَفْيِ التَّرَادُفِ قَصْدًا شَرَعَ فِيْ نَفْيِ الْاِشْتِرَاكِ قَصْدًا فَقَالَ: وَمُوْجِبُهُ الْوُجُوْبُ لَا النَّدْبُ وَالْاِبَاحَةُ وَالتَّوَقُّفُ يَعْنِيْ اَنَّ مُوْجِبَ الْاَمْرِ الْوُجُوْبُ فَقَطْ عِنْدَ الْعَامَّةِ لَا النَّدْبُ كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ بَعْضٌ ، وَالْاِبَاحَةِ كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ بَعْضٌ وَلَا الْاِشْتِرَاكِ لَفْظًا اَوْ مَعْنًى بَيْنَ الثَّلَاثَةِ او الْاِثْنَيْنِ كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ اَخَرُوْنَ ولَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ لِاَنَّهُ يُفْهَمُ مِمَّا ذَكَرَهُ اِلْتِزَامًا فَاَهْلُ النَّدْبِ يَقُوْلُوْنَ اَلْاَمْرُ لِلطَّلَبِ لَا بُدَّ اَنْ يَّكُوْنَ جَانِبُ الْفِعْلِ فِيْهِ رَاجِحًا حَتّٰى يُطْلَبَ وَاَدْنَاهُ النَّدْبُ، وَهٰذَا كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى " فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا " وَاَهْلُ الْاِبَاحَةِ يَقُوْلُوْنَ اَنَّ مَعْنَى الطَّلَبِ اَنْ يَّكُوْنَ مَاذُوْنًا فِيْهِ وَلَا يَكُوْنُ حَرَامًا وَاَدْنَاهُ هُوَ الْاِبَاحَةُ وَهٰذَا كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى "فَاصْطَادُوْا" وَالْمُتَوَقِّفُوْنَ يَقُوْلُوْنَ اَنَّ الْاَمْرَ يُسْتَعْمَلُ لِسِتَّةَ عَشَرَ مَعْنًى كَالْوُجُوْبِ الْاِبَاحَةِ وَالنَّدْبِ وَالتَّهْدِيْدِ وَالتَّعْجِيْزِ وَالْاِرْشَادِ وَالتَّسْخِيْرِ، وغيرَ ذٰلِكَ ، مَا لَمْ تَقُمْ قَرِيْنَةٌ عَلٰى اَحَدِ هِمَا لَمْ يُعمل بِهٖ فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ حَتّٰى يَتَعَيَّنَ اَلْمُرَادُ وَعِنْدَنَا الْوُجُوْبُ حَقِيْقَةٌ الْاَمْرِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مُطْلَقَةً مَا لَمْ تَقُمْ قَرِيْنَةٌ خِلَافَهُ وَاِذَا قَامَتْ قَرِيْنَةٌ يُحْمَلُ عَلَيْهِ عَلٰى حَسْبِ الْمُقَامِ.

**ترجمه**..... هر کله چه مصنف دترادف دنفي نه فارغ شو نو داشتراک بالقصد نفي يي شروع کړه چنانچه وئي فرمائيل چه دامر موجب (حکم) وجوب دي ندب او اباحت او توقف نه دي يعني دفقهاؤ په نزد دامر موجب صرف وجوب دي ندب نه دي لکه چه دبعضي علماؤ مذهب دي او نه اباحت دي لکه چه دبعضي قول دي او نه توقف دي لکه چه دبعضو قول دي او نه په لفظي يا معنوي طور دري يا د دوو په مينځ کي اشتراک دي لکه چه دنورو خلقو مذهب دي مصنف داشتراک ذکر ځکه نه دي کړي چه دا ددوئ دمذکوره بيان نه التزاما معلوميږي پس ندب والا وائي چه امرچونکه دطلب دپاره دي نو په دي وجه په دي کي جانب دفعل راجح کيدل ضروري دي تردي چه دفعل طلب اوکړي شي او دراجح ادني درجه ندب دي او دا داسي ده لکه چه باري تعالي فرمائيلي دي چه تاسو دوئ لره مکاتب کړئ کچري تاسو په دوئ کي خير وينئ او اباحت والاوائي دطلب معني داده چه د دغه فعل

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اجازت وي او حرام نه وي او ددي ادني درجه اباحت دي لکه دباري تعالي قول "فاصطادوا" او
د توقف قائلين وائي چه امر په شپارسو معنو مستعمل دي، وجوب، اباحت، ندب، تهديد، تعجيز،
ارشاد، تسخير وغيره پس څو پوري چه په دوئ کي په کومه معني مراد کولو کومه قرينه قائمه نه
وي تر هغي به په دي باندي عمل نه کيږي لهذا توقف به واجب وي تردي پوري چه مراد متعين شي
او زمونږ په نزد وجوب په امر کي حقيقت دي لهذا مطلق امر به په همدي باندي مهمول کولي شي
تردي چه دحقيقت خلاف کومه قرينه قائم شوي نه وي او کله چه ددي خلاف قرينه قائم شي نو
حسب مواقع به پخپل مراد محمول کولي شي.

**تشريح:** "ثم لما فرغ" الخ، مصنف په ماقبل کي دامر او فعل په مينځ کي بالقصد ترادف نفي
کړي ده او دا يي ثابته کړي ده چه وجوب صرف په صيغه دامر ثابتيږي او په فعل دنبي نه ثابتيږي
خو اوس دلته دوجوب او غير وجوب په مينځ کي دامر دمشترک کيدو بالقصد نفي کوي يعني دلته
دا ثابتول غواړي چه دامر دصيغي موجب صرف او صرف وجوب دي اباحت او ندب نه دي ليکن
ددينه مخکي يو څو خبري په ذهن کي اوساتئ

(۱) وجوب وئيلي شي دفعل جائز کيدو ته او دفعل دترک حرام کيدو ته يعني چه دکوم فعل کول
جائز وي او پريخودل يي حرام وي نو دا فعل واجب دي او ندب ديته وائي چه ترک دفعل او کول
دفعل دواړه جائز وي مګر فعل کول راجح وي او ترک کول مرجوح وي اباحت ديته وائي چه کول
دفعل او ترک دواړه جائز وي او په دوئ کي هيڅ يو ته په بل باندي ترجيح نه وي.

(۲) اشتراک په دوه قسمه دي يو اشتراک لفظي دي او بل ادراک معنوي دي لفظي اشتراک ديته
وائي چه ديولفظ دډيرو معنو دپاره ابتداء جدا جدا وضع شوي وي لکه عين لفظ د سترګي. سونا
وغيره دپاره موضوع ده او اشتراک معنوي ديته وائي چه يو لفظ درداسي واحد کلي معني دپاره
موضوع وي دکومي چه ډير افراد وي مثلا انسان، دحيوان ناطق دپاره وضع شوي دي، او ددي
ډير افراد دي.

(۳) موجَب (بفتح الجيم) مقتضي او حکم دري واړه الفاظ مترادفه دي.

ددي تمهيد نه پس تشريح دمسئلي داده چه دامر په موجب (حکم) کي اختلاف دي چنانچه دبعضي
علماؤ مذهب دادی چه دامر موجب ندب دي او دبعضو په نزد دامر موجب اباحت دي او دبعضو په
نزد دامر موجب توقف دي (دعمل کولو نه منع کيدل) او دبعضو په نزد دامر موجب وجوب دي دامر
دموجب او ندب په مينځ کي لفظي اشتراک دي يعني امر په دي دواړو کي دهر يو دپاره جدا جدا
مستقلا وضع کړي شوي دي او دبعضو په نزد ددي دواړو په مينځ کي معنوي اشتراک دي يعني امر
دفعل دطلب دپاره موضوع دي برابره خبره ده چه دا طلب وجوبا وي او که ندبا وي. دبعضو په نزد
دامر موجب دوجوب اوندب او اباحت په مينځ کي اشتراک لفظي دي او دبعضو په نزد ددي دري

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وارو په مينځ کې معنوي اشتراک دي يعني امر داذن دپاره مشروع شوي دي او اذن دي دري واړو ته شامل دي ليکن داحنافو په نزد دامر موجب صرف وجوب دي ندب او اباحت توقف او اشتراک وغيره نه دي

"ولم يذكره المصنف" الخ ددي خاي نه يو سوال جواب شروع کيږي سوال دادی لکه څرنګه چه ماتن دندب او اباحت په توقف نفي کړي ده نو دارنګې داشتراک نفي يې ولي نه ده کړي؟ ددي جواب دادی چه ماتن داشتراک نفي صراحتا خکه نه ده کړي چه دا به هغه دبيان نه التزاما معلوميږي او دا خکه کله چه مصنف دندب او اباحت دامر دموجب کيدو نفي اوکړه نو معلومه شوه چه امر وجوب او ندب يا وجوب او ندب او اباحت وغيره کې لفظا مشترک نه دي، او بيا چه کله ماتن اوونيل چه دامر موجب صرف وجوب وي نو دي سره دمعنوي اشتراک نفي هم اوشوه خکه چه دوجوب او ندب په مينځ کې داشتراک معنوي په صورت کې دامر موجب به طلب دفعل وي وجوب به نه وي او دري واړو يعني دوجوب ندب او اباحت مينځ کې داشتراک معنوي په صورت کې دامر موجب به اذن وي وجوب به نه وي

"فاهل الندب " الخ، کوم علماء چه ددي قائل دي چه دامر موجب ندب دي دهغوئ دليل دادی چه امر دطلب دپاره دي او طلب دفعل دپاره دفعل جانب دترک دفعل نه راجح کول ضروري دي تردي چه ددي فعل طلب اوکړي شي او دراجح ادني درجه ندب دي لهذا دراجح ادني درجه ندب شوه او دا به دامر موجب وي او ددي تائيد دالله تعالي په دي قول "فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا" سره کيږي، دلته په ايت کې امر دمکاتبت دندب دپاره دي يعني غلام لره مکاتب کول مندوب دي پس دايت نه هم معلومه شوه چه دامر موجب ندب دي

"واهل الاباحة" الخ، دکومو علماؤ په نزد چه دامر موجب اباحت دي دهغوئ دليل دادی چه دامر معنې طلب دي او دطلب معنې داده چه ددي فعل دکولو اجازت وي او حرام نه وي او ددي ادني درجه اباحت دي خکه چه په اباحت کې دفعل اجازت وي او دا اجازت په ممنوع او حرام فعل کې نه وي پس معلومه شوه چه دامر موجب اباحت دي او ددي دتائيد دپاره دالله تعالي دا قول "واذا حللتم فاصطادوا" پيش کوي يعني کله چه داحرام نه اوخئ نو ښکار کوئ او داخبره منلي شوي ده چه ښکار کول مباح دي واجب يا مندوب نه دي پس ددي ايت نه هم معلومه شوه چه دامر موجب اباحت دي

"والمتوقفون" الخ، او کوم علماء چه دتوقف قائل دي دهغوئ دليل دادی چه امر دشپاړسو معانيو دپاره استعماليږي اول وجوب، لکه "اقيموا الصلاة" دويم اباحت لکه اذا حللتم فاصطادوا، دريم ندب لکه "فكاتبوهم" څلورهم تهديد ,چالره په غصې او غضب سره مخاطب کول لکه اعملوا ماشئتم، پنځم تعجيز ,مخاطب لره دکوم کار نه عاجز ظاهرول لکه "فأتوا بسورة من مثله" شپږم

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ارشاد په دنيوي مصالحو کې کوم کار ته دچا رهنمائي کول لکه واشهدوا ذواعدل منکم ،اوم
خبر لکه کونوا قردة خاسئين، اتم اطمينان احسان رايادول لکه "کلوا مما رزقکم الله" نهم اکرام
لکه "ادخلوها بسلام امنين" لسم اهانت لکه فذوقوا فلن نزيدکم الا عذابا يولسم تسويه د دوه
څيزونو مينځ کې دبرابري ظاهرولو دپاره، لکه "اصبروا او لاتصبروا" دولسم دعا لکه اللهم
اغفرلي، ديارلسم تمني لکه يا مالك ليقضي علينا ربك، څوارلسم احتقار (دمخاطب دتحقير دپاره)
لکه دموسې عليه السلام قول دفرعون دجادوګرانو دتحقير دپاره "القوا ما انتم ملقون" پنځلسم
تکوين (کوم څيز د عدم نه وجود ته راوړل لکه کن شپاړسم تاديب لکه ابن عباس ته په رسول الله
صلي الله عليه وسلم قول "کل مما يليك" بهر حال دامر دپاره شپاړس معاني دي نو څو پوري چه په
دې کې په کومه معني باندې کوم دليل او قرينه قائمه نه وي نردغه وخت پورې به په امر عمل کول
ممکن نه وي او کله چه په امر عمل کول ممکن نه وي نوتوقف به واجب وي نردي چه کومه يوه معني
متعينه شي

"وعندنا الوجوب" الخ. ملاجيون وائي چه زمونږ په نزد وجوب په امر کې حقيقت دي يعني امر
وجوب دپاره موضوع دي لهذا مطلق امر به په وجوب محمول کولې شي مګر دا چه دوجوب په
خلاف کومه قرينه موجود وي چنانچه که دوجوب خلاف په کومه معني کومه قرينه قائمه شي نو
بوقعي مطابق به په هم هغې معني محمول کولې شي

**********

سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ الْحَظْرِ اَوْ قَبْلَهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَمُوجِبُهُ الْوُجُوْبُ وَرَدٌّ عَلَى قَوْلِهِ فَاِنَّ الْاَمْرَ الْاَوَّلَ بَعْدَ
الْحَظْرِ لِلْاِبَاحَةِ وَقَبْلَهُ لِلْوُجُوْبِ عَلَى حَسْبِ مَا يَقْتَضِيْهِ الْعَقْلُ وَالْعَادَةُ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى: " وَ اِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوْا " وَنَحْنُ نَقُوْلُ اَنَّ الْوُجُوْبَ بَعْدَ الْحَظْرِ اَيْضًا مُسْتَعْمَلٌ فِي الْقُرْاٰنِ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى "فَاِذَا انْسَلَخَ
الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ "(۱) وَالْاِبَاحَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالٰى " وَ اِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوْا " لَمْ يُفْهَمْ مِنَ الْاَمْرِ بَلْ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى " اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ " وَمِنْ اَنَّ الْاَمْرَ بِالْاِصْطِيَادِ اِنَّمَا وَقَعَ
مِنَّةً وَلُطْفًا لِلْعِبَادِ وَاِذَا كَانَ فَرْضًا فَيَكُوْنُ حَرَجًا عَلَيْهِمْ فَيَنْبَغِيْ اَنْ يَّكُوْنَ الْاَمْرُ عِنْدَ الْاِطْلَاقِ لِلْوُجُوْبِ
وَاِنَّمَا يُحْمَلُ عَلٰى غَيْرِهٖ بِالْقَرَائِنِ وَالْمَجَازِ.

**ترجمه** برابره خبره ده چې حکم دممانعت نه پس وي او که ورنه محکي وي ددې عبارت تعلق د

---

(۱) التوبة ۵

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مصنف دقول "وموجبه الوجوب" سره دي . او په هغه خلقو رد کول مقصود دي څوك چې دا
وايي چې دممانعت نه پس امر د اباحت دپاره وي. اود ممانعت نه مخکې دوجوب دپاره وي لکه
څنګه چې عقل او عادت ددي تقاضا کوي. لکه دباري تعالي قول" وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا "ليکن
مونږ وايو چې امر دممانعت نه پس هم په قران کي مستعمل دي لکه دباري تعالي قول "فَإِذَا انْسَلَخَ
الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ "او اباحت د باري په قول" وَ إِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوْا "کي د امر دصيغي نه ندي معلوم شوي بلکه د " أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ "نه معلوم شوي دي. او
ددي نه معلوم شوي دي چې د اصطياد امر صرف دذکر داحسان اود نفع دعباد دپاره شوي دي او
چې فرض شي نو په بندګانو به حرج واقع شي پس مناسب داده چې د امر د اطلاق په وخت کې
دوجوب دپاره وي اود قرائنو اومجاز په بناء په غير وجوب محمول شي

**تشريح** "سواء كان بعد الحظر" الخ، په دي عبارت کي دهغه کسانو دمذهب تردید دي څوك چه
ددي خبري قائل دي چه امر دممانعت نه پس داباحت دپاره راځي او دممانعت نه مخکې دوجوب
دپاره راځي لکه چه دعقل او عدد هم دا تقاضا ده او دوئ دخپل مذهب د ثبوت دپاره دباري تعالي
دقول "واذا حللتم فاصطادوا " نه استدلال کوي په داسي شان سره چه بنکار کول داحرام په وجه حرام
او ممنوع وي بيا داحرام نه دوتلو نه پس الله تعالي فاصطادوا اوفرمائيل نو ددي مطلب دادی چه
تحريم دبنکار سبب دي ددي سبب چونکه احرام ختم شوي دي نو په دي وجه حکم خپل اصل يعني
اباحت ته واپس شو او داحرام نه دوتلو نه پس بنکار کول مباح او حلال شو لهذا ثابته شوه چه
دممانعت نه پس امر موجب داباحت دي.

"ونحن نقول" الخ ، مونږ وايو لکه څرنګه چه امر دممانعت نه مخکې دوجوب دپاره راځي دارنګې
دممانعت نه پس هم دوجوب دپاره راځي چنانچه دممانعت نه پس دوجوب دپاره دامر استعمالیږه
قران کريم کي موجود دي ارشاد الهي دي "فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
وَجَدْتُمُوهُمْ" داشهرالحرم نه مراد رجب او ذي قعد او محرم او ذي الحجه څلور مياشتي دي په دي
څلورو مياشتو کي قتال ممنوع دي ليکن کله چه داتيري شي نودقتال ممانعت هم ختم شي نو د
فاقتلوا په ذريعه قتال واجب شي . اوس په دي ايت کي فاقتلوا امر دممانعت نه پس دي ليکن
دوجوب دپاره دي پس ثابته شوه چه امر دممانعت نه پس هم دوجوب دپاره دي

"والاباحة في قوله تعالي" الخ، ددي دليل نه جواب دادی چه دبنکار کولو اباحت دصيغي دامر
"فاصطادوا" نه مستفاد نه دي بلکه دقرينه لفظيه او عقليه نه مستفاد دي چنانچه قرينه لفظيه خو
داده چه الله تعالي فرمائيلي دي "احل لكم الطيبات" يعني پاك څيزونه ستاسو دپاره حلال کړي

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

شوي دي او په پاکو څيزونو کي ښکار هم داخل دي لهذا ښکار هم حلال کړي شو او حلال لفظ
داباحت دپاره استعماليږي دوجوب دپاره نه استعماليږي. داحل لکم الطيبات نه معلومه شوه چه
ښکار کول مباح دي او قرينه عقليه داده چه دښکارکولو حکم په مذکوره ايت کي صرف داحسان
زيادولو او دبندګانو دنفعي دپاره دي او دبندګانو نفع په اباحت کي کيدي شي دوجوب په صورت
کي نشي کيد ځکه چه داحرام نه دوتلو نه پس که ښکار واجب کړي شي نو بندګان به په حرج کي
مبتلا شي او حال دادی چه حرج دخلقو نه دفع کړي شوي دي پس دبندګانو دنفعي تقاضا داده چه
ښکاردي مباح وي او واجب دي نه وي بهرحال په مذکوره ايت کي اباحت دصيغي دامر نه معلوم نه
دي بلکه دنورو قرائنو نه معلوم دي او ددي خو تاسو هم قائل يئ چه امر کله مطلق وي يعني کومه
قرينه موجوده نه وي نو دا به په وجود محمول وي او که دوجوب نه علاوه کومه بله قرينه موجود وي
نو بيا به دوجوب نه په علاوه باندي محمول وي

**********

ثُمَّ شَرَعَ فِيْ بَيَانِ دَلَائِلِ الْوُجُوْبِ فَقَالَ لِانْتِفَاءِ الْخِيَرَةِ عَنِ الْمَأْمُوْرِ بِالْاَمْرِ بِالنَّصِ اَيْ اِنَّمَا قُلْنَا اَنَّ مُوْجِبَهُ الْوُجُوْبُ لِانْتِفَاءِ الْاِخْتِيَارِ عَنِ الْمَأْمُوْرِيْنِ الْمُكَلَّفِيْنِ بِالْاَمْرِ بِالنَّصِ وَهُوَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ (۱) لِاَنَّ مَعْنَاهُ اِذَا حَكَمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ بِاَمْرٍ فَلَا يَكُوْنُ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْاِخْتِيَارُ مِنْ اَمْرِهِمَا اَيْ اِنْ شَاؤُوْا قَبِلُوا الْاَمْرَ وَاِنْ شَاؤُوْا لَمْ يَقْبَلُوا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْاِيْتِمَارُ بِاَمْرِهِمَا وَلَا يَكُوْنُ ذٰلِكَ اِلَّا فِي الْوَاجِبِ وَقِيْلَ النَّصُّ هُوَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى : قَالَ مَا مَنَعَكَ اِلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ (۲) خِطَابًا لِاِبْلِيْسَ اللَّعِيْنِ اَيْ مَا بَقِيَ لَكَ الْاِخْتِيَارُ بَعْدَ اَنْ اَمَرْتُكَ فَلِمَ تَرَكْتَ السُّجُوْدَ.

**ترجمه** چه کله مصنف دوجوب د دلائلو بيان شروع کړو نو وې فرمائيل چه دقراني نص په ذريعه دمامور بالامر مکلف نه اختيار منتفي دي يعني مونږ وئيلي دي چه دامر موجب وجوب دي لکه چه دماموري مکلفين بالامر نه دقراني نص په ذريعه داختيار نفي شوي ده او هغه نص دباري تعالي دا قول دي " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ " ددي مطلب دادی چه هر کله الله او دهغه رسول دکوم کار حکم اوکړي نو دمومن سړي او دمومني ښځي دپاره ددوئ په حکم کي اختيار نشته اختيار مطلب دادی که خوښه يې وي حکم

---

۱ الاحزاب ۳۶

۲ الاعراف ۱۲ ص ۷۵

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

قبول کړي او که خوښه يي وي قبول يي نکړي بلکه په دوئ باندي دالله او درسول دواړو دحکم تعميل فرض دي او داسي نه وي مګر په واجب کي، او وئيلي شوي دي چه دباري تعالي په قول مَا مَنَعَكَ اِلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ " خطاب ابليس لعين ته دي يعني ما چه درته حکم اوکړو نو تاسره اختيارباقي پاتي نشو نو سجده دي ولي پريخوده

**تشريح**..... غرض دماتن داحنافو په دعوي چه امر موجب په وجوب دي دلائل ذکر کول دي

"لانتفاء" الخ، اولني دليل دمامور بالامر نه دنص په ذريعه اختيار منتفي کول دي تفصيل يي دادی چه باري تعالي پخپل قول " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ " کي فرمائيلي دي چه دالله او رسول دحکم نه پس دهيڅ يو مامور بالامر مکلف سره دده په عمل کولو او عمل نه کولو کي هيڅ اختيار باقي نه پاتي کيږي بلکه ددي تعميل وريباندي ضروري دي پس دمامور بالامرنه داختيارمنتفي کيدل او په مامور به عمل لازم کيدل ددي خبري علامه ده چه په امر وجوب ثابتيږي اباحت او ندب نه ثابتيږي ځکه چه په اباحت او ندب کي اختيار وي چه مامور بالامر يي کوي او که نه يي کوي

"وقيل النص" الخ، دبعضي علماؤ قول دي چه په متن کي د نص نه مراد دباري تعالي دا قول دي مَا مَنَعَكَ اِلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ " وجه داستدلال دايت نه داده چه په دي ايت کي لازائده دي او خطاب ابليس لعين ته دي حاصل دايت دادی هر کله چه الله تعالي فرشتو او ابليس ته اوفرمائيل چه ادم عليه السلام ته سجده اوکړئ نو ټولو فرشتو سجده اوکړه مګر ابليس ونکړه ابليس ته يي دهغه کولو په وخت کي اووئيل ولي دي سجده اونکړه کله چه درته ما حکم اوکړو او څه څيز منع کړي ما زما په حکم دسجدي کولو نه تاسره خو زما دحکم نه پس دکولو او نه کولو اختيار نه وو بلکه سجده کول ضروري وو او داختيار منتفي کيدل په واجب کي وي په اباحت او ندب کي نه وي پس ددي ايت نه هم معلومه شوه چه دامر موجب وجوب دي او په امر باندي وجوب ثابتيږي ليکن اولني ايت چونکه صراحتا داختيار په منتفي کيدو دلالت کوي او دويم ايت داختيار په منتفي کيدو التزاما دلالت کوي نو په دي وجه اولني ايت ددويم ايت په نسبت زيات قوي دليل دي

**********

وَاِسْتِحْقَاقُ الْوَعِيْدِ لِتَارِكِهٖ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ اِنْتِفَاءُ الْخَيْرَةِ ، الخ اَيْ اِنَّمَا قُلْنَا اَنَّ مُوْجِبَهُ الْوُجُوْبُ لِاِسْتِحْقَاقِ الْوَعِيْدِ لِتَارِكِ الْاَمْرِ بِالنَّصِّ هُوَ قَوْلِهٖ تَعَالٰى : فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۱) اَيْ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَتْرُكُوْنَهُ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ فِي الدنيا أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الْآخِرَةِ، وَهٰذَا الْوَعِيْدُ لَا يَكُوْنُ إِلَّا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ وَلٰكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَوْقُوْفٌ عَلٰى اَنْ يَّكُوْنَ هٰذَا الْاَمْرُ اَيْضًا لِلْوُجُوْبِ وَهُوَ مَمْنُوْعٌ وَاَنَّهُ لم لَا يَجُوْزُ اَنْ تَكُوْنَ الْمُخَالَفَةُ عَلٰى وَجْهِ الْاِنْكَارِ دُوْنَ التَّرْكِ وَالْجَوَابُ اَنَّ سِيَاقَ الْكَلَامِ دَالٌّ عَلٰى اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ لِلْوُجُوْبِ بِدُوْنِ اِحْتِيَاجٍ اِلٰى بُرْهَانٍ وَمُصَادَرَةٌ عَلَى الْمَطْلُوْبِ وَاِنْ الْمُخَالَفَةَ فِي اِسْتِعْمَالِهم اِنَّمَا تُطْلَقُ عَلٰى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ فَتَاَمَّلْ.

**ترجمه** ... او په دي وجه چه تارك دامر مستحق دوعيد دي دا جمله دماتن په قول "انتفاء الخيرة" باندي معطوف ده يعني مونږ وئيلي وو چه دامر موجب وجوب دي ددي وجه داده چه دامر تارك مستحق دوعيد وي او مستحق دوعيد كيدل په نص ثابت دي لكه چه دباري تعالي دا قول دي فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۲) داسي وعيد صرف په ترك دواجب باندي راغي مگر په دي دا اعتراض دي چه دا استدلال په دي پوري موقوف دي چه امر به دوجوب دپاره وي او حال دادی چه دا ممنوع دي او دا ولي جائز نه دي چه مخالفت دي دانكار په طوروي نه چه په طور دترك واجب خكه چه سياق دكلام په دي دلالت كوي چه دا امر دوجوب دپاره دي نه په دي كي دليل ته ضرورت شته او نه مصادره علي المطلوب لازميږي. او دمخالفت لفظ دعربو په استعمال كي دترك اولي دپاره وي نسه سوچ اوكړه.

**تشريح** "واستحقاق الوعيد" الخ، په دي عبارت كي په دي خبره دليل پيش كوي چه دامر موجب وجوب دي د دليل حاصل دادی چه الله تعالي دخپل قول فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۳) په ذريعه تارك دامر مستحق گرخولي دي په داسي شان سره چه رب العزت د نبي كريم صلي الله عليه وسلم دمخالفت كونكو او دهغه په حكم تعميل نه كونكو ته په دنيا كي دعذاب تخويف وركړي دي په اخرت كي او په دنيا كي په فتنه كي دواقع كيدو او دا خبره منلي شوي ده چه دوعيد مستحق تارك دواجب وي تارك دمندوب او مباح نه وي نو معلومه شوه چه دامر موجب وجوب دي هر كله چه درسول الله دامر موجب وجوب دي يعني هغه چه دكوم شيز حكم اوكړي په هغي باندي عمل كول واجب كيږي نو الله تعالي چه دكوم شيز حكم

---

۱. (النور ۶۳)
۲. (النور ۶۳)
۳. (النور ۶۳)

كفايت دينى كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

اوکړي په هغي به عمل کول په درجه اولي واجب کيږي.

"ولكن يرد عليه" دلته شارح دماتن په پيش کړي استدلال دوه اعتراضونه سره دجواب نه ذکر کوي. داولي اعتراض حاصل دادی چه په مذکوره استدلال کي مصادره علي المطلوب لازميږي او دا ناجائز ده مصادره علي المطلوب ديته وائي چه دعوي لره دليل جوړ کړي او پيش يي کړي يعني دعوي او دليل دواړه يو وي نو په مذکوره استدلال کي مصادره علي المطلوب په داسي شان سره لازميږي چه داحنافو دعوي داده امر دوجوب دپاره راځي او دا دعوي په دي دليل فاليحذر الخ باندي ثابتيږي هر کله چه دفاليحذر دوجوب دپاره کيدل ثابت شو او صيغه دفاليحذر دوجوب دپاره دکيدو دليل هم شي چه دا امر دي او صيغه دامر دوجوب دپاره ده حالانکه همدا بعينه دعوي ده پس دعوي يي په دليل کي ذکر کړه او همدي ته مصادره علي المطلوب وئيلي شي.

"وانه لم لايجوز" الخ، دويم اعتراض دادی چه په ايت کي يخالفون لفظ راغلي دي او مخالفت لفظ چه څرنګه دترک عمل دپاره استعماليږي دارنګي دانکار دپاره هم استعماليږي لهذا مونږ وايو چه په ايت کي مخالفت علي وجه الانکار مراد دي او وعيد درسول الله دحکم نه دانکار کونکو او کافرانو په حکم کي نه چه د عمل دتارکينو په حق کي او هر کله چه دا وعيد دمنکرينو او کفرو په حق کي دي او دتارکينو دعمل په حق کي نه دي نو ددي ايت نه دا نشي ثابتيدي چه دامر موجب وجوب دي.

"والجواب ان سياق" داولني اعتراض جواب دادی چه داحنافو او دغير احنافو په مينځ کي نزاع صرف په دي خبره کي ده چه دامر موجب وجوب دي او که بل څه دي په دي خبره کي دهيڅا اختلاف نشته چه امر دوجوب دپاره مستعمل دي چنانچه کوم کسان غير وجوب لره دامر موجب ګرځوي هغوئ هم ددي خبري قائل دي چه دقريني په وجه امر دوجوب دپاره استعماليږي پس په مذکوره ايت کي سياق دکلام په دي خبره دلالت کوي چه فاليحذر دامر صيغه دوجوب دپاره ده په داسي شان سره چه دناخوښه او تکليف ورکونکو څيزونو نه ويريدل نه مندوب وي او نه مباح وي بلکه واجب وي پس فاليحذر دامر صيغه دوجوب دپاره کيدل دکلام دسياق دقريني نه معلوميږي لهذا فاليحذر صيغه دوجوب دپاره ده نو دي تاويل سره به مصادره علي المطلوب لازم نشي

"وان المخالفة" الخ، ددويم اعتراض جواب دادی چه مخالفت لفظ داهل عرب په نزد دترک عمل دپاره استعماليږي او دانکار دپاره نه استعماليږي ځکه چه مخالفت دموافقت ضد دي او موافقت دمامور به اداء کولوته وئيلي شي او په دي باندي عمل کولو ته، پس هر کله چه موافقت په مامور به عمل کولو ته وئيلي شي نو مخالفت به ترک عمل ته وئيلي شي هر کله چه مخالفت ترک عمل ته وئيلي شي نو وعيد به په ترک عمل وي په انکار به نه وي لهذا دمتعرض دا قول چه په ايت کي وعيد دامر رسول دمنکرينو په حق کي دي داقول درست نه دي غرض دا چه په دي ايت کي وعيد په

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ترك دعمل دي لهذا ددي ايت نه استدلال كول په دي دعوي چي دامر موجب وجوب دي درست دي

**********

وَلِلدَّلَالَةِ الْاِجْمَاعِ وَالْمَعْقُوْلِ عَطْفٌ عَلٰى مَا قَبْلِهٖ وَفِيْ بَعْضِ النُّسَخِ وَكَذَا دَلَالَةُ الْاِجْمَاعِ وَالْمَعْقُوْلِ يَدُلَّانِ عَلَيْهِ فَحِيْنَئِذٍ هُوَ جُمْلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ مَعْطُوْفٌ عَلٰى مَضْمُوْنِ سَابِقِهَا وَحَاصِلُهُ اَنَّ دَلَالَةَ الْاِجْمَاعِ تَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْاَمْرَ لِلْوُجُوْبِ لِاَنَّهُمْ اَجْمَعُوْا عَلٰى اَنَّ كُلَّ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّطْلُبَ فِعْلًا مِنْ اَحَدٍ لَا يَطْلُبُ اِلَّا بِلَفْظِ الْاَمْرِ وَالْكَمَالِ فِي الطَّلَبِ هُوَ الْوُجُوْبُ وَالْاَصْلُ نَفْيُ الْاِشْتِرَاكِ فتعين ان مُوْجِبُهُ الْوُجُوْبُ ، وَاِنَّمَا قَالَ وَدَلَالَةُ الْاِجْمَاعِ لِاَنَّ نَفْسَ الْاِجْمَاعِ لَمْ يَنْعَقِدْ عَلٰى اَنَّ مُوْجِبَهُ الْوُجُوْبُ لِاَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ بَلْ اِنَّمَا الْاِجْمَاعُ عَلٰى شَيْءٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَكَذَا الدَّلِيْلُ الْمَعْقُوْلُ عَلٰى اَنَّ الْاَمْرَ لِلْوُجُوْبِ وَهُوَ اَنْ تَصَارِيْفُ الْاَفْعَالِ كُلِّهَا كَالْمَاضِيْ وَالْمُسْتَقْبِلِ وَالْحَالِ دَالٌّ عَلٰى مَعَانٍ مَخْصُوْصٍ فَيَنْبَغِيْ اَنْ يَّكُوْنَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ دَالًّا عَلٰى مَعْنَى الْوُجُوْبِ وَلَيْسَ هٰذَا اِثْبَاتُ اللُّغَةِ بِالْقِيَاسِ بَلْ لِاِثْبَاتِ كَوْنِ الْاَصْلِ عَدَمُ الْاِشْتِرَاكِ وَقِيْلَ الْمَعْقُوْلُ هُوَ اَنَّ السَّيِّدَ اِذَا اَمَرَ غُلَامَهُ بِفِعْلٍ وَلَمْ يَفْعَلْ اِسْتَحَقَّ الْعِقَابَ فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْاَمْرُ لِلْوُجُوْبِ لَمَا اِسْتَحَقَّ ذٰلِكَ وَقَدْ نُقِلَ فِيْ بَيَانِ النُّصُوْصِ وَالْمَعْقُوْلِ وُجُوْهٌ اُخَرُ تَرَكْتُهَا لِلْاِطْنَابِ.

**ترجمه** او داجماع او دعقلي دليل په وجه دا جمله په ماقبل معطوف ده او په بعضو نسخو كي عبارت داسي دي "وكذا دلالة الاجماع والمعقول يدلان عليه" پس په داسي وخت كي دا عبارت مستقله جمله ده چه دسابقه جملي په مضمون معطوف ده حاصل يي دادی چه داجماع دلالت په دي خبره چه امن دوجوب دپاره وي داهل لغت او اهل عرف په بنا دي هغوئ په دي اجماع كړي ده چه هر هغه كس څوك چه دچا نه كوم فعل طلب كول غواړي نو صرف دامر په صيغه دي طلب اوكړي او دا كمال طلب دي او دا دوجوب په صورت كي وي او اصل داشتراك نفي ده لهذا دا خبره يقيني شوه چه دامر موجب وجوب دي او مصنف دلالة الاجماع په دي وجه وئيلي دي چه نفس اجماع په دي نه ده منعقد شوي چه دامر موجب وجوب دي خكه چه دا مختلف فيه دي بلكه اجماع په داسي څيز ده كوم چه په دي دلالت كوي او همدارنگي عقلي دليل هم په دي دلالت كوي چه امر دوجوب دپاره دي او هغه دادی چه دماضي ، مستقبل ، حال بلكه دتمامو افعالو گردانونه په خاص خاص معني دلالت كوي مناسب داده چه امر هم دارنگي دوجوب په معني دلالت اوكړي او دا كار دقياس په ذريعه لغت نه ثابتول نه دي بلكه دعدم اشتراك اصل كيدل ثابتول دي او وئيلي شوي دي چه عقلي دليل دادی كله چه مالك خپل غلام ته دكوم كار كولو حكم وكړي او غلام هغه كار اونكړي نو غلام به دسزا مستحق شي نو كه امر دوجوب دپاره نه وي غلام به دسزا مستحق شوي نه وو دعقلي او عقلي دلائلو په بيان كي نور دلائل هم نقل كړي شوي دي ليكن زه يي دطوالت په وجه پريږدم

كفايت دينى كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

**تشریح** "ودلالة الاجماع" الخ، دا عبارت په سابقه عبارت "لانتفاء الخيرة" باندي معطوف دي او په بعضي نسخو کي عبارت داسي دي "وكذا دلالة الاجماع والمعقول يدلان عليه" ليکن دغه نسخي مطابق دا عبارت مستقله جمله ده او دسابقه جملي "لانتفاء الخيرة" په مضمون باندي معطوف ده ددي نسخي مطابق سابقه کلام "لانتفاء الخيرة" په لفظ باندي ځکه معطوف نه ده چه "وكذا دلالة الاجماع والمعقول يدلان عليه" مرکب تام دي، او لانتفاء الخيرة دلام جاره دلالت دراتلو په وجه مرکب ناقص دي او دمرکب تام عطف په مرکب ناقص باندي ناجائز دي مګر چونکه د "انتفاء الخيرة" مضمون مرکب تام دي نو ځکه وكذا دلالة الاجماع الخ. عطف په "استحقاق الوعيد لتاركه" په مضمون باندي شوي دي او استحقاق الوعيد لتاركه مضمون دادی چه دامر دتارك مستحق دوعيد کيدل په نص ثابت دي په دي عبارت کي مصنف په دي خبره چه موجب دامر وجوب دي دوه دليلونه پيش کړي دي، حاصل دکلام دادی اولني دليل دلالت داجماع دي حاصل يي دادی چه دلالة داجماع په دي خبره دلالت کوي چه امر دوجوب دپاره دي او هغه داسي چه علماء دلغت او عرف په دي خبره متفق دي کله چه څوك دچا نه کوم فعل طلب کوي نو هغه دي صرف دامر په صيغه طلب کوي او کمال دطلب دادی چه مامور کس ته دمامور به دپريخودو اجازت نه دي او چرته چه مخاطب ته دمامور به دپريخودو اجازت نه وي ديته واجب وئيلي شي پس هر کله چه دا ثابته شوه چه دامر په صيغه کوم فعل طلب کولي شي هغه په مخاطب واجب وي او ددي امر موجب وجوب وي.

"والاصل نفي الاشتراك" الخ دا عبارت ديو اعتراض جواب دي حاصل داعتراض دادی مونږ داخبره نه منو چه دامر نه وجوب ثابتيږي بلکه مونږ وايو چه دوجوب نه علاوه امر د ندب او اباحت په معني باندي هم راځي او دامر صيغه وربانديو دلالت کوي ددي جواب به دا وي چه اصل داشتراك نفي ده يعني که يو لفظ په متعدد معاني دلالت کوي او په دي کي دا احتمال هم وي چه دا لفظ ددغه معاني په مينځ کي مشترك دي او دا احتمال هم دي چه په دوئ کي يوه معني حقيقي ده او باقي مجازي دي نو دا لفظ به په حقيقت او مجاز حمل کولي شي او په اشتراك به نشي حمل کولي، بهر حال هر کل چه په دلالت داجماع دا خبره ثابته شوه چه دصيغي دامر نه وجوب ثابتيږي او داشتراك دنفي اصل کيدل مسلم دي نو دا خبره يقيني شوه چه دامر موجب صرف وجوب دي او کچرې اووائي چه امر دقرائنو په وجه په نورو معاني کي هم استعمال شوي دي نو دا به مجازا وي او حقيقت به نه وي.

"وانما قال دلالة الاجماع" الخ، پاتي شوه دا خبره چه ماتن دلالت الاجماع ولي اووئيل او الاجماع يي اونه وئيل نو ددي وجه داده چه نفس اجماع په دي خبره نه ده منعقد شوي چه دامر موجب وجوب دي

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

خکه چه دا مسئله دعلماؤ په مينځ کي مختلف فيه راروانه ده بلکه دعلماؤ اجماع په دي خبره قائم
دي ده چه کوم څيز دچا نه څوك طلب کوي هغه دي دامر په صيغه طلب کوي کومه چه په دي
خبره دلالت کوي چه دامر موجب وجوب دي بهر حال هر کله چه نفس اجماع په دي خبره منعقد نه ده
چه دامر موجب وجوب دي نو مصنف ددي مفهوم اداء کولو دپاره دلالة الاجماع جمله اوونيله او
الاجماع يعني اونه وئيل

"وكذا الدليل المعقول" الخ، ماتن په مذکوره عبارت کي په پيش کړو دوه دليلونو کي دويم عقلي
دليل کوم چه په دي باندي دلالت کوي چه امر دوجوب دپاره دي هغه دادی چه تمام افعال مثلا
ماضي، مستقبل، حال په خاص خاص معني دلالت کوي چنانچه ماضي په تير شوي وخت کي په
صدور دفعل دلالت کوي او مستقبل په راتلونکي وخت کي او حال په موجوده وخت کي په صدور
دفعل دلالت کوي هر کله چه تمام افعال په خاص خاص معني دلالت کوي نو امر هم چونکه يو فعل
دي دا هم په نورو افعالو باندي په قياس کولو سره په يو خاص معني چه وجوب دي دلالت کوي پس
په ذريعه دعقل او قياس دا خبره ثابته شوه چه دامر موجب وجوب دي

"وليس هذا لاثبات اللغة بالقياس" الخ، دلته جواب ديو سوال مقدره دي حاصل دسوال دادی چه
دوجوب موجب امر کيدل دامر لغوي معني ده او تاسو دا دعقل او قياس په ذريعه ثابت کړل نو دا
لغت لره په قياس ثابتول شو او حال دادی چه لغت په قياس ثابتول جائز نه دي ددي جواب دادی چه
دلته دقياس په ذريعه دا خبره نه ده ثابته شوي چه دامر موجب وجوب دي بلکه په قياس دا ثابته
شوي ده چه اصل اشتراك نه کيدل دي يعني څنګه چه تمام افعال په خاص خاص معني دلالت کوي
او هغه لفظ په ډيرو معانيو کي مشترك نه دي دارنګې امر هم په يو خاص معني چه وجوب دي
دلالت کوي او د اباحت او ندب او وجود مينځ کي مشترك نه دي پس هر کله چه دلته دقياس په
ذريعه دعدم اشتراك اصل کيدل ثابت شوي دي او دقياس په ذريعه دامر موجب وجوب کيدل نه
دي ثابت شوي نو اثبات دلغت بالقياس والا اعتراض به په مونږ نه واردیږي

"وقيل المعقول" الخ، دبعضي علماؤ قول دي دعقلي دليل نه مراد دادی چه کله مالك خپل غلام
ته دکوم کار حکم اوکړي او غلام هغه کار اونکړي نو غلام مستحق دسزا ګرځي نو کچرې امر
دوجوب دپاره نه دي نو غلام به دسزا مستحق نه وو ګرځيدلي غلام ته دمالك دحکم دتعميل نه
کولو په وجه سزا ورکول ددي خبري دليل دي چه دامر موجب وجوب دي او امر وجوب ثابتوي
اباحت او ندب نه ثابتوي ځکه چه دمباح او مندوب فعل په نه کولو څوك دسزا مستحق نه ګرځي
شارح وائي چه امر لږد موجب دوجوب کيدو باندي نور هم ډير نقلي او عقلي دلائل موجود دي ليکن
مادطوالت نه دبچ کيدو په وجه پريخودلي دي

**********

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ثُمَّ شَرَعَ الْمُصَنِّفُ فِيْ بَيَانِ اَنَّهُ اِذَا لَمْ يَرِدْ بِالْاَمْرِ الْوُجُوْبُ فَمَاذَا حُكْمُهُ فَقَالَ : وَ اِذَا اُرِيْدَتْ بِهِ الْاِبَاحَةُ اَوِ النَّدْبِ اَيْ اِذَا اُرِيْدَتْ بِالْاَمْرِ الْاِبَاحَةَ اَوِ النَّدْبَ وَعَدَلَ عَنِ الْوُجُوْبِ فَحِيْنَئِذٍ اُخْتُلِفَ فِيْهِ فَقِيْلَ اَلْكُلُّ حَقِيْقَةٌ لِاَنَّهُ بَعْضُهُ اَيْ اَنَّ الْاَمْرَ حَقِيْقَةٌ فِي الْاِبَاحَةِ اَوِ النَّدْبِ اَيْضًا لِاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْضُ الْوُجُوْبِ وَبَعْضُ الشَّيْءِ يَكُوْنُ حَقِيْقَةً قَاصِرَةً وَلِاَنَّ الْوُجُوْبَ عِبَارَةٌ عَنْ جَوَازِ الْفِعْلِ مَعَ حُرْمَةِ التَّرْكِ وَالْاِبَاحَةُ هِيَ جَوَازُ الْفِعْلِ مَعَ جَوَازِ التَّرْكِ وَالنَّدْبِ هُوَ جَوَازُ الْفِعْلِ مَعَ رُجْحَانِهِ فَيَكُوْنُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُسْتَعْمَلًا فِيْ بَعْضِ مَعْنَى الْوُجُوْبِ وَهُوَ مَعْنَى الْحَقِيْقَةِ الْقَاصِرَةِ الَّتِيْ اُرِيْدَتْ بِلَفْظِ الْحَقِيْقَةِ وَهُوَ مُخْتَارُ فَخْرِ الْاِسْلَامِ

**ترجمه** بيا مصنف ددي خبري بيان شروع كړو كله چه دامر نه وجوب مراد لري وي نو دامر حكم به څه وي چنانچه فرمائي هر كله چه دامر نه مراد اباحت يا ندب وي يعني داباحت يا ندب اراده ورنه شوي وي او دوجوب نه اعراض شوي وي نو دي وخت كي په دي كي اختلاف وي چنانچه دبعضو قول دي چه امر حقيقت دي څكه چه په اباحت او ندب كي هر يو دوجوب حصه ده يعني امر په اباحت او ندب كي هم حقيقت دي څكه چه په دوئ كي هر يو دوجوب حصه ده او ديو شي حصه حقيقت قاصره وي څكه چه وجوب دجواز دفعل مع الترك نوم دي او اباحت دجواز دفعل مع جواز الترك نوم دي او ندب دجواز دفعل مع رجحان فعل نوم دي پس په دوئ كي هر يو د وجوب په معني كي دبعضي په حصه كي مستعمل دي او همدا حقيقت قاصره دي كوم چه دلظ دحقيقت نه مراد دي او همدا د علامه فخرالاسلام مختار قول دي.

**تشريح** ثم شرع" الخ، ماتن دا وئيل غواړي چه دامر نه كله وجوب مراد نه وي بلكه حقيقت يا ندب مراد وي نو په دي صورت كي به دامر حكم څه وي يعني د ندب او اباحت مراد كولو په صورت كي به دامر استعمال حقيقت وي او كه مجاز وي.

"فقيل" الخ، په دي باره كي دعلامه فخرالاسلام مختار قول دادی چه دامر استعمال په دي وخت كي هم حقيقت دي ليكن حقيقت قاصره دي كامله نه دي او ددي دليل دادی چه په اباحت او ندب كي هر يو د وجوب دمعني په جزء كي مستعمل دي څكه چه دوجوب معني جواز دفعل مع الترك ده او داباحت معني جواز دفعل مع الترك او دندب معني جواز دفعل مع رجحان فعل دي حاصل دادی چه دوجوب دوه اجزاء دي يو جواز دفعل دي او دويم ترك دفعل دي جواز دفعل داباحت او ندب په معني كي هم موندلي شي ليكن حرمت يعني ترك ددوئ دواړه په معني كي نه موندلي كيږي گويا كي اباحت او ندب دواړو كي هر يو دوجوب دمعني په يو جزء كي استعمال شوي دي او ديو څيز جزء د هغه حقيقت قاصره وي چه كوم لفظ په دغه څيز دلالت كوي، پس وجوب دامر دصيغي حقيقت كامله دي او اباحت او ندب حقيقت قاصره دي او دلته په متن كي هم حقيقت

كفايت ديني كتب خانه ټيلي گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

**********

وَقِيْلَ لَا لِاَنَّهُ جَاوَزَ اَصْلَهُ اَيْ قِيْلَ اَنَّهُ لَيْسَ بِحَقِيْقَةٍ حِيْنَئِذٍ بَلْ مَجَازٌ لِاَنَّهُ قَدْ جَاوَزَ اَصْلَهُ وَهُوَ الْوُجُوْبُ جَوَازُ الْفِعْلِ مَعَ حُرْمَةُ التَّرْكِ وَالْاِبَاحَةُ جَوَازُ الْفِعْلِ مَعَ جَوَازِ التَّرْكِ وَالنَّدْبُ هُوَ رُجْحَانُ الْفِعْلِ مَعَ جَوَازِ التَّرْكِ فَالْحَاصِلُ اَنَّ مَنْ نَظَرَ اِلَى الْجِنْسِ الَّذِيْ هُوَ جَوَازُ الْفِعْلِ فَقَطْ ظَنَّ اَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ فِيْ بَعْضِ مَعْنَاهُ فَيَكُوْنُ حَقِيْقَةً قَاصِرَةً وَ مَنْ نَظَرَ اِلَى الْجِنْسِ وَالْفَصْلِ جَمِيْعاً ظَنَّ اَنَّ كِلَا مِنْهُمَا مَعَانٍ مُتَبَايِنَةٍ وَاَنْوَاعٌ عَلَاحِدَةٌ فَلَا يَكُوْنُ اِلَّا مَجَازًا وَاَمَّا تَحْقِيْقُ اَنَّ هٰذَا الْاِخْتِلَافَ فِيْ لَفْظِ الْاَمْرِ اَوْ فِيْ صِيَغِ الْاَمْرِ فَمَذْكُوْرٌ فِي التَّلْوِيْحِ بِمَا لَا مَزِيْدَ عَلَيْهِ.

**ترجمه**..... دبعضو قول دي چه امر په اباحت او ندب کي حقيقت نه دي بلکه مجاز دي ځکه چه په دوئ کي هر يو داصل نه تجاوز کړي دي ځکه چه وجوب دجواز فعل مع حرمة الترك نوم دي او اباحت دجواز دفعل مع جواز الترك نوم دي او ندب درجحان فعل مع جواز الترك نوم دي پس حاصل دخبري دادی چه دچاچه صرف په جواز نظر دي هغه دا ګمان کړي دي چه په ندب او اباحت کي هر يو چونکه دوجوب په بعضي معني کي مستعمل دي نو دا په دي وجه حقيقت قاصره دي او چا دجنس او فصل په مجموعي نظر دي نو هغه دا خيال کړي دي چه په دوئ کي هر يو دبل نه متباينه معني لري او جدا قسم دي لهذا دا لفظ به مجاز وي او ددي خبري تحقيق چه دا اختلاف خاص په لفظ دامر کي دي او که په صيغه دامر کي دي ددي پوره تفصيل په تلويح کي موجود دي

**تشريح**..... "وقيل" الخ، دعامو فقهاؤ مذهب دادی چه کله دامر صيغه داباحت يا ندب دپاره مستعمل وي نو دا به حقيقت نه وي بلکه مجاز به وي ځکه چه مجاز هغه ته وائي کوم چه دخپلي معني نه تجاوز اوکړي، او په اباحت او ندب کي هر يو په يو معني کي داستعماليدو په صورت کي امر دخپلي اصلي معني يعني وجوب نه تجاوز کړي دي ځکه چه په وجوب کي دوه ځيزونه ملحوظ دي يو جواز دفعل دي او دويم حرمت د ترك دي يعني ددي دواړو دمجموعي نوم وجوب دي او ددي دواړو مجموعه نه په اباحت کي موندلي کيږي او نه په ندب کي ځکه چه اباحت دجواز دفعل مع الترك نوم دي او ندب دفعل دجواز مع رجحان فعل نوم دي پس دوجوب پوره معني نه په اباحت کي موجود ده او نه په ندب کي نو په ندب او اباحت کي دامر استعمال په اصلي او موضوع له معني کي نشو او ددينه په علاوه کي شو او دمعني موضوع له نه په علاوه کي ديو لفظ استعمال ته مجاز وئيلي شي نو په دي وجه په ندب او اباحت کي دامر استعمال مجازي شو او حقيقي نشو

"فالحاصل" شارح ددي اقوالو خلاصه ذکر کوي فرمائي چه علامه فخر الاسلام چونکه دوجوب

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دمذکوره تعریف په جنس یعني په جواز دفعل نظر اچولي ي نو په دي وجه هغه دا خیال کړئ دي چه په اباحت او ندب کي هر یو دوجوب په بعضي معني کي یعني په جواز دفعل کي مستعمل دي لهذا په اباحت او ندب کي دامر صیغه حقیقت قاصره دي اونورو علماؤ چونکه دوجوب دمذکوره تعریف په جنس او فصل په مجموعي نظر دي نو دامر استعمال به حقیقت نه وي بلکه مجاز به وي "واما تحقیق ان هذا الاختلاف" الخ، شارح وائي ددي خبري تحقیق چه علامه فخرالاسلام شیخ ابو الحسن کرخي وغیره مذکوره اختلاف په امر لفظ "ا م ر" په مجموعه کي دي او که دامر په صیغه کي دي ددي پوره تحقیق په تلویح کي مذکور دي لیکن دلته دومره عرض کوو چه دبعضي علماؤ قول دي چه دفخرالاسلام او کرخي تذکره اختلاف صرف په لفظ دامر کي دي یعني دامر لفظ په اطلاق کي دي چه دامر لفظ اطلاق په هغه صیغه کومه چه په وجوب کي مستعمل وي لکه فکاتبوهم او یا په هغه صیغه کومه چه په اباحت کي مستعمل وي لکه "کلوا واشربوا" حقیقت دي او که مجاز دي یعني کومه صیغه دامر چه په اباحت او ندب کي مستعمل وي نو دا صیغه دامر دپاره استعمال حقیقت دي او که مجاز دبعضو قول دي چه مذکوره اختلاف دامر لفظ په مصداق یعني په صیغه کي دي په اباحت او ندب کي دامر دصیغي استعمال حقیقت دي یا مجاز دي یعني په دي کي اختلاف دي چه کومه صیغه په ندب کي استعمال وي لکه فکاتبوهم او کومه صیغه په ندب کي استعمال وي لکه کلوا واشربوا نو دا صیغه په حقیقي معني کي مستعمل ده او که په مجازي معني کي مستعمل ده.

**********

ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ الْوُجُوْبُ وَحُكْمِهِ اَرَادَ اَنْ يُبَيِّنَ اَنَّهُ هَلْ يَحْتَمِلِ التَّكْرَارَ اَوَّلًا فَقَالَ وَلَا يَقْتَضِيْ التكرار وَلَا يَحْتَمِلُهُ اَيْ لا يَقْتَضِيْ الْاَمْر باعتبار الْوُجُوْبُ التكرار كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ قوم وَلَا يَحْتَمِلُهُ كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللّٰهُ يَعْنِيْ اِذَا قِيْلَ مَثَلًا صَلُّوْا كَانَ مَعْنَاهُ اِفْعَلُوْا اَلصَّلٰوةَ مَرَّةً وَلَا يَدُلُّ عَلَى التَّكْرَارِ عِنْدَنَا اَصْلًا وَذَهَبَ قَوْمٌ اِلٰى ان مُوْجِبُهُ التَّكْرَارُ لِاَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ الْاَمْرُ بِالْحَجِّ قَالَ اَقْرَعُ بِنْ حَابِسٍ اَلِعَامِنَا هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْ لِلْاَبَدِ فَفُهِمَ التَّكْرَارُ مَعَ اَنَّهُ كَانَ مِنْ اَهْلِ اللِّسَانِ ثُمَّ لَمَّا عُلِمَ اَنَّ فِيْهِ حَرَجًا عَظِيْمًا اُشْكِلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ اِلٰى اَنَّ مُحْتَمَلُهُ التَّكْرَارُ لِاَنَّ اِضْرِبْ مُخْتَصَرٌ مِنْ اُطْلُبْ مِنْكَ ضَرْبًا وَهُوَ نَكِرَةٌ وَالنَّكِرَةُ فِي الْاِثْبَاتِ تَخُصُّ لَكِنَّهَا تَحْتَمِلُ الْعُمُوْمَ فَيُحْتَمِلُ عَلَيْهِ بِقَرِيْنَةٍ تَقْتَرِنُ بِهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُوْجِبِ وَالْمُحْتَمَلِ اَنَّ الْمُوْجِبَ يَثْبُتُ بِلَا نِيَّةٍ وَالْمُحْتَمَلُ يَثْبُتُ بِالنِّيَّةِ وَدَلِيْلُنَا سَيَأْتِيْ.

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

**ترجمه**..... بيا چه هر كله مصنف دامر دموجب او ددي دحكم دتفصيلاتو دبيان نه فارغ شو نو اوس دا بيانول غواړي چه ايا امر دتكرار احتمال لري او كنه لري فرمائي چه امر نه دتكرار تقاضا كوي او نه دتكرار احتمال لري يعني امر دوجوب په اعتبار نه دتكرار تقاضا كوي لكه چه ديو قوم مذهب دي او نه ددي احتمال لري لكه چه دامام شافعي مذهب دي يعني مثلا هر كله چه "صلوا" اووئيلي شي نو ددي مطلب دادی چه دمونږ عمل يو خل اوكړئ اوزمونږ په نزد په تكرار باندي قطعا دلالت نه كوي او يو قوم دي طرف ته ذهاب كړي دي چه دامر موجب تكرار دي او دا خكه هر كله چه دحج حكم نازل شو نو اقرع بن حابس اووئيل اي دالله رسوله يا دحج حكم زمونږ دپاره هم ددي كال دپاره دي او كه دهميشه دپاره پس اقرع بن حابس داهل زبان كيدو باوجود دتكرار گمان اوكړو، پس هر كله چه معلومه شوه چه په دي كي عظيم حرج دي نو اقرع بن حابس په نږه كي اشكال پيدا شو او درسول الله صلي الله عليه وسلم نه يي تپوس اوكړو او امام شافعي دي طرف ته تلل كړي دي چه امر محتمل دتكرار دي خكه چه "اضرب" د "اطلب منك ضربا" اختصار دي او ضربا نكره ده او نكره په مثبت كلام كي خاص وي ليكن دعموم احتمال لري لهذا امر لره په عموم او تكرار باندي په داسي قرينه محمول كولي شي كومه چه په دي پوري مقترن وي او دموجب او دمحتمل مينځ كي فرق دادی چه موجب بغير دنيت نه ثابت وي او محتمل دنيت سره ثابت وي او زمونږ دليل به عن قريب راشي.

**تشريح**..... "ولما فرغ" الخ، مصنف دامر او موجب دحكم ددي بيان نه فارغ شو نو اوس دا بيانول غواړي چه مطلق امر (كله چه امر دعموم او تكرار او دخصوص دقرينې نه خالي وي) ايا دتكرار تقاضا كوي او ايا دتكرار احتمال لري او كنه لري په دي باره كي دري مذاهب دي اولني مذهب داحنافو دي دوئ وائي چه امر دمطلق وجوب په اعتبار نه دتكرار تقاضا كوي او نه دتكرار او عموم احتمال لري مثلا كچري صلوا اووئيلي شي نو ددي مطلب به دا وي چه دصلوة فعل يو خل تعميل اوكړئ يعني صلوة فعل يوځل اداكول واجب دي، دويم مذهب دابو اسحاق اصفرائي دي دده قول دادی چه دامر موجب تكرار دي يعني امر دتكرار تقاضا كوي او په دي باندي دلالت كوي، دريم مذهب دامام شافعي دي دده په نزد امر دعموم او تكرار تقاضا خو نه كوي مگر دتكرار موجب نه دي البته دتكرار احتمال لري.

"لانه لما نزل" الخ، څوك چه دا وائي چه امر دتكرار تقاضا كوي ددوئ دليل دادی هر كله چه دحج حكم نازل شو او رسول الله صلي الله عليه وسلم اوفرمائيل "ياايهاالناس ان الله كتب عليكم الحج" نو اقرع بن حابس عرض اوكړو يا رسول الله ايا په مونږ باندي صرف په دي كال كي حج فرض دي او كه هر كال به فرض وي؟سوچ اوكړئ چه اقرع بن حابث باوجود ددي چه اهل زبان دي خو بيا هم هغه دحج امر دتكرار دپاره اوگنړلو ليكن هر كله چه هغه ته هر كال دحج فرض كيدو په صورت كي امت

كفايت ديني كتب خانه ټيلي گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

ته مشکلات ښکاره شول نو درسول الله نه يي استفسار اوکړو چه اي دالله رسوله جواب راته راکړه رسول الله ورته په جواب کي اوفرمائيل کچري دي وخت کي ما نعم وئيلي وو نو حج به هر کال فرض شوي وو او که هر کال فرض شوي وي نو تاسو به وربانديي عمل نشو کولي حج صرف يو خل فرض دي او ديو خل نه زيات نفل دي اقرع بن حابس دحج دامر نه تکرار معلوم کړو او دهر کال په باره کي يي تپوس اوکړو دا تپوس کول ددي خبري دليل دي چه امر دتکرار تقاضا کوي او که هغه دامر نه تکرار نه وي معلوم کړي نو په زړه کي به يي اشکال نه وو راغلي او نه به يي سوال کړي وي. داحنافو دطرفه ددي دليل جواب دادی چه داقرع بن حابس په دي وجه سوال نه وو کړي چه هغه دامر نه تکرار معلوم کړي وو بلکه ددي دپاره يي سوال کړي وو چه هغه ته دا خبره معلومه وه چه تمام عبادات په اسباب متکرره پوري متعلق وي لکه مونځ چه دوخت سره متعلق دي او روژه چه رمضان مياشت پوري متعلق ده او زکوة چه دمالي نصاب په مالك کيدو پوري متعلق دي او داسبابو په متکرر کيدو سره عبادات متکرر کيږي پس اقرع بن حابس اوليدل چه حج په وخت پوري متعلق دي چنانچه حج نه ددي وخت نه مخکي اداء کيدي شي او نه ددينه وروسته او وخت متکرر دي لهذا دوخت په تکرار به حج هم کيدي شي متکرر وي او همدارنګي چونکه دحج تعلق دبيت الله سره هم دي او بيت الله غير متکرر دي لهذا په دي وجه حج مکرر کيدل نه دي پکار پس هر کله چه ددي دوه خبرو په وجه په اقرع بن حابس باندي دحج معامله مشتبه شوه نوپه دي وخت کي يي درسول الله صلي الله عليه وسلم نه يي تپوس اوکړو، بهر حال داخبره ثابته شوه چه اقرع بن حابس امر دتکرار دپاره نه وو ګنړلي، او چه هر کله يي دتکرار دپاره نه دي ګنړلي نوبيادا واقعه ددي خبري په دليل کي پيش کول درست نه دي چه امر دتکرار تقاضا کوي

"لان اضرب" الخ، امام شافعي وائي چه امر احتمال دتکرار لري او دليل يي دادی چه دامر صيغه مثلا اضرب د "اطلب منك ضرباً" نه مختصر دي يعني دضرب دطلب دپاره اصل عبارت خو اطلب منك ضربا دي ليکن داختصار په طور اضرب وئيلي شي او په اطلب منك ضربا کي ضربا نکره ده پس چه کومه مختصره جمله ده يعني اضرب دا هم ضربا نکري لره شامل ده او نکره اګر چه په مثبت کلام کي خاص وي ليکن دعموم احتمال لري لهذا اضرب يعني دامر صيغه چه مختصر ده دا هم دعموم او تکرار احتمال لري او هر کله چه په صيغه دامر کي دعموم او تکرار احتمال دي نو بيا خو صيغه دامر په عموم او تکرار محمول کيدي شي خو په دي شرط چه متکلم ددي نيت کړي وي او يا وربانديي قرينه موجود وي

"والفرق" الخ، په موجب او محتمل کي فرق دادی چه موجب بغير دنيت نه ثابت وي او محتمل صرف په نيت باندي ثابت وي

"ودليلنا سياتي" الخ، شارح وائي چه داحنافو دليل په دي خبره چه امر نه دتکرار تقاضا کوي او نه

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

احتمال لري عنقريب راتلونکي دي.

**********

سوال كَانَ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ اَوْ مَخْصُوْصًا بِوَصْفٍ اَوْ لَمْ يَكُنْ رَدٌّ عَلَى بَعْضِ اَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ فَاِنَّهُمْ ذَهَبُوْا اِلٰى اَنَّهُ اِذَا كَانَ الْاَمْرُ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا اَوْ مَخْصُوْصًا بِوَصْفٍ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا ، يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الشَّرْطِ وَالْوَصْفِ فَاِنَّ الْفِعْلَ يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْجَنَابَةِ وَالْقَطْعُ يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ السَّرِقَةِ وَعِنْدَنَا اَلْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ وَغَيْرُهٗ وَ كَذَا الْمَخْصُوْصُ بِالْوَصْفِ وَغَيْرُهٗ سَوَاءٌ فِى اَنَّهٗ لَا يَدُلُّ عَلَى التَّكْرَارِ وَلَا يَحْتَمِلُهٗ .

ژباړه خبره ده چې امر په يو شرط پورې معلق وي او يا په يو وصف باندې مخصوص وي او يا مخصوص نه وي دا عبارت رد دي په بعضي شوافعو خکه چه دوئ دي طرف ته تلل کړي دي لکه چه امر په يو شرط پورې معلق وي لکه دا قول په باري تعالي "فان کنتم جنبا فاطهروا" يا په يو وصف پورې مخصوص وي لکه دباري تعالي دا قول "والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما" پس دا امر په دوصف او شرط په مکرر کيدو مکرر کيږي او زمونږ په نزد معلق بالشرط وغيره. او دارنګې مخصوص بالوصف وغيره په دي باب کې ټول برابر دي خکه چه امر نه تقاضا دتکرار کوي او نه احتمال دتکرار لري

تشريح مصنف په دي عبارت کې دبعضي شوافعو تردید کړي دي خکه چه ددوئ په نزد چه کله امر په يو شرط پورې معلق وي لکه "وان کنتم جنبا فاالطهروا" کې طهارت يعني غسل دجنابت په شرط پورې معلق دي او يا په وصف پورې مخصوص دي لکه په "والسارق والسارقة فاالقطعوا ايديهما" کې قطع وصف پورې مخصوص دي نو دشرط او دوصف په تکرار سره امر هم مکرر کيږي په وجه د تکرار دجنابت تکرار دغسل راخي او دغلا په تکرار سره تکرار دقطع ديد راخي په دې خبره ددوئ دليل دادی چه وصف پشان دشرط دي او شرط پشان دعلت دي او دا علت په تکرار دحکم راخي لهذا په وجه دتکرار دوصف به په حکم کې تکرار راخي ليکن زمونږ دطرفه ددي جواب دادی چه شرط او شان دعلت نه دي خکه چه علت تقاضا کوي دوجود دمعلول او شرط دوجود دمشروط تقاضا نه کوي پس هر کله چه شرط دعلت پشان نه دي نو شرط په علت قياس کول هم درست نه شول بهر حال مصنف دبعضي شوافعو تردید اوکړو چې داحناف علماؤ مذهب دادی چه امر که دشرط سره معلق وي يا په وصف پورې مخصوص وي او يا نه معلق وي او نه مخصوص وي په ټولو صورتونو کې نه امر تقاضا دتکرار کوي او نه ددي خبرې احتمال لري

**********

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

لَكِنَّهُ يَقَعُ عَلَى اَقَلِّ جِنْسِهِ وَيَحْتَمِلُ كُلَّهُ اِسْتِدْرَاكٌ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَحْتَمِلُهُ كَانَ قَائِلًا يَقُوْلُ لَمَّا لَمْ يَحْتَمِلِ الْاَمْرُ التَّكْرَارَ عِنْدَكُمْ فَكَيْفَ يَصِحُّ عِنْدَكُمْ نِيَّةُ الثَّلَاثِ فِي قَوْلِهِ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ فَيَقُوْلُ اِنَّ الْاَمْرَ يَقَعُ عَلَى اَقَلِّ جِنْسِهِ وَهُوَ الْفَرْدُ الْحَقِيْقِيُّ وَيَحْتَمِلُ كُلَّ الْجِنْسِ وَهُوَ الْفَرْدُ الْحُكْمِيُّ اَيِ الطَّلْقَاتُ الثَّلَاثُ لَا مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ عَدَدٌ بَلْ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ فَرْدٌ وَلَا مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مَدْلُوْلُهُ بَلْ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مَنْوِيٌّ وَاِلَيْهِ اَشَارَ بِقَوْلِهِ حَتّٰى اِذَا قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ نَفْسَكِ اَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ اِلَّا اَنَّهُ يَنْوِي الثَّلَاثَ لِاَنَّ الْوَاحِدَ فَرْدٌ حَقِيْقِيٌّ مُتَيَقَّنٌ وَالثَّلَاثُ فَرْدٌ حُكْمِيٌّ مُحْتَمَلٌ وَلَا تَعْمَلُ نِيَّةُ الثِّنْتَيْنِ فِيْ قَوْلِهِ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ لِاَنَّهُ عَدَدٌ مَحْضٌ لَيْسَ بِفَرْدٍ حَقِيْقِيٍّ وَلَا حُكْمِيٍّ وَلَيْسَ مَدْلُوْلًا لِلَّفْظِ وَلَا مُحْتَمِلًا لَهٗ اِلَّا اِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْمَرْاَةُ اَمَةً لِاَنَّ الثِّنْتَيْنِ فِيْ حَقِّهَا وَاَمَّا اِذَا قَالَ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ ثِنْتَيْنِ فَحِيْنَئِذٍ اِنَّمَا تَقَعُ ثِنْتَانِ لِاَجْلِ اَنَّهُ بَيَانُ تَغْيِيْرٍ لَمَّا قَبْلَهُ لَا بَيَانُ تَفْسِيْرٍ لَهٗ لِاَنَّ طَلِّقِيْ لَا تَحْتَمِلُ ثِنْتَيْنِ حَتّٰى يَكُوْنَ بَيَانًا لَهٗ.

**ترجمه** لیکن امر واقع کیږي په اقل جنس باندي او اقل جنس احتمال لري (دا عبارت دمصنف دقول ولا یحتمله نه استدراک دي ګویا کي ویونکي داسي وائي کله چه امر ستاسو په نزد احتمال دتکرار نه لري نو دخاوند په قول طلقي نفسك کي ستاسو په نزد باندي د دري طلاقو نیت څرنګه صحیح دي، مصنف فرمائي چه امر پخپل اول جنس باندي واقع کیږي او دا يي فرد حقیقي دي او دا احتمال دکل جنس دي او دا يي فرد حکمي دي یعني دري طلاقونه ورکول لیکن په دي حیثیت سره نه چه دا عدد دي بلکه په حیثیت دفرد سره او نه په دي حیثیت سره چه دا مدلول دلفظ دي بلکه په دي حیثیت سره چه دا معنوي دي او دي طرف ته مصنف پخپل قول ته اشاره کوي "حتي تردي چه کله خاوند خپلي ښځي ته طلقي نفسك اووئیل نو دا کلام به واقع کیږي په یو طلاق مګر هله چه د دریو نیت يي کړي وي ځکه چه یو فرد حقیقي متعین دي او ددوی پردي حکمي متعمل دي اوکار نه ورکوي د دوه طلاقو نیت مګر که ښځه وینځه وي یعني دخاوند په قول طلقي نفسك د دوه طلاقو نیت صحیح نه دي ځکه چه دوه محض عدد دي نه فرد حقیقي دي او نه حکمي دي او نه مدلول دلفظ دي او نه ددي محتمل دي مګر چه ښځه وینځه وي نو ددي په حق کي بیا دوه داسي دي لکه د ازادي ښځي په حق کي چه دري دي پس دوه طلاقونه دوینځي په حق کي فرد حکمي دي لکه دازادي ښځي په حق کي چه دري دي بهر حال کله چه خاوند طلقي نفسك ثنتین اووائي نو دوه طلاق به واقع کیږي ځکه چه ثنتین لفظ دخپل ماقبل دپاره بیان دتغیر دي او بیان دتفسیر نه دي ددي وجه داده چه طلقي لفظ دثنتین احتمال نه لري تردي چه دا ورله بیان تفسیر واقع شي

**تشریح** مصنف په دي عبارت کي دیو اعتراض جواب کوي حاصل داعتراض دادی ماقبل کي

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نه شول چه امر نه خو دتکرار تقاضا کوي او نه ددي احتمال لري او حال دادی داحنافو په نزد که یو
خاوند خپلي ښځي ته طلقي نفسك اوونيل او د دري طلاقو نيت يې کړي وي نودا نيت يې صحيح
دي لهذا که ښځي خان ته دري طلاقونه ورکړل نو دخاوند دنيت کولو په وجه به دا دري واړه
طلاقونه واقع کيږي او حال دادی په دريو کي تعدد او تکرار دي پس د طلقي نفسك ونيلو په
صورت کي د دري طلاقونو په نيت کولو سره د دري واړو طلاقو واقع کيدل ددي خبري دليل دي
چه صيغه دامر احتمال دتکرار لري ددي جواب دادی چه دعدد او فرد په مينځ کي منافات دي خکه
چه فرد ديته وائي چه دافرادو نه مرکب نه وي او عدد هغه وي چه دافرادو نه مرکب وي بيا فرد په
دوه قسمه دي يو حقيقي دي او بل حکمي دي حقيقي فرد هغه ته وائي چه لاتدي ورنه يو څو عددونه
وي مثلا "يو" فرد حقيقي دي او ديته اقل جنس هم وائي يعني د جنس دتولو نه کم ترين مصداق او
فرد حکمي هغه دي کوم چه دتمامو مجموعه وي مثلا د دري طلاقو مجموعه فرد حکمي دي او
صيغه دامر په مصدر باندي دمشتمل کيدو دوجي نه په اول جنس يعني په فرد حقيقي باندي واقع
کيږي او دکل جنس يعني فرد حکمي احتمال لري گويا کي فرد حقيقي دامر موجب دي او فرد
حکمي يې محتمل دي ماقبل کي تير شوي دي چه موجب بغير د نيت نه نه ثابتيږي او محتمل سره
دنيت نه ثابتيږي لهذا دخاوند دقول طلقي نفسك نه به فرد حقيقي يعني يو طلاق به بغير دنيت نه
ثابتيږي او فرد حکمي يعني مجموعه د دري طلاقو به په نيت نه ثابتيږي ددي خبري په زړه کي
خيال ساتئ چه دطلقي نفسك نه مجموعه د دري طلاقو دعدد په حيثيت سره نه ده بلکه دفرد په
حيثيت سره ثابتيږي او دغه شان دري طلاقونه دطلقي نفسك لفظ دمدلوليت په وجه هم نه ثابتيږي
بلکه دخاوند دنيت کولو په وجه واقع کيږي نو په دي وجه ماتن اوفرمانيل که خاوند طلقي نفسك
اوونيل او هيڅ نيت يې نه وو کړي نو دي صورت کي به ښځه په خان باندي صرف يو طلاق واقع
کولي شي دا يو طلاق فرد حقيقي دي او که خاوند د دري طلاقونو نيت اوکړو نو بيا به دري طلاقه
ورکوي خکه چه دا فرد حکمي دي اولفظ ددي احتمال لري مگر که خاوند د دوه طلاقو نيت اوکړي
نو ښځه ددي اختيار نه لري چه خان ته دوه طلاقه ورکړي او دخاوند دپاره هم د دوو نيت کول
صحيح نه وي خکه چه دوه عدد محض عدد او خاص عدد دي نه دطلقي لفظ فرد حقيقي دي او نه
يې فرد حکمي دي او نه طلقي لفظ په دوو دلالت کوي او نه يې احتمال لري لهذا طلقي صيغي دامر
نه د دوو نيت کول صحيح نه دي ليکن که ښځه وينځه وي نو بيا د طلقي نه دخاوند د دوو اراده
کول صحيح دي خکه چه دوينځي په حق کي دوه داسي دي لکه د ازادي په حق کي چه دري دي
يعني لکه څرنګه چه ازاده ښځه په دري طلاقو مغلظه باينه کيږي دغه شان وينځه په دوه طلاقونو
مغلظه باينه کيږي پس لکه څرنګه چه د ازادي ښځي په حق کي د دري طلاقو مجموعه فرد حکمي
دي نو دغه شان دوينځي په وحق کي د دوه طلاقو مجموعه حق حکمي دي او ماقبل کي تير شوي
دي چه دلفظ نه دفرد حکمي نيت کول صحيح دي لهذا ښځه که وينځه وي نو دطلقي نه د دوه

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

طلاقونو نيت كول درست دي.

"واما اذا قال طلقي نفسك ثنتين" الخ، ماتن په دي عبارت جواب ديوسوال كوي سوال دادی تاسو اوفرمائيل چه دوه محض عدد دي نه دطلقي دپاره فرد حقيقي دي او نه يي فرد حكمي وي اوو نه دطلقي مدلول دي او نه دطلقي احتمال لري او حال دادی كه خاوند ښځي ته طلقي نفسك ثنتين اووئيل نو دده ښځه به خان ته دوه طلاقونه وركولي شي ددي وجه داده چه ثنتين لفظ به دطلقي دپاره بيان تفسير شي او تفسير په هغه څيز كيږي دكوم چه لفظ احتمال لري پس معلومه شوه چه طلقي لفظ دثنتين احتمال لري نو هر كله چه داسي ده او ستاسو دا قول چه طلقي لفظ د دوو احتمال نه لري غلط دي ددي جواب دادی چه په طلقي نفسك ثنتين كي ثنتين لفظ د طلقي دپاره بيان تفسير نه دي بلكه بيان تغير دي او ثنتين بيان تفسير څكه نه دي چه طلقي د دوو احتمال نه لري او حال دادی چه مفسر دهغه څيز احتمال لري كوم چه بيان تفسير واقع وي بهر حال ثنتين لفظ دطلقي دپاره بيان تغير دي او بيان تغير سابقه حكم لره بدلوي پس په طلقي نفسك به طلاق دثنتين دموصوف په تقدير سره واقع كيږي نه چه په طلقي لفظ سره، تقدير دعبارت به داسي شي تطليقتين ثنتين او هر كله چه ثنتين لفظ بيان تغير واقع شو نو طلاق به هم په دي باندي واقع كيږي نو دي صورت كي ثنتين دطلقي محتمل نه دي.

**********

ثُمَّ اَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ دَلِيْلًا عَلٰى مَاهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَهٗ فَقَالَ: "لِاَنَّهٗ صِيْغَةُ الْاَمْرِ مُخْتَصَرَةٌ مِنْ طَلَبِ الْفِعْلِ بِالْمَصْدَرِ الَّذِيْ هُوَ فَرْدٌ" اَيْ اِنَّمَا لَا يَقْتَضِي الْاَمْرُ التَّكْرَارَ لِاَنَّهٗ مُخْتَصَرٌ مِنْ طَلَبِ الْفِعْلِ بِالْمَصْدَرِ فَقَوْلُكَ اِضْرِبْ مُخْتَصَرٌ مِنْ اُطْلُبْ مِنْكَ الضَّرْبَ وَقَوْلُهٗ صَلُّوْا مُخْتَصَرٌ مِنْ اُطْلُبْ مِنْكُمُ الصَّلٰوةَ وَقَوْلُهٗ طَلِّقِيْ مُخْتَصَرٌ مِنْ اِفْعَلِيْ فَعْلَ الطَّلَاقِ وَالْمَصْدَرُ الْمُخْتَصَرُ مِنْهُ فَرْدٌ لَا يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ وَ كَيْفَ يَحْتَمِلُهٗ وَمَعْنَى التَّوْحِيْدِ مَرْعِيٌّ فِي اَلْفَاظِ الْوُحْدَانِ فَالْفِعْلُ الْمُخْتَصَرُ مِنْهُ اَوْلٰى اَنْ لَا يَحْتَمِلَ الْعَدَدَ وَبِهٰذَا الْقَدْرِ تَمَّ الدَّلِيْلُ عَلَى الْاَصْلِ الْكُلِّيِّ ثُمَّ قَوْلُهٗ وَذٰلِكَ بِالْفَرْدِيَّةِ وَالْجِنْسِيَّةِ وَالْمُسَمّٰى بِمَعْزِلٍ عَنْهُمَا بَيَانٌ لِلْمِثَالِ الْمُخْتَصِّ اَعْنِيْ قَوْلُهٗ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ لِاَنَّ الطَّلَاقَ هُوَ الَّذِيْ يَتَّصِفُ بِالْجِنْسِيَّةِ وَالْفَرْدُ الْحُكْمِيُّ وَمَعْزِلِيَّةُ الْمُثَنّٰى وَاَمَّا مَاسِوَاهُ فَلَا يُعْلَمُ فِيْهِ الْفَرْدُ الْحُكْمِيُّ اِلَّا فِيْ اٰخِرِ الْعُمْرِ.

**ترجمه**..... يا مصنف پخپل قول باندي چه قول مختار دي يو دليل پيش كړو چنانچه وي فرمائيل صيغه دامر فعل لره په ذريعه دهغه مصدر باندي دطلب كولو نه مختصره ده كوم چه فرد دي يعني په دي وجه دتكرار تقاضا نه كوي چه امر فعل لره دمصدر په ذريعه د فعل طلب كولو نه مختصر دي څكه چه ستا قول اضرب داطلوب منك ضرب نه مختصر دی او دنبي

كفايت ديني كتب خانه ټيلي گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

علیه السلام صلوا د اطلب منکم الصلات نه مختصر دي او دغه شان قول دقائل طلقي دافعلي فعل الطلاق نه مختصر دي او دهغه مصدر نه یو فرد دي دکوم نه چه مختصر شوي دي . احتمال دعدد نه لري او حال دادی چه په واحد الفاظو کي دتوحد معني ملحوظ وي پس هغه فعل امر کوم چه مختصر دي دمصدر نه په طریقه اولي سره احتمال دعدد نه لري او په دي قدر سره په اصلي کلي باندي دليل قائم شو ، بيا مصنف اوفرمائيل چه توحد دفرديت او جنسيت په صورت کي ظاهريږي او تثنيه ددي دواړو نه بالکل جدا ده په دي عبارت کي ديو خاص مثال بيان دي يعني وضاحت دطلقي نفسك مقصود دي ځکه چه طلاق داسي څيز دي کوم چه موصوف دي په جنسيت کي او په فرد حکمي سره او دتثنيه په جداوالي سره او دطلاق نه علاوه په نورو صيغو کي به دفرد حکمي نه معلوميږي مګر په اخري عمر کي.

**تشریح:** په دي عبارت کي مصنف په هغه مذهب باندي دليل پيش کړي دي کوم چه ددي په نږدغوره دي حاصل داستدلال دا دی چه امر تقاضا دتکرار نه کوي او دليل يې دادی چه صيغه دامر فعل لره دمصدر په ذريعه دطلب کولو نه مختصره ده مثلا اضرب صيغه دامر مختصر ده داطلب منك الضرب نه يعني اضرب داطلب منك اضرب نه دامختصرعبارت دي دغه شان صلوا داطلب منکم نه الصلاة مختصر عبارت دي او طلقي دافعل فعل الطلاق نه مختصر عبارت دي لهذا صيغه دامر مختصره ده او مصدر مختصر منه شو او مختصر منه يعني مصدر فرد دي او فرد دعدد احتمال نه لري او په مصدر کي به دعدد احتمال ځرنګه راشي حال دادی چه مصدر کوم چه فرد دي واحد لفظ دي او په واحد کي دتوحد معني ملحوظ وي پس هر کله چه مصدر داحتمال دعدد نه لري نو صيغه دامر چه دمصدر نه مختصره شوي ده دا به په درجه اولي احتمال دعدد نه لري صاحب دنور الانوار وائي په مذکوره دليل بالکل استدلال تام شو زمونږ په دعوي چه امر نه تقاضا دتکرار کوي او نه احتمال دتکرار لري لهذا مزيد څه وئيلو ته ضرورت نشته

ماتن په ماقبل کي دذکر شوي مثال طلقي نفسك دوضاحت دپاره اوفرمائيل چه دطلاق فرد حقيقي هم شته او فردحکمي يې هم شته او توحد په فرد حقيقي او حکمي دواړو صورتونو کي ظاهريږي دفرد حقيقي په صورت کي دتوحد موجود کيدل بالکل ظاهر دي او دفرد حکمي په صورت کي داسي وي چه فرد حکمي دتمامو افرادومجموعي ته وائي او ديو شي د تمامو افرادو مجموعه د واحد په حکم کي وي لهذا دتمامو په مجموعه کي يعني په فرد حکمي کي توحد موجود شو پس هر کله چه دطلاق په فرد حقيقي او فرد حکمي دواړو کي توحد پيدا شو نو په قول دقائل طلقي نفسك کي نښه پخپل ځان ديو طلاق واقع کولو مالکه ده او د دري طلاقو واقع کولو مالکه ده په دي شرط که خاوند د دري طلاقو نيت کړي وي او پاتي شوه د دوه طلاقو معامله نو دا خو نه فرد حقيقي دي او نه فرد حکمي دي بلکه ددواړو نه علاوه محض عدد دي دي خبري ته خيال ساتئ چه دطلاق فرد حکمي محکوم دي ليکن دطلاق نه علاوه دغل مونځ وغيره فرد حکمي به صرف دعمر

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

په اخري وخت کي معلوميږي خکه چه داخري عمرنه مخکي دا پته نه لګي چه دي به پخپل عمر کي څومره غلاګاني کوي او څومره مونځونه به کوي پس هر کله چه دمرګ نه مخکي دتمامو غلاګانو او تمامو مونځونو علم ممکن نه دي نو ددوئ دفرد حکمي علم به هم ممکن نه وي.

**********

وَمَا تَكَرَّرَ مِنَ الْعِبَادَاتِ فَأَسْبَابُهَا لَا بِالْأَوَامِرِ جَوَابُ سُؤَالٍ يَرِدُ عَلَيْنَا وَهُوَ اَنَّ الْاَمْرَ اِذَا لَمْ تَقْتَضِ التَّكْرَارَ وَلَمْ يَحْتَمِلْهُ فَبِاَيِّ وَجْهٍ تَكَرَّرَ الْعِبَادَاتُ مِثْلُ الصَّلٰوةِ وَالصِّيَامِ وَغَيْرُ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُ اَنَّ مَا تَكَرَّرَ مِنَ الْعِبَادَاتِ لَيْسَ بِالْاَوَامِرِ بَلْ بِاَسْبَابٍ لِاَنَّ تَكْرَارَ السَّبَبِ يَدُلُّ عَلَى تَكْرَارِ الْمُسَبَّبِ فَاَيَّانَ وُجِدَ الْوَقْتُ وَجَبَ الصَّلٰوةُ وَمَتٰى يَأْتِيْ رَمَضَانُ يَجِبُ الصِّيَامُ وَمَهْمَا قَدَرَ عَلٰى مِلْكِ الْمَالِ وَجَبَ الزَّكٰوةُ وَلِهٰذَا لَمْ يَجِبِ الْحَجُّ فِي الْعُمْرِ اِلَّا مَرَّةً لِاَنَّ الْبَيْتَ وَاحِدٌ لَا تَكْرَارَ فِيْهِ لَا يُقَالُ اَنَّ الْوَقْتَ سَبَبٌ لِنَفْسِ الْوُجُوْبِ وَالْاَمْرُ اِنَّمَا هُوَ سَبَبٌ لِوُجُوْبِ الْاَدَاءِ فَكَيْفَ يَكُوْنُ السَّبَبُ مُغْنِيًا عَنِ الْاَمْرِ لِاَنَّا نَقُوْلُ اَنَّ عِنْدَ وُجُوْدِ كُلِّ سَبَبٍ يَتَكَرَّرُ الْاَمْرُ تَقْدِيْرًا مِنْ جَانِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَكَانَ تَكَرُّرُ الْعِبَادَاتِ بِتَكَرُّرِ الْاَوَامِرِ الْمُتَجَدِّدِ حُكْمًا.

**ترجمه** او څومره عبادتونه چه مو مکرر کړي دي دا ټول داسبابو په تکرار مکرر کيږي نه دامر په وجه دا عبارت جواب دیو سوال دي چه په مونږ واردیږي او هغه دادي چه امر نه تقاضا دتکرار کوي او نه احتمال دتکرار لري نو بيا عبادات، مونځ، روژه وغيره په څه وجه مکرر کيږي پس مصنف وائي څومره عبادتونه چه مکرر کيږي دامر په وجه نه مکرر کيږي بلکه داسبابو په وجه مکرر کيږي خکه چه تکرار دسبب دلالت کوي په تکرار دمسبب باندي پس کله چه وخت موجود شي نو مونځ به واجبيږي او کله چه رمضان راشي نو روژه به فرض کيږي او کله چه قدرت دزکوة راشي په مال دنصاب نو زکوة به فرض کيږي همدا وجه ده چه حج په ټول عمر کي يو ځل فرض دي خکه چه بيت الله يو دي په دي کي څه تکرار نشته څوک دي دا اعتراض نه کوي چه وخت دنفس وجوب سبب دي او امر سبب دوجوب ادا دي لهذا سبب دامر نه څنګه بي پرواهي کيدي شي وجه داده چه مونږ به په جواب کي وايو دهر سبب دموجوديت په وخت کي دالله تعالي دطرفه امر تقديرا مکرر کيږي پس دعبادتونو تکرار حکما دنوي امر په مکرر کيدو سره دي

**تشريح** په دي عبارت کي مصنف دهغه چا داعتراض جواب کوي چه امر تقاضا دتکرار کوي حاصل داعتراض دادی هر کله چه امر عندالاحناف نه تقاضا دتکرار کوي او نه احتمال دتکرار لري نو په عباداتو کي مثلا په مونځ او روژه او زکوة وغيره کي ولي تکرار پيداشوي دي يعني اقيموا الصلوة په صيغه دامر مونځ فرض شوي دي او اتو الزکوة په صيغه دامر زکوة فرض شوي دي او کتب عليکم الصيام سره روژه په صيغي دامر فرض شوي ده او ستاسو دقول مطابق امر نه تقاضا دتکرار کوي او

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

احتمال لري نو بيا په مونځ او روژه او زکوة کي تکرار دکوم طرف نه راغي يعني هره ورځ مونځ
تول او هر کال درمضان روژي نيول او هر کال زکوة ورکول ولي واجب شول، دعدم تکرار تقاضا خو
ياده چه په تول عمر کي صرف يو خل مونځ فرض شي او صرف يو خل روژي نيول فرض شي اوصرف
يو خل زکوة ورکول واجب شي ددي جواب دادی چه په عباداتو کي تکرار دامر دصيغي په وجه نه دي
پيدا شوي بلکه د اسبابو دتکرار په وجه پيدا شوي دي خکه چه تکرار دسبب دلالت کوي په تکرار
د اسبابو لهذا وخت دمونځ سبب دي کله چه وخت موجود شي مونځ به واجب شي او درمضان
مياشتي راتلل دروژي سبب دي نو چه کله درمضان مياشت راشي روژه به واجب شي او نصاب
دزکوة سبب دي کله چه نصاب پوره شي زکوة به فرض شي همدا وجه ده چه حج په عمر کي صرف يو
خل واجب دي خکه چه دحج سبب بيت الله دي او بيت الله داسي واحد دي چه تکرار پکي نشته، بهر
حال دعباداتو تکرار چه کله داسبابو په وجه دي او دامر دصيغو په وجه نه دي نو دعباداتو په مکرر
والي به دا نه ثابتيږي چه امر دتکرار تقاضا کوي ليکن که څوک دا اعتراض کوي چه وخت دنفس
وجوب دعبادت سبب دي او صيغه دامر دوجوب ادا سبب دي نو دسبب دامر نه څرنګه بې پرواهي
وکړي شي مطلب دا چه دوخت په مکرر کيدو به دنفس وجوب تکرار راشي مګر وجوب ادا چونکه
ثابت دي په امر نو ددي وجي نه دوجوب ادا تکرار په امر ثابتيږي او کله چه دوجوب ادا تکرار ثابت
شي په صيغه دامر نو دا هم ثابته شوه چه امر تقاضا دتکرار کوي

اوس نقول ددي اعتراض جواب دادی چه دهر سبب دوجوب په وخت کي دالله پاک دجانبه امر تقديرا
مکرر کيږي يعني کله چه دمونځ وخت راشي نو الله تعالي اوفرمائي چه صلوا يعني مونځ ادا کړئ
يعني هر کله چه دمونځ وخت راشي نو الله پاک فرمائي صلوا او هرکله چه دزکوة وخت راځي نو الله
تعالي فرمائي واتوالزکوة پس هر کله چه دهر سبب په وخت کي دالله تعالي دطرفه تقديرا دعبادت
مکرر کيږي نو په عباداتو کي به تکرار دنوي نوي اوامرو به وجه کيږي يعني په يو امر سره به هم يو
مونځ واجب کيږي مګر چونکه هره ورځ دهر مونځ به وخت کي دالله تعالي دطرفه امر کيږي دي
وجي نه هره ورځ دهر مونځ ادا کول واجب دي او دغه شان حال زکوة او دروژي هم دي

**********

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَنَا اِحْتَمَلَ التَّكْرَارَ تَمْلِكُ اَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثِنْتَيْنِ اِذَا نَوَى الزَّوْجُ بَيَانٌ لِخِلَافِ
الشَّافِعِيِّ فِي اَصْلٍ كُلِّيٍّ عَلَى وَجْهٍ يَتَضَمَّنُ الْخِلَافَ فِي الْمَسْئَلَةِ الْمَذْكُوْرَةِ يَعْنِيْ اَنَّ عِنْدَهُ لَنَا اِحْتَمَلَ كُلُّ
اَمْرٍ التَّكْرَارَ سَوَاءٌ كَانَ اَمْرَ الشَّارِعِ اَوْ غَيْرِهِ وَتِلْكَ الْمَرْاَةُ فِي قَوْلِهِ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ اَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثِنْتَيْنِ
اِنْ نَوَى الزَّوْجُ ذٰلِكَ وَاِنْ لَمْ يَنْوِ اَوْ نَوَى وَاحِدًا فَلَهَا اَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا وَاحِدَةً.

**ترجمه** دامام شافعي په نزد چونکه امر احتمال دتکرار لري نو سنه ددي خبري مالکه کيږي چه

هغه خپل ځان ته دوه طلاقونه ورکړي خو په دي شرط چه خاوند يي د دوو نيت کړي وي، په دې قاعده کليه کي دامام شافعي داختلاف وضاحت داسي دي چه دا اختلاف شامل دي اختلاف دمسئلي مذکوري ته يعني دامام شافعي په نزد چه هر کله امر احتمال دتکرار لري برابره خبره ده چه امر دشارع وي او که دغير شارع وي خو دخاوندپه قول طلقي نفسك کي به ښځه ددي مالکه وي چه خپل ځان ته دوه طلاقه ورکړي خوشرط به دا وي چه خاوند د دريو طلاقو نيت کړي وي او که خاوند ددي نيت نه وي کړي او يايي د يو نيت کړي وي نو ښځه به خپل ځان ته ديو طلاق ورکولو حقدار وي.

**تشريح**..... مصنف په دي عبارت کي دامام شافعي دهغه اختلاف وضاحت کوي کوم چه دهغه داحنافو سره دي په باره دقاعده کليه کي او په قاعده کليه کي داختلاف بيان داسي دي چه په دي بيان سره په مذکوره مسئله کي دموجود اختلاف بيان هم کيږي حاصل يي دادی چه چونکه دامام شافعي په نزد امر احتمال دتکرار لري نو دخاوند دقول طلقي نفسك په صورت کي به ښځه پخپل ځان د دوه طلاقو واقع کولو حق لري خو په دي شرط چه خاوند د دوو نيت کړي وي او داحنافو په نزد امر چونکه احتمال دتکرار نه لري نو په دي وجه په مذکوره مسئله کي ښځه پخپل ځان دوه طلاق نشي واقع کولي اګر که خاوند يي نيت کړي وي او که خاوند يي دهيڅ څيز نيت نه وي کړي يا يي ديو نيت کړي وي نو په دي صورت کي به بالاتفاق ښځه پخپل ځان باندي يو طلاق واقع کولي شي.

**********

## د اسم فاعل مباحث

ثُمَّ اَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ بِتَقْرِيْبِ بَيَانِ الْاَمْرِ بَيَانُ اِسْمِ الْفَاعِلِ لِاِشْتِرَاكِهِمَا فِي عَدَمِ اِحْتِمَالِ التَّكْرَارِ فَقَالَ "وَ كَذَا اِسْمُ الْفَاعِلِ يَدُلُّ عَلَى الْمَصْدَرِ لُغَةً وَلَا يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ" فَقَوْلُهُ يَدُلُّ بَيَانٌ لِوَجْهِ التَّشْبِيْهِ وَلَا يَحْتَمِلُ الْعَطْفَ عَلَيْهِ وَفِيْ بَعْضِ النُّسَخِ لَا يَحْتَمِلُ بِدُوْنِ الْوَاوِ فَيَكُوْنُ هُوَ بَيَانُ وَجْهِ التَّشْبِيْهِ وَقَوْلُهُ يَدُلُّ وَقَعَ حَالًا اَيْ كَذَا اِسْمُ الْفَاعِلِ لَا يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ وحَالَ كَوْنِهِ يَدُلُّ عَلَى الْمَصْدَرِ لُغَةً فَهُوَ اِحْتِرَازٌ عن اِسْمِ الْفَاعِلِ الَّذِيْ يَدُلُّ عَلَيْهِ اِقْتِضَاءً مِثْلَ قَوْلِهِ اَنْتِ طَالِقٌ خَارِجٌ عَمَّا نَحْنُ فِيْهِ وسَيَأْتِيْ بَيَانُهُ.

**ترجمه**..... بيا مصنف دامر دقريب الي الفهم کيدو دپاره داسم فاعل بيان هم ذکر کړي دي ځکه چه اسم فاعل او عام دواړه په عدم احتمال دتکرار کي مشترك دي فرمائي چه دارنګې اسم فاعل دلغت په اعتبار سره په مصدر باندي دلالت کوي او احتمال دعدد نه لري پس دمصنف قول "يدل" بيان دوجي دتشبيه دي او په "ولا يحتمل" باندي عطف دي او په بعضو نسخو کي لايحتمل راغلي دي پس په دي صورت کي به دا واو بيان دوجهي دتشبيه دپاره شي، او دمصنف قول يدل به حال

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

واقع شي يعني دغه شان اسم فاعل هم احتمال دعدد نه لري په داسي حال کي چه دي دلالت کوي دلغت په اعتبار سره په مصدر باندي پس دا قيد به دهغي اسم فاعل نه داحتراز دپاره شي کوم چه اقتضاء دلالت کوي په مصدر باندي په مثل دقول دقائل اَنْتِ طَالِقٌ خکه چه دا زمونږ دبحث نه خارج دي او بيان به يي انشاء الله ډير زر راشي.

تشريح: امر او اسم فاعل دواړه دتکرار دعدم په احتمال کي مشترک دي ددي وجي نه مصنف رحمه الله امر نه پس داسم فاعل بيان کوي فرمائي چه امر پشان داسم فاعل دلغت په اعتبار سره په مصدر دلالت کوي او دعدد او تکرار احتمال نه لري حاصل دکلام دادی چه اسم فاعل مشبه دي او صيغه دامر مشبه به ده او يدل علي المصدر لغة معطوف عليه دي او لايحتمل علي العدد معطوف دي معطوف عليه وجه دتشبيه ده يعني اسم فاعل دامر سره په دوه څيزونو کي مشابه دي يو دا چه دواړه دلغت په اعتبار په مصدر دلالت کوي دويم دا چه دواړه احتمال دعدد او تکرار نه لري. په بعضي نسخو کي لايحتمل بغير د واو نه راغلي دي په دي صورت کي به دا لفظ بيان دوجهي دتشبيه شي او يدل علي المصدر لغة به دلا يحتمل ضمير دفاعل نه حال واقع شي او دټول عبارت مطلب به دا وي چه دارنګي اسم فاعل دعدد احتمال نه لري په داسي حال کي چه دا دلالت کوي دلغت په اعتبار سره په مصدر باندي. صاحب دنور الانوار وائي چه په دي متن کي په لغة قيد احتراز شوي دي دهغه اسم فاعل نه کوم چه په مصدر اقتضاء دلالت کوي مثلا په اَنْت طَالِقٌ کي طالق په هغه طلاقو لغة دلالت کوي کوم طلاق چه صفت دښځي دي يعني چه ښځه ورباندي متصف کيږي ليکن هغه طلاق کوم چه دتطليق په معني دي او فعل درجل دي په هغي باندي اقتضاء دلالت کوي او هغه شرعا او اقتضاء ثابت دي لغة ثابت نه دي او طالق په تطليق باندي خکه اقتضاء دلالت کوي چه دخاوند کلام اَنْت طَالِقٌ به په هغه وخت کي صحيح کيږي کله چه تطليق مقدر اومنلي شي او دا خکه کله چه خاوند اووَئيل اَنْت طَالِقٌ نو خاوند ددي دمطلقي کيدو خبر ورکړو او دا خبر ورکول به هله صحيح وي چه کله دخاوند دطرفه تطليق موجود شي، پس دخاوند قول اَنْت طَالِقٌ ددي خبري تقاضا کوي چه دخاوند دجانبه به تطليق په هر حال کي ثابت شوي وي بهر حال دا معلومه شوه چه لفظ دطالق په تطليق مصدر باندي اقتضاء دلالت کوي او کوم اسم فاعل چه په مصدر اقتضاء دلالت کوي هغه زمونږ دبحث نه خارج دي او دهغه دخارجولو دپاره په متن کي لغة قيد زيات کړي شوي دي چه تفصيل به يي انشاء الله په اينده کي عنقريب راشي

**********

حَتّٰى لَا يُرَادُ بِاٰيَةِ السَّرِقَةِ اِلَّا سَرِقَةٌ وَاحِدَةٌ وَبِالْفِعْلِ الْوَاحِدِ لَا تَقَعُ اِلَّا يَدٌ وَاحِدَةٌ تَفْرِيْعٌ عَلٰى عَدَمِ اِحْتِمَالِ اِسْمِ الْفَاعِلِ التَّكْرَارَ وَالْزَامٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِيْمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ بَيَانُهُ اَنَّ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ اَنَّ السَّارِقَ تُقْطَعُ يَدَهُ الْيُمْنٰى اَوَّلًا ثُمَّ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى ثَانِيًا ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرٰى ثَالِثًا ثُمَّ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى رَابِعًا

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْهُ وَعِنْدَنَا لَا تُقْطَعُ الْيَدُ الْيُسْرٰى فِي السَّارِقَةِ بَلْ خُلِّدَ فِي السِّجْنِ حَتّٰى يَتُوْبَ لِأَنَّ السَّارِقَ اِسْمُ الْفَاعِلِ يَدُلُّ عَلَى الْمَصْدَرِ لُغَةً وَالْمَصْدَرُ لَا يُرَادُ بِهِ إِلَّا الْوَاحِدَ أَوِ الْكُلَّ، وَكُلُّ السَّرِقَاتِ لَا يُعْلَمُ إِلَّا فِي آخِرِ الْعُمْرِ فَصَارَ الْوَاحِدُ مُرَادًا بِيَقِيْنٍ وَبِالْفِعْلِ الْوَاحِدِ لَا تُقْطَعُ إِلَّا يَدٌ وَاحِدَةٌ وَأَيْضًا فَاقْطَعُوْا دَالٌّ عَلَى الْقَطْعِ وَهُوَ أَيْضًا لَا يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ فَلَا يَثْبُتُ الْيُسْرٰى مِنَ الْآيَةِ لَا يُقَالُ فَيَنْبَغِيْ أَنْ لَا تُقْطَعُ الرِّجْلُ الْيُسْرٰى فِي الْكَرَّةِ الثَّانِيَةِ أَيْضًا لِأَنَّا نَقُوْلُ إِنَّ الرِّجْلَ غَيْرُ مُتَعَرِّضَةٍ بِهَا فِي الْآيَةِ وَتَعَيَّنَ الْيُمْنٰى مُرَادًا مِنْهَا لَا يَجُوْزُ أَنْ تَثْبُتَ الْيُسْرٰى بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الَّذِيْ لَا تَجُوْزُ الزِّيَادَةُ بِهِ عَلَى الْكِتَابِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقِ الْمَحَلُّ الْمُعَيَّنُ الَّذِيْ تَعَيَّنَ بِالْإِجْمَاعِ بِخِلَافِ الْجَلْدِ فَإِنَّهُ كُلَّمَا يَزْنِيْ غَيْرُ الْمُحْصِنِ يُجْلَدُ لِأَنَّ الْبَدَنَ صَالِحٌ لِلْجَلْدِ دَائِمًا.

**ترجمه** ... تردي پوري چې د سرقي دايت نه به صرف يوه سرقه مراد وي او صرف په يوځل سرقي کولو سره به لاس کټ کولي شي دا عبارت داسم فاعل دتکرار په احتمال نه لرلو دويمه تفريع ده. اود امام شافعي په مذهب باندي الزام دي تفصيل ددي دادی امام شافعي فرمائي په اول ځل باندي به دغل بنې لاس پري کولي شي بيا به په دويم ځل غلا کولو کي دهغه ګسه خپه بيا په دريم ځل باندي دهغه ګس لاس او په څلورم ځل باندي به دهغه بنۍ خپه کټ کولي شي ځکه چه رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمائيلي دي چاچه غلا اوکړه دهغه لاس کټ کړئ بيا که غلا اوکړي نو دهغه قطع اوکړي نو دهغه قطع وکړئ بيا که ګلا اوکړي نو دهغه قطع اوکړئ او زمونږ په نزد باندي به په دريم ځل دغلا کولو ګس لاس نشي کټ کولي بلکه دي به دهميشه دپاره په قيد کي اچولي شي تردي پوري چه توبه اوباسي ددي وجه داده چه سارق اسم فاعل د لغت په لحاظ سره په مصدر دلالت کوي چه دمصدر نه به صرف يو فرد (حقيقي) مراد وي او يا دتمامو سرقاتو مجموعه مراد وي او تمام سرقات نه معلوميږي مګر په اخر عمر کي لهذا يو (فرد حقيقي) په يقين سره مراد دي او په فعل واحده به صرف يو لاس کټ کولي شي دغه شان فاقطعوا هم دلالت کوي په قطع باندي او دا هم احتمال دعدد نه لري پس چې لاس دايت نه نه ثابتيږي په دي باندي دا اعتراض نه واردیږي چه مناسب خو دا وه چه په دويم ځل باندي هم چپه خپه پري نکړي شي ځکه چه مونږ په جواب کي وايو چه په ايت کي دخپي ذکر نشته لهذا دي لره په بل نص ثابتولو کي څه قباحت نشته او کله چه په ايت کي دلاس ذکر راغلي دي او ددينه بنې لاس مراد کول متعين کړي شوي دي نو جائز نه ده چه دګس لاس کټ کول دهغه خبر نه ثابت کړي شي په کوم سره چه زيادت په کتاب الله باندي جائز نه دي ځکه چه هغه محل باقي پاتي نشو کوم چه به اجماع سره متعين شوي دي په خلاف دکوړو باندي ځکه چه کله هم غير محصن زنا اوکړي هغه ته به کوړې ورکولي شي ځکه چه بدن هميشه

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ديارلسم د کورو خورلو صلاحيت لري.

صاحب دنورالانوار وائي دمتن دعبارت نه مقصود دوه څيزونه دي اول په دي مسئله
تفريع کول څه اسم فاعل دتکرار احتمال نه لري. دويم چونکه امام شافعي دتکرار قائل دي
په دي وجه ددي عبارت په ذريعه په هغه باندي الزام قانمول مقصود دي تفصيل دمسئلي دادی
چه امام شافعي په نزد په يو ځل غلا کولو سره د غل بنې لاس کټ کولي شي بيا که ددينه پس غل
دوباره غلا اوکړي نو ګسه خپه به يې کټ کولي شي بيا که ددينه پس بل ځل بيا غلا اوکړي نو په
دريم ځل به دغل چپ لاس کټ کولي شي بيا که ددينه پس په ځلورم ځل غلا اوکړي نو بنې خپه به
کټ کولي شي او دده دليل هغه حديث دي کوم چه دارقطعي په دي الفاظو نقل کړي دي "قال
رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا سرق السارق فاقطعوا يده فان عاد فاقطعوا رجله فان عاد
يده فان عاد فاقطعوا رجله".

"وعندنا" الخ، او زمونږ په نزد دچپي خپي کټ کولو نه پس که په دريم ځل غلا اوکړي نو چپ لاس
به يې نشي کټ کولي بلکه په قيد کي به اچولي شي تردي چه توبه اوباسي او يا مړ شي
"لان السارق" الخ، زمونږ دليل دادی دغل دسزا دبيانولو په حق کي الله تعالي فرمائيلي دي
"السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما" په دي ايت کي سارق لفظ اسم فاعل دي او اسم فاعل دلغت په
اعتبار په مصدر دلالت کوي او مصدر چونکه اسم جنس وي نو په دي وجه يا خو به ددينه فرد
حقيقي مراد وي او يا به فرد حکمي مراد وي ليکن چونکه دټولو غلاګانو علم په اخري عمر کي
کيدي شي ددينه مخکي څه امکان نشته نو که په ايت دسرق کي فرد حکمي يعني دټولو غلاګانو
مجموعه مراد کړي شي نو ددي مطلب به دا وي چه کله يي دزنکدن حالت شروع شي نو بيا به
اوګنړلي شي چه اوس ددينه پس دا کس نوره غلا نه کوي او چه کومي غلاګاني يي په ټول ژوند کي
کړي وي دهغي مجموعه فرد حکمي دي لهذا ددي ټولو غلاګانو په سزا کي اوس دزنکدن په حالت
کي به دده لاس کټ کولي شي ليکن دا قول بالاجماع باطل دي ليکن ددي هيڅوک قائل نه دي چه
دزنکدن وخت کي دټولو غلاګانو په نتيجه کي دغل لاس کټ کړي شي به حال دسرقي فرد حکمي
مراد کول باطل دي او هر کله چه دفرد حکمي مراد کول باطل دي نو ددي فردحقيقي به په يقيني
طور مراد وي يعني په ايت دسرق کي دسرقي نه يو ځل سرق مراد دي او فعل واحد يعني په يو ځل
غلا کولو سره به يو ځل دغل لاس کټ کولي شي دوارد لاسونه به يې نشي کټ کولي پس دايت نه
دچپ لاس کټ کول نه ثابتيږي. دچپ لاس نه کټ کول ددينه هم ثابتيدي شي چه په ايت کي
فاقطعوا صيغه دامر ده او په مصدر قطع باندي دلالت کوي او مصدر چونکه دعدد احتمال نه لري
نو په دي وجه به ددينه صرف بنې لاس کټ کول ثابت وي او دچپ لاس کټ کول به ثابت نه وي

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

"لايقال فينبغي" الخ، ددي خاي نه شارح اعتراض سره دجواب نه ذکر کوي اعتراض دادی چه فاقطعوا صيغه دامر په قطع دلالت کوي او مصدر دعدد او تکرار احتمال نه لري نو ددويم خاي کولو په صورت کي تاسو دگسي خپي کټ کولو حکم څرنگه کړي دي خکه چه دغل دښي لاس کولو نه پس ددويم خل غلا کولو په صورت کي دگسي خپي کټ کولو سره هم په قطع کي تعدد تکرار راغي حال دادی چه تاسو دتکرار او تعدد قائل نه يئ

"لان نقول" الخ، دا د مذکوره اعتراض جواب دي چه په ايت والسارق والسارقة کي صرف دلاس ذکر دي او دخپي ذکر پکي بالکل نشته پس په ايت کي چه کله دلاس ذکر راغلي دي او دخپو ذکر نشته ممکن ده چه دخپي کټ کول ددي ايت نه علاوه په کوم بل نص باندي ثابت وي او هر کله چه دخپي کټ کولو حکم په کوم بل نص ثابت دي نو په مذکوره ايت کريمه کي فاقطعوا صيغه دامر کي تعدد تکرار اونه موندلي شي ليکن په دي باندي دا اعتراض کيدي شي په ايت کي لکه چه څرنگه دچپي خپي ذکر نشته نو دارنگي دچپ لاس ذکر هم نشته نو لکه څرنگه چه دبل نص نه دچپي خپي ثابتول صحيح دي دارنگي دچپ لاس ثابتول هم دبل ايت نه صحيح دي ددي دواړو په مينځ کي فرق کول پکار نه دي ددي جواب دادی دچپي خپي کټ کول دبل نص نه ثابتول صحيح نه دي لکه چه شارح وئيلي دي بلکه حق خبره داده چه ددويم خل غلا کولو په صورت کي دچپي خپي کټ کول په اجماع ثابت شي لکه چه علامه ابن همام فرمائيلي دي او د دريم خل غلا کولو په وجه دچپ لاس کټ کول په خبر واحد ثابت دي او په خبر واحد په کتاب الله زيادت کول جائز نه دي

"واليد لما كانت معترضة بها" الخ، لهذا اوس په خبر واحد دښي لاس قطع کول ثابتول ناجائز دي خکه چه دښي لاس دکټ کولو نه پس هغه محل باقي نه پاتي کيږي کوم چه په اجماع سره متعين شوي دي يعني ښي لاس چه په اجماع او حديث متعين شوي وو هغه باقي نه پاتي کيږي البته په حديث کي دلاس ذکر راغلي دي او په اجماع سره او په قرائت دابن مسعود کي او په قولي او فعلي حديث کي دښي لاس متعين کول هم راغلي دي حديث قولي دادی چه ابن ماجه دعائشه رضي الله عنها نه دمقدوميه په باره کي روايت نقل کړي دي چه نبي کريم صلي الله عليه وسلم دغلا کولو په وجه دهغي دښي لاس کټ کولو حکم اوکړو او حديث فعلي دادی دصفوان بن اميه نه دارقطني نقل کړي دي چه يو خل نبي کريم صلي الله عليه وسلم دیو غل لاس دمړوند سره کټ کړو همدارنگي په قرائت دعبدالله ابن مسعود رضي الله عنه کي د ايديهما په ځاي ايمانهما راغلي دي بهر حال داجماع او قولي او فعلي حديث او دابن مسعود دقرائت نه ثابتيږي چه په ايت کي ښي لاس مراد دي

"بخلاف الجلد" الخ، دلته ديو سوال جواب ورکول مقصود دي چه په "الزانية والزاني فاجلدوا" کي زاني او زانيه اسم فاعل دي او اسم فاعل خو دعدد استعمال نه لري او فاجلدوا صيغه دامر هم عدد احتمال نه لري لهذا غير محسن ته دزنا دارتکاب په وجه صرف يو خل کوړي ورکول پکار دي او

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ددينه پس د دويم خل زنا کولو په صورت کي دي ورته کوړي ورکول نه دي پکار او حال دادی چه حکم داسي نه دي بلکه که ديو خل کوړو خوړلو نه پس په دويم خل زنا اوکړي نو بيا به هم په کوړو وهلي شي او که ددينه پس په دريم خل بيا زنا اوکړي نو دريم خل به هم په کوړو وهلي شي علي هذا القياس. نو ددينه معلومه شوه چه صيغه دامر احتمال دعدد او تکرار لري ددي جواب دادی چه دکوړو وهلو محل دانسان بدن دي او بدن چه څو پوري ژوندي وي دهغه وخته پوري دکوړو خوړلو صلاحيت لري چنانچه هر کله غير محسن زنا اوکړي نو دي به په کوړو وهلي شي پس دلته دمسبب تکرار دسبب په تکرار سره دي او محل يعني بدن دي تکرار لره دقبلولو صلاحيت هم لري او په ماقبل کي تير شول چه دسبب په مکرر کيدو سره مسبب مکرر کيږي. ددي په خلاف سرق ده چه په سرق کي دقطع محل بالاجماع نبي لاس دي پس هر کله چه درومبي خل غلا کولو په وجه دغل نبي لاس کټ کړي شي نو محل دقطعي باقي پاتي نشو او کله چه محل دقطعي باقي نه دي پاتي نو په قطع ديد کي به تکرار ممکن نه وي اګر که سبب متکرر وي. غرض داچه په سرق کي هم سرق سبب دي او قطع ديد مسبب دي او دسبب په تکرار سره مسبب متکرر کيږي ليکن چونکه محل باقي نه پاتي کيږي نو په دي وجه قطع دوباره ممکن نه ده ليکن دکوړو ورکولو په مسئله کي زنا سبب دي او جلد مسبب دي او سبب په مکرر کيدو سره مسبب هم مکرر کيږي او محل دجلد هم چونکه باقي دي نو په دي وجه دضرر دتکرار په وجه جلد هم تکرار کيږي.

**********

وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ التَّكْرَارِ وَعَدَمِهِ شَرَعَ فِي تَقْسِيمِ الْوُجُوبُ فَقَالَ وَحُكْمُ الْاَمْرِ نَوْعَانِ اَدَاءٌ وَهُوَتَقْسِيمُ عَيْنُ الْوَاجِبِ بِالْاَمْرِ يَعْنِيْ مَا ثَبَتَ بِالْاَمْرِ وَهُوَ الْوُجُوْبُ نَوْعَانِ اَدَاءُ وُجُوبٍ قَضَاءٌ فَالْاَدَاءُ هُوَ تَسْلِيْمُ عَيْنِ مَا وَجَبَ بِالْاَمْرِ يَعْنِيْ اِخْرَاجُهُ مِنَ الْعَدَمِ اِلَى الْوُجُوْدِ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ لَهُ وَهٰذَا هُوَ مَعْنَى التَّسْلِيْمُ وَاِلَّا فَالْاَفْعَالُ اَعْرَاضٌ لَا يُتَصَوَّرُ تَسْلِيْمُهُمَا وَقَدْ ذُكِرَ فِي اُصُوْلِ فَخْرُ الْاِسْلَامِ وَغَيْرُهُ تَسْلِيْمُ نَفْسِ الْوَاجِبِ وَالْاَمْرُ فَاُعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِاَنَّ نفس الْوُجُوْبُ لَا يَكُوْنُ بِالْاَمْرِ بَلْ بِالْوَقْتِ اُجِيْبَ بِاَنَّ قَوْلُهُ بِالْاَمْرِ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّسْلِيْمُ لَا بِالْوَاجِبِ اَوْ عَيْنُهُ كِنَايَةٌ عَنْ اِثْبَاتِهِ فِي الْوَقْتِ فَلَا حَاجَةَ اِلَى زِيَادَةِ قَوْلُهُ فِي وَقْتِهِ كَمَا زَادَ الْبَعْضُ وَكَذَا اِلَى قَوْلُهُ لَا مُسْتَحِقُّهُ لِاَنَّ قَوْلُهُ بِالْاَمْرِ يَدُلُّ عَلَى اَنَّ الْاَمْرَ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ

**ترجمه**:... هر کله چه ماتن دبيان دتکرار او عدم تکرار نه فارغ شو نو شروع يي اوکړه په تقسيم دوجوب کي فرمائي چه دامر حکم په دوه قسمه دي اول اداء ده . او دا بعينه سپارل دهغه څيز دي کوم چه ثابت دي په امر باندي يعني په امر چه کوم شي ثابت دي هغه وجوب دي او وجوب په دوه قسمه دي يو وجوب د اداء دي او بل وجوب د قضا دي پس اداء بعينه دهغه څيز دسپارلو نوم دي کوم چه واجب وي په امر سره يعني ديو شي په مقرر وخت کي عدم وجود ته ويستل معني دتسليم

کفایت دینی کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ده کنه نو داسي ښکي نو ټول افعال اعراض دي چه تسليم يې متصور نه دي. او په اصول دفخرالاسلام او نورو کتابونو کي ذکر شوي دي "تسليم نفس الواجب بالامر" ليکن په دي باندې دا اعتراض واردېږي چه په نفس امر سره خو وجوب نه ثابتيږي بلکه په وخت سره حاصليږي ددې جواب دادی چه قول دماتن بالامر متعلق دي دتسليم سره او نه داجيب سره همداوجه ده چه مصنف دهغه قول نفس الواجب لره پخپل قول عين الواجب باندي ډبل کړي دي دپاره ددي چه دا خبره معلومه شي چه نفس واجب يا عين واجب کنايه ده دواجب نه چه پخپل مقرر وخت دي ادا کړو لهذا په تعريف کي د "في وقته لفظ اضافي نه څه ضرورت نشته لکه څرنګه چه بعضي علماؤ دا زيادت کړي دي او دغه رنګي دده قول الي مستحقه ته هم څه ضرورت نشته ددي وجه داده چه دده قول بالامر په دي خبره دلالت کوي چه مستحق امر دي

**تشريح** شارح اوفرمائيل چه مصنف دتکرار او عدم تکرار دبحث پوره کولو نه پس په وجوب کي تقسيم کړي دي فرمائي چه حکم دامر په دوه قسمه دي يو اداء ده او بل قضاء ده. دامر دحکم نه مراد هغه څيز دي کوم چه ثابت دي په اوامر سره او په امر خو وجوب ثابتيږي ګويا کي وجوب په دوه قسمه دي وجوب د اداء او وجوب دقضاء دوجوب ادا تعريف دادی کوم څيز چه دامرثابتيږي بعينه دهغه څيز سپارل

"يعني اخرجه من العدم الي الوجود"الخ په دي عبارت کي د يو سوال جواب ته اشاره ده سوال دادی چه په تعريف دوجوب اداء کي لفظ دتسليم ذکر شوي دي او تسليم معني ده منتقل کولو دپاره څيز ته دخيل څان نه بل طرف ته. او واجب يووصف دي کوم چه په ذمه کي دي او دي لره ادا کول يو فعل دي او افعال اعراض دي او اعراض انتقال نه قبلوي لهذا هر کله چه دواجب ادا کول فعل دي او افعال اعراض دي او اعراض قابل دانتقال نه دي نو دوجوب ادا په تعريف کي لفظ دتسليم ذکر کول څرنګه صحيح دي؟ددي جواب دادی چه دتسليم معني يو څيز لره دهغه په مقرر وخت کي دعدم نه وجوب ته راويستل دي او دا معني په وجوب اداء کي موجوده ده ځکه چه فعل دمکلف فعل دواجب لره خپل مقرر وخت کي دعدم نه وجوب ته راوباسي. پس هر کله چه دتسليم مذکوره معني په وجوب ادا کي موجود ده نو دوجوب اداء په تعريف کي لفظ دتسليم ذکر کول صحيح شو

"قد ذکر" الخ صاحب دنور الانوار وائي چه په اصول دفخر الاسلام او ددينه علاوه په نورو کتابونو کي د اداء تعريف په دي الفاظو شوي دي "تسليم نفس الواجب بالامر" حاصل دادی چه په اصول دفخر الاسلام وغيره کي د عين ماوجب په ځاي نفس الواجب لفظ مذکور دي يعني په دي باندي دا اعتراض راځي چه دفخرالاسلام ددي تعريف نه معلوميږي چه نفس وجوب په امر باندي ثابت وي حالانکه نفس وجوب په امر نه وي ثابت بلکه په وخت ثابت وي

"واجيب" الخ ، ددي جواب دادی چه په تسليم نفس الواجب بالامر کي بالامر جارمجرور دتسليم سره

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

متعلق دي او دواجب سره متعلق نه دي مطلب به يې دا وي چه اداء نفس واجب لره د امر په وجه دسپارلو نوم دي يعني نفس واجب په وخت ثابت چوي دي دي لره دامر په وجه سپارل په دي صورت کي په امر وجوب اداء نه ثابتيږي چه نفس وجوب دي بهر حال په اصول دفخر الاسلام وغيره کي دوجوب اداء په مذکوره تعريف چونکه اعتراض واردیږي نو په دي وجه مصنف دنفس واجب په خاي باندي عين واجب لفظ ذکر کړي دي شارح واني چه د وجوب اداء په تعريف کي نفس واجب لفظ وي او که عين واجب وي دواړه کنايه دي ددينه چه واجب پخپل مقرر وخت کي ادا کړي شي

"فلا حاجة " الخ، شارح وائي چه کله په دي دواړو الفاظو کي په مقرر وخت کي دواجب اداکول مراد دي نو د وجوب اداء په تعريف کي في وقته قيد ذکر کولو سره داسي ونيلو ته "تسليم عين ماوجب بالامر في وقته" څه ضرورت نه پاتي کيږي لکه چه بعضي علماؤ هم ددي قيد اضافه کړي ده

"وكذا الي مستحقه " الخ، بعضي علماؤ دوجوب اداء په تعريف کي الي مستحقه قيد لګولي دي او داسي تعريف يې کړي دي " تسليم عين الواجب بالامر في وقته الي مستحقه " يعني عين واجب لره په امر باندي پخپل مقرر وخت کي خپل مستحق ته سپارل دي پس هر کله چه الي مستحقه قيد دبالامر نه معلوميږي نو بيادي قيد لګولو ته څه ضرورت پاتي نشو

**********

وَقَضَاءً وَهُوَ تَسْلِيْمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ بِهِ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهِ اَدَاءٌ بِمَعْنٰى وُجُوْبٍ قَضَاءً وَهُوَ تَسْلِيْمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ بِالْاَمْرِ لَا عَيْنُهُ اَيْ تَسْلِيْمُ ذٰلِكَ الْوَاجِبِ الَّذِيْ وَجَبَ اَوَّلًا فِيْ غَيْرِ ذٰلِكَ الْوَقْتِ وَكَانَ يَنْبَغِيْ اَنْ يُقَيِّدَهُ بِقَوْلِهِ من عِنْدِهِ لِيُخْرِجَ اَدَاءُ ظُهْرِ الْيَوْمِ قَضَاءً عَنْ ظُهْرِ اَمْسِهِ لِاَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عِنْدِهِ بَلْ كِلَاهُمَا لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالْقَضَاءُ اِنَّمَا هُوَ صَرْفُ النَّفْلِ الَّذِيْ كَانَ حَقًّا لَهُ اِلَى الْقَضَاءِ الَّذِيْ كَانَ عَلَيْهِ وَاِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدْهُ بِهِ لِشُهْرَةِ اَمْرِهِ وَكَوْنِهِ مَدْلُوْلًا عَلَيْهِ بِالْاِلْتِزَامِ وَاَمَّا النَّفْلُ فَاِنَّمَا يُقْضٰى اِذَا لَزِمَ بِالشُّرُوْعِ وَحِيْنَئِذٍ لَمْ يَبْقَ نَفْلًا بَلْ صَارَ وَاجِبًا وَلٰكِنَّهُ يُؤَدّٰى مَعَ اَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَيَنْبَغِيْ اَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ عَيْنُ الْوَاجِبِ اَلثَّابِتِ لِيُعْلَمَ النَّفْلُ هٰكَذَا قِيْلَ وَفِيْهِ وُجُوْهٌ اُخَرُ.

**ترجمه** او قضا دواجب بالامر سپارل دي دا عبارت په اداء باندي معطوف دي يعني وجوب قضاء دواجب بالامرد مثل سپارل دي نه چه دعين واجب يعني دهغه واجب سپارل کوم چه ددي وخت نه په علاوه وخت کي واجب شوي وي. مناسب خو دا وه چه مصنف تعريف لره پخپل قول "من عنده" قيد باندي مقيد کړي دي تردي چه د ننه ني ماسپخين اداء دنيږ شوي پروني ماسپخين د قضا کيدو نه خارج شي خکه چه د ننه ني ماسپخين اداء دمامور دطرفه نه ده بلکه دواړه دالله تعالي دپاره دي او قضاء هغه نفل لره کوم چه دمامورحق وو هغه قضا طرف ته دراګرځولو نوم دي

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کومه چه په مامور باندي واجب ده او مصنف تعریف لره په دي قید باندي په مشهور کیدو او دالتزاما مدلول کیدو په وجه مقید کړي نه دي او دنفل قضا به په هغه وخت کي کیږي کله چه دا په شروع کولو سره لازم شوي وي او په دغه وخت کي دا نفل نه وي پاتي شوي بلکه واجب شوي وي لیکن دا به ادا کولي شي باوجود ددي چه دا واجب نه دي پس مناسب داده چه دعین الواجب نه عین الثابت مراد شوي وي تعریف نفل ته هم شامل دي او همداسي وئیلي شوي دي او په دي سلسله کې نور وجوهات هم شته.

**تشریح**... "وقضا" الخ، دماتن دا عبارت په ثابته نفل اداء وهو تسلیم عین الواجب بالامر باندي معطوف دي خو دلته ماتن دوجوب قضا تعریف پیش کوي حاصل یي دادی چه وجوب قضا دواجب بالامر دمثل دسپارلو نوم دي او دعین واجب دسپارلو نو نه دي یعني کوم شي چه اول واجب شوي دي هغه لره دخپل مقرر وخت نه علاوه په بل وخت کي دامر په وجه خپل مستحق ته دسپارلو نوم قضا دي.

"وکان ینبغي ان یقیده بقوله" الخ، په دي عبارت کي جواب دیو سوال دي سوال دادی چه په متن کي ذکر شوي تعریف مانع نه دي د دخول دغیر نه ځکه چه دقضاء دا تعریف دنته ني ماسپخین په اداء باندي هم صادق کیږي او هغه داسي یو کس د پروني ماسپخین مونځ تردي وخته پوري نه وي کړي او اوس د نته ني ماسپخین مونځ ادا کوي نو د نته ني ماسپخین مونځ دپروني ماسپخین مونځ مثل دي او پروني ماسپخین مونځ په امر باندي واجب شوي دي نو په نته ني ماسپخین مونځ باندي دا صادقیږي چه دا کس دواجب بالامر مثل لره سپاري او دواجب بالامر مثل لره سپارلو ته قضاء وئیلي شي لهذا د نته ني ماسپخیني مونځ په ادا باندي دقضاء تعریف صادقیږي پس دقضاء دا تعریف د دخول دغیر نه مانع پاتي نشو ددي جواب دادی چه دقضاء په تعریف کي من عنده قید محذوف او معتبر دي اوس به تعریف داسي وي قضاء وئیلي شي دواجب بالامر مثل لره دخپل طرف نه سپارلو ته تفصیل یي دادی چه اداء یعني نته ني ماسپخین مونځ او قضاء یعني پروني ماسپخین مونځ دواړه په مامور باندي دالله تعالي دطرفه فرض دي لیکن مامور چه په اداء باندي کوم وخت خرچ کوي دا په مامور باندي دالله حق دي یعني الله تعالي دا وخت ددي پریضي د ادا کولو دپاره مقرر کړي دي او کله چه دا وخت دالله دي او د نته ني ماسپخیني مونځ ادا کولو دپاره یي مقرر کړي دي نو د نته ني ماسپخین مونځ ادا کول دمامور دخپل طرف نه سپارل او ادا کول نشول. البته مامور چه په کوم وخت کي قضاء راوړي دغه وخت کي دمامور حق دي ځکه که مامور اوغواړي په دي وخت کي نوافل ادا کړي یا پکي خوب اوکړي په هر صورت کي دغه وخت به دمامور حق وي لیکن مامور خپل وخت لره په هغه قضاء کي خرچ کړو کوم چه په ده باندي واجب دي ګویا مامور قضاء لره دخپل طرفه اوسپارلو نو مامور چه دنته ني ماسپخین مونځ کوي دا

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

چونکه من عنده نه دي نو په دي وجه وربانديي دقضاء تعريف نه صادقيږي

"وانما لم يقيده" الخ، ليکن دلته دا سوال پيدا کيږي چه کله دقضاء په تعريف کي من عنده قيد مذکور دي نو دتعريف بيانولو په وخت کي په متن کي دا قيد ولي نه دي ذکر شوي شارح ددي دوه جوابونه کوي اولني جواب دادی چه دا خبره مشهوره ده يعني هر چاته معلومه ده چه مامور قضاء دخپل طرفه کوي لهذا دشهرت په وجه دي قيد ته ضرورت پاتي نشو. دويم جواب دادی چه دقضاء په تعريف کي مذکوره لفظ "مثل" التزاما په دي قيد باندي دلالت کوي ځکه چه دمثل نه مراد هغه څي دي کوم چه دفوت شوي په عوض جوړيدو سره ثابت وي او دا خبره منلي شوي ده چه انسان عوض دخپل طرف نه ادا کوي پس هر کله چه مثل په من عنده قيد التزاما دلالت کوي نو په دي باندي تصريح کولو ته ضرورت پاتي نشو.

واما من نفل الخ، دلته هم جواب ديو سوال مطلوب دي سوال دادی چه دقضاء تعريف خپلو افرادو لره جامع نه دي ځکه چه نفل دشروع کولو نه پس په فاسد کړي شي او بيا ددي قضاء راوړي نو په دي باندي دقضاء تعريف نه ثابتيږي ځکه چه قضاء د واجب بالامر مثل لره دسپارلو نوم دي او نفل چونکه واجب نه وي نو په دي وجه ددي په قضاء باندي دواجب بالامر دمثل سپارل نه ثابتيږي او حالانکه دا بالاتفاق قضاء ده او کله چه دنفل دقضاء تعريف نه ثابتيږي نو بيا خو دقضاء تعريف خپلو افرادو لره جامع پاتي نشو.

ددي جواب دادی چه نفل خو په شروع کولو لازميږي او واجب کيږي پس که چا نفل دشروع کولو نه پس فاسد کړل نو ده يو لازم اوواجب ځيز فاسد کړو او چه کله يي واجب فاسد کړو نو قضاء به يي واجب وي نه چه دنفل، او هر کله قضاء دواجب کړي شوي اوشوه نو دواجب دمثل سپارل اومونډلي شول، او دقضاء تعريف چونکه همدا دي نو په دي وجه دقضاء تعريف د نفل قضاء ته هم شامل دي او خپلو افرادو لره جامع اوګرځيدو.

"ولكنه يؤدي مع انه ليس بواجب" الخ، په دي عبارت کي هم جواب د يو سوال دي سوال دادی چه دنفلو ادا هم يوه اداء ده خو په دي باندي د اداء تعريف نه صادقيږي ځکه چه د اداء تعريف دادی "سپارل دعين ماوجب" حال دادی چه نفل بالاتفاق واجب نه دي پس دنفل په ادا باندي چونکه دعين واجب سپارل نه صادقيږي نو په دي وجه دنفل اداء د اداء دتعريف نه خارجيږي او بيا د اداء تعريف خپلو افرادو لره جامع پاتي نشو .ددي جواب دادی چه د اداء په تعريف کي دواجب نه مراد ثابت دي، نو اوس به د اداء تعريف داسي وي چه کوم ځيز ثابت بعينه وي دهغي دسپارلو نوم اداء ده نو مباحات او نوافل چونکه ثابت دي نو په دي وجه به په دوئ باندي تعريف د ادا ثابتيږي په دي کي څه نور وجوهات هم شته ليکن دطوالت دخوف په وجه پريخودلي شوي دي.

**********

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وَ يُسْتَعْمَلُ اَحَدُ هُمَا مَكَانَ الْآخَرِ حَتّٰى يَجُوْزُ الْاَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ وَبِالْعَكْسِ اَيْ يُسْتَعْمَلُ كُلٌّ مِنَ
الْاَدَاءِ وَالْقَضَاءِ مَكَانَ الْآخَرِ بِطَرِيْقِ الْمَجَازِ حَتّٰى يَجُوْزُ الْاَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ بِاَنْ يَّقُوْلَ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ
ظُهْرَ الْيَوْمِ وَيَجُوْزُ الْقَضَاءُ بِنِيَّةِ الْاَدَاءِ بِاَنْ يَّقُوْلَ نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّيَ ظُهْرَ الْاَمْسِ وَاِسْتِعْمَالُ الْقَضَاءِ فِي
الْاَدَاءِ كَثِيْرٌ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى " فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا " اَيْ اِذَا اُدِّيَتْ صَلٰوةُ الْجُمُعَةِ لَا تُقْضٰى لِاَنَّهَا
ذَهَبَ فَخْرُ الْاِسْلَامِ اِلٰى اَنَّ الْقَضَاءَ عَامٌّ يَشْتَمِلُ الْاَدَاءَ وَالْقَضَاءَ جَمِيْعاً لِاَنَّهٗ عِبَارَةٌ عَنْ فَرَاغِ الذِّمَّةِ
وَهُوَ يَحْصُلُ بِهِمَا فَكَانَ فِيْ مَعْنَى الْحَقِيْقَةِ بِخِلَافِ الْاَدَاءِ فَاِنَّهٗ يُنْبِئُ عَنْ شِدَّةِ الرِّعَايَةِ وَهُوَ لَيْسَ فِي الْاَدَاءِ
كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ: اَلذِّئْبُ يَأْدُمُ وَالْغِزَالُ يَاْكُلُهٗ ، اَيْ يَخْتَلُهٗ وَيَغْلِبُ عَلَيْهِ .

**ترجمه** او په ادا او قضا کې هر یو دبل په ځای باندې مجازا استعمالیږي تر دې پورې چه د
په نیت ادا جائز ده او ددې په عکس یعنې په اداء او قضاء کې هر یو دبل په ځای په طریق
دمجاز استعمالیدې شي تردې چه اداء په نیت دقضا په داسې شان سره جائز دي چه اووائي چه
نیت کوم چه دنن ظهر قضاء به کوم او په نیت دقضا ادا جائز ده په دې طریقه چه وائي زه نیت کو
چه د پرونې تیر شوي ماسپښین مونځ ادا کوم او په ادا کې دقضا استعمال زیات دي لکه دا قو
دالله تعالي "فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض" یعنې کله چه دجمع مونځ ادا کړې شي د
وجه داده چه دجمع قضا نشي راګرځیدې ددې وجې نه فخرالاسلام دیته ذهاب کړي دي چه قض
عام ده په ادا او قضا دواړو کې استعمالیدې شي ځکه چه قضا دذمې دفارغیدلو نوم دي او ف
دذمې ادا اوقضاء دواړو سره حاصلیږي پس استعمال دقضا به په ادا کې په معنې حقیقي سره د
په خلاف د اداء ځکه چه لفظ د اداء شدید رعایت ساتلو معنې خبر ورکوي او دا معنې صرف په
کې موجود ده لکه چه یو شاعر وئیلي دي شرمخ هوسئ لره په فریب کې اچوي چه ویې خوري یعنې
دهوکه ورکوي او غالب کیږي ورباندې

**تشریح** "ويستعمل احدهما" الخ، دلته ماتن یوه فائده بیانوي حاصل یې دادی چه په ادا او
قضاء کې هر یو د دویم په ځای مجازا استعمالیدې شي چنانچه دقضاء په نیت اداء جائز کیږي او
اداء په نیت قضا جائز کیږي چنانچه که یو کس د ننه نې مازیګر اداکولو په وخت کې اووئیل زه د
نې مازیګر د ادا کولو نیت کوم نو د نن په قرینه به دا مراد وي چه زه دموجوده مازیګر ادا کولو نیت
کوم او که چا دا اووئیل چه دپرونې تیر شوي مازیګر نیت کوم نو دپرون په قرینه به دا مراد وي چه
دپرونې قضاء راګرځولو نیت کوم بهر حال دقضاء په نیت دمونځ اداء جائز کیدل او د اداء په نیت
دقضاء جائز کیدل ددې خبرې علامه ده چه په ادا او قضا کې هر یو دبل په ځای مجا
استعمالیدې شي

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

"واستعمل القضاء " الخ، ليکن دقضاء استعمال د اداء په معني په کثرت سره موجود دي چنانچه د باري تعالي په قول "فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض" کي قضيت د اديت په معني استعمال شوي دي او ددي دليل دادی چه دجمع دمونځ صرف اداء کيږي قضاء يي نه کيږي پس دجمع دمونځ قضاء نه کيدل ددي خبري دليل دي چه په دي ايت کي قضاء لفظ د اداء په معني مستعمل دي

"ولذا قال" الخ، چونکه قضاء د اداء په معني په کثرت سره استعماليږي نو په دي وجه فخر الاسلام وائي چه لفظ دقضاء عام دي ددي استعمال د اداء او قضاء دواړو دپاره راځي چنانچه دقضاء معني ذمي فارغيدل دي او دا معني د قضاء او اداء دواړو نه حاصليږي يعني مامور چه څرنګه دقضاء په ذريعه ذمي نه فارغيږي دارنګي د اداء په ذريعه هم دده ذمه فارغيږي پس هر کله چه قضاء لفظ په داسي معني دلالت کوي کومه چه دقضاء او اداء دواړو نه حاصليږي نو د قضاء لفظ استعمال به د اداء په معني کي حقيقت وي

"بخلاف الاداء" الخ، "دا لفظ دشدت رعايت په معني دلالت کوي او دا معني صرف په ادا کي موندلي شي لکه چه يو شاعر وئيلي دي "الذئب يأدو للغزال ياكله" حاصل دادی چه د "ود" لفظ معني د دهوکي ورکولو غالب کيدو ده او دهوکه ورکونکي ته دډير احتياط نه کار اخستل پکار دي لهذا دا ثابته شوه چه اداء دشدت رعايت په معني دلالت کوي او دا معني په اداء کي موندلي شي او په قضاء کي نشي موندلي نو په دي وجه اداء لفظ استعمال د اداء په معني کي حقيقت دي او دقضاء په معني کي مجاز دي

**********

وَأَمَّا إِذَا صَامَ شَعْبَانَ بِظَنِّ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ يَجُوزُ ، لَا لِأَنَّهُ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ بَلْ لِأَنَّهُ أَدَاءٌ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ وَإِنَّمَا الْخَطَاءُ فِي ظَنِّهِ وَهُوَ مَعْفُوٌّ.

**ترجمه** ليکن کله چه څوک شعبان کي روژه نيول درمضان روژه اوګڼري او ويي نيسي نو دا به جائز نه وي خکه چه دا د سبب نه مخکي اداء کول دي او که څوک په شوال کي درمضان په ګڼلو سره روژي اونيسي نو دا به جائز وي ليکن ددي وجي نه جائز نه دي چه دا د اداء په نيت باندي قضاء ده بلکه په دي وجه جائز دي چه دا د اداء په نيت اداء ده مګر دده په ګمان کي خطا ده او دي قابل دمعافي دي

**تشريح** "واما اذا صام شعبان" الخ، ددي خاي نه جواب دپو سوال ذکر کيږي

سوال دادی چه علامه فخر الاسلام وئيلي دي اداء لفظ دشدت رعايت په معني دلالت کوي لهذا مناسب داده کچري څوک په شعبان کي درمضان ګڼلو په ګمان روژه اونيسي نو روژه يي جائز کيدل پکار دي خکه چه په دي کي ډير احتياط او شديد رعايت دي او حال دا

کفایتی دینی کتب خانه تیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

عليهم دا ماحنفو گوته خوشي دي

دوهمي سوال جواب دادی چه درمضان درونې سبب شهود دمسافر درمضان دي او به شعبان کې
روژه جوړه مضان گټلو سره دسبب به محکمي ادا کول دي او دسبب به محکمي ادا کول جوړ
دي نوهغه به شعبان کې درمضان به گمان روژې ښيون هم ماحنفو دي ښه جوړه ده روژه دسبب
محکمي راغلو سره دي وجه سره ادا کيږي او قضا. جوړه به ادا کيدې سره دي چه به دي وجه سره
روژه قضا هم سه صحيح کيږي او گله چه دا روژه شي ادا کيدې او سه هم قضا کيدې شي او ويلې
شوې دي چه دا حنفو سه دي

"وان صام عن قال" ددي خاطر يه هم جواب دې سوال شروع کيږي سوال دادی لکه څرنګه چه دوه
دوحې سه محکمي حاضر سه ده دا رنګې دوحې سه يې هم حاضر سه ده او حال دادی چه احناف وائي که چه
درمضان به گمان روژې اونيولې خو بيا وجود ددي چه دوحې سه روسته وي ليکن حاضر ددي ددي جواب
دادی چه به سوال کې درمضان به گمان روژې سوم حاضر کيدل به دي وجه سه دي چه دا دا ده
بيا قضاء ده خکه به دي وجه دي چه دا دا به بيا ده بعضې ذکر کړي هم ادا، لفظ دي و
مراد هم ادا، ده مګر ددې به گمان کې خطا ده چه به سوال کې درمضان گمان کړي دي او دا قسم
خطا گڼې فاسد دمعافي وي

**********

ثُمَّ إِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ أَنَّ سَبَبَ الْقَضَاءِ هُوَ الَّذِي كَانَ سَبَبًا لِلْأَدَاءِ أَمْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ سَبَبٍ عَلَى حِدَةٍ فَبَيَّنَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَالْقَضَاءُ يَجِبُ بِالسَّبَبِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْأَدَاءُ ضِدُّ الْمُحَقِّقِينَ خِلَافًا لِبَعْضِ أَيِ الْقَضَاءُ يَجِبُ بِالسَّبَبِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْأَدَاءُ ، الْأَدَاءُ ضِدُّ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ عَامَّةِ الْحَنَفِيَّةِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْفَقِيهَيْنِ مِنْ مَشَايِخِنَا وَعَامَّةِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا بُدَّ لِلْقَضَاءِ مِنْ سَبَبٍ جَدِيدٍ سِوَى الْأَدَاءِ وَالْمُرَادُ بِهَذَا السَّبَبِ النَّصُّ الْمُوجِبُ لِلْأَدَاءِ لَا السَّبَبُ الْمَعْرُوفُ أَعْنِي الْوَقْتَ وَحَاصِلُ الْخِلَافِ يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ هُنَا النَّصُّ الْمُوجِبُ لِلْأَدَاءِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى أُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَقَوْلُهُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ بِعَيْنِهِ عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ لَا حَاجَةَ إِلَى نَصٍّ جَدِيدٍ يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاتِهِ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ بَلِ الْمُرَادُ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ الْأَدَاءَ بَاقٍ فِي حَقِّكُمْ بِالنَّصَّيْنِ السَّابِقَيْنِ لَا يَسْقُطُ بِالْفَوَاتِ لِأَنَّ بَقَاءَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فِي نَفْسِهِ يَقْدِرُ عَلَى مِثْلِ مَا مَضَى مِنْ عَدَدِهِ وَسُقُوطُ فَضْلِ الْوَقْتِ لَا إِلَى مِثْلٍ وَخَلَفٍ لِلْعَجْزِ عَنْهُ أَمْرٌ مَعْقُولٌ فِي نَفْسِهِ فَعُدِّيَتْ حُكْمُ الْقَضَاءِ إِلَى مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ وَهُوَ الْمَنْذُورُ مِنَ الصَّلَاةِ

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

[illegible] وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا بُدَّ بِقَضَائِهِ مِنْ نَيَّةٍ بِسَبَبِ سَبَبٍ لَنَا بِأَنَّ نَفْسَ الْأَدَاءِ
[illegible] عِنْدَهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمِنْهُ مَنْ صَلَّى أَوْ [illegible]
[illegible] وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعِنْدَهُ
[illegible] إِنَّمَا يَجِبُ الْقَضَاءُ بِسَبَبِ التَّفْوِيتِ الَّذِي يَأْثَمُ عِنْدَهُ بِتَرْكِ الْقَضَاءِ لَا تَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ
[illegible] إِلَّا فِي الْفَوَاتِ فَعِنْدَنَا يَجِبُ الْقَضَاءُ فِي الْفَوَاتِ وَعِنْدَهُ لَا، وَفِي الْفَوَاتِ أَيْضًا تَظْهَرُ عِنْدَهُ
[illegible] تَفْوِيتٍ وَلَا تَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ إِلَّا فِي التَّفْرِيعِ فَعِنْدَنَا يَجِبُ فِي الْكُلِّ بِالنَّصِّ الشَّهْرُ وَعِنْدَهُ
[illegible] بِالنَّصِّ الْعَدَدُ أَوْ بِالْفَوَاتِ وَقَضَاءُ الْعَصْرِ فِي الشَّهْرِ جَهْرًا وَقَضَاءُ السِّرِّيَّةِ فِي الشَّهْرِ سِرًّا عِنْدَهُ
[illegible] وَقَضَاءُ فَائِتَةِ الصَّحِيحِ صَلَاةُ الْمَرِيضِ بِعُنْوَانِ الصِّحَّةِ وَقَضَاءُ الْمَرِيضِ صَلَاةُ الصِّحَّةِ بِعُنْوَانِ
[illegible] هَذَا مَا ذَكَرَهُ.

په اصولیانو په دي باره کې اختلاف کړي دي چه دقضا سبب هغه خیز دی کوم چه د
سبب دي او که دقضاء دپاره مستقل سبب کیدل ضروري دي چې چه مصنف د اختلاف
ثمر دي قول کې بیان کړي دي چه دمحققینو په نزد قضا په هغه سبب واجبیږي په کوم چه د ادا
سبب کیږي په خلاف دبعضې علماؤ یعني دعامو احنافو نه دمحققینو په نزد قضاء به هغه سبب
واجبیږي په کوم چه ادا واجبیږي په خلاف دعراقي مشائخو او شوافعو چه دوی وایي دقضاء
سبب ادا، دسبب نه علاوه یو نوی سبب ضروري دي او ددي سبب نه مراد هغه نص دی کوم چه د
وجوب او ددینه سبب معروف یعني وخت مراد دي دمذکوره اختلاف ثمر دي چې
هغه کیږي چه زمونږ په نزد کوم نص موجب د ادا، دي هغه دباري تعالي قول "فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" دي دا بعینه په وجوب دقضاء دلالت کوي او هغه سې نص نه ضرورت شته نه کوم
په وجوب دقضاء ثابتیږي او هغه رسول الله صلي الله علیه وسلم قول دي "من نام عن صلاة
او نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها" او دالله تعالي قول "فمن كان منكم مريضا او على سفر
فعدة من ايام اخر" ځکه د دواړه نصوصو په دې خبره دلالت دی کولو دپاره وارد دي چه د سبب
په سبقه دوه نصوصو په وجه ثابتې ده دفوت کیدو په وجه ذمه دې به سبب فعلي په
وجه دصوم او روژې فی نفسه قضاء دمامور دظرفه به مثل سبب دفعلي روژې په وجه او دوه
نصوصو مثل او ضمان غصب دسبب فعلي دتلفولو نه ددیمه دتاخر کیدو په وجه دسبب کار دي کوم چه
نسبت معقود دي لهذا موږ دقضاء حکم نږه هغه خیز نه متعدي کړي دي به کوم کې چه کوم نص
دي علي مثلا دنذر موږ به دنذر اعتکاف مګر دهغه سبب فعلي به نږه دقضاء

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اداء دنص نه علاوه يو داسي جديد نص موجود کيدل ضروري دي کوم چه اداء لره وجوب
دامام شافعي په نزد دا ضروري ده چه دمونځ او روژي قضاء دنبي کريم صلي الله عليه وسلم
"من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها فان ذلك وقتها" په قول ثابت دي، او
تعالي په قول "فمن كان منكم مريضاً او علي سفر فعدة من ايام اخر" په سبب ضروري دي
څير کي چه نص نه وي راغلي په هغي کي قضاء دهغه تفويت په وجه ثابته ده کوم نص چه
قائم مقام دي پس زمونږه او ددوی په مينځ کي ثمره داختلاف صرف دفوات په صورت
ظاهريږي چنانچه زمونږ په نزد په فوات کي قضاء واجب ده او دهغوی په نزد واجب نه ده
وئيلي شوي دي چه فوات هم دتفويت پشان دنص قائم مقام دي او ثمره داختلاف صرف
دتخريج په صورت کي ظاهريږي پس زمونږ په نزد په ټولو صورتونو کي قضا دسابقه نص
او دامام شافعي په نزد په جديد نص يا په فوات يا په تفويت باندي واجب کيږي او دحضر
سفر کي څلور رکعاتونه دي او دسفر قضاء په حضر کي دوه رکعاتونه دي او د ورځي
مونځونو قضاء جهرا او دشپي دسري مونځونو قضا سرا ده دا مسائل دهغه تحقيق تانيد
چه مونږ ذکر کړي دي او دتندرست بنده قضاء راوړل دمريض مونځ لره دصحر دحالت په طريقه
او دمريض قضاء راوړل دتندرستي مونځ لره دبيماري په طريقه باندي دهغي خبري تانيد
کومه چه امام شافعي ذکر کړي ده

**تشريح** داهل اصول په دي باره کي اختلاف دي چه ايا دقضاء سبب هم هغه دي کوم چه
سبب دي او که نه دقضاء دپاره بل نوي سبب ضروري دي پس په دي باره کي په احنافو علماؤ
دمحققينو او حنابله او بعضي شوافعو مذهب دادی چه دقضاء دواجب کيدو دپاره سبب هغه
کوم چه د اداء دواجب کيدو دپاره دي مګر په احنافو علماؤ کي دعراق مشائخ او عام شوي
معتزله مذهب دادی چه دقضاء دپاره د اداء دسبب نه علاوه بل نوي سبب پکار دي

**تنبيه** ملاجيون وائي دلته دسبب نه مراد وخت نه دي بلکه هغه نص مراد دي کوم چه
واجبوي ځکه چه وخت د اداء دوجوب سبب نه وي بلکه دنفس وجوب سبب وي حاصل داچه
دادی زمونږ په نزد چه کوم نص موجب د اداء دي بعينه هم هغه نص قضاء دمونځ لره هم واجبوي
دمونځ دقضاء دواجبولو دپاره بل کوم نوي نص ته ضرورت نشته مثلا اقيموا الصلاة اينه
څرنګه اداء دمونځ لره واجبوي بعينه همداسي قضاء دصلوة لره هم واجبوي دصلات دلفظ
واجبولو دپاره کوم بل نوي نص ته ضرورت نشته او لکه څرنګه چه کتب عليكم الصيام والايه
دصوم لره واجبوي بعينه دارنګي قضاء دصوم لره هم واجبوي او دقضاء دصوم دپاره کوم
مستقل نص ته ضرورت نشته ليکن دشوافعو په نزد دقضاء واجبولو دپاره مستقل نوي
ضروري دي يو نص د د ۰ قضاء دول نه کفي کيږي چنانچه ددوی په نزد دمونځ د

کفایت دینی کتب خانه ټیلیګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نص "اقيموا الصلوة" دي او دقضاء دصلاة موجب نبي كريم صلي الله عليه وسلم دا
"من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها فان ذلك وقتها" او دارنګي دباري تعالي
"كتب عليكم الصيام" موجب للاداء دي او "فمن كان منكم مريضا او علي سفر فعدة من ايام
موجب للقضاء دي ليكن زمونږ دطرفه جواب دادی چه دا دواړه نصوص دمونځ او روژي
لره واجبونكي نه دي وارد شوي بلكه په دي خبره دتنبيه دپاره وارد شوي دي چه دمونځ او
كوم اداء دسابقه نصوصو په وجه ستاسو په ذمه واجب شوي وه دهغي وجوب اوس هم ستاسو
ذمه باقي دي او دوخت تيريدو په وجه هغه وجوب ستاسو دذمي نه ساقط شوي نه دي
مخالفو دليل:.....ځكه چه اداء په مكلف باندي د الله تعالي يو واجبي حق دي او دواجبي حق سقوط
خو د اداء په ذريعه وي او يا دحقدار دمعاف كولو ساقط كولو په وجه باندي وي او يا دعجز په
چه دي يعني من عليه الحق چه دحقدار دحق ادا كولو نه عاجز شي صرف په تاخير او وخت تيريدو
مرد واجبي حق دچا نه نه ساقطيږي ليكن دلته دري واړه خبرې موجود نه دي ځكه چه من عليه
الحق نه خو دصاحب حق حق ادا كړي دي او نه صاحب حق خپل حق معاف كړي دي او نه دي دهغه
الحق ادا كولو نه عاجز دي ځكه چه مكلف اگر چه دفضيلت دوخت حاصلولو نه عاجز دي ليكن په
اصل عبادت خو قادر دي ځكه چه دالله تعالي دطرفه دحق ساقط كيدل نه صراحتا موجود دي او نه
دالله ځكه چه دلته دوخت تيريدو نه علاوه بل كوم څيز موجود نه دي او دوخت تيريدل دصاحب حق
حق لره نه ساقطيږي بهر حال كله چه من عليه الحق نه دصاحب حق حق ادا كړي وي او نه ورته
صاحب حق خپل حق معاف كړي وي او نه من عليه الحق د حق ادا كولو نه عاجز وي او من عليه
الحق دواجبي حق ادا كولو نه عاجز نه دي عاجز ځكه نه دي چه دلته دود څيزونه دي يو نفس صلوة
او نفس صوم دي او بل دفضيلت وخت دي. پس مكلف دنفس صلوة او نفس صوم اداكولو نه عاجز
په دي ځكه چه ددي دمثل په راوړلو قادر دي پس مكلف چونكه داصل صلوة او اصل صوم په مثل
راوړلو قادر دي نو په دي وجه به نفس مونځ او نفس صوم دده په ذمه باقي وي پاتي شو دوخت
فضيلت نو مكلف چونكه ددي دحاصلولو نه عاجز دي او مثل يي هم موجود نه دي او ددي ضمان
هم په شريعت كي ثابت نه دي نو په دي وجه دوخت فضيلت لا الي مثل ولاء الي ضمان دمكلف
ذمي نه ساقطيږي. خلاصه دكلام داده چه چونكه دمثل دپاره كوم جديد نص ته ضرورت نشته
لهذا مذكوره دواړه نصوص دمونځ او روژي او قضاء واجبولو دپاره واجب شوي نه دي لكه چه
شوافعو قول دي بلكه په دي خبره دتنبيه دپاره وارد دي چه دمونځ او روژي دوخت تيريدو نه پس
اگر چه دوخت فضيلت ساقط شوي دي ليكن دنفس روژي او نفس صلوة قدرت نه دي ساقط شوي
اوس هم دمكلف په ذمه باقي دي گويا كي دمونځ او روژي قضاء دهغه نصوصو په وجه واجب ده
دكومو نصوصو په وجه چه اداء واجب شوي ده ليكن من نام عن صلوة والا حديث او په منكم من

كفايت دينى كتب خانه ٹيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

کامریضا والا ایت ددي خبري یاد دهاني کوي او په مثل باندي دقدرت په وجه داصل عبارت
ذمه باقي پاتي کیدل او دعجز په وجه دفضیلت وخت لاالي مثل ولاالي ضمان ساقط کیدل یو
معقول دي

"فتعدینا الحکم " الخ، مصنف په دي عبارت کي ددي خبري بیان دي چه دنفس مونځ او دې
روژي په مثل باندي دقدرت دوجي نه دنفس مونځ او دنفس روژي په ذمه باندي باقي پاتي کې
امر معقول دي او په امر معقول دبل څیز قیاس کول صحیح دي لهذا مونځ او روژه چه دي ددوی
باره کي نص جدید (من نام الخ او فمن کان الخ) وارد دي په دي باندي هغه څیز قیاس کولی ش
دکوم باره کي چه دقضاء باره کي نوي نص نه وي راغلي مثلا دنذر مونځ ، دنذر روژه، دنذر
اعتکاف، یعني څرنګه چه په مونځ او روژه کي کوم نص اداء لره واجبوي همدغه شان دنذر
وجوب هم ددینه مستفاد کیږي دغه شان په نذرونو کي چه څرنګه د والیوفوا نذورهم نص موجب
اداء دي همدارنګي دا نص دموجب دقضاء هم دي لیکن په دي باندي دا اعتراض راخي چه دکوم
څیز دقضا دپاره چه نص جدید نه وي وارد یعني دنذر قضاء به په قیاس ثابتیږي او قیاس د
موجب کیدلو نه علاوه خپله یو جدید ثواب دي یعني ستاسو دقول مطالب دنذري څیز د اداء وجوب
خو په نص د والیوفوا نذورهم سره هم راغلي دي او قضاء یي په قیاس واجبه شوي ده نو ګویا
دوجوب اداء سبب جدا شو او د وجوب قضاء سبب جدا شو حال دادی چه دا خبره د احنافو دمذهب
نه خلاف ده ددي جواب دادی چه قیاس صرف مظهر دي مثبت نه دي لهذا په نذر کي دقضاء
وجوب هم په هغه نص ثابت دي په کوم چه د اداء وجوب ثابت دي لیکن ددي اظهار په قیاس شوی
دي نو ددي تحقیق نه پس کوم اعتراض نه واردیږي

صاحب دنورالانوار وائي چه امام شافعي په نزد دقضاء دوجوب دپاره د اداء دنص نه علاوه چونکه
بل نص ضروري دي نو ددي وجي نه دده په نزد دمونځ د اداء دوجوب دپاره نص اقیموا الصلاة دي
او دقضاء وجوب به یي په من نام عن صلاة سره راخي او دروژي د اداء وجوب به په کتب علیکم
الصیام سره وي او دقضاء وجوب به په فمن کان منکم الایه باندي وي او دکوم څیز دقضاء دوجوب
دپاره چه یو جدید نص وارد نه وي دهغه سبب به په تفویت وي خکه چه تفویت دمکلف دطرف نه
تعدي او ظلم دي او تعدي سبب دضمان دي لهذا تفویت به هم سبب دضمان وي چه هغه کذا ده او
دا تفویت به دقضاء دنص قائم مقام وي پس زمونږه او دامام شافعي په مینځ کي داختلاف ثمره
صرف دفوات په صورت کي ظاهریږي لکه چه یو کس دنذر په ورځ بیمار شي او یا لیونی شي او
مونځ یا روژه اداء نکړي نو چونکه زمونږ په نزد دقضاء هم هغه سبب دي کوم چه د اداء سبب دي نو
ددي وجي نه دفوات په صورت کي به هم قضاء واجبه وي او دشوافعو په نزد چونکه دقضاء دپاره
جدید نص یا تفویت ضروري دي او دفوات په صورت کي یو هم موجود نشو لهذا قضاء به هم په ده

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

باندې واجبه نه وي مګر دبعضې شوافعو په نږد فوات هم دتفويت پشان دنص قائم مقام دي يعني
څرنګه چه دنص جديد د انعدام په صورت کې تفويت دقضاء دوجوب دپاره سبب دي دغه شان
فوات هم دقضاء سبب دي پس په دي صورت کې به داختلاف ثمره دحکم دتخريج په صورت کې
ظاهريږي يعني زمونږ په نږد دقضاء دپاره نص جديد وي يا تفويت وي يا فوات وي په تمامو
صورتونو کې به په ثابته نص قضاء واجب کيږي او دامام شافعي په نږد که دقضاء دپاره نص جديد
وي نو دقضاء دسبب دپاره به هم نص جديد وي او کنه نو يا به سبب دتفويت وي يا دفوات

"وقضاء الحضر في السفر" الخ، دلته صاحب دنور الانوار دفريقينو دپاره مؤيدات ذکر کوي چنانچه
دوه مسئلې داحنافو دمذهب تائيد کوي اوله مسئله داده کچرته دچانه په زمانه دحضر کې څلور
رکعاتې مونځ فوت شو او بيا يې په حالت سفر کې قضاء راوړل غواړي نو څلور رکعاته به کوي او
حال دادی چه په سفر کې څلور رکعاتې مونځونه دوه رکعاته وي. پس کچرته دقضاء وجوب په يو
جديد سبب راغلې وي نو په سفر کې به بيا دوه رکعاته واجب وي حالانکه دوه رکعاته واجب نه وي
بلکه څلور رکعاتونه واجب دي ددينه معلومه شوه چه دسفر په حالت کې دقضاء سبب هم هغه دي
کوم چه دحضر په حالت کې داداء سبب وو دارنګې که دچا نه دسفر په حالت کې څلور رکعاتې مونځ
مثلاً دماسپښين مونځ فوت شو او دي دي لره دحضر په حالت کې راګرځوي نو دوه رکعاته قضاء
به کوي ددينه هم دا معلومه شوه چه قضاء ديو جديد سبب په وجه نه ده واجبه شوي

دويمه مسئله داده که دچا نه جهري مونځ لکه دماښام يا ماخوستن يا سحر مونځ فوت شو او دي
دهغې قضاء دورځې کول غواړي نو قرائت به جهرا کوي لهذا که په جماعت سره دقضاء کولو اراده
وي نو امام باندې به جهر واجب وي او که قضاء کونکي منفرد وي نو جهر کول به افضل وي دغه
شان که دچا نه سري مونځ فوت شي لکه دماسپښين يا مازيګر مونځ او دي ددې قضاء دشپې کول
غواړي نو که امام وي او که منفرد وي دواړو دپاره سرا قرائت کول واجب وي دا مسئله هم ددې
خبرې تائيد کوي چه دقضاء سبب هم هغه دي کوم چه د ادا سبب دي خو دوه نورې مسئلې دامام
شافعي دمذهب تائيد کوي

اوله مسئله داده که يو کس داسې وي چه په رکوع او قيام او سجده قادر نه وي او مونځ ورنه فوت
شي نو که دي دا مونځ دصحت په حالت کې قضاء راوړل غواړي نو دصحت او تندرستۍ په طريقه
به قضاء راوړي يعني درکوع او سجدې او قيام په حالت کې به مونځ کوي

دويمه مسئله داده کچرته يو بيمار انسان کوم چه دتمامو ارکانو په ادا کولو قدرت نه لري داسې
کس که دصحت دحالت دمونځ قضاء راوړل غواړي نو دبيمار په طريقه به مونځ کوي يعني بغير
دقيام وغيره نه په يدې دواړو مسئلو کې چونکه اداء او قضاء دواړه مختلف دي لهذا دينه دا
معلومه شوه چه دادا او قضاء سبب جدا جدا دي کچرته ددواړو سبب يو وي نو په مينځ کې به ه
تفاوت نه وو

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

**********

ثُمَّ هٰهُنَا سُؤَالٌ مَشْهُوْرٌ لهم عَلَيْنَا وَهُوَ اَنَّهُ اِنْ نَذَرَ اَحَدٌ اَن يَّعْتَكِفَ شَهْرَ رَمَضَان فَصَامَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ لِمَرَضٍ مَنَعَ مِنَ الْاِعْتِكَافِ لَا يَقْضِي اِعْتِكَافَهُ فِي رَمَضَانٍ اٰخَرَ بَلْ يَقْضِيْهِ فِيْ ضِمْنِ صَوْمٍ مَقْصُوْدٍ وَهُوَ صَوْمُ النَّفْلِ وَلَوْ كَانَ الْقَضَاءُ وَاجِبًا بِالسَّبَبِ الَّذِيْ اَوْجَبَ الْاَدَاءَ وَهُوَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَالْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ لَوَجَبَ اَنْ يَّصِحَّ الْقَضَاءُ فِي الرَّمَضَانِ الثَّانِيْ كَمَا صَحَّ الْاَدَاءُ فِي الرَّمَضَانِ الْاَوَّلِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ زُفَرَ اَوْ يَسْقُطُ الْقَضَاءُ اَصْلًا لِعَدَمِ اِمْكَانِ الصَّوْمِ الَّذِيْ هُوَ شَرْطُهٗ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ اَبِيْ يُوْسُفَ فَعُلِمَ اَنَّ سَبَبَ الْقَضَاءِ التَّفْوِيْتُ وَالتَّفْوِيْتُ مُطْلَقٌ عَنِ الْوَقْتِ فَيَنْصَرِفُ اِلَى الْكَامِلِ وَهُوَ الصَّوْمُ الْمَقْصُوْدُ.

**ترجمه** په دي مقام کي دشوافعو په مونږ يو مشهور اعتراض دي او هغه دادی که چا په میاشت درمضان کي داعتکاف کولو نذر اومنلو او بيا يې روژه اونيوله او دمرض په وجه کوم چه مانع داعتکاف دي اعتکاف اونکړو نو په دويم راتلونکي رمضان کي به خپل اعتکاف نه کوي بلکه دصوم مقصود يعني نفلي روژو په ضمن کي به ددي قضا راوړي او که قضا ورباندي په هغه وجه واجب شوي وي په کوم چه اداء واجب کيږي او هغه دباري تعالي دا قول دي "والیوفوا نذورهم" نو واجب ده چه قضاء په دويم رمضان کي داسي مشروع شي څنګه چه په تير شوي رمضان کي اداء صحيح وه لکه چه دامام زفر مذهب دي او يا به قضاء دروژو دنه ممکن کيدو په وجه کوم چه شرط داعتکاف دي بالکل ساقط شي لکه چه دامام ابو يوسف مذهب دي پس معلومه شوه چه دقضاء سبب تفويف دي او تفويت دوخت نه مطلق دي لهذا فردکامل يعني صوم مقودي طرف ته به راجع کيږي

**تشريح** " ثم هاهنا سوال " الخ، شارح په دي عبارت کي دراتلونکي عبارت "وفيما اذا نذر" الخ، مقصد متعين کوي چه دماتن دغه عبارت دشوافعو په طرفه په مونږ باندي ديو وارد شوي اعتراض جواب دي او بيا شارح دا اعتراض رانقل کوي

"وهو انه " الخ، حاصل داعتراض دادی که چا درمضان دمياشتي مثلا ۱۴۴۲ درمضان اعتکاف اومنلو اوبيا يې دمذکوره رمضان روژه اونيوله ليکن دکوم عذر په وجه يې اعتکاف اونکړي شو نو ددي حکم دادی چه دا کس به په بل راتلونکي رمضان مثلا ۱۴۴۳ په رمضان کي دخپل اعتکاف قضاء نه راوړي بلکه درمضان نه په علاوه ورځو کي دصوم مقصود يعني نفلي روژو په ضمن کي ددي قضاء راوړي، اوګورئ کچري دنذر داعتکاف قضاء سبب هغه وي کوم چه د اداء سبب دي يعني والیوفوا نذورهم لکه چه احناف وائي نو په راتلونکي رمضان ۱۴۴۳ په رمضان کي قضاء راوړل درست وو څنګه چه په تير شوي رمضان کي اداء صحيح وه او امام زفر همدا مذهب دي ددي دليل دادی چه دويم رمضان درومبی رمضان په مثل دي ځکه چه په دواړو کي مشروع روژه واجب

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دا دویم قول دادی چه قضاء به بالکل ساقط وي خکه چه په مذکوره مسئله کي دنذر داعتکاف
شرط دموجوده رمضان روژي دي لیکن دا رمضان تیر شوي دي او واپس راتلل یې ممکن نه دي او
دویم رمضان روژي واجب کول بغیر دموجب نه واجب کول دي او حال دادی چه بغیر دموجب نه
کوم څیز نه واجب کیږي، او دا هم منلي شوي خبره ده چه اعتکاف بغیر دروژي نه درست نه دي
لهذا هر کله چه اول رمضان معدوم شو او ددویم رمضان روژي بغیر دموجب نه واجب نه دي او بغیر
دروژو خو اعتکاف درست نه وي نو ضرورة دعاجز کیدو په وجه به اعتکاف سزا ساقط وي. او
صاحبینو امام ابو یوسف مذهب دي ، بهر حال په احنافو علماؤ کي دمحققینو په نزد داعتکاف سزا نه
ساقطیږي او نه په بل رمضان کي درست ده بلکه درمضان نه علاوه یعني د نفلي روژو په ضمن کي
نه دي قضاء راوړي پس معلومه شوه چه داعتکاف دقضاء سبب تفویط دي او تفویت دقضاء
وجوب سبب دي او دا مطلق عن الوقت دي یعني ددي دپاره کوم وخت متعین نه دي او هر کله چه
سبب یعني تفویت مطلق عن الوقت دي نو فرد کامل یعني صوم مقصود ته به راجع وي یعني
مذکوره اعتکاف قضاء به دنفلي روژو سره واجب وي پس ثابته شود چه دمنلي شوي اعتکاف
قضاء په دي سبب نه ده واجب شوي په کوم سبب چه اداء واجب کیږي بلکه د اداء سبب والیوفوا
نذورهم دي او دقضاء سبب تفویت دي

**********

أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ وَفِيْمَا إِذَا نَذَرَ أَن يَّعْتَكِفَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ إِنَّمَا وَجَبَ
الْقَضَاءُ بِصَوْمٍ مَقْصُوْدٍ لِعَوْدِ شَرْطِهِ إِلَى الْكَمَالِ لَا لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَجَبَ بِسَبَبٍ آخَرَ يُقْضٰى فِي صُوْرَةِ نَذَرَ
أَنْ تَعْتَكِفَ هٰذَا الرَّمَضَانَ الْمَعْهُوْدَ فَصَامَ وَلَمْ تَعْتَكِفْ لِمَانِعِ مَرَضٍ إِنَّمَا وَجَبَ الْقَضَاءُ بِصَوْمٍ مَقْصُوْدٍ
وَهُوَ النَّفْلُ لِعَوْدِ شَرْطِ الْإِعْتِكَافِ إِلَى الْكَمَالِ صَوْمُ النَّفْلِ لَا لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَجَبَ بِسَبَبٍ آخَرَ كَمَا زَعَمْتُمْ
وَتَقْرِيْرُهُ أَنَّ الْإِعْتِكَافَ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِالصَّوْمِ فَإِذَا نَذَرَ بِالْإِعْتِكَافِ فقد نَذَرَ بِالصَّوْمِ فَكَانَ يَنْبَغِيْ أَن
يَجِبَ الصَّوْمُ الْمَقْصُوْدُ اِبْتِدَاءً بِمُجَرَّدِ نَذَرَ الْإِعْتِكَافِ وَلٰكِنْ شَرْطُ الرَّمَضَانِ الْحَاضِرِ عَارِضَةٌ لِأَنَّ
الْعِبَادَةَ فِي رَمَضَانِ أَفْضَلُ مِنَ الْعِبَادَةِ فِي غَيْرِهِ فَانْتَقَلْنَا مِنَ الصَّوْمِ الْأَصْلِيِّ الْمَقْصُوْدِ إِلَى صَوْمِ رَمَضَانَ
لِهٰذَا الشَّرَفِ الْعَارِضِ وَلَمَّا فَاتَ شَرَفُ الرَّمَضَانِ عَادَ الصَّوْمُ إِلَى كَمَالِهِ وَهُوَ الصَّوْمُ الْمَقْصُوْدُ الْأَصْلِيُّ
أَعْنِيْ صَوْمَ النَّفْلِ فَكَأَنَّهُ صَدَرَ حُكْمٌ مِنَ اللهِ تَعَالٰى أَنْ صُوْمُوا النَّفْلَ وَاعْتَكِفُوْا فِيْهِ وَالحيوة إِلَى
الرَّمَضَانِ الثَّانِيْ مَوْهُوْمٌ لِأَنَّهُ وَقْتٌ مَدِيْدٌ يَسْتَوِيْ فِيْهِ الحيوة والمَمَاتُ ثُمَّ إِذَا لَمْ يَصُمْ صَوْمًا مَقْصُوْدًا

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وَجَاءَ الرَّمَضَانُ الثَّانِيْ لَمْ يَنْتَقِلْ حُكْمُ اللهِ تَعَالٰى إِلٰى هٰذَا الرَّمَضَانِ الثَّانِيْ وَإِنَّمَا قَالَ "فَصَامَ" "وَلَمْ يَعْتَكِفْ" "لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَصُمْ لِمَرَضٍ مَنَعَ مِنَ الصَّوْمِ فَحِيْنَئِذٍ يَجُوْزُ الْإِعْتِكَافُ فِيْ قَضَاءِ رَمَضَانِ الْبَيِّتَةَ.

**ترجمه** مصنف ددي اعتراض دا جواب کړي دي چه په دي صورت کي کله چه يو کس درمضان په مياشت کي داعتکاف نذر اوکړو ليکن روژه يې اونيوله او اعتکاف ورنه پاتي شو نو ددې اعتکاف قضاء به دصوم مقصود سره واجب وي خکه چه داعتکاف شرط کامل طرف ته راګرځيږي نه په دي وجه چه په بل سبب باندي واجب شي يعني په دي صورت کي چه چا که په دي معين رمضان کي داعتکاف نذر اوکړو مګر روژه يې اونيوله او دکوم مانع يعني مرض په وجه يې اعتکاف اونکړو نو ددي اعتکاف قضاء به دصوم مقصود يعني روژو په ضمن کي واجب وي خکه چه داعتکاف شرط کمال طرف ته راجع کيږي او هغه نفلي روژه ده نه په دي وجه چه قضاء په بل سبب واجب شي لکه چه ستاسو قول دي، ددي مسئلي تقرير دادی چه اعتکاف صرف دروژو سره درست دي لهذا کله چه څوک اعتکاف اومني نو ګويا کي هغه دروژو نذر هم منلي دي پس مناسب خو دا وه چه ابتداء محض داعتکاف په نذر سره صوم مقصود يعني نفلي روژه واجب شي ليکن دموجوده رمضان شرافت ددي سره معارض شوي دي خکه چه په رمضان کي عبادت په غير رمضان کي دعبادت نه افضل دي پس مونږ ددي عارضي شرف په وجه دصوم مقصود نه صوم درمضان نه متقل شو او هر کله چه شرف درمضان فوت شو نو روژه خپل کمال طرف ته راګرځيده او هغه صوم مقصود يعني نفلي روژه ده ګويا کي دالله تعالي دطرفه دا حکم صادر شو چه تاسو نفلي روژي اونيسئ او اعتکاف پکي اوکړئ او دبل رمضان روتلو پوري زندګي موهوم ده خکه چه دا يو طويله زمانه ده چه دمرګ او زندګئ پکي پته نه لګي دواړه يو برابر دي بيا چه کله ده صوم مقصود اداء نکړو او بل رمضان ورباندي راغي نو دالله تعالي حکم دي دويم رمضان ته نه منتقل کيږي مصنف وائي چه ده روژه اونيوله او اعتکاف يې اونکړو په دي وجه کله چه ده دخپل مرض په وجه روژه نه ده نيولي کومه چه مانع ده نو دي وخت کي به درمضان په قضاء کي اعتکاف جائز وي

**تشريح** "فَأَجَابَ الْمُصَنِّفُ" مصنف دپورتني مذکوره اعتراض جواب کوي او هغه دادی کچرې يو کس دمعين رمضان اعتکاف نذر اومنلو او بيا يې روژي اونيولي مګر اعتکاف يې اونکړو نو داعتکاف قضاء به دنفلي روژو سره خکه واجب کيږي چه شرط داعتکاف يعني روژه خپل کمال طرف يعني نفلي روژو طرف ته راګرځي او په دي وجه نه چه قضاء په کوم بل سبب باندي واجب شي لکه څرنګه چه دمعترض ګمان دي

"تقريره" الخ، ددي تفصيل دادی چه اعتکاف کول بغير دروژي نه درست نه دي لکه چه په يو حديث کي دي "لا اعتكاف الا بصوم" (دارقطني) غرض دا چه دواجب اعتکاف دپاره روژه شرط ده

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

پس که څوک داعتکاف نذر اوکړي نو ګويا کي هغه دروڅي نذر هم کړي دي خکه چه په خان باندي مشروط په واجب کولو سره شرط هم واجب کيږي نو داعتکاف په نذر کولو سره شرط چه روژه ده هم لازميږي. غرض دا چه داعتکاف نذر کولو سره اعتکاف ابتداء په صوم مقصود يعني نفلي روژي سره واجب شوي وو ليکن موجوده رمضان په کوم کي چه داعتکاف نذر منلي شوي دي ددي شرافت او فضيلت په نفلي روژو باندي غالب شو خکه چه درمضان عبادت دغير رمضان د عبادت نه افضل دي پس ددي عارضي شرافت په وجه مونږ دصوم مقصود يعني نفلي روژو نه درمضان روژو طرف ته منتقل شو يعني داعتکاف منذور په زمانه کي دنفلي روژو په خاي درمضان دروژو حکم اوشو مګر هر کله چه درمضان دروژو نيولو او داعتکاف نه کولو په وجه درمضان شرافت او فضيلت فوت شو نو روژه به اوس خپل کمال طرف ته راوګرځي کمال دصوم صوم مقصود يعني نفلي روژه ده پس درمضان دتيريدونه پس ګويا کي دالله تعالي دطرفه دا حکم ثابت شي چه نفلي روژي اونيسئ او اعتکاف پکي اوکړئ. خلاصه دکلام دي چه دا ابتداء هم ابتداء هم اعتکاف په نفلي روژو سره واجب شو وو او داعتکاف قضاء هم په نفلي روژو کي واجب شوي ده لهذا ثابته شوه چه کوم سبب داعتکاف د اداء وو هم هغه سبب داعتکاف دقضاء دي او هر کله چه داعتکاف د اداء سبب ددي دقضاء سبب دي نو دمعترض دا اعتراض چه د اداء سبب دقضاء دسبب نه غير وي په مونږ نه واردېږي.

"والحياة الي الرمضان الثاني" الخ، دا اعتراض کيدي شي چه دمذکوره رمضان شرافت اګر چه فوت شوي دي ليکن بل رمضان ته په انتظار کولو سره دا شرافت حاصليدي شي ددي جواب دادی چه دراتلونکي رمضان پوري زندګي موهوم ده خکه چه دا يوه اوږده زمانه ده په کومه کي چه زندګي او مرګ يو برابر دي

"ثم اذا لم" الخ، شارح وائي کچري دي کس ددويم رمضان دراتلو نه مخکي په نفلي روژو کي داعتکاف قضاء رانوړله بلکه دويم رمضان ورباندي راغي نو دالله تعالي حکم يعني د اعتکاف دقضاء حکم به بل رمضان ته نه منتقل کيږي يعني په بل رمضان کي به داعتکاف قضاء نه راوړي خکه چه دويم رمضان نه خو دتير شوي رمضان خليفه دي او نه دنذر شوي اعتکاف محل دي خکه چه داعتکاف دنذر محل اولني رمضان دي پس هر کله چه دواړه خبري نشته نو په دويم رمضان کي داعتکاف قضاء راوړل به هم درست نه وي

"وانما قال صام" الخ. شارح وائي چه ماتن "فصام ولم يعتكف" قول کړي دي ددي وجه داده کچري نذر کونکي دکوم عذر په وجه روژه نيولي نه وي نو يقينا درمضان دقضاء په زمانه کي ددي اعتکاف قضاء راوړلي شي خکه چه د اعتکاف اتصال حکما په صوم درمضان پوري باقي دي او هر کله چه اعتکاف دصوم درمضان سره حکما متصل دي نو داعتکاف شرط روژه، خپل کمال

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

يعني نفلي روژو ته نه راجع کيږي.

**********

ثُمَّ شَرَعَ الْمُصَنِّفُ فِيْ بَيَانِ تَقْسِيْمِ الْاَدَاءِ وَالْقَضَاءِ اِلٰى اَنْوَاعِهِمَا فَقَالَ وَالْاَدَاءُ اَنْوَاعٌ كَامِلٌ وَقَاصِرٌ وَمَا هُوَ شَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ وَفِيْ هٰذَا التَّقْسِيْمِ مُسَامَحَةٌ لِاَنَّ الْاَقْسَامَ لَا تُقَابِلُ فِيْمَا بَيْنَهُمَا وَيَنْبَغِيْ اَنْ يُّقَالَ وَالْاَدَاءُ اَنْوَاعٌ اَدَاءٌ مَحْضٌ وَهُوَ نَوْعَانِ كَامِلٌ وَقَاصِرٌ وَ اَدَاءٌ هُوَ شَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ وَيَعْنِيْ بِالْاَدَاءِ الْمَحْضِ مَا لَا يَكُوْنُ فِيْهِ شَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوْهِ لَا مِنْ حَيْثُ بِغَيْرِ الْوَقْتِ وَلَا اَوَّلُ مِنْ حَيْثُ اِلْتِزَامِهِ وَيَعْنِيْ بِالشَّبِيْهِ بِالْقَضَاءِ مَا فِيْهِ شِبْهٌ بِهٖ مِنْ حَيْثُ اِلْتِزَامِهِ وَيَعْنِيْ بِالْكَامِلِ مَا يُؤْدٰى عَلَى الْوَجْهِ الَّذِيْ شُرِعَ عَلَيْهِ وَبِالْقَاصِرِ مَاهُوَ خِلَافُهُ.

**ترجمه**..... بيا مصنف د اداء او د قضاء دتقسيم د انواعو بيان شرع کړو چنانچه فرمائي ادا په يو څو قسمه دي، کامل ده او قاصر ده او په تقسيم د شبيه بالقضاء کي مسامحه ده ځکه چه ددي داقسامو په مينځ کي تقابل نشته مناسب دا وه چه مصنف داسي فرمائيلي وي چه اداء په يو څو قسمه ده يو محض اداء ده پس دا په دوه قسمه ده يوه کامله ده او بله قاصره ده او بله هغه اداء ده کومه چه دقضاء سره مشابه وي دمحض اداء نه مراد هغه اداء ده په کومه کي چه دقضاء سره مشابهت نه وي دوخت دتغير په لحاظ سره نه ددي د الزام په لحاظ، او دشبيه بالقضاء نه مراد دادی چه په کوم کي دقضاء دالتزام په اعتبار مشابهت وي او دکامل څيز نه مراد دا وي کوم چه په داسي طريقه ادا کړي شي په کومه طريقه چه مشروع شوي وي اودقاصرځيز نه مراد هغه دي کوم چه دکامل په خلاف وي

**تشريح**..... "ثم شرع المصنف" مصنف ددي ځاي نه د اداء او قضاء تقسيم شروع کوي فرمائي چه اداء په دري قسمه ده ، اول کامله اداء، دويمه قاصره اداء ، دريمه مشابه بالقضاء.

"وفي هذا التقسيم مسامحة" الخ، دماتن په بيان کړي تقسيم کي مسامحه (چشم پوشي) ده ځکه چه ديو تقسيم په اقسامو کي دتقابل موندل ضروري دي حال دادی چه په مذکوره اقسامو کي تقابل موجود نه دي ځکه چه دا مشابه بالقضاء ده که په دي کي دمونځ دتمامو حقوقو رعايت شوي وي نو دا به په کامله اداء کي داخل وي او که نه وي شوي نو په اداء قاصره کي به داخل وي حال دادی چه دريم قسم داولنو دواړو قسمونو سره جمع کيږي او کله چه دريم قسم داولنو دوو قسمونو سره جمع کيږي نو په دوئ کي تقابل پاتي نشو او حال دادی چه ديو تقسيم د اقسامو په مينځ کي تقابل موندل ضروري دي.

"وينبغي ان يقال" الخ، ملاجيون وائي مناسب دا وه چه مصنف داسي وئيلي وي اداء په دوه قسمه

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ده يو محض اداء ده او بله مشابه بالقضاء ده بيا محض اداء په دوه قسمه ده يو کامل ده او بله قاصره ده خکه چه په دي صورت کي د اداء د دواړو قسمونو په مينځ کي تقابل موجود دي خکه چه دمحض اداء نه مراد دادی په کومه کي چه په کوم قسم اعتبار سره مشابهت موجود نه دي نه دوخت دتغير په لحاظ سره او نه د اداء دالتزام په لحاظ سره يعني په محض اداء کي داسي نه وي چه په يو جهت د اداء التزام شوي وي او په بل جهت نه وي شوي، او د اداء مشابه بالقضاء نه مراد هغه اداء ده په کومه کي چه د التزام په لحاظ دقضاء سره مشابهت موجود وي يعني په اداء مشابه بالقضاء کي د اداء التزام په يو جهت موجود وي خو ددي ادائيګي په بل جهت وي او د اداء ددواړو قسمونو چه کامل او قاصر ده په مينځ کي تقابل موجود دي خکه چه دکاملي اداء نه مراد دادی چه په مامور به دمشروع طريقي په خلاف اداء کړي شي يا دا چه مامور به دبعضي صفاتو دنقصان په صورت کي اداء کړي شي

**********

كَالصَّلٰوةِ بِجَمَاعَةٍ مِثَالٌ لِلْاَدَاءِ الْكَامِلِ فَاِنَّهُ اَدَاءٌ عَلٰى حَسْبِ مَا شُرِعَ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ مَا شُرِعَتْ اِلَّا بِجَمَاعَةٍ فَاِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَ الرَّسُوْلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِالْجَمَاعَةِ فِيْ يَوْمَيْنِ وَالصَّلٰوةُ مُنْفَرِدًا مِثَالٌ لِلْاَدَاءِ الْقَاصِرِ فَاِنَّهُ اَدَاءٌ عَلٰى خِلَافِ مَا شُرِعَ عَلَيْهِ وَلِهٰذَا يَسْقُطُ وُجُوْبُ الْجَهْرِ بِالْجَهْرِيَّةِ عَنِ الْمُنْفَرِدِ وَفِعْلُ اللَّاحِقِ بَعْدَ فَرَاغِ الْاِمَامِ حَتّٰى يَتَغَيَّرُ فَرْضُهُ بِنِيَّةِ الْاِقَامَةِ مِثَالٌ لِلْاَدَاءِ الشَّبِيْهِ بِالْقَضَاءِ فَاِنَّ اللَّاحِقَ هُوَ الَّذِيْ اِلْتَزَمَ الْاَدَاءَ مَعَ الْاِمَامِ مِنْ اَوَّلِ التَّحْرِيْمَةِ ثُمَّ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَتَوَضَّاَ وَاَتَمَّ بَقِيَّةَ الصَّلٰوةِ بَعْدَ فَرَاغِ الْاِمَامِ فَاِنَّ هٰذَا الْاِتْمَامَ اَدَاءٌ مِنْ حَيْثُ بَقَاءِ الْوَقْتِ وَشَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ كَمَا اُلْتُزِمَ.

**ترجمه:** لکه مونځ کول په جماعت سره ، دا دکاملي اداء مثال دي خکه چه دا اداء کول په مشروع طريقه شوي دي او مونځ دجماعت سره مشروع کړي شوي دي خکه چه جبرائيل عليه السلام نبي کريم صلي الله عليه وسلم ته په دوو ورځو کي دجماعت دمونځ تعليم ورکړي وو. او يواځي مونځ کول د اداء قاصر مثال دي خکه چه دا اداء دمشروع طريقي خلاف دي همدا وجه ده چه په جهري مونځ کي دمنفرد نه دجهر وجوب ساقطيږي دامام دفراغت نه پس امام دمقتدي فعل تردي چه دلاحق دفرض اقامت په نيت سره نه متغير کيږي دا د اداء مشابه بالقضاء مثال دي خکه چه لاحق هغه مقتدي دي چاچه داولني تکبير تحريمه نه دامام سره د اداء کولو التزام کړي وي خو بيا ورته حدث لاحق شي په مينځ کي اودس اوکړي او دامام دفراغت نه پس باقي مونځ پوره کړي خکه چه دا اطمام دبقايا دوخت په لحاظ سره اداء ده او په دي لحاظ مشابه بالقضاء ده چه ده په کومه طريقه التزام کړي وو په هغه طريقه يې اداء نکړي شو

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

**تشريح** ..... "كالصلوة بجماعة" الخ، دلته د اداء د دري اقسامو مثالونه پيش كوي چنانچه فرمائي مونځ په جماعت اداء كول دكاملي اداء مثال دي ځكه چه دااداء كول په مشروع طريقه دي ځكه چه دمونځ مشروعيت په جماعت سره شوي دي او مونځ په جماعت سره اداء كولو دليل دادی چه جبرائيل عليه السلام نبي كريم صلي الله عليه وسلم ته دجماعت دمونځ ادا كولو طريقه په دوو ورځو كي خودلي وه.

"والصلوة منفردا" الخ، او يواځي مونځ كول د اداء قاصر مثال دي ځكه چه دا دمشروع طريقي په خلاف ادا كول دي همدا وجه ده چه دمنفرد نه په جهري مونځونوكي دجهر وجوب ساقط دي او دمنفرد نه په جهري مونځونو كي دجهر وجوب ساقطيدل ددي خبري دليل دي چه دمنفرد مونځ ادا كول قاصر وي ځكه چه په جهري مونځ كي جهر صفت دكمال دي ځكه چه په جهري مونځ كي امام جهر ترك كړي نوسجده سهوه وربانديواجبيږي، هر كله چه جهر صفت دكمال دي نو ددي دوجوب ساقطيدل دقصور علامه ده او دمنفرد په مونځ كي چونكه دجهر وجوب ساقط وي نو په دي وجه د منفرد مونځ اداء كول اداء قاصره شوه.

"وفعل اللاحق" الخ، دامام دفراغت نه پس دلاحق دمقتدي فعل د اداء مشابه بالقضاء مثال دي ځكه چه لاحق هغه چاته وئيلي شي چاچه د اولني تكبير تحريمه نه دامام سره شركت كړي وي او داول نه واخله تر اخره پوري دامام سره يي دمونځ التزام كړي وي ليكن په مينځ كي دده اودس مات شوي وي او بيايي داودس كولو نه پس دامام دفراغت نه پس مونځ پوره كړي وي نو دا اتمام خو په دي اعتبار سره اداء ده چه مونځ يي په وخت كي دتنه كړي دي مگر چونكه لاحق مونځ دامام سره دپوره كولو التزام كړي وو او په دي طريقه يي ادا نكړي شو بلكه دامام دفراغت نه پس يي يواځي مونځ پوره كړو نو په دي وجه دا مشابه بالقضاء شو

**********

وَلَمَّا كَانَ مَعْنَى الْاَدَاءِ مِنْ حَيْثُ الْاَصْلِ وَمَعْنَى الْقَضَاءِ مِنْ حَيْثُ التَّبَعِ جَعَلَ اَدَاءً شَبِيْهًا بِالْقَضَاءِ وَلَمْ يَجْعَلْ قَضَاءً شَبِيْهًا بِالْاَدَاءِ وَثَمَرَةُ كَوْنِهِ اَدَاءً ظَاهِرَةٌ وَلِهٰذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا وَثَمَرَةُ كَوْنِهِ شَبِيْهًا بِالْقَضَاءِ هِيَ اَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ فَرْضُهُ حِيْنَئِذٍ بِنِيَّةِ الْاِقَامَةِ بِاَنْ كَانَ هٰذَا اللَّاحِقُ مُسَافِرًا اِقْتَدٰى بِمُسَافِرٍ ثُمَّ اَحْدَثَ فَذَهَبَ اِلٰى مِصْرِهٖ لِلْمُتَوَضِّيْ اَوْ نَوَى الْاِقَامَةَ فِيْ مَوْضِعِهَا ثُمَّ جَاءَ حَتّٰى فَرَغَ الْاِمَامِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَشَرَعَ فِيْ اِتْمَامِ الصَّلٰوةِ فَلَا يَتِمُّ اَرْبَعًا بَلْ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ كَمَا اِذَا كَانَ قَضَاءً مَحْضًا لَا يَتَغَيَّرُ فَرْضُهُ بِنِيَّةِ الْاِقَامَةِ فَكَذَا هٰذَا فَاِنْ لَمْ يَقْتَدِ بِمُسَافِرٍ بَلْ بِمُقِيْمٍ اَوْ لَمْ يَفْرُغِ الْاِمَامُ بَعْدَ اَوْ تَكَلَّمَ ثُمَّ اِسْتَانَفَ اَوْ كَانَ مِثْلَ هٰذَا فِي الْمَسْبُوْقِ دُوْنَ اللَّاحِقِ يَصِيْرُ فَرْضُهُمْ اَرْبَعًا بِنِيَّةِ الْاِقَامَةِ.

كفايت ديني كتب خانه ټيلي گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

**ترجمه**..... چونکه د اداء معني داصل په اعتبار سره وه او دقضاء معني په اعتبار دتابع سره وه نو په دي وجه دا فعل مشابه بالقضاء اوګرځولي شو او قضاء مشابه بالاداء، اونه ګرځولي شوه او ددي د اداء کيدو ثمره ظاهره ده همدا وجه ده چه مصنف دیته تعارض نه دي کړي او فرمائيلي يي دي چه ددي دمشابه بالقضاء کيدو ثمره داده چه دلاحق فرض په دي وخت کي داقامت په نيت نه متغير کيږي په داسي شان سره چه لاحق مسافر وو او په يو بل مسافر پسي يي اقتداء اوکړه او بيا مقتدي نه دمونځ په مينځ کي حدث لاحق شو بيا د اودس کولو نه پس خپل ښار ته لاړو او يايي هم دلته داقامت نيت اوکړو او بيا راغي تردي پوري چه امام فارغ شوي وو او څه خبري يي نه وي کړي او مونځ پوره کول يي شروع کړل نو دي به څلور رکعاتونه نه پوره کوي بلکه دوه رکعاته مونځ دي اوکړي لکه چه دقضاء محض په صورت کي دمسافر فرض داقامت په نيت نه متغير کيږي دارنګي که لاحق په مسافر امام پسي اقتداء نه وي کړي بلکه په مقيم پسي يي کړي وي او يا خو تردغه وخته امام نه وو فارغ شوي او يايي خبري کړي وي او بيا يي خپل مونځ دسره شروع کړو يا همدا صورت دلاحق نه علاوه په مسبوق کي وي نو دده دفرض اقامت په نيت څلور رکعاتونه کيږي.

**تشريح**..... "ولما كان معني الاداء من حيث الاصل " الخ، دلته ماتن جواب دیو سوال مقدره بيانوي سوال دادی چه د اداء د دريم قسم نوم اداء مشابه بالقضاء ولي ايخودلي شوي دي قضاء مشابه بالاداء نوم يي ولي نه ايخودلو حاصل دجواب دادی چه په دي دريم قسم کي د اداء معني داصل په اعتبار سره ده او دقضاء معني دتابع په اعتبار سره ده په داسي شان سره چه دلاحق مذکوره مونځ چونکه په وخت کي داخل اداء شوي دي نو په دي وجه دا مونځ دخپل اصل په اعتبار سره ادا شوي دي او دوصف په اعتبار سره دلاحق دا مونځ قضاء ده ځکه چه مذکوره لاحق دالتزام مطابق خپل مونځ اداء نکړي شو بيا چه کله دوصف التزام فوت شو نو دوصف په اعتبار سره دلاحق مونځ قضاء شوه او وصف چونکه تابع دي نو په دي وجه دامام دفارغيدو نه پس دلاحق مونځ په مذکوره مونځ کي دقضاء په معني تابع او داداء په معني اصل شو او په نوم ايخودلو کي اصل لره اعتبار وي تابع لره نه وي نو په دي وجه ددي دريم قسم نوم اداء مشابه بالقضاء کيخودلي شو او قضاء مشابه بالاداء نه دي ايخودلي شوي

"وثمرة كونه" دامام دفراغت نه پس دلاحق مونځ مشابه بالقضاء دي ليکن ددي د اداء کولو ثمره چونکه بالکل واضح ده او هغه ثمره داده چه ددي په ادا کولو دلاحق ذمه فارغيږي ځکه چه په دي اداء که دلاحق ذمه نه فارغيدي نو دوخت دموجود کيدو په وجه ده ته د دوباره مونځ اداء کولو حکم کوي نو لاحق ته دنوي مونځ کولو حکم نه کيدل ددي خبري دليل دي چه دامام دفراغت نه پس دده مونځ ادا شوي دي او ذمه يي فارغه شوي ده، بهر حال دامام دفراغت نه پس دلاحق مونځ ادا کيدل چونکه ظاهر دي نو په دي وجه ماتن دیته تعارض نه دي کړي. او دمشابه بالقضاء ثمره داده که

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

لاحق مسافروي نو دامام دفراغت نه پس دده فرض داقامت په نيت نه متغير کيږي لکه چه دمسا
په صورت کي دمسافر فرض داقامت په نيت نه متغير کيږي ددي تفصيل دادی چه يو مسافر په
مسافر پسي درباعي مونځ اقتداء اوکړه او بيا مسافر مقتدي ته دمونځ په دوران کي حدث لاحق
او بيا هغه د اودس کولو نه پس خپل وطن ته لاړو او هم دلته يي داقامت نيت اوکړو او بيا هغ
دمونځ پوره کولو دپاره په داسي وخت کي راغي چه امام فارغ شوي وو او په دي دوران کي
خبري هم نه وي کړي اخپل مونځ پوره کول يي شروع کړل نو په دي صورت کي به دا مسافر لاحق
څلور رکعاتونه نه پوره کوي بلکه دوه رکعاتونه به پوره کوي يعني دده نيت باندي اقامت اثر
کوي او فرض به يي نه متغير کيږي.

لکه څرنګه چه د اداء محض په صورت کي دمسافر دفرضو نيت په اقامت نه متغير کيږي دارنګ
په دي صورت کي هم دده دفرضو نيت په اقامت نه متغير کيږي يعني که يو کس دسفر په حالت کي
رباعي مونځ قضاء کړو او بيا يي دقضاء کيدو نه پس داقامت نيت اوکړو او يا وطن اصلي ته داخل
شو نو داقامت په نيت يا وطن ته د داخليدو په وجه دده فرض دوه رکعاتونه څلورو رکعاتونو ته
منتقل کيږي يعني په ده باندي به د دوه رکعاتونو قضاء لازمه وي دڅلورو به لازمه نه وي دارنګ
مسافر لاحق هم دامام دفراغت نه پس داقامت نيت اوکړي او يا د اودس کولو په عرض خپل ښار
داخل شي نو فرض يي نه متغير کيږي يعني دوه رکعاتونه پوره کول به ورباندي واجب وي څلورو
نه وي حاصل دکلام دادی چه دامام دفارغيدو نه پس دلاحق مونځ چونکه دقضاء سره مشابه دي نو
په دي وجه دده نيت داقامت مؤثر نه دي لکه چه دقضاء محض په صورت کي نيت داقامت مُيسّر نه
وي.

"فان لم يقتد بمسافر" الخ، دلته ملاجيون فوائد دقيوداتو ذکر کوي کوم قيودات چه داداء مشابه
بالقضاء په مثال کي تير شوي دي (۱) که مسافر لاحق په بل مسافر پسي اقتداء نه وي کړي بلکه
دمقيم اقتداء يي کړي وي او په مينځ کي بي اودسه شي او دبي اودسه کيدو په وجه د اودس کولو په
نيت وطن ته داخل شي او يا يي داقامت نيت کړي وي او د امام دفراغت نه پس مونځ ته راورسيدو
او خبري يي هم نه وي کړي نو دا مسافر لاحق به څلور رکعاتونه پوره کوي مګر ددي خبري خيال به
ساتي چه دا څلور رکعاتونه دامام دفارغيدو نه پس داقامت په نيت نه دي لازم شوي بلکه داول
تحريمه نه دمقيم امام داقتداء کولو په وجه لازم شوي دي.

(۲)....او کچري لاحق مسافر وطن ته داخل شي او اودس اوکړي او يا نيت داقامت کولو نه پس
دامام دفارغيدو نه مخکي راورسيږي او دامام سره مونځ شروع کړي نو بيا هم وطن ته د داخليدو
يا داقامت دنيت کولو په وجه دده فرض څلور رکعاته کيږي ځکه چه دلاحق په فعل کي دقضاء
مشابهت دامام دفارغيدو نه پس پيدا کيږي او دلته دامام فارغيدل موجود شوي نه دي داقامت په
اداء باندي نافذ شو نه چه په قضاء باندي او اداء په نيت داقامت د دوه رکعاتونو نه څلور رکعاتونو

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نه متغير کيږي پس په دي وجه په دي صورت کي به لاحق مسافر څلور رکعاتونه پوره کوي

(۳)..... او که لاحق مسافر دامام دفارغيدو نه پس خبري کړي وي نو بيا به هم هغه څلور رکعاتونه پوره کوي ځکه چه دخبرو کولو په وجه دده مونځ باطل شوي دي اوس به دسره نوي مونځ کوي لهذا داقامت نيت په اداء باندي ميسرشو او اداء د دوه رکعاتونو نه څلورو رکعاتونو ته متغيره شوه نو په دي وجه به دا مونځ هم په نيت داقامت متغير کيږي.

(۴)..... او که دا صورت دمسبوق کيدو په حالت کي پيښ شي يعني يو مسافر په بل مسافر پسي په رباعي مونځ کي په وخت کي دتنه ديو رکعات تيريدو نه پس اقتداء اوکړي بيا چه دامام مونځ پوره شي نو مسافر مقتدي داقامت نيت اوکړي نو دا مسافر مقتدي به څلور رکعاتونه پوره کوي ځکه چه داقامت نيت ددي مسافر مقتدي په باقي مونځونو باندي طاري کيږي او دا به په دي باقي مونځ کي من کل الوجوه اداکونکي وي ځکه چه وخت هم باقي دي او د ددومره مقدار دامام سره اداء کولو التزام هم نه وو کړي چه دهغي دخلاف کولو په وجه قضاء کونکي اوشميرلي شي پس هر کله چه داقامت نيت په اداء باندي طاري شو او اداء په نيت داقامت متغير کيږي نو دمسبوق مسافر فرض به هم داقامت په نيت د دوه رکعاتونو نه څلورو رکعاتونو نه متغير کيږي.

**********

ثُمَّ إِنَّ هٰذَا الْاَقْسَامُ الثَّلَاثُ كَمَا تُجْزِئُ فِي حُقُوْقِ اللهِ تَعَالٰى فَكَذَا تُجْزِئُ فِي حُقُوْقِ الْعِبَادِ اَيْضًا فَقَالَ وَمِنْهَا رَدُّ عَيْنِ الْمَغْصُوْبِ اَيْ وَمِنْ اَنْوَاعِ الْاَدَاءِ رَدُّ عَيْنِ الشَّيْءِ الَّذِيْ غَصَبَهُ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِيْ غَصَبَهُ اِلَى الْمَالِكِ بِدُوْنِ اَن يَّكُوْنَ الْمَغْصُوْبُ مُشْتَغِلًا بِالْجِيَايَةِ اَوْبِالدَّيْنِ وبِدُوْنِ اَن يَّكُوْنَ نَاقِصًا بِنُقْصَانٍ حِسِّيٍ فَهٰذَا نَظِيْرُ الْاَدَاءِ الْكَامِلِ لِاَنَّهُ اَدَاءٌ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِيْ غَصَبَهُ مِنْ غَيْرِ فُتُوْرٍ وَمِثْلُهُ تَسْلِيْمُ عَيْنِ الْمَبِيْعِ اِلَى الْمُشْتَرِيْ وتَسْلِيْمُ بَدَلِ الصَّرْفِ وَالْمُسَلَّمِ فِيْهِ اِلَيْهِ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِيْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ.

**ترجمه**..... بيا چه لكه څرنګه دا دري واړه اقسام دالله په حقوقو کي جاري کيږي دارنګي دبندګانو په حقوقو کي هم جاري کيږي نو په دي وجه ماتن اووئيل دا په اقسامو کي عين مغصوب لره واپس کول دي (يعني په حقوق العباد کي) د اداء په اقسامو کي مغصوب لره مالك ته په هغه وصف سره واپس کول دي چه په کوم وصف سره يي غصب کړي وو بغير ددي خبري نه چه مغصوب په جنايت يا په قرض مشغول وي او بغير ددينه چه څه حسي نقصان وي پس دا داداء کامل نظير دي، ځکه چه دا بغير دځه نقصان نه هغه وصف سره ادا کول دي چه کوم وصف سره يي غصب کړي وو او ددي پشان عين مبيعي لره مشتري ته سپارل دي اوبدل صرف اومسلم فيه هغه ته حواله کول په هغه وصف سره په کوم چه بيع واقع شوي وه.

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

**تشریح** مصنف اوفرمائیل چه د اداء مذکوره دري قسمونه کامل اداء، قاصر اداء، او اداء مشبه بالقضاء چه څرنګه په حقوق الله کي جاري کیږي (لکه چه په ماقبل مثالونو کي تیر شو نو دارنګه د دې اقسام ثلاثه په حقوق العباد کي هم جاري کیږي چنانچه ماتن په "ومنها رد عین المغصوب" سره کاملي اداء مثال ورکړي دي، حاصل دمثال دادی کچري غاصب عین مغصوب شي لره مالک ته بعینه واپس کړي یعني چه کوم وصف سره یې غصب کړي وو په هم هغه وصف سره یې واپس کړي نو دا اداء کامل دي او چه کوم وصف سره یې وصف کړي وو هغه وصف سره دواپس کولو مطلب دادی مثلا مغصوب شي غلام دي او مغصوب غلام دغاصب قبضه کي نه کوم جنایت کړي وي او نه یې کوم داسي کار کړي وي دکوم په وجه چه په هغه باندي مالي تاوان لازمیږي او نه په هغه کي کوم داسي حسي نقصان پیدا شوي وي نو دمالك دطرفه دداسي غلام سپارل اداء کامله ده

"ومثله تسلیم" الخ، دارنګې په بائع بعینه مبیعي لره دهغه وصف سره مشتري ته حواله کړي په کوم وصف سره چه عقد دبیع شوي وو او په عقد صرف کي احد الزوجین بعینه هم هغه "بدل صرف" هم هغه وصف سره سپارلي وي په کوم وصف چه صرف واقع شوي وو او په بیع سلم کي مسلم الیه بعینه هم هغه مسلم فیه په همدي وصف سره رب السلم ته سپارلي وي په کوم وصف چه عهد د سلم واقع شوي وو نو دا هم د کاملي اداء نظیر دي.

**********

وَرَدُّهُ مَشْغُوْلًا بِالْجِنَايَةِ نَظِيْرُ لِلْاَدَاءِ الْقَاصِرِ اَيْ رَدُّ الشَّيْءِ الْمَغْصُوْبِ حَالَ كَوْنِهٖ مَشْغُوْلًا بِالْجِنَايَةِ اَوْ بِالدَّيْنِ بِاَنْ غَصَبَ عَبْدًا فَارِغًا ثُمَّ لَحِقَهُ الدَّيْنُ وَالْجِنَايَةُ فِيْ يَدِ الْغَاصِبِ وَمِثْلُهُ تَسْلِيْمُ الْمَبِيْعِ حَالَ كَوْنِهٖ مَشْغُوْلًا بِالْجِنَايَةِ اَوْ بِالدَّيْنِ اَوْ بِالْمَرَضِ وَفِيْ هٰذَا كُلِّهٖ اِنْ هَلَكَ الْمَغْصُوْبُ وَالْمَبِيْعُ فِيْ يَدِ الْغَاصِبِ وَالْمُشْتَرِيْ بِاٰفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ذِمَّةُ الْغَاصِبِ وَالْبَائِعِ لِكَوْنِهٖ اَدَاءً وَلَوْ دَفَعَهُ الْمَالِكُ اِلٰى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ اَوْ بَيْعِ الدَّيْنِ رَجَعَ الْمَالِكُ عَلَى الْغَاصِبِ بِالْقِيْمَةِ وَالْمُشْتَرِيْ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ.

**ترجمه** اوغصب شوي څیز لره په جنایت سره واپس کول د اداء قاصر نظیر دي یعني مغصوب څیز په داسي حالت کي واپس کول چه هغه په جنایت یا قرض کي مشغول وي په داسي شان سره چه ده یو داسي غلام غصب کړي وو چه هغه دقرض او جنایت نه بالکل پاك وو بیا ده ته دغاصب په بیع کي قرض یا جنایت لاحق شو او په مثل ددي مبیعي لره په داسي حالت کي واپس کول دي چه هغه په جنایت یاقرض یا مرض مشغول وي پس دي په دي تمامو صورتونو کي کچري مغصوب او مبیعه دغه اسماني افت په وجه دمالك او مشتري په لاس کي هلاك شي نو د بائع او دغاصب ذمه بري ده ځکه چه دا حواله کول اداء ده او کچرته مالك مبیعي لره یا مغصوب لره ولي دجنایت ته ورکړي او یا یې په قرضونو کي خرچ کړي نو مالك به دغاصب نه قیمت او پس خلي او مشتري به

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دبائع نه ثمن واپس کوي

"وردہ مشغولا " الخ دي عبارت کي ماتن د اداء قاصر مثال پيش کوي حاصل دادی چه
تشریح
يو کس يو داسي غلام غصب کړو کوم چه په جنايت يا دين او حسي نقصان موصوف نه دي يعني نه
د جنايت مرتکب دي او نه ورباندي کوم مالي تاوان لازم دي او نه په ده کي کوم ظاهري او حسي
عيب او نقصان دي مګر دغاصب په قبضه کي دموجود کيدو په حالت کي هغه مشغول بالجنايت
يا مشغول بالدين شي او يا پکي کوم حسي نقصان پيدا شي پس په داسي حالت کي به دا غلام
مالك نه حواله کولي شي نو دا اداء به قاصره وي خکه چه دا غلام په کوم وصف سره غصب شوي وو
په هم هغه وصف سره واپس نکړي شو

"ومثله تسليم " الخ، دارنګي که مبيع غلام دبيع په وخت کي دجنايت يادين او مرض وغيره نه پاك
وي مګر مشتري ته دسپارلو په وخت کي داکارونه په ده کي موجود شوي وو يا ورباندي مالي
تاوان لازم شوي وو يا پکي کوم عيب پيدا شوي وو نو دا اداء به قاصره وي

"ففي هذا كله" الخ، په دي ټولو صورتونو کي حکم دادی که مغصوب غلام دمالك په قبضه کي او
مبيع دمشتري په قبضه کي په کوم اسماني افت هلاکه شي نو دغاصب او بائع ذمه به فارغه وي خکه
چه دووئ دطرفه سپارل اداء ده اګر چه دا اداء قاصره ده او په اداء کولو سره د اداء کونکي ذمه
فارغيږي لهذا دووئ ذمه هم فارغيږي او که مالك او مشتري مذکوره غلام دمقتول اولياؤ ته ورکړو
او يا يې په ده باندي واجب شوي قرض او ضمان اداء کولو نه پس خرڅ کړو نو دغاصب نه به دغلام
قيمت وصول کولي شي او مشتري نه دبائع به جبل ورکړي قيمت وصول کوي خکه چه دمالك قبضه
دمغصوب غلام نه او دمشتري قبضه دمبيع غلام نه دداسي سبب به وجه زائل کيږي کوم سبب چه
دغاصب او بائع به قبضه کي پيدا شوي دي پس دا داسي شوه کوم کي مالك او مشتري بالکل قبضه
نه وي کړي او دقبضي نه کولو په صورت کي مالك ته دغاصب نه دقيمت واپس کولو حق دي او
مشتري ته دبائع نه دقيمت غوښتلو حق دي لهذا په دي صورت کي به هم مالك دا حق لري چه
دغاصب نه قيمت اوعوڅ ي و مشتري دا حق لري چه دبائع نه قيمت واپس طلب کړي

**********

وَإِمَّا نَحْوُ غَصْبٍ وَتَسْلِيمٍ بَعْدَ الشِّرَاءِ نَظِيرُ الْأَدَاءِ الشَّبِيهِ بِالْقَضَاءِ أَيْ أَمْهَرَ رَجُلٌ عَبْدَ الْغَيْرِ فِي نِكَاحٍ ثُمَّ سَلَّمَهَا لَهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ فَهُوَ أَدَاءٌ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ سَلَّمَ عَيْنَ الْعَبْدِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَشَبِيهٌ بِالْقَضَاءِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ تَبَدُّلَ الْمِلْكِ يُوجِبُ تَبَدُّلَ الْعَيْنِ حُكْمًا فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ مَمْلُوكًا لِلْمَالِكِ كَانَ شَخْصًا آخَرَ ثُمَّ إِذَا اشْتَرَاهُ الزَّوْجُ كَانَ شَخْصًا آخَرَ وَإِذَا سَلَّمَهَا لَهَا كَانَ شَخْصًا آخَرَ وَالْحُجَّةُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى بَرِيرَةَ يَوْمًا فَقُدِّمَتْ إِلَيْهِ تَمْرًا وَكَانَ الْقِدْرُ يُغْلِي مِنَ اللَّحْمِ

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام اِلَّا تَجْعَلِيْنَ لَنَا نَصِيْبًا مِنَ اللَّحْمِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَهُ لَحْمٌ تُصُدِّقَ عَلَىَّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام لَكِ صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ يَعْنِيْ اِذَا اُخِذَ بِهٖ مِنَ الْمَالِكِ كَانَ صَدَقَةً عَلَيْكِ وَاِذَا تُعْطِيْهِ اِيَّانَا فَهُوَ هَدِيَّةٌ لَنَا فَعُلِمَ اَنَّ تَبَدُّلَ الْمِلْكِ يُوْجِبُ تَبَدُّلًا فِي الْعَيْنِ وَعَلٰى هٰذَا يُخَرَّجُ كَثِيْرًا مِنَ الْمَسَائِلِ.

**ترجمه**..... او د اداء مشابه بالقضاء بل مثال دیو غلام مهر ګرخول او دهغه اخستلو نه پس هغه اداء سپارل دي يعني يو کس دخپلي ښځي په نکاح کي دبل چا غلام په مهر کي مقرر کړو او بيا هغه داخستلو نه پس غلام لره اخپلي ښځي ته اوسپارلو نو دا په دي اعتبار سره اداء ده چه ده بعينه هغه غلام لره حواله کړو په کوم چه عقد دنکاح واقع شوي دي او مشابه بالقضاء په دي اعتبار سره دي چه دملك تبديلي حکما دعين تبديلي واجبوي پس کله چه غلام دبل چا مملوك وو او بيادي لره خاوند واخستلو نو اوس يي بل کس مالك شو او چه کله يي دا خپلي ښځي ته حواله کړو نو بل کس شو په دي سلسله دليل دادی چه يوه ورځ نبي کريم صلي الله عليه وسلم دبريره کره تشريف يوړو نو هغي نبي کريم صلي الله عليه وسلم ته دخوراك دپاره کجوري پيش کړي او حال دادی چه دغوښې کتوئ خوتکيدله بيا چه کله نبي کريم صلي الله عليه وسلم اوفرمائيل چه ايا ته به مونږ ته غوښه رانکړي نو بريره اووئيل اي دالله رسوله دا غوښه مونږ ته دصدقي په طور راغلي ده رسول الله صلي الله عليه وسلم اوفرمائيل ستاسو دپاره صدقه ده اوزمونږ دپاره به هديه شي يعني کله چه دا تاسو دخپل مالك نه اخستله نو هغه وخت کي دا په تاسو صدقه وه او چه اوس يي ته مونږ ته راکوي نو دا به ستا دطرف نه مونږ ته هديه شي معلومه شوه چه دملك تبديلي دعين تبديلئ لره واجبوي ددې قاعدي په اعتبار سره دډيرو مسائلو تخريج کيدي شي.

**تشريح**..... "وامهار عبد غيره" الخ، ددي خاي نه ماتن په حقوق العباد کي د اداء مشابه بالقضاء نظير پيش کوي حاصل يي دادی چه يو کس دنکاح په وخت کي دخپلي ښځي مهر دبل چا معين غلام مقرر کړي او بيا يي خاوند داخستلو نه پس خپلي ښځي ته حواله کړي نو دا کار به په اداء مشابه بالقضاء مثال وي اداء خو څکه دي چه خاوند بعينه هغه غلام سپارلي دي په کوم چه عقد دنکاح واقع شوي دي ليکن کله چه ده لره خاوند واخستل نو دملك دتبديلئ په وجه ددي مالك بل څوك شو او چه کله يي دا خپلي ښځي ته حواله کړو نو دملك دبدليدو په وجه بل څوك ددي مالك شو او همدارنګي خاوند چه کوم غلام په مهر کي مقرر کړي وي دا يي هغه ته نه دي سپارلي بلکه حکما بل غلام يي دهغي په مثل سپارلي دي او چونکه دواجب مثل سپارل قضاء وي نو په دي وجه دخاوند دا سپارل دقضاء سره مشابه شول.

"والحجة في هذا الباب" الخ، دملك په تبديلئ حکما دعين شيء دبدليدو دليل دادی چه يوه ورځ نبي کريم صلي الله عليه وسلم دعائشه رضـ الله عنها د ازادي کړي وينځي بريري کره تشريف يوړو

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ه رضي الله عنها دضيافت وركولو په خاطر نبي كريم صلي الله عليه وسلم ته كجوري دخوراك
ه پيش كړي او حال دادی چه هغوئ كره دغوښي كتوئ خوتكيدله رسول الله ازواجو مطهراتو ته
مائيل چه ايا په دي غوښو كي زمونږ حصه نشته بريره عرض اوكړو اي دالله رسوله دا غوښه خو
دقي ده چه ستا دپاره حلاله نه ده رسول الله صلي الله عليه وسلم اوفرمائيل ستاسو دپاره اگر چه
قه ده ليكن زمونږ دپاره خو هديه ده يعني كله چه دا تاسو دخپل مالك نه اخستله نو هغه وخت
يقينا دا صدقه وه ليكن چه اوس يي ته مونږ ته راكوي نو دا به هديه وي. ددي حديث نه معلومه
ه چه دملك په بدليدو سره حكماعين شيء بدليږي خكه چه دنبي كريم صلي الله عليه وسلم
رمان حاصل دادی دا غوښه چه كله دخپل مالك دكيفيت نه په وتلو سره دبريري ملكيت ته منتقل
ه نو هغه وخت كي دا صدقه وه ليكن كله چه اوس زمونږ ملكيت ته راځي نو ددينه به هديه جوړه
ي او دا خبره خو تاسو ته معلومه ده چه دصدقي او هديه احكام مختلف دي.

علي هذا يخرج " الخ، ددي قاعدي په اعتبار دډيرو مسائلو استخراج كيدي شي (۱) مثلا يو
فير زكوة وصول كړو او بيا يي دازكوة كوم مالدار سړي ته يا كوم هاشمي ته هديه كړو او يايي په
هغوئ باندي خرچ كړو نو دا مال به ددوئ دپاره حلال وي خكه چه دملكيت په بدليدو سره عين
شيء بدليږي (۲) كه يو سري خپل كوم رشته دار ته څه مال صدقه كړو او چه چاته يي صدقه وركړي
ه هغه مړ شو او دصدقي مال دميراث په طور صدقه كونكو ته واپس راورسيده نو دوئ ددي مال
وارثان كيږي او ثواب به يي ضايع نه وي.

**********

حَتّٰى تُجْبَرُ عَلَى الْقَبُوْلِ تَفْرِيْعٌ عَلٰى كَوْنِهٖ اَدَاءً اَيْ تُجْبَرُ الْمَرْاَةُ عَلٰى قَبُوْلِ ذٰلِكَ الْعَبْدِ الْمَنْهُوْرِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ وَهُوَ مِنْ عَلَامَةِ كَوْنِهٖ اَدَاءً وَهٰذَا بِخِلَافِ مَا اِذَا بَاعَ عَبْدًا وَاسْتَحَقَّ الْعَبْدَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ الْبَائِعُ مِنَ الْمُسْتَحِقِّ حَيْثُ لَا يُجْبَرُ عَلٰى تَسْلِيْمِهٖ اِلَى الْمُشْتَرِيْ لِاَنَّهٗ بِالْاِسْتِحْقَاقِ ظَهَرَ اَنَّ الْبَيْعَ كَانَ مَوْقُوْفًا عَلٰى اِجَازَةِ الْمَالِكِ فَاِذَا لَمْ يَجُزْهُ بَطَلَ وَانْفَسَخَ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَاِنَّهٗ لَا يَنْفَسِخُ بِاسْتِحْقَاقِ الْمَهْرِ وَلَا بِاِنْعِدَامِهٖ.

**ترجمه**..... تردي چه بنځه به په قبلولو مجبورولي شي دا تحقيق دمذكوره غلام دسپارلو په ادا كيدو باندي تفريع ده يعني ددي غلام دسپارلو نه پس به بنځه دهغه غلام په قبلولو مجبورولي شي كوم چه ددي دپاره په مهر كي مقرر شوي وي او دا ددي د ادا كيدو علامه ده، او دا دهغه صورت خلاف دي كله چه يو كس يو غلام خرڅ كړي او بيا هغه دغلام مستحق شي بيا دي غلام لره بائع دحقدار نه واخستو نو بائع به ددي غلام دمشتري نه په قبلولو نشي مجبورولي خكه چه داستحقاق په وجه دا خبره ظاهره شوي ده چه بيع دمالك په اجازت موقوف وه پس هر كله چه مالك اجازت

كفايت ديني كتب خانه ټيلي گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

اونکړو نو بیا به باطل وي او فسخ به شي په خلاف دنکاح خکه چه نکاح خو نه دمهر دمستحق کیدو په وجه فسخ کیدي شي او نه مهر دمعدوم کیدو په وجه فسخ کیږي.

**تشریح** "حتي تجبر" الخ، په دي عبارت کي په دي خبره تفریع ده چه مذکوره فعل یعني دحاوزه معین غلام لره سپارل اداء ده. خکه چه منکوحه ښځه دتسلیمولو نه پس دغلام په قبلولو مجبورولي شي او ښځه دغلام په قبلولو مجبورول ددي خبري دلیل دي چه دمذکوره عبد تسلیم اداء ده خکه چه کله یو کس دچا حق ادا کوي نو صاحب دحق به ددي په قبلولو مجبورولي شي

"وهذا بخلاف ما اذا باع" الخ، مګر که یو کس یو غلام خرڅ کړي او غلام دچا استحقاق اوګرځي بائع ددي حقدار نه دا غلام واخلي نو بائع دخپل مشتري دطرفه ددي غلام په قبلولو نشي مجبورولي خکه چه دحقدار دخپل استحقاق په ثابتولو سره دا واضحه شوه چه دا بیع د مالك په اجازت موقوف وه او دبائع دي لره دحقدار نه اخستل ددي خبري علامه ده چه هغه دسابقه بیع اجازت نه دي کړي پس کله چه مالك اجازت نه دي کړي نو بیع به باطل او فسخ وي او هر کله چه سابقه بیع باطل شوه نو بائع به دمشتري دطرفه په سپارلو سوال نه پیدا کیږي په خلاف دنکاح خکه چه نه خو دمهر داستحقاق په ثابتولو نکاح فسخ کیږي او نه دمهر په معدوم کیدو نکاح ماتیږي پس هر کله چه دمهر په مستحق کیدو یا معدوم کیدو نکاح نه فسخ کیږي نودبیع مذکوره صورت به په نکاح باندي قیاس کول هم درست نه وي.

**********

وَ يَنْفُذُ اِعْتَاقُهُ فِيْهِ دُوْنَ اِعْتَاقِهَا تَفْرِيْعٌ عَلَى قَوْلِهِ شَبِيْهًا بِالْقَضَاءِ يَعْنِيْ يَنْفُذُ اِعْتَاقُ الزَّوْجِ اِيَّاهُ قَبْلَ تَسْلِيْمِهِ اِلَى الْمَرْأَةِ لِاَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَمْلِكُهُ اِلَّا اِذَا سَلَّمَ اِلَيْهَا قبل التَّسلِيْمِ وَهُوَ مِلْكُ الزَّوْجِ كَمَا اَنَّ قَبْلَ الشِّرَاءِ كَانَ مِلْكًا لِلْغَيْرِ وَلَمَّا اَنَّ ذَاتُ الْعَبْدِ مَوْجُوْدَةٌ فِيْ كِلَا الْحَالَيْنِ وَوَصْفُ الْمَمْلُوْكِيَّةِ مُتَغَيِّرٌ فِيْهِمَا جَعَلَ اَدَاءٌ شَبِيْهًا بِالْقَضَاءِ وَلَمْ يَجْعَلْ قَضَاءٌ شَبِيْهًا بِالْاَدَاءِ بِجَانِبِ الذَّاتِ وَالْاَصْلِ.

**ترجمه** او په دي صورت کي به دخاوند ازادول نافذ وي نه چه دښځي ازادول دا ددي په مشابه بالقضاء کیدو باندي تفریع ده یعني د خاوند دا غلام ښځي ته دسپارلو نه مخکي ازادول به نافذ وي خکه چه ښځه به ددي غلام مالکه نه وي مګر هله چه کله ورته اوسپارلي شي پس غلام دسپارلو نه وړاندي دخاوند ملکیت نه دي لکه څرنګه چه داخستلو نه مخکي دبل چا ملکیت وو. چونکه په دواړه حالتونو کي دغلام ذات موجود دي او دمملوکیت وصف متغیر دي دي وجي نه ذات او اصل درعایت کولو په بنا دي لره اداء مشابه بالقضاء اوګرځولي شول او قضاء مشابه بالاداء اونه ګرځولي شول.

**تشریح** "وینفذ اعتاقه" الخ، په دي عبارت کي په دي خبره تفریع ده چه چونکه مذکوره تسلیم

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

د عبد يعني معين غلام لره ښځي ته سپارل دقضاء سره مشابه دي نو په دي وجه دمهر غلام ښځي
ته دحواله کولو نه مخکي که خاوند ازاد کړي نو غلام به ازادېږي او که ښځه يې ازاد کړي نو نه
ازادېږي ددي وجه داده چه په ښځه کي دغلام مالك کيدل دحواله کولو نه مخکي موجود نه وو نو
که خاوند يې ازاد کړي نو غلام به ازاد وي او که ښځه يې ازاد کړي نو ازاد به نه وي ددي وجه داده
ښځه په هغه وخت کي دغلام مالکه کيدي شي کله چه ورته غلام اوسپارلي شي پس غلام ښځي ته
دسپارلو نه مخکي دخاوند ملکيت دي لکه چه داخستلو نه مخکي دبل چا ملکيت وو
خلاصه دکلام داده چه څو پوري غلام ښځي ته سپارلي شوي نه وي نو تر هغي ښځه ددي مالکه نه
وي او انسان چه دکوم څيز مالك نه وي دهغه د ازادولو اختيار نه لري خکه چه حديث ښوي دي
"لاعتق في مالا يملكه ابن ادم" يعني انسان چه دکوم څيز مالك نه وي هغه لره نشي ازادولي
"ولما كان ذات العبد" الخ، پاتي شوه دا خبره چه ددي نوم مشابه بالقضاء ولي ايخودلي شوي دي او
قضاء مشابه بالاداء نوم ورباندي نه دي ايخودلي شوي ددي جواب دادی چه دغلام ذات خو دعقد
په وخت کي هم موجود دي او ښځي ته دحواله کولو په وخت کي هم موجود دي ليکن په دواړه
حالتونو کي دملکيت وصف په داسي شان سره متغير دي چه دنکاح دعقد په وخت کي دا غلام
دمالك مملوك وو او دسپارلو په وخت کي دخاوند مملوك دي پس غلام دذات په اعتبار سره دا
سپارل اداء ده او د وصف دمملوکيت په اعتبار سره قضاء ده او په نوم ايخودلو کي چونکه ذات او
اصل لره اعتبار وي نه چه وصف لره نو ځکه په دي باندي اداء مشابه بالقضاء نوم ايخودلي شوي
دي او قضاء مشابه بالاداء نوم ورباندي نه دي ايخودلي شوي.

**********

## دادا او قضاء احکام

وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ اَنْوَاعِ الْاَدَاءِ شَرَعَ فِيْ تَقْسِيْمِ الْقَضَاءِ فَقَالَ وَالْقَضَاءُ اَنْوَاعٌ اَيْضًا بِمِثْلِ مَعْقُوْلٍ وَبِمِثْلِ غَيْرِ مَعْقُوْلٍ وَمَا هُوَ فِيْ مَعْنَى الْاَدَاءِ وَفِيْ هٰذَا التَّقْسِيْمِ اَيْضًا مُسَامَحَةٌ فَكَاَنَّهُ قِيْلَ وَالْقَضَاءُ اَنْوَاعٌ قَضَاءٌ مَحْضٌ وَهُوَ اِمَّا بِمِثْلِ مَعْقُوْلٍ اَوْ بِمِثْلِ غَيْرِ مَعْقُوْلٍ وَقَضَاءٌ فِيْ مَعْنَى الْاَدَاءِ يَعْنِيْ وَالْقَضَاءِ الْمَحْضُ مَا لَا يَكُوْنُ فِيْهِ مَعْنَى الْاَدَاءِ اَصْلًا لَا حَقِيْقَةً وَلَا حُكْمًا بِمَا هُوَ فِيْ مَعْنَى الْاَدَاءِ اَنْ يَّكُوْنَ بِخِلَافِهِ وَالْمُرَادُ بِالْمِثْلِ الْمَعْقُوْلِ اَنْ تُدْرَكَ مُمَاثَلَتُهُ بِالْعَقْلِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الشَّرْعِ وَبِغَيْرِ الْمَعْقُوْلِ اَنْ لَا تُدْرَكَ مُمَاثَلَتُهُ اِلَّا شَرْعًا وَيَكُوْنُ الْعَقْلُ قَاصِرًا عَنْ دَرْكِ كَيْفِيَّتِهِ لِاَنَّ الْعَقْلَ يُنَاقِضُهُ وَهٰذَا الْقَضَاءُ لَا بُدَّ فِيْهِ مِنْ سَبَبٍ جَدِيْدٍ بِالْاِتِّفَاقِ وَاِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْقَضَاءِ بِمِثْلِ مَعْقُوْلٍ.

**ترجمه** هر کله چه مصنف داقسامو د اداء نه فارغ شو نو اوس تقسيم دقضاء شروع کوي نو

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

قضاء هم په یو څو قسمه ده (۱) مثل معقول (۲) مثل غیر معقول او بل هغه دي کوم چه د اداء په معني دي په دي تقسیم کي هم تسامح ده ګویا چه داسي وئیلي شوي دي او دقضاء یو څو قسمونه دي یو قضاء محض ده او مثل معقول په مثل غیر معقول دي او داسي قضاء کومه چه د اداء په معني وي او د قضاء محض نه مراد هغه قضاء ده چه د اداء په معني بالکل نه وي نه حقیقتا او نه حکما او دهغه قضاء نه مراد کوم چه په معني د اداء وي دادی چه کومه قضاء دقضاء محض برعکس وي او دمثل معقول نه مراد دادی چه دشرع نه بغیر ددي مماثل اومونډلي شي او دغیر معقول نه مراد دادی چه دشرع نه بغیر یې مماثل اونه مونډلي شي او عقل ددي دکیفیت معلومولو نه قاصر وي او دا خبره نه ده چه عقل یې مناقض وي او په دي قضاء کي په اتفاق سره دنوي سبب موجودیدل ضروري دي او اختلاف صرف په قضاء په مثل معقول کي ده

**تشریح** فاضل مصنف چه د اداء داقسامو نه فارغ شو نو اوس دقضاء اقسام بیانول شروع کوي ددي وجي نه فرماني چه قضاء په دري قسمه ده اول قضاء بمثل معقول ده دویم قضاء بمثل غیر معقول ده. دریم قضاء في معني الاداء ده شارح دنور الانوار وائي چه د اداء دتقسیم پشان په دي تقسیم کي هم تسامح دي ځکه چه دیو تقسیم داقسامو په مینځ کي تقابل شرط دي حال دادی چه دتقاضا داقسامو په مینځ کي هیڅ قسم تقابل نشته ځکه چه هغه قضاء کومه چه د اداء په معني وي د دوه حالتونو نه خالي نه ده یا به یې ادراك په عقل سره ممکن وي او یا به نه وي که اول وي نو په قضاء اول یعني په قضاء بمثل معقول کي داخل ده او که دویم قسم وي نو بیا په قضاء بمثل غیر معقول کي داخل ده پس هر کله چه هغه قضاء کومه چه د اداء په معني ده او دقضاء په یو قسم کي داخل ده نو ددي دواړو په مینځ کي تقابل موجود نشو پس ښه واوره چه مصنف داسي وئیلي دي دقضاء دوه قسمونه دي یو قضاء محض دویم قضاء في معني الاداء او بیا دقضاء محض دوه قسمونه دي یو بمثل معقول دي بل بمثل غیر معقول دي په دي کي به دا دوه تقسیمه وي او دیو تقسیم په اقسامو کي به تقابل پیدا شي. دقضاء محض نه مراد دادی چه دا د اداء په معني بالکل نه وي نه حقیقتا او نه حکما او دقضاء في معني الاداء نه مراد دادی چه د اداء په معني کي به موجوده وي او دقضاء بمثل معقول نه مراد دادی چه بغیر دشرعي نه ددي دویم مثل ادراك کولي شي او د بمثل غیر معقول نه مراد دادی چه بغیر دشرعي نه ددي ددویم مثل ادراك نشي کیدي او عقل ددي دکیفیت معلومولو نه عاجز وي داسي نه ده چه عقل ددي دمماثل نفي کوي او دا فیصله کوي چه تقاضا واجب مماثل نشته. ځکه چه عقل هم یو شرعي حجت دي او په شرعي حجتونو کي یو دبل سره تناقض نه وي ، ملاجیون وائي چه دقضاء بمثل غیر معقول دپاره په اتفاق سره دسبب د اداء نه علاوه دیو سبب کیدل ضروري دي پاتي شو زمونږ او دشوافعو په مینځ کي اختلاف نو دا صرف دقضاء بمثل معقول په سبب کي دي چه تفصیل یې مخکي تیر شوي دي

**********

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

كَالصَّوْمِ لِلصَّوْمِ هٰذَا نَظِيْرُ الْاَدَاءِ بِمِثْلِ مَعْقُوْلٍ اَيْ كَقَضَاءِ الصَّوْمِ لِلصَّوْمِ فَاِنَّهُ اَمْرٌ مَعْقُوْلٌ لِاَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَسْقُطُ عَنِ الذِّمَّةِ اِلَّا بِالْاَدَاءِ اَوْ بِاِسْقَاطِ صَاحِبِ الْحَقِّ وَمَا لَمْ يُوْجَدْ اَحَدُهُمَا يَبْقٰى فِيْ ذِمَّتِهٖ.

**ترجمه** لکه څرنګه چه دروژي قضاء روژه وي دا د قضاء بمثل غیر معقول دي لکه چه دروژي قضاء روژه ده نو په دي وجه دا امر معقول دي خکه چه واجب ذمي نه نه ساقطیږي مګر د اداء په ذریعه به ساقطیږي او یا دحقدار په ساقطولو به ساقطیږي او تر څو پوري چه په دواړو کي یو هم موجود نشي تر هغي به دا دمکلف په ذمه باقي وي

**تشریح** د قضاء بمثل معقول مثال دروژي قضاء ده او دروژي قضاء روژه مقرروں یو امر معقول دي او تر څو چه په دي دواړو طریقو کي یوه هم موجوده نشي ترهغي به دا دمکلف په ذمه باقي وي چونکه دروژو او دروژو قضاء په مینځ کي صورة مماثلت موجود دي او معنا مماثلت هم موجود دي نو ددي وجي نه عقل ددي مماثل ادراک کولي شي او دکوم مماثلت ادراک چه دعقل په ذریعه ممکن وي هغه ته مثل معقول وئیلي شي نو په دي وجه دروژي قضا دروژي مقرروں مثل معقول دي

**********

وَالْفِدْيَةُ لَهُ هٰذَا نَظِيْرُ الْاَدَاءِ بِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُوْلٍ فَاِنَّ الْفِدْيَةَ بِمُقَابَلَةِ الصَّوْمِ لَا يُدْرِكُهُ عَقْلٌ اِذْ لَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَهُمَا صُوْرَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا مَعْنًى لِاَنَّ الصَّوْمَ تَجْوِيْعُ النَّفْسِ وَالْفِدْيَةُ اِشْبَاعٌ وَهٰذِهِ الْفِدْيَةُ بِكُلِّ يَوْمٍ هُوَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ اَوْ دَقِيْقِهِ اَوْ سَوِيْقِهِ اَوْ زَبِيْبٍ اَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ لِلشَّيْخِ الْفَانِيْ الَّذِيْ يَعْجِزُ عَنِ الصَّوْمِ لِاَجْلِ قَوْلِهٖ تَعَالٰى " وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ " عَلٰى اَنْ تَكُوْنَ كَلِمَةُ لَا مُقَدَّرَةً اَيْ لَا يُطِيْقُوْنَهٗ اَوْ تَكُوْنَ الْهَمْزَةُ فِيْهِ لِلسَّلْبِ اَيْ يَسْلُبُوْنَ الطَّاقَةَ لِيَدُلَّ عَلَى الشَّيْخِ الْفَانِيْ وَاَمَّا اِذَا حُمِلَتْ عَلٰى ظَاهِرِ مَا فَهِيَ مَنْسُوْخَةٌ عَلٰى مَا قِيْلَ اَنَّ فِيْ بَدْءِ الْاِسْلَامِ كَانَ الْمُطِيْقُ مُخَيَّرًا بَيْنَ اَنْ يَصُوْمَ وَبَيْنَ اَنْ يُفْدِيَ ثُمَّ نُسِخَ بِدَرَجَاتٍ عَلٰى مَا حَرَّرْتُهُ فِي التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِيِّ.

**ترجمه** دروژي دپاره فدیه ده دا د قضاء بمثل غیر معقول مثال دي څرنګه چه فدیه په مقابله د روژه کي په عقل نشي مدرک کیدي خکه چه ددي دواړو په مینځ کي صوري مماثلت نشته او دا ظاهره ده او معنا مماثلت هم نشته خکه چه روژه نفس لږه داوکي سائلي بوم دي او فدیه معنی خښي مړول دي او فدیه ډیري ورځي په بدل کي نیم صاع غنم دي یا اوړه دغنمو وي یا ستوان دي یا داوچو انګورو نیم صاع دي یا یو صاع کجوري یا وريشي دي دهغه بودا شنده ډیاره کوم چه روژه نشي نیولي خکه چه دباري تعالی ارشاد دي "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين"[1] په دي

---

[1] البقرة ۱۸۴

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بنا چه کلمه د "لا" دلته مقدره ده يعني لا يطيقونه، يا په دي کي همزه دسلب دماخذ دپاره يعني يسلبون الطاقة ددي دپاره چه ايت په شيخ فاني دلالت اوکړي کله چه ايت پخپل ظاهر باندې محمول وي، نو منسوخ به وي ځکه چه وئيلي شوي دي دشروع داسلام کي دروژي طاقت لرونکو ته اختيار ورکړي شوي دي چه روژي نيسي او که فديه ورکوي بيا دا حکم تدريجا منسوخ شو دې پوره وضاحت ما په تفسير احمدي کي کړي دي.

**تشريح**..... "والفدية له "الخ، په دي عبارت کي دقضاء دمثل معقول مثال ذکر شوي دي چنانچه فرمائي روژه نيول ديوي روژي په عوض کي قضاء بمثل معقول دي او فديه ورکول مثال دقضاء بمثل غير معقول دي . دروژي په بدل کي فديه ورکول چونکه دمثل غير معقول حکم دي چه دروژي په مقابله کي فديه يو داسي څيز دي دکوم چه ادراک په عقل نشي کيدي ځکه چه دروژي او فديه په مينځ کي نه صورة مماثلت شته او نه معنا دصورة دمماثلت نشتوالي خو ظاهر دي او دمعني دمماثلت نشتوالي په دي وجه دي چه دروژي معني نفس لره اوږي ساتل دي او ولږه د کيدو وي او که دشرمګاه وي اوکه متعارفه ولږه وي او که دتندي په معني وي بهر حال نفس لره مطلقا دوږي ساتلو نوم روژه دي او دفدي معني ده ګيډه مړول چونکه نفس لره دوږي ساتلو او دمور ساتلو په مينځ کي تضاد دي په دي وجه د دواړو په مينځ کي مماثلت نشته.

"وهذه الفدية" الخ، صاحب دنورالانوار وائي دشيخ فاني او هغه بوډا دپاره چه روژه نشي نيولي دفديه مقدار دادی چه دهري ورځي په بدل کي دي يو مسکين ته نيم صاع غنم يا دغنمو اوړه يا ستوان يا اوچ انګور ورکړي او يا دي يو صاع کجوري يا وربشي ورکړي او ددي دليل دالله تعالي دا قول دي "وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" وجه داستدلال داده چه په ايت کي لاکلمه مقدره ده او تقدير دعبارت داسي دي لا يطيقونه لکه څرنګه چه دباري تعالي په قول "يبين الله لكم ان تضلوا "[1] کي چه لامقدر دي او تقدير دعبارت داسي دي لاتضلوا او دباري تعالي قول "والقي في الارض رواسي ان تميد بكم"[2] کي چه لامقدر دي يعني "ان لاتميد بكم" په دي صورت کي به ترجمه داسي وي کوم خلق چه دروژو طاقت نه لري هغوئ دي مسکين ته فديه ورکوي.

دويم احتمال دادی چه په يطيقونه کي همزه دسلب دماخذ دپاره ده يعني هغه خلق دچاچه طاقت سلب شوي وي هغوئ دي دروژو فدي ورکوي په دي دواړو کي دايت مصداق شيخ فاني وي ځکه چه دشيخ فاني دروژو نيولو نه عاجز وي او کچرته ايت پخپله ظاهري معني محمول شي يعني نه لا

---

[1]- النساء: ۱۷۶

[2]- النحل: ۱۲

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مقدر شي او نه همزه دباب افعال دسلب دماخذ دپاره اومنلي شي نو په دي صورت کي به ايت منسوخ وي او دا به ووئيلي شي چه په شروع د اسلام کي دروژو دطاقت لرلو باوجود خلقو ته اختيار حاصل وو که زړه به يي غوښتل نو روژه به يي اونيوله او که زړه به يي نه غوښتل نو دروژي په بدل کي به يي فديه ورکوله ليکن کله چه ايت کريمه "فمن شهد منكم الشهر فليصمه"(۱) نازل شو نو دا اختيار منسوخ شو په دي صورت کي دشيخ فاني په حق کي دفديه وجوب په اجماع دصحابه کرامو ثابت ده.

"ثم نسخ بدرجات" الخ، صاحب دنور الانوار ملاجيون وائي چه روژه په تدريجي طور فرض شوي ده نو په دي وجه بار بار منسوخ شوي ده دکوم تفصيل چه په حواله دتفسير احمدي دادی په شروع کي په کال کي يوه ورځ روژه يعني د عاشوري دورځي روژه نيول فرض وو بيا په هره مياشت کي د ايام بيض دري روژو (۱۳، ۱۴، ۱۵) خو ددي فرضيت بيا منسوخ شو درمضان دمياشتي په فرضيت ليکن درمضان روژي په اختياري طور فرض کړي شي دهر چا خپله خوښه وه چه روژي نيسي او که فديه ورکوي لکه څرنګه چه وعلي الذين يطيقونه پخپل ظاهر باندي په حمل کولو سره په دي خبره ګواهي ورکوي مګر بيا الله پاک خبر ورکړو چه په روژو نيولو او نه نيولو کي اختيار دي او نيول يي ډير بهتر دي نو په دي وجه ايت کريمه "وان تصوموا خيرلكم "(۲) نازل شو بيا په ايت "فمن شهد منكم الشهر" (۳) دا اختيار هم منسوخ شو او د شپي او ورځي روژه مقرر شوه ددي وجي نه دنمر پريوتلو نه پس به دماخوستن مونځ پوري دخوراك څښاك اجازت نه وو ددينه پس به دبلي ورځي دنمر پريوتو پوري دخوراك څښاك او جماع ممانعت وو او دا به حرام وو بيا دالله تعالي په قول أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.(۴)

شپي روژه منسوخ شوه او دصبح صادق دختلو نه پس دنمر پريوتو پوري روژه فرض شوه او قيامت راتلو پوري به په دي طريقه فرض وي.

---

۱. البقرة: ۱۸۵
۲. البقرة: ۱۸۴
۳. البقرة ۱۸۵
۴. البقرة ۱۸۷

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

**********

وَقَضَاءُ تَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدِ فِي الرُّكُوْعِ هٰذَا نَظِيْرُ لِلْقَضَاءِ الَّذِيْ هُوَ شَبِيْهٌ بِالْاَدَاءِ يَعْنِيْ اَنَّ مَنْ اَدْرَكَ الْاِمَامَ فِيْ صَلَاةِ الْعِيْدِ فِي الرُّكُوْعِ وفَاتَتْ عَنْهُ التَّكْبِيْرَاتُ الْوَاجِبَةُ فَاِنَّهُ يُكَبِّرُ فِي الرُّكُوْعِ عِنْدَنَا مِنْ غَيْرِ رَفْعِ يَدَيْهِ لِاَنَّ الرُّكُوْعَ فَرْضٌ وَ التَّكْبِيْرَاتُ وَاجِبَةٌ فَيُرَاعِيْ حَالَهُمَا عَلَى حَسْبِ مَا يُمْكِنُ وَاَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيْرَاتِ وَوَضْعُهُمَا عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوْعِ فَكِلَاهُمَا سُنَّةٌ فَلَا يُتْرَكُ اَحَدُهُمَا بِالْاٰخَرِ وَهٰذَا قَضَاءٌ مِنْ حَيْثُ الذَّاتِ لِاَنَّ مَحَلَّهَا الْقِيَامُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ وقَدْ فَاتَ لٰكِنَّهُ شَبِيْهٌ بِالْاَدَاءِ لِاَنَّ الرُّكُوْعَ يُشْبِهُ الْقِيَامَ لِقِيَامِ النِّصْفِ الْاَسْفَلِ عَلَى حَالِهِ وَلِاَنَّ مَنْ اَدْرَكَ الْاِمَامَ فِي الرُّكُوْعِ فَقَدْ اَدْرَكَ الرَّكْعَةَ مَعَ جَمِيْعِ اَجْزَائِهَا مِنَ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ تَقْدِيْرًا فَلِاحْتِيَاطٍ اَنْ يُؤْتِيَ بِهَا فِيْهِ وَعِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ لَا تُقْضٰى هٰذِهِ التَّكْبِيْرَاتُ فِي الرُّكُوْعِ لِاَنَّهُ قَدْ فَاتَ مَحَلُّهَا كَمَا لَا تُقْضَى الْقِرَاءَةُ وَالْقُنُوْتُ فِيْهِ.

**ترجمه** او داختر دتکبیراتو قضاء په رکوع کي، دا دقضاء مشابه بالاداء نظیر دي یعني چاچه داختر په مونځ کي امام په رکوع کي اومومندلو او واجب تکبیرات ورنه فوت شوي وو نو زمونږ په نزد دي بغیر دلاس پورته په رکوع کي تکبیر اووائي ځکه چه رکوع فرض ده او تکبیرونه واجب دي لهذا حتي الامکان به ددواړو رعایت کولي شي او په تکبیراتو کي لاسونه پورته کول او په رکوع کي ددي په زنګنونو ایخودل دواړه سنت دي لهذا په دوئ کي هر یو ددویم په وجه نشي ترک کولي دا دذات په لحاظ سره قضاء ده ځکه چه دتکبیراتو محل درکوع نه مخکي دقیام حالت دي او دا خو فوت شوي دي لیکن دا مشابه بالاداء دي ځکه چه رکوع دقیام سره مشابه ده ځکه چه دجسم نصف اسفل علي حاله قائم دي ځکه چه چا درکوع په حالت کي امام اومومندلو نو هغه تمام رکعات سره دتمامو اجزاؤ حکما اومومندلو پس احتیاط هم په دي کي دي چه فوت شوي تکبیرونه په رکوع کي ادا کړي او دامام ابو یوسف په نزد په رکوع کي ددي تکبیرونو قضاء نشته ځکه چه دتکبیراتو محل فوت شوي دي لکه چه په رکوع کي دقرائت او قنوط قضاء نشته

**تشریح** "وقضاء تکبیرات" الخ، دلته ماتن دقضاء مشابه بالاداء مثال پیش کوي حاصل یي دادی چه یو کس داختر په مونځ کي دامام سره درکوع په حالت کي شریك شو او اجب تکبیرات ورنه تیر شوي وو نو که دده سره دا ویره وي که په ولاړه کي تکبیرونه وایم نو امام به درکوع نه سر راپورته کړي نو دا کس به زمونږ په نزد دلاسونو پورته کولو نه بغیر درکوع په حالت کي فوت شوي تکبیرونه پوره کوي، بهر حال که د رکوع نه دامام دسر پورته کولو ویره وي نو دا کس به په رکوع کي تکبیرونه وائي ځکه چه رکوع فرض ده او تکبیرات داختر واجب دي لهذا حتي الامکان ددواړو رعایت ضروري دي یعني رکوع به هم کوي او په دي کي به تکبیرات هم وائي پاتي شو تسبیحات

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

درکوع نو دا به دمستحب کیدوپه وجه دواجب تکبیرونو په وجه پریخودلي شي او په تکبیراتو کي دلاسونو دغوړونو پوري پورته کول هم سنت دي او درکوع په حالت کي يې په زنګنانو ايخودل هم سنت دي نو په دي وجه ديو سنت دپاره بل سنت پريخودل نه دي پکار يعني په زنګنانو په لاسونو ايخودلو سنت دپاره په تکبيراتو کي دلاسونو پورته کولو سنت پريخودل نه دي پکار

"وهذا قضاء " الخ، او درکوع په حالت کي داختر تکبيرات وئيل دذات په اعتبار سره قضاء ده خکه چه دتکبيراتو محل درکوع نه مخکي دقيام حالت دي او دقيام حالت خو فوت شوي دي ګويا کي تکبيرات داختر دخپل وخت نه روسته وئيلي شوي دي او دوخت نه روسته دتعميل کولو نوم قضاء ده لهذا درکوع په حالت کي دتکبيراتو وئيل به قضاء وي ليکن دا قضاء مشابه بالاداء ده خکه چه رکوع مشابه ده دقيام سره او ددي يو څو وجي دي اولنۍ وجه خو يې دا ده چه درکوع په حالت کي دبدن نصف اعلي علي هذاه قائم وي پس دنصف اسفل دقيام په وجه درکوع په حالت کي هم من وجه قيام موجود دي نو رکوع دقيام سره مشابه شول، ثانيا په دي وجه چه کوم کس دامام سره په رکوع کي شريکيږي نو هغه حکما دتمامو اجزاؤ سره درکعات موندونکي ګنړلي شي پس په رکوع کي دامام سره دشريکيدونکي دپوره رکعات موندونکي شمارلي کيدل ددي خبري علامه ده چه رکوع ته هم دقيام حکم حاصل دي غرض داچه هر کله رکوع دقيام سره مشابه ده نو درکوع په حالت کي تکبيرات داختر وئيل من وجه دقيام په حالت کي وئيل دي لهذا په رکوع کي دتکبيراتو وئيل د اداء سره مشابه شول پس احتياط په دي کي دي چه دفوت شوو تکبيرونو قضاء په رکوع کي راوړي

"وعندابي يوسف" الخ.امام ابو يوسف وائي چه ددي تکبيرونو قضاء به په رکوع کي نشي راوړي خکه چه ددي تکبيرونو محل چه قيام وو هغه خو تير شوي دي لکه چه قرائت او قنوت کله دخپل محل نه فوت شي نو روسته بيا دهغي قضاء نه وي

**********

وَوُجُوْبُ الْفِدْيَةِ فِي الصَّلٰوةِ لِلْاِحْتِيَاطِ جَوَابُ سَوَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْرِيْرُهُ اَنَّ الْفِدْيَةَ فِي الصَّلٰوةِ لِلشَّيْخِ الْفَانِيْ لَمَّا كَانَتْ ثَابِتَةً بِنَصٍّ غَيْرِ مَعْقُوْلٍ يَنْبَغِيْ اَنْ تَقْتَصِرُوْا عَلَيْهِ وَلَمْ تَقِيْسُوْا عَلَيْهِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلٰوةٌ مَعَ اَنَّكُمْ قُلْتُمْ اَنَّهُ اِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلٰوةٌ اَوْ اَوْصٰى بِالْفِدْيَةِ يَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ اَنْ يَّفْدِيَ بِعِوَضِ كُلِّ صَلٰوةٍ مَا يُفْدٰى لِكُلِّ صَوْمٍ عَلَى الْاَصَحِّ فَاَجَابَ بِاَنَّ وُجُوْبَ الْفِدْيَةِ فِي قَضَاءِ الصَّلٰوةِ لِلْاِحْتِيَاطِ لَا لِلْقِيَاسِ وَذٰلِكَ لِاَنَّ نَصَّ الصَّوْمِ يَحْتَمِلُ اَنْ يَّكُوْنَ مَخْصُوْصًا بِالصَّوْمِ وَيَحْتَمِلُ اَنْ يَّكُوْنَ مَعْلُوْلًا لِعِلَّةٍ عَامَّةٍ يُوْجَدُ فِي الصَّلٰوةِ اَعْنِي الْعِجْزَ وَالصَّلٰوةُ نَظِيْرُ الصَّوْمِ بَلْ اَهَمُّ مِنْهُ فِي الشَّانِ وَالرَّفْعَةِ فَاَمَرْنَا بِالْفِدْيَةِ عَنْ جَانِبِ الصَّلٰوةِ فَاِنْ كَفَتْ عَنْهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَبِهَا وَاِلَّا فَلَهُ ثَوَابُ الصَّدَقَةِ وَلِهٰذَا قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الزِّيَادَاتِ تُجْزِئُهُ اِنْ شَاءَ

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اللهُ تَعَالٰى وَالْمَسَائِلُ الْقِيَاسِيَّةُ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْمَشِيَّةِ قَطْ كَمَا إِذَا تَطَوَّعَ بِهِ الْوَارِثُ فِي قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ إِنْصَافًا تَرْجُوا الْقَبُوْلَ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ فَكَذَا هٰذَا.

**ترجمه** ... او په مونځ کي دفديه واجب کيدل داحتياط په وجه دي دا ديو سوال مقدره جواب دي تقرير يي دادی چه په روژه کي فديه دشيخ فاني ديپاره چونکه په نص غير معقول ثابته ده نو په دي وجه مناسب داده چه تاسو په همدي باندي انحصار اوکړئ او هغه څوک ورباندي قياس نکړئ چه په داسي حال کي مړ وي چه په هغه باندي فريضه دمونځ باقي وي او حال دادی تاسو دا قول کړي دي چه کله څوک مړ شي او مونځ ورباندي واجب وي او دفديه ورکولو وصيت يي کړي وي نو په وارث باندي واجب دي چه هغوئ داصح قول په بنا دهر مونځ په عوض کي فديه ورکړي او دومره فديه کومه چه دهري روژي ديپاره ورکولي شي، پس مصنف په جواب کي اووئيل چه دمونځ په قضاء کي دفديه واجب کيدل داحتياط په وجه دقياس په وجه نه دي او ددي وجه داده چه دروژي نص ددي احتمال لري چه دا په روژه پوري مخصوص وي او ددي احتمال هم لري چه دا نص ديو داسي عام علت معلول وي کوم چه په مونځ کي هم موندلي کيږي يعني عجز او مونځ دروژي نظير دي بلکه په رفعت او مرتبه کي مونځ دروژي نه هم زيات دي لهذا مونږ دمونځ په عوض کي دفديه حکم اوکړو. پس که فديه په دريار الهي کي دمونځ دطرفه کافي شي نو ډيره بهتره ده او که کافي نشي نو دصدقي ثواب خو به حاصل شي په همدي وجه امام محمد په زيادات کي وئيلي دي چه انشاء الله فديه به ددي مړي دطرفه کافي کيږي او حال دادی چه قياسي مسائل او مشيت پوري متعلق نه وي لکه چه يو وارث کله دروژي دقضاء په صورت کي بغير دوصيت نه تبرعا فديه ورکړي نو مونږ انشاء الله دده دطرف نه ددي دقبول کيدو اميد لرو او دارنګي په دي مسئله کي هم زمونږ دا اميد دي.

**تشريح** "ووجوب الفدية" الخ، دمتن دا عبارت جواب ديو سوال مقدره دي دسوال تقرير دادی چه دشيخ فاني ديپاره دروژي په عوض کي فديه ورکول خلاف عقل او خلاف قياس په نص "وعلي الذين يطيقونه" باندي ثابت دي او کوم څيز چه خلاف قياس دکوم نص نه ثابت وي او چه کوم څيز معقول وي په هغي باندي بل څيز نشي قياس کيدي لهذا دروژي په فديه په قياس کولو سره دمونځ فديه واجب کول درست نشول. حال دادی چه داحنافو په نزد که څوک مړ شي او په ذمه يي فرضي مونځونه وي او دي کس دفديه ورکولو وصيت کړي وي نو وارث باندي واجب دي چه هغوئ دمړي دطرفه دهر مونځ په بدل کي دومره فديه ادا کړي څومره چه ديوي روژي اداء کوي او همدا زيات صحيح قول دي. بهر حال احنافو دروژي په فديه باندي دمونځ فديه په قياس کولو سره واجب کړي ده او حال دادی چه دا فديه امر غير معقول دي په خلاف قياس په نص باندي ثابته ده او په غير معقول څيز دکوم څيز قياس کول پکار نه وي ستاسو اعتراض به په هغه وخت کي وي کله چه دمونځ فديه قياسا واجب شوي ده

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

"فاجاب" الخ، ماتن په جواب کي اووئيل چه دقضائي مونځونو فديه داحتياط په وجه واجب شوي ده او دروژي په فديه باندي په قياس کولو سره نه ده واجب شوي.

"وذلك لان" الخ، احتياطا ځکه واجب کړي شوي ده چه په نص "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" کي دوه احتمالونه دي يو احتمال دادی چه دا ايت په فديه دروژي پوري مخصوص دي يعني دفديه دا حکم ددي علت خاصه (عجز عن الصوم) دپاره معلول وي يعني دفديه دحکم علت په خاص طور سره دروژي نه عاجز کيدل وي (۲) او دا احتمال هم شته چه دفديه حکم علت عامه يعني مطلقا دعجز معلول وي يعني دغه علت چه په روژه کي موندلي کيږي په مونځ کي هم اوموندلي شي لهذا هر کله چه دعجز عن الصوم په صورت کي فديه مشروع ده نو دعجز عن الصلوة په صورت کي به هم فديه مشروع وي ، خلاصه دکلام داده چه داولني احتمال په بنا د مونځ فديه واجب نه وي او ددويم احتمال په بنا دمونځ فديه به هم واجب وي پس په احتياط باندي دعمل کولو په غرض دمونځ فديه واجب کړي شوي ده

"والصلوة نظير الصوم" الخ، شارح داحتياط جانب په داسي شان پيش کړو چه مونځ دروژي نظير دي ځکه چه په دواړو کي هر يوعبادت بدنيه مخصوصه دي بلکه مونځ خو دروژي نه زيات اهم دي ځکه چه مونځ بلا واسطه حسن دي او روژه دالله ددشمن نفس اماره مغلوب کولو په واسطه حسن دي پس هر کله چه دروژي نه دعاجز کيدو په صورت کي فديه واجب ده نو مونځ چه دروژي نه زيات اهم دي ددي فديه ورکول په درجه اولي واجب دي پس که دمونځ فديه دمونځ دطرف نه په دربار الهي کي کافي شي نو ډيره بهتره ده او که نه نو دصدقي ثواب خو به حاصل شي

"ولهذا قال محمد" الخ. دمونځ فديه چونکه داحتياط په وجه واجب ده نه چه دقياس په وجه نو په همدي وجه امام محمد وائي چه انشاء الله دمونځ فديه به ددي مړي دپاره کافي شي. الغرض امام محمد فديه عن الصلوة په مشيت پوري معلق کړي ده او حال دادی چه قياسي مسائل هيڅ کله په مشيت پوري نه متعلق کيږي، پس دامام محمد په مشيت پوري دمونځ فديه معلق کول ددي خبري دليل دي چه دمونځ فديه په احتياط باندي بنا ده او په قياس نه ده بنا

"كما اذا تطوع" الخ، ددي مثال داسي دي لکه چه يو وارث دمړي دطرف نه بغير دهغه دوصيت نه دقضاء روژو فديه ورکړي نو زمونږ اميد دي چه انشاء الله دده فديه به دهغه دطرفه قبوله شي او همدارنګي په دي مسئله کي هم دفديه دقبليدو مونږ کامل اميد لرو

**********

كَالتَّصَدُّقِ بِالْقِيْمَةِ عِنْدَ فَوَاتِ اَيَّامِ التَّضْحِيَةِ اَيْ كَوُجُوْبِ التَّصَدُّقِ بِقِيْمَةِ الشَّاةِ اِنْ نَذَرَهَا الْفَقِيْرُ او اِشْتَرَاهَا او اِسْتَهْلَكَهَا او بِعَيْنِ الشَّاةِ ان بَقِيَتْ حَيَّةً عِنْدَ فَوَاتِ اَيَّامِ التَّضْحِيَةِ اَيْضًا لِلْاِحْتِيَاطِ

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

كَالْفِدْيَةِ لِلصَّلٰوةِ فَهُوَ تَشْبِيْهُ بِالْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَجَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْرِيْرُهُ اَنَّ مَا لَا يُعْقَلُ
شَرْعًا لَا يَكُوْنُ لَهُ قَضَاءٌ وَخَلَفٌ عِنْدَ الْفَوَاتِ وَالتَّضْحِيَةِ اَيْ اِرَاقَةُ الدَّمِ فِي اَيَّامِ النَّحْرِ غَيْرُ مَعْقُوْلَةٍ لِاَنَّ
اِتْلَافَ الْحَيَوَانِ فَيَنْبَغِيْ اَنْ لَا يَجُوْزَ قَضَاءُهَا بِالتَّصَدُّقِ بِعَيْنِ الشَّاةِ اَوْ بِالْقِيْمَةِ بَعْدَ فَوَاتِ اَيَّامِهَا فَاَجَابَ
بِاَنَّ وُجُوْبَ التَّصَدُّقِ بِالْقِيْمَةِ اَوْ بِالشَّاةِ بَعْدَ فَوَاتِ الْاَيَّامِ لِلْاِحْتِيَاطِ لَا لِلْقَضَاءِ وَذٰلِكَ لِاَنَّ التَّضْحِيَةَ فِيْ
اَيَّامِهَا تَحْتَمِلُ اَنْ تَكُوْنَ اَصْلًا بِنَفْسِهَا وَتَحْتَمِلُ اَنْ تَكُوْنَ خَلَفًا بِاَنْ يَّكُوْنَ التَّصَدُّقُ بِعَيْنِ الشَّاةِ اَوْ
بِقِيْمَتِهِمَا اَصْلًا وَاِنَّمَا اِنْتَقَلَ اِلَى التَّضْحِيَةِ بِعَارِضِ الضِّيَافَةِ لِاَنَّ النَّاسَ اَضْيَافُ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْ هٰذِهِ
الْاَيَّامِ وَالضِّيَافَةُ اِنَّمَا تَكُوْنُ بِاَطْيَبِ الطَّعَامِ وَهُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالَى اللَّحْمُ الْمُذَكَّى الْمُرَاقُ مِنْهُ الدَّمُ
لِيَكُوْنَ اَوَّلُ تَنَاوُلِ النَّاسِ مِنْ طَعَامِ الضِّيَافَةِ الْمُكَرَّمَةِ فَمَا دَامَتْ كَانَتِ الْاَيَّامُ مَوْجُوْدَةً قُلْنَا اِنَّ التَّضْحِيَةَ
اَصْلٌ بِرَاْسِهَا وَعَمِلْنَا بِالْمَنْصُوْصِ وَاِذَا فَاتَتِ الْاَيَّامُ صِرْنَا اِلَى الْاَصْلِ وَقُلْنَا اَنَّ التَّصَدُّقَ بِعَيْنِ الشَّاةِ اَوْ
بِالْقِيْمَةِ هُوَ الْاَصْلُ فَحَكَمْنَا بِهٖ ثُمَّ اِذَا جَاءَ الْعَامُ الثَّانِيْ لَمْ تُنْتَقَلْ مِنْ هٰذَا الْحُكْمِ وَلَمْ نَقُلْ بِقَضَائِهَا
عَلٰى مَا كَانَ فِي الْعَامِ الْاَوَّلِ.

**ترجمه**..... لکه د قربانئ دځاروي صدقه کول دقربانئ دورځو تیریدو نه پس یعني لکه څرنګه چه دچیلئ قیمت صدقه کولو وجوب په هغه صورت کي چه اخر ددي نذر منلي وي یا یي دا اختسلي وي او هلاکه کړي یي وي یادنفس چیلئ صدقه کولو وجوب کچرته دا چیلئ ژوندئ پاتي شي نو دقربانئ دورځو دتیریدو نه پس دمونځ دفدیه پشان احتیاط په وجه دي پس دا مسئله داولنئ مسئلي سره مشابه ده او دا د یو مقدر سوال جواب دي تقریر یي دادی چه کوم شي په شرعي طور غیر معقول وي نو دهغي دپاره دفوت کیدو نه پس څه قضاء او خلیفه نه وي او تضحیه یعني په ایام نحر کي وینه تویول یو غیر معقول امر دي ځکه دا ضایع کول دي پس مناسبه داده چه دنحر ورځو تیریدو نه پس نفس چیلئ یا ددي قیمت صدقه کولو واجب کیدل داحتیاط په بنیاد وي نو دقضاء په بناء او دا احتیاط په دي وجه نه دي چه په ایام نحر کي قرباني کول دذات په اعتبار داصل کیدو احتمال لري او دخلیفه یعني نائب کیدو احتمال هم لري په داسي شان سره چه نفس چیلئ یا ددي قیمت صدقه کول دي اصل وي او دقربانئ په طرف باندي دانتقال محض دضیافت په بناء راغلي وي ځکه چه خلق په دي ورځو کي دالله تعالي میلمانه وي او میلمستیا په ښه طعام سره کیدي شي او ښه طعام دالله تعالي په نزد هغه پاکه غوښه ده چه دهغي وینځه توي شوي وي دپاره ددي خبري چه دمیلمنو اولني طعام ضیافت مکرم طعام اوګرځي پس تر څو ورځو پوري چه دقربانئ ورځي موجود وي نو مونځ به وایو چه قرباني کول بذات خد اصل دي او مونږ به په منصوص باندي عمل کوو او کله چه دا ایام تیر شي نو مونږ به اصل طرف ته رجوع کوو او وایو به چه نفس چیلئ یا ددي

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نيت صدقه کول هم اصل دي لهذا مونږ به ددي اصل حکم کړو بياچه کله دويم کال راشي نو مونږ به ددي حکم نه نه منتقل کيږو او نه به ددي په قضاء قول کوو دهغه مطابق کوم چه په اول کال وو

"کالتصدق بالقيمة" الخ ماتن وائي لکه څرنګه چه دقضاء مونځ دپاره دفديه وجوب

تشريح: احتياط په بناء دي دارنګي دقربانئ دورځو دتيريدو نه پس عين شان يا قيمت دشات صدقه کولو وجوب داحتياط په بنا دي ددي تفصيل دادی کچري يو کس چه قرباني کول ورباندي واجب نه وو دکوم معين څاروي قرباني کولو نذر اومنئ او يايي دقربانئ په نيت کوم څاروي واخستو مګر دقربانئ ورځي تيري شوي او ده قرباني اونکړي شوه نو دغه څاروي چه دکوم بي نذر منلي دي او يايي دقربانئ په نيت اخستلي وي ژوندي وي نوبعينه همدا څاروي به داحتياط په بنا صدقه کول واجب وي او که دغه څاروي ژوندي نه وي دده قيمت به صدقه کول احتياطا واجب وي. ملاجيون وائي دا مسئله (يعني دقربانئ ورځي تيريدو نه پس بعينه ددغه څاروي صدقه کولو وجوب يا ددي قيمت صدقه کول) او دصادقه مسئلي (يعني دقضاء مونځ دفديه وجوب سره مشابه دي) يعني دووارو مسئلو بنياد په احتياط دي او په قياس نه دي.

"وجواب عن السوال" شارح وائي دماتن دا عبارت هم ديو مقدر سوال جواب دي تقرير دسوال دادی چه کوم شي شرعا معقول وي نو دفوت کيدو نه پس دهغه دپاره کومه قضاء او خليفه نه وي او په دي مسئله کي تذهيه (يعني په ايام نحر کي وينه بهيول) يو غير معقول او خلاف عقل شي دي خکه چه دا دخاروي ضايع کول دي او هغه ته عذاب ورکول دي او ژوندي څيز ته په عذاب ورکولو کي دقربت او ثواب سوال نه پيدا کيږي پس معلومه شوه چه په ايام نحر کي قرباني کول غير معقول امر دي پس هر کله چه قرباني کول غير معقول دي نو مناسب داده چه دقربانئ دورځي دتيريدو نه پس ددي قضاء بعينه همدا څاروي يا ددي قيمت په صدقه کولو جائز نه شي

"فاجاب بان" الخ، حاصل دجواب دادی چه دايام نحرتيريدو نه پس بعينه همدي څاروي يا ددي صدقه کولو وجوب احتياطا دي اداء او قياسا نه دي داحتياط وجه داده چه په ايام نحر کي په قربانئ کولوکي دوه احتمالات دي ، اول ددي خبري احتمال هم شته چه په ايام نحر کي قرباني کول اصل شي ، دويم او دااحتمال هم شته چه بعينه همدي څاروي يا ددي دقيمت صدقه کول اصل وي او قرباني کول خليفه وي او قربانئ ته صرف دزيادت په سبب منتقل شوي وي خکه چه خلق په دي ورځو کي دالله تعالي ميلمانه وي او کريم ذات چه کله ضيافت کوي نو په عمده خوراک سره يي کوي اوالله رب العزت په نزد عمده خوراک دذبيحي پاکه غوښه ده، پس دضيافت دعارض راتلو په وجه مونږ دخاروي يا ددي دقيمت دصدقه کولو په خاي دقربانئ کولو په خاي حکم اوکړو تردي چه ناپاکي وينې ته منتقله شي او غوښه پاکه پاتي شي

او ددي په ذريعه دالله دطرفه دخپلو بندګانو ضيافت متحقق شي پس ددي دواړو احتمالاتو پيش

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نظر دا وئيلي شوي دي چه کله ايام نحر موجود وي نو قرباني کول اصل دي او په دي صورت کې حديث دنبي کريم صلي الله عليه وسلم "ضحوا فانها سنة ابيكم ابراهيم" باندي عمل راشي او چه کله دا ورځي تيري شي نو مونږ وايو چه بعينه همدي څاروي يا ددي دقيمت صدقه کول اصل دي لهذا دورځي دتيريدو نه پس مونږ به په همدي اصل باندي حکم کوو.

"ثم اذا جاء " الخ، بيا چه کله ددويم کال ايام نحر راشي او دا کس خپل دقربانئ څاروي يا ددي قيمت صدقه نکړي شي نو مونږ په دي حکم يعني په وجوب دصدقي قربانئ کولو طرف ته نه منتقل کيږي او دا نه وايو تير کال چه کوم حکم وو دهغه حکم مطابق دقربانئ قضاء کوو يعني په دويم کال په ايام نحر کي د تير کال دڅاروي قضاء قربانئ کولو حکم نه کوو بلکه اوس دهمدي څاروي صدقه کول واجب دي.

**خلاصه دکلام داده** کله چه دا احتمال وي چه په ايام نحر کي قرباني اصل ده او دا احتمال هم شي چه دڅاروي يا ددي دقيمت صدقه کول اصل وي نو دايام نحر تيريدو نه پس داولني احتمال په بنا دڅاروي يا ددي دقيمت صدقه کول يقينا يو غير معقول امر دي او دا به قضاء او خليفه وي او دغير معقول قضاء نه وي ليکن ددويم احتمال په بنا عين شا يا ددي قيمت صدقه کولو قضاء نه وي بلکه اصل وي پس داولني احتمال په بنا په يقينا څاروي يا ددي دقيمت صدقه کول جائز دي ځکه چه دا قرباني کومه چه يو امر غير معقول دي ددي سزا ده او دامر غير معقول دپاره قضاء او خليفه نه وي ليکن ددويم احتمال په بنا صدقه کول واجب وي پس په يو صورت کي چونکه دڅاروي يا ددي دقيمت صدقه کول واجب دي نو په دي وجه احتياطا دصدقه کولو حکم اوشو حاصل دا چه دايام نحر تيريدو نه پس نفس څاروي يا ددي دقيمت صدقه کول احتياطا دي قياسا او قضاء نه دي.

**********

ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ اَنْوَاعِ الْقَضَاءِ فِي حُقُوْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى شَرَعَ فِيْ بَيَانِ اَنْوَاعِهٖ فِي حُقُوْقِ الْعِبَادِ فَقَالَ وَمِنْهَا ضَمَانُ الْمَغْصُوْبِ بِالْمِثْلِ وَهُوَ السَّابِقُ او بِالْقِيْمَةِ اَيْ اَنْوَاعُ الْقَضَاءِ ضَمَانُ الشَّيْءِ الْمَغْصُوْبِ بِالْمِثْلِ فِيْمَا اِذَا غَصَبَ مِثْلِيًّا و اِسْتَهْلَكَهُ وُجِدَ الْمِثْلُ فِيْمَا بَيْنَ النَّاسِ او بِالْقِيْمَةِ فِيْمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ او كَانَ لَهُ مِثْلٌ وَلٰكِنِ انْصَرَمَ عَنْ اَيْدِى النَّاسِ فَهٰذَا نَظِيْرُ الْقَضَاءِ بِمِثْلِ مَعْقُوْلٍ اِمَّا الْاَوَّل فَظَاهِرٌ اذ هُوَ مِثْلٌ صُوْرَةً وَمَعْنىً وَاَمَّا الثَّانِيْ فَهُوَ اَيْضًا مِثْلٌ معنىً وَاِنْ لَمْ يَكُنْ صُوْرَةً، وَلٰكِنَّ الْاَوَّل كَامِلٌ وَالثَّانِيْ قَاصِرٌ وَلِهٰذَا قَالَ وَهُوَ السَّابِقُ اَيِ الْمِثْلُ الصُّوْرِيُّ سَابِقٌ عَلَى الْمِثْلِ الْمَعْنَوِيِّ فَمَا دَامَ وُجِدَ الْمِثْلُ الصُّوْرِيُّ لم يَنْتَقِلْ اِلَى الْمِثْلِ الْمَعْنَوِيِّ فَفِيْهِ تَنْبِيْهٌ عَلٰى اَنَّ الْقَضَاءَ بِمِثْلِ مَعْقُوْلٍ نَوْعَانِ كَامِلٌ وَقَاصِرٌ لا يُقَالُ مِثْلُ هٰذَا مُتَحَقَّقٌ فِيْ حُقُوْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَيْضًا فَاِنَّ قَضَاءَ الصَّلٰوةِ بِالْجَمَاعَةِ كَامِلٌ وَقَضَاءُهَا مُنْفَرِدًا

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تأمير فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ لِأَنَّا نَقُوْلُ عِنْدَهُمْ قَضَاءُ الصَّلٰوةِ مُنْفَرِدًا كَامِلٌ وَبِالْجَمَاعَةِ اَلْمَلُ وَيُقِيْسُوْنَ حَالَ الْقَضَاءِ عَلَى حَالِ الْاَدَاءِ.

ترجمه بيا چه كله مصنف دقضاء داقسامو نه فارغ شو چه تعلق يي دحقوق الله سره وو نو دقضاء دهغه اقسامو بيان يي شروع كړو چه تعلق يي دحقوق العباد سره دي چنانچه ويي فرمائيل من جمله داقسامو دقضا نه دشي مغصوب تاوان دهغي په مثل سره دي او دا مقدم دي او يا په قيمت سره دي يعني دقضاء د اقسامو نه دشي مغصوب تاوان دهغي په مثل سره دي په داسي صورت كي كله چه غاصب مثلي څيز غصب كړي او هلاك يي كړي او مثلي څيز يه خلقو كي لاس نه راتلونكي هم وي يا دمغصوب څيز په قيمت په هغه صورت كي كله چه ددي مثل نه وي او يا يي مثل وي ليكن دخلقو دلاسونو نه منقطع شوي وي او نايا ب وي پس دا دقضاء بمثل معقول مثال دي څكه چه مثل او قيمت دواړه مثل معقول دي بهر حال اول خو ظاهره ده څكه چه دا دصورت او معني دواړو په لحاظ مثل دي او ثاني هم په معني دمثل دي اگرچه صورةً مثل نه دي ليكن اول كامل دي او ناني قاصر دي په همدي وجه مصنف "وهو السابق" اوفرمائيل يعني مثل صوري په مثل معنوي مقدم دي لهذا څو پوري چه مثل صوري موندلي كيږي تر هغي پوري به مثل معنوي ته انتقال نه كيږي، په دي بيان كي په دي خبره تنبيه ده چه قضاء بمثل معقول دوه قسمه دي يو كامله ده او بله قاصره ده، څوك دي دا اعتراض اونكړي چه ددي مثال خو په حقوق الله كي هم متحقق دي څكه چه قضاء دمونځ په جماعت سره كامله ده او قضاء دمونځ يواځي قاصره ده نو مصنف ددينه ولي بحث نه دي كړي څكه چه مونږ وايو چه داهل اصول په نزد ديواځي مونځ قضاء كامله ده او باجماعته قضاء دمونځ اكمله ده ليكن دوئ حالت دقضاء لرد په حالت د اداء نه قياس كوي

تشريح..... "ثم لما فرغ " الخ، ماتن په حقوق الله كي دقضاء اقسام ثلاثه قضاء بمثل معقول، قضاء بمثل غير معقول، قضاء مشابه بالاداء دمثالونو بيانولو نه پس اوس په حقوق العباد كي ددوئ مثالونه بيانوي

"ومنها ضمان المغصوب" الخ، مصنف وائي چه دقضاء په اقسام ثلاثه كي دقضاء بمثل معقول مثال دادی كچري يو كس په ذوات الامثال څيزونو كي كوم شي غصب كړي او بيا يي هلاك كړي او يا دغه غصب شوي څيز پخپله هلاك شي او دا څيز په بازار كي پيدا كيږي نو په غاصب باندي ددي مثل صوري يعني دغصب شوي څيز پشان بل څيز په تاوان كي وركول واجب دي او كه مغصوب شوي څيز ذذوات القيم نه وي او يا خو ذذوات الامثال نه وي مگر په بازار كي يي مثل نه پيدا كيږي نو په دي صورتونو كي په غاصب باندي ددي څيز قيمت (مثل معنوي واجب كيږي) بهر حال په مخكني صورت كي مثل صوري يو په دويم صورت كي دقيمت واجب كيدل په حقوق العباد كي

كفايت دينى كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

دقضاء بمثل غير معقول مثال دي.

"لان المثل والقيمة" الخ، خکه چه مثل او قيمت دواړه دمغصوب څيز مثل معنوي دي او په دوهمه صورت کي دشي مغصوب مثل معقول کيدل خو بالکل واضح دي خکه چه په دي صورت کي دشي مغصوب تاوان دهغه صورة مثل هم دشي مغصوب مماثل وي چه په تاوان کي کوم څيز جاري دي هغه دشئ مغصوب هم جنس دي مثلا دوربشو تاوان يي په وربشو ادا کړي وي او معنا هم مماثل دي چه دوربشو تاوان يي په وربشو ادا کړي وي خکه چه شي مغصوب او په تاوان کي ورکړي شوي څيز دواړه دقيمت په اعتبار قريب قريب دي پاتي شو دويم صورت يعني په تاوان کي دشي مغصوب قيمت ادا کول نو دا قيمت اګر چه صورة دمغصوب مثل نه دي ليکن معنا يي مثل دي خکه چه شي مغصوب او ددي قيمت په مالیت کي نزدي کړي.

"ولکن الاول" الخ، دلته شارح دماتن دقول "وهوه سابق" مطلب بيانوي حاصل يي دادی چه مثل صوري او مثل معني اګر چه دواړه مثل معقول دي ليکن په مثل صوري کي مماثلت کامل دي او په مثل معنوي کي قاصر دي هم دي فرق په وجه مصنف وهو السابق اوفرمائيل مطلب يي دادی چه مثل صوري دمثل معنوي نه مقدم دي لهذا څو پوري چه مثل صوري ممکن وي او غاصب مثل صوري په تاوان کي ادا کولي شي نو دي وخت کي مثل معنوي ته رجوع کول او په دي باندي تاوان ادا کولو اجازت نشته چنانچه که غاصب کوم مثلي څيز غصب کړو او دا يي هلاك کړو نو په غاصب به مثل صوري په تاوان کي ادا کول واجب وي خو په دي شرط چه دي به په دي څيز قادر وي تردي چه په مثل صوري دقدرت باوجود که ده په قيمت ادا کړو نو مالك به ددي په قبلولو نشي مجبوروي.

"وفيه تنبيه" الخ، په دي بيان کي په دي خبره تنبيه ده چه په حقوق العباد کي قضاء بمثل معقول په دوه قسمه ده اول مثل کامل دي او دويم مثل قاصر دي يعني مثل صوري کامل مثل دي او معنوي قاصر مثل دي.

"لايقال" الخ، دلته يو اعتراض نقل کوي او په "لان نقول" باندي دهغي جواب کوي حاصل داعتراض دادی چه دقضاء بمثل معقول تقسيم کامل او قاصر له چه څرنګه په حقوق العباد کي موجود دي دارنګي په حقوق الله کي هم موجود دي، چنانچه دجماعت سره دمونځ قضاء راوړل مثل معقول کامل دي، او يواځي دمونځ قضاء راوړل مثل قاصر دي پس هر کله چه خبره داسي ده نو مصنف ددينه بحث ولي نه دي کړي جواب دادی چه که مال وئيلي شي نو مشروع مطابق عمل وئيلو ته او جبرائيل عليه السلام دجماعت سره دقضاء تعليم نه دي ورکړي بلکه دجماعت سره يي د اداء تعليم ورکړي دي لهذا اداء دجماعت سره کامل ده او بغير دجماعت نه قاصره ده ليکن دقضاء دوه قسمونه کامل او قاص د چه دجماعت سره وي خو بيا به هم مثل

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کامل وي او چه بغير دجماعته وي نو بياهم مثل کال دي زيات نه زيات دا ونيلي کيدي شي چه په جماعت سره دمونځ قضاء راورل اکمل دي او بغير دجماعت نه کامل دي بهر حال

**********

وَضَمَانُ النَّفْسِ وَالْاَطْرَافِ بِالْمَالِ هٰذَا نَظِيْرُ لِلْقَضَاءِ بِمِثْلِ غَيْرِ مَعْقُوْلٍ فَاِنَّ ضَمَانَ النَّفْسِ الْمَقْتُوْلَةِ خَطَاءً بِكُلِّ الدِّيَةِ وَالْاَطْرَافِ الْمَقْطُوْعَةِ خَطَاءً بِكُلِّ الدِّيَةِ اَوْ بَعْضُهَا غَيْرُ مُدْرَكٍ بِالْعَقْلِ اِذَا الْمُمَاثِلَةُ بَيْنَ الْاٰدَمِيِّ الْمَمَالِكِ الْمُتَبَذِّلِ وَبَيْنَ الْمَالِ الْمَمْلُوْكِ الْمُتَبَذِّلِ وَاِنَّمَا شَرَعَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى لِئَلَّا تَهْدَرَ النَّفْسُ الْمُحْتَرَمَةُ مَجَّانًا اِذَا الْقِصَاصُ اِنَّمَا شُرِعَ اِذَا كَانَ عَمَدًا لِتَعَضُّلِ الْمُسَاوَاتِ.

**ترجمه** او دنفس او اغضاؤ تاوان په مال باندي دقضاء بمثل غير معقول مثال دي خکه چه کوم نفس په خطا سره قتل کړي شوي وي دده تاوان په کل دیت سره وي او که دچا اندامونه پري کړي شوي وي نو ددي تاوان په کل یا بعض دیت سره غیر مدرك بالعقل دي خلاف عقل دي خکه چه دمالك متصرف په مینځ کي او دمملوك مال په مینځ کي کوم مماثلك نشته صرف دا خبره ده چه الله تعالي دیت ددي دپاره مشروع کړي دي چه چرته یو عزت دار نفس مفت ضایع نشي خکه چه قصاص په همدي قصص کي مشروع دي کله چه قتل عمدا وي تردي چه مساوات راشي

**تشریح** "وضمان النفس"الخ، ماتن واني دنفس یا داغضاؤ دتباه کولو په صورت کي ددیت واجب کیدل قضاء بمثل غیر معقول ده خکه چه په خطا دقتل کړي شوي تاوان په کل دیت سره وي او په خطا داندام پري کړي شوي تاوان په کل دیت سره یا په یوه حصه ددیت سره ادا کول خلاف عقل دي او ددي دخلاف عقل کیدو وجه داده چه قتل کړي شوي سړي او ددیت په مینځ کي هیڅ قسم مماثلت نشته خکه چه قتل کړي شوي سړي مالك او تصرف کونکي دي مګر دیت یعني مال مملوك دي او متصرف فیه دي

**********

وَاَدَاءُ الْقِيْمَةِ فِيْمَا اِذَا تَزَوَّجَ عَلٰى عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهٖ هٰذَا نَظِيْرُ لِلْاَدَاءِ الَّذِيْ فِيْ مَعْنَى الْاَدَاءِ وَلِهٰذَا عُبِّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ الْاَدَاءِ اَيْ اِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ اِمْرَاَةً عَلٰى عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهٖ فَحِيْنَئِذٍ اِنِ اشْتَرٰى عَبْدًا وسطا وسلمه اِلَيْهَا فَلَا خِفَاءَ اَنَّهُ اَدَاءٌ وَاِنْ اَدّٰى اِلَيْهَا قِيْمَةَ عَبْدٍ وسطٍ فَهٰذَا قَضَاءٌ لٰكِنَّهُ فِيْ مَعْنَى الْاَدَاءِ لِاَنَّ الْعَبْدَ مَعْلُوْمُ الذَّاتِ مَجْهُوْلُ الصِّفَةِ فَلَا بُدَّ فِيْ قَطْعِ الْمُنَازَعَةِ بَيْنَهُمَا مِنْ اَنْ يُسَلِّمَهَا عَبْدًا وَسَطًا وَالْوَسَطُ لَا يَتَحَقَّقُ اِلَّا بِالتَّقْوِيْمِ لِيَكُوْنَ قَلِيْلُ الْقِيْمَةِ اَدْنٰى وَكَثِيْرُ الْقِيْمَةِ اَعْلٰى وَاَوْسَطُهَا بَيْنَ وَبَيْنَ فَكَانَ الْمَرْجِعُ اِلَى التَّقْوِيْمِ فَلِهٰذَا كَانَتِ الْقِيْمَةُ فِيْ مَعْنَى الْاَدَاءِ حَتّٰى تُجْبَرُ عَلَى الْقَبُوْلِ كَمَا لَوْ اَتَاهَا بِالْمُسَمّٰى

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تَفْرِيعٌ عَلَى كَوْنِهَا فِي مَعْنَى الْاَدَاءِ اَيْ تُجْبَرُ الْمَرْاَةُ عَلَى قبول الْقِيْمَةِ كَمَا لَوْ اَتَاهَا بِالْعَيْنِ الْمُسَمّٰى تُجْبَرُ عَلَى قَبُوْلِ الْعَيْنِ فَكَذَا تُجْبَرُ عَلَى قَبُوْلِ الْقِيْمَةِ.

**ترجمه** او په هغه صورت کي قيمت ادا کول کله چه نکاح په غير معين غلام شوي وي دا دهغې قضاء نظير دي کومه چه د اداء په معني وي ځکه چه غلام دذات په اعتبار معلوم او دوصف په اعتبار مجهول دي لهذا دښځي او خاوند مينځ کي دجګړي ختمولو دپاره دا ضروري ده چه خاوند دبوي درميانې درجي والا غلام ښځي ته اوسپارلو او درميانې درجه غلام صرف په قيمت متعلق کيدي شي تردي چه کم قيمت والا ادني اوګرځولي شي او زيات قيمت والا اعلي او اوسط قيمت والا درميانې پس دتولو مرجع قيمت لګول دي لهذا قيمت د اداء په معني شو تردي چه ښځه به دقيمت په قبلولو مجبورولي شي لکه چه هغه په ذکر کړي غلام اخلي نو دغلام په قبلولو به مجبورولي شي پس دارنګې دقيمت په قبلولو به هم مجبورولي شي

**تشريح** "واداء القيمة" الخ، دلته ماتن دقضاء مشابه بالاداء مثال پيش کوي حاصل يې دادی کچرې يو کس يو معين غلام لره په وخت دنکاح کي دخپلي ښځي مهر مقررکړو او بيا يې ښځي ته دغلام قيمت اداء کړو نو دا قيمت اداء کول به دقضاء مشابه بالاداء مثال وي شارح وائي چه چونکه دغلام قيمت ورکول د اداء سره مشابه دي نو په دي وجه مصنف په اداء لفظ تعبير اوکړو او اداء القيمة يې اووئيل

"اذا تزوج" الخ، ددي عبارت تفصيل دادی چه کله يو کس ديوي ښځي سره نکاح اوکړي او يو غير معين غلام په مهر کي مقرر کړي نو که په دي وخت کي د درميانې درجي يو غلام واخلي او ښځي ته يې اوسپاري نو يقينا چه دا صورت د اداء دي ځکه چه کوم څيز په طور دمهر واجب شوي دي بعينه هم هغه اوسپارلي شو او دعين واجب دسپارلو نوم اداء دي او که د درميانې درجي غلام قيمت ورته ورکړي نو دا صورت دقضاء دي ځکه چه قيمت عين دواجب نه دي بلکه مثل دواجب دي او دواجب دمثل دسپارلو نوم قضاء دي لهذا دغلام قيمت به ښځي ته سپارل قضاء وي

"ولكنه في معني الاداء" الخ، ليکن دا دقضاء ه معني دي ځکه چه غلام دذات په اعتبار معلوم دي چه غلام دي ليکن دصفت په لحاظ مجهول دي يعني دا معلومه نه ده چه دا غلام په کومو کومو صفتونو متصف دي پس هر کله چه غلام دذات په اعتبار معلوم دي او دصفت په اعتبار مجهول دي نو دښځي خاوند مينځ کي په يوه وجه جګړه راغله چه ښځه به د اعلي درجي غلام غواړي او خاوند به د ادني درجي غلام په ورکولو ضد کوي نو ددي جګړي دختمولو دپاره ضروري ده چه ښځي ته دي د درميانې درجي غلام ورکړي درميانې درجي غلام به ځرنګه معلومولي شي ددي تعين به په قيمت باندي کيږي چه کم قيمت والا به ادني وي او زيات قيمت والا به اعلي وي اوسط

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

قیمت والا به متوسط وي غرض دا چه داوسط غلام معلومول مرجع او دارمدار چونکه په قیمت دي نو په دي وجه قیمت اصل اوګرځیدو پس دقیمت سپارل چونکه اصل اوګرځیدل یعني دا د عین واجب سپارل دي او هر کله چه دقیمت سپارل دعین واجب سپارل دي نو قیمت ورکول به د اداء په معني وي.

"حقي تجبر "الخ، چونکه قیمت ورکول د اداء په معني دي نو په دي وجه ماتن په دي باندي دتفريع کولو په حال کي اوفرمائيل کچري خاوند دغلام په خاي ددي قيمت ښخي ته ورکړي او ښځه يې د اختسلو نه انکار اوکړي نو قاضي به يې دقيمت په اختسلو مجبوروي ددي مثال داسي دي لکه چه خاوند دنکاح په وخت کي ذکرکړي غلام ورکړي وي او ښځه ورنه انکار کوي نو دي صورت کي به مجبورولي شي ځکه چه دا اداء ده نو دارنګي دقيمت په قبلولو به هم مجبورولي شي ځکه چه دا هم اداء ده غرض دا چه ښځي لره دغلام په قيمت قبلولو باندي مجبورول ددي خبري علامه ده چه قيمت ورکول د اداء په معني دي ځکه چه د اداء په صورت کي د مؤدي مجبورولي شي او دقضاء په صورت کي نشي مجبورولي

**********

ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ تَفْرِيْعَيْنِ لِاَبِيْ حَنِيْفَةَ عَلَى قَوْلِهِ وَهُوَ السَّابِقُ فَقَالَ و عَلَى هٰذَا قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ فِي الْقَطْعِ ثُمَّ الْقَتْلِ عَمَدًا لِلْوَلِيِّ فَعَلَهُمَا اَيْ لِاَجْلِ اَنَّ الْمِثْلَ الْكَامِلَ سَابِقٌ عَلَى الْمِثْلِ الْقَاصِرِ قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ فِي صورةٍ قَطَعَ رَجُلٌ يدَ رَجُلٍ عَمَدًا ثُمَّ قَتَلَهُ قَبْلَ اَن يَّبْرَأَ يَنْبَغِيْ لِلْوَلِيِّ ان يَّفْعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْقَاتِلُ فَيَقْطَعُهُ اَوَّلًا ثُمَّ يَقْتُلُهُ لِيَكُوْنَ جَزَاءُ الْفِعْلِ بِالْفِعْلِ اِذِ الفِعْلُ مُتَعَدِّدٌ مِنَ الْقَاتِلِ فَيَنْبَغِيْ اَن يَكُوْنَ كَذٰلِكَ مِنَ الْوَلِيِّ رِعَايَةً لِلْمِثْلِ الْكَامِلِ ولَوْ اِقْتَصَرَ عَلَى الْقَتْلِ جَازَ لَهُ اَيْضًا لِاَنَّهُ عَفَا عَن بَعْضِ مُوْجِبِهِ فَصَارَ كَمَا اِذَا عَفَا عَنْ كُلِّهِ وَعِنْدَهُمَا لا يَقْتَصُّ الْوَلِيُّ اِلَّا بِالْقَتْلِ لِاَنَّ مُوجِبُ الْقَطْعِ دَخَلَ فِي مُوْجِبِ الْقَتْلِ اِذَا افْضٰى اِلَيْهِ ولَمْ يَبْرَأْ بَيْنَهُمَا وَهٰذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى ثَمَانِيَةِ اَوْجُهٍ والْمَذْكُوْر فِي الْمَتْنِ وَاحِدٌ مِنْهَا وَذٰلِكَ لِاَنَّهُ لَا يَخْلُوْ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ الْقَطْعُ والْقَتْلُ عَمَدَيْنِ او خَطَأَيْنِ اَو الْاَوَّلُ عَمَدًا والثَّانِيْ خَطَاءً او بِالْعَكْسِ فَهِيَ اَرْبَعَةٌ وعَلَى كُلٍّ تَقْدِيْرٍ مِنْهَا اِمَّا اَنْ يَتَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا بَرَءٌ اَوَّلًا فَاِنَّ كَانَ الثَّانِيْ بَعْدَ الْبُرْءِ فَهُمَا جِنَايَتَانِ اِتِّفَاقًا لا يَتَدَاخَلَانِ سَوَاءٌ كَانَا عَمَدَيْنِ او خَطَأَيْنِ وَاِنْ كَانَ قبل البرء فَاِنَّ كَانَ اَحَدُهُمَا عَمَدًا وَالْاٰخَرُ خطاءً لا يَتَدَاخَلَانِ اِتِّفَاقًا وَاِنْ كَانَا خَطَأَيْنِ يَتَدَاخَلَانِ اِتِّفَاقًا وَاِنْ كَانَا عَمَدَيْنِ فَهُوَ الْمَسْأَلَةُ الْخِلَافِيَّةُ الْمَذْكُوْرَةُ فِي الْمَتْنِ يَتَدَاخَلَانِ عِنْدَهُمَا لا عِنْدَهُ وَهٰذَا كُلُّهُ اِذَا صَدَرَا عَنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَاِنْ صَدَرَا عَنْ شَخْصَيْنِ فَالْكَلَامُ فِيْهِ طَوِيْلٌ يُعْرَفُ فِي مَوْضِعِهِ.

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

**ترجمه** بيا مصنف پخپل قول "وهو السابق" باندي دامام ابو حنيفه دوه تفريعي مسائل پيژ
كوي چنانچه فرمائي او په همدي باندي امام ابو حنيفه د عمدا قطعي نه پس په قتل كي فرمائيلي
دي چه دمقتول دولي دپاره دواړو كارونو كول جائز دي يعني په وجه ددي چه مثل كامل په مثل
قاصر مقدم وي امام ابو حنيفه په دي صورت كي وائي كه يو كس دچا لاس پري كړو او بيا دروغيلو
نه مخكي يي ده لره قتل كړو نو دمقتول دولي دپاره مناسب دي چه هغه هم داسي اوكړي لكه
څرنگه چه قاتل كړي وي يعني اول دي ددې لاس كټ كړي او بيا دي ده لره قتل كړي تردي چه دفعل
بدله په فعل وركړي شي خكه چه ډقاتل دطرفه فعل متعدد دي لهذا دمثل كامل په رعايت كولو
سره مناسب ده چه دمقتول ولي هم داسي اوكړي او كه ولي په قتل باندي اكتفاء اوكړه نو ددې دپاره
دا هم جائز دي خكه چه ده دقاتل دفعل بعضي موجَب معاف كړي پس دا داسي شوه لكه چه د
دقاتل تمام موجب معاف كړي وي، او دصاحبينو په نزد ولي دمقتول صرف دقتل سره قصاص
اخستلي شي خكه چه دقطع موجب دقتل په موجب كي داخل دي خوچه قطع قتل ته رسيدلي وي او
په مينځ كي يي روغوالي نه وي راغلي پس په دي مسئله كي اته صورتونه دي او په متن كي په دي
اته صورتونو كي دلته يو صورت مذكور دي او دا خكه چه دا به د دوه حالاتو نه خالي نه وي يا به
قطع او قتل دواړه عمدا وي يا به دواړه خطاء وي يا به قطع عمدا وي او قتل به خطاء وي يا به دددې
په عكس وي پس دا څلور صورتونه شو بيا به په دي څلورو صورتونو كي په هر يو صورت كي
دقطعي او قتل مينځ كي روغوالي راغلي وي او يا به نه وي راغلي پس كه قتل دروغوالي
حاصليدو نه پس واقع شوي وي نو بيا دا بالاتفاق دوه جنايتونه دي او په دوئ كي به تداخل نه وي
برابره خبره ده چه دواړه عمدا وي او كه دواړه خطاء وي يا په دوئ كي يو عمدا وي او دويم خطاء وي
مگر كه قتل دجوړيدو نه مخكي واقع شوي وي نو بيا كه په دوئ كي يو عمدا او دويم خطاء وي نو
بالاتفاق به په دوئ كي تداخل نه وي او كه دواړه خطاء وي نو بيا به بالاتفاق تداخل وي او كه دواړه
عمدا وي نو په دي كي اختلاف دي كوم چه په متن كي مذكور دي صاحبين دتداخل قائل دي او
دامام ابو حنيفه په نزد تداخل نشته دا تمام تفصيل په هغه وخت كي دي كله چه قطع او قتل دواړه
ديو كس نه صادر شوي وي او كچري د دوه كسانو نه صادر شوي وي نو بيا خو په دي كي هيڅ اوږد
بحث دي چه پخپل مقام كي به ي وضاحت كيږي

**تشريح** "ثم ذكر "الخ، ماتن ماقبل كي فرمائيلي وو "وهو السابق" يعني مثل صوري (مثل
كامي) په مثل معنوي (مثل قاصر) باندي مقدم وي نو په همدي قول باندي (وهو السابق) ماتن دوه
مسئلي په طور دتفريع بيانوي

"وعلى هذا قال ابو حنيفة في القطع" الخ، چنانچه رومبنۍ مسئله داده امام ابو حنيفه فرمائيلي دي كه
يو څوك قصدا دچا لاس كټ كړي او بيا يي دزخم جوړيدو نه مخكي قتل كړي نو اولياؤ دمقتول لره

كفايت دينى كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

پکار دي چه دمثل کامل درعايت کولو په بنا دقاتل سره همداسي معامله اوکړي لکه څرنګه چه
قاتل پخپله کړي ده يعني اول به دقاتل لاس کټ کړي او بيا به يې قتل کړي تردي چه دفعل بدله په
فعل راشي او دقاتل دطرف نه چونکه فعل متعدد واقع شوي دي يعني قطع او قتل نو په دي وجه
دمثل صوري په لحاظ کولو سره اولياء دمقتول لره هم داسي کول پکار دي
"ولو اقتصر " الخ. ليکن که اولياء دمقتول په قتل اکتفاء اوکړي يعني دقاتل لاس کټ نکړي بلکه
صرف قتل يې کړي نو دا هم جائز دي خکه چه اولياؤ دمقتول ته هم دا حق حاصل دي چه هغوئ
دقاتل دفعل تمام موجب يعني قطع او قتل دواړه معاف کړي نو دقاتل دفعل بعضي موجب دمعاف
کولو حق ورته په طريقه اولي حاصل دي
"وعندهما" الخ، او دصاحبينو په نزد په مذکوره صورت کي اولياء دمقتول صرف په قتل قصاص
احتمالي سي او لاس به نه کټ کوي دصاحبينو دليل دادی کله چه دلاس زخم دروغيدو نه مخکي
قتل نه معامله اوږدوي يعني دقطعي نه پس يې قتل هم کړي نو دقطع موجب يعني دلاس قصاص
دقتل په موجب يعني دنفس په قصاص کي داخليږي او قطع او قتل دواړه جنايتونه دي دا دواړه
جنايتونه به جنايت واحده اوګرځولي شي بهر حال هر کله چه دقطع موجب دقتل په موجب کي داخل
شو نو قاتل ته قتل کولي شي او لاس به يې نشي کټ کولي
وهذه المسئلة " صاحب دنور الانوار واي په دي مسئله کي اته صورتونه جوړيږي او په متن کي په
دي اته صورتونو کي صرف يو صورت مذکور دي چه اختلافي دي او هغه اته واړه صورتونه دادي
۱. قطع او قتل دواړه عمدا وي
۲. قطع او قتل دواړه خطاء وي
۳. قطع عمدا او قتل خطاء وي
۴. يا قطع خطاء او قتل عمدا وي. دا ځلور صورتونه شو بيا په دوئ کي دهر يو دوه دوه
صورتونه دي خکه چه يا به دقتل او قطع مينځ کي روغبدل راغلي وي او يا به نه وي راغلي ځلور
چه په دوو کي ضرب سي نو اته جوړيږي ددي اته صورتونو حکم دادی که ددواړو جنايتونو مينځ
کي روغوالی راغلي وي نو دي وخت کي قطع او قتل بالاتفاق دوه جنايتونه دي او په دوه جنايتونو
کي تداخل نه وي برابر خبره ده چه عمدا وي او که خطاء وي يا يو په دوئ کي عمدا او بل خطاء وي
او که ددواړو مينځ کي روغبدل نه وي يعني جوړيدل نه وي راغلي يعني دجوړيدو نه مخکي دويم
جنايت واقع سي نو که په دوئ کي يو عمدا او بل خطاء وي نو په دي صورت کي بالاتفاق يو جنايت
[illegible] نه اخيري حکه چه دعمدا او خطاء داختلاف په دوجه دواړه مختلف جنايتونه دي او
[illegible] حال نشي کيدي لهذا دلته به هم تداخل نه وي بلکه به خطاء کي دیت واجب
[illegible] کي قصاص واجب کيږي او که دواړه خطاء وي نو دا بيا بالاتفاق تداخل دي او

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ددواړو مجموعه به جنایت واحده ګڼلي شي پس هر کله چه ددواړو مجموعه جنایت واحده دي نو صرف یو دیت به واجب وي او که دواړه عمدا وي نو دا مسئله اختلافي ده دکومي چه په متن کې ذکر شوي دي په دي صورت کي دصاحبینو په نزد دواړه جنایتونه متداخل دي او دامام ابو حنیفه په نزد متداخل نه دي دفریقینو دلائل په ماقبل کي تیر شوي دي

"وهذا کله " الخ. ملاجیون وائي چه دا تمام تفصیل په هغه صورت کي دي کله چه قطع او قتل دواړه دیو کس نه صادر شوي وي او که دا دوه جنایتونه د دوه کسانو نه صادر شوي وي نو ددي باره کې به تفصیل خپل مقام کي راځي.

**********

ولا يُضمَنُ الْمِثْلِيُّ بِالْقِيْمَةِ إِذَا انْقَطَعَ الْمِثْلُ إِلَّا يَوْمَ الْخَصُوْمَةِ تَفْرِيْعٌ لِأَبِيْ حَنِيْفَةَ عَلَى قَوْلِهِ وَهُوَ السَّابِقُ يَعْنِيْ إِذَا غَصَبَ شَخْصٌ مِنْ آخَرَ مِثْلِيًّا ثُمَّ انْقَطَعَ الْمِثْلُ وَانْصَرَمَ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ فَلَا جَرَمَ تَجِبُ قِيْمَتُهُ فَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ لَا يُضْمَنُ هٰذَا الْمِثْلِيُّ إِلَّا بِقِيْمَةِ يَوْمِ الْخَصُوْمَةِ لِأَنَّهُ مَا لَمْ تَقَعِ الْخَصُوْمَةُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الْمِثْلِ الصُّوْرِيِّ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمِثْلِ الْمَعْنَوِيِّ فَإِذَا وَقَعَتِ الْخَصُوْمَةُ فَحِيْنَئِذٍ لَا بُدَّ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالِكُ الضَّمَانَ فَيُقَدَّرُ الضَّمَانُ بِقِيْمَةِ يَوْمِ الْخَصُوْمَةِ وَعِنْدَ أَبِيْ يُوْسُفَ تُعْتَبَرُ قِيْمَةُ يَوْمِ الْغَصْبِ لِأَنَّهُ لَمَّا انْقَطَعَ الْمِثْلُ الْتَحَقَ بِمَا لَا مِثْلَ لَهُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ وَفِيْهَا تَجِبُ قِيْمَةُ يَوْمِ الْغَصْبِ بِالْاِتِّفَاقِ قُلْنَا الْأَصْلُ ثُمَّ كَانَ رَدُّ الْأَصْلِ وَإِذَا عَجَزَ عَنْهُ بِالْاِسْتِهْلَاكِ تَجِبُ فَإِذَا قِيْمَةُ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَهٰهُنَا الْأَصْلُ أَيْضًا رَدُّ الْعَيْنِ وَإِذَا عَجَزَ عَنْهَا يَجِبُ رَدُّ الْمِثْلِ فَإِذَا عَجَزَ عَنِ الْمِثْلِ وَظَهَرَ عِنْدَ الْقَاضِيْ يَجِبُ عَلَيْهِ قِيْمَةُ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تَجِبُ عَلَيْهِ الْيَوْمَ يَوْمَ الْاِنْقِطَاعِ لِأَنَّ الْعِجْزَ عَنِ الْأَصْلِ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ قُلْنَا نَعَمْ وَلٰكِنْ إِنْ يَظْهَرْ ذٰلِكَ الْعِجْزُ وَقْتَ الْخُصُوْمَةِ.

**ترجمه** او کله چه مثل منقطع شي نو دمثلي اشیاؤ تاوان به په قیمت باندي نشي ورکولي کیدي مګر دجنګ په ورځ، دا دمصنف په قول هو السابق دامام ابو حنیفه دویمه تفریع ده یعني کله چه یو کس دچا یو مثلي څیز غصب کړي او بیا دا مثلي څیز منقطع شي اودخلقو په لاسونو کي نه موندلي کیږي نو لامحاله به ددي قیمت واجب وي په دي وجه امام ابو حنیفه واني چه ددي مثلي څیز تاوان به صرف دجګړي په ورځو کي په قیمت سره اداکولي شي ځکه چه څو پوري جګړه نه وي واقع شوي نو تر هغه وخته پوري دا احتمال شته چه غاصب به په مثل صوري قدرت حاصل کړي او مثل صوري چونکه په مثل معنوي مقدم دي پس هر کله چه خصومت واقع شي نو دغه وخت کي دمالك دپاره تاوان اخستل ضروري دي لهذا دجګړي دورځي په قیمت به تاوان معین کولي شي او دامام ابو یوسف په نزد دغصب د ورځي قیمت لره اعتبار دي ځکه چه مثل منقطع شو نو دا څیز

کفایت قرآنی کتب خانه ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ذوات الامثال يعني دذوات القيم سره ملحق شو او په ذوات القيم اشياؤ کي په اتفاق سره
د غصب د ورځي قيمت واجب کيږي. زمونږ جواب دادی چه اصل په ذوات القيم کي اصل څيز لره
واپس کول دي ليکن کله چه دهلاکولو په وجه ددي ډيش کولو نه عاجز شو نو ددغي ورځي قيمت
به واجب کيږي او دلته هم داصل شي واپس کيدل دي خو کله چه ددينه عاجزه شي نو مثل به واپس
کول دي ليکن کله چه دمثل واپس کولو نه هم عاجز شي او دا عجز دقاضي په وړاندي ظاهر شي نو
به ده باندي به دخصومت دورځي قيمت واجب وي او دامام محمد په نزد به دانقطاع دورځي قيمت
واجب وي خکه چه اصل حکم يعني مثل لره ډيش کولو نه عجز دانقطاع په ورځ متحقق شوي دي
مونږ وايو صحيح دد ليکن دا عجز به دانقطاع سه ورځ سکاره کيږي

تشريح "ولايضمن المثلي"الخ. مصنف په دي عبارت کي په "وهو السابق" يعني چه مثل
مخوري په مثل معنوي مقدم دي، دويمه تفريعي مسئله پيش کوي تفصيل يې دادی چه يو کس دچا
مثلي څيز غصب کړي او بيا دا څيز په بازار کي او دخلقو په لاسونو کي نه موندلي کيږي نو په
غاصب باندي به دشيء مغصوب قيمت واجب وي. ليکن قيمت به دکمي ورځي معتبر وي په دي
بازه کي اختلاف دي

"فقال ابوحنيفة" الخ. چنانچه امام صاحب په نزد دخصومت دورځي قيمت معتبر دي يعني په کمه
ورځ چه دغصب دا مقدمه دقاضي په عدالت کي پيش شوده او قاضي وربانديې فيصله اوکړه دهغي
ورځي قيمت به واجب وي خکه چه دقاضي په عدالت کي دغصب دمقدمي ډيش کيدو پوري دمثل
موندلو په احتمال قدرت موجود دي حکه چه کوم څيز دبازار نه منقطع شوي دي هغه څيز په بازار
کي اوس ملاوبدي شي غرض دا چه دقاضي په عدالت کي دمقدمي پيش کيدو پوري په مثل باندي
دقدرت احتمال موجود دي او مثل صوري په مثل معنوي مقدم وي. نو ديوم خصومت نه مخکي
مثل معنوي يعني قيمت ته رجوع کول جائز نه دي ليکن کله چه مقدمه دقاضي په عدالت کي پيش
شوه او تاوان ادا کول لازم شو او شيء مغصوب په بازار کي منقطع شو نو نن به دخصومت په ورځ مثل
معنوي ته ضرورت پيښ شي او ددي ورځي قيمت لره به اعتبار وي

"وعند ابي يوسف" الخ. او دامام ابو يوسف په نزد دغصب دورځي قيمت لره به اعتبار وي يعني
غاصب چه په کمه ورځ غصب کړي وي پدغه ورځ چه دشيء مغصوب کوم قيمت وي هغه قيمت به
واجب کيږي او ديوم خصومت نه مخکي په غاصب باندي هيڅ نه واجب کيږي ليکن کله چه
خصومت واقع شو او مغصوب منه دقاضي په عدالت کي مقدمه پيش کړه نو مغصوب منه يعني
مالك به دغاصب نه په لازمي طور تاوان اخلي مگر چونکه ديوم خصومت نه مخکي په مثل صوري
دقدرت احتمال وو او مثل صوري په مصل معنوي مقدم وي نو ديوم خصومت نه مخکي مخکي
مثل معنوي يعني قيمت ته درجوع کولو سوال نه پيدا کيږي ليکن کله چه د خصومت ورځ راغله او

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

په غاصب باندي تاوان ادا کول ضروري شول او د شئ مغصوب مثل په بازار کي نایاب شو نو ئې
يعني په يوم خصومت کي مثل معنوي ته رجوع پکار دي او کله چه په يوم خصومت کي مثل
معنوي يعني قيمت ته درجوع کولو ضرورت راغي نو ددي ورځي قيمت لره به اعتبار وي ولې
ورځ چه دتاجرانو په نزد مغصوبه څيز دکوم قيمت قابل وي غاصب به هغه قيمت ادا کوي. دامام
ابو يوسف دليل دادی کله چه شئ مغصوب په بازار کي دخلقو دلاسونو نه منقطع شو نو ئې
مغصوب په ذوات القيم اشياء پوري ملحق شو او په ذوات القيم کي بالاتفاق دغصب دورځي قيمت
واجب کيږي نو دارنګي دلته به هم دغصب دورځي قيمت واجب وي

"قلنا الاصل ثم " الخ. دامام ابو يوسف د دليل جواب دادی چه مثلي څيز په ذوات القيم قياس کول
او په هغي پوري لاحق کول درست نه دي ځکه چه په ذوات القيم کي اصل دادی چه غاصب به اصل
شي او عين شي مالك ته واپس کوي ليکن کله چه غاصب دهلاکت په وجه دعين شي دواپس کولو نه
عاجز شي نو ددغي ورځي قيمت به واجب وي. غرض دا چه په ذوات القيم کي شي مغصوب چونکه
دذوات الامثال نه نه دي او ددي کوم مثل نشته نو په دي وجه به دمغصوب مثل واپس کول واجب نه
وي اويه ذوات الامثال کي ترتيب دادی چه غاصب اول عين شي واپس کړي مګر کله چه دعين شي
واپس کولو نه عاجز شي نو ددي مثل واپس کول به واجب وي ليکن کله چه مثل په بازار کي نه
موندلي کيږي او ددد عجز دقاضي په وړاندي ظاهر شي نو دخصومت دورځي قيمت به واجب وي
دخصومت هغه ورځ ده په کومه ورځ چه دغاصب عجز دقاضي په وړاندي ظاهر شوي وو.

وعند محمد الخ. او دامام محمد په نزد ديوم الانقطاع قيمت معتبر دي يعني په کومه ورځ چه شئ
مغصوب دبازار نه منقطع شوي دي دهغي ورځي قيمت به معتبر وي دامام محمد دليل دادی چه په
ذوات الامثال کي په غاصب باندي قيمت دتاوان اداکول هغه وخت کي واجب کيږي کله چه دي
دمثل صوري ادا کولو نه عاجز شي او دغاصب دمثل ادا کولو نه عاجز کيدل په يوم الانقطاع کي
متحقق شوي دي پس هر کله چه عجز په يوم الانقطاع کي متحقق شوي دي نو هم ددي ورځي ديوم
الانقطاع قيمت به معتبر او واجب وي

"قلنا نعم" الخ، زمونږ دطرفه ددي جواب دادی چه ستاسو دا قول درست نه دي چه عجز په يوم
الانقطاع کي متحقق شوي دي ليکن دعجز ظهور په دي ورځ شوي دي لهذا په کومه ورځ چه دعجز
ظهور اوشي يعني دخصومت په ورځ نو هم ددي ورځي قيمت به معتبر او واجب وي

**********

ثم اَنَّهُ لَمَّا نَشَأَتْ مِنْ هٰذَا كُلِّهِ مُقَدِّمَةٌ وَهِيَ اَنَّ الضَّمَانَ لَا يَجِبُ اِلَّا لِوُجُودِ الْمُمَاثَلَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ كَامِلَةً اوقَاصِرَةً صُوْرَةً اَوْ مَعْنًى فَرَّعَ عَلَيْهَا الْمُصَنِّفُ ثَلَاثَ مَسَائِلَ عَلَى طِبْقِ مَذْهَبِهِ مُخَالِفًا لِلشَّافِعِيِّ وَاِنْ لَمْ

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بِمِثْلِ تِلْكَ الْمُقَدِّمَةُ مَدْكُورَةٌ فِي الْمَتْنِ فَقُلْنَا جَمِيعاً اَلْمَنَافِعُ لَا تُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَالَ
اَبُوْ حَنِيْفَةَ اَيْ وَمِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ اَنَّ مَا لَا يُعْقَلُ لَهُ مِثْلٌ لَا يُضْمَنُ شَرْعًا قُلْنَا جَمِيعاً يَعْنِيْ اَبَا حَنِيْفَةَ وَ اَبَا
يُوْسُفَ وَمُحَمَّدًا بِخِلَافِ الشَّافِعِيِّ فَاِنَّ عِنْدَهُ لَا يُضْمَنُ مَنَافِعُ مَا غَصَبَهُ رَجُلٌ اِلَّا بِالْإِتْلَافِ وَ كَذَا
بِالْإِمْسَاكِ وَ صُوْرَتُهَا رَجُلٌ غَصَبَ فَرَسًا لِاَحَدٍ وَرَكِبَهُ عِدَّةَ مَرَاحِلَ وَ حَبَسَهُ فِيْ بَيْتِهِ وَلَمْ يَرْكَبْ وَلَمْ
يَرْكَبْ فَقَالَ عُلَمَاؤُنَا جَمِيعاً اَنَّهُ لَا تُضْمَنُ هٰذِهِ الْمَنَافِعُ بِشَيْءٍ اِمَّا بِالْمَنَافِعِ لِاَنَّهُ لَوْ ضُمِنَ بِالْمَنَافِعِ فَكَانَ
اَنْ يَرْكَبَ الْمَالِكُ دَابَّةَ الْغَاصِبِ قَدْرَ مَا رَكِبَ الْغَاصِبُ اَوْ يَحْبِسُهُ قَدْرَ مَا حَبَسَهُ الْغَاصِبُ وَذٰلِكَ بَاطِلٌ
لِاَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ رَاكِبٍ وَرَاكِبٍ وَبَيْنَ سَيْرٍ وَسَيْرٍ وَحَبْسٍ وَحَبْسٍ وَاَمَّا بِالْاَعْيَانِ وَالْمَالِ فَلِاَنَّ
الْمَنَافِعَ عَرَضٌ لَا يَبْقٰى زَمَانَيْنِ وَغَيْرُ مُتَقَوِّمٍ بِخِلَافِ الْمَالِ فَلَا تَمَاثُلَ بَيْنَهُمَا وَاِنَّمَا ضَمِنَّا بِالْمَالِ فِي الْاِجَارَةِ
لِاَنَّ لِلرِّضَا تَاْثِيْرًا فِيْ اِيْجَابِ الْاُصُوْلِ وَالْفُضُوْلِ جَمِيْعاً وَلَا تَاْثِيْرَ لِلْعُدْوَانِ فِيْهِ وَالشَّافِعِيُّ يَقُوْلُ
بِضَمَانِهَا بِالْمَالِ بِقَدْرِ الْعُرْفِ فِيْ كِرَائِهَا اِلٰى ذٰلِكَ اَلْمُنْزَلِ قِيَاسًا عَلَى الْاِجَارَةِ وَالْوَجْهُ مَا قُلْنَا وَلَا بُدَّ لَكَ
حِيْنَئِذٍ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَنَافِعِ وَالزَّوَائِدِ فَالْمَنَافِعُ كَرُكُوْبِ الدَّابَّةِ وَالْحَمْلِ عَلَيْهَا وَالزَّوَائِدُ كَالنَّسْلِ
لِلدَّابَّةِ وَاللَّبَنِ لَهَا وَالثَّمَرِ لِلشَّجَرَةِ وَنَحْوِهَا فَالْمَغْصُوْبُ بِنَفْسِهِ يُضْمَنُ بِالْهَلَاكِ وَالْاِسْتِهْلَاكِ جَمِيْعاً
وَالزَّوَائِدُ تُضْمَنُ بِالْاِسْتِهْلَاكِ دُوْنَ الْهَلَاكِ وَالْمَنَافِعُ لَا تُضْمَنُ بِالْاِسْتِهْلَاكِ وَالْهَلَاكِ فَعَبَّرَ الْمُصَنِّفُ عَنِ
الْاِسْتِهْلَاكِ بِالْاِتْلَافِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْهَلَاكَ وَهُوَ الْحَبْسُ وَهُوَ غَيْرُ اَوْلٰى اَنْ لَا تُضْمَنَ بِهِ وَهٰذَا الْفَرْقُ مِمَّا
يَتَخَبَّطُ فِيْهِ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ.

**ترجمه**..... بيا چې هركله ددي تمامو امورو نه يوه قاعده كليه جوړه شوه او هغه داده چه دمه نه لازميږي مګر دمماثلت په وخت كې برابره خبره ده چه مماثلت كامل وي او كه تقاصر وي او كه معنا وي نو په دي باندي مصنف دخپل مذهب مطابق او امام شافعي دري مسائل تفريع كړل اګر كه دغه قاعده كليه په متن كې مذكور نه ده ددي وجي نه فرمائي مونږ ټول وايو چه دمنافعو تاوان په هلاكيدو سره نشي لازميدي، او دا عبارت دمصنف په قول قال ابو حنيفة باندي عطف دي يعني ددي وجي نه چه دكومو اشياؤ مثل غير معقول دي دهغي شرعا تاوان نشي لازميدي زمونږ د ټولو قول دي يعني دامام ابو حنيفه او امام ابو يوسف او امام محمد په خلاف دشافعي خكه چه امام شافعي وائي دهغه څيز دمنافعو تاوان نه په هلاكولو سره لازم دي او نه په منع كولو سره لكه چه يو سړي يو شي غصب كړي وي ، ددي صورت دادی لكه چه يو كس دچا نه اس غصب كړو او يو څو منزل سورلي يې وربانديي اوكړله او بيا غاصب پخپل كور كې حصار كړو او سور وربانديي نشو او نه يې تلو ته

كفايت دينى كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

پريخودلو نو زمونږ دتمامو علماؤ قول دادی چه ددي دمنافعو په هيڅ يو څيز سره ضمان ورکولي کيدي، بهر حال دمنافعو سره خو بالکل ظاهره ده څکه که دمنافعو تاوان ادا کړي شي ددي صورت به دا وي چه مالك به دغاصب په څاروي هم دومره مقدار سورلي کوي څومره مقدار غاصب سورلي کړي وي يا دومره مقدار به دغاصب څاروي بند ساتي څومره مقدار چه هغه ساتلي وو او دا باطل دي څکه چه ددوه سوريدونکو د دوه رفتارونو او ددوه قيدونو په مينځ کې واضحه فرق موجود دي او په اعيان او مال سره هم تاوان نشي ادا کولي څکه چه منافع دمال په خلاف اعراض وي او دوه زماني باقي پاتي کيدي نشي او غير متقوم دي لهذا ددوئ دواړو په مينځ کې مماثلت نشي راتلي البته مونږ په اجاره کي په مال تاوان لازمي کړي دي څکه چه اصول او فضول تولو واجب کول درضامندئ تاثر وي ليکن دظلم په دي کي څه تاثير نشي کيدي او امام شافعي په اجاره باندي قياس کوي ددومره مال دمنافعو دتاوان قائل دي څومره چه دهغه منزله پوري دخلقو په خانوړو دکرايه عرف وي وجه ددي هغه ده کومه چه مونږ بيان کړي ده او په دي وخت کي ستا ديا ره دمنافعو او زوائدو په مينځ کي فرق کول ضروري دي پس منافع لکه په څاروي سورلي کول او بوج وريباندي اوړل او زوائد لکه دڅاروي بچي او دهغه پئ او داوني ميوه وغيره دي، پس که مغصوب پخپله هلاك شي او که په زوره هلاك کړي شي په دواړو صورتونو کي به ضمان ورکولي شي او زوائد په هلاکولو سره مضمون دي پخپله دهلاکيدلو په صورت کي ضمان نه وي او منافع به نه په هلاکيدو سره او نه په هلاکولو سره مضمون وي ددي وجي نه مصنف داستهلاك نه په اتلاف تعبير کړي دي، او هلاکيدل يعني حبس کوم چه غير مضمون دي په زوائدو باندي په قياس کولو سره ذکر نکړل څکه چه هر کله زوائد په هلاکيدو مضمون نه وي نو منافع به يې په درجه اولي په هلاکولو سره مضمون نه وي او دا داسي فرق دي چه په دي کي اکثر خلق ګډوډ کيږي

**تشريح** "ثم انه لما نشأت"الخ، ملاجيون وائي چه دسابقه تفصيلاتو نه يوه قاعده کليه معلومه شوه او هغه داده چه ما لا مثل له (لاصورة ولامعنا، لا يضما يعني دکوم څيز تاوان هغه وخت کي واجب کيږي کله چه ددي کوم مماثل موجود وي او بيا مماثل هم عام دي برابره خبره ده چه کامل وي او که قاصر وي صوري وي او که معنوي وي او که دمغصوب او هلاك کړي څيز څه قسم مماثل موجود نه وي نو ددي تاوان به واجب نه وي.

"فرع عليها" الخ ، مصنف دخپل مذهب مطابق او دامام شافعي دمذهب خلاف دري مسائل په دي قاعده کليه تفريع کړي دي اګر چه دا قاعده صراحتا په متن کي موجود نه ده.

"وقلنا جميعا" الخ، په دوئ کي اولنئ مسئله داده چه داحنافو علماؤ په نزد دمنافعو دهلاکولو په صورت کي او دهلاکيدو په صورت کي ددوئ تاوان واجب نه دي ليکن دامام شافعي په نزد دمنافعو تاوان واجب دي.

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

"ومدورتها" الخ، ددي مسئلي صورت دا دي مثلا يو کس دچا اس غصب کړو او ديو څو منزلو پوري
ورباندي سورلي اوکړه او يا غاصب دا اس پخپل کور کي اوترلو نه ورباندي سور څو او نه يې
پريخودلو نو په دي صورت کي احناف علماء وائي چونکه ددي منافعو کوم مثل نشته لهذا ددي
تاوان به دهيڅ څيز په شکل کي واجب نه وي.

"واما بالمنافع" الخ، دمنافعو تاوان په منافعو باندي نه ورکول خو ظاهر دي خکه که په منافعو
تاوان ورکړي شي نو ددي صورت به دا وي چه مالك يعني مغصوب منه به دغاصب په اس دومره
سورلي کوي څومره سورلي چه غاصب دمالك په اس باندي کړي ده يا به دمالك اس دومره وخته
پوري ترې څومره چه غاصب دمالك اس ترلي ساتلي او دا صورت باطل دي خکه چه په منافعو کي
مماثلت نه وي يعني غاصب چه دمالك داس نه کوم منافع حاصل کړي دي او يابي ورله منافع بنده
کړي دي ددي په مينځ کي او دهغه منافعو په مينځ کي کوم چه مالك دغاصب داس نه حاصل کړي
وي او يابي دمنافعو نه بنده کړي دي هيڅ مماثلت نشته خکه چه ددوه سورلي کونکو په مينځ کي
ډير لوي تفاوت دي او په دوه قيدونو کي هم ډير لوي تفاوت وي. بهر حال په دوه سورلي کونکو کي
او په دوه رفتارونو کي او په دوه قيدخانو کي دواضح تفاوت په وجه دغاصب په حاصل کړو منافعو
کي او دمالك په حاصل کړو منافعو کي هيڅ قسم مماثلت نشي راتلي او کله چه ددوئ په مينځ کي
مماثلت نشي کيدي نو کوم منافع چه غاصب هلاك کړي دي په غاصب باندي به ددي تاوان دمنافع
په شکل کي واجب نه وي خکه چه تاوان دهغه څيز واجب کيږي دکوم چه مثل موجود وي برابره خبره
ده چه مثل کامل وي او که قاصر وي صوري وي او که معنوي وي.

"واما بالاعيان والمال" الخ، او په اعيان او مال سره هم مالك ته دمنافعو تاوان نشي ورکولي کيدي
خکه چه منافع عرض دي يعني قائم بالغير دي او عرض او زمانه باقي نشي پاتي کيدي او کوم څيز
چه په دوه زمانو کي باقي نشي پاتي کيدي هغه محرز نه وي يعني کوم څيز چه د ضرورت دوخت
دپاره ذخيره کيدي نشي او کوم څيز چه غير محرز وي هغه غير متقوم وي غرض دا چه منافع
غيرمتقوم وي او مال او اعيان متقوم دي او دمتقوم او غير متقوم په مينځ کي څه مماثلت نشته
لهذا دمال او دمنافعو مينځ کي هم مماثلت نشته او هر کله چه ددوئ مينځ کي مماثلت نشته نو
غاصب چه کوم منافع هلاك کړي دي په ده باندي به په مال او اعيان سره تاوان واجب نه وي خکه چه
تاوان هغه وخت کي واجب کيږي کله چه دهلاك شوي څيز کوم مثل موجود وي برابره خبره ده چه
مثل کامل وي او که قاصر وي، صوري وي او که معنوي وي.

"وانما ضمناها بالمال في الاجارة" الخ، ددي ځاي نه جواب ديو سوال مقدره شروع کيږي دسوال تقرير
دادی چه منافع بلاشبه اعراض دي غير باقي او غير متقوم دي ليکن په منافعو په اسلامي شريعت
کي عقد داجاري وارد کيږي يعني داجاري په وجه منافع دمال سره مضمون کيږي لکه چه تاسو

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

سائیکل په کرایه اخلئ نو په دي کي خو دمنافعو قیمت ورکولي شي نو په شریعت کي خو منافع متقوم دي، پس لکه څرنګه چه په اجاره کي منافع دمال سره مضمون دي دارنګي دغصب په صورت کي دمنافعو تاوان په مال سره واجب کول پکار وو. ددي جواب دادی چه په اجاره غصب قیاس کول غلط دي ځکه چه په اجاره کي دجانبینو رضامندي وي مګر په غصب کي دجانبینو رضامندي نه وي بلکه عدوان وي او دجانبینو په رضامندئ اصل او فضل دواړه جانب کیږي مثلاً یو کس دزرو روپو غلام په لس سره خرڅ کړو نو په مشتري باندي اصل یعني زر هم واجب دي او فضل یعني نفع نهه زره هم واجب دي همدارنګي په رضامندئ سره دغیر مال په مقابله کي هم مال واجب کیږي لکه چه دصلح عن دم العمد په صورت کي په قاتل باندي مال واجب کیږي او حال دادی چه دا مال دقصاص یعني غیر مال په مقابله کي دي. په خلاف دغصب ځکه چه که چا دزرو روپو غلام غصب کړو نو په غاصب باندي به صرف اصل قیمت زر روپئ واجب وي او فضل یعني نفع به واجب نه وي ځکه چه په غصب کي دجانبینو رضامندي مفقود ده او عدوان موجود دي او په صورت دعدوان کي خو داصل ضمان واجب وي مګر دمنافعو ضمان واجب نه وي

غرض دا چه په اجاره کي چونکه منافع دجانبینو په رضامندئ خلاف قیاس متقوم ده او په اجاره کي دمنافعو مضمون بالمال او متقوم کیدل خلاف قیاس کیدل په نص ثابت دي او کوم څیز چه خلاف قیاس ثابت وي په هغي باندي بل شئ نشي قیاس کیدي لهذا په اجاره کي دمنافعو متقوم کیدو باندي ضمان دعدوان نشي قیاس کیدي.

"والشافعي یقول الخ" او امام شافعي دا مسئله په اجاره قیاس کړي ده فرمائي چه دمنافعو تاوان په غاصب باندي دمال په صورت کي دومره قدري واجبولي شي څومره چه په عرف کي ترهغه منزل پوري دسورلئ کرایه وي لیکن زمونږ دطرفه ددې دپاره هم هغه جواب دي چه ستا قیاس مع الفارق دي کما مر تفصیله

"ولابدلك حینئذ" الخ، ملاجیون داصل منافعو او زوائدو په مینځ کي فرق بیانوي تاسو په دي داسي خان پوهه کړئ چه یو خو اصل وي او یو زوائد وي او یو منافع وي مثلاً میښه اصل څیز دي او ددي بچي او پئ زوائد دي او په څاروي سورلي کول او په دي باندي وزن اوړل دمنافعو نه دي دوني میوه هم دزوائدو نه ده او سوري یې دمنافعو نه دي نو دټولو نه زیات قوت خو په اصل کي دي بیا ددینه کم په زوائدو کي وي او بیا ددینه کم قوت په منافعو کي وي ددي دري واړو احکام هم مختلف دي چنانچه مغصوب بنفسه یعني هغه اصول کوم چه غصب کړي شوي دي داستهلاك او هلاك په دواړو صورتونو کي مضمون وي او زوائد دهلاکولو په صورت کي مضمون وي لیکن دهلاکیدو په صورت کي مضمون نه وي او منافع نه دهلاکولو په صورت کي مضمون وي او نه دهلاکیدو په صورت کي مضمون وي لکه چه یو غاصب دسورلئ څاروي غصب کړو او سورلي یې وربندي اوکړه او یا یې همداسي دخان سره ترلي اوساتلو نو په دواړو صورتونو کي به ... غصب

کفایت دینی کتب خانه ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دي دمنافعو ضمان واجب نه وي. ملاجيون وائي چه ماتن داستهلاك نه پخپل عبارت كي په
اتلاف تعبير كړي دي، او ماتن دلته په منافعو كي دهلاكيدو په وجه په كوم كي چه تاوان نشته په
زواندو په قياس كولو سره نه دي ذكر كړي خكه چه زواند كوم چه دمنافع په مقابله كي قوي دي
دهلاكيدو په صورت كي ددي تاوان نشي وركولي نو دمنافعو دهلاكيدو په صورت كي په درجه
اولي تاوان واجب نه وي. زه وايم كله چه په استهلاك سره منافع مضمون نه وي نو په هلاك سره به په
طريقه اولي مضمون نه وي خكه چه استهلاك دهلاك نه لوي جرم دي خكه چه په استهلاك كي
غاصب دطرفه تعدي موجود ده او په هلاك كي نشته

"وهذا الفرق" الخ، شارح وائي چه دمنافعو او زواندو مينځ كي داسي فرق دي په كوم كي چه ډير
خلق ګډوډ شوي دي نو په دي وجه دا ضرور په ذهن كي پوخ اوساتئ

**********

وَالْقِصَاصُ لَا يُضْمَنُ بِقَتْلِ الْقَاتِلِ تَفْرِيعٌ شَانِ لَنَا عَلَى اَنَّ مَا لَا مِثْلَ لَهٗ لَا يُضْمَنُ اَصْلًا يَعْنِيْ اَنَّ مَنْ
وَجَبَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ لِغَيْرِهٖ فَقَتَلَ الْقَاتِلُ اَجْنَبِيٌّ غَيْرَ وَرَثَةِ الْمَقْتُوْلِ فَلَا يُضْمَنُ هٰذَا الْاَجْنَبِيُّ لِاَجْلِ
وَرَثَةِ الْمَقْتُوْلِ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ وَالْقِصَاصِ عِنْدَنَا وَاِنْ كَانَ يَضْمَنُ لِاَجْلِ وَرَثَةِ هٰذَا الْقَاتِلِ اَلْبَتَّةَ
وَذٰلِكَ لِاَنَّ الْقِصَاصَ مَعْنًى غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ فِيْ نَفْسِهٖ لَا يُعْقَلُ لَهٗ مِثْلٌ حَتّٰى تَقُوْلَ اَنَّ الْاَجْنَبِيَّ ضَيَّعَ قِصَاصَهُ
فَتَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَاِنَّمَا يَتَقَوَّمُ فِيْ حَقِّ الدِّيَةِ فِيْمَا لَا يُمْكِنُ الْمُمَاثَلَةُ فِيْهِ لِئَلَّا يَلْزَمَ
اِهْدَارُ الدَّمِ بِالْكُلِّيَّةِ ضَرُوْرَةً وَهٰهُنَا الْاَجْنَبِيُّ مَا ضَيَّعَ لِاَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوْلِ شَيْئًا بَلْ قَتَلَ عَدُوَّهُمْ فَكَاَنَّهُمْ
اَعَانُوْهُمْ يَضْمَنُ ذٰلِكَ لِاَجْلِ اَوْلِيَاءِ هٰذَا الْقَاتِلِ اِمَّا قِصَاصًا وَاَمَّا دِيَةً عَلٰى حَسَبِ مَا تَحَقَّقَ.

**ترجمه** او دقاتل په قتل كولو به دقصاص تاوان نه ادا كوي دا په دي اصولو چه دكوم څيز مثل
نه وي زمونږ دويمه تفريعي مسئله ده. او دهغي هيڅ كله تاوان نشي وركولي كيدي يعني هغه كس
چه په چا باندي د بل چا قصاص واجب وي او دمقتول دوارثانو نه علاوه په دي كس قاتل لره قتل
كړي نو زمونږ په نږد دا پردي او اجنبي دمقتول وارثانو ته په ديت او قصاص كي دهيڅ تاوان ذمه
وار نه دي اگر چه دا اجنبي به ددي قاتل وارثانو ته تاوان وركوي وجه داده چه قصاص في نفسه يو
غير متقومه معنى ده دكوم چه كوم معقول مثل نشته. تردي چه دا اوونيلي شي چه اجنبي د
اول مقتول قصاص ضايع كړي دي لهذا په ده باندي به ديت واجب شي لكه چه امام شافعي وئيلي
دي البته دنفس قصاص د ديت په حق كي په هغه صورت كي متقوم دي په كوم كي چه مماثلت
ممكن نه وي دپاره ددي چه بالكل د دم ضايع كيدل لازم نشي او دلته اجنبي د اول مقتول دوارثانو
څه څيز نه دي ضايع كړي بلكه ده خو دهغوئ دشمن قتل كړي دي گويا كي دده دهغوئ مدد كړي
دي مگر البته دا اجنبي به ددي قاتل وارثانو لره ضمان وركوي په طور دقصاص يا په طور د ديت

كفايت دينى كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

هر یو چه متحقق وي.

**تشریح** "والقصاص لایضمن" الخ، ماتن په دي عبارت کي په تیرو شوو بیان کړو اصولو "مالا مثل له لا یضمن" باندي دویمه تفریعي مسئله بیانوي حاصل یې دا دي مثلا یو کس چالره عمدا قتل کړي او ددي قتل عمد په وجه باندي قصاص لازم شو لیکن دمقتول دوارثانو نه علاوه بل کوم اجنبي سړي مذکوره قاتل کړو نو په دي اجنبي باندي داولني مقتول دوارثانو دپاره دیت یا قصاص یا کوم قسم تاوان نه واجب کیږي البته په اجنبي داولني مقتول دقاتل وارثانو ته تاوان واجب دي مګر امام شافعي فرمائي چه اجنبي به دمقتول اول دقاتل وارثانو دپاره څه دیت ضامن وي.

"وذلك " الخ، داحنافو دلیل دادی چه قصاص في نفسه یوه غیره مقتومه معني ده چه کوم معقول مثل یې نشته تردي چه تاسو دهغي په بنا دا اووایئ چه اجنبي سړي داولني مقتول قصاص لره ضایع کړي دي لهذا په دي اجنبي داولني مقتول دوارثانو دپاره دیت واجب کول پکار دي، غرض دا چه قصاص غیر متقوم معني ده او کوم معقول مثل نه لري چه په هغي باندي ضمان ورکړي شي لهذا په موجب د "مالامثل له لایضمن" په اجنبي قاتل باندي داولني مقتول دپاره څه ضمان نشته.

"کماقال الشافعي" الخ، دامام شافعي دقول خلاصه داده چه مذکوره اجنبي سړي چاچه قاتل قتل کړي دي په ده باندي داولني مقتول دوارثانو دپاره دیت واجب کیږي ددي وجه داده چه په قاتل باندي واجب شوي قصاص داولني مقتول دوارثانو دپاره ملك متقوم دي، او دي قاتل داولني مقتول ملك متقوم ضایع کړي دي لهذا دوئ ته به ضمان ورکوي.

**دشوافعو دلیل** : دادی دامام شافعي دا مسئله په قتل خطا قیاس کوي څرنګه چه په قتل خطا کي دنفس په تاوان کي مال ورکولي شي نو دارنګي که چا څوك په خطا سره قتل کړو او لکه څرنګه چه په قتل خطا کي دنفس قاتل متقوم دي دارنګي په قتل عمد کي هم قاتل دنفس متقوم دي او په قتل عمد کي قاتل دنفس داولني مقتول دوارثانو ملك دي او دي لره اجنبي سړي ضایع کړو لهذا په اجنبي باندي داولني مقتول دوارثانو دپاره تاوان یعني دیت واجب دي.

"وانما یتقوم في حق الدیة" الخ، په دي عبارت کي دشوافعو د دلیل جواب دي حاصل دجواب دادی چه دقتل خطا په صورت کي چونکه مماثلت ممکن نه دي نو په دي وجه نفس د دیت په حق کي خلاف قیاس شرعا متقوم شوي دي تر دي چه په ظاهري طور یو محترم نفس ضایع کول او باطلول لازم نشي، پس هر کله چه په قتل خطا کي نفس خلاف قیاس دیوضرورت په وجه متقوم منلي شوي دي نو په دي باندي به بل کوم شي نشي قیاس کولي او کله چه په دي بل شي نشي قیاس کیدي نو قصاص به معني متقومه نه وي او هر کله چه قصاص معني متقومه نه ده نو دي اجنبي قاتل لره په قتل کولو سره اولني مقتول دوارثانو څه منافع نه دي ضایع کړي بلکه ددوئ دشمن یې قتل کړي

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

او ددوئ يې يو قسم مدد کړي دي او په مدد کونکي باندي تاوان نشي واجب کولي لهذا
دي اولني مقتول دوارثانو دپاره په مذکوره اجنبي باندي کوم تاوان نه واجب کيږي
"نعم يضمن" مګر په دي اجنبي باندي دمقتول ثاني دوارثانو دپاره تاوان واجب کيږي پس که دي
اجنبي قصدا قتل کړي وي نو په ده باندي به قصاص واجب وي او که خطاء يې قتل کړي وي نو
دیت به واجب وي

**********

وَمِلْكُ النِّكَاحِ لَا يُضْمَنُ بِالشَّهَادَةِ بِالطَّلَاقِ بَعْدَ الدُّخُولِ تَفْرِيْعٌ ثَالِثٌ لَنَا عَلٰى اَنَّ مَا لَا مِثْلَ لَهٗ لَا يُضْمَنُ يَعْنِيْ اِذَا شَهِدَ الرَّجُلَانِ بِاَنَّهٗ طَلَّقَ اِمْرَاَتَهٗ بَعْدَ الدُّخُوْلِ فَحَكَمَ الْقَاضِيْ عَلَيْهِ بِاَدَاءِ الْمَهْرِ وَالتَّفْرِيْقِ ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدَانِ فَعِنْدَنَا لَا يَضْمَنَانِ لِلزَّوْجِ شَيْئًا لِاَنَّ الْمَهْرَ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ بِسَبَبِ الدُّخُوْلِ سَوَاءٌ كَانَ طَلَّقَهَا اَوْلَا فَمَا اَتْلَفَا عَلَيْهِ شَيْئًا اِلَّا حَلَّ اِسْتِمْتَاعُهٗ بِالْمَرْاَةِ وَهُوَ الَّذِيْ يُعَبِّرُ عَنْهُ بِمِلْكِ النِّكَاحِ وَلَيْسَ لَهٗ مِثْلٌ لَا مُمَاثَلَةَ الْبُضْعِ بِبُضْعٍ اٰخَرَ فَاِنَّ ذٰلِكَ فِي الشَّرِيْعَةِ حَرَامٌ وَلَا مُمَاثَلَةَ بِالْمَالِ لِاَنَّ تَقَوُّمَهٗ بِالْمَالِ لَا يَظْهَرُ اِلَّا عِنْدَ النِّكَاحِ ضَرُوْرَةً لِشِرَائِهٖ وَلَا يَظْهَرُ عِنْدَ التَّفْرِيْقِ اَصْلًا وَبِهٰذَا صَحَّتْ اِزَالَتُهٗ بِالطَّلَاقِ بِلَا بَدَلٍ وَلَا شُهُوْدٍ وَلَا وَلِيٍّ وَلَا اِذْنٍ وَاِنَّمَا تَصِيْرُ مُتَقَوِّمَةً فِي الْخُلْعِ بِالنَّصِّ عَلٰى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَاِنَّمَا قَيَّدَ بِالطَّلَاقِ بَعْدَ الدُّخُوْلِ لِاَنَّهٗ اِذَا شَهِدَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ ثُمَّ رَجَعَا يَضْمَنَانِ نِصْفَ الْمَهْرِ لِلزَّوْجِ لِاَنَّ قَبْلَ الدُّخُوْلِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ اِلَّا عِنْدَ الطَّلَاقِ لِاَنَّهُمَا تَحْتَمِلُ اَنْ تَرْتَدَّا اَوْ طَاوَعَتْ اِبْنَ الزَّوْجِ فَحِيْنَئِذٍ يَبْطُلُ الْمَهْرُ اَصْلًا وَاِنَّمَا اَكَّدَا نِصْفَ الْمَهْرِ بِالطَّلَاقِ فَكَانَ الشَّاهِدَيْنِ اَخَذَا نِصْفَ الْمَهْرِ مِنْ يَدِ الزَّوْجِ وَاَعْطَاهَا فَيَضْمَنَانِ مَا اَعْطَاهَا.

**ترجمه**:... او ددخول نه پس په طلاق ورکولو سره دنکاح دملك تاوان نشي لازميدي دا زمونږ دپاره په دي اصولو چه دغير مثلي څيز تاوان نه وي دويمه تفريع ده يعني کله چه دوه کسانو دا ګواهي ورکړه چه فلاني سړي د دخول نه پس خپلي ښځي ته طلاق ورکړي دي پس قاضي په ده باندي دمهر ادا کيدلو او جدايئ حکم اوکړو بيا دواړو ګواهانو دخپلي ګواهئ نه رجوع اوکړه نو زمونږ په نزد به دا دواړه ګواهان دخاوند دپاره دڅه څيز ذمه واران نه وي ځکه چه مهر خو په خاوند باندي د دخول دوجي نه واجب شوي دي برابره خبره ده چه خاوند طلاق ورکړي او که ورنکړي پس ګواهانو دخاوند هيڅ شي نه دي ضايع کړي مګر صرف دلذت اخستلو جواز يې ختم کړي او دا هغه څيز دي دکوم نه چه دنکاح په ملك سره تعبير کولي شي او دنکاح دملك څه مثل نشته. نه يو بضع دبل بضع سره مماثلت لري ځکه چه په شريعت کي دا حرام دي او نه دمال سره مماثلت لري ځکه چه دنکاح دملك په مال متقوم

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کیدل ظاهر نه دي مگر دنکاح په وخت کي ددي دشرافت دوجي او دجداوالي په وخت کي بالکل ظاهريږي ددي وجي نه دي لره دطلاق په ذريعه بغير دگواهانو نه او بغير دولي نه او بغير داجازت ځائل کول صحيح دي، او دبضع دخلع په صورت کي په مال متقوم کيدل خلاف القياس په نص ثابت دي او طلاق بعدت الدخول سره يې په دي وجه مقيد کړی دی چه کله گواهان قبل الدخول گواهي ورکړي او بيا رجوع اوکړي نو دخاوند دپاره به هم دنيم مهر ذمه وار وي ددي وجه داده چه قبل الدخول په خاوند مهر لازم نه وي. مگر دطلاق په وخت کي وجه دا احتمال شته چه ښځه مرتده شي کوم يا دخاوند دخوي سره يوخاي شي نو په دغه وخت کي مهر باطليږي نيم مهر يې دطلاق په وجه مضبوط کړي دي گواهانو دخاوند نه نيم مهر واخستلو او ښځي لره يې ورکړو لهذا دوئ دواړه په دغه څيز ذمه واران وي کوم چه دوئ دي ښځي ته ورکړي وي

**تشريح**..... "وملك النكاح " الخ، په دي عبارت کي مصنف په ماقبل کي په ذکر کړي قاعدې "مالامثل له لايضمن" باندي دريمه تفريعي مسئله پيش کوي حاصل يې دادی که دوه کسانو دا گواهي ورکړه چه فلاني سړي مثلا شاهد د دخول نه پس خپلي ښځي ته طلاق ورکړي دي او ددې گواهئ په نتيجه کي قاضي دښځي او خاوند مينځ کي جدايي راوستله او په خاوند يې دمهر ادا کولو حکم اوکړو مگر بيا دواړو گواهانو دخپل شهادت نه رجوع اوکړه او دا يې اووئيل چه مونږ په دروغه گواهي ورکړي ده نو زمونږ داحنافو په نزد دا دواړه گواهان دخاوند دپاره دهيڅ څيز ذمه واران نه دي. دگواهانو دذمه وار نه کيدو وجه داده چه ددوئ دگواهئ په وجه په ظاهري طور دوه څيزونه په عمل کي راغلي دي اول مهر دي او دويم دملك دبضع زوال دي ليکن مهر خو په خاوند باندي دمخکي نه د دخول په وجه واجب شوي دي برابره خبره ده چه طلاق يې ورکړي وي او که نه وي ورکړي غرض دا چه دگواهئ په وجه مهر په خاوند باندي نه دي لازم شوي او نه يې دده کوم مال هلاک کړي دي، البته حل داستمتاع کوم ته چه ملك دنکاح وئيلي شي ضايع کړي دي يعني ددوئ په گواهئ ملك دنکاح ختم شو او باقي پاتي نشو ليکن ملك دنکاح او ملك دبضع يو داسي څيز دي دکوم چي مثل نشته خکه چه نه خو ملك نکاح يعني دبضع مماثلت دبضعي سره شته ترڅو چه ددي په بدل کي دويمه بضع ورکړي خکه چه مبادلة البضع بالبضع په شريعت کي حرام دي او نه بضع دمال سره مماثلت لري خکه چه ملك دبضع په مال سره متقوم کيدي نشي يعني ددي کوم مالي قيمت نشته غرض دا چه چونکه ملك دنکاح او حل داستمتاع کوم مثل معقول نه لري لهذا گواهان به دخاوند دپاره هيڅ قسم ذمه واران نه وي

"ولاعندنا" الخ، دا عبارت جواب دیو سوال دي سوال دادی چه دنکاح په وخت کي په هر صورت کي په مهر کي مال واجبوي او دا خکه که خاوند دبضع مفت مالك اوگرځولي شي نو دخلقو په زړونو کي دبضع عظمت او شرافت باقي پاتي نشي

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

"ولايظهر" الخ، او دتفريق په وخت کي بضع چونکه دچا په ملك کي داخل نه وي بلکه دخاوند دملکيت نه ازادېږي او ازاديدل بذات خود ديو عظمت او شرافت څيز دي نو په دي وجه دتفريق په وخت کي بضع کله متقومه نه وي همدا وجه ده چه دطلاق په ذريعه ملك دبضع ضايع کولو دپاره نه بدل نه ضرورت شته او نه گواهانو ته او نه دولي اجازت ته او نه دښځي اجازت ته ضرورت شته

"انما تصير متقومة في الخلع" الخ، دا عبارت هم جواب ديو سوال دي سوال دادی چه ستاسو دا قول چه دتفريق په وخت کي منافع دبضع متقوم وي يعني ښځه په خلع کي بدل دمنافعو د بضع ورکړي او دخاوند نه خان ازاد کړي ددينه معلومه شوه چه منافع دبضع دتفريق په وخت کي هم متقوم بالمال وي. حاصل دجواب دادی چه په خلع کي منافع دبضع مال متقوم کيدل خلاف قياس په نص "فان خفتم الا يقيما حدودالله فلا جناح عليهما فيما افتدت به"[1] باندي ثابت دي او کوم څيز چه خلاف قياس ثابت وي نه په هغي باندي کوم شي قياس کيدي شي او نه ددي په وجه په چا اعتراض کولي شي لهذا ستاسو دا اعتراض درست نه دي

"وانما قيد بالطلاق" الخ، شارح وائي ماتن دطلاق بعدالدخول قيد خکه لګولي دي چه هر کله دواړو گواهانو دطلاق قبل الدخول گواهي ورکړه او بيا يي ورنه رجوع اوکړه نو دوئ دواړه به دخاوند دپاره دنيم مهر ذمه واران وي خکه ددخول نه مخکي په خاوند باندي صرف دطلاق وخت کي مهر واجب کيږي خکه چه ددي خبري احتمال دي چه ښځه مرتده شي او يا دخاوند دخوي سره بدنامه شي او حال دادی چه په دي دواړو صورتونو کي دښځي دناشزه کيدو په وجه مهر بالکلي باطليږي پس د دخول نه مخکي په طلاقو په گواهئ ورکولو سره طلاق واقع کيږي او دطلاق په وجه نيم مهر مؤکد کيږي. حاصل دکلام دادی دکوم مهر چه دساقطيدو احتمال وو هغه نيم مهر دگواهانو په گواهئ ثابت شوي دي لهذا داسي شوه لکه چه دي گواهانو نيم مهر دخاوند نه اخستلي وي دغصب په ذريعه او دي ښځي ته يي ورکړي وي او غاصب چونکه دشئ مغصوب ضامن وي نو په دي وجه به دوئ دواړه گواهان هم دخاوند دپاره دنيم مهر دتاوان ذمه واران وي

**********

## دمامور به مباحث

ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ اَنْوَاعِ الْاَدَاءِ وَالْاَدَاءُ شَرَعَ فِيْ بَيَانِ حُسْنِ الْمَامُوْرِ بِهٖ فَقَالَ وَلَا بُدَّ لِلْمَامُوْرِ بِهٖ مِنْ صِفَةِ الْحُسْنِ ضَرُوْرَةَ اَنَّ الْاٰمِرَ حَكِيْمٌ يَعْنِيْ لَا بُدَّ اَنْ يَّكُوْنَ الْمَامُوْرُ بِهٖ حَسَنًا عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى قَبْلَ الْاَمْرِ وَلٰكِنْ يُعْرَفُ ذٰلِكَ الْاَمْرُ ضَرُوْرَةَ اَنَّ الْاٰمِرَ حَكِيْمٌ وَالْحَكِيْمُ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَهٰذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ

---

[1] البقرة ۲۲۹

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

الْمُعْتَزِلَةِ الْحَاكِمُ بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ هُوَ الْعَقْلُ لَا دَخْلَ فِيْهِ لِلشَّرْعِ وَعِنْدَ الْأَشْعَرِيِّ الْحَاكِمُ هُوَ الشَّرْعُ لَا دَخْلَ فِيْهِ لِلْعَقْلِ.

**ترجمه** ... بيا چه هر كله مصنف د اداء او دقضاء داقسامو نه فارغ شو نو دمامور به دحسن بيانولو شروع كړو په دي وجه فرمائي چه دمامور به دپاره دحسن صفت دي څكه چه امر كونكي حكيم دي يعني دامر كولو نه مخكي دالله تعالي په نزد دمامور به حسن كيدل ضروري دي ليكن ددي پيژندلو په امر كيږي څكه چه امر كونكي حكيم ذات دي او حكيم ذات بي كاره خبري نه كوي دا زمونږ مسلك دي او دمعتزله په نزد دحسن او قبيح فيصله كونكي عقل دي شرع په دي كي څه دخل نشته او د اشعري په نزد ددي لوړو خبرو فيصله به شريعت كوي په دي باره كي دعقل څه دخل نشته

**تشريح** "ثم لما فرغ" الخ، مصنف دقضاء او اداء داقسامو دبيانولو نه پس اوس دمامور به حسن كيدل بيانوي فرمائي چه دمامور به دپاره دحسن صفت موندل ضروري دي لكه چه دمنهي عنه دپاره د قبح صفت موندل ضروري دي او ددي وجه داده چه امر او ناهي (الله) حكيم دي دبنده كارونو امر كوي او دبدو كارونو نه منع كول كوي پس حكيم چه دكوم څيز امر اوكړي هغه به ضرور حسن وي او چه دكوم څيز نه منع اوكړي هغه به ضرور قبيح وي بهر حال دمامور به حسن كيدل او دمنهي عنه قبيح كيدل ضروري دي.

"ولكن قبل الامر" الخ، په دي عبارت وئيلو سره ملاجيون په اشعريانو رد كوي تفصيل يي دا دي چه دحسن او قبيح دير معاني دي اول حسن فعل به معني دصفت كمال دي لكه علم حسن دي يعني علم دكمال يو صفت دي او دقبيح فعل معني صفت دنقصان دي لكه چه جهل قبيح دي يعني جهل دنقصان يو صفت دي. دويم حسن دفعل په معني دي دبو فعل ددنيوي غرض سره موافق كيدل دي او دقبيح معني داده چه يو فعل ددنيوي غرض خلاف وي. دريم دحسن فعل معني داده چه ددي كونكي دتعريف او ثواب مستحق وي او دقبيح فعل معني داده چه ددي كونكي دمذمت او عقاب مستحق وي پس داولنو دوه معنو په اعتبار سره حسن او قبيح بالاتفاق عقلي دي او د دريمي معني په اعتبار سره اختلاف دي چنانچه دشيخ ابو الحسن اشعري په نزد حسن فعل او قبيح فعل دواړه شرعي دي يعني د اشاعره په نزد دشريعت دراتلو نه مخكي دفعل كي نه حسن وو او نه قبح بلكه تمام افعال، ايمان، كفر، مونځ، زنا وغيره ټول دشريعت دراتلو نه مخكي يو برابر وي ددي كونكي نه دثواب مستحق وو او نه دعذاب ليكن كله چه شارع دبعضي افعالو دكولو حكم اوكړو نو هغه افعال حسن شول او چه دكوم افعالو نه يي منع اوكړه هغه قبيح شول پس زمونږ او دمعتزله په نزد حسن او قبح دواړه عقلي دي او واقعي دي په شريعت موقوف نه دي چنانچه دشريعت راتلو نه مخكي هم په نفس الامر كي بعضي افعال حسن وي ددي كونكي به دثواب او تعريف مستحق وي او بعضي افعال دشريعت راتلو نه مخكي قبيح وي او مرتكب به يي دعتاب او

كفايت ديني كتب خانه ټيلي گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

عقاب مستحق وي پس کوم افعال چه په نفس الامر کي حسن وو شارع په هغی حکم اوکړو او چه کوم افعال قبیح وو دهغي نه يي منع اوکړه عرض دا چه دشارع دامر نه مخکي چه په کوم فعل کي حسن پيدا کيږي او په نه منع کولو سره په کوم فعل کي قبح پيدا کيږي بلکه په نفس الامر کي يعني دامر او نهي نه مخکي بعضي افعال حسن وو او بعضي افعال قبيح وو.

"لکن يعرف" الخ ، په دي لفظ ذکر کولو سره ملاجيون په معتزله رد کوي حاصل يي دادی چه دمعتزله او ماتريديه په مينځ کي خو په دي خبره اتفاق دي چه حسن او قبح عقلي او واقعي او نفس الامري اشياء دي ليکن وراندي په دي کي اختلاف دي چه دحسن او قبح تعارف به څرنګه کيږي دمعتزله واني چه عقل ددي په پيژندلو کي مستقل دي لهذا عقل چه کوم شي ته حسن واني هغه حسن دي او چه کوم ته قبيح واني هغه قبيح دي شريعت ته په دي کي ضرورت نشته ليکن ماتريديه واني چه دکوم فعل دحسن او قبح معرفت به شريعت کوي عقل ددي دمعرفت دپاره کافي نه دي. کله کله خو عقل نفس الامري حسن او قبح پيژندلي شي لکه دصدق نافع کيدل حسن دي او دکذب ضار کيدل قبيح دي خو کله کله عقل دنفس الامري حسن او قبح معرفت نشي کولي لکه درمضان داخري ورځي روژي نيولو حسن کيدل او د اول شوال دروژي نيولو قبيح کيدل داسي څيز دي چه عقل ورته لار نشي کولي ليکن شريعت دا هم واضح کړي دي عرض دا چه زمونږه او دمعتزله په مينځ کي په دي خبره اتفاق دي چه حسن او قبح عقلي يعني واقعي او نفس الامري دي په شريعت باندي موقوف نه دي ليکن په دواړو مذاهبو کي فرق دادی چه زمونږ ماتريديانو په نزد حسن او قبح حکم لره مستلزم نه دي يعني په الله تعالي باندي نه دافعال حسنه حکم کول واجب دي او نه وربانديدافعال قبيح نه منع کولو حکم واجب دي او دمعتزله په نزد حسن او قبح حکم لره واجبوي يعني چه کوم افعال حسن دي په هغي باندي حکم کول په الله واجب دي او چه کوم افعال قبيح دي دهغي نه منع کولو حکم په الله باندي کول واجب دي چنانچه شارع که نه وي صرف افعال او ددي کونکي وي نو دعقل په ذريعه به احکام ثابتيدل کومو چه به داباحت صلاحيت لرلو هغه به مباح وي اوکومو چه دحرمت صلاحيت لرلو هغه به حرام وي او کومو چه دوجوب صلاحيت لرلو هغه به يقينا واجب وي دويم فرق دادی چه دمعتزله په نزد دنفس الامري حسن او قبيح فيصله کونکي صرف عقل دي يعني عقل چه کوم څيز ته حسن واني او حسن يي اوګرځوي ګويا کي هغه فعل به په نفس الامر کي حسن وي خو چه کوم فعل لره قبيح اوګرځوي هغه به په نفس الامر کي قبيح وي او زمونږ په نزد ددي فيصله کونکي شريعت دي يعني اسلامي شريعت چه کوم کار حسن اوګرځوي هغه به په نفس الامر کي حسن وي او چه کوم کار قبيح اوګرځوي هغه به په نفس الامر کي قبيح وي

**********

ثُمَّ شَرَعَ فِيْ تَقْسِيْمِ الْحَسَنِ اِلٰى عَيْنِهٖ وَاِلٰى غَيْرِهٖ وَتَقْسِيْمُ كُلٍّ مِنْهُمَا اِلٰى اَقْسَامِهَا فَقَالَ وَهُوَ اِمَّا اَنْ

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

يَكُونَ لِعَيْنِهِ اَيِ الْحَسَنُ اِمَّا اَنْ يَكُونَ لِلذَّاتِ الْمَامُوْرِ بِهِ بِاَنْ يَكُونَ حُسْنُهُ فِي ذَاتِ مَا وُضِعَ لَهُ ذٰلِكَ
غَيْرِ وَاسِطَةٍ وَهٰذَا ثَلَاثَةُ اَنْوَاعٍ عَلٰى مَا قَالَ وَهُوَ اِمَّا اَنْ لَا يَقْبَلُ السُّقُوْطَ مِنَ الْمَامُوْرِ بِهِ بَلْ يَكُوْنُ دَائِمًا
حَسَنًا وَمَامُوْرًا بِهِ عَلَى الْمُكَلَّفِ وَوَاجِبًا عَلَيْهِ اَوْ يَقْبَلُ السُّقُوْطَ فِي حِيْنٍ مِنَ الْاَحْيَانِ لِعُذْرٍ مِنَ الْاَعْذَارِ
اَوْ يَكُوْنُ مُلْحِقًا بِهٰذَا الْقِسْمِ لٰكِنَّهُ مُشَابِهًا لِمَا حَسُنَ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهٖ فَهُوَ ذُو وَجْهَيْنِ وَاِنَّمَا جَعَلَهُ مِنْ
اَقْسَامِ الْحَسَنِ لِعَيْنِهٖ اِعْتِبَارًا لِلْاَصْلِ كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ فِيْمَا بَعْدُ وَلٰكِنْ فِي التَّقْسِيْمِ مُسَامَحَةٌ
وَالْوَاجِبُ اَنْ يَقُوْلَ وَهُوَ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ لِعَيْنِهٖ بِالذَّاتِ اَوْ بِالْوَاسِطَةِ وَالْاَوَّلُ اِمَّا اَنْ يَقْبَلَ السُّقُوْطَ اَوْ لَا
يَقْبَلُهُ وَقَدْ وَقَعَ التَّسَامُحُ مِنْهُ فِي هٰذَا التَّقْسِيْمِ كَثِيْرًا .

**ترجمه** بيا مصنف دحسن لعينه او غيره تقسيم اوكړو بيا يې په دي دواړو كي دهر يو اقسامو
ته تقسيم اوكړو چنانچه فرمائي حسن خو به يا لعينه وي يعني حسن به دمامور به ذات په وجه وي
په داسي شان سره چه ددي څيز حسن به ددي په ذات كي وي دكوم دپاره چه مامور به وضع شوي
دي بغير دواسطي نه او حسن لعينه دمصنف دبيان متعلق په دري قسمه دي يا خو به دا سقوط
قبلوي او يا به يې نه قبلوي بلكه دائمي به وي اويا به په عذرونو كي دكوم عذر په وجه په يو وخت
كي سقوط قبلوي يا دا چه مامور به په دي قسم پوري ملحق وي ليكن دحسن لغيره سره به مشابه
وي يعني مامور به به په حسن لعينه پوري ملحق كيږي ليكن دحسن لغيره سره به مشابه وي پس
قسم دوه جهتونو والا دي مصنف اصل لره په اعتبار وركولو سره دي لره دحسن لعينه په اقسامو
كي اوشميرئ لكه چه په اينده كي به معلومه شي ليكن په دي تقسيم كي مسامحت دي مصنف
دپاره داسي وئيل ضروري وو چه حسن لعينه به بالذات وي يا به بالواسطه وي هر چه اول دي دا به
سقوط قبلوي يا به يې نه قبلوي په دي تقسيم كي دمصنف نه په كثرت سره تسامح شوي ده

**تشريح** "ثم شرح" الخ، دمامور به دپاره دحسن ثابتولو نه پس مصنف فرمائي چه حسن په دوه
قسمه وي اول لعينه دي دويم لغيره دي بيا په دوئ كي هر يو په دري دوه قسمه دي

"وهو اما ان يكون لعينه" الخ، حسن لعينه دادی چه حسن دمامور به ذات په وجه وي يعني حسن
يې بغير دكومي واسطي نه پخپل ذات كي موجود وي دكوم دپاره چه مامور به وضع شوي دي او
حسن لغيره دينه والئ چه حسن دمامور به ذات په وجه نه وي لكه د غير په وجه وي يعني دمامور
به دحسن متناء غير وي او دمامور به په حسن كي غير داخل وي

"وهذا ثلاثة اقسام" الخ، مصنف وائي چه حسن لعينه په دري قسمه دي اول دادی چه حسن به
دمامور به نه سقوط نه قبلوي بلكه هميشه به ورسره وي او په مكلف به هميشه واجب وي
[illegible] په وجه عذر په وجه نه يو وخت كي سقوط قبلوي او به يو وخت كي به مامور

كفايت ديني كتب خانه ټيلي گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

ي حسن نه پاتي کيږي

ريم چه دمامور به حسن لعينه سره ملحق وي حسن لغيره سره مشابه وي حاصل دادی چه دريم
ريم ذوجهتين دي يعني په يو جهت سره حسن لعينه دي او په بل جهت حسن لغيره دي

نجم "وانما جعله" الخ، ليکن دلته يو اعتراض دي او هغه دادی هر کله چه دا دريم قسم ذوجهتين دي نو
يا دحسن لعينه په اقسامو کي ولي اوشميرلي شو او دحسن لغيره په اقسامو کي ولي اونه
شميرلي شو ددي جواب دادی چه ددي حسن لعينه کيدل داصل په اعتبار سره دي لهذا اصل لره په
اعتبار ورکولو سره دا د حسن لعينه په اقسامو کي شمار شو چه وضاحت به يي وراندي راشي

نجم "ولكن في التقسيم" الخ ملاجيون واني چه په دي تقسيم کي تسامح ده په داسي شان سره چه ديو
تقسيم داقسماو په مينځ کي تقابل وي ليکن دلته دريم تقسيم داولني دوه قسمونو مقابل او مباين
ندي خکه چه دريم تقسيم که سقوط قبول نکړي نو په قسم اول کي به داخل شي او که سقوت قبول
کړي نو په تقسيم ثاني کي به داخل شي بهر حال د دري واړو قسمونو په مينځ کي تقابل نشته.
مصنف لره پکار وو چه داسي تقسيم يي کړي وي چه حسن بعينه په دوه قسمه دي. اول حسن لعينه
بالذات او بلاواسطه. دويم حسن لعينه بالواسطه اولني په دوه قسمه دي بيا به سقوط قبلوي او يا
نه قبلوي په دي طريقه تقسيم کولو کي دا خرابي نه راځي شارح واني چه ددي تقسيم په
سلسله کي دمصنف نه په کثرت سره تسامح شوي وه لکه چه وراندي به يي ذکر راشي

**حسن لعينه بالذات تعريف** حسن لعينه هغه مامور به ده دکوم په حسن کيدو کي چه هيڅ قسم
واسطه نه وي

**حسن لعينه بالواسطه تعريف** حسن لعينه بالواسطه هغه مامور به ده دکوم په حسن کيدو کي چه
هغه واسطه داخل وي ليکن دغه واسطه دمعدوم کيدو په بنا دمامور به حسن لغيره سره ملحق وي

**********

كالتَّصْدِيق والصَّوْة وَالزَّكوةِ نشر عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِ فَالْأَوَّلُ بِمَا لَا يَقْبَلُ السُّقُوطَ فَإِنَّ التَّصْدِيقَ لَازِمٌ
عَلَى الْمَرْءِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ مَا دَامَ عَاقِلاً بَالِغًا وَلِهٰذَا لَا يَرْخُصُ حَالَ الْإِكْرَاهِ فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى إِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ
يَجُوزُ لَهُ التَّلَفُّظُ بِاللِّسَانِ بِشَرْطِ ان يبقى التَّصْدِيقُ عَلَى حَالِهِ فَالْإِقْرَارُ يَقْبَلُ السُّقُوطَ والتَّصْدِيقُ لَا
يَقْبَلُهُ قَطُّ وحُسْنُ التَّصْدِيقِ ثَابِتٌ لِعَيْنِهِ لِأَنَّ الْعَقْلَ يَحْكُمُ بِأَنَّ شُكْرَ الْمُنْعِمِ الْخَالِقِ وَاجِبٌ.

**ترجمه** لکه تصديق کول. مونځ کول. زکوة ورکول. دلف په ترتيب باندي نشر دي پس اول
هغه مامور به مثال دي چه حسن يي سقوط نه قبلوي خکه چه تصديق په انسان باندي هغه وخت
لازم دي کله چه دي عاقل بالغ وي نو تصديق به دده نه نه ساقطيږي ددي وجي نه تصديق داکراه په
وخت کي هم نه ساقطيږي لهذا که يو انسان دکفر کلمي په وئيلو مجبور کړي شي نو دده دپاره په

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ژبه دکفر په کلمه تلفظ کول جائز دي خو په دي شرط چه دزړه تصديق ي پخپل حالت باندي باقي
وي پس اقرار سقوط قبلوي او تصديق سقوط بالکل نه قبلوي او دتصديق حسن بعينه کيدل ثابت
دي خکه چه عقل دا حکم کوي چه د انعام کونکي او خالق شکر کول واجب دي.

**تشريح** "کالتصديق" الخ، په دي عبارت کي ماتن په ترتيب لب نشر مرتب سره دحسن بعينه
دري واړو اقسامو مثالونه پيش کړي دي چنانچه دتولو نه مخکي يې دهغه مامور به مثال بيان
کړي دي دکوم چه حسن قابل دسقوط نه دي يعني دحسن بعينه اولني قسم چه قابل دسقوط نه دي
ددي مثال تصديق دي خکه چه کوم اشياء رسول الله صلي الله عليه وسلم راوړي دي دهغي تصديق
کول په هر عاقل ، بالغ باندي فرض دي او ترڅوپوري چه دي عاقل او بالغ وي دوجوب نه پس
تصديق دهغه دذمي نه نه ساقطيږي چونکه دتصديق حسن ناقابل سقوط دي نو په دي وجه داکراه
باوجود دتصديق وجوب نه ساقطيږي تردي پوري که يو مسلمان په ژبه دکفر کلمي په وئيلو مجبور
کړي شي نو دده دپاره به په ژبه په دي باندي تلفظ کول جائز وي خو په دي شرط چه تصديق قلبي به
يې علاحاله باقي وي بهر حال اقرار سقوط قبلوي او تصديق په هيڅ يو حال کي سقوط نه قبلوي.

"وحسن التصديق" الخ، او دتصديق حسن لعينه لذاته دي يعني کله چه دتصديق حسن دهغه په
ذات کي دي او غير لره دده په حسن کي دخل نشته خکه چه عقل ددي حکم کوي چه دمنعم او خالق
شکر ادا کول واجب دي او دالله تعالي شکر دادی چه په زړه کي دهغه دوحدانيت اعتراف اوکړي
شي او تسليم کړي شي پس ثابته شوه چه دتصديق په ذات کي حسن موجود دي او تصديق چونکه
ناقابل سقوط دي نو په دي وجه به ددي حسن هم ناقابل دسقوط وي.

**********

وَالثَّانِيْ مِثَالٌ لِمَا يَقْبَلُ السُّقُوْطَ فَإِنَّ الصَّلٰوةَ تَسْقُطُ فِيْ حَالِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ كَالْإِقْرَارِ بِالْإِكْرَاهِ وَحُسْنِ الصَّلٰوةِ فِيْ نَفْسِهَا لِأَنَّهَا مِنْ أَوَّلِهَا إِلٰى آخِرِهَا تَعْظِيْمٌ لِلرَّبِّ بِالْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَثَنَاءٌ عَلَيْهِ وَخُشُوْعٌ لَهُ وَقِيَامٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَجَلْسَةٌ بِحُضُوْرِهِ وَإِنْ كَانَتِ الْكَلِمَاتُ وَتَعْدَادُ الرَّكَعَاتِ وَالْأَوْقَاتِ وَالشَّرَائِطِ لَا يَسْتَقِلُّ بِمَعْرِفَتِهِ الْعَقْلُ وَمُحْتَاجًا إِلَى الشَّرِيْعَةِ وَقَدْ نَبَّهْتُ أَنَا لِأَسْرَارِهَا فِي الْمَثْنَوِيِّ الْمَعْنَوِيِّ.

**ترجمه**..... او دويم دهغه مامور به مثال دي کومه چه سقوط قبلوي خکه چه مونځ دحيض او نفاس
په زمانه کي ساقطيږي لکه چه اقرارد اکراه او جبر په حالت کي ساقطيږي نو دمونځ حسن دمونځ په
ذات کي دي خکه چه مونځ د اول نه تر اخر پوري داقوالو او افعالو په ذريعه دالله تعالي تعظيم ي او
دهغه حمد او ثنا ده او دهغه په وړاندي دعاجزئ اظهار کول دي او دهغه په وړاندي اودريدل دي او
دهغه په مخامخ کيناستل دي اګر چه ددي مقدار او رکعاتونو او وختونو او شرطونو په تعداد
پيژندو کي عقل مستقل نه دي او دا تمام اشياء شريعت ته محتاج دي او ما ددي اسرار دمثنوي

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مفردي کي بيان کړي دي.

"والثاني مثال" الخ، شارح وائي چه دويم مثال يعني مونځ دداسي مامور به مثال دي چه دحسن دکوم چه دمامور به نه سقوط قبلوي خکه چه مونځ دښخي دذمي نه دحيض او نفاس په زمانه کي بالکل ساقطيږي او د يوي شپي او ديوي ورځي نه په زيات بيهوشه پاتي کيدو کي هم ساقطيږي لکه چه اقرار بالتوحيد داکراه په حالت کي ساقطيږي

"وحسن الصلوة" الخ، مونځ حسن دهغه په ذات کي دي يعني مونځ لعينه او ذاته حسن دي خکه چه مونځ داول نه تر اخره داقوالو او افعالو په ذريعه دالله تعالي تعظيم کول دي او همدارنګي په مونځ کي دالله تعالي حمل او ثنا ده او دهغه وړاندي عاجزي کول دي او دهغه په وړاندي لاس تړلي اودريدل دي او دهغه په وړاندي په ادبي طريقه کيناستل دي دا تمام امور دالله تعالي په تعظيم دلالت کوي او الله تعالي چه خالق دي مالك او منعم دي دهغه تعظيم بلاشبه حسن دي پس ثابته شوه چه مونځ بذاته حسن دي په دي کي دغير دوجي نه حسن نه دي پيدا شوي او مونځ چونکه سقوط قبلوي لکه چه ماقبل کي تير شول نو په دي وجه به ددي حسن هم سقوط قبلوي.

"وان كانت الكميات" الخ، شارح وائي چه دمونځ مقدار. دركعاتونو تعداد او دوختونو تعين او دشرائطو تعين داسي اشياء دي کومو ته چه دعقل رسائي ممکن نه ده بلکه شريعت ته محتاج دي چه اسرار يي ما پخپله مثنوي کي بيان کړي دي.

**********

وَالثَّالِثُ مِثَالٌ لِمَا يَكُوْنُ مُلْحِقًا لِعَيْنِهِ وَ مُشَابِهًا لِغَيْرِهِ فَاِنَّ الزَّكٰوةَ فِي الظَّاهِرِ اِضَاعَةُ الْمَالِ وَاِنَّمَا حَسُنَتْ لِدَفْعِ حَاجَةِ الْفَقِيْرِ الَّذِيْ هُوَ مَحْبُوْبُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَحَاجَتُهُ لَيْسَتْ بِاِخْتِيَارِهٖ بَلْ بِمَحْضِ خَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى كَذٰلِكَ وَكَذَا الصَّوْمُ فِيْ نَفْسِهٖ تَجْوِيْعٌ وَاِتْلَافٌ لِلنَّفْسِ وَاِنَّمَا حَسُنَ لِقَهْرِ النَّفْسِ الْاَمَّارَةِ الَّتِيْ هِيَ عَدُوُّ اللّٰهِ تَعَالٰى وَهٰذِهِ الْعَدَاوَةُ بِخَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى لِلنَّفْسِ فِيْهَا وَكَذَا الْحَجُّ فِيْ نَفْسِهٖ سَعْيٌ وَقَطْعُ مَسَافَةٍ وَرُؤْيَةُ اَمْكِنَةٍ مُتَعَدِّدَةٌ وَاِنَّمَا حُسْنَ لِشَرَفِ فِي الْمَكَانِ الَّذِيْ شَرَّفَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَائِرِ الْاَمْكِنَةِ وَتِلْكَ الشَّرَافَةُ لَيْسَتْ بِاِخْتِيَارِ الْاَمْكِنَةِ بَلْ بِخَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَصَارَ كَانَ هٰذِهِ الْوَسَائِطِ لَمْ تَكُنْ حَائِلَةً فِيْمَا بَيْنَ كَانَتْ حَسَنَةً لِعَيْنِهَا.

**ترجمه**..... او دريم مثال دهغه مامور به دي دکوم حسن چه ملحق لغيره او مشابه لغيره دي خکه چه زکوة ظاهرا مال ضايع کول دي او دا دهغه فقير دحاجت دفع کولو دپاره حسن شوي دي څوك چه دالله تعالي محبوب دي او خپل حاجت يي په اختيار کي نشته بلکه محض دالله تعالي ددي پيداکولو په وجه دي. دارنګي روژه في نفسه ولږه تيرول دي او بربادول دي ليکن دا دنفس اماره

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دمغلوب کولو دپاره حسن ګرځيدلي دي کوم چه دالله تعالي دشمن دي او دا عداوت دالله تعالي په پيداکولو سره دنفس په دي کي هيڅ اختيار نشته دارنګي حج في نفسه منډه وهل دي او مصافه قطع کول دي او ديو څو مقاماتو ليدل دي خو دا دهغه شرافت په وجه حسن شوي دي کوم چه په هغه مکان کي دي کوم ته چه الله تعالي په تمامو کورونو شرف ورکړي دي او دا شرف ددي مقاماتو په اختيار نه دي بلکه دالله تعالي په همداسي پيدا کولو سره دي پس دا داسي شوه لکه چه وصائف نحو په مينځ کي حائل شوي نه دي پس دا څيزونه به حسن لعينها وي

**تشريح** "والثالث مثال "الخ، شارح وائي چه دريم مثال يعني زکوة دداسي مامور به مثال دي کوم چه په حسن لعينه پوري ملحق وي او دحسن لعينه سره مشابه وي، ددي دحسن لغيره کيدو وجه داده چه زکوة ظاهرا دخپل مال ضايع کول دي کوم چه شرعا حرام او عقلا ممنوع دي اوکوم څيز چه عقلا حرام او عقلا ممنوع وي هغه قبيح وي لهذا زکوة في نفسه قبيح شو ليکن چونکه دزکوة په ذريعه دالله دمحبوب فقير ضرورت پوره کيږي او حاجت يې سرکيږي او دالله دمحبوب حاجت پوره کول چونکه حسن دي نو په دي وجه زکوة بالواسطه حسن اوګرځيدو.

"وحاجته ليست" الخ، دزکوة دملحق بالحسن لعينه کيدو وجه داده چه چونکه دفقير محتاجي ددي فقير په اختيار کي نه ده بلکه صرف دالله په پيدا کولو سره ده نو ګويا کي دا بالکل واسطه نه ده نو په دي وجه زکوة دحسن لعينه سره ملحق شو، خلاصه داده چه په زکوة کي دفقير حاجت پوره کولو په وجه حسن راغلي دي ليکن دا واسطه يعني حاجت دفقير انسان په اختيار کي نه وي بلکه غير اختياري وي ګويا کي په واسطه باندي شمار نه ده.

"وکذا الصوم" الخ، دارنګي روژه هم في نفسه نفس لره په ولړي دوژلو او د تباه کولو نوم دي حالانکه نفس تباه کول او دالله دنعمتونو نه دده منع کول شرعا حرام او عقلام ممنوع دي نو په دي وجه دا في نفسه قبيح شه ليکن دالله دشمن نفس اماره لره مغلوب کول دي ليکن په دي وجه پکي حسن راغلي دي نو دا حسن لغيره شو مګر دنفس اماره دا دشمني هم دالله دطرفه پيدا شوي ده او کنه نو دنفس په دي عداوت کي څه اختيار نشته ګويا کي دا هډو واسطه نه ده ځکه چه دبنده اختياري څيز نه دي بلکه غير اختياري دي ګويا کي دا په واسطو کي شمار نشو لهذا دا په حسن لغيره پوري ملحق شو.

"وکذا الحج " الخ، دارنګي حج في نفسه دمنډي وهلو او دمسافي قطع کولو او د ډيرو مکاناتو او مقاماتو دکتلو نوم دي او دا داسي څيز دي څرنګه چه د تجارت دپاره سفر وي، الغرض في ذاته په حج کي هيڅ قسم حسن نشته البته په حج کي چه کوم مکان دي يعني کعبه دهغه کور دشرف په وجه دا حسن ګرځيدلي دي کوم ته چه الله تعالي په تمامو کورونو شرف ورکړي دي نو په دي شان سره حج بالواسطه حسن شو يعني حسن لغيره اوګرځيدو بيا چونکه دا شرافت هم دمکان اختياري څيز

کفایت دینی کتب خانه ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نه دي بلکه دالله تعالي دطرفه پيدا شوي دي نو گويا کي دا واسطه هم معدوم شمار شوه نو په دي وجه حج ملحق بالحسن لعينه اوگرځيدو غرض دا چه په حج کي شرافت دکعبي په وجه راغلي دي مگر دا واسطه يعني شرف دکعبي هم دغير اختياري کيدو په وجه کالمعدوم دي نو په دي وجه حج حسن لغيره کيدو سره ملحق بالحسن اوگرځيدو

"فصار كان هذه الوسائط" الخ، شارح وائي چه مذکوره دري واړه وسائط چونکه غير اختياري دي او دبنده ورنه څه اختيار نشته نو په دي وجه ددواړو موجوديت او نه موجوديت يو برابر دي او کله چه دا يو برابر وي نو گويا کي دا په واسطه شمار نه دي او کله چه دا وسائط نه شميرلي کيږي نو زکوة اوروژه او حج بغير دواسطي نه حسن شو او هر کله چه دا دري واړه بغير دواسطي حسن شو نو د دري واړو حسن په لعينه پوري ملحق شو مگر چونکه ددي وسائطو دزکوة او روژي او حج دپاره په حسن ثابتولو کي څه دخل نشته نو په دي وجه به دا دري واړه دحسن لغيره سره مشابه دي بهر حال دا ثابته شوه چه زکوة، روژه، حج دري واړه په حسن لعينه پوري ملحق دي او دحسن لغيره سره مشابه دي غرض دا چه زکوة روژه حج من وجه حسن لغيره دي او من وجه حسن لعينه وي

**********

او لِغَيْرِهٖ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ لِعَيْنِهٖ اَيِ الْحَسَنُ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ لِغَيْرِ الْمَاْمُوْرِ بِهٖ بِاَنْ يَّكُوْنَ مَنْشَاءُ حُسْنِهٖ هُوَ ذٰلِكَ الْغَيْرُ وَالْمَاْمُوْرُ بِهٖ لَا دَخْلَ لَهٗ فِيْهِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ اَنْوَاعٍ اَيْضًا عَلٰى مَا بَيَّنَهٗ بِقَوْلِهٖ وَهُوَ اِمَّا اَنْ لَّا يَتَاَدّٰى بِنَفْسِ الْمَاْمُوْرِ بِهٖ اَوْ يَتَاَدّٰى اَوْ يَكُوْنُ حَسَنًا لِحُسْنٍ فِيْ شَرْطِهٖ بَعْدَ مَا كَانَ حَسَنًا لمعنىً فِيْ نَفْسِهٖ اَوْ مُلْحِقًا بِهٖ فِيْ هٰذَا التَّقْسِيْمِ وَاَمْثِلَتُهٗ مُسَامَحَاتٌ لِاَنَّ ضَمِيْرَ هُوَ رَاجِعٌ اِلَى الْغَيْرِ وَ ضَمِيْرَ يَكُوْنُ رَاجِعٌ اِلَى الْمَاْمُوْرِ بِهٖ وَفِيْهِ اِنْتِشَارٌ وَالْمَعْنٰى اَنَّ ذٰلِكَ الْغَيْرَ الَّذِيْ حُسْنُ الْمَاْمُوْرِ بِهٖ لِاَجْلِهٖ اِمَّا اَنْ لَّا يَتَاَدّٰى بِنَفْسِ فِعْلِ الْمَاْمُوْرِ بِهٖ بل لَا بُدَّ اَنْ تُوْجَدَ الْمَاْمُوْرُ بِهٖ بِفِعْلٍ اخر فَهُوَ كَامِلٌ فِيْ كونه حَسَنًا لِلْغَيْرِ اَوْ يَتَاَدّٰى بِنَفْسِ فِعْلِ الْمَاْمُوْرِ بِهٖ لَا يَحْتَاجُ اِلٰى فِعْلٍ اخَرٍ فَهُوَ قَرِيْبٌ مِنَ الْحَسَنِ لِعَيْنِهٖ اَوْ يَكُوْنُ ذٰلِكَ الْمَاْمُوْرُ بِهٖ حَسَنًا لِحُسْنٍ فِيْ شَرْطِهٖ وَهُوَ الْقُدْرَةُ يَعْنِيْ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِاَحَدٍ بِاَمْرٍ مِنَ الْمَاْمُوْرِ بِهٖ اِلَّا بِحَسْبِ طَاقَتِهٖ وَقُدْرَتِهٖ فَهٰذَا اَيْضًا حَسَنٌ.

**ترجمه** يا دا چه لغيره وي دا دمصنف په قول لعينه معطوف دي يعني حسن خو به يا دغير مامور به په وجه وي په داسي شان سره چه ددي منشاء غير وي او دمامور به په حسن کي څه دخل نه وي نو ددي هم دري قسمونه دي لکه چه مصنف پخپل قول سره بيان کړي دي نو دغه غير به يا په نفس مامور به سره نه ادا کيږي او يا به ادا کيږي يا به حسن وي دداسي حسن په وجه کوم چه ددي به شرائطو کي دي پس ددينه چه هغه معني في نفسه يا په معني في نفسه پوري دملحق کيدو په

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وجه حسن وي ليکن په دي تقسيم او ددي په مثالونو کي يو څو مسامحات دي خکه چه هو
غير ته راجع دي او په يکون کي ضمير مامور به ته راجع دي او په دي دواړو کي انتشار دي
داده چه دغه غير دکوم په وجه چه مامور به حسن گرځيدلي دي يا خو به دا نفس فعل دمامور
وجه ادا کيږي او بل فعل ته به محتاج نه وي نو دا خو حسن لعينه ته نزدي دي يا دغه مامور
حسن ده خکه چه دحسن په هغه شرائطو کي کوم چه قدرت دي خکه چه دا دهغي دشرطونو
او هغه قدرت دي يعني الله تعالي چالره په کوم حکم نه مکلف کوي مگر دهغه دطاقت او قد
مطابق پس دا هم حسن اوگرځيدو

**تشريح**..... "او لغيره" الخ، مونږ ددي عبارت مخکي وضاحت کړي دي

"حسن لغيره" ..... هغه مامور به ده چه حسن يي په ذات کي موجود نه وي بلکه دغير په وجه
دي کي حسن پيدا شوي وي او دمامور به دحسن منشاء دغه غير وي مطلب دادی چه بذاته حس
دغه غير دي مگر ددغه حسن په وجه مامور به فعل هم حسن گرځيدلي دي

"وهو ثلاثة" الخ. بهر حال حسن لغيره په دري قسمه دي (۱) هغه غير دکوم په وجه چه مامور به فعل
حسن گرځيدلي دي او دغه فعل دمامور به په ادا کيدو سره نه ادا کيږي بلکه دمامور به د ادا کولو
دپاره جدا عمل ته حاجت وي (۲) دمامور به فعل په ادا کيدو دا غير هم ادا کيږي يعني مامور به د
غير دواړه په يو عمل سره ادا کيږي او په دواړو کي دهر يو دپاره جدا جدا عمل ته ضرورت نه راغ
(۳) مامور به حسن گرځيدلي دي ددا سي حسن په وجه کوم چه ددي په شرطونو کي دي پس ددينه
دا مامور به مخکي حسن لعينه وه او يا په حسن لعينه پوري ملحق وه او يا حسن لغيره وه.

"وفي هذا التقسيم" الخ. شارح وائي چه په دي تقسيم او مثالونو کي يو څو چشم پوشيانې دي

"لان ضمير هو" الخ، اولني چشم پوشي داده چه هو ضمير مرجع غير دي او ديکون ضمير مرج
مامور به ده او دا خو انتشار دضمائرو دي يعني په يو کلام کي ديو څو ضمائرو مراجع مختلف دي
او حال دادی چه په يو کلام کي چه ډير ضمائر واقع شي نو دتولو مرجع يو کيدل پکار دي

"والمعني ان ذلك الغير" الخ، په دي عبارت کي واو دتعليل دپاره دي او ددي خاي نه شارح دهو
ضمير مرجع دغير کيدو علت او وجه بيانول يي غرض دي. حاصل يي دادی چه غير دهو ضمير
مرجع خکه ده چه دماتن دعبارت معني داده هغه غير دکوم په وجه چه مامور به حسن گرځيدلي دي
يا خو به دا غير دنفس فعل مامور به کيدو په وجه نه ادا کيږي بلکه دا به ضروري وي چه مامور به
بل فعل موجود شي په دي صورت کي به مامور به په حسن للغير کيدو کي کامل وي خکه چه په دي
صورت کي به دمامور به او غير په مينځ کي فصل موجود وي چه دمامور به دپاره به جدا عمل کولو
ته ضرورت وي (۲) يا هغه غيربه دنفس فعل مامور به په ادا کولو سره ادا کيږي او بل فعل ته به

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

محتاج نه وي په دي صورت کي به دا مامور به حسن لعينه ته قريب وي خکه چه په دي صورت کي مامور به او حسن په مينځ کي کوم فصل نشته خکه چه په دواړو کي دهر يو ديارته يو يو فعل کافي کيږي (۳) يا به مامور به په دي وجه حسن وي چه ددي په شرط کي به حسن موجود وي او دغه شرط قدرت دي ددي مطلب دادی چه الله تعالي کوم انسان لره په کوم حکم نه مکلف کوي مگر دهغه وطاقت مطابق پس دا هم دحسن يو قسم دي او ددي دحسن په وجه مامور به هم حسن اوگرځيده

**********

وَهٰذَا الْقِسْمُ لَيْسَ بِقِسْمٍ فِي الْوَاقِعِ وَلٰكِنَّهُ شَرْطٌ لِلْاَقْسَامِ الْخَمْسَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِعَيْنِهِ وَلِغَيْرِهِ وَلٰهٰذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْجُمْهُوْرُ بِعُنْوَانِ التَّقْسِيْمِ وَاِنَّمَا ذَكَرَهُ فَخْرُ الْاِسْلَامِ مُسَامَحَةً وَسَمَّاهُ ضَرْبًا سَادِسًا جَامِعًا لِكُلِّ مِنَ الْخَمْسَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَاِذَا كَانَ جَامِعًا فَيَنْبَغِيْ اَنْ يَّقُوْلَ بَعْدَ مَا كَانَ حَسَنًا لِمَعْنًى فِيْ نَفْسِهٖ اَوْ مُلْحِقًا بِهٖ اَوْ لِغَيْرِهٖ حَتّٰى يَكُوْنَ الْمَعْنَى الْمَاْمُوْرُ بِهٖ بَعْدَ مَا كَانَ حَسَنًا لِمَعْنًى فِيْ نَفْسِهٖ كَالتَّصْدِيْقِ وَالصَّلٰوةِ اَوْ مُلْحِقًا بِهٖ كَالزَّكٰوةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ اَوْ لِغَيْرِهٖ كَالْوُضُوْءِ وَالْجِهَادِ وَصَارَ حَسَنًا لِمَعْنًى اٰخَرَ وَهُوَ كَوْنُهٗ مَشْرُوْطًا بِالْقُدْرَةِ فَلِهٰذِهِ الْقُدْرَةِ صَارَتْ اَوَامِرُ الشَّرْعِ كُلُّهَا حَسَنَةً وَلٰكِنَّ الْحَسَنَ لِمَعْنًى فِيْ نَفْسِهٖ وَالْمُلْحِقَ بِهٖ صَارَ جَامِعًا لِكَوْنِهٖ لِعَيْنِهٖ وَلِغَيْرِهٖ وَلِهٰذَا قَيَّدَهُ بِهِمَا بِخِلَافِ مَا كَانَ لِغَيْرِهٖ فَاِنَّ اجْتَمَعَ فِيْهِ الْحَسَنُ لِغَيْرِهٖ مِنْ جِهَتَيْنِ لِاَجْلِ الْغَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَلِاَجْلِ الْقُدْرَةِ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهٖ لِغَيْرِهٖ وَلَعَلَّهُ بِهٰذَا لَمْ يُقَيِّدْهُ بِهٖ.

**ترجمه**: او دا قسم په حقيقت کي څه قسم نه دي ليکن دحسن لعينه اولغيره دسابقه پنځه اقسامو شرط دي او په همدي وجه جمهورو دا په عنوان دتقسيم نه دي ذکر کړي البته فخر الاسلام مسامحةً ذکر کړي دي او په شپږم قسم يي مسمي کړي دي کوم چه په اقسام خمسه سابقه کي هر يو ته شامل دي پس هر کله چه دا قسم ټولو قسمونو لره جامع دي نو مناسب دا وه چه داسي يي وئيلي وي "بعد ماکان حسنا لمعني في نفسه اوملحقا به او لغيره" تر دي چه ددي دا معني وي چه مامور به دحسن لمعني في نفسه کيدو نه پس لکه تصديق او مونځ او يا حسن لمعني في نفسه پوري دملحق کيدو نه پس لکه زکوة او روژه او حج يا د لغيره کيدو نه پس لکه اودس او جهاد دنورو معانيو په وجه حسن گرځيدلي دي او هغه په قدرت باندي مشروط کيدل دي پس هم ددي قدرت په وجه دشريعت تمام اوامر حسن للغير گرځي ليکن چونکه حسن لمعني في نفسه او په دي پوري ملحق. لعينه او لغيره دواړو ته جامع دي نو په دي وجه مصنف شپږم قسم په دواړو قيدونو مقيد کړي دي په خلاف دهغه مامور به کومه چه حسن لغيره وي خکه چه په دي کي حسن لغيره په دوه جهتونو جمع شوي دي دغير معين په وجه او دقدرت په وجه لهذا دا به دحسن لغيره کيدو نه خارج نه وي او شايد چه

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

په دي وجه مصنف شپږم قسم په حسن لغيره قيد باندي مقيد کړي نه وي.

**تشريح:** "وهذا القسم" الخ، تردي مقام پوري تول شپږ قسمونه ذکر شو اول حسن لعينه کوم چه سقوط نه قبلوي، دويم حسن لعينه کوم چه سقوط لره قبلوي، دريم کوم چه په حسن لعينه پورې ملحق وي او دحسن لغيره سره مشابه وي، څلورم هغه حسن لغيره دي کوم چه دغير يعني مغاير مامور به په ادا کيدو سره نه ادا کيږي، پنځم هغه حسن لغيره دي کوم چه دنفس مامور به په ادا کيدلو سره ادا کيږي، شپږم هغه مامور به دي کوم چه دخپل شرط دحسن والي په وجه حسن ګرځيدلي وي.

"وهذا القسم ليس بقسم" الخ، دا دويم جريان دي حاصل يې دادي چه شپږم قسم په حقيقت کې قسم نه دي مګر دحسن لعينه او لغيره دسابقه پنځه قسمونو دپاره شرط دي او تولو ته شامل دي. شپږم قسم چونکه کوم مستقل قسم نه دي په دي وجه ورته جمهور اصوليانو دحسن لغيره قسم جوړ کړي دي اوذکر کړي يې نه دي ليکن فخرالاسلام دا قسم مسامحة ذکر کړي دي او په شپږم قسم يې مسمي کړي دي او حال دادی چه دا په اقسام خمسه سابقه کې هر يو ته شامل دي.

"واذا كان جامعاً" الخ، سوال کله چه دا سابقه پنځه قسمونو ته شامل دي نو بيا خو دماتن دپاره د

"بعد ماكان حسناً لمعني في نفسه او ملحقاً به "نه پس او لغيره وئيل هم پکار وو تردي چه دپورن عبارت مطلب به دا جوړ شوي وي چه مامور به دحسن لعينه کيدو نه پس چه څرنګه د تصديق او مونځ په وجه او يا د ملحق بالحسن لعينه کيدو په وجه لکه زکوة، روژه، حج وغيره او يا د حسن لغيره کيدو نه پس لکه اودس او جهاد يا نورو معاني په وجه حسن ګرځيدلي دي دارنګې دا هر حسن دي او دويمه معني دمامور به دقدرت په شرط مشروت کيدل دي، پس هر کله چه دقدرت دحسن په وجه په تمام سابقه اقسامو کې حسن راغي نو په دي اعتبار سره دشريعت تمام احکام حسن لغيره اوګرځيدل ځکه چه دتولو احکامو دپاره قدرت شرط دي ځکه يې عبارت په دي طريقه ذکر کړو چه تمامو اقسامو ته شامل شي غرض دا چه اولغيره اضافه کول پکار وو

"ولكن الحسن بمعنا " الخ، دا دسابقه سوال جواب دي چه مامور به دحسن لعينه او ملحق بالحسن لعينه په دواړو حالتونو کې چونکه ذاتي حسن هم وي او دغير يعني دشرط او قدرت په وجه حسن هم وي لهذا دا دواړه لعينه هم حسن شول او لغيره هم حسن شول پس په همدي وجه ماتن پخپل قول

"حسناً في شرطه" باندي حسن لعينه او ملحق بالحسن لعينه باندي مقيد کړل تردي چه دا دواړه دحسن لعينه سره حسن لغيره هم شي پاتي شوه حسن لغيره نو دا چونکه دمخکې نه دغير په وجه حسن دي او د شرط او قدرت په وجه بداء حسن لغيره وي او دحسن لغيره کيدو نه به نه خارجيږي بلکه په دوو وجو به دا حسن لغيره ګرځي يوه وجه خو غير معينه ده او دويمه وجه معين يعني قدرت دي نو په دي وجه "او يكون حسناً لغيره في شرطه" نه پس د لغيره ذکر کولو ته ضرورت پاتي نشو نو په

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دي وجه ماتن شپږم قسم يعني حسنا لحسن في شرطه لره په حسن لغيره قيد سره مقيد کړي نه دي

**********

ثُمَّ بَعْدَ هٰذِهِ الْمُسَامَحَاتُ الثَّلَاثَةَ قَدْ تَسَامَحَ فِي امْثِلَتِهِ حَيْثُ قَالَ كَالْوُضُوْءِ وَالْجِهَادِ وَالْقَدْرَةِ الَّتِيْ يَتَمَكَّنُ بِهٰذَا الْعَبْدِ مِنْ اَدَاءِ مَالَزِمَهُ فَالْوُضُوْءُ مِثَالٌ لِلْمَامُوْرِ بِهِ الَّذِيْ يَتَاَدّٰى الْغَيْرِ بِاَدَائِهِ فَاِنَّهُ فِيْ نَفْسِهِ تَبْرِيْدٌ وَتَنْظِيْفٌ لِلْاَعْضَاءِ وَاِضَاعَةٌ لِلْمَالِ وَاِنَّمَا حَسُنَ لِاَجْلِ اَدَاءِ الصَّلٰوةِ وَالصَّلٰوةُ مِمَّا لَا يَتَاَدّٰى بِنَفْسِ فِعْلِ الْوُضُوْءِ بَلْ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ فِعْلٍ اٰخَرَ قَصْدًا تُوْجَدُ بِهِ الصَّلٰوةُ وَاِذَا نَوٰى فِيْ هٰذَا الْوُضُوْءَ كَانَ مَنْوِيًّا وَكَرَاهَةٌ مَقْصُوْدَةٌ يُثَابُ عَلَيْهَا.

**ترجمه** ... بيا ددي دري وارو مسامحاتو نه پس مصنف دمامور به په مثالونو کي تسامح کړي ده چنانچه فرمائي ددي وجي نه وضوء به دحسن لغيره اول قسم "لايتادي بنفس المامور به وي په دي باندي بعضي علماؤ اعتراض کړي دي او وئيلي يي دي چه وضوء لره دحسن لغيره په مثال کي پيش کول مناسب نه دي خکه که وضوء دمونځ دارادي نه بغير اوکړي شي نو بيا هم طهارت دي او طهارت في نفسه حسن دي ددي وجي نه شارع په وضوء باندي مداومت ته مندوب وئيلي دي او په شرع کي چه کوم څيز مندوب وي هغه حسن وي پس معلومه شوه چه وضوء په ذاتي حيثيت سره حسن دي، ډيره بهتره به دا وه چه ددي په مثال کي يي سعي الي الحج بيان کړي وي خکه چه په سعي کي قطعا څه حسن نشته بلکه دجمع دمونځ دوجي نه په دي کي حسن راغلي دي او په نفس سعي سره چونکه دجمع مونځ نه اداکيږي بلکه دجمع دمونځ ادا کولو دپاره جدا فعل ته ضرورت دي نو ددي وجي نه دا دحسن لغيره د اول قسم (لايتادي بنفس المامور به) مثال گرځي

**تشريح** "ثم بعد هذا المسامحات" الخ، لکه څرنګه چه دحسن لغيره په تقسيم کي ماتن دري مسامحات کړي دي اول انتشار ضمائرو. دويم او يكون حسنا لحسن في شرطه لره مستقل شپږم قسم شمارل. دريم ذ بعد مكان حسن لمعنا في نفسه او ملحقا به نه پس د او لغيره قيد نه ذکر کول. ملاجيون وائي چه دمصنف نه په مثالونو کي هم مسامحت شوي دي لکه چه وراندي به راشي

"فالوضوء" الخ، بهر حال دحسن لغيره داولني قسم مثال وضوء دي خکه چه وضوء يوه داسي مامور به ده کومه چه دخپل ذات په اعتبار حسن نه ده بلکه په دي کي دمونځ د اداء په وجه حسن راغلي دي او وضوء دخپل ذات په اعتبار خکه حسن نه دي چه دا په حقيقت کي داعضاؤ ديخولو او دپاکولو او داوبو دضايع کولو نوم دي او په دي څيزونو کي شرعا او عقلا حسن نشته بلکه داوبو ضايع کولو په وجه په دي کي يو قسم قباحت دي ليکن کله چه وضوء دمونځ په اراده باندي اوکړي شي نو ددينه داسي عبادت مقصوده جوړ شي په کوم چه ثواب مرتب وي او په کوم څيز چه ثواب مرتب وي هغه حسن وي لهذا وضوء حسن ش د صحيح په وجه او کوم څيز چه دغير په وجه حسن وي هغه ته حسن

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

لغيره وئيلي شي لهذا وضوء به حسن لغيره وي او بيا چونکه دوضوء فعل په ادا کولو سره دهغه
يعني مونځ نه ادا کيږي بلکه دمونځ دپاره جدا فعل ته ضرورت دي او دوضوء دپاره جدا فعل
ضرورت دي نو په دي وجه وضوء دحسن لغيره قسم اول (لايتادي بنفس المامور به) دپاره مثال شو

**********

وَالْجِهَادُ مِثَالٌ لِلْمَامُوْرِ بِهِ الَّذِيْ يَتَأَدّٰى الْغَيْرُ بِأَدَائِهِ فَإِنَّهُ فِيْ نَفْسِهٖ تَعْذِيْبُ عِبَادِ اللّٰهِ وَتَخْرِيْبُ بِلَادِ اللّٰهِ
وَإِنَّمَا حَسُنَ لِأَجْلِ إِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللّٰهِ وَالْإِعْلَاءُ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ فِعْلِ الْجِهَادِ لَا بِفِعْلِ اٰخَرَ بَعْدَهٗ، وَكَذَا
إِقَامَةُ الْحُدُوْدِ فِيْ نَفْسِهَا تَعْذِيْبٌ وَإِنَّمَا حَسُنَ لِزَجْرِ النَّاسِ مِنَ الْمَعَاصِيْ وَالزَّجْرُ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ إِقَامَةِ
الْحُدُوْدِ لَا بِفِعْلٍ اٰخَرَ بَعْدَهٗ وَكَذٰلِكَ صَلٰوةُ الْجَنَازَةِ بِدْعَةٌ فِيْ نَفْسِهَا مُشَابِهَةٌ لِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَإِنَّمَا
حَسُنَتْ لِأَجْلِ قَضَاءِ حَقِّ الْمُسْلِمِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ لَا بِفِعْلٍ بَعْدَهَا فَهٰذِهِ الْوَسَائِطُ وَهِيَ
كُفْرُ الْكَافِرِيْنَ وَإِسْلَامُ الْمَيِّتِ وَهَتْكُ حُرْمَةِ النَّاهِيْ كُلُّهَا بِفِعْلِ الْعِبَادِ وَاخْتِيَارِهِمْ فَلِهٰذَا أُعْتُبِرَتِ
الْوَسَائِطُ هٰهُنَا وَجُعِلَتْ دَاخِلَةً فِي الْحَسَنِ لِغَيْرِهٖ بِخِلَافِ وَسَائِطِ الزَّكٰوةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ أَعْنِيْ فَقْرَ
الْفَقِيْرِ وَعَدَاوَةَ النَّفْسِ وَشَرَفَ الْمَكَانِ فَإِنَّهَا بِمَحْضِ خَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَا اخْتِيَارَ فِيْهَا لِلْعَبْدِ أَصْلًا وَلِهٰذَا
جُعِلَتْ مِنَ الْمُلْحِقِ بِالْحَسَنِ لِعَيْنِهٖ فَتَأَمَّلْ.

**ترجمه**.....او جهاد دهغه مامور به مثال دی دکوم په ادا کولو سره چه غير ادا کيږي ځکه چه جهاد
في نفسه د الله بندګانو ته عذاب ورکول دي او دالله پاک ښارونو لره ورانول دي خو جهاد داعلاء
کلمة الله په وجه قسم ګرځيدلي دي او دالله دکلمي اوچتولو صرف په فعل دجهاد حاصليږي نه دا چه
ددينه پس په بل فعل باندي، دارنګې خو حدود قائمول في نفسه تعذيب دي خو خلقو لره دګناهونو
نه دمنع کولو په وجه حسن ګرځيدلي دي او دا منع کول صرف دحدودو په قائمولو حاصليږي نه دا
چه ددينه پس په بل فعل باندي، دارنګې مونځ دجنازي في نفسه يو داسي بدعت دي کوم چه دبت
پرستۍ سره مشابهت لري ليکن په دي کي حسن دمسلمان دحق ادا کولو په وجه پيدا شوي دي او
دمسلمانانو دحق ادا کول صرف په جنازه باندي حاصليږي نه دا چه ددينه پس په بل فعل، بيا دا
تمامي واسطي يعني کفر دکافر، ديومړي مسلمان کيدل ، او دشرعي ممنوعاتو دحرمت بي عزتي
دبندګانو په فعل او اختيار سره ده دي وجي نه دلته دي واسطو لره اعتبار ورکړي شوي دي او دا
ټول په حسن لغيره کي داخل دي په خلاف دروژي او زکوة او حج دوسائطو، يعني په خلاف دفقير او
په خلاف دعداوت دنفس او په خلاف دشرافت دمکان ځکه چه دا ځيزونه صرف دالله په پيداکولو
سره پيدا شوي دي او په دي کي عمل دعبادو لره څه دخل نشته او په همدي وجه دا اشياء دحسن
لعينه سره ملحق ګرځولي شي لهذا په دي باندي غور اوکړئ.

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تشریح: "والجهاد مثال" الخ، دحسن لغیره په اقسامو ثلاثو کې جهاد دهغه مامور به مثال دي دکوم په ادا کولو سره چه هغه غیر ادا کیږي دکوم په وجه چه په مامور به کې حسن پیدا شوي دي، جهاد خو حسن لغیره ځکه دي چه جهاد في نفسه دالله بندګانو ته دعذاب ورکولو نوم دي او دالله تعالي اباد کړو کلو لره د ورانولو نوم دي نو په دي کارونو کې حسن نه کیدل ظاهر دي مګر اعلاء دکلمة الله دپاره جهاد هم حسن شو عرض دا چه جهاد دکلمي د اوچت والي دپاره حسن دي او کوم څیز چه بالواسطه حسن وي هغه ته حسن لغیره وئیلي شي نو په دي وجه په جهاد حسن لغیره وي او هغه غیر یعني اعلاء دکلمة الله چونکه صرف په فعل دجهاد حاصلیږي نو په دي وجه دجهاد دعمل نه علاوه کوم بل عمل ته په دي کې ضرورت نه پاتي کیږي ځکه چه جهاد دحسن لغیره دقسم ثاني "ینادي بنفس المامور به" مثال جوړیږي.

"وکذلك اقامة الحدود" الخ، حدود قائمول مثلا زناکار سنګسارول او قصدا قتل کونکي لره قصاص کول او شرابي په کوړو وهل خو في نفسه دالله بندګانو ته عذاب ورکول دي او دالله بندګانو ته په عذاب، ورکولو کې کوم حسن نشته مګر چونکه دحدودو داقامت مقصد زجر عن المعاصي دي یعني خلقو لره دګناهونو نه منع کول دي او زجر عن المعاصي یو مستحسن کار دي، نو په وجه دزجر عن المعاصي په وجه په اقامت دحدودو کې هم حسن پیدا شو او په کوم څیز کې چه حسن دغیر په وجه راغلي وي هغه حسن لغیره وي لهذا اقامت دحدودو به حسن لغیره وي یا چونکه زجر عن المعاصي په اقامت دحدودو حاصلیږي او ددي دپاره بل کوم فعل ته ضرورت نه پاتي کیږي نو په دي وجه اقامت دحدودو دحسن لغیره دقسم ثاني دپاره مثال اوګرځیدو.

"وکذلك صلوة الجنازة" الخ، مونځ دجنازي هم في نفسه قبیح دي ځکه چه دمونځ کونکو په وړاندې مړي ایخودل داسي دي لکه چه بت دچا په وړاندې پروت وي او عبادت یې کوي. بهر حال مونځ دجنازي دبت پرستو سره دمشابهت په وجه یو بدعت دي مګر چونکه په مونځ دجنازه کې دیو مسلمان حق ادا کیږي او دیو مسلمان دحق ادا کول مستحسن عمل دي نو په وجه دحق ادا کولو دمسلمان مونځ دجنازي هم حسن شو او په کوم څیز کې چه حسن دغیر په وجه پیدا شي هغې ته حسن لغیره وئیلي شي نو په دي وجه مونځ دجنازي حسن لغیره شو او دیو مسلمان مړي دا حق ادا کول چونکه صرف په مونځ دجنازه حاصلیږي او ددي مقصد دپاره بل کوم فعل ته ضرورت نه پاتي کیږي نو په دي وجه دا هم دحسن لغیره دقسم ثاني دپاره مثال اوګرځیدو.

"فهذه الوسائط" الخ، ددي ځاي نه شارح دا وضاحت کول غواړي چه دحسن لغیره په دري واړو مثالونو کې هغه غیر دکوم په وجه چه جهاد، صلوة الجنازه، او اقامة الحدود کې حسن پیدا شوي دي یعني په جهاد کې په اعلاء کلمة الله سره دکافر کفر او دجنازي په مونځ کې دمړي مسلمان کیدل او په اقامت دحدودو کې هتك دحرمت دمناهي دبندګانو په اختیار کې دي نو په دي وجه دي

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

واسطو لره اعتبار ورکولي شي او هر کله چه دیته اعتبار ورکړي شو نو ددوئ په وجه جهاد اقامت دحدودو او مونځ دجنازي حسن لغیره اوګرځولي شو

**********

وَالْقُدْرَةُ مِثَالٌ لِلشَّرْطِ الَّذِيْ حُسْنِ الْمَأْمُوْرِ بِهٖ لَا لِأَجْلِهٖ لَا لِلْمَأْمُوْرِ بِهٖ وَإِنْ قَدَّرْتَ الْمُضَافَ وَقُلْتَ وَمَشْرُوطُ الْقُدْرَةِ كَانَ مِثَالًا لِلْمَأْمُوْرِ بِهٖ الْمَشْرُوْطِ بِهَا وَإِنْ جُعِلَتْ ضَمِيْرًا أَوْ يَكُوْنُ حَسَنًا رَاجِعًا إِلَى الضَّمِيْرِ كَمَا كَانَ ضَمِيْرُ لَا يَتَأَدَّى أَوْ يَتَأَدَّى رَاجِعًا إِلَيْهِ كَمَا قِيْلَ لَمْ يَنْتَشِرِ الْكَلَامُ وَتَكُوْنُ الْقُدْرَةُ مِثَالًا لِلْغَيْرِ بِلَا تَكَلُّفٍ لٰكِنْ يَكُوْنُ الشَّرْطُ حِيْنَئِذٍ بِمَعْنَى الْمَشْرُوْطِ وَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى أَوْ يَكُوْنُ الْغَيْرُ كَالْقُدْرَةِ حَسَنَةً لِحَسَنٍ فِي مَشْرُوْطِهَا فَانْقَلَبَ الْمَقْصُوْدُ وَانْعَكَسَ الْمَدُّ عَلٰى وَبِالْجُمْلَةِ لَا يَخْلُوْ هٰذَا الْمُقَامُ.

**ترجمه** او قدرت دهغه شرط مثال دي دکوم په وجه چه مامور به حسن ګرځيدلي دي نه چه دمامور به مثال دي او که ته مضاف لره په مقدر منلو سره "ومشروط القدرة" اووایئ نو دا به دهغه مامور به مثال شي کومه چه په قدرت باندي مشروط وي او که ته د "اویکون حسنا" ضمیر غیر ته راجع کړي لکه چه د لایتادي او د یتادي ضمائر غیر ته راجع دي لکه چه وئیلي شوي دي نو دمصنف کلام به منتشر شي او قدرت به بغیر دتکلف نه دغیر مثال اوګرځي او دي وخت کي به شرط په معني دمشروط وي او معني به دا وي یا هغه "غیر" لکه قدرت چه حسن دي دداسي حسن په وجه کوم چه دده په مشروط کي موجود دي پس مقصود او مدعي به بدل شي عرض دا چه دا مقام دتکلفاتو نه خالي نه دي.

**تشریح** "والقدرة مثال" الخ، ملاجیون په مثالونو کي یوي بلي موجودي مسامحي ته اشاره کوي چه ماتن دمامور به حسن لغیره دریم قسم "اویکون حسنا لحسن في شرطه" مثال په قدرت سره ورکړي دي لیکن دا مثال دممثل له سره مطابق نه دي ځکه چه قدرت دمامور به مثال نه دي بلکه دهغه شرط مثال دي دکوم په وجه چه مامور به حسن ګرځیدلي ده او حال دادی چه مثال دمامور به حسن لغیره دپاره ورکول پکار دي لکه اودس او جهاد دمامور به حسن لغیره مثالونه دي.

"وان قدرة "الخ ، دمصنف په عبارت کي د موجوده نقض که څوک دا جواب اوکړي چه په متن کي دقدرت نه مخکي مضاف مقدر دي او اصل عبارت داسي دي "ومشروط القدرة" یعني د دریم قسم مثال دقدرت مشروط دي او دقدرت مشروط هغه مامور به ده دکوم دپاره چه قدرت شرط دي یه دي کي به مثال یقینا دهغه مامور به وي کومه چه په شرط یعني دقدرت دحسن کیدو په وجه ح ګرځیدلي ده نو مثال به دممثل له سره مطابق وي لیکن په دي صورت کي مضاف منل د خالي نه دي

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

"وان جعلت ضمير" الخ، او که دپورتني نقض داسي جواب اوکړي شي چه په متن کي په "او يکون حسنا لحسن في شرطه" کي يکون ضمير مامور به ته راجع نه دي بلکه غير ته راجع دي لکه چه په لابتادي او يتادي ضمائر غير ته راجع دي نو په دي صورت کي خو به يوه فائده دا وي چه دمصنف کلام کي به انتشار رانشي يعني انتشار دضمائرو به لازم نشي بلکه دتولو ضمائرو مرجع به غير وي او دويمه فائده به دا وي چه قدرت بغير دمضاف مقدر منلو نه به دغير مثال اوګرخي او په مثال او ممثل له کي به مطابق پيدا شي ليکن په دي صورت کي به دمتن عبارت "في شرطه" کي به شرط دمشروط په معني وي او دا خکه که شرط دمشروط په معني اونه ګرخولي شي نو مطلب به دا وي چه يا هغه غير حسن شوي دي دداسي حسن په وجه کوم چه ددي په شرط کي دي او شرط هم دمامور به نه غير وي نو مطلب به دا شي يا هغه غير حسن شوي دي دداسي حسن په وجه کوم حسن چه په غير کي دي او دا مطلب انتهائي مهمل دي ، لهذا شرط به دمشروط په معني اخستلي شي او کله چه شرط دمشروع په معني واخستلي شي نو مطلب به دا وي چه هغه غير يعني قدرت حسن خو دداسي حسن په وجه کوم چه ددي په مشروط يعني مامور به کي موجود دي نو په دي صورت کي به حاصل دکلام دا وي چه په غير يعني قدرت کي حسن راغلي دي دهغه دمامور به په وجه نو په دي صورت کي به اصل مقصود بدل شي او اصل مدعي به التهه شي خکه چه اصل مدعي خو دا ښکاره ول پکار وو چه مشروط يعني مامور به حسن دي خکه چه ددي په شرط يعني قدرت کي حسن دي او په دي صورت کي دا نه لازميږي چه شرط يعني غير مثلا قدرت حسن دي خکه چه ددي مشروط يعني مامور به حسن دي بهر حال دا مقام دتکلفاتو نه خالي نه دي يعني عبارت که علي حاله باقي پريخودلي شي نو مثال دممثل له سره نه مطابق کيږي او که مشروط لفظ مقدر اومنو نو عبارت به دمقدر منلو ته محتاج شي او دا خلاف اولي دي او خلاف اصل دي او که ديکون ضمير مرجع غير اوګرخولي شي او شرط دمشروع په معني واخستلي شي نو خلاف دمقصود به لازم شي

**********

لِأَنَّ وَصْفَ الْقُدْرَةِ بِقَوْلِهِ يَتَمَكَّنُ بِهَا الْعَبْدُ مِنْ اَدَاءِ مَا لَزِمَهُ لِلْإِيْمَانِ اِلٰى اٰخِرِهٖ اِنَّمَا هُوَ لِلْقُدْرَةِ الَّتِيْ هِيَ سَلَامَةُ الْاَسْبَابِ وَالْاٰلَاتِ وَصِحَّةُ الْجَوَارِحِ فَاِنَّهَا تَتَقَدَّمُ عَلَى الْفِعْلِ وَصِحَّةُ التَّكْلِيْفِ اِنَّمَا يَعْتَمِدُ عَلٰى هٰذِهِ الْاِسْتِطَاعَةِ لَا عَلَى الْقُدْرَةِ الْمُقَارِنَةِ الَّتِيْ يَكُوْنُ مَعَهَا الْفِعْلُ وَتَكُوْنُ عِلَّةً لَهُ بِلَا تَخَلُّفٍ فَاِنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ مَدَارَ التَّكْلِيْفِ لِاَنَّهُ لَا يَكُوْنُ سَابِقًا عَلَى الْفِعْلِ حَتّٰى يُكَلَّفُ بِسَبَبِهِ الْفَاعِلُ بَلِ الْمُرَادُ هٰهُنَا هِيَ الْقُدْرَةُ الَّتِيْ بِمَعْنٰى سَلَامَةِ الْاَسْبَابِ وَالْاٰلَاتِ وَصِحَّةِ الْجَوَارِحِ فَاِنَّهَا تَتَقَدَّمُ عَلَى الْفِعْلِ وَصِحَّةُ التَّكْلِيْفِ اِنَّمَا يَعْتَمِدُ عَلٰى هٰذِهِ الْاِسْتِطَاعَةِ دُوْنَ

حِيْنَ مِلْكِ النِّصَابِ وَاِلَّا فَهُوَ مَعْفُوٌّ وَقُدْرَةُ الصَّوْمِ حِيْنَ الصِّحَّةِ وَالْاِقَامَةِ وَاِلَّا فَالْقَضَاءُ خَلَفُهُ وَقُدْرَةُ الْحَجِّ حِيْنَ وِجْدَانِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَصِحَّةِ الْاَعْضَاءِ وَاَمْنِ الطَّرِيْقِ وَاِلَّا فَهُوَ تَطَوُّعٌ وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاسِ.

**ترجمه** ..... بيا ماتن قدرت لره پخپل قول "يتمكن بها العبد من اداء مالزمه" باندي متصف كولو دپاره داشاري كولو دي خبري ته چه دا قدرت هغه حقيقي قدرت نه دي په كوم چه فعل كيږي او هغه ددي فعل دپاره بلاتكلفه علت ګرځي ددي وجه داده چه حقيقي قدرت دتكليف مدار نه دي خكه چه حقيقي قدرت په فعل باندي مقدم نه وي تردي چه دهغي په وجه فاعل مكلف كيږي ځكه بلكه دلته دقدرت نه هغه قدرت مراد دي كوم چه د الاتو او اسبابو دسلامتئ او د اعضاؤ دصحت په معني وي خكه چه دا قدرت دفعل نه مقدم وي او د تكليف صحت په دي باندي موقوف دي پس دوضوع قدرت د اوبو دموجودګئ په وخت كي دي او كنه نو بيا تيمم دي او دقبلي طرف ته قدرت چه كله ويره نه وي اوقبله معلومه وي اوكنه نوبياجهت دقدرت دي او ياتحري ده، اوقيام دقدرت د صحت په وخت كي دي او كنه نه فعوديااشاره ده اودزكوة قدرت هغه وخت كي دي كله چه مالك د نصاب وي كنه نوبيامعاف دي او دروژي قدرت هغه وخت كي دي كله چه صحت وي او يا مقيم وي اوكنه نوددي مثال قضاءده اودحج قدرت هغه وخت كي دي كله چه ذات اوسورلئ موجودوي اواندامونه صحيح وي او لازه كي امن وي كنه نو بيا نفل دي په دي باندي به نور امور قياس كولي شي.

**تشريح** ..... "ثم وصف القدرة" الخ، دعبارت دحاصل نه مخكي يو څو خبري په ذهن كي په طور دمقدمي په دماغو كي كينوئ: (۱) قدرت په دوه قسمه دي يو قدرت حقيقي دي يعني دالله تعالى ورکړي توفيق، دويم داسبابو او الاتو صحيح او سالم كيدل دي او داعضاؤ روغ كيدل دي (۲) قدرت حقيقي دفعل سره وي او دفعل سره علت وي او قدرت په معني دسلامتيا داسبابو او صحت داعضاؤ دفعل نه مقدم وي (۳) دانسان دمكلف كولو مدار په قدرت حقيقي نه دي بلكه په هغه قدرت دي كوم چه په معني دسلامتيا داسباب وي ځكه چه مدار دتكليف كه قدرت حقيقي وي نو بيا هغه كافر څوك چه په كفر باندي مړ نه وي په دي كي قدرت حقيقيه اونه موندلي شو او حال دادی چه كافر په ايمان مكلف دي پس ثابته شوه چه قدرت حقيقيه مدار دتكليف نه دي، دويمه وجه داده چه كوم قدرت مدار دتكليف وي هغه په فعل مقدم وي او داخبره منلي شوي ده چه قدرت حقيقيه په فعل مقدم نه وي دفعل سره يوځاي وي البته قدرت په معني د سلامتيا داسبابو په فعل مقدم وي لهذا همدا قدرت كوم چه په معني دسلامتيا داسبابو دي دا به مدار دتكليف وي.

ددي خبرو نه پس دشارح دعبارت خلاصه داده چه ماتن قدرت لره پخپل قول "يتمكن بها العبد من اداء ما لزمه" باندي په مقيد كولو سره دي خبري ته اشاره كړي ده چه هغه قدرت دكوم په وجه چه مامور به حسن ګرځيدلي ده او كوم چه مدار دتكليف دي هغه قدرت حقيقيه نه دي ځكه چه قدرت

كفايت دينى كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

دفعل سره يو خاي وي او دفعل دپاره علامه وي او په فعل باندي مقدم نه وي تردي چه مدار
او گرخولي شي بلکه دلته دقدرت نه هغه قدرت مراد دي دکوم معني چه سلامتيا
او الاتو وي او صحت داعضاؤ وي خکه چه دا قسم قدرت په فعل باندي مقدم وي او مدار
هم وي خکه چه انسان قادر په وضوء هغه وخت کي گنړلي شي کله چه اوبه موجود وي او
وغيره کوم مانع موجود نه وي تردي پوري که اوبه موجود نه وي او يا خو اوبه موجود وي
مرض وغيره مانع وي نو په دي صورت کي به په اودس باندي دنه قادر کيدو په وجه ده ته
گرحکم کولو شي او قبلي ته به مخامخ کيدو باندي به هغه وخت کي قادر گنړلي شي کله
کولو ته دمخامخ کيدو به صورت کي کوم خوف نه وي او جهت دقبلي هم معلوم وي تردي پوري
قبلي ته به مخامخ کيدو کي کوم خوف وي نو بيا به هر طرف دده دپاره جهت دقبلي وي کوم طرف
چه دي په مخ گرخولو قدرت لري او که جهت دقبلي معلوم نه وي نو جهت دتحري به قبله وي او
به قيام باندي به قادر په هغه وخت کي گنړلي شي کله چه انسان صحت مند وي او که صحت مند نه
وي نو دعدم قدرت په وجه به په ده باندي په ناسته مونځ کول فرض وي او که دومره صحت هم نه
وي نو په اشاره باندي مونځ کول به وربانديي فرض وي.

"وقدرة الزكوة" الخ، او دزکوة قدرت دادی چه مکلف به مالك دنصاب وي چنانچه که دنصاب
مالك نه وي نو دعدم قدرت په وجه به زکوة واجب نه وي بلکه معاف دي او په روژي دقدرت مطلب
دادی چه مکلف به صحت مند او مقيم وي چنانچه که په دري شرائطو کي کوم يو نه وي نو دعدم
قدرت په وجه به دي قضاء راوړي او دحج دقدرت مطلب دادی چه توخه دلاري او سورلئ ورته مهيا
وي او دمکلف اعضاء سالم وي او په لاره کي امن وي کوم قسم خطره نه وي چنانچه که په دي
شرائطو کي هر يو شرط موجود نه وي نو په دي صورت کي به حج دعدم قدرت په وجه فرض نه وي
او په دي شان سره په دي باندي نور امور هم قياس کولي شي يعني دتمامو احکامو دتکليف مدار
به هغه قدرت دي کوم چه په معني دسلامتيا داسباب دي او کوم چه په فعل باندي مقدم وي قدرت
حقيقيه يعني توفيق الهي مدار دتکليف نه وي.

**********

ثُمَّ قَسَّمَ هٰذِهِ الْقُدْرَةَ اِلَى الْمُطْلَقِ وَالْكَامِلِ فَقَالَ وَهِيَ نَوْعَانِ مُطْلَقٌ اَيِ الْقُدْرَةُ الَّتِيْ يَتَمَكَّنُ بِهَا الْعَبْدُ وَهِيَ بِمَعْنَى سَلَامَةِ الْاٰلَاتِ وَالْاَسْبَابِ نَوْعَانِ اَحَدُهُمَا مُطْلَقٌ اَيْ غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِصِفَةِ الْيُسْرِ وَالسُّهُوْلَةِ كَمَا فِي الْقِسْمِ الْاٰتِيْ وَهُوَ اَدْنٰى مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ الْمَاْمُوْرُ مِنْ اَدَاءِ مَا لَزِمَهُ وَهُوَ شَرْطٌ فِيْ اَدَاءِ كُلِّ اَمْرٍ اَيِ الْمُطْلَقُ اَدْنٰى مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ الْعَبْدُ وهٰذِهِ الْقُدْرَةُ مِنَ التَّمَكُّنِ شَرْطٌ فِيْ اَدَاءِ كُلِّ اَمْرٍ اَوِالْبَاقِيْ زَائِدٌ وَهُوَ قَدْرُ مَا يَسَعُ فِيْهِ اَرْبَعُ رَكْعَاتٍ مِنَ الظُّهْرِ فَاِنِ اكْتُفِيَ بِهٰذَا الْقَدْرِ سُمِّيَ مُمْكِنَةً وَهُوَ الَّذِيْ سَمَّاهُ

كفايت دينى كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

اَلْمُصَنِّفُ مُطْلَقًا وَ كَانَ يَنْبَغِيْ اَن يَّقُوْلَ مُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ او كَامِلٌ وَقَاصِرٌ ، وبِزِيَادَةِ لَفْظِ اَدْنٰى اِلْتَزَمَ بَيْنَ الْمَقْسَمِ وَالْقِسْمِ لِاَنَّ الْمَقْسَمَ هُوَ مَا يَتَمَكَّنُ بِهَا الْعَبْدُ وَالْقِسْمُ هُوَ ادنى ما يَتَمَكَّنُ بِهَا الْعَبْدُ فَلَا يَرِدُ مَا يُتَوَهَّمُ اَنَّهُ يَلْزَمُ اِنْقِسَامُ الشَّيْءِ اِلٰى نَفْسِهٖ و اِلٰى غَيْرِهٖ ، وَاِنَّمَا قَيَّدَ بِاَدَاءِ كُلِّ اَمْرٍ لِاَنَّ الْقَضَاءَ لَا يَشْتَرِطُ فِيْهِ هٰذَا وَالْقُدْرَةُ مُطْلَقًا بَلْ اِذَا كَانَ الْمَطْلُوْبُ الْفِعْلُ وَاَمَّا اِذَا كَانَ الْمَطْلُوْبُ السُّؤَالُ والرُّشْدُ فَلَا يَشْتَرِطُ فِيْهِ ذٰلِكَ فَاِنَّ مَنْ عَلَيْهِ اَلْفُ صَلٰوةٍ يُقَالُ لَهُ فِي النَّفْسِ الْاَخِيْرَةِ اِنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكَ وثَمَرَتُهُ تَظْهَرُ فِيْ حَقِّ وُجُوْبِ الْاِيْصَاءِ بِالْفِدْيَةِ وَالْاِثْمِ.

**ترجمه**..... بيا مصنف دي قدرت لره په مطلق او كامل تقسيم كړي دي چنانچه فرمائي قدرت په دوه قسمه دي اول مطلق يعني هغه قدرت دي دكوم په ذريعه چه مكلف قادر كيږي او دغه قدرت په معني دسلامتيا داسبابو او الاتو دي دا قدرت په دوه قسمه دي يو مطلق دي يعني ديسر او سهولت په صفت غير مقيد وي لكه راتلونكي قسم او دا ادني قدرت وي دكوم په ذريعه چه مكلف دهغه څيز په ادا كولو قادر كيږي كوم چه په ده باندي لازم وي او دا قسم دحكم په ادا كولو كي شرط دي يعني مطلق هغه ادني قدرت دي دكوم په ذريعه چه بنده قادر كيږي او دغه هومره قدرت دهر حكم د ادا كيدو دپاره شرط دي او ددينه علاوه زائد دي او ادني قدرت دومره وي په كوم كي چه دماسپخين دځلورو ركعاتو ادا كولو گنجائش وي كه په هم دومره مقدار اكتفاء اوكړي شوه نو دا قدرت به په قدرت ممكنه مسمي كولي شي او دا هغه قدرت دي كوم لره چه مصنف په مطلق مسمي كړي دي او مناسب هم دا وه چه مصنف مطلق او مقيد يا كامل او قاصر وئيلي وي او د ادني لفظ په زيادت سره په مقسم او قسم كي فرق ظاهر شو ځكه چه مقسم دهغه قدرت نوم دي دكوم په ذريعه چه بنده قادر وي او قسم دقدرت دهغه ادني حصي نوم دي دكومي په ذريعه چه بنده قادر كيږي پس ديو څيز خپل ذات او غير ته دمنقسم كيدو وحكم دي وارد نشي، او مصنف "بأداء كل امر" قيد څكه لگولي دي چه په قضاء كي دا قدرت مطلق شرط نه دي بلكه كله چه مطلوب فعل وي خو چه مطلوب سوال او گناه وي نو په دي كي دا شرط نشته ځكه چه په چا باندي زرمونځونه فرض وي هغه ته به په اخري وخت كي دا وئيلي شي چه په تا باندي دا مونځونه فرض دي او ددي ثمره به دفديه وركولو په وصيت دواجب كيدو وخت كي او دگناه دلازم كيدو په صورت كي ظاهريږي

**تشريح** "ثم قسم" الخ، بيا ماتن هغه قدرت لره كوم چه په معني دسلامتيا دالاتو او اسبابو دي او كوم چه مدار دتكليف دي تقسيموي او فرمائي چه دا په دوه قسمه دي اول قدرت مطلقه دي يعني هغه قدرت كوم چه په صفت ديسر او سهولت باندي مقيد نه وي چه دويم نوم يې قدرت ممكنه دي. دويم قدرت كامله دي يعني هغه قدرت كوم چه په صفت ديسر او سهولت مقيد وي

كفايت دينى كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

"وهو ادني" الخ، ماتن دقدرت مطلقه دتعريف کولو په حالت کي فرمائي چه قدرت مطلقه هغه ادني درجه قدرت دي دکوم په ذريعه چه مکلف پخپل خان باندي دلازميدونکي څيز په ادا کولو قادر کيږي

"وهذا القدر" الخ، او دا ادني درجه قدرت دهر حکم د ادا کيدو دپاره شرط دي يعني څو پوري چه دومره قدرت موجود نه وي نو په مکلف باندي به دکوم حکم ادا کول واجب نه وي بهر حال د اداء دوجوب دپاره ددومره قدرت موجود کيدل شرط دي او ددينه چه اضافي کوم قدرت دي هغه بو اضافي څيز دي

"وهو قدرمايسع" الخ، شارح د ادني قدرت دوضاحت په حال کي فرمائي چه ادني قدرت دومره وي په کوم کي چه دوختي فرض مونځ ادا کولو ګنجائش وي مثلا دماسپخين د ادا کولو دپاره دومره وخت ملاويدل شرط دي په کوم کي چه څلور رکعاتونه ادا کيدي شي او ددينه دزياتي وخت په شرط کيدو کي څه دخل نشته شارح فرمائي چه ددي ادني قدرت نوم قدرت ممکنه دي او هم دا مصنف دقدرت مطلقه په نوم مسمي کړي دي

"فکان ينبغي " الخ، شارح دماتن په مسامحاتو کي يوي مسامحي ته دګوتي نيولو په حال کي فرمائي چه دماتن په بيان کړي عبارت کي چه قدرت يي دوه قسمونو مطلق او کامل ته تقسيم کړي دي ددي په مينځ کي صحيح تقابل موجود نه دي مناسب دا وه چه ماتن مطلق او مقيد فرمائيلي وي او يايي کامل او قاصر فرمائيلي وي

"وباذدياد لفظ ادني افترق " الخ. دلته شارح جواب دپواعتراض کول غواړي حاصل داعتراض دادی ماتن چه دقدرت کوم تقسيم کړي دي دا تقسيم غلط دي خکه چه په دي تقسيم دانقسام الشئ الي نفسه والي غيره نقصان لازميږي او هغه په داسي طريقه چه مقسم هغه قدرت دي دکوم په ذريعه چه مکلف دخپل فرض په ادا کولو قادر وي او ددي ديو قسم مطلق نه مراد هم هغه قدرت دي دکوم په ذريعه چه مکلف دفرض په ادا کولو قادر کيږي پس دلته خو دمقسم او قسم په مينځ کي عينيت لازميږي او همدا کار انقسام شئ الي نفسه والي غيره دي

شارح ددي دا جواب کوي چه دلته دمقسم او قسم په مينځ کي غيريت دي او هغه په داسي شان سره چه مقسم خو نفس قدرت دي او ددي يو قسم مطلق هغه ادني قدرت دي دکوم په ذريعه چه مکلف دخپل فرض په ادا کولو قادر کيږي پس دقسم په تعريف کي يي ادني لفظ زيات کړو او دقسم او مقسم په مينځ کي يي تغاير پيدا کړو او چه کله په قسم او مقسم کي تغاير پيدا شو نو انقسام الشئ الي نفسه والي غيره واقع نشو

"وانما قيد بأداء کل امر" الخ، شارح وائي چه ماتن په "وهو الشرط في اداء کل امر" ونيلو سره دقدرت دهر عمل دوجوب ادا دپاره شرط اوګرځولو ددي وجي نه چه دقضاء دپاره مطلقا دا قدرت

کفایت دینی کتب خانه ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

شرط نه دي بلکه دمکلف نه کچرته فعل مطلوب وو يعني دفوت شوو مونخونو قضاء کول مطلوب
وي نو قدرت ممکنه دقضاء دپاره شرط دي ځکه چه بغير دقدرت نه دفعل طلب کول دسره جائز نه
دي ليکن که دمکلف نه فعل مطلوب نه وي يعني دفوت شوو مونخونو قضاء مطلوب نه وي بلکه
خبره مطلوب وي چه دا سړي په چا باندي چه قضاء مونخونه وي خپل يو وارث ته دا وصيت اوکړي
چه زما دمرګ نه پس زما دقضاء شوو مونخونو فديه ادا کړه که وصيت اونکړي نو ګنهګار به شي
په داسي صورت کي به قدرت ممکنه شرط نه وي ځکه چه په کوم سړي باندي زر مونخونه وي او
هغه ته په اخر وخت کي دا اوونيلي شي چه په تا باندي دا مونخونه فرض دي او حال دادی چه په دغه
وخت کي دا سړي ددي مونخونو په ادا کولو قادر نه دي پس معلومه شوه چه کله دفديه ورکولو
وصيت کول يا نه کولو په صورت کي دګناه لازمول مطلوب وي نو دقضاء دپاره قدرت ممکنه شرط
نه دي او ددي ثمره به دا راوخي چه په دي کس باندي به وصيت کول واجب وي لهذا که دفديه
ورکولو وصيت اونکړي نو ګنهګار به وي په قيامت کي به يې مواخذه کيږي

**********

وَالشَّرْطُ تَوَهُّمُهُ لَا حَقِيْقَتُهُ اَيِ الشَّرْطُ فِيْمَا بَيْنَ هٰذِهِ الْقُدْرَةِ الْمُمْكِنَةِ الْاَدْنٰى كَوْنُهُ مُتَوَهَّمَ الْوُجُوْدِ
مُتَحَقَّقَ الْوُجُوْدِ اَيْ لَا يَلْزَمُ اَنْ يَّكُوْنَ الْوَقْتُ الَّذِيْ يَسَعُ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَوْجُوْدًا مُتَحَقِّقًا فِي الْحَالِ بَلْ
يَكْفِيْ وَهْمُهُ فَاِنَّ تَحَقُّقَ هٰذَا الْمَوْهُوْمِ فِي الْخَارِجِ بِاَنْ يَّمْتَدَّ الْوَقْتُ مِنْ جَانِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى يُؤَدِّيْهِ فِيْهِ وَلَا
تَظْهَرُ ثَمَرَتُهُ فِي الْقَضَاءِ .

**ترجمه**..... دا شرط توهم ددي دي حقيقت نه دي يعني په قدرت ممکنه کي ادني شرط ددي وجود
توهم دي يعني دا ضروري نه ده چه هغه وخت کي دځلورو رکعاتونو کولو ګنجائش په دي کي في
الحال موجود وي بلکه ددي وهم کافي دي او کنه نو ددي ثمره به په قضاء کي ظاهريږي.

**تشريح**....."والشرط توهمه" او شرط ددي توهم دي حقيقت نه دي ماتن فرمائي قدرت ممکنه
دوجوب اداء دپاره شرط دي ددي دوجوب اداء دپاره متوهم الوجود کيدل شرط دي او متحقق
الوجود کيدل شرط نه دي يعني هغه وخت په کوم کي چه دماسپخين دځلورو رکعاتونو ګنجائش
وي ددي في الحال متحقق کيدل او په حقيقت کي موجود کيدل شرط نه دي بلکه ددي وخت دوهم
په درجه کي موجود کيدل دوجوب اداء دپاره کافي دي يعني که چاته دبالغ کيدو نه پس يا (حيض
نه دپاکيدو نه پس نيم منټ وخت هم ملاؤ شي نو بيا به هم دماسپخين مونځ اداکول په هغه واجب
وي او حال دادی چه په يو منټ کي يا په نيم منټ کي دځلورو رکعاتو ګنجائش نه وي ليکن دوهم په
درجه کي دا احتمال کافي دي چه په دي کي دي دماسپخين ځلور رکعاتونه په داسي شان ادا کړي
شي چه يو منټ دکرامت په طور اوبد کړي شي لهذا په ده باندي به مونځ ادا کول واجب شي بيا که

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

واوخت حقيقتا اوږد کړي شي نو مونځ به ادا کوي او که اوږد نشو نو ددي قضاء به راوړي

**********

حَتّٰى إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ او اَسْلَمَ الْكَافِرُ او طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ لَزِمَتْهُ الصَّلٰوةُ لِتَوَهُّمِ الْإِمْتِدَادِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ الشَّمْسِ وَالْمُرَادُ بِآخِرِ الْوَقْتِ الَّذِيْ لَا يَسَعُ فِيْهِ اِلَّا مِقْدَارُ التَّحْرِيْمَةِ فَاِذَا حَدَثَتْ هٰذِهِ التَّوَهُّمَاتُ فِي هٰذَا الْوَقْتِ لَزِمَتْهُ الصَّلٰوةُ وَاِلَّا يَقْضِيْهَا وَهٰذَا الْوَقْتُ اَمْرٌ مُمْكِنٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ كَمَا كَانَ لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامِ حِيْنَ عُرِضَتْ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَكَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ فَضَرَبَ سُوْقَهَا وَاَعْنَاقَهَا فَرَدَّ اللّٰهُ الشَّمْسَ حَتّٰى صَلَّى الْعَصْرَ وَسَخَّرَ لَهُ الرِّيْحَ مَكَانَ الْخَيْلِ وَهٰذَا بِنَصِّ الْقُرْاٰنِ وَقَدْ كَانَ لِيُوْشَعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتّٰى فَتَحَ الْقُدْسَ قَبْلَ دُخُوْلِ لَيْلَةِ السَّبْتِ وَقَدْ كَانَ لِنَبِيِّنَا عَلَيْهِ السَّلَامِ حِيْنَ فَاتَتْ صَلٰوةُ الْعَصْرِ مِنْ عَلِيٍّ كَمَا ذُكِرَ فِيْ كِتَابِ السِّيَرِ وَهٰذَا بِخِلَافِ الْحَجِّ فَاِنَّهُ لَمْ يُعْتَبَرْ فِيْهِ تَوَهُّمُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ مَعَ اَنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ يَحُجُّوْنَ بِلَا زَادٍ وَرَاحِلَةٍ لِاَنَّ فِيْ اِعْتِبَارِ ذٰلِكَ حَرَجًا عَظِيْمًا وَلَوْ اِعْتَبَرَ ذٰلِكَ لَا تَظْهَرُ ثَمَرَتُهُ فِيْ وُجُوْبِ الْقَضَاءِ لِاَنَّ الْحَجَّ لَا يُقْضٰى وَاِنَّمَا تَظْهَرُ فِيْ حَقِّ الْاِثْمِ وَالْاِيْصَاءِ وَذٰلِكَ غَيْرُ مَعْقُوْلٍ.

**ترجمه**..... تردي چه په اخري وخت کي نابالغ ماشوم بالغ شي يا کافر مسلمان شي يا کوم حائضه پاکه شي نو مونځ به ورباندي لازم وي ځکه چه په اخري وخت کي دنمر په اوديدو سره دوخت اوږد کيدل موهوم او محتمل دي او داخري وخت نه مراد هغه وخت دي په کوم کي چه صرف دتحريمي په مقدار وئيلو ګنجائش وي پس هر کله چه دا اسباب په دي وخت کي پيدا کيږي نو مونځ به لازم کيږي ځکه چه دنمر په موقوف کيدو سره دوخت امتداد محتمل دي پس که وخت په واقع کي ممتد شو نو مکلف دي په دي کي مونځ ادا کړي او کنه نو ددي قضاء دي راوړي او دنمر اوديدل يو امر ممکن او خارق للعادت دي لکه چه دسليمان عليه السلام دپاره اوديدلي وو کله چه دهغه په وراندي دمابنام وخت کي انتهائي بهترين او تيز رفتار اسونه پيش کړي شول او نمر په لوبيدو وو نو سليمان عليه السلام دهغوئ ختمونه او پنډئ وهل شروع کړل نو الله تعالي ورته نمر راواپس کړو تردي چه هغه دمازيګر مونځ ادا کړو او داسونو په ځاي الله تعالي هوا دهغه تابع کړه دا واقعه دقراني نص نه ثابته ده دارنګي واقعه په يوشع عليه السلام هم راغلي وه تردي چه دخالي دشپي داخليدو نه مخکي يي القدس فتح کړو او دا واقعه زمونږ دنبي کريم صلي الله عليه وسلم سره هم هغه وخت کي پيښه شوي وه کله چه دعلي رضي الله عنه نه دمازيګر مونځ فوت شوي دي لکه چه په کتاب السير کي مذکور دي مګر دا دحج خلاف دي ځکه چه په دي کي توهم دزاد او سورلئ لره اعتبار نه دي ورکړي شوي باوجود ددي چه ډير خلق بغير دسورلئ او زاد نه حج کوي

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

خکه چه دیته په اعتبار ورکولو کي لوي حرج دي او که بالفرض دي لره اعتبار ورکړي شي نو د ډیرې ثمره دقضاء واجب کیدو په صورت کي نه ظاهریږي خکه چه حج نه قضاء کیږي البته دګناه او وصیت په صورت کي ظاهریږي او دا غیر معقول دي.

**تشریح** "حتي اذا بلغ" الخ، مصنف په ماقبل کي اوفرمائیل چه دوجوب اداء دپاره قدرت ممکنه حقیقتا موجود کیدل شرط نه دي بلکه دمتوهم الموجود کیدو په درجه کي هم کافي دي په هغه ضابطه او قانون دتفریع کولو په حال کي ماتن وائي که په اخري وخت کي نابالغه ماشوم بالغ شي یا کافر مسلمان شي یا حائضه پاکه شي نو په دي تولو باندي دامام ابو حنیفه په نزد مونځ لازم کیږي خکه چه دقدرت متوهم الوجود کیدل کافي دي او داخري وخت داوجودیدو وهم خو موجود دي چه په طور دکرامت من جانب الله نمر اودریږي او وخت اوږد شي پس که دکرامت په طور وخت اوږد شي نو مونځ به ادا کوي ورنه په دي کس به قضاء لازمه وي او دامام صاحب په نزد چونکه صرف قدرت دوجوب اداء دپاره شرط دي او حقیقت دقدرت شرط نه دي نو په دي وجه به په دي اخري وخت کې مونځ فرض کیږي.

"والمراد بآخر الوقت " الخ، داخري وخت نه مراد هغه وخت دي کوم چه دتکبیر تحریمه دپاره کافي کیدي شي پس کچري دا عوارض (یعني دماشوم بالغ کیدل، کافر مسلمانیدل، او دحائضې پاکیدل وغیره) په دومره تنګ وخت کي ومومندلي شي په کوم کي چه صرف تکبیر تحریمه ونیلي کیدي شي او ددینه پکي زیات ګنجائش نه وي نو بیا هم په مذکورینو باندي په دغه وخت کي مونځ لازمیږي خکه چه دا وخت اګر چه حقیقتا دپوره مونځ ادا کیدو دپاره ګنجائش نه لري لیکن من جانب الله دوقوف شمس په بنا دوخت اوږدیدو احتمال لري پس که واقعا الله تعالي وخت اوږد کړو نو دا خلق به په دي کي مونځ ادا کوي او که داسي اونه شول نو قضاء به راوړي.

"وهذا الوقف" الخ، پاتي شوه دا خبره چه بندیدل دنمر دګردش نه نو دا خو یو ممکن کار دي او خلاف دعادت دي، په تیرو شوو زمانو کي دا قسم واقعات راغلي دي لکه چه دسلیمان علیه السلام دپاره دا کار متحقق شوي وو کله چه سلیمان علیه السلام دموقت عبادت په فوت کیدو بې تابه شوي وو او حکم یې اوکړو چه دا اسونه واپس راولئ خکه چه دوئ دیاد الهي دفوت کیدو سبب اوګرځیدو کله چه ورته اسونه واپس راوستلي شول نو دغیرت دشدت او په وجه دغلبي دحب الهي یې په تورو ددوئ څټونه او پندئ وهل شروع کړل تردي چه دغفلت سبب لره دخپل ځان نه په دي طریقه جدا کړل چه دوئ في الجمله ددي غفلت کفاره اوګرځي مګر بیا الله تعالي دسلیمان علیه السلام په دعا نمر راواپس کړو تردي چه هغه دمازیګر فوت کیدونکي مونځ ادا کړو او الله تعالي داسرنو په ځاي هوا دده مسخر کړه اوګوري چه قادر مطلق ذات نمر لره واپس کړو او زرځ یې دومره اوږده کړه چه سلیمان علیه السلام پکي دمازیګر مونځ ادا کړو پس ددي و قعي نه دوخت دامتداد

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

امکان بلکه وقوع ثابتیږي او دا ماجري په قران ثابته ده

"وقد كان ليوشع عليه السلام " الخ ،دارنګي واقعه په يوشع عليه السلام هم راغلي ده خلاصه يې داده چه يوشع بن نون عليه السلام دجمعي په ورځ دقبطيانو سره جنګ اوکړو دپوره ورځي دجنګ کولو باوجود يې قدس غر فتح نکړو تردي چه نمر پريوتو ته نزدي شو نو يوشع عليه السلام دعا اوغوښتله "اللهم احبس الشمس علينا" اي الله نمر زمونږ دپاره اودروي نو ديوشع عليه السلام په نتيجه کي دنمر ګردش اودريدو تردي چه القدس يې فتح کړو دا واقعه بخاري دابوهريره رضي الله عنه نه په همدي مضمون نقل کړي ده بهر حال ددي واقعي نه هم دنمر اودريدل او دوخت تيريدل ثابتيږي

"وقد كان لنبينا عليه السلام" الخ، يعني دارنګي واقعه زمونږ دنبي عليه السلام سره هم شوې وه، قاضي عياض په الشفاء کي ليکلي دي چه يوخل په نبي کريم صلي الله عليه وسلم وحي نازليدله او نبي کريم صلي الله عليه وسلم سر مبارک دعلي رضي الله عنه په غيږ کي وو او تردغه وخته علي رضي الله عنه مونځ نه وو کړي تردي چه نمر پريوتو ته نزدي شو دوحي دکيفيت دختميدو نه پس نبي کريم صلي الله عليه وسلم اوفرمائيل "اصليت يا علي" علي رضي الله عنه اووئيل نه، پس رسول الله اوفرمائيل "اللهم انه كان في طاعتك وطاعت رسولك فارد عليه الشمس" يعني اي الله علي ستا په طاعت او ستا درسول په طاعت کي مشغول وو نو نمر ورته راواپس کړي، داسماء بنت عميس بيان دي فرماني چه ما اوليدل چه نمر دپريوتو نه پس دوريږه راوختلو او نمر مي دغرونو او دزمکي په لوړو حصو اوليدو دا واقعه په غزوه خيبر کي شوې وه ددي واقعي نه هم دنمر راواپس کيدل او دوخت اوږديدل ثابتيږي بهر حال ددي واقعاتو نه ثابته شوه چه دنمر په اودريدو يا واپس کيدو دوخت اوږديدل ممکن دي بلکه واقعي دي

"وهذا بخلاف الحج" الخ، په دي عبارت کي سوال دیو جواب مقدره دي سوال دادی چه دحج دپاره قدرت ممکنه يعني زاد او سورلۍ شرط دي او داحنافو په نزد دوجوب اداء دپاره قدرت ممکنه دتوهم په درجه کي شرط دي پس دزاد او سورلۍ دتوهم په بنياد حج فرض کيږي لکه چه دقدرت دتوهم په وجه مونځ فرض کيږي بيا ددي سره سره بغير دسورلۍ او زاد نه حج فرض کيدل کثير الوقوع دي او دوخت په اخري حصه کي دامتداد په صورت کي مونځ کول ډير نادر دي مګر ددي باوجود دوخت په اخري حصه کي څوک دمونځ اهل اوګرځي نو محض دقدرت دتوهم په وجه مونځ واجب کيږي لهذا هر کله چه بغير دزاد او سورلۍ نه ډير خلق حج کوي نو دسورلۍ او زاد دتوهم په وجه په درجه اولي حج فرض کيدل پکار وو

ددي جواب دادی دحج فرض کيدو دپاره دسورلۍ او زاد توهم لره په اعتبار ورکولو کي لوي حرج دي يعني صرف توهم دزاد او سورلۍ په بنياد که حج واجب کړي شي نو خلق به په لوي حرج کي مبتلا شي ځکه چه دحج په مسئله کي توهم دزاد او سورلۍ معتبر نه دي بلکه حقيقت دزاد او

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

سورلئ باندي قدرت معتبر دي او که بالفرض توهم لره په دي کي اعتبار ورکړي شي نو ددي ثمره به دقضا کيدو په حق کي نه ظاهريږي خکه چه دحج قضاء نه وي بلکه هر کله چه حج اوکړي شي نو دا به اداء شميرلي شي البته ددي ثمره دګنهګاريدو او وصيت په صورت کي ظاهريږي يعني که توهم دسورلئ او زاد په فرضيت دحج کي معتبر وي نو په هر عاقل بالغ به حج فرض شي پس کچيرې دا توهم په تحقق دزاد او سورلئ تبديل نشي او پيغام داجل راشي نو دا کس به يا خو خپل کور وارث ته وصيت کوي چه زما دمرګ نه پس زما دطرف نه حج اوکړئ او که وصيت اونکړي نو ګنهګار به وي مګر دا دواړه کارونه غير معقول دي وجه داده کچيرې دا کس په زاد او سورلئ قادر وي نو پخپله به يې حج کړي وو وصيت کولو ته څه ضرورت وو نو چه په زاد او سورلئ يې قدرت رانغي نو دعدم وصيت په صورت کي دګنهګاريدو څه سوال دي خکه چه دا خو بنکاره تکليف دبما لايطاق دي کوم چه دقانون الهي "لايکلف الله نفسا الا وسعها" په بنيادباطل دي.

**********

((وَ كَامِلٌ وَهُوَ الْقُدْرَةُ الْمُيَسَّرَةُ لِلْأَدَاءِ)) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مُطْلَقٌ وَهٰذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّانِيْ وَيُسَمّٰى هٰذَا مُيَسَّرَةً لِاَنَّهُ جَعَلَ الْاَدَاءَ يَسِيْرًا سَهْلًا عَلَى الْمُكَلَّفِ لَا بِمَعْنَى اَنَّهُ قَدْ كَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ عَسِيْرًا ثُمَّ يَسَّرَهُ اللّٰهُ بَعْدَ ذٰلِكَ بَلْ بِمَعْنَى اَنَّهُ اَوْجَبَ مِنَ الْاِبْتِدَاءِ بِطَرِيْقِ الْيُسْرِ وَالسُّهُوْلَةِ كَمَا يُقَالُ ضَيِّقْ فَمُ الزَّكِيَّةِ اَيْ اِجْعَلْهُ ضَيِّقًا مِنَ الْاِبْتِدَاءِ لَا لِاَنَّهُ كَانَ وَاسِعًا ثُمَّ يُضَيِّقُهُ وَهٰذِهِ الْقُدْرَةُ شَرْطٌ فِيْ اَكْثَرِ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ.

**ترجمه** "اوکامل" دا دقدرت مُيسره للاداء نوم دي دا دمصنف په قول "المطلق" باندي عطف دي او دا دويم قسم دي او مُيسره نوم وربانديِ خکه ايخودلي شوي دي چه په مکلف باندي اداء لره اسانوي دا مطلب نه دي چه ددينه مخکي مامور به ګرانه وه او بيا ددينه پس الله تعالي اسانه کړه بلکه مطلب دادی چه په شروع کي يي دي لره په اسانئ او سهولت سره واجب کړي ده لکه چه وئيلي کيږي دکوهي خوله تنګه اوساته يعني داول نه يي تنګه شروع کړه دا نه چه اول کي ازاده وي او بيا يي تنګه کړي او دا قدرت اکثر په مالي عباداتو کي شرط وي او په بدني عبادتونو کي شرط نه وي

**تشريح** "کامل " الخ، ددي خاي نه دماتن دقدرت دويم قسم يعني دقدرت کامله بيان شروع کوي دکوم چه دويم نوم قدرت مُيسره دي

"لانه جعل" الخ، او په دي باندي قدرت مويسره نوم خکه ايخودلي شوي دي چه قدرت په مکلف باندي مامور به اسانه کړي ده دميسره هرګز دا مطلب نه دي چه ددينه مخکي مامور به مشکله وه او ددينه پس الله تعالي اسانه کړه بلکه دا مطلب دي چه دابتداء نه يي اسانه واجب کړي ده.

"کما يقال"الخ، ددي مثال داسي دي لکه چه اووئيلي شي "ضيق فم الرکية" يعني دکوهي خوله

کفایت دینی کتب خانه ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تنګه اوساته ددي دا مطلب نه دي چه داول نه ازاده وه او اوس ورته دتنګولو حکم شوي دي بلکه دا مطلب دي چه دابتداء نه يي تنګه شروع کړه

"وهذه القدرة" الخ، ملاجيون وائي دقدرت مُيسره اکثر دمالي عبادتونو دپاره شرط دي او دبدني عبادتونو دپاره شرط نه دي.

**********

((وَدَوَامُ هٰذِهِ الْقُدْرَةِ شَرْطٌ لِدَوَامِ الْوَاجِبِ)) اَيْ مَا دَامَتْ هٰذِهِ الْقُدْرَةُ بَاقِيَةً يَبْقٰى الْوَاجِبُ وَاِذَا انْتَفَى الْقُدْرَةُ اِنْتَفَى الْوَاجِبُ لِاَنَّ الْوَاجِبَ كَانَ ثَابِتًا بِالْيُسْرِ فَاِنْ بَقِيَ بِدُوْنِ الْقُدْرَةِ يَتَبَدَّلُ الْيُسْرُ اِلَى الْعُسْرِ الصِّرْف.

**ترجمه** او ددي قدرت دوام دواجب د دوام دپاره شرط دي يعني څو پوري چه دا قدرت باقي وي تر هغې پورې به واجب باقي وي مګر کله چه قدرت منتفي شي نو واجب به هم منتفي کيږي ځکه چه واجب ديسر سره ثابت وو پس که واجب دقدرت نه بغير باقي پاتي شي نو يسر به په عسر محض بدل شي

**تشريح** "ودوام" الخ، ماتن وائي چه دقدرت مُيسره دوام دواجب د دوام دپاره شرط دي يعني دکومو واجباتو دپاره چه مو قدرت مُيسره شرط دي څو پوري چه قدرت مُيسره باقي وي نو واجب به هم باقي وي او چه قدرت مُيسره ختم شي نو واجب به هم ساقط شي

"لان الواجب " الخ، وجه ددي دا ده چه شريعت کله دواجب دپاره قدرت مُيسره شرط کړي دي نو دهغه وخت نه دا واجب په صفت ديسر ثابت دي پس که قدرت مُيسره ختم شي او واجب باقي پاتي شي نو يسر به په عسر بدل شي يعني دکوم عبادت او مامور به چه په اسانۍ سره اداکول واجب شوي وو دا به مجبورا په سختۍ سره ادا کول لازم شي او دا بالکل دشريعت دحکمت خلاف دي پس ثابته شوه چه دقدرت مُيسره دوام دواجب د دوام دپاره شرط دي

**********

حَتّٰى تَبْطُلُ الزَّكٰوةُ وَالْعُشْرُ وَالْخِرَاجُ بِهَلَاكِ الْمَالِ تَفْرِيْعٌ عَلٰى قَوْلِهٖ وَدَوَامُ هٰذِهِ الْقُدْرَةِ يَعْنِيْ اِنَّ الزَّكٰوةَ كَانَتْ وَاجِبَةً بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسَّرَةِ لِاَنَّ التَّمَكُّنَ فِيْهِ يَثْبُتُ بِمِلْكِ اَصْلِ الْمَالِ فَاِذَا اُشْتُرِطَ اَدَاءُ الزَّكٰوةِ الْحَوْلِيِّ عُلِمَ اَنَّ فِيْهِ قُدْرَةً مُيَسَّرَةً فَاِذَا هَلَكَ النِّصَابُ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ سَقَطَتِ الزَّكٰوةُ اِذْ لَوْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ اِلَّا غَرَامًا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا تَسْقُطُ لِتَقَرُّرِ الْوُجُوْبِ عَلَيْهِ بِالتَّمَكُّنِ بِخِلَافِ مَا اِذَا اِسْتَهْلَكَهُ اِذَا تَبْقٰى عَلَيْهِ زَجْرًا لَهٗ عَلَى التَّعَدِّيْ وَهٰذَا اِذَا هَلَكَ كُلُّ النِّصَابِ اِذْ لَوْ هَلَكَ بَعْضُ النِّصَابِ

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تَبْقَىٰ بِقِسْطِهِ لِاَنَّ شَرْطَ النِّصَابِ فِي الْاِبْتِدَاءِ لَمْ يَكُنْ اِلَّا لِلْغِنَاءِ لَا لِلْيُسْرِ اِذْ اَدَاءُ رُبْعِهِمْ مِنْ اَرْبَعِيْنَ كَاَدَاءِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ مِنْ مِائَتَيْنِ فَاِذَا وُجِدَ الْغِنَاءُ ثُمَّ هَلَكَ الْبَعْضُ فَالْيُسْرُ فِي الْبَاقِيْ بَاقٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ وَكَذَا الْعُشْرُ اِذَا كَانَ وَاجِبًا بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسَّرَةِ لِاَنَّ الْمُمْكِنَةَ فِيْهِ كَانَ بِنَفْسِ الزِّرَاعَةِ فَاِذَا شُرِطَ قِيَامُ تِسْعَةِ الْاَعْشَارِ عِنْدَهُ كَانَ دَلِيْلًا عَلَى اَنَّهُ يَجِبُ بِطَرِيْقِ الْيُسْرِ فَاِذَا هَلَكَ الْخَارِجُ كُلُّهُ اَوْ بَعْضُهُ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنَ التَّصَدُّقِ يَبْطُلُ الْعُشْرُ بِحِصَّتِهِ لِاَنَّهُ اِسْمٌ اِضَافِيٌّ يَقْتَضِيْ وُجُوْدَ الْحِصَصِ الْبَاقِيَةِ وَكَذَا الْخِرَاجُ كَانَ وَاجِبًا بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسَّرَةِ لِاَنَّهُ يَشْتَرِطُ فِيْهِ التَّمَكُّنَ مِنَ الزِّرَاعَةِ بِنُزُوْلِ الْمَطَرِ وَوُجُوْدِ اٰلَاتِ الْحَرْثِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ فَاِذَا عَطَّلَ الْاَرْضَ وَلَمْ يَزْرَعْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخِرَاجُ لِلتَّمَكُّنِ التَّقْدِيْرِيِّ وَهٰذَا مِمَّا يُعْرَفُ وَلَا يُفْتٰى بِهٖ لِتَحَاسُرِ الظَّلَمَةِ بِخِلَافِ الْعُشْرِ فَاِنَّهُ يَشْتَرِطُ فِيْهِ الْخَارِجُ التَّحْقِيْقِيَّ دُوْنَ التَّقْدِيْرِيِّ وَلٰكِنَّهُ اِذَا لَمْ يُعَطِّلْ وَزَرَعَ الْاَرْضَ وَاصْطَلَمَتِ الزَّرْعَ اٰفَةٌ يَسْقُطُ عَنْهُ الْخِرَاجُ لِاَنَّهُ وَاجِبٌ بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسَّرَةِ.

**ترجمه**..... تردي پوري چه دمال په هلاکيدو کې عشر په خراج باطل شي دا دمصنف په قول هذه القدرة باندي تفريع ده ، يعني زکوة په قدرت مُيسره واجب وو ځکه چه په دي کې نفس قدرت داصل مال په مالك کيدو ثابتيږي پس هر کله چه دحولي نصاب شرط مقرر شو نو معلومه شوه چه په دي کې قدرت مُيسره دي پس هر کله چه دمال پوره کيدو نه پس مال هلاك شي نو زکوة به ساقط شي ځکه که په مکلف باندي زکوة باقي پاتي شي نو دا به صرف تاوان وي او دامام شافعي په نزد باندي به زکوة نه ساقطيږي ځکه چه په مکلف باندي دقدرت ممکنه په وجه وجوب ثابت شوي دي په خلاف دهغه صورت چه کله مکلف پخپله نصاب لره ضايع کړي ځکه چه په ده باندي بيا زکوة پاتي کيږي دپاره ددي چه دده په زياتي باندي دده دپاره زورنه راشي او دا اختلاف په هغه وخت کې دي چه کله پوره نصاب هلاك شي ځکه که دزکوة يوه حصه هلاکه شي نو په باقي حصه کې به زکوة باقي وي ځکه چه په ابتداء کې دنصاب شرط دغنا په وجه دي نه چه ديسر په وجه ځکه چه په ځلويښتو درهمو کې ديو درهم ورکول داسي دي لکه په دوه سوو کې چه دپنځو درهمو ورکول دي پس هر کله چه مالداري موجوده شوه نو په باقي حصه دهغه په انداز کې مُيسرپاتي دي اودغه شان عشر به دقدرت مُيسره په وجه واجب وي ځکه چه قدرت ممکنه په دي کې دنفس ذراعت سره حاصل وو پس هر کله چه دمالك سره دنهو حصو دموجوديدلو شرط مقرر شو نو دا ددي خبري دليل دي چه عشر په صفت ديسر واجب دي پس هر کله چه په صدقه باندي دقدرت حاصليدو نه پس پوره پيداوار يا بعض پيداوار هلاك شو نو عشر به هم ددغي هلاکي شوي حصي په مقدار ساقطيږي ځکه چه عشر يو اضافي اسم دي کوم چه دباقي حصو دموجوديت تقاضا کوي او دځکه شان خراج

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دقدرت مُيسره په وجه واجب وو خکه په دي کي دباران وريدل او د زراعت دالاتو په موجودوالي په زراعت قدرت شرط دي پس هر کله چه مالك زمکه شاړه پريږدي او ذراعت اونکړي نو په ده باندي دتقديري قدرت په وجه خراج واجب دي او دا دهغه امورو دجملي نه دي کومو لره چه به اوپيژندلي نو دظالمانو دزړورتيا دوجي نه فتوي نشي ورکولي کيدي په خلاف دعشر خکه چه په دي کي حقيقتا پيداوار کيدل شرط دي نه چي په تقديري طور باندي ليکن هر کله چه مالك زمکه شاړه نکړي او فصل اوکړي او کوم افت فصل لره تباه کړي نو دده نه به خراج ساقط شي خکه چه خراج دقدرت مُيسره سره واجب وو.

تشريح..... مصنف په ماقبل کي دا ضابطه بيان کړه چه دکومو واجباتو دپاره قدرت مُيسره شرط دي ددي واجباتو دباقي پاتي کيدو دپاره دقدرت مُيسره باقي پاتي کيدل شرط دي په همدي ضابطه باندي يوه مسئله تفريع کوي او هغه داده چه دزکوة دمال په هلاکيدو زکوة باطليږي او دپيداوار په تباه کيدو عشر او خراج باطليږي.

"يعني ان الزكوة كانت واجبةً" الخ، ددي وجه داده چه چونکه زکوة دقدرت مُيسره سره واجب وي يعني دزکوة دوجوب دپاره قدرت مُيسره شرط دي خکه چه په زکواة قدرت مُيسره خو په مالك دنصاب کيدو باندي ثابتيږي ليکن کله چه دحولان حول شرط مقرر کړي شو نو معلومه شوه چه دزکواة دواجب کيدو دپاره قدرت مُيسره شرط دي چنانچه که دزکوة دوجوب دپاره قدرت مُيسره شرط نه وي نو حولان حول شرط کيدل به باقي نه وو پاتي شي پس کله چه دزکوة دوجوب دپاره قدرت مُيسره شرط دي نو لهذا دحولان حول نه پس که ټول نصاب ضايع شي نو داحنافو په نزد به په دي کي زکواة ساقط شي او دامام شافعي په نزد زکواة نه ساقطيږي داحنافو دليل دادی چه چونکه قدرت مُيسره سره په مکلف باندي زکواة واجب کيږي لهذا که د مال دنصاب ضايع کيدو باوجود په مکلف زکواة باقي پريخودلي شي نو دقدرت مُيسره نه بغير به په مکلف زکواة واجب کول لازم شي او دقدرت مُيسره نه بغير زکواة واجب کول په مکلف يو داسي تاوان دي کوم چه جائز نه دي، پس معلومه شوه چه دحولان حول نه پس دنصاب دمال هلاکيدو په وجه زکواة د مکلف دذمي نه ساقطيږي، دامام شافعي دليل دادی چه دپوره نصاب هلاکيدو باوجود دا کس دقدرت ممکنه په سبب چونکه دزکواة په ادا کولو قادر دي نو په دي وجه په ده باندي وجوب دزکواة ثابت او قائم دي يعني زکواة به وربانديِ واجب وي او نه به ساقطيږي.

"بخلاف ما اذا استهلك" الخ، مگر که چا دحولان حول نه پس پوره نصاب هلاك کړو نو زمونږ په نزد هم په ده باندي زکواة باقي پاتي کيږي خکه چه دي کس دپوره نصاب مال په هلاکولو سره دمستحق دزکواة يعني دفقير په حق کي ظلم کړي کړي دي پس ددي ظلم په بنا زجرا په ده باندي زکواة باقي پريخودلي کيږي.

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

"هذا اذا هلك كل النصاب" الخ، زمونږ او دشوافعو په مينځ کي دا اختلاف دنصاب دپوره
دهلاکيدو په صورت کي دي او کنه دزکواة دمال يوه حصه هلاکه شوه نو دباقي پاتي حصې
زمونږ په نزد باقي دي او صرف دهلاک شوي حصي زکواة ساقطيږي ددي دليل دادی چه په
کي دنصاب شرط صرف دمکلف د غني کولو دپاره لګولي شوي وو ځکه چه دزکواة نه مقصود
فقير لره غني کول دي او غني کول هغه څوک کولي شي څوک چه پخپله هم غني وي لهذا دمکلف
غني کيدل ضروري وي بهر حال په ابتداء دکال کي دنصاب شرط لګول صرف دغنا دپاره دي دير
دپاره نه دي يعني دنصاب مالك کيدل دزکواة دوجوب دپاره دقدرت ممکنه پشان دي نه چه
دقدرت مُيسره پشان او دنصاب مالك کيدل قدرت مُيسره خکه نه دي چه په څلوينتو دراهمو کي
يو درهم ادا کول په يسر او اسانۍ کي داسي دي لکه چه په دوه سوه درهمو کي پنځه درهم ادا کول
څرنګه وي يعني څومره يسر او اساني چه په دوه سوه درهمو کي په پنځه ورکولو کي وي دومره يسر
او اساني په څلوينتو درهمو کي ديو درهم په ادا کولو کي هم ده لهذا ثابته شوه چه په ابتداء دکال
کي دنصاب شرط لګول ديسر دپاره نه دي بلکه دغناء دپاره دي پس هر کله چه په ابتداء دکال کي
غنا اومونديلي شوه او بيا دحولان حول نه پس دنصاب يوه حصه هلاکه شوه نو يسر په باقي حصه کي
چونکه دهغه حصي په مقدار موجود دي نو په دي وجه به په باقي حصه کي وجوب د زکواة باقي وي
مثلا په دوه سوه درهمو کي دحولان حول نه پس سل درهمه ضايع شول نو په باقي پاتي سل درهمو
کي دوه نيم درهمه زکواة واجب پاتي کيږي او دسلو هلاکو شوو دراهمو زکواة به ساقطيږي خکه چه
په دوه سوه دراهمو کي په پنځه دراهمو ادا کولو کي چه څومره اساني په سل درهمو
کي چه دوه نيم ورکړي شي په دي کي هم باقي پاتي دي

"وكذا العشر" الخ، شارح وائي چه عشر هم دقدرت مُيسره سره واجب کيږي يعني دعشر دوجوب
دپاره قدرت مُيسره شرط دي خکه چه په عشر کي قدرت ممکنه خو صرف په ذراعت سره
حاصليږي ليکن کله چه دزمکي دمالك سره دنهه حصو دباقي دپاتي کيدو شرط اولګولي شو نو
داددي خبري دليل دي چه عشر په طريقه ديسر واجب شوي دي لهذا که دعشر په ادا کولو دقادر
کيدو نه پس ټول پيداوار هلاك شي نو تمام عشر به باطل شي او که څه حصه دپيداوار هلاکه شي
نو په قدر دهلاك شوي مال به عشر باطل شي خکه چه عشر يو اضافي نوم دي کوم چه دنهه حصو
دموجود کيدو تقاضا کوي پس دهلاکت نه پس چه کوم مال باقي پاتي کيږي په هغي کي به لسمه
حصه واجبيږي

"وكذا الخراج" او دارنګي خراج هم په قدرت مُيسره سره واجب کيږي يعني دخراج دپاره هم قدرت
مُيسره شرط دي خکه چه دخراج واجب کيدو دپاره حقيقتا په ذراعت قادر کيدل په داسي شان سره
شرط دی، چه اسباب دذراعت موجود وي يعني بارانونه کيږي او د کروندي الات موجود وي چنانچه

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

که زمکه بنجر وي يا بنجر نه وي ليکن بارانونه نه کيږي او يا دکروندي الات موجود نه وي نو په دي صورتونو کي به خراج واجب نه وي ځکه چه دخراج واجب کيدل دزمکي دنماء سره متعلق دي نه چه دزمکي دذات سره پس دخراج واجب کيدو دپاره باران وريدل او دکروندي د الاتو موجود کيدل او دزمکي دبنجر نه کيدو شرط لګول ددي خبري دليل دي چه دخراج دپاره قدرت مُيسره شرط دي او دزمکي دي نه وي نو قدرت ممکنه خو صرف په زمکه حاصل ده غرض دا چه دخراج دوجوب دپاره که داسي قدرت ميسره شرط دي

"فاذا عطل الارض ولم يزرع" الخ، دلته جواب دیو سوال مقدره پیش کوي

سوال دادي که خراج په قدرت مُيسره سره واجب کيږي نو بيا خو په يو کس خپله خراجي زمکه شاړه پريږدي او کرونده پکي اونکړي نو بيا خو په دي باندي خراج واجب کول نه دي پکار ځکه چه په دي کس باندي دخراج په واجب کيدو کي يسر نشته او حال دادی چه شريعت په دي کي هم خراج واجبوي ؟ ددي جواب دادی چه دلته تقديرا قدرت مُيسره موجود دی يعني زمکه قابل دکروندي هم ده او باران هم کيږي او دزمي الات هم موجود دي مګر ددي باوجود کرونده نه کول او زمکه شاړه پريخودل داسي دي لکه چه ده پخپله هلاکه کړي وي او دا يو قسم ظلم دي او دظلم په صورت کي واجب نه ساقطيږي نو لهذا ددي کس په ذمه به خراج باقي وي ساقط به نه وي بلکه دتقديري قدرت مُيسره په وجه به خراج واجب وي

"وهذا الخلاف" الخ ، ليکن ددي خبري خيال ساتئ چه دعلم تر حده پوري خو ددي مسئلي په بيانولو کي څه حرج نشته مګر په دي باندي به فتوي نشي ورکولي ورنه ظالمان حاکمان به زړه ور شي يعني حقيقتا دعدم قدرت باوجود به دا الزام لګوي چه تاسو خو قدرت لرلو او دقدرت باوجود مو زمکه شاړه کړي ده نو په دي بهانه به ورنه خراج وصولوي او دا خو سراسر ظلم دي پس خلقو لره د افسرانو دظلم نه دبچ کولو دپاره دتقديري پيداوار په صورت کي دخراج دواجب کيدو فتوي نشي ورکولي

"بخلاف العشر" الخ، يعني دعشر په خلاف ځکه چه دعشر دواجب کيدو دپاره حقيقةً پيداوار موجود کيدل شرط دي تقديري پيداوار معتبر نه دي پس کله چه پيداوار حقيقتا موجود شي نو هله به عشر واجب کيږي صرف په تقديري پيداوار به عشر نه واجب کيږي مګر که دزمکي مالك زمکه شاړه پري نږدي بلکه کرونده اوکړي او بيا دا کرونده دکوم سماويه افت په وجه بالکل برباد شي او دفصل نوم او نشان پاتي نشي نو په دي صورت کي به دزمکي دمالك نه خراج ساقطيږي ځکه چه خراج دقدرت مُيسره سره واجب شوي دي اوس که اسماني افت فصل لره دهلاکولو باوجود خراج واجب کړي شي نو دا به دزمکي په مالکانو تاوان وي او يسر به په عسر بدل شي او دا دشريعت دمنشاء خلاف دي

**********

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بِخِلَافِ الْأُولٰى حَتّٰى لَا يَسْقُطُ الْحَجُّ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ بِهَلَاكِ الْمَالِ بِيَانٌ لِلْمُكْنَةِ بِطَرِيْقِ الْمُقَابَلَةِ يَعْنِيْ اَنَّ بَقَاءَ الْقُدْرَةِ الْمُمْكِنَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِبَقَاءِ الْوَاجِبِ لِاَنَّهُ شَرْطٌ مَحْضٌ لَا يَشْتَرِطُ بَقَاءَهُ كَالشُّهُوْدِ فِي النِّكَاحِ فَاِذَا زَالَتِ الْقُدْرَةُ الْمُمْكِنَةُ يَبْقَى الْوَاجِبُ وَلِهٰذَا يَبْقَى الْحَجُّ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ بِهَلَاكِ الْمَالِ لِاَنَّ الْحَجَّ يَثْبُتُ بِالْقُدْرَةِ الْمُمْكِنَةِ لِاَنَّ الزَّادَ الْقَلِيْلَ وَالرَّاحِلَةَ الْوَاحِدَةَ اَدْنٰى مَا يَتَمَكَّنُ بِهَا الْمَرْءُ مِنْ اَدَاءِ الْحَجِّ وَاَمَّا الْيُسْرُ فَاِنَّمَا يَقَعُ بِخَدَمٍ وَمَرَاكِبَ كَثِيْرَةٍ وَاَعْوَانٍ مُخْتَلِفَةٍ وَمَالٍ كَثِيْرٍ فَاِذَا فَاتَتِ الْقُدْرَةُ يَبْقَى الْحَجُّ عَلٰى حَالِهٖ وَيَظْهَرُ ذٰلِكَ فِيْ حَقِّ الْاِثْمِ وَالْاِيْصَاءِ وَكَذَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ يَثْبُتُ بِالْقُدْرَةِ الْمُمْكِنَةِ اَلَا تَرٰى اَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيْهَا حَوْلَانَ الْحَوْلِ وَالنَّمَاءِ بَلْ لَوْ هَلَكَ النِّصَابُ فِيْ يَوْمِ الْعِيْدِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَاِذَا فَاتَ هٰذَا النِّصَابُ يَبْقٰى عَلَيْهِ الْوَاجِبُ بِحَالِهٖ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ قُوْتًا فَاضِلًا عَنْ يَوْمِهٖ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَلَا يَشْتَرِطُ مِلْكَ النِّصَابِ قُلْنَا يَلْزَمُ فِيْ هٰذَا قَلْبُ الْمَوْضُوْعِ بِاَنَّهُ يُعْطِي الْفَقِيْرَ الصَّدَقَةَ ثُمَّ يَسْأَلُ مِنْهُ غَدًا عَيْنَ تِلْكَ الصَّدَقَةِ.

**ترجمه** ... په خلاف دقسم اول تردي چه دمال ادا کيدو په صورت کي به حج او صدقة الفطر ساقطيږي، دا دتقابل په طور دقدرت ممکنه بيان دي يعني دقدرت ممکنه بقا دواجب دبقاء دپاره شرط نه دي خکه چه قدرت ممکنه صرف يو شرط دي دبقاء شرط نه دي لکه چه دنکاح په باب کي دګواهانو کيدل پس هر کله چه قدرت ممکنه زائل شي نو واجب به باقي وي په دي وجه حج او صدقة الفطر دمال ضايع کيدو باوجود باقي پاتي کيږي خکه چه حج دقدرت ممکنه ثابتيږي خکه چه لږه شان توخه او يوه سورلئ ادني قدرت دي دکوم په ذريعه چه انسان دحج په ادا کولو قادريږي باقي پاتي شو يوسر نو دا خو په ډيرو خادمانو، ډيرو سورلو، ډيرو مددګارانو، او په ډير مال واقع کيږي پس هر کله چه قدرت ممکنه فوت شي نو حج به پخپل حال باقي پاتي شي او دحج باقي پاتي کيدل به دګنهګاريدو او وصيت کونکو په صورت کي ظاهريږي دارنګې صدقة الفطر په قدرت ممکنه ثابتيږي ايا تاسو نه ګورئ چه په دي کي حولان حول او دمال زياتيدل شرط نه دي پس کچرته داختر په ورځ نصاب هلاک شي نو په ده باندي به صدقة الفطر واجب وي پس هر کله چه دا نصاب هلاک شي نو واجب به په ده باندي پخپل حال باقي وي، دامام شافعي په نزد که څوک يوه ورځ دخوراک نه دزيات مال مالک وي په هغه باندي صدقة الفطر واجب دي دنصاب مالک کيدل ورته شرط نه دي مونږ په جواب کي وايو چه په دي صورت کي قلب دموضوع راځي خکه چه ته به صدقه ورکړي بعينه سبا به ورنه دغه غواړي

**تشريح** "بخلاف الاولى" الخ. چونکه دکومو واجباتو دوجوب دپاره چه قدرت مُيسره شرط دي دهغه واجباتو دباقي پاتي کيدو دپاره دقدرت مُيسره باقي پاتي کيدل ضروري دي ليکن هغه

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

واجبات دکومو دوجوب دپاره چه قدرت ممکنه شرط دي دهغي دباقي پاتي کيدو دپاره دقدرت
ممکنه دوام ضروري نه دي پس په سابقه عبارت کي دهغه واقعاتو بيان وو دکومو دپاره چه قدرت
مُيسره شرط وو او په دي عبارت کي په طور دتقابل او په تقابل باندي دقول دتفريع دهغه واجباتو
بيان دي دکومو دپاره چه قدرت ممکنه شرط دي ددي حاصل دادی چه دواجب دبقاء دپاره دقدرت
مُيسره بقاء خو شرط ده ليکن دواجب دبقاء دپاره دقدرت ممکنه بقاء شرط نه ده يعني هر واجب چه
دقدرت ممکنه سره واجب شوي وي دهغه دبقاء دپاره دقدرت ممکنه بقاء ضروري نه ده بلکه
دقدرت ممکنه دفوت کيدو باوجود واجب باقي پاتي کيږي.

"لانه شرط محض" الخ، ددي دليل دادی چه قدرت ممکنه په ايجاب دفعل قادر کيدو دپاره صرف يو
شرط دي او په دي کي دعلت معني هرگز نشته او کوم څيز چه دکوم فعل دموجود کيدو دپاره شرط
وي دهغه دپاره دا ضروري نه ده چه دغه څيز دي ددي فعل دبقاء دپاره هم شرط وي مثلا وجود
دگواهانو خو دنکاح دانعقاد دپاره شرط دي ليکن دنکاح دبقاء دپاره وجود دگواهانو شرط نه دي
بلکه د گواهانو دمرگ نه پس هم نکاح باقي پاتي وي. بهر حال قدرت ممکنه چونکه فعل لره
دموجود کيدلو دپاره يو شرط دي او په دي کي دعلت معني بالکل نه وي نو دفعل دبقاء دپاره
دقدرت باقي پاتي کيدل شرط نشو په خلاف دقدرت مُيسره خکه چه قدرت مُيسره دفعل دايجاب
دپاره محض شرط نه دي بلکه په دي کي دعلت معني هم موجود ده خکه چه دقدرت مُيسره په وجه
چه کوم څيز واجب شي هغه ديسر سره واجب وي او يسر چونکه بغير دقدرت مُيسره نه متصور
کيدي نشي نو په دي وجه کوم څيز چه په قدرت مُيسره سره واجب شوي وو دهغه دبقاء دپاره به په
قدرت مُيسره باقي پاتي کيدل هم شرط وي او دا خکه لکه څرنگه چه معلول پخپل وجود کي علت ته
محتاج وي دارنگي پخپله بقاء کي علت ته هم محتاج وي لکه چه ورځ پخپل وجود کي څرنگه طلوع
دشمس ته محتاج ده دارنگي پخپله بقاء کي هم طلوع دشمس ته محتاج ده لهذا دا ثابته شوه چه
دواجب دبقاء دپاره دقدرت مُيسره بقاء شرط ده ليکن دواجب دبقاء دپاره چونکه دقدرت ممکنه بقاء
شرط نه ده نو په دي وجه چه کله قدرت ممکنه فوت کيږي نو واجب به علي حاله باقي وي

"ولهذا يبقي" الخ، چنانچه که دنصاب مالك کيدو نه پس داختر په ورځ دچا مال ضايع شي نو
صدقة الفطر به علي حاله واجب وي او که په زاد او سورلي دقادر کيدو نه پس مال هلاك شي نو
دحج وجوب به باقي وي خکه چه په قدرت ممکنه سره واجب شوي دي خکه چه دحج دوجوب دپاره
دباري تعالي دقول "ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا" په وجه نفس استطاعت
شرط دي او دکعبي نه دلري اوسيدونکي دپاره په زاد او سورلي نفس استطاعت حاصليږي که چه
لره شان توخه او يوه سورلي ادني قدرت دي دکومي په ذريعه چه انسان په حج ادا کولو قادر کيږي.
يعني لره شان توخه او يوه سورلي دحج دپاره قدرت ممکنه ده پاتي شو قدرت مُيسره نو هغه خو په
ډيرو خادمانو او ډيرو سورلو او ډيرو مددګارانو او ډير مال سره حاصليږي ليکن دا څيزونه شرط نه

کفایت دینی کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دي عرض دا چه دحج دوجوب ادا دپاره قدرت ممکنه شرط ده پس هر
شي نو حج به دده نه نه ساقطيږي بلکه ددي وجوب به علي حاله باقي و
"ويظهر ذلك" الخ، او ددي دبقاء ثمره به په هغه وخت کي ظاهريږي چ
دخپل خان دطرفه دحج بدل کولو وصيت اوکړي او يا به دوصيت نه کول
پس دقدرت ممکنه دفوت کيدو نه پس په اخري وخت کي دحج بدل د
دوصيت دنه کولو په صورت کي ګنهګاريدل ددي خبري دليل دي چه
نه پس دحج وجوب پخپل حال باقي وي او دحج دبقا- دپاره دقدرت مم
"وكذا صدقة الفطر" الخ، دارنګي دصدقة الفطر وجوب هم په قدر
دصدقة الفطر دواجب کيدو دپاره محض دنصاب په مقدار دمال مالك
نه حولان حول شرط دي او نه دمال نامي کيدل شرط دي پس دصدقة
حول او دمال دنماء نه شرط کيدل ددي خبري دليل دي چه دصدقة الفط
مُيسره شرط نه دي بلکه قدرت ممکنه شرط دي او دقدرت ممکنه بقا
شرط نه ده نو په دي وجه داختر په ورځ دصبح صادق نه پس دمال د
صدقة الفطر نه ساقطيږي بلکه علي حاله به باقي وي او په ده باندي
پوري که يو کس بغير ددي داداکولو نه مړ شي نو ګنهګار به وي
"وعِنْدَ الشَّافِعِيِّ" الخ، دصدقة الفطر دوجوب باره کي امام شافعي فره
دخوراك نه دزيات خوراك مالك وي نو په هغه باندي به هم صدقة الفط
اختر دورځي دضروري اخراجاتو نه اضافي دنيم صاع غنمو يا يو صاع
باندي به هم دشوافعو په نزد صدقة الفطر واجب وي يعني دامام شا
کيدل ضروري نه دي
"قلنا" الخ، زمونږ دطرفه شوافعو ته جواب دادی چه بيا خو په دي
لازميږي او هغه داسي هر کله چه داختر په ورځ نيم صاع غنمو نه اضـ
داختر په دويمه ورځ به دا کس پخپله محتاج وي او بعينه هم دغه صدق
کومه چه يي ورته پرون ورکړي وه او حال دادی چه دا کار جائز نه دي خ
کولو نه خپل ضرورت ختمول بهتر دي په نسبت ددي چه څوك ديو فقير
**********

ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ حُسْنِ الْمَأْمُوْرِبِهِ شَرَعَ فِيْ بَيَانِ جَوَازِهِ مناسبةُ صِفةُ الْجَوَازِ لِلْمَأْمُوْرِ بِهِ اِذَا اتىٰ به قَالَ بعض المتكلمين لا، يَعْنِيْ اِخْتَلَفُوْا

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وَالصَّحِيْحُ عَنِ الْفُقَهَاءِ اَنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ صِفَةُ الْجَوَازِ لِلْمَامُوْرِ بِهِ وَانْتِفَاءُ الْكَرَاهَةِ اَيِ الْمَذْهَبُ الصَّحِيْحُ عِنْدَنَا اَنَّهُ تَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ اِيْجَادِ الْفِعْلِ صِفَةُ الْجَوَازِ لِلْمَامُوْرِ بِهِ وَهُوَ حُصُوْلُ الْاِمْتِثَالِ عَلٰى مَاكُلِّفَ بِهِ وَاِلَّا

ترجمه بيا چه هر كله مصنف دمامور به دحسن دذكر كولو نه فارغ شو نو دمناسبت او جامعيت په لحاظ ساتلو سره يې دمامور به دجواز بيان شروع كړو فرمائي چه دمامور به دجواز صفت به هله ثابتيږي كله چه په دي مكلف عمل اوكړي. بعضي متكلمين وائي نه يعني په دي باره كي دعلماؤ اختلاف دي چه كله يو مكلف مامور به سره دشرائطو او اركانو ادا كړي نو ايا زمونږ ديباره دا جائز ده چه صرف دمامور به په ادا كولو سره دجواز حكم اوكړو او كه په دي كي توقف اوكړو؟ تردي چه بو داسي خارجي دليل ښكاره شي كوم چه داوبو په طهارت او په تمامو شرائطو دلالت اوكړي پس دبعضي متكلمينو قول دي چه مونږ به دا حكم نه كوو تردي چه مونږ ته دا معلومه نه شي چه كوم شي دوقوف نه مخكي جماع كولو سره حج فاسد كړي نو هغه شرعا دحج په افعالو پوره كولو مامور دي باوجود ددي چه مؤدى جائز نه ده كله چه مكلف دي لره ادا كړي نو په راتلونكي كال به ددي قضا راوړي.

تشريح..... شارح وايي چي دلته د مامور به د حسن دبيان نه پس ددي دجواز بيان شوى دى حاصل دكلام دادى چي د مامور به دادا كولو نه پس به د مامور به دپاره جواز ثابتيږي ، اوكه نه د جواز نه مراد دمكلف د ذمي نه ساقط كيدل دي، يعني مكلف يعني مكلف كه مامور به ادا كړه نو دده د ذمي نه به ساقط شي او كه نه ، په دي باره كي دبعضي متكلمينو او معتزليانو قول دادى چي صرف دمامور به په ادا كولو دجواز حكم نشي لگيدلى تردي چي دا معلومه نشي چي دمامور به دلته پوره شرائط او اركان موجود دي لهذا كه دلته دما مور به د پوره شرطونو او اركانو موجودگي وموندلي شوه نو ددي دپاره به دجواز حكم ثابت شي. مثلا كه يوكس د وقوف عرفات نه مخكي په جماع كولو حج فاسد كړي نو داسي كس شرعا ددي خبري مامور دي چي حج افعال به ادا كوي اوحال دادى كه ددي حج پوره افعال ادا كړي شي نو بيا هم ددي باوجود دا حج قابل قبول نه . بلكه په راتلونكي كال به يې قضا راوړي ، ددينه دا معلومه شوه چي صرف د مامور به په ادا كولو باندي جواز نه ثابتيږي بلكه دجواز دثبوت دپاره د شرائطو او اركانو په موجوديت باندي دخارجي دليل وجود ضروري دى

**********

كفايت ديني كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

يَلْزَمُ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ ثُمَّ إِذَا ظَهَرَ الْفَسَادُ بِدَلِيلٍ مُسْتَقِلٍ بَعْدَهُ يُعِيدُهُ وَأَمَّا الْحَجُّ فَقَدْ أَفَادَ بِهِ الْإِحْرَامِ وَفَرَغَ عَنْهُ وَالْأَمْرُ بِحَجٍّ صَحِيحٍ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ بِأَمْرٍ مُبْتَدَأٍ وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ لَا يَتَنَاوَلُ بِمُطْلَقِ الْأَمْرِ اِنْتِفَاءُ الْكَرَاهَةِ لِأَنَّ عَصْرَ يَوْمِهِ مَأْمُورٌ بِالْأَدَاءِ مَعَ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ شَرْعًا وَالطَّوَافُ مَعْنَاهُ مَأْمُورٌ بِهِ مَعَ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ شَرْعًا قُلْنَا ذٰلِكَ الْكَرَاهَةُ لَيْسَ فِي نَفْسِ الْمَأْمُورِ بِهِ بَلْ لِمَعْنًى خَارِجٍ وَهُوَ التَّشَبُّهُ بِعَبَدَةِ الشَّمْسِ وَكَوْنُ الطَّائِفِ مُحْدِثًا وَمِثْلُ هٰذَا غَيْرُ مُضِرٍّ.

**ترجمه** او دفقهاؤ په نزد صحيح خبره داده چه دمامور به د ادا کولو دپاره صفت دجواز ثابتيږي او کراهت منتفي کيږي يعني زمونږ په نزد صحيح مذهب دادی چه صرف دفعل په ايجاب دمامور به دپاره جواز ثابتيږي او دهغي متعلق دتعميل دحکم حصول دي په کوم چه دي مکلف کړخيدلي دي او که داسي نشي نو تکليف دمالايطاق به لازم شي بيا چه هر کله ددينه پس په مستقل دليل فساد ظاهر شي نو ددي اعاده به کوي پاتي شو حج نو دا خو يې داحرام سره ادا کړو او ددينه فارغ شو او په راتلونکي کال دصحيح حج حکم يو ابتدائي امر دي او دابوبکر رازي په نزد په مطلق امر سره دکراهت انتفاء نه ثابتيږي خکه چه دنن مازيګر مونځ مامور بالاداء دي باوجود ددينه چه شرعا مکروه دي او بغير د اودس نه طهارت کول مامور به دي سره ددينه چه شرعا مکروه دي مګر مونږ وايو چه دا کراهت په نفس مامور به کي نشته بلکه دا په يو خارجي سبب کي دي او هغه دنمر دعبادت کونکو سره مشابهت دي او دطواف کونکي بي ادسه کيدل دي او داسي قسمه فعل نقصان نه لري

**تشريح** "والصحيح عندالفقهاء" الخ، په مذکوره مسئله کي دفقهاؤ صحيح مذهب دادی چه دمحض مامور به په ادا کولو دمامور به جواز ثابتيږي او کراهت منتفي کيږي.

"وهو حصول" الخ، شارح دجواز معني بيانوي چه دلته دجواز معني سقوط دقضاء نه دي بلکه تعميل دحکم دي، ددي مطلب دادی چه دمامور به دموجودولو او ادا کولو نه پس دا اووئيلي شي چه دمکلف دطرف نه دحکم تعميل شوي دي او کراهت هم منتفي شوي دي

"والا يلزم" الخ، ددي دليل دادی چه دمامور به د ادا کولو نه پس که دحکم تعميل اومونږلي شي نو تکليف دمالايطاق لازميږي مګر دفعل مامور به د ادا کولو نه پس چه کله په مستقل دليل فساد ظاهريږي نو مکلف ته به ددي داعادي حکم کولي شي

**فائده** محشي دنور الانوار وائي که دجواز معني تعميل دحکم وي نو بيا خو په دي کي ډيچا اختلاف نشته بلکه دهر چا په نزد د مامور به د ادا کولو نه پس دمامور به دپاره صفت دجواز په معني دتعميل دحکم ثابتيږي اختلاف خو په هغه جواز کي دي کوم جواز چه دقضاء دسقوط په

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

معني دي يعني دمامور به د ادا کولو نه پس به مامور به جائز وي يا به نه وي او قضاء به يې ساقطه وي يا به نه وي نو دبعضي متکلمينو مذهب دادی چه دمحض مامور به په ادا کولو سره دمکلف نه قضاء نه ساقطيږي او دصحيح مذهب مطابق قضاء ساقطيږي

"واما الحج" الخ، پاتي شو دليل چه کله محرم دوقوف عرفه نه مخکی به جماع کولو حج فاسد کړو او شريعت ده ته په همدي احرام کي دحج پوره کولو حکم اوکړو ليکن دحج ادا کولو نه پس هم مامور به يعني ادا کړي شوي حج نه جائز کيږي يعني قضاء يې نه ساقطيږي بلکه ددي قضاء به ضروري وي لهذا معلومه شوه چه دمامور به د ادا کولو باوجود هم د مامور به پاتې جوړ نه نابتيږي ددي جواب دادی چه کله ده په هغه احرام کي حج اوکړو په کوم کي چه ورته د ادا کولو حکم شوي دي نو دا کس ددي مامور به نه فارغ شو او ذمه يې بري شوه او ده ته به په راتلونکي کال کي صحيح حج کولو حکم ديو مستقل امر په ذريعه کولي شي کوبا کي چه دا حج دتير شوي کال دحج قضاء نه ده بلکه دا په مستقل امر سره فرض کړي شوي دي

"وعند ابي بکر" الخ، دلته شارح دماتن دعبارت "وقضاء الکراهة" وضاحت کوي حاصل يې دادی ابوبکر رازي وائي چه په امر مطلق سره دمامور به نه دکراهت انتفاء نه کيږي يعني که شريعت مطلق دکوم کار امر اوکړي نو ددينه دا نه لازميږي چه دمامور به د ادا کولو نه پس دمامور به نه کراهت منتفي کيږي بلکه مونږ وينو چه کراهت بيا هم باقي وي مثلا دنمر پريوتو وخت کي دهسدی وخي دمازيګر دمونځ ادا کولو امر شوي دي ليکن ددي باوجود که دا مونځ په هسدي وخت دنمر پريوتو وخت کي ادا کړي شي نو شرعا به مکروه وي ددينه معلومه شوه چه دمطلق امر په وجه دمامور به نه کراهت نه منتفي کيږي

"والطواف محدثا" الخ، دارنګي دبي اودسۍ په حالت کي طواف کول مامور به ده او حال دادی چه دا شرعا مکروه دي نو ددي دواړومثالونو نه معلومه شوه چه شريعت که مطلقا دکوم کار امر اوکړي نو ددينه دا نه لازميږي چه دمامور به په محض ادا کولو سره ددينه کراهت مونتفي شو

"قلنا ذلك" الخ، زمونږ دطرفه جواب دادی چه په دي دواړو مثالونو کي کراهت په نفس مامور به او ذات دمامور به کي نه دي بلکه ديو خارجي سبب په وجه په دوئ کي کراهت پيدا شوي دي او هغه خارجي سبب دادی چه دنمر پريوتو وخت کي دمازيګر مونځ کونکي دنمر پرستو سره مشابه کيږي پس ددي مشابهت په وجه دمازيګر مونځ مکروه شي ورنه په نفس صلوة کي کراهت موجود نه دي او دارنګي په حالت دحدث کي په طواف کي دطواف کونکي دبي اودسه کيدو په وجه کراهت پيدا کيږي ځکه چه په بي اودسۍ کي دالله نوم اخستل. مسجد ته داخليدل. او دالله ذکور نه چاپيره چکر لګول يو بد ګنرلي شوي کار دي پس په دي وجه په دي کي کراهت پيدا شوي دي ورنه په نفس طواف کي کراهت نشته غرض دا چه ددي خارجي وجوهاتو په بنا په مامور به کي کراهت پيدا شوي

کفایت دینی کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395